



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008

**Sector Función Pública
Sector Seguridad Pública
Sector Ciencia y Tecnología
Entidades No Coordinadas Sectorialmente
Órganos Autónomos**

**TOMO IX
Volumen 2**

Índice

Volumen 2

IX.2.	SECTOR SEGURIDAD PÚBLICA (2ª Parte)	7
IX.2.3.	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	7
IX.2.3.1.	Información General	7
IX.2.3.2.	Seguimiento de Observaciones-Acciones	13
IX.2.3.3.	Informe de la Auditoría de Desempeño	17
IX.2.3.3.1.	Plataforma México	17
IX.2.3.4.	Informes de las Auditorías Especiales	93
IX.2.3.4.1.	Cumplimiento de las Acciones Específicas del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad	93
IX.2.3.4.2.	Sistema Nacional de Seguridad Pública	147
IX.3.	SECTOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA	203
IX.3.1.	CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	203
IX.3.1.1.	Información General	203
IX.3.1.2.	Seguimiento de Observaciones-Acciones	217
IX.3.1.3.	Informes de las Auditorías Especiales	221
IX.3.1.3.1.	Fideicomiso Fondo Institucional para el Fomento de la Ciencia, el Fomento de la Tecnología y Fomento, Desarrollo y Consolidación de Científicos y Tecnólogos	221
IX.3.1.3.2.	Fondo Sectorial de Investigación para el Desarrollo Aeroportuario y la Navegación Aérea	259
IX.3.1.3.3.	Fondo Sectorial de Investigación para la Educación	273
IX.3.1.3.4.	Fondo Sectorial de Investigación en Materias Agrícola, Pecuaria, Acuicultura, Agrobiotecnología y Recursos Fitogenéticos	291
IX.3.1.3.5.	Fondo Sectorial SEGOB-CONACYT de Investigación y Desarrollo	305

IX.3.1.4.	Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento	321
IX.3.1.4.1.	Becas para Realizar Estudios de Postgrado	321
IX.3.1.4.2.	Sistema Nacional de Investigadores	337
IX.3.2.	CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA	353
IX.3.2.1.	Información General	353
IX.3.2.2.	Seguimiento de Observaciones-Acciones	361
IX.3.2.3.	Informe de la Auditoría Especial	363
IX.3.2.3.1.	Fideicomiso de Proyectos de Investigación Científica	363
IX.3.3.	CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE, S.C.	373
IX.3.3.1.	Información General	373
IX.3.3.2.	Seguimiento de Observaciones-Acciones	381
IX.3.3.3.	Informe de la Auditoría Especial	383
IX.3.3.3.1.	Fideicomiso Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.	383
IX.3.4.	EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, A.C.	393
IX.3.4.1.	Información General	393
IX.3.4.2.	Seguimiento de Observaciones-Acciones	399
IX.3.4.3.	Informe de la Auditoría Especial	403
IX.3.4.3.1.	Fideicomiso de Investigación	403

IX.3.5.	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES "DR. JOSÉ MARÍA LUIS MORA"	415
IX.3.5.1.	Información General	415
IX.3.5.2.	Seguimiento de Observaciones-Acciones	423
IX.3.5.3.	Informe de la Auditoría Especial	425
IX.3.5.3.1.	Fondos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 1759-6	425
IX.4.	ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE (1ª Parte)	437
IX.4.1.	COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA	437
IX.4.1.1.	Información General	437
IX.4.1.2.	Seguimiento de Observaciones-Acciones	447
IX.4.1.3.	Informe de la Auditoría de Desempeño	451
IX.4.1.3.1.	Auditoría de Desempeño al Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda	451
IX.4.2.	COMITÉ NACIONAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CAÑA DE AZÚCAR	553
IX.4.2.1.	Información General	553
IX.4.2.2.	Seguimiento de Observaciones-Acciones	559
IX.4.2.3.	Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento	561
IX.4.2.3.1.	Programa Complementario de Apoyo al Pago de los Productores de Caña de Azúcar	561

IX.2.1. SECTOR SEGURIDAD PÚBLICA (2ª Parte)

IX.2.3. SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

IX.2.3.1. Información General

Atribuciones

El Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reformado y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2008, establece lo siguiente:

“CAPÍTULO I

DIPOSICIONES GENERALES

(...)

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer la estructura, organización y funcionamiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública, el cual contará con autonomía técnica y operativa en el desarrollo de las atribuciones y funciones que le confiere el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, el presente Reglamento y las demás disposiciones legales aplicables.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública tendrá por objeto apoyar la operación y funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad Pública, para lo cual tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Proponer, previo acuerdo con el Secretario, las políticas, lineamientos, acciones, mecanismos e instrumentos que fortalezcan la coordinación en materia de seguridad pública, y coadyuvar en su instrumentación, con base en los acuerdos y resoluciones del Consejo;
- II. Apoyar en la formulación y modificación de programas de formación básica, de especialización, de promoción y de actualización en las modalidades preventivas, judicial, ministerial, pericial y de custodia, así como proponer al Secretario, la constitución y funcionamiento de academias o institutos regionales de seguridad pública;

- III. Auxiliar en el seguimiento y evaluación de los convenios y sus anexos técnicos que por acuerdo del Consejo se suscriban con las Entidades Federativas en materia de seguridad pública, así como de la operación de los fideicomisos que se constituyan en esa misma materia;
- IV. Apoyar en la ejecución, seguimiento y evaluación de los acuerdos y resoluciones del Consejo y del Secretario y formular los informes correspondientes;
- V. Coadyuvar en el diseño, desarrollo, instrumentación y administración del Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública;
- VI. Elaborar conjuntamente con la Coordinación General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría, propuestas de reformas al marco jurídico sobre seguridad pública para su presentación al Consejo;
- VII. Realizar el análisis de proyectos de reformas a leyes y reglamentos que en materia de seguridad pública sean presentados al Consejo;
- VIII. Administrar y regular el Registro Público Vehicular, conforme a las instrucciones del Secretario, y
- IX. Las demás que le confieran otras disposiciones legales aplicables, el Consejo Nacional de Seguridad Pública o el Secretario.”

Situación Presupuestaria

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

EGRESOS

(Miles de pesos)

Capítulo o Concepto de Gasto	2008			% Ejercido vs.	
	<u>Original</u>	<u>Modificado</u>	<u>Ejercido</u>	<u>Original</u>	<u>Modificado</u>
Servicios Personales	215,857	225,564	225,564	104.5	100.0
Materiales y Suministros	8,795	4,838	4,838	55.0	100.0
Servicios Generales	393,413	201,723	201,723	51.3	100.0
Otros de Corriente	3,608,193	3,587,053	3,587,053	99.4	100.0
Total de Corriente	4,226,258	4,019,178	4,019,178	95.1	100.0
Inversión Física	-	67,471	67,471	-	100.0
Total de Capital	-	67,471	67,471	-	100.0
TOTAL DE EGRESOS	4,226,258	4,086,649	4,086,649	96.7	100.0

Capítulo o Concepto de Gasto	2007			% Ejercido vs	
	<u>Original</u>	<u>Modificado</u>	<u>Ejercido</u>	<u>Original</u>	<u>Modificado</u>
Servicios Personales	209,449	216,319	216,293	103.3	100.0
Materiales y Suministros	9,251	5,855	5,854	63.3	100.0
Servicios Generales	622,354	131,639	131,327	21.1	99.8
Otros de Corriente	20,000	30,182	30,182	150.9	100.0
Total de Corriente	861,054	383,995	383,656	44.6	99.9
Inversión Física	292,914	302,897	302,897	103.4	100.0
Total de Capital	292,914	302,897	302,897	103.4	100.0
TOTAL DE EGRESOS	1,153,968	686,892	686,553	59.5	100.0

Capítulo o Concepto de Gasto	VARIACIÓN 2008 vs. 2007					
	<u>Original</u>		<u>Modificado</u>		<u>Ejercido</u>	
	<u>Importe</u>	<u>%</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>
Servicios Personales	6,408	3.1	9,245	4.3	9,271	4.3
Materiales y Suministros	(456)	(4.9)	(1,017)	(17.4)	(1,016)	(17.4)
Servicios Generales	(228,941)	(36.8)	70,084	53.2	70,396	53.6
Otros de Corriente	3,588,193	17,941.0	3,556,871	11,784.7	3,556,871	11,784.7
Total de Corriente	3,365,204	390.8	3,635,183	946.7	3,635,522	947.6
Inversión Física	(292,914)	(100.0)	(235,426)	(77.7)	(235,426)	(77.7)
Total de Capital	(292,914)	(100.0)	(235,426)	(77.7)	(235,426)	(77.7)
TOTAL DE LA VARIACIÓN	3,072,290	266.2	3,399,757	494.9	3,400,096	495.2

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 y 2007.

Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.

Situación Financiera

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SITUACIÓN FINANCIERA
(Miles de pesos)

	2008		2007		Variación 2008 vs. 2007	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
ACTIVO						
Circulante	837,669	55.6	31,517	4.5	806,152	2,557.8
Fijo	669,313	44.4	669,313	95.5	-	-
Suma el activo	<u>1,506,982</u>	100.0	<u>700,830</u>	100.0	<u>806,152</u>	115.0
PASIVO						
A corto plazo	831,504	55.2	23,835	3.4	807,669	3,388.6
Suma el pasivo	<u>831,504</u>	55.2	<u>23,835</u>	3.4	<u>807,669</u>	3,388.6
PATRIMONIO	<u>675,478</u>	44.8	<u>676,995</u>	96.6	<u>(1,517)</u>	(0.2)
Suman el pasivo y el patrimonio	<u>1,506,982</u>	100.0	<u>700,830</u>	100.0	<u>806,152</u>	115.0

FUENTE: Información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.

Funciones

De conformidad con lo establecido en la Cuenta Pública 2008 y la incorporación de los resultados de los indicadores del Sistema de Evaluación al Desempeño, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentó la siguiente información:

Programa Presupuestario: E006 Ejecución y seguimiento de las resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública

Objetivos del Programa Presupuestario:

Fin: Establecer acuerdos de coordinación para la implantación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública

Propósito: Sistemas de información y comunicaciones de alta tecnología para el combate a la delincuencia desarrollados e implementados.

Indicador de Desempeño: Expedientes completos de internos actuales para alimentar el Sistema Único de Información Criminal (SUIC)			
Método del cálculo	Valor de la Meta Original	Valor de la Meta Alcanzada	% Cumplimiento
(Número de expedientes completos cargados al SUIC / Número de expedientes completos programados para cargar al SUIC) x 100	100.0%	141.8%	141.8

Tipos de Revisión

El C. Auditor Superior de la Federación, el C. Auditor Especial de Desempeño y el C. Auditor Especial de Planeación e Información notificaron al C. Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la inclusión de esta entidad fiscalizada en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública, como sigue:

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN		ORDEN (ES) DE AUDITORÍA		AUDITORÍA	TÍTULO
NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA		

CUENTA PÚBLICA

OASF/1003/2009	7 de Mayo de 2009	AED/DGADGF/849/09	13 de Agosto de 2009	957	Plataforma México
		AED/DGADGF/822/09	7 de Agosto de 2009		
		OAED/DGAE/713/2009	4 de Agosto de 2009	1113	Cumplimiento de las Acciones Especificas del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad
		OAEPI/0790/2009	17 de Junio de 2009	1114	Sistema Nacional de Seguridad Pública

Las auditorías realizadas fueron una de desempeño y dos especiales.

IX.2.3.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones**a) Ejercicio 2008****1) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública 2008**

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 19 observaciones, de las cuales se derivan las acciones que a continuación se señalan:

**ACCIONES EMITIDAS
CUENTA PÚBLICA 2008**

Tipo de acción	Número
Recomendación	16
Recomendación al Desempeño	22
Total	38

De las 38 acciones, todas son recomendaciones de naturaleza preventiva. De éstas, 14 acciones deberán ser atendidas o solventadas por la entidad fiscalizada; 9 por la Secretaría de Seguridad Pública; 1 por el Gobierno del Estado de Baja California Sur; 1 por el Gobierno del Estado de Campeche; 1 por el Gobierno del Estado de Chihuahua; 1 por el Gobierno del Estado de Chiapas; 1 por el Gobierno del Estado de Colima; 1 por el Gobierno del Estado de Durango; 1 por el Gobierno del Estado de Guerrero; 1 por el Gobierno del Estado de Guanajuato; 1 por el Gobierno del Estado de Morelos; 1 por el Gobierno del Estado de Nuevo León; 1 por el Gobierno del Estado de Oaxaca; 1 por el Gobierno del Estado de Quintana Roo; 1 por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí; 1 por el Gobierno del Estado de Veracruz; y 1 por el Gobierno del Estado de Zacatecas, en los plazos y términos que establezcan las disposiciones legales aplicables y las notificaciones expedidas por la Auditoría Superior de la Federación.

b) Seguimiento de las Observaciones-Acciones emitidas en la revisión de ejercicios fiscales anteriores, con datos al 31 de diciembre de 2009

ACCIONES EMITIDAS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2005 A 2007

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009)

Tipo de acción	Emitidas ^{1/}	Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas por resolución de autoridad competente, bajas por denuncia de hechos, bajas por demanda y seguimiento concluido por fusión o acumulación. (Acciones concluidas ASF)							En proceso	
		Atendidas o Promovidas	Sustituidas por Nueva Acción	Baja por Resolución de Autoridad Competente	Baja por Denuncia de Hechos	Seguimiento Concluido por Fusión o Acumulación	Total	%	Total	%
Recomendación	11	11	0	0	0	0	11	100.0	0	0.0
Recomendación al Desempeño	30	30	0	0	0	0	30	100.0	0	0.0
TOTAL	41	41	0	0	0	0	41	100.0	0	0.0

^{1/} Incluye movimientos de operación.

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009)

Promovidas ^{1/} (Seguimiento Concluido)		Con pronunciamiento		Sin pronunciamiento de la instancia de control competente	
Número	%	Número	%	Número	%
2	100.0	2	100.0	0	0.0

^{1/} Incluye movimientos de operación.

DENUNCIAS DE HECHOS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009)

Presentadas ^{1/} (Seguimiento Concluido)	Ministerio Público (En proceso o con resolución)		Órgano Jurisdiccional (En proceso o con resolución)	
Número	Número	%	Número	%
0	0	0.0	0	0.0

^{1/} Incluye movimientos de operación.

PLIEGOS DE OBSERVACIONES
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009)

Emitidos ^{1/}	Seguimiento Concluido						En proceso	
	Solventados		Con Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias		Total			
	Número	%	Número	%	Número	%	Total	%
2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0

^{1/} Incluye movimientos de operación.

c) Resumen de Acciones emitidas

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009)

Acciones	Emitidas ^{1/}	Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas por resolución de autoridad competente, bajas por denuncia de hechos, bajas por demanda, seguimiento concluido por fusión o acumulación, solventadas y presentadas (Acciones concluidas ASF)		En proceso	
		Total	%	Total	%
Años Anteriores	45	43	95.6	2	4.4
Cuenta Pública 2008*	38	0	0.0	38	100.0
Total	83	43	51.8	40	48.2

* Por notificar.

^{1/} Incluye movimientos de operación

IX.2.3.3. Informe de la Auditoría de Desempeño

IX.2.3.3.1. Plataforma México

Auditoría: 08-0-36D00-07-0957

Criterios de Selección

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización.

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados por la Secretaría de Seguridad Pública y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el diseño e instrumentación de la Plataforma México, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Alcance

Universo Seleccionado: 1,188,506.4 miles de pesos

Muestra Auditada: 260,693.8 miles de pesos

Se verificaron los registros del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública por 788,287.1 miles de pesos, las actas de cierre del avance físico-financiero de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal beneficiados con recursos del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN) para Plataforma México por 77,741.1 miles de pesos, y los registros presupuestarios de los 322,478.2 miles de pesos erogados por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), por medio de la Coordinación General de la Plataforma México (246,859.8 miles de pesos), y por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (75,618.4 miles de pesos), en el Programa Presupuestario R003 "Plataforma México", reportado en la Cuenta Pública 2008, así como una muestra de 260,693.8 miles de pesos erogados

para la adquisición de bienes y la contratación de servicios en el Capítulo de Gasto “Servicios Generales”.

Partidas, Conceptos, Capítulos o Aspectos Revisados

Para los efectos de esta auditoría, los aspectos que se revisaron fueron eficacia, eficiencia y economía.

En la eficacia se analizaron el avance de los indicadores del Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012; el Sistema de Seguimiento de Indicadores comprometidos con la Oficina de la Presidencia; los 32 anexos técnicos del eje estratégico Plataforma México de los convenios de coordinación en materia de seguridad pública con las entidades federativas en el marco del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP); el Reporte de Resultados de los Registros de Seguridad Pública del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) al 31 de diciembre de 2008, así como los registros de la adopción del Informe Policial Homologado (IPH) en los 150 municipios beneficiarios del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN).

Asimismo, se analizó el seguimiento de los indicadores definidos en el Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012, la instrumentación de un programa para conducir las actividades de Plataforma México, y el establecimiento del plan estratégico de desarrollo informático, telecomunicaciones y desarrollo tecnológico.

Para el análisis de la eficiencia se revisaron los 32 anexos técnicos de los convenios de coordinación con las entidades federativas y los registros de metas programadas y alcanzadas del Sistema de Seguimiento y Evaluación, al 31 de diciembre de 2008; y los registros de los sistemas de llamadas de emergencia 066 y de denuncia 089. Asimismo, se revisaron los 150 convenios específicos de adhesión al SUBSEMUN con sus respectivos anexos; las actas de cierre del avance físico-financiero; los registros de carga del kárdex policial en Plataforma México; y la evaluación y capacitación del personal asignado a las unidades de análisis, consulta y captura en los municipios beneficiarios del programa.

Adicionalmente, se revisaron los sistemas y mecanismos para garantizar la seguridad de la información; la actuación del Consejo Asesor y del Comité Técnico en el desarrollo de Plataforma México; los registros de asesorías a los gobiernos estatales y municipales, y las cédulas de evaluación y seguimiento del desempeño de los municipios adheridos al SUBSEMUN.

El análisis de economía se realizó en dos aspectos: el avance físico-financiero en el marco del FASP, para lo cual se revisaron los 32 anexos técnicos de los convenios de coordinación con las entidades federativas y los registros de metas y gasto del Sistema de Seguimiento y Evaluación, al 31 de diciembre de 2008. El avance físico-financiero en el marco del SUBSEMUN, por lo que se revisaron los 150 convenios específicos de adhesión al SUBSEMUN con sus respectivos anexos; las actas de cierre del avance físico-financiero y sus avances.

Para determinar el costo de Plataforma México, se revisó la Cuenta Pública 2008, el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2008, los contratos de adquisición de bienes y servicios, los anexos técnicos de los convenios de coordinación con las entidades federativas y los convenios específicos de adhesión al SUBSEMUN, así como sus respectivos anexos.

Asimismo, se determinó una muestra no probabilística de municipios beneficiarios del SUBSEMUN para revisar en campo la implementación de Plataforma México, a fin de verificar los avances en la interconexión del municipio, el Sistema de Información Municipal, y la carga del kárdex policial.

Áreas Revisadas

En la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Coordinación General de la Plataforma México, así como las direcciones generales de Coordinación y Desarrollo de Policías Estatales y Municipales, y de Programación, Organización y Presupuesto.

En el SESNSP, las direcciones generales del Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública, de Coordinación con Instancias del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Red Nacional de Telecomunicaciones, y de Administración y Finanzas.

Antecedentes

El 5 de diciembre de 1994, el Presidente de la República envió al Constituyente Permanente la iniciativa de reformas al artículo 21 constitucional, 1/ motivada por el reconocimiento de dos factores: 1) que el Estado se encontraba imposibilitado con una estrategia desarticulada a la capacidad

^{1/} **Diario Oficial**, 31 de diciembre de 1994, Exposición de motivos del Decreto por el que se adicionaron tres párrafos al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

organizativa y movilidad de la delincuencia organizada, y 2) la necesidad de poner coto a una dinámica delictiva creciente que estaba minando el estado de derecho.

Este rezago estructural en materia de seguridad pública y de procuración e impartición de justicia surgió como consecuencia de la actuación de tres tendencias principales: 2/

- 1) Modo de ejercer la función policial: tendencia relacionada con el modelo de policía orientado al control social más que a la prevención y el combate de la delincuencia.
- 2) Incorporación del país al proceso de globalización: tendencia que permitió a los delincuentes organizados utilizar la globalización como instrumento para expandir sus operaciones y sofisticar sus actividades, con lo que superaron los recursos tecnológicos y organizacionales del Estado. 3/
- 3) Evolución de la criminalidad como efecto de las dos anteriores tendencias, que plantea el proceso evolutivo de la criminalidad en dos planos: 1. Individual, el 95.0% de los delincuentes asegurados y consignados por secuestro inició sus actividades al cometer delitos considerados “menores”, y 2. Organizacional, donde lo más representativo es la acción del narcotráfico, actividad que constituyó la base del fortalecimiento del mercado mundial de las drogas y ha consolidado un poder dominante en espacios territoriales en disputa constante, por lo que las instancias federales y locales de seguridad pública ven rebasada su eficacia para prevenir y combatir su actuación.

Como resultado de la reforma constitucional, el 11 de diciembre de 1995 se expidió la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 4/ que reafirmó el enfoque sistémico de la seguridad pública como función del Estado, a ejercerse mediante la coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los estados y municipios. Se planteó que dicho sistema incluyera un subsistema nacional de información sobre delincuentes y cuerpos policiales en general; y la coordinación de elementos humanos y materiales entre los distintos niveles de gobierno para prevenir y combatir la delincuencia. La implementación de esta nueva política quedó a cargo de la Secretaría de Gobernación y, a partir de 2000, del SESNSP, órgano administrativo desconcentrado de la SSP.

^{2/} Estas tendencias se identificaron mediante el análisis del discurso pronunciado por el Secretario de Seguridad Pública Federal en reunión de trabajo con legisladores de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, México, 3 de septiembre de 2008.

^{3/} González Plascencia, Luis A., “**La concepción sistémica de la seguridad pública en México**”, en Nueva Sociedad: democracia y política en América Latina, núm. 167, Friedrich Ebert Stiftung, mayo-junio de 2000.

^{4/} **Diario Oficial**, 11 de diciembre de 1995, última reforma 23 de agosto de 2004, abrogada el 2 de enero de 2009 con la publicación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Para llevar a cabo la coordinación, suministro, intercambio y sistematización de información sobre seguridad pública, se puso en marcha el Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública (SNISP), con apoyo de la infraestructura provista por la Red Nacional de Telecomunicaciones. 5/ Su propósito fue: a) gestionar los elementos tecnológicos y de comunicación oportuna para una rápida identificación de presuntos delincuentes y organizaciones criminales, y b) conformar bases de datos completas y confiables de identificación de personal, vehículos robados, armamento y equipo, así como mandamientos judiciales, entre otras.

Después de 12 años de vigencia de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se coincidió en que la prevención y combate del fenómeno delictivo no alcanzaron los resultados esperados, como se observa en el cuadro siguiente:

POSIBLES DELITOS DENUNCIADOS EN EL ÁMBITO NACIONAL, 1997-2007

Año	Población nacional (Miles de habitantes) 1/	Posibles delitos denunciados					
		Total (Miles de delitos)	Tasa de delitos por cada 100 mil habitantes	Fuero federal (Miles de delitos)	Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes	Fuero común (Miles de delitos)	Tasa de delitos del fuero común por cada 100 mil habitantes
		(1)	(2)	(3)=((2)/(1)) x 100,000	(4)	(5)=((4)/(1)) x 100,000	(6)
TMCA	1.1	0.9	(0.2)	6.4	5.2	0.6	(0.6)
2007	105,795.3	1,716.0	1,622.0	137.3	129.8	1,578.7	1,492.2
2006	104,869.6	1,580.7	1,507.3	109.6	104.5	1,471.1	1,402.8
2005	103,943.1	1,505.2	1,448.1	89.5	86.1	1,415.7	1,362.0
2004	103,002.7	1,505.9	1,462.0	81.5	79.1	1,424.3	1,382.8
2003	102,002.6	1,517.9	1,488.1	81.2	79.6	1,436.7	1,408.5
2002	100,905.2	1,516.0	1,502.4	73.8	73.1	1,442.2	1,429.3
2001	99,716.5	1,512.5	1,516.8	74.1	74.3	1,438.3	1,442.4
2000	98,440.5	1,420.3	1,442.8	81.8	83.1	1,338.5	1,359.7
1999	97,113.0	1,466.6	1,510.2	76.2	78.5	1,390.5	1,431.8
1998	95,793.2	1,450.5	1,514.2	74.9	78.2	1,375.6	1,436.0
1997	94,475.6	1,564.8	1,656.3	73.9	78.2	1,490.9	1,578.1

FUENTE: Presidencia de la República, Segundo Informe de Gobierno, Anexo estadístico, II Estadísticas Nacionales, Estado de Derecho y Seguridad México, 2008.

1/ Estimada con base en los censos nacionales de Población y Vivienda de 1990 y 2000 realizados por el entonces Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

5/ Tanto el Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública como la Red Nacional de Telecomunicaciones surgen como ámbitos de actuación del SESNSP.

De 1997 a 2007, los posibles delitos denunciados en el ámbito nacional aumentaron a un ritmo de 0.9%, en promedio anual. De ellos, los del fuero común se incrementaron en 0.6%, en promedio anual, mientras que los del fuero federal crecieron en 6.4% en los mismos términos.

El total de posibles delitos no denunciados fue casi cuatro veces mayor al registro de posibles delitos denunciados por la ciudadanía ante las autoridades responsables de la seguridad pública, y la tendencia se mantiene, como se muestra en el cuadro siguiente:

POSIBLES DELITOS DENUNCIADOS Y NO DENUNCIADOS, 2002-2007

(Miles de delitos)

Año	Posibles delitos			Porcentaje de posibles delitos	
	Cometidos	Denunciados	No denunciados	Denunciados respecto de los cometidos (4)=(2)/(1)	No denunciados respecto de los cometidos (5)=(3)/(1)
	(1)	(2)	(3)		
Promedio	7,569.6	1,557.0	6,012.6	20.6	79.4
2007	8,171.4	1,716.0	6,455.4	21.0	79.0
2006	7,903.5	1,580.7	6,322.8	20.0	80.0
2005	9,407.5	1,505.2	7,902.3	16.0	84.0
2004	6,547.4	1,505.9	5,041.5	23.0	77.0
2003	8,928.8	1,517.9	7,410.9	17.0	83.0
2002	4,458.8	1,516.0	2,942.8	34.0	66.0

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con datos de Presidencia de la República, Segundo Informe de Gobierno, Anexo estadístico, II Estadísticas Nacionales, Estado de Derecho y Seguridad, México, 2008; e Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad, A.C., Encuestas nacionales sobre inseguridad 1 a 5, y Encuesta Internacional Sobre Criminalidad y Victimización (ENCRIV), 2004 a 2008.

Entre las causas de este escenario está la operación desarticulada de los sistemas de seguridad pública en todos sus niveles, desde tecnológicos hasta normativos, que ha impedido contar con una base de datos nacional capaz de conectar a todos aquellos organismos involucrados en la prevención y combate de la delincuencia, lo que ha provocado que la investigación policial sea una actividad fragmentada y aislada. 6/ Por ello, las dependencias de seguridad pública requieren disponer de información completa, confiable, oportuna, coherente y compartida sobre delitos, delincuentes, instrumentos y contextos que permitan diseñar y ejecutar programas y estrategias de prevención y combate de la delincuencia, a efecto de que se cuente con elementos para incidir en la estructura del

^{6/} Conferencia Magistral, **Plataforma México**, pronunciada por el Subsecretario de Evaluación y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública, sin fecha.

problema. 7/ En este sentido, la información constituye el principal insumo de la función policial para el cumplimiento de los objetivos de la seguridad pública. 8/

Con el propósito de establecer las estrategias para desarrollar sistemas informáticos y metodológicos que proporcionen información de inteligencia a las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, el 29 de marzo de 2007 la SSP emitió el Acuerdo 02/2007, por el que se crean el Consejo Asesor y el Comité Técnico de la Plataforma México para efectos de su diseño y operación.

Plataforma México se definió como el “sistema de interconexiones de voz, datos y video que proporcionen a los órganos de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno información precisa y constante en materia de seguridad pública, que generen inteligencia apta para el ejercicio de sus atribuciones”; 9/ y en el Programa Sectorial de Seguridad Pública (PSSP) 2007-2012 se puntualizó como “proyecto de alcance nacional que pondrá las tecnologías de información y telecomunicaciones al servicio de la función policial, diseñado en dos planos: horizontal, para equipar con tecnologías de comunicaciones, voz, datos e imágenes a estaciones de policía federal; y vertical, que atiende el ámbito local mediante convenios de coordinación con ejecutivos estatales, para conectar a las entidades federativas y municipios a dicha plataforma, y alinear sus sistemas de información, producción de reportes y registro de datos”.

En 2007-2008, la SSP dio seguimiento a los indicadores definidos para evaluar el objetivo establecido en el Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012 de “Incorporar tecnologías de información y telecomunicaciones a la función policial para crear interconexiones de bases de datos a nivel federal, estatal y municipal, y generar estrategias coordinadas de prevención y combate al delito”, como se indica a continuación:

^{7/} Arango Durán, Arturo, **Notas para la construcción de un marco de referencia y la actuación del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la atención al problema de la seguridad pública**, México, 2004.

^{8/} Expertos opinan que esta actividad constituye el 80.0% de la efectividad en el combate al delito, mientras que el 20.0% restante está dado por el despliegue en el terreno. Conferencia Magistral, **Plataforma México**, pronunciada por el Subsecretario de Evaluación y Desarrollo Institucional de la SSP, sin fecha.

^{9/} **Diario Oficial**, 29 de marzo de 2007, **Acuerdo 02/2007 del Secretario de Seguridad Pública, por el que se crean el Consejo Asesor y el Comité Técnico de la Plataforma México**.

INDICADORES DEFINIDOS EN LA PLANEACIÓN DE MEDIANO PLAZO
EN RELACIÓN CON PLATAFORMA MÉXICO, 2007-2012
(Porcentaje)

PSSP 2007-2012		Metas Presidenciales Cierre		
Indicador	Meta 2012	Indicador	Meta original	
			2007	2008
1. Entidades federativas conectadas a las bases de datos de la Plataforma México.	32 Entidades Federativas conectadas a las bases de datos de la Plataforma México	1. Entidades federativas conectadas a las bases de datos de la Plataforma México.	100.0	100.0
2. Integración de las bases de datos de las 32 Entidades Federativas al Sistema Único de Información Criminal.	100% de las bases de datos integradas de las 32 entidades federativas al SUIC	2. Integración de las bases de datos de las 32 Entidades Federativas al Sistema Único de Información Criminal (SUIC)	0.0	20.0
3. Reportes policiales homologados en Plataforma México.	100% (Se estima que se incorporen 571,000 reportes policiales homologados a Plataforma México)	5. Reportes policiales homologados en Plataforma México	21.4	51.9

FUENTE: Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012, México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2008, pp. 25-26; Secretaría de Seguridad Pública Metas Presidenciales Cierre 2008.

En 2008, el Gobierno Federal suscribió 32 convenios de coordinación en materia de seguridad pública con las entidades federativas, en el marco del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), del Ramo 33 "Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipales", en los que se incluyó el eje estratégico "Plataforma México", y 150 convenios de adhesión con municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal en el marco del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, 10/ en los que se incorporaron metas para la implementación de Plataforma México y su correspondiente Sistema de Información Municipal, como se detalla en el cuadro siguiente:

^{10/} De conformidad con lo establecido en el apartado número 3.1. Cobertura, de las Reglas del Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública, emitidas por la Secretaría de Seguridad Pública y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 2008.

**ENTIDADES FEDERATIVAS CON LAS QUE EL GOBIERNO FEDERAL SUSCRIBIÓ CONVENIOS
DE COORDINACIÓN EN EL MARCO DEL FASP Y MUNICIPIOS CON QUE SUSCRIBIÓ
CONVENIOS DE ADHESIÓN AL SUBSEMUN, 2008**

Entidades federativas	Municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal
1. Aguascalientes	1. Aguascalientes, 2. Jesús María
2. Baja California	3. Ensenada, 4. Mexicali, 5. Tecate, 6. Tijuana
3. Baja California Sur	7. La Paz, 8. Los Cabos
4. Campeche	9. Campeche, 10. Carmen
5. Chiapas	11. Comitán de Domínguez, 12. San Cristóbal de las Casas, 13. Tapachula, 14. Tuxtla Gutiérrez
6. Chihuahua	15. Cuauhtemoc, 16. Chihuahua, 17. Delicias, 18. Hidalgo del Parral, 19. Juárez
7. Coahuila	20. Acuña, 21. Monclova, 22. Piedras Negras, 23. Saltillo, 24. Torreón
8. Colima	25. Colima, 26. Manzanillo, 27. Tecmán
9. Distrito Federal	28. Álvaro Obregón, 29. Azcapotzalco, 30. Benito Juárez, 31. Coyoacán, 32. Cuajimalpa de Morelos, 33. Cuauhtemoc, 34. Gustavo A. Madero, 35. Iztacalco, 36. Iztapalapa, 37. La Magdalena Contreras, 38. Miguel Hidalgo, 39. Tláhuac, 40. Tlalpan, 41. Xochimilco, 42. Venustiano Carranza
10. Durango	43. Durango, 44. Gómez Palacio
11. Estado de México	45. Atizapán de Zaragoza, 46. Coacalco de Berriozábal, 47. Cuautitlán Izcalli, 48. Chalco, 49. Chimalhuacán, 50. Ecatepec de Morelos, 51. Huixquilucan, 52. Ixtapaluca, 53. La Paz, 54. Naucalpan de Juárez, 55. Nezahualcóyotl, 56. Nicolás Romero, 57. Tecámac, 58. Texcoco, 59. Tlalnepantla de Baz, 60. Toluca de Lerdo, 61. Tultitlán, 62. Valle de Chalco Solidaridad
12. Guanajuato	63. Celaya, 64. Guanajuato, 65. Irapuato, 66. León, 67. Salamanca
13. Guerrero	68. Acapulco de Juárez, 69. Chilpancingo de los Bravo, 70. Iguala de la Independencia, 71. Teniente José Azueta
14. Hidalgo	72. Pachuca de Soto, 73. Tulancingo de los Bravo
15. Jalisco	74. Guadalajara, 75. Puerto Vallarta, 76. Tepatitlán de Morelos, 77. Tlajomulco de Zúñiga, 78. Tlaquepaque, 79. Tonalá, 80. Zapopan
25. Michoacán	81. Apatzingán, 82. Morelia, 83. Lázaro Cárdenas, 84. Uruapan, 85. Zamora, 86. Zitácuaro
26. Morelos	87. Cuernavaca, 88. Cuautla, 89. Jiutepec
27. Nayarit	90. Tepic, 91. Santiago Ixcuintla
28. Nuevo León	92. Apodaca, 93. General Escobedo, 94. Guadalupe, 95. Monterrey, 96. San Nicolás de los Garza, 97. Santa Catarina
16. Oaxaca	98. Oaxaca de Juárez, 99. San Juan Bautista Tuxtepec
17. Puebla	100. Puebla, 101. Tehuacán
18. Querétaro	102. Querétaro, 103. San Juan del Río
19. Quintana Roo	104. Benito Juárez, 105. Othón P. Blanco, 106. Solidaridad
20. San Luis Potosí	107. Ciudad Valles, 108. San Luis Potosí, 109. Soledad de Graciano Sánchez
21. Sinaloa	110. Ahome, 111. Culiacán, 112. Guasave, 113. Mazatlán, 114. Navolato
22. Sonora	115. Cajeme, 116. Guaymas, 117. Hermosillo, 118. Navojoa, 119. Nogales, 120. San Luis Río Colorado
23. Tabasco	121. Cárdenas, 122. Centro, 123. Comalcalco, 124. Huimanguillo, 125. Macuspana
24. Tamaulipas	126. Altamira, 127. Reynosa, 128. Ciudad Madero, 129. El Mante, 130. Matamoros, 131. Nuevo Laredo, 132. Río Bravo, 133. Tampico, 134. Victoria
29. Tlaxcala	135. Apizaco, 136. Tlaxcala
30. Veracruz	137. Coatzacoalcos, 138. Córdoba, 139. Minatitlán, 140. Orizaba, 141. Papantla, 142. Poza Rica de Hidalgo, 143. San Andrés Tuxtla, 144. Tuxpan de Rodríguez Cano, 145. Veracruz, 146. Xalapa
31. Yucatán	147. Mérida, 148. Tizimín
32. Zacatecas	149. Fresnillo, 150. Zacatecas

FUENTE:Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Convenios de Coordinación del Eje estratégico Plataforma México, 2008; y Reglas del Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública, emitidas por la Secretaría de Seguridad Pública y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 2008.

Consideraciones generales

El artículo 54 de la Ley de Seguridad Nacional 11/ dispone que “La persona que por algún motivo participe o tenga conocimiento de productos, fuentes, métodos, medidas u operaciones de inteligencia, registros o información derivados de las acciones previstas en la presente Ley, debe abstenerse de difundirlo por cualquier medio y adoptar las medidas necesarias para evitar que lleguen a tener publicidad”.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 45 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “la información de apoyo a la procuración de justicia será manejada bajo los principios de confidencialidad y reserva, por lo que no se proporcionará al público aquella que ponga en riesgo la seguridad pública o atente contra el honor de las personas. El incumplimiento de esta obligación se equiparará al delito de revelación de secretos, sin perjuicio de responsabilidades de otra naturaleza”.

La SSP y el SESNSP informaron el carácter reservado de la información proporcionada por requerimiento de esta entidad de fiscalización superior, de conformidad con lo establecido en el artículo 13, fracciones I y V, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 12/, y 43 y 45 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El artículo 25 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 13/ establece que “Los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación y, en su caso, los despachos o profesionales independientes contratados para la práctica de auditorías, deberán guardar estricta reserva sobre la información y documentos que con motivo del objeto de esta Ley conozcan, así como de sus actuaciones y observaciones”; y el artículo 26 del mismo ordenamiento prevé que “Los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación, cualesquiera que sea su categoría y los despachos o profesionales independientes contratados para la práctica de auditorías, serán responsables en los términos de las disposiciones legales aplicables, por violación a la reserva sobre la información y documentos que con motivo del objeto de esta Ley conozcan”.

En cumplimiento de estas disposiciones, y de conformidad con el artículo 15, fracción X, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, el presente informe de auditoría omite datos

^{11/} **Diario Oficial**, 31 de enero de 2005, última reforma 26 de diciembre de 2005.

^{12/} **Diario Oficial**, 11 de junio de 2002, última reforma 6 de junio de 2006.

^{13/} **Diario Oficial**, 29 de mayo de 2009.

cuyo contenido tiene carácter confidencial o reservado, con objeto de no afectar la secrecía con la que se deben conducir las áreas de seguridad pública y nacional.

Universal Conceptual

El presente informe de auditoría se integra por 5 capítulos con 20 resultados:

Capítulo I. Proceso de planeación y programación. Comprende los resultados núms. 1 a 3, en los que se revisan el sistema de indicadores del programa sectorial de Seguridad Pública y del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, el diseño e instrumentación de un programa para conducir las actividades de Plataforma México con sujeción a objetivos estratégicos de desarrollo, y el establecimiento del plan estratégico de desarrollo informático, telecomunicaciones y desarrollo tecnológico de la SSP.

Capítulo II. Eficacia en la instrumentación de Plataforma México. Se subdivide en dos apartados: II.1. Interconexión y telecomunicaciones, que incluye el resultado 4, en el que se analiza el avance en la interconexión de entidades federativas y municipios a Plataforma México, y II.2. Métodos uniformes de actuación, con los resultados 5 a 7, donde se examinan el cumplimiento de metas de los sistemas de seguridad pública y de la adopción del Informe Policial Homologado.

Capítulo III. Eficiencia. Se integra con los apartados: III.1. Acciones de Plataforma México en el marco del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), que incluye los resultados 8 a 9, relativos al cumplimiento de metas del eje estratégico Plataforma México y coordinación de los sistemas nacionales de Atención de Llamadas de Emergencia 066 y Denuncia Anónima 089, como parte de los convenios de coordinación en materia de Seguridad Pública suscritos entre la Federación y las entidades federativas en 2008; y III.2. Acciones de Plataforma México en el marco del Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública (SUBSEMUN), con los resultados 10 a 12, en los que se revisa el cumplimiento de metas de Plataforma México establecidas en los convenios específicos de adhesión para el otorgamiento del SUBSEMUN 2008, y las acciones sobre el manejo del kárdex policial y de evaluación y capacitación del personal.

Capítulo IV. Control, seguimiento y evaluación. Se subdivide en tres apartados: IV.1. Control, al que corresponde el resultado 13, en el que se revisan los sistemas y mecanismos implementados por la Secretaría de Seguridad Pública para garantizar la seguridad de la información de Plataforma México; IV.2. Seguimiento, con los resultados 14 y 15, en los que se analiza la asesoría brindada a los gobiernos estatales y municipales en la adopción de tecnologías de la información para operar Plataforma México, y el seguimiento de la ejecución del SUBSEMUN; y IV.3. Evaluación, que incluye

los resultados 16 y 17, en los que se revisa la actuación del Consejo Asesor en el desarrollo de Plataforma México, así como los resultados de la evaluación del desempeño de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal beneficiados con el SUBSEMUN.

Capítulo V. Economía. Incluye los resultados 18 a 20, en los que se analiza el avance físico-financiero de Plataforma México en el marco del FASP y del SUBSEMUN, así como el costo de Plataforma México en 2008.

Procedimientos de Auditoría

1. Verificar que la SSP y el SESNSP llevaron a cabo el seguimiento de los indicadores definidos en el Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012 y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, a efecto de evaluar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de Plataforma México, de acuerdo con el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2006.
2. Constatar que la SSP diseñó e instrumentó para Plataforma México un programa para conducir sus actividades con sujeción a objetivos estratégicos de desarrollo tecnológico y a las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 2007 y en el Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2008, en cumplimiento de la Ley de Planeación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 1983 y reformada el 13 de junio de 2003, y del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo de 2007 y reformado el 7 de mayo de 2007.
3. Verificar que la SSP en 2008 estableció el plan estratégico de desarrollo informático, telecomunicaciones y desarrollo tecnológico, que se establece en el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y en el Manual de Organización General de la Secretaría de Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 2008.
4. Evaluar la incorporación de tecnologías de información y telecomunicaciones a la función policial para interconectar las bases de datos de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno con fines de intercambio de información, conforme a los objetivos e indicadores del Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012, las Reglas del Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 2008 y

del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de agosto de 2008.

5. Verificar la cobertura de la información de seguridad pública con base en las metas establecidas en los anexos técnicos del eje del Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública de los convenios de coordinación en materia de seguridad pública, suscritos por la Federación y las 32 entidades federativas en 2008, así como las acciones del SESNSP para mantener actualizados los registros nacionales, en términos de lo dispuesto en la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 2002, vigente en 2008.
6. Analizar los avances en la adopción del Informe Policial Homologado entre las corporaciones policiales de los tres órdenes de gobierno para asegurar la generación homogénea de información policial, conforme a los objetivos e indicadores del Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012 y lo señalado en las Reglas del Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública, los convenios específicos de adhesión para el otorgamiento del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, suscritos en 2008, y el oficio identificado con los números SSP/OM/00206/2008 y SE/011/2008 del 20 de octubre de 2008, suscrito por la Oficialía Mayor de la SSP y el SESNSP.
7. Verificar, mediante una muestra de 8 municipios y las 15 demarcaciones del Distrito Federal, la adopción del Informe Policial Homologado, como herramienta exclusiva para el intercambio de la información, en términos de las disposiciones de las Reglas del Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública, los convenios específicos de adhesión para el otorgamiento del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, suscritos en 2008, y el oficio identificado con los números SSP/OM/00206/2008 y SE/011/2008 del 20 de octubre de 2008, suscrito por la Oficialía Mayor de la SSP y el SESNSP.
8. Evaluar el cumplimiento de metas del eje estratégico Plataforma México para los ejes de la Red Nacional de Telecomunicaciones y del Sistema Nacional de Información, conforme a los convenios de coordinación en materia de seguridad pública, suscritos entre la Federación y las entidades federativas en 2008, y el Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

9. Verificar la coordinación del Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia 066 y del Sistema Nacional de Denuncia Anónima 089 que el SESNSP realiza, en términos del anexo técnico de la Red Nacional de Telecomunicaciones y los sistemas nacionales de Atención de Llamadas de Emergencia 066 y Sistema Nacional de Denuncia Anónima 089, del eje estratégico Plataforma México, de los convenios de coordinación en materia de Seguridad Pública, suscritos en 2008 por el Gobierno Federal y las entidades federativas.
10. Evaluar el cumplimiento de metas de Plataforma México establecidas en los convenios específicos de adhesión para el otorgamiento del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal 2008, suscritos entre la Federación y los municipios elegidos para recibir dicho beneficio, conforme a las Reglas del Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública y el oficio identificado con los números SSP/OM/00206/2008 y SE/011/2008 del 20 de octubre de 2008, suscrito por la Oficialía Mayor de la SSP y el SESNSP.
11. Constatar que el SESNSP implementó las medidas de control interno para asegurar que los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal adheridos al SUBSEMUN realizaron la carga del kárdex policial, conforme al Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2006, última reforma del 12 de mayo de 2008, y las Reglas del Fondo Municipal y Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública.
12. Verificar que la SSP evaluó y el SESNSP capacitó al personal que presentaron los municipios beneficiados del SUBSEMUN responsable de cargar la información correspondiente al sistema Plataforma México para integrar la Unidad de Análisis, Consulta y Captura de la Información, conforme a las Reglas del Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública, los convenios específicos de adhesión para el otorgamiento del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal suscritos en 2008, y el oficio de instrucción identificado con los números SSP/OM/00206/2008 y SE/011/2008 del 20 de octubre de 2008, suscrito por la SSP y el SESNSP.
13. Constatar que la SSP implementó el programa informático de seguridad de la secretaría, en términos del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública.
14. Verificar que la SSP asesoró a los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal en la actualización y adopción de tecnologías de información y telecomunicaciones para la atención de sus responsabilidades en materia de seguridad pública, conforme a su reglamento interior.

15. Constatar que la SSP y el SESNSP instrumentaron mecanismos de seguimiento para que la suscripción de convenios y los informes del ejercicio del SUBSEMUN, por parte de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se realizaron con base en las disposiciones establecidas en las Reglas del Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.
16. Constatar la actuación del Consejo Asesor en el desarrollo de Plataforma México, como órgano asesor y de consultoría, en términos del Acuerdo 02/2007, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de marzo de 2007, que los constituye.
17. Constatar que la SSP realizó la evaluación de la operación del SUBSEMUN para conocer la gestión de los recursos por parte de los municipios y del Gobierno del Distrito Federal, con base en las disposiciones de las Reglas del Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública.
18. Constatar el avance físico-financiero de Plataforma México en el marco del FASP y del SUBSEMUN, en términos del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las Reglas del Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública y los convenios específicos de adhesión para el otorgamiento del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal suscritos en 2008.
19. Determinar el costo de la operación de Plataforma México, en términos de lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2006, reformada el 31 de diciembre de 2008.

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas

Resultado Núm. 1 Sin Observaciones

Capítulo I. Proceso de planeación y programación

Sistema de indicadores

El artículo 25, fracción IV, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que “La estructura de los programas presupuestarios conforme a la clasificación funcional y programática se compone de (...) indicadores de desempeño, que consiste en la expresión

cuantitativa o, en su caso, cualitativa, que establece un parámetro del avance en el cumplimiento de los objetivos y metas correspondientes a un índice, medida, cociente o fórmula con base anual (...); y en el artículo 303, párrafo cuarto, del mismo ordenamiento se señala que “Los indicadores serán de dos tipos, estratégicos y de gestión, y serán expresados en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico y social, calidad y equidad”.

En el Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012, se establece el objetivo sectorial 4 de “Incorporar tecnologías de información y telecomunicaciones a la función policial para crear interconexiones de bases de datos a nivel federal, estatal y municipal, y generar estrategias coordinadas de prevención y combate al delito”.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, se estableció el Programa Presupuestario R003 “Plataforma México”, de la Actividad Institucional 006 “Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, Subfunción 06 “Sistema Nacional de Seguridad Pública”, Función 6 “Orden, Seguridad y Justicia”, Grupo Funcional 1 “Gobierno”; bajo la responsabilidad de la Coordinación General de la Plataforma México de la SSP y el SESNSP, en el que se constató que no se definieron objetivo, indicadores ni metas para valorar el avance de los indicadores definidos en el Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012.

Lo anterior se explica porque de acuerdo con lo señalado en el inciso c) Otros programas presupuestarios con aplicación opcional del marco lógico, del apartado Acciones para la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) y avanzar hacia el Presupuesto basado en Resultados (PbR), de los Lineamientos para la Integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, 14/ los programas presupuestarios con el identificador por modalidad M es opcional aplicar la Matriz de Indicadores, ya que corresponde a otras actividades relevantes.

^{14/} Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Lineamientos Específicos a observar durante la elaboración de los anteproyectos y la integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, emitido en el oficio circular núm. 307-A.-1917 del 22 de agosto de 2007, México, pp.8, 10 y 11.

Se constató que en la Cuenta Pública 2008 se reportó uno (20.0%) de los tres indicadores establecidos en el Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012, en el Programa Presupuestario E001 “Desarrollo de instrumentos para la prevención del delito”, sin que se vinculara con el Programa Presupuestario R003 “Plataforma México”, relativo a “Infraestructura de telecomunicaciones, en los ámbitos federal, estatal y municipal”, que se orientó a medir la cobertura de los gobiernos estatales que se incorporaron a Plataforma México. 15/

La SSP señaló que en 2007-2008 dio seguimiento a los indicadores definidos para evaluar el objetivo establecido en el Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012 de “Incorporar tecnologías de información y telecomunicaciones a la función policial para crear interconexiones de bases de datos a nivel federal, estatal y municipal, y generar estrategias coordinadas de prevención y combate al delito”, como se indica a continuación:

INDICADORES DEFINIDOS EN LA PLANEACIÓN DE MEDIANO PLAZO
EN RELACIÓN CON PLATAFORMA MÉXICO

Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012		Metas Presidenciales Cierre 2008			
Indicador	Meta 2012	Indicador	Tipo de indicador	Metas (Porcentaje)	
				2007	2008
1. Entidades federativas conectadas a las bases de datos de la Plataforma México.	32 Entidades Federativas conectadas a las bases de datos de la Plataforma México	1. Entidades federativas conectadas a las bases de datos de la Plataforma México	Estratégico	100.0	100.0
2. Integración de las bases de datos de las 32 Entidades Federativas al Sistema Único de Información Criminal.	100% de las bases de datos integradas de las 32 entidades federativas al SUIC	2. Integración de las bases de datos de las 32 Entidades Federativas al Sistema Único de Información Criminal (SUIC)	Estratégico	0.0	20.0
3. Reportes policiales homologados en Plataforma México.	100% (Se estima que se incorporen 571,000 reportes policiales homologados a Plataforma México)	3. Reportes policiales homologados en Plataforma México	Estratégico	21.4	51.9

FUENTE: Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012, México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2008, pp. 25-26; y Secretaría de Seguridad Pública, Metas Presidenciales Cierre 2008.

^{15/} La SSP comunicó que “su evaluación y seguimiento de ese indicador le correspondió a la Unidad Responsable 500 Subsecretaría de Evaluación y Desarrollo Institucional, por conducto de la Unidad Responsable 513 Coordinación General de Plataforma México”. Por lo que la observación se realizó a la Subsecretaría de Estrategia e Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad Pública en la auditoría de desempeño núm. 173, denominada “Coordinación de Acciones para la Inteligencia Policial”, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2008.

De la revisión se concluyó que en 2008 la Coordinación General de la Plataforma México de la SSP diseñó tres indicadores estratégicos para evaluar el cumplimiento del objetivo establecido en el Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012 de “Incorporar tecnologías de información y telecomunicaciones a la función policial para crear interconexiones de bases de datos a nivel federal, estatal y municipal, y generar estrategias coordinadas de prevención y combate al delito”, en términos de los artículos 25, fracción IV, y 303, párrafo cuarto, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de Plataforma México.

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1

Programa para el establecimiento de Plataforma México

El artículo 27 de la Ley de Planeación señala que “Para la ejecución del plan y los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales, las dependencias y entidades elaborarán programas anuales que (...) regirán, durante el año de que se trate, las actividades de la administración pública federal (...)”.

En el artículo 17, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública se establece que a la Coordinación General de la Plataforma México le corresponde “Diseñar, desarrollar e instrumentar el sistema informático denominado Plataforma México, que incluya los aspectos de telecomunicaciones, informática, instalaciones técnicas, equipamiento y en general toda la tecnología que se encuentre disponible para la conformación de dicho sistema”.

El eje 1, objetivo 7, del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, señala que se deben “Establecer mecanismos y procesos que permitan conocer sistemáticamente las características y patrones del fenómeno delictivo en México, y aseguren la disponibilidad de información confiable y oportuna”, para lo cual se estableció la estrategia 7.1, “Desarrollar e implementar sistemas de información y comunicaciones de alta tecnología para el combate a la delincuencia”.

El objetivo sectorial 4 del Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012 señala que se deben “Incorporar tecnologías de información y telecomunicaciones a la función policial para crear interconexiones de bases de datos a nivel federal, estatal y municipal, y generar estrategias coordinadas de prevención y combate al delito”, con la estrategia 1. “Fortalecer la infraestructura de telecomunicaciones de las instituciones de seguridad pública a través de la interrelación e interconectividad de sus sistemas en la Plataforma México, para generar métodos uniformes de actuación, inteligencia policial y bases de datos de acceso común en los tres órdenes de gobierno”.

Se constató que la SSP orientó el desarrollo de Plataforma México tomando como referencia el objetivo sectorial 4 del Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012, las metas presidenciales definidas para 2008 y del presupuesto de egresos autorizado.

Acción Promovida

08-0-36100-07-0957-07-001 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Seguridad Pública elabore un programa con estrategias, prioridades, recursos, responsables, tiempos de ejecución y actividades coordinadas, para conducir las acciones de Plataforma México con sujeción a los objetivos y prioridades establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012; en el Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012, y conforme al artículo 17, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, en materia de tecnología, información, telecomunicaciones e intercambio intergubernamental, en cumplimiento del artículo 27 de la Ley de Planeación.

La Secretaría de Seguridad Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1

Plan estratégico de desarrollo informático, telecomunicaciones y desarrollo tecnológico

En el artículo 17, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, se establece que corresponde a la Coordinación General de la Plataforma México “Elaborar y proponer al Subsecretario de Evaluación y Desarrollo Institucional el plan estratégico de desarrollo informático, telecomunicaciones y desarrollo tecnológico general de la Secretaría”.

El numeral 1.4.1. del Manual de Organización General de la Secretaría de Seguridad Pública señala que la Coordinación General de la Plataforma México debe “Planear y determinar líneas estratégicas de acción para el establecimiento e instrumentación de los sistemas contenidos en el ‘Plan Estratégico

Institucional de Desarrollo Informático, Telecomunicaciones y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría', con el fin de asegurar el flujo de operaciones de los sistemas, métodos y procedimientos de trabajo policial del servicio de seguridad pública en el ámbito federal".

La SSP señaló que en 2008 orientó su desarrollo informático, de telecomunicaciones y tecnológico con el Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones (PETIC).

Se constató que el PETIC fue elaborado en atención del requerimiento que la Secretaría de la Función Pública realizó a las dependencias y entidades federales en el marco del Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 2008-2012, 16/ con el propósito de operar el Sistema de Gobierno Digital, cuyo objetivo consiste en impulsar la incorporación de tecnologías de información y comunicaciones para hacer más eficiente el servicio que prestan las instituciones del Estado a los ciudadanos.

Se comprobó que el PETIC no se vincula con los objetivos y estrategias propios de la seguridad pública, ni permite asegurar el flujo de operaciones de los sistemas, métodos y procedimientos de trabajo policial del servicio de seguridad pública en el ámbito federal, aspectos que se deben integrar en el Plan Estratégico de Desarrollo Informático, Telecomunicaciones y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría.

Acción Promovida

08-0-36100-07-0957-07-002 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Seguridad Pública elabore el plan estratégico de desarrollo informático, telecomunicaciones y desarrollo tecnológico general, en cumplimiento del artículo 17, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, y del numeral 1.4.1. del Manual de Organización General de la Secretaría de Seguridad Pública.

La Secretaría de Seguridad Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

^{16/} **Diario Oficial**, 10 de septiembre de 2008.

Resultado Núm. 4 Sin Observaciones

Capítulo II. Eficacia en la instrumentación de Plataforma México

II.1. Interconexión y telecomunicaciones

Interconexión a Plataforma México

En el Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012, se estableció el objetivo sectorial 4 “Incorporar tecnologías de información y telecomunicaciones a la función policial para crear interconexiones 17/ de bases de datos a nivel federal, estatal y municipal (...)”. Para medir su cumplimiento se definió el indicador Entidades federativas conectadas 18/ a las bases de datos de la Plataforma México y la meta de conectar a 32 entidades federativas al 2012.

En el numeral 4.2. Obligaciones, letra I, de las Reglas del Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública, se establece que son obligaciones de los municipios elegibles y del Gobierno del Distrito Federal “Interconectarse a Plataforma México”.

En el Acuerdo Segundo, fracción XIX, del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, se establece que el Poder Ejecutivo Federal se compromete en un año a “Desarrollar y ampliar el uso de tecnología para el intercambio de información en el combate a la delincuencia” y que “Las secretarías de Seguridad Pública, Defensa Nacional, Marina, Comunicaciones y Transportes así como la Procuraduría General de la República se comprometen a establecer mecanismos para ampliar la infraestructura y la tecnología que se requieren como soportes para unificar y mejorar las comunicaciones entre las dependencias e instituciones federales que combaten la delincuencia”.

Con la revisión de la Cuenta Pública 2008 y el reporte “Avance de las metas comprometidas con la Oficina de la Presidencia al 31 de diciembre de 2008” que la SSP proporcionó, se constató que en 2008 definió el indicador estratégico “Entidades federativas conectadas a las bases de datos de la Plataforma México”, con la meta de conectar las 32 entidades federativas (100.0%), para evaluar el objetivo 4 del Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012.

Se constató que el indicador del objetivo 4 del Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012, se cumplió en 100.0% al conectar a Plataforma México las 32 entidades federativas.

^{17/} La interconexión se refiere al enlazamiento de bases de datos de seguridad pública por medio de la Plataforma México.

^{18/} La conexión se refiere a la instalación de dispositivos físicos para el flujo de información.

Asimismo, se constató que en 2008, mediante nodos estatales, se interconectaron al sistema 146 (97.3%) de 150 municipios beneficiados con recursos del SUBSEMUN; y 4 (2.7%) en 2009.

Mediante el nodo central de la SSP, se logró interconectar a Plataforma México además de la SSP, a otras 11 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), por lo que se cumplió en 140.0% la meta del Acuerdo Segundo, fracción XIX, del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

A 2008, con la instalación de los nodos central y estatales, la SSP logró interconectar a Plataforma México las 32 (100.0%) entidades federativas; 146 (97.3%) de los 150 municipios beneficiarios del SUBSEMUN y 12 dependencias y entidades de la APF, 7 (140.0%) más que las programadas, de conformidad con el objetivo sectorial 4 del Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012; el numeral 4.2. Obligaciones, letra I, de las Reglas del Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública, y el Acuerdo Segundo, fracción XIX, del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1

II.2. Métodos uniformes de actuación

Cobertura de los sistemas de información nacional sobre seguridad pública

El artículo 17, fracción VII, de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece como funciones del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional “Administrar y sistematizar los instrumentos de información del Sistema Nacional, así como recabar todos los datos que se requieran”; y el artículo 13, fracción I, del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala entre sus funciones “Administrar el Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública y cumplir con las acciones de (...) actualización (...) de información”.

Se constató que de los seis registros del Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública, en el de Personal de Seguridad Pública (16.7%) la meta se superó, al pasar de 95.0% a 97.3%; en 2 (33.3%) las metas se cumplieron parcialmente: en el de Personal de Seguridad Privada en 79.7%, y en el de Procesados y Sentenciados en 57.3%; en el Registro Nacional de Armamento y Equipo (16.7%) no se registraron avances, y en 2 (33.3%): de Mandamientos Judiciales, y de Huellas Dactilares, el sistema no estableció el universo por conformar con dichos registros, por lo que no fue posible verificar el grado en que se cumplieron sus metas, en términos de los anexos técnicos del eje

del Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública de los convenios de coordinación en materia de seguridad pública, suscritos por la Federación y las 32 entidades federativas en 2008. En consecuencia, las acciones de actualización de la información no se realizaron en términos de los artículos 17, fracción VII, de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 13, fracción I, del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Acción Promovida

08-0-36D00-07-0957-07-001 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en coordinación con las entidades federativas, defina los universos de información que deben conformar cada uno de los registros y componentes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las estrategias y criterios para su actualización, así como las acciones preventivas y correctivas en caso de detectar desviaciones en el cumplimiento de las metas, en términos del artículo 20, fracción IV, del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Acción Promovida

08-0-36D00-07-0957-07-002 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública desarrolle y formalice un programa de inspección para vigilar que las instancias del Sistema Nacional de Seguridad Pública cumplan con el suministro, sistematización y actualización permanente de las

bases de datos del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública, en cumplimiento del artículo 12, fracción X, del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1

Adopción del Informe Policial Homologado

En el Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012, se estableció la línea de acción 3 consistente en “Promover la adopción del reporte policial homologado en Plataforma México entre las corporaciones policiales de los tres órdenes de gobierno para asegurar la generación homogénea de información (...) policial”, de la estrategia 1 “Implantar los procesos del nuevo modelo de actuación policial y los procedimientos sistemáticos de operación, debidamente homologados (...)”. Para medir su cumplimiento se definió el indicador de mediano plazo “Reportes policiales homologados en Plataforma México”, con una meta al 2012 de 100.0%.

El numeral 4.2, letra G, de las Reglas del Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública, establece que “Son obligaciones de los municipios elegibles y del Gobierno del Distrito Federal para las demarcaciones territoriales elegibles: (...) Adoptar el Informe Policial Homologado”; y el numeral 6.4. Sistema de Información Municipal, del mismo ordenamiento, dispone que “Los municipios y el Gobierno del Distrito Federal deberán (...) contar con un Centro de Captura del Informe Policial Homologado”.

En la cláusula Décimo Cuarta, de los convenios específicos de adhesión para el otorgamiento del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, suscritos en 2008 entre el Ejecutivo Federal y los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal beneficiarios, se señala que “la Secretaría (...) resolverá todo lo relativo al ejercicio y cumplimiento del presente Convenio (...)”.

En el oficio identificado con los números SSP/OM/00206/2008 y SE/011/2008 del 20 de octubre de 2008, suscrito por la Oficialía Mayor de la SSP y el SESNSP, se instruye a la [entonces] Dirección General de Administración y Enlace de este órgano administrativo desconcentrado para “(...) dirigir las acciones y actividades relacionadas con la suscripción de convenios; (...) y control, seguimiento y sistematización del ejercicio de los recursos otorgados a municipios (...)”.

De acuerdo con la información que proporcionó la SSP, para 2008 la meta del indicador “Reportes policiales homologados en Plataforma México” de la línea de acción 3, estrategia 1, del Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012 se cumplió en 132.2%, como resultado de la incorporación del 51.0% de los municipios beneficiarios del SUBSEMUN, que adoptaron el Informe Policial Homologado (IPH).

Entre 2007 y 2008 se obtuvo un avance del 90.0% de la meta establecida para 2012, en términos de reportes policiales homologados a Plataforma México.

De acuerdo con la información presentada por el SESNSP, al 31 de diciembre de 2008, 76 (51.0%) de los 149^{19/} municipios beneficiarios del SUBSEMUN contaron con los aplicativos necesarios instalados para capturar el IPH; y 73 (49.0%) municipios no lograron establecer este centro.

De las 32 entidades federativas, en 9 (28.1%) el 100.0% de sus municipios adheridos al SUBSEMUN contaron con su centro de captura para incorporar el IPH; en 4 (12.5%), entre el 6.0% y 80.0% de los municipios establecieron este centro; en 6 (18.8%) fue el 50.0% de los municipios; en 5 (15.6%), entre el 16.7% y el 40.0% de los municipios; y en 8 (25.0%), ninguno de sus municipios que recibieron recursos del SUBSEMUN contaron con el centro de captura.

Se verificó que en 2008 la SSP cumplió en 132.2% la meta anual de incorporar reportes policiales homologados a Plataforma México y alcanzó el 90.0% de la meta establecida para 2012, de conformidad con la línea de acción 3 del Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012, ya que para ese año el 51.0% de los municipios adheridos al SUBSEMUN instrumentaron su centro de captura.

En 2008, el 49.0% de los municipios del SUBSEMUN no contaron con un centro de captura del IPH, y en consecuencia no estuvieron en condiciones de adoptarlo en términos de los numerales 4.2, letra G, y 6.4. Sistema de Información Municipal, de las Reglas del Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública; por lo que la SSP no resolvió lo relativo al ejercicio y cumplimiento de los convenios específicos de adhesión para el otorgamiento del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, en términos de su cláusula Décimo Cuarta y de la línea de acción 3 del Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012.

^{19/} Para efectos de este análisis, el municipio de Tonalá no se considera, ya que mediante Sesión Ordinaria del 17 de junio de 2008, el H. Ayuntamiento Constitucional revocó el Acuerdo número 568 del 26 de febrero de 2008, por el que se aprobó la autorización de suscripción al Convenio Específico de Adhesión y su Anexo Único del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN), en razón de que no disponía de los recursos económicos para aportar al programa.

Las acciones de control y seguimiento que realizó el SESNSP a partir de octubre de 2008, conforme a las atribuciones que la SSP le otorgó en el oficio identificado con los números SSP/OM/00206/2008 y SE/011/2008 del 20 de octubre de 2008, fueron insuficientes para que los municipios beneficiarios del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal establecieran su centro de captura del Informe Policial Homologado.

Acción Promovida

08-0-36D00-07-0957-07-003 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, elabore un programa de supervisión con objetivos, metas y responsables de ejecución, para verificar que los municipios que reciben fondos de ayuda federal para la seguridad pública, que no cuenten con el centro de captura del Informe Policial Homologado, instrumenten las medidas para su adopción, en cumplimiento de los artículos 20, fracciones IV y XIII, y Octavo Transitorio del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Acción Promovida

08-0-36100-07-0957-07-003 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Seguridad Pública establezca un programa con objetivos, metas y responsables, sobre el número de municipios que deberán adoptar el Informe Policial Homologado, a efecto de evaluar el cumplimiento de la línea de acción 3 del Programa

Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012, y el artículo Octavo Transitorio del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La Secretaría de Seguridad Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1

Verificación de la adopción del Informe Policial Homologado en municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal

El numeral 4.2, letra G, de las Reglas del Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública establece que “Son obligaciones de los municipios elegibles y del Gobierno del Distrito Federal para las demarcaciones territoriales elegibles: (...) Adoptar el Informe Policial Homologado”; y el numeral 6.4. Sistema de Información Municipal, del mismo ordenamiento, dispone que “Los municipios y el Gobierno del Distrito Federal deberán alimentar diariamente la base de datos del SUIC con los reportes del Informe Policial Homologado [y] toda corporación debe contar con un Centro de Captura del Informe Policial Homologado”. En el apartado 6.1.3. Informe Policial Homologado, de las mismas reglas, se señala que “Los municipios beneficiados y el Gobierno del Distrito Federal deberán utilizar exclusivamente el Informe Policial Homologado para favorecer el intercambio de datos del SUIC a través de la Plataforma México”.

En la cláusula Décimo Cuarta, de los convenios específicos de adhesión para el otorgamiento del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal que celebraron en 2008 el Ejecutivo Federal con los gobiernos estatales y municipios, se señala que “la Secretaría (...) resolverá todo lo relativo al ejercicio y cumplimiento del presente Convenio (...)”.

En el oficio identificado con los números SSP/OM/00206/2008 y SE/011/2008 del 20 de octubre de 2008, suscrito por la Oficialía Mayor de la SSP y el SESNSP, se instruye a la [entonces] Dirección General de Administración y Enlace de este órgano administrativo desconcentrado para “(...) dirigir las acciones y actividades relacionadas con la suscripción de convenios; (...) y control, seguimiento y sistematización del ejercicio de los recursos otorgados a municipios (...)”.

Con objeto de verificar el cumplimiento de las Reglas de Operación del SUBSEMUN en relación con el Informe Policial Homologado (IPH), la ASF revisó una muestra de 22 municipios y demarcaciones

territoriales en cuatro entidades federativas, que representaron el 15.3% de los 150 adheridos al SUBSEMUN en 2008. La revisión consistió en verificar la operación del centro de captura y la adopción del IPH como instrumento exclusivo para favorecer el intercambio de información.

En 20 (90.9%) de los 22 municipios y demarcaciones territoriales se dispuso de un centro de captura del IPH con los aplicativos del sistema para su operación; y 2 (9.1%) no dispusieron de él porque el centro de captura se implementó hasta 2009.

En ninguno de los 22 municipios y demarcaciones se registraron los datos del IPH en tiempo real.

En 1 caso (4.5%), se reportó que el IPH se utiliza de manera exclusiva, aunque no fue posible su verificación porque al momento de la revisión el sistema presentó fallas en su operación.

De los 22 municipios y demarcaciones territoriales, 21 (95.5%) operan con sistemas locales de información de seguridad pública que se utilizan como fuente para cargar datos del IPH en Plataforma México, por lo que este informe no se consideró exclusivo.

En 16 (72.7%) de los 22 casos, se reportó alimentar diariamente el Sistema Único de Información Criminal (SUIC) con los datos del IPH.

Con la visita que realizó la ASF a 22 municipios y demarcaciones de las entidades federativas se verificó que el 9.1% (2 municipios) de los 22 casos no estuvieron en condiciones de adoptar el IPH, en términos del numeral 4.2, letra G., de las Reglas del Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública; y el 72.7% (16 de los 22 casos) no alimentó diariamente las bases de datos del SUIC con el IPH, en términos de los numerales 6.1.3. Informe Policial Homologado y 6.4. Sistema de Información Municipal, de esas reglas, por lo que la SSP incumplió la cláusula Décimo Cuarta, de los convenios específicos de adhesión para el otorgamiento del Subsidio para la Seguridad Pública.

Asimismo, las acciones de control y seguimiento que realizó el SESNSP a partir de octubre de 2008, conforme a las atribuciones que la SSP le otorgó en el oficio identificado con los números SSP/OM/00206/2008 y SE/011/2008 del 20 de octubre de 2008, fueron insuficientes para que los municipios beneficiarios del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal establecieran su centro de captura del Informe Policial Homologado y con él alimentaran diariamente las bases de datos del SUIC.

Acción Promovida

08-0-36D00-07-0957-07-004 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, implemente un programa de supervisión con objetivos, metas y responsables de ejecución, a efecto de asegurar que los municipios que reciben fondos de ayuda federal para la seguridad pública alimenten diariamente las bases de datos del Sistema Único de Información Criminal por medio de la captura en línea y en tiempo real del Informe Policial Homologado, en cumplimiento de los artículos 20, fracciones IV y XIII, y Octavo Transitorio del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

*Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1***Capítulo III. Eficiencia****III.1. Acciones de Plataforma México en el marco del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal***Cumplimiento de metas del eje estratégico Plataforma México*

El artículo 11, fracción XV, del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que corresponde a los titulares de las direcciones generales “Apoyar al Secretario Ejecutivo en el (...) seguimiento (...) de los convenios de coordinación y sus anexos técnicos que, por acuerdo del Consejo, se suscriban con los estados y el Distrito Federal (...)”.

Con la auditoría se constató que en el Acuerdo 03/XXII/08 del Consejo Nacional de Seguridad Pública del 9 de enero de 2008 se aprobó Plataforma México como eje estratégico del SNSP para 2008 con dos ejes: 3.1 Red Nacional de Telecomunicaciones, Sistema Nacional de Atención de Llamadas de

Emergencias 066 y Sistema Nacional de Denuncia Anónima 089; y 3.2 Sistema Nacional de Información.

En 2008, el Gobierno Federal, por conducto de la SSP, y los gobiernos de las 32 entidades federativas establecieron convenios de coordinación en materia de seguridad pública con objeto de coordinar políticas, lineamientos y acciones entre las partes para el desarrollo y ejecución de acciones en el marco del SNSP, al aplicar al efecto los recursos convenidos del FASP, con cargo en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008.

Con la revisión de los anexos técnicos de los convenios de coordinación y los reportes del Sistema de Seguimiento y Evaluación, con corte al 31 de diciembre de 2008, se determinó que en los dos ejes de Plataforma México se cumplió el 49.4% de las acciones previstas.

En el eje Red Nacional de Telecomunicaciones, las metas se cumplieron en 49.7% y en el Eje Sistema Nacional de Información, la meta se cumplió en 12.5%.

En cuanto al cumplimiento de metas de los dos ejes que conforman Plataforma México, por entidad federativa, se presenta el cuadro siguiente:

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL EJE ESTRATÉGICO PLATAFORMA MÉXICO
POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2008

Entidad federativa	INI 2008	Metas		Cumplimiento de la meta alcanzada respecto de la original (4)=(3)/(2)
		Programada	Alcanzada	
	(1)	(2)	(3)	(4)
Promedio nacional	2.5	49,027	24,195	
Total		1,568,876	774,251	49.4
1. Chihuahua	6.1	57,459	86	0.1
2. Sinaloa	5.5	35,664	12,801	35.9
3. Baja California	4.7	50,112	50,345	100.5
4. Distrito Federal	4.1	26	0	0.0
5. Guerrero	4.1	118,486	69,965	59.0
6. Durango	3.8	46,800	23,155	49.5
7. Sonora	3.6	51,165	50,760	99.2
8. Estado de México	3.3	601	320	53.2
9. Quintana Roo	2.9	70,490	94	0.1
10. Michoacán	2.8	1,208	734	60.8
11. Oaxaca	2.7	27,339	8,273	30.3
12. Nayarit	2.6	36,402	35,951	98.8
13. Tamaulipas 1/	2.3	13,280	73,473	553.3
14. Coahuila	2.3	376	122	32.4
15. Jalisco	2.1	956	237	24.8
16. San Luis Potosí	2.0	44,703	99	0.2
17. Aguascalientes	2.0	44,147	7,747	17.5
18. Nuevo León	1.9	21,151	4,092	19.3
19. Morelos	1.9	8,090	1,186	14.7
20. Baja California Sur	1.9	27,419	5,222	19.0
21. Tabasco 1/	1.9	69,832	43,433	62.2
22. Hidalgo	1.7	142,288	137,921	96.9
23. Colima	1.7	161,601	102	0.1
24. Guanajuato	1.7	440	8	1.8
25. Puebla	1.6	214,409	94,530	44.1
26. Querétaro	1.5	128	2	1.6
27. Chiapas	1.3	114,389	43,180	37.7
28. Zacatecas	1.2	7,206	600	8.3
29. Campeche	1.2	20,665	20,606	99.7
30. Veracruz	1.2	97,589	73,755	75.6
31. Tlaxcala	1.0	30,570	15,452	50.5
32. Yucatán	0.7	53,885	0	0.0

FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Anexos Técnicos de los Convenios de Coordinación en Materia de Seguridad Pública 2008 y Sistema de Seguimiento y Evaluación, Metas Programadas y Alcanzadas en los Ejes Estratégicos por Entidad Federativa y en el Distrito Federal 2008, corte al 31 de diciembre de 2008.

1/ Se utilizó el INI de 2007 por falta del de 2008.

INI: Índice Nacional de Inseguridad.

De las 32 entidades federativas, en 2 (6.3%) se superaron las metas acordadas, en el que Tamaulipas la cumplió en 553.3% y se ubicó en 0.2 puntos porcentuales por debajo de la media del índice nacional de incidencia (2.5), mientras que Baja California superó su meta programada en 0.5%, y se situó en 2.2 puntos porcentuales arriba de la media del índice nacional de incidencia.

En 10 (31.2%) estados se cumplieron parcialmente las metas convenidas, al ubicarse entre el 50.5% y 99.7% las metas aprobadas, de las que el 50.0% (5) estuvieron por debajo de la media del índice nacional de incidencia, en los rangos de 1.0 y 1.9 (Tlaxcala, Veracruz, Campeche, Hidalgo, y Tabasco) y el otro 50.0% (5) se ubicaron por arriba del índice, entre los rangos de 2.6 y 4.1 (Nayarit, Michoacán, Estado de México, Sonora y Guerrero).

En 11 (34.4%) estados se alcanzaron cumplimientos de metas originales entre el 14.7% y 49.5%, de las que 8 (72.7%) se situaron por abajo del índice nacional de incidencia, ya que estuvieron entre los rangos de 1.3 y 2.3 (Chiapas, Puebla, Nuevo León, Baja California Sur, Morelos, Aguascalientes, Jalisco, y Coahuila); y 3 (27.3%) registraron un índice nacional de incidencia superior al de la media, Sinaloa se ubicó en el 5.5, Durango en 3.8 y Oaxaca en 2.7.

En 7 (21.9%) estados se cumplieron las metas aprobadas en los rangos de 0.1% y 8.3% y 2 (28.6%) registraron un índice nacional de incidencia superior a la media: Chihuahua en 6.1 y Quintana Roo en 2.9, mientras que los otros 5 (71.4%) se ubicaron por debajo de la media, San Luis Potosí en 2.0, Zacatecas en 1.2, Querétaro en 1.5, y Colima y Guanajuato en 1.7.

En 2 (6.2%) entidades federativas no se registraron avances en sus metas, en donde el Distrito Federal registró un índice superior en 1.6 puntos porcentuales a la media (2.5) y Yucatán fue el estado que registró un menor índice en el ámbito nacional (0.7).

Las metas de operación acordadas para el eje estratégico Plataforma México en los anexos Técnicos de los Convenios de Coordinación en Materia de Seguridad Pública 2008 se cumplieron en 49.4%, por los cumplimientos parciales en los dos ejes que lo integran: Red Nacional de Telecomunicaciones (49.7%) y Sistema Nacional de Información (12.5%), debido a que los mecanismos de seguimiento y evaluación que aplicó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública fueron insuficientes para propiciar el cumplimiento de las metas convenidas, en términos del artículo 11, fracción XV, del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Acción Promovida

08-0-36D00-07-0957-07-005 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

establezca mecanismos de seguimiento y control para vigilar el avance y cumplimiento de los programas y proyectos que, en relación con Plataforma México, se establezcan en los convenios de coordinación en materia de seguridad pública suscritos con las entidades federativas, en cumplimiento del artículo 21, fracción X, del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1

Atención de llamadas de emergencia y denuncia anónima

En la cláusula Quinta, fracción I “La Entidad Federativa”, numeral n, del anexo técnico Eje de la Red Nacional de Telecomunicaciones y sistemas nacionales de atención de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089, del eje estratégico Plataforma México, de los convenios de coordinación en materia de seguridad pública suscritos por el Gobierno Federal y las entidades federativas, se establece que éstas deberán “Enviar la información a la [entonces] Dirección General de la Red Nacional de Telecomunicaciones de ‘El Secretariado Ejecutivo’ del Sistema de Atención de Llamadas de Emergencia 066 y el Sistema de Denuncia Anónima 089 referente a los reportes diarios, que permita analizar la incidencia delictiva y la problemática de la seguridad pública, con lo cual se identifiquen, evalúen y sistematicen los datos y cifras relevantes en la materia”.

Con la revisión de los 32 anexos técnicos de la Red Nacional de Telecomunicaciones y los Sistemas Nacionales de Atención de Llamadas de Emergencia 066 y Sistema Nacional de Denuncia Anónima 089, se determinó que el 75.0% (24) de las 32 entidades federativas programaron realizar 3,372 acciones ^{20/} para el Proyecto 06 “Sistema Nacional de Atención de Llamadas de emergencia 066”. ^{21/}

^{20/} Las acciones son bienes y servicios por adquirir para la administración, operación y mantenimiento de las instalaciones, equipos y sistemas relacionados con los sistemas nacionales de atención de llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089.

^{21/} Las ocho entidades federativas que no suscribieron en 2008 anexos técnicos de los Convenios de Coordinación en materia de Seguridad Pública 2008 para el eje Sistema Nacional de Atención de Llamadas de emergencia 066 fueron: Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Tabasco, Yucatán y Zacatecas.

El SESNSP no contó con la evidencia del análisis que realizó sobre la incidencia delictiva y la problemática de la seguridad pública, con base en los reportes diarios que recibió de las llamadas de emergencia y anónimas en 2008 por parte de las entidades federativas, a fin de identificar, evaluar y sistematizar los datos y cifras relevantes de la misma, en términos de la cláusula Quinta, fracción I, numeral n, de los anexos técnicos de la Red Nacional de Telecomunicaciones y los Sistemas Nacionales de Atención de Llamadas de Emergencia 066 y Sistema Nacional de Denuncia Anónima 089, de los Convenios de Coordinación en materia de Seguridad Pública 2008.

Con la revisión del Seguimiento y Evaluación, Metas Programadas y Alcanzadas en los Ejes Estratégicos por Entidad Federativa y en el Distrito Federal 2008, se constató que las 24 (75.0%) entidades federativas registraron un cumplimiento de 21.6% (729) de las 3,372 acciones programadas en el proyecto 06, como se muestra en el cuadro siguiente:

METAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS EN EL PROYECTO 06 SISTEMA NACIONAL
DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066, 2008

Entidad federativa	Meta 1/ (Acciones)		Diferencia de la meta alcanzada respecto de la programada	Porcentaje de cumplimiento de la meta alcanzada respecto de la programada
	Programada	Alcanzada		
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=(2)/(1)
Total	3,372	729	(2,643)	21.6
1. Sinaloa	5	116	111	2,320.0
2. Tlaxcala	9	8	(1)	88.9
3. Campeche	8	6	(2)	75.0
4. Oaxaca	73	50	(23)	68.5
5. Morelos	10	6	(4)	60.0
6. Quintana Roo	2	1	(1)	50.0
7. Nuevo León	2,527	531	(1,996)	21.0
8. Baja California Sur	21	3	(18)	14.3
9. Chiapas	22	2	(20)	9.1
10. Durango	25	1	(24)	4.0
11. Baja California	43	1	(42)	2.3
12. Aguascalientes	49	1	(48)	2.0
13. Tamaulipas	201	3	(198)	1.5
14. Coahuila	30	0	(30)	0.0
15. Colima	2	0	(2)	0.0
16. Chihuahua	1	0	(1)	0.0
17. Distrito Federal	2	0	(2)	0.0
18. Hidalgo	37	0	(37)	0.0
19. Jalisco	12	0	(12)	0.0
20. Puebla	35	0	(35)	0.0
21. Querétaro	1	0	(1)	0.0
22. San Luis Potosí	1	0	(1)	0.0
23. Sonora	4	0	(4)	0.0
24. Veracruz	252	0	(252)	0.0

FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Anexos Técnicos del Eje Estratégico Plataforma México de la Red Nacional de Telecomunicaciones y los Sistemas Nacionales de Atención de Llamadas de Emergencia 066 y Sistema Nacional de Denuncia Anónima 089 de los Convenios de Coordinación en Materia de Seguridad Pública 2008 y Sistema de Seguimiento y Evaluación, Metas Programadas y Alcanzadas en los Ejes Estratégicos por Entidad Federativa y en el Distrito Federal 2008, corte al 31 de diciembre de 2008.

1/ Las metas expresan el número de acciones programadas, entendidas como bienes y servicios por adquirir para la administración, operación y mantenimiento de las instalaciones, equipos y sistemas relacionados con los sistemas nacionales de atención de llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089.

Al 31 de diciembre de 2008, una (4.2%) entidad federativa (Sinaloa) cumplió la meta programada en 2,320.0%, porque adquirió más equipo y mobiliario para ampliar la cobertura en las llamadas; 12

(50.0%) las cumplieron parcialmente, al ubicarse en los rangos de 1.5% y 88.9%, y 11 (45.8%) no registraron ningún avance.

De acuerdo con la información proporcionada por el SESNSP, en 2008, mediante el Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia 066, se recibieron 54,401,070 llamadas de emergencia en las instalaciones de 131 centros de atención en 2,257 municipios, el 92.0% de los 2,452 existentes en el país, con lo que se atendió a una cobertura de 89.4% (95,000.0 miles de personas) en las 32 entidades federativas (106,242.6 miles de personas en el ámbito nacional). Del total de llamadas recibidas, el 14.0% (7,633,835) fueron reales, el 8.8% (4,807,103) falsas y el 77.2% (41,960,132) correspondieron a otro tipo de llamadas (solicitud de ambulancia y bomberos, entre otros).

Asimismo, se constató que mediante la implementación de campañas para dar a conocer los servicios de la atención a llamadas de emergencia 066 a la ciudadanía, en 2008 se disminuyó en 37.3% (4,807,103) las llamadas falsas respecto de un año antes y en 23.8% (41,960,132) la de otras, que se refirieron a peticiones de información, no terminadas y no procesadas, como se muestra en el cuadro siguiente:

LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 RECIBIDAS, 2007-2008

Concepto	Llamadas de emergencia 2007	Participación porcentual de llamadas de emergencia con respecto al total de llamadas 2007	Llamadas de emergencia 2008	Participación porcentual de llamadas de emergencia con respecto al total de llamadas 2008	Diferencia porcentual de llamadas 2008 respecto a 2007
	(1)		(2)		(3)=(2)/(1)
Total	70,155,535	100.0	54,401,070	100.0	(22.5)
Llamadas reales	7,452,102	10.6	7,633,835	14.0	2.4
Llamadas falsas	7,672,309	10.9	4,807,103	8.8	(37.3)
Otras	55,031,124	78.5	41,960,132	77.2	(23.8)

FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Resultados de la operación del Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia 066, 2007-2008.

Al comparar el número de llamadas reales con las denuncias que son consideradas para medir la incidencia delictiva, se determinó que por cada 4.3 llamadas que se recibieron, se registró una denuncia; y que en relación con el número de habitantes mayores de 15 años, resultó que en promedio el 10.1% utilizó el sistema para denunciar los delitos, al considerar que diferentes personas realizan las llamadas, como se detalla en el cuadro siguiente:

NÚMERO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA REALES AL 066 POR HABITANTE Y RESPECTO
DE LA INCIDENCIA DELICTIVA, 2008

Entidad federativa	Incidencia delictiva (Denuncia)	Participación porcentual de la incidencia delictiva por entidad federativa	Total población estimada mayor de 15 años 1/ (Miles de personas)	Número de llamadas de emergencias reales (Llamada)	Número de llamadas de emergencia reales recibidas por cada denuncia	Porcentaje de habitantes mayores de 15 años que emplearon el sistema
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(1)	(6)=(4)/((3)/(10))
Total	1,764,319	100.0	75,360.0	7,633,835	4.3	10.1
1. Estado de México	261,849	14.8	10,438.1	197,221	0.8	1.9
2. Distrito Federal	195,729	11.1	6,844.9	367,841	1.9	5.4
3. Baja California	148,934	8.4	2,215.3	72,907	0.5	3.3
4. Guanajuato	92,264	5.2	3,416.3	83,598	0.9	2.4
5. Jalisco	88,225	5.0	4,911.8	107,331	1.2	2.2
6. Chihuahua	74,090	4.2	2,385.5	34,604	0.5	1.5
7. Veracruz	71,878	4.1	5,140.9	184,458	2.6	3.6
8. Tabasco	68,911	3.9	1,424.5	196,600	2.9	13.8
9. Puebla	59,505	3.4	3,821.2	681,965	11.5	17.8
10. Tamaulipas	58,842	3.3	2,267.0	284,899	4.8	12.6
11. Yucatán	56,028	3.2	1,368.6	650,414	11.6	47.5
12. Nuevo León	55,590	3.2	3,187.0	566,794	10.2	17.8
13. Morelos	46,104	2.6	1,195.3	192,852	4.2	16.1
14. Coahuila	45,511	2.6	1,834.0	421,653	9.3	23.0
15. Michoacán	44,657	2.5	2,758.3	166,118	3.7	6.0
16. Sonora	42,444	2.4	1,767.2	190,806	4.5	10.8
17. Hidalgo	39,897	2.3	1,681.2	116,196	2.9	6.9
18. San Luis Potosí	39,738	2.3	1,692.4	36,718	0.9	2.2
19. Quintana Roo	36,667	2.1	884.1	159,840	4.4	18.1
20. Sinaloa	31,161	1.8	1,892.2	142,413	4.6	7.5
21. Oaxaca	29,060	1.6	2,424.2	154,512	5.3	6.4
22. Guerrero	28,928	1.6	2,083.4	2,03	0.1	0.1
23. Chiapas	27,491	1.6	2,926.7	237,615	8.6	8.1
24. Baja California Sur	21,460	1.2	399.0	75,870	3.5	19.0
25. Aguascalientes	20,077	1.1	762.1	305,058	15.2	40.0
26. Querétaro	18,780	1.1	1,180.0	785,659	41.8	66.6
27. Durango	18,181	1.0	1,062.9	70,351	3.9	6.6
28. Zacatecas	14,908	0.9	953.1	544,030	36.5	57.1
29. Colima	10,247	0.6	430.1	31,289	3.1	7.3
30. Nayarit	8,88	0.5	684.6	252,561	28.4	36.9
31. Tlaxcala	5,94	0.3	772.1	181,947	30.6	23.6
32. Campeche	2,35	0.1	555.1	137,680	58.6	24.8

FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Resultados de la operación del Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia 066, 2008.

1/ Proyecciones de la población de México de más de 15 años de edad para el periodo 2002-2050 del CONAPO.

En 12 estados se registró el 69.8% (1,231,839) denuncias de posibles delitos: Estado de México, Distrito Federal, Baja California, Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, Veracruz, Tabasco, Puebla, Tamaulipas, Yucatán y Nuevo León. En estas entidades federativas el número de llamadas reales fue de 3,428,632, que representó el 44.9% del total.

Al relacionar el número de llamadas reales recibidas con el de denuncias formalizadas (incidencia delictiva), la menor eficiencia se observó en 9 estados, donde se realizan entre 10.2 y 58.6 llamadas reales por cada denuncia formal.

Por lo que corresponde a la participación de los habitantes, se determinó que en el 50.0% (16) de los estados, entre el 10.8% y el 66.6% de sus habitantes en promedio utilizaron el sistema 066 como instrumento para denunciar.

Respecto del proyecto 07 “Sistema Nacional de Denuncia Anónima 089”, con la revisión de los anexos técnicos de la Red Nacional de Telecomunicaciones y los Sistemas Nacionales de Atención de Llamadas de Emergencia 066 y Sistema Nacional de Denuncia Anónima 089, del Eje Estratégico Plataforma México, de los convenios de coordinación suscritos por el Gobierno Federal y las entidades federativas, se determinó que el 31.3% (10) de ellas programaron realizar 111 acciones para el proyecto Sistema Nacional de Denuncia Anónima 089. 22/

Con la revisión del Seguimiento y Evaluación, Metas Programadas y Alcanzadas en los Ejes Estratégicos por Entidad Federativa y en el Distrito Federal 2008, se constató que mediante el Sistema Nacional de Denuncia Anónima 089 se ejecutaron 10 (9.0%) de las 111 acciones previstas, porque los estados de Baja California Sur, Campeche, Michoacán, Nuevo León y San Luis Potosí cancelaron las 97 acciones programadas.

Mediante este sistema, durante 2008 se recibieron 1,500,548 llamadas en 30 centros de operación, con una cobertura de 2,255 municipios, 92.0% del total de municipios existentes y de 103,200.0 miles de personas (97.1% del total de la población) en las 32 entidades federativas. Del total de llamadas recibidas, el 7.1% (107,249) se canalizó a las áreas para su atención y el 92.9% (1,393,299) correspondió a otras llamadas, que fueron inconclusas por parte del denunciante e improcedentes porque fueron peticiones de información de otros temas diferentes a denuncia y emergencias.

Las 107,249 llamadas anónimas registradas en 2008 significaron el 6.1% de las 1,764,319 denuncias que conformaron la incidencia delictiva, como se señala en el cuadro siguiente:

^{22/} Las entidades federativas que en 2008 programaron acciones en el proyecto 07 fueron Baja California, Baja California Sur, Campeche, San Luis Potosí, Tlaxcala, Nuevo León, Quintana Roo y Veracruz.

NÚMERO DE LLAMADAS ANÓNIMAS REALES AL SISTEMA NACIONAL DE DENUNCIA ANÓNIMA
089 POR HABITANTE Y RESPECTO DE LA INCIDENCIA DELICTIVA, 2008

Entidad federativa	Incidencia delictiva (Denuncia)	Participación porcentual de la incidencia delictiva por entidad federativa	Número de llamadas anónimas reales (Llamada)	Participación porcentual del número de llamadas anónimas reales por entidad federativa	Porcentaje de llamadas anónimas reales respecto de la incidencia delictiva
	(1)		(2)		(3)=(2)/(1)
Total	1,764,319	100.0	107,249	100.0	6.1
1. Estado de México	261,849	14.8	9,679	9.0	3.7
2. Distrito Federal	195,729	11.1	2,377	2.2	1.2
3. Baja California	148,934	8.4	11,445	10.6	7.7
4. Guanajuato	92,264	5.2	3,409	3.2	3.7
5. Jalisco	88,223	5.0	6,080	5.7	6.9
6. Chihuahua	74,090	4.2	949	0.9	1.3
7. Veracruz	71,879	4.1	2,647	2.4	3.7
8. Tabasco	68,911	3.9	1,258	1.2	1.8
9. Puebla	59,503	3.4	2,464	2.3	4.1
10. Tamaulipas	58,842	3.3	1,298	1.2	2.2
11. Yucatán	56,025	3.2	1,895	1.8	3.4
12. Nuevo León	55,590	3.2	18,012	16.8	32.4
13. Morelos	46,104	2.6	1,511	1.4	3.3
14. Coahuila	45,511	2.6		0.0	0.0
15. Michoacán	44,657	2.5	9,543	8.9	21.4
16. Sonora	42,444	2.4	3,907	3.6	9.2
17. Hidalgo	39,897	2.3	5,133	4.8	12.9
18. San Luis Potosí	39,738	2.3	3,717	3.5	9.4
19. Quintana Roo	36,667	2.1	2,031	1.9	5.5
20. Sinaloa	31,161	1.8	1,591	1.5	5.1
21. Oaxaca	29,060	1.7	1,777	1.6	6.1
22. Guerrero	28,928	1.6	1,511	1.4	5.2
23. Chiapas	27,491	1.6	3,302	3.1	12.0
24. Baja California Sur	21,460	1.2	504	0.5	2.3
25. Aguascalientes	20,077	1.1	1,294	1.2	6.4
26. Querétaro	18,780	1.1	1,065	1.0	5.7
27. Durango	18,181	1.0	1,488	1.4	8.2
28. Zacatecas	14,905	0.8	3,844	3.6	25.8
29. Colima	10,247	0.6	844	0.8	8.2
30. Nayarit	8,88	0.5	1,137	1.1	12.8
31. Tlaxcala	5,94	0.3	846	0.8	14.2
32. Campeche	2,351	0.1	691	0.6	29.4

FUENTE: Residencia de la República, Tercer Informe de Gobierno, Anexo estadístico, Estado, Derecho y Seguridad, México, 2009; y Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Resultados de la operación del Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia 066, 2008".

En los 12 estados donde se registró la mayor incidencia delictiva en relación con el número de denuncias, fueron el Estado de México, Distrito Federal, Baja California, Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, Veracruz, Tabasco, Puebla, Tamaulipas, Yucatán y Nuevo León que, en conjunto, registraron el 69.8% (1,231,839) de las denuncias. En estas entidades federativas el número de llamadas anónimas reales fue de 61,513, que representó el 57.3% del total.

En términos de la utilidad del Sistema Nacional de Denuncia Anónima 089, se determinó que las entidades federativas que en mayor medida lo utilizaron fueron Nuevo León que registró el 16.8% (18,012) de las llamadas anónimas registradas; Baja California con el 10.6% (11,445) de ese tipo de llamadas; el Estado de México con el 9.0% (9,679 llamadas anónimas reales), y Michoacán con el 8.9% (9,543). De estas entidades federativas, el Estado de México ocupó el primer lugar de la incidencia delictiva en términos de las denuncias y Baja California el tercero.

Al 31 de diciembre de 2008, en el Proyecto 06 Sistema Nacional de Atención de Llamadas de emergencia 066, las entidades federativas registraron un avance de 21.6% (729) de las acciones programadas (3,372), y en el 07 Sistema Nacional de Denuncia Anónima 089, de 9.0% (10) de las 111 actividades acordadas en los anexos técnicos de la Red Nacional de Telecomunicaciones y los sistemas nacionales de Atención de Llamadas de Emergencia 066 y Sistema Nacional de Denuncia Anónima 089, del Eje Estratégico Plataforma México, de los convenios de coordinación en materia de Seguridad Pública.

El SESNSP no presentó evidencia de haber recibido los reportes diarios de la atención de llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089, que le permitieran analizar la incidencia delictiva y la problemática de la seguridad pública, con lo cual se identifiquen, evalúen y sistematicen los datos y cifras relevantes en la materia, en términos de la cláusula Quinta, fracción I “La Entidad Federativa”, numeral n, del anexo técnico del eje de la Red Nacional de Telecomunicaciones y sistemas nacionales de atención de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089, para llevar a cabo la ejecución del eje estratégico Plataforma México de los convenios de coordinación en materia de Seguridad Pública 2008.

Acción Promovida

08-0-36D00-07-0957-07-006 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción

II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública establezca mecanismos para realizar el acopio de datos que permitan analizar la incidencia criminológica y, en general, la problemática de seguridad pública en los ámbitos federal y local, en cumplimiento del artículo 12, fracción XII, del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 10 Observación Núm. 1

III.2. Acciones de Plataforma México en el marco del Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública

Cumplimiento de las metas de Plataforma México establecidas en los convenios de adhesión al SUBSEMUN

De acuerdo con el numeral 2. Objetivos, apartado 2.2 Específicos, incisos D. y E., de las Reglas del Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública, son objetivos específicos del fondo: “Actualizar la infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, asegurando su interconexión a Plataforma México” y “Asegurar el suministro, intercambio, sistematización y homologación de la información en materia de seguridad pública”.

En el numeral 3.4.1.2, párrafo primero, del mismo ordenamiento, se dispone que “Los recursos [del SUBSEMUN] sólo serán transferidos cuando para ello la [SSP] haya celebrado convenios específicos de adhesión con cada autoridad [de los municipios y demarcaciones elegidas]”; y en el apartado 6. Destino de los recursos, párrafo segundo, de dichas reglas, se establece que “(...) se determinarán en los convenios específicos de adhesión las metas a alcanzar por municipio y demarcación territorial del Distrito Federal en cada uno de los tres destinos de gasto en el periodo anual correspondiente”.

En el oficio identificado con los números SSP/OM/00206/2008 y SE/011/2008 del 20 de octubre de 2008, firmado por la Oficialía Mayor de la SSP y el SESNSP, se instruyó a la [entonces] Dirección General de Administración y Enlace de este órgano administrativo desconcentrado “(...) dirigir las

acciones y actividades relacionadas con la suscripción de convenios; revisión y análisis de reprogramaciones presupuestarias, y control, seguimiento y sistematización del ejercicio de los recursos otorgados a municipios (...).

En la cláusula Décimo Cuarta, de los convenios específicos de adhesión para el otorgamiento del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, suscritos en 2008 por la SSP con cada uno de los 150 municipios y demarcaciones territoriales beneficiarios del SUBSEMUN, se señala que “la Secretaría (...) resolverá todo lo relativo al ejercicio y cumplimiento del presente Convenio (...)”; y en la Cláusula Octava, fracción XII, de esos convenios, en cumplimiento del numeral 3.4.1.2 de las Reglas del Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública, se estableció la obligatoriedad del municipio de “Cumplir y ejecutar en su totalidad las acciones programáticas establecidas en el anexo único del (...) Convenio a más tardar el 31 de diciembre de 2008”.

Con la revisión de los 150 anexos únicos del Convenio específico de adhesión, correspondientes a los municipios y demarcaciones del Distrito Federal que, conforme al apartado 6. Destino de los recursos, de las Reglas del Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública, contienen las metas programadas para Plataforma México, y las 149 actas de cierre de los Avances Físico-Financieros, 23/ se constató la ejecución de 11,782 acciones, 24/ lo que significó un cumplimiento de 73.3% de la meta original de ejecutar 16,081 acciones, y de 98.3% respecto de la modificada de 11,981.

De los 30 conceptos en que se agruparon las metas de Plataforma México, en 5 (16.7%) se obtuvo un cumplimiento que fluctuó entre el 105.8% y el 114.4% respecto de las metas reprogramadas; 18 (60.0%) se cumplieron al 100.0%; 5 (16.7%) se cumplieron parcialmente respecto de su reprogramación, y registraron avances entre el 66.7% y 94.4%. Además, se cancelaron 2 (6.6%) metas.

Se constató que, en cumplimiento del numeral 2. Objetivos, apartado 2.2 Específicos, incisos D. y E., de las Reglas del Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública, las acciones programadas y alcanzadas se orientaron a la actualización de la infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones municipales y de las

^{23/} Correspondieron a 149 porque el municipio de Tonalá, Jalisco, en la Sesión Ordinaria del 17 de junio de 2008, revocó el Acuerdo número 568 del 26 de febrero de 2008, por el que se le aprobó autorizar la suscripción del Convenio Específico de Adhesión y su Anexo Único del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN), por no disponer de los recursos económicos para realizar su aportación por concepto de coparticipación.

^{24/} Para su análisis las acciones se agruparon en conceptos de bienes utilizados por los municipios para implementar la Plataforma México en su jurisdicción de manera sistemática y homologada.

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para el suministro, intercambio, sistematización y homologación de la información en materia de seguridad pública.

Las acciones programadas, modificadas y alcanzadas corresponden a 145 municipios y demarcaciones territoriales, ya que de las 149 actas de avance físico-financiero analizadas, 4 (2.8%) no incluyeron metas programadas, modificadas ni alcanzadas para Plataforma México.

El cumplimiento de metas de los municipios y demarcaciones del Distrito Federal beneficiados, con respecto a las modificadas o, en caso de no haberlas modificado, con relación a las programadas, fue el siguiente: de los 145 municipios y demarcaciones que ejercieron recursos del SUBSEMUN para Plataforma México, 80.0% (116) reprogramaron sus metas y 20.0% (29) no lo hicieron.

De los 116 que reprogramaron, en 9.5% (11) el cumplimiento fue superior al 100.0%; en el 47.4% (55) se registró un cumplimiento de metas de 100.0%; en el 35.3% (41) el nivel de cumplimiento se colocó entre 50.0% y 99.1%; en el 6.0% (7) fue menor a ese estándar, entre el 5.9% y el 45.7%; y en el 1.7% (2) las metas reprogramadas no se cumplieron.

Respecto de los 29 municipios y demarcaciones territoriales que no reprogramaron sus metas, 3.4% (1) alcanzó las convenidas originalmente en 100.0%; el 41.5% (12) cumplieron entre el 55% y el 91.5% de sus metas programadas, 3.4% (1) cumplió por debajo de ese estándar y 51.7% (15) no las cumplieron.

Con relación a los 145 municipios y demarcaciones, el cumplimiento total de metas programadas o reprogramadas lo alcanzó el 46.2% (67), un cumplimiento parcial correspondió al 42.1% (61), y un cumplimiento nulo se presentó en el 11.7% (17).

Se constató que al 31 de diciembre de 2008, los 145 municipios y demarcaciones del Distrito Federal beneficiados con recursos del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal para Plataforma México cumplieron, en promedio, el 98.3% (11,782) las metas reportadas como modificadas en sus actas de avance físico-financiero al 31 de diciembre de 2008, y que 53.8% (78) de ellos no cumplieron con la totalidad de las metas establecidas en la Cláusula Octava, fracción XII, de los Convenios específicos de adhesión para el otorgamiento del subsidio para la seguridad pública municipal, por lo que la SSP incumplió la cláusula Décimo Cuarta de los convenios específicos de adhesión para el otorgamiento del Subsidio para la Seguridad Pública municipal, suscritos en 2008 con los 150 municipios y demarcaciones territoriales beneficiarios del SUBSEMUN; y los mecanismos de control y seguimiento que instrumentó el SESNSP a partir de octubre de 2008, conforme a las atribuciones que la SSP le otorgó en el oficio identificado con los números SSP/OM/00206/2008 y SE/011/2008 del 20 de octubre de 2008, fueron insuficientes para propiciar el cumplimiento de las metas convenidas.

Acción Promovida

08-0-36D00-07-0957-07-007 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública establezca sistemas para registrar, dar seguimiento y vigilar los avances en el cumplimiento de los programas o proyectos previstos para Plataforma México en los convenios de coordinación en materia de seguridad pública, suscritos con los municipios y el Gobierno del Distrito Federal, de conformidad con el artículo 20, fracción X, del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Acción Promovida

08-0-36100-07-0957-07-004 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Seguridad Pública establezca mecanismos de control y supervisión para verificar el cumplimiento de los programas, proyectos y acciones que se determinen para instrumentar en los estados y los municipios el sistema Plataforma México, en cumplimiento del Programa Nacional de Seguridad Pública 2007-2012.

La Secretaría de Seguridad Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

*Resultado Núm. 11 Observación Núm. 1**Incorporación al kárdex de los datos del personal policial*

El artículo 13, fracción III, Tercera norma.- Implementar y/o actualizar actividades de control, del Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal, señala que “Los titulares de las dependencias, entidades (...), y los demás servidores públicos en el ámbito de sus respectivas competencias, serán responsables del establecimiento, adecuación y funcionamiento del control interno necesario (...) asegurando de manera razonable la generación de información (...) de operación confiable, oportuna y suficiente, para cumplir con su marco jurídico de actuación, así como salvaguardar los recursos públicos a su cargo y garantizar la transparencia de su manejo”.

En el numeral K, del apartado 4.2. Obligaciones, del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas del Fondo Municipal y Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública, se establece que son obligaciones de los municipios (...) y del Gobierno del Distrito Federal para las demarcaciones territoriales elegibles “Cargar el ‘kárdex’ del personal policial a la base de datos de la Secretaría”.

En el apartado 6.1.4. Datos del Personal Policial, del mismo ordenamiento legal, señala que “Los municipios y el Gobierno del Distrito Federal integrarán el ‘kárdex’ electrónico del personal policial que opera en sus territorios. (...) El cumplimiento de esta acción será acreditado con la integración de cada uno de los siguientes registros en la base de datos: Huellas dactilares, Cédula Única de Identificación Personal, Datos personales (ID), Voz, ADN, Escritura e Identificación biométrica”.

En 2008, la SSP y el SESNSP no implementaron las medidas de control interno necesarias para verificar que los 149 municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal beneficiarios del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal integraran y cargaran en la base de datos de la secretaría el kárdex electrónico del personal de seguridad pública que operó en sus territorios, y que la acreditación de los datos se realizara con los siete registros que conforman el kárdex electrónico, en términos del numeral K, del apartado 4.2. Obligaciones, del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas del Fondo Municipal y Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública, y del artículo 13, fracción III, Tercera norma.- Implementar y/o actualizar actividades de control, del Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal.

Acción Promovida

08-0-36D00-07-0957-07-008 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, las entidades federativas y los municipios, desarrolle un programa con estrategias y acciones para integrar y consignar en la base de datos el kárdex electrónico del personal de seguridad pública, en términos de los artículos 12, fracciones IV y XXII, 20, fracción IV, y Octavo Transitorio del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y 13, fracción III, Tercera norma.- Implementar y/o actualizar actividades de control, del Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Acción Promovida

08-0-36100-07-0957-07-005 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, instrumente las acciones necesarias para garantizar la integración de la base de datos del personal de seguridad pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo Octavo Transitorio del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La Secretaría de Seguridad Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

*Resultado Núm. 12 Observación Núm. 1**Evaluación y capacitación del personal de la Unidad de Análisis, Consulta y Captura de la información*

En el numeral 6.1.5. Unidad de consulta Plataforma México, de las Reglas del Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública establece que “Los municipios y el Gobierno del Distrito Federal asignarán personal para integrar una Unidad de Análisis, Consulta y Captura de la Información, responsable de cargar la información correspondiente al sistema Plataforma México. Dicho personal deberá haber sido previamente evaluado y capacitado para el uso de dicho sistema (...)”. 25/

En la cláusula Décimo Cuarta, de los convenios específicos de adhesión para el otorgamiento del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, suscritos en 2008 por la SSP con los 150 municipios y demarcaciones territoriales beneficiarios del SUBSEMUN, se señala que “la Secretaría (...) resolverá todo lo relativo al ejercicio y cumplimiento del presente Convenio (...)”.

En el oficio identificado con los números SSP/OM/00206/2008 y SE/011/2008 del 20 de octubre de 2008, firmado entre la Oficialía Mayor de la SSP y el SESNSP, se instruyó a la [entonces] Dirección General de Administración y Enlace de este órgano administrativo desconcentrado para “(...) dirigir las acciones y actividades relacionadas con la suscripción de convenios; (...) y control, seguimiento y sistematización del ejercicio de los recursos otorgados a municipios (...)”.

Se constató que, para operar la Unidad de Captura, Consulta y Análisis de la Información, 70 (47.0%) de los 149 municipios beneficiados con el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal enviaron a capacitar 273 elementos, de los que al menos 44 (16.1%) fueron evaluados en control de confianza como no recomendables, por lo que la SSP incumplió la cláusula Décimo Cuarta de los Convenios específicos de adhesión para el otorgamiento del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, suscritos en 2008 con cada uno de los 150 municipios y demarcaciones territoriales beneficiarios del SUBSEMUN, y el SESNSP incumplió la instrucción de la SSP, señalada en el oficio identificado con los números SSP/OM/00206/2008 y SE/011/2008 del 20 de octubre de 2008, de realizar el control y seguimiento de las acciones de evaluación y capacitación en los municipios sujetos al SUBSEMUN.

^{25/} Es la unidad encargada de sistematizar información sustantiva para generar productos de inteligencia que orienten la toma de decisiones. Asimismo, fungirá como enlace con las demás unidades homologadas policiales en el ámbito nacional para la colaboración de intercambio de información policial en tiempo real.

Acción Promovida

08-0-36D00-07-0957-07-009 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, instrumente mecanismos de supervisión y control para verificar que el personal de los municipios que reciben fondos de ayuda federal para la seguridad pública, enviado a capacitación, corresponda al que resultó recomendable en la evaluación de control de confianza para operar la Unidad de Análisis, Consulta y Captura de la Información, en términos de los artículos 20, fracciones IV, X y XIII, y Octavo Transitorio del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 13 Observación Núm. 1

Capítulo IV. Control, seguimiento y evaluación

IV.1. Control

Sistemas y mecanismos para garantizar la seguridad de la información

En el artículo 13, fracción II, Segunda Norma.- Identificar, evaluar y administrar los riesgos, párrafo segundo, del Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal, establece que "(...) se deberá llevar a cabo la identificación y evaluación de los riesgos que puedan impactar negativamente en el logro de los objetivos, metas y programas, con el fin de establecer estrategias y reforzar el control interno para su prevención y manejo (...)".

Se constató que en cumplimiento del artículo 13, fracción II, Segunda Norma.- Identificar, evaluar y administrar los riesgos, párrafo segundo, del Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal, en el diseño del Programa de

Seguridad Informático la SSP dispuso del proyecto de análisis de riesgos y vulnerabilidades para Plataforma México.

Acción Promovida

08-0-36100-07-0957-07-006 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Seguridad Pública atienda lo establecido en la normativa aplicable en materia de seguridad de la información.

La Secretaría de Seguridad Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 14 Sin Observaciones

IV.2. Seguimiento

Asesoría a gobiernos estatales y municipales en la adopción de tecnologías de la información

El artículo 17, fracción XI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública establece que se debe “Asesorar, cuando sea requerido, a los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal en la actualización y adopción de tecnologías de información y telecomunicaciones para la atención de sus responsabilidades en materia de seguridad pública”.

El apartado 4.1. Derechos de las Reglas del Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública, señala que “Son derechos de los municipios elegibles y del Gobierno del Distrito Federal para las demarcaciones territoriales elegibles: (...) Recibir la asesoría y asistencia técnica de manera continua y permanente del personal de la [SSP] en razón de su competencia”.

Con el análisis de la información proporcionada por el SESNSP, se constató que en 2008 atendió el 100.0% de las 1,401 solicitudes de asesoría que recibió por parte de las entidades federativas para la

interconexión de tecnologías en el marco de Plataforma México, 160.4% (1,401) más que las 538 solicitudes recibidas y atendidas en 2007, como se muestra en el cuadro siguiente:

ASESORÍAS SOLICITADAS Y ATENDIDAS, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2007-2008

Entidad federativa	Asesorías		Porcentaje de asesorías solicitadas y atendidas en 2008 respecto de las de 2007 (3)=(2)/(1)
	2007 (1)	2008 (2)	
Total	538	1,401	260.4
Aguascalientes	4	10	250.0
Baja California	4	31	775.0
Baja California Sur	15	31	206.7
Campeche	1	12	1,200.0
Chiapas	3	28	933.3
Chihuahua	3	20	666.7
Coahuila	15	28	193.3
Colima	19	24	126.3
Distrito Federal	194	698	359.8
Durango	18	27	150.0
Estado de México	15	33	220.0
Guanajuato	2	350	350.0
Guerrero	25	36	144.0
Hidalgo	15	38	233.3
Jalisco	3	266.7	266.7
Michoacán	15	28	193.3
Morelos	12	28	241.7
Nayarit	7	14	200.0
Nuevo León	7	18	271.4
Oaxaca	13	34	261.5
Puebla	37	27	73.0
Querétaro	1	700	700.0
Quintana Roo	6	21	350.0
San Luis Potosí	17	27	158.8
Sinaloa	7	18	271.4
Sonora	20	33	165.0
Tabasco	19	22	115.8
Tamaulipas	26	36	138.5
Tlaxcala	6	18	250.0
Veracruz	0	18	n.c
Yucatán	4	11	275.0
Zacatecas	8	14	280.0

FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Asesorías solicitadas y atendidas, 2007-2008.

n.c. No cuantificable.

Se determinó que, con excepción del estado de Puebla, las otras 31 entidades federativas aumentaron el número de solicitudes de asesoría en 2008, como resultado de los nuevos estados (21) que se conectaron a Plataforma México, mientras que en 2007 se adhirieron 11 entidades federativas.

Con la revisión de las solicitudes de asesoría de interconexión de tecnologías, se constató que los servicios de asesorías fueron clasificados en 14 aspectos, como se muestra en el cuadro siguiente:

ASESORÍAS SOLICITADAS Y ATENDIDAS POR SERVICIO, 2007-2008

Servicio de asesoría	Asesorías solicitadas y atendidas 2007 (1)	Participación porcentual de los servicios de asesoría respecto del total 2007	Asesorías solicitadas y atendidas 2008 (2)	Participación porcentual de los servicios de asesoría respecto del total 2008	Porcentaje de asesorías solicitadas y atendidas en 2008 respecto de 2007 (3)=(2)/(1)
Total	538	100.0	1,401	100.0	260.4
1. Fallas de enlaces digitales	20	3.7	408	29.1	2,040.0
2. Fallas del servicio de voz, datos, video y radiocomunicaciones	194	36.1	493	35.2	254.1
3. Mantenimiento a equipos LAN y WAN	10	1.9	23	1.6	230.0
4. Atención a fallas en la infraestructura de datos del CNIT	16	3.0	30	2.1	187.5
5. Instalación de equipos y sistemas de la Red Nacional de Transporte	49	9.1	84	6.0	171.4
6. Asesoría tecnológica de transporte	110	20.4	157	11.2	142.7
7. Análisis, monitoreo del comportamiento y fallas de los enlaces digitales nacionales	26	4.8	29	2.1	111.5
8. Soporte técnico al Sistema de Administración y Monitoreo de la Red de Transporte	49	9.1	33	2.4	67.3
9. Revisión de instalaciones físicas	3	0.6	2	0.1	66.7
10. Instalación de servicios de la infraestructura de datos del CNIT	18	3.3	11	0.8	61.1
11. Integración de puntos de presencia	26	4.8	13	0.9	50.0
12. Control de acceso remoto a la Red de Transporte	17	3.2	8	0.6	47.1
13. Asesoría tecnológica para proyectos de video vigilancia	n.a.	n.c.	1	0.1	n.c.
14. Servicios de Plataforma México	n.a.	n.c.	109	7.8	n.c.

FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Asesorías solicitadas y atendidas, 2007-2008.

n.a. No aplicable.

n.c. No cuantificable.

Por tipo de servicio, en 7 (50.0%) de 14 se incrementó en más del 100.0% las solicitudes recibidas respecto de 2007, ya que se ubicaron en los rangos de 111.5% a 2,040.0%; y que en los dos años, los servicios que más se demandaron y otorgaron correspondieron a las fallas de enlaces digitales y de servicio de voz, datos, video y radiocomunicaciones.

En relación con la recepción y la oportunidad de respuesta de las asesorías recibidas, el SESNSP informó que las solicitudes de asesoría por parte de los estados se formulan mediante oficios, correos electrónicos, vía telefónica y por el Centro de Asistencia Técnica (CAT), y que en promedio se atienden en dos horas.

Al respecto, durante las visitas que la ASF realizó a las direcciones de Seguridad Pública Municipal de 22 municipios y demarcaciones territoriales, se verificaron los mecanismos que los servidores públicos emplearon para solicitar asesoría y asistencia técnica, los cuales correspondieron con los indicados por el SESNSP y, en relación con su atención, la opinión general se ubicó en oportuna.

En 2008, el SESNSP atendió el 100.0% de las 1,401 solicitudes de asesoría y asistencia técnica que recibió de las entidades federativas para la interconexión de tecnologías en el marco de Plataforma México, principalmente por fallas de enlaces digitales y de servicio de voz, datos, video y radiocomunicaciones, 160.4% más que las atendidas en 2007, en cumplimiento del artículo 17, fracción XI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y del apartado 4.1. Derechos de las Reglas del Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública.

Resultado Núm. 15 Observación Núm. 1

Seguimiento del SUBSEMUN 2008

El artículo 31, fracción VIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, establece que corresponde a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto “Vigilar el ejercicio programático y presupuestal de la Secretaría, así como el trámite de pago de sus compromisos, verificando de manera previa que la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, se ajuste a las disposiciones que lo regulan”.

En el oficio con números SSP/OM/00206/2008 y SE/011/2008 del 20 de octubre de 2008, firmado por la Oficialía Mayor de la SSP y el SESNSP, se instruyó a la entonces Dirección General de Administración y Enlace de este órgano administrativo desconcentrado para “(...) dirigir las acciones y actividades relacionadas con la suscripción de convenios; revisión y análisis de reprogramaciones presupuestarias, y control, seguimiento y sistematización del ejercicio de los recursos otorgados a municipios (...)”.

La cláusula Décimo Cuarta, de los convenios específicos de adhesión para el otorgamiento del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, suscritos en 2008 por la SSP con cada uno de los 150 municipios y demarcaciones territoriales beneficiarios del SUBSEMUN, señala que “la Secretaría (...) resolverá todo lo relativo al ejercicio y cumplimiento del presente Convenio (...)”.

La ASF evaluó la gestión de la SSP y del SESNSP en la suscripción, control y seguimiento de las responsabilidades de los 150 municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal

beneficiarios del SUBSEMUN respecto de las disposiciones establecidas en las Reglas del Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. Los resultados fueron los siguientes: ^{26/}

RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE LA SSP Y DEL SESNSP EN LA APLICACIÓN DE LAS REGLAS DEL FONDO MUNICIPAL DE SUBSIDIOS A LOS MUNICIPIOS Y A LAS DEMARCACIONES

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, 2008

Disposición establecida en las Reglas del Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Documento	Meta		Porcentaje de cumplimiento (3)=(2)/(1)
		Prevista (1)	Alcanzada (2)	
3.3.1.	Los municipios elegibles y el Gobierno del Distrito Federal deberán enviar a la Secretaría, a través de la unidad administrativa correspondiente, en un plazo no mayor a 8 días naturales a partir de la publicación de las presentes Reglas, una carta de adhesión (...).	136	120	88.2
	Cartas de adhesión enviadas			
	Cartas presentadas en el plazo indicado	136	8	5.9
3.3.1.	Las autoridades municipales y del Distrito Federal deberán requisitar la ficha de diagnóstico municipal (...) y presentarla (...) [a la] Secretaría (...) los días 30 y 31 de enero de 2008.	150	150	100.0
	Fichas de diagnóstico requisitadas			
3.4.1.2.	Los recursos sólo serán transferidos cuando para ello la Secretaría haya celebrado convenios específicos de adhesión con cada autoridad municipal.	136	123	90.4
	Convenios con firma y rúbrica			
	Anexos únicos con firma y rúbrica	150	130	86.7
	Convenios celebrados en el Distrito Federal	16	1	6.3
	Los convenios específicos de adhesión deberán estar formalizados a más tardar el 29 de febrero de 2008.	136	135	99.3
	Convenios formalizados en tiempo			
3.4.1.4.	Las transferencias de los recursos federales serán trimestrales y se realizarán dentro de los primeros quince días naturales de cada trimestre, comenzando en el mes de abril de 2008.	149	0	0.0
	Transferencias oportunas			
3.4.1.4.2	Los beneficiarios del SUBSEMUN deberán remitir (...), dentro de los primeros diez días hábiles siguientes a cada trimestre, el acta de cierre de los avances físicos y financieros, debidamente suscrita.	149	0	0.0
	Actas de cierre de avances físicos y financieros			
3.4.1.4.2.	La Secretaría sólo realizará la radicación del subsidio cuando el municipio y el Gobierno del Distrito Federal demuestren haber cumplido con el porcentaje trimestral exigido por las acciones que integren el programa municipal de actividades.	0	149	n.c.
	Radicación del subsidio			
3.4.1.5	El incumplimiento de los municipios, de las demarcaciones territoriales, del Gobierno del Distrito Federal o de las demás autoridades locales que intervengan en cualesquiera de las condiciones y obligaciones citadas en las presentes Reglas motivará la suspensión de la ministración de los recursos por parte de la Secretaría.	149	0	0.0
	Suspensión de ministraciones por incumplimiento			

^{26/} Para algunos datos presentados en el cuadro, se hace referencia a 136 municipios y el Distrito Federal, en lugar de 150, ya que para el caso del Distrito Federal se suscribió un solo convenio de adhesión, aunque cada demarcación territorial elaboró su Anexo único.

Disposición establecida en las Reglas del Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Documento	Meta		Porcentaje de cumplimiento (3)=(2)/(1)
		Prevista (1)	Alcanzada (2)	
3.3.2.	Si [algún municipio] (...) declina participar en el SUBSEMUN (...), su lugar será ocupado por el inmediato siguiente que de acuerdo a la fórmula aplicada por la Secretaría resulte elegible (...).	1	0	0.0
7.1.	Las actas de cierre referidas en el apartado 3.4.1 Requisitos para transferir recursos de estas Reglas, deberán apegarse al formato que remitirá la Secretaría a los Gobiernos Municipales y del Distrito Federal (...).	149	137	91.9
7.2.	La Secretaría integrará el cierre del ejercicio programático presupuestal en los formatos establecidos para dicho efecto. Será responsabilidad de la Secretaría concentrar y analizar la información, así como solicitar a los municipios y al Gobierno del Distrito Federal las aclaraciones pertinentes.	149	146	98.0

FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cartas de adhesión, fichas de diagnóstico, convenios de adhesión y sus anexos únicos, solicitudes de autorización de subsidio y actas de cierre de avances físicos y financieros, 2008.

n.c. No cuantificable.

En relación con la carta de adhesión, de 136 municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal fijados como meta, 120 (88.2%) la presentaron y 16 (11.8%) no lo hicieron: Los Cabos, B.C.S.; Carmen, Cam.; Comitán de Domínguez, Chis.; Torreón, Coah.; León, Irapuato, Celaya, Salamanca y Guanajuato, Gto.; Iguala de la Independencia, Gro.; Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga, Jal.; Tampico, Tam.; Tlaxcala, Tlax.; y Mérida y Tizimín, Yuc.; 8 (5.9%) de los 136 cartas de adhesión previstas se presentaron fuera del plazo de 8 días naturales a partir de la publicación de las reglas: La Paz, B.C.S.; Carmen, Cam.; Colima, Col.; Guadalajara, Jal.; Xalapa, Papantla, San Andrés Tuxtla y Veracruz, Ver.; y de las 150 fichas de diagnóstico municipal que se requisitaron, en ninguna se consignó la fecha en que se presentó, por lo que no fue posible verificar la oportunidad de su entrega, en términos del numeral 3.3.1., de las Reglas del Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

En cuanto a la suscripción y formalización de los 136 convenios, 123 (90.4%) contaron con firma y rúbrica completas, y 13 (9.6%) no: Comitán de Domínguez, San Cristóbal de las Casas, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, Chis.; Piedras Negras y Torreón, Coah.; Iguala de la Independencia, Gro.; Monterrey, N.L.; San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.; Cd. Valles, S.L.P.; Mazatlán, Sin.; Centro, Tab., y Poza Rica de Hidalgo, Ver., de conformidad con el numeral 3.4.1.2. de dichas reglas.

Asimismo, de los 150 Anexos únicos de los 150 convenios de adhesión, 130 (86.7%) contaron con su firma y rúbrica, y 20 (13.3%) no se firmaron ni rubricaron por todos los involucrados: Cuauhtémoc, Chih.; Piedras Negras, Coah.; Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tecámac,

Texcoco y Tlalnepantla de Baz, Méx.; Santiago Ixcuintla, Nay.; Monterrey y Guadalupe, N.L.; Mazatlán, Sin.; Centro, Cárdenas, Huimanguillo, Comalcalco y Macuspana, Tab.; Veracruz, Poza Rica de Hidalgo y Papantla, Ver.; en el caso del Distrito Federal, sólo fue suscrito un convenio, en lugar de formalizar uno con cada demarcación territorial, aun cuando los anexos únicos fueron con cada una de ellas; y en 1 caso (0.7%), Gómez Palacio, Dgo., el convenio se formalizó el 4 de marzo de 2008, cuatro días posteriores a la fecha establecida (29 de febrero de 2008), por lo que no se cumplió con la regla 3.4.1.2. de las Reglas del Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

Por lo que corresponde a la transferencia de recursos, los 149 (100.0%) municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal recibieron los recursos federales fuera del plazo que se estableció (a partir de abril de 2008) en el numeral 3.4.1.4. de la normativa del fondo.

Se verificó que el 17 de junio de 2008, el municipio de Tonalá, Jal., declinó del beneficio del SUBSEMUN, sin que su lugar fuera ocupado por el inmediato siguiente que resultó elegible con base en la fórmula que la SSP aplicó, en incumplimiento de la regla 3.3.2.

En cuanto a las actas de cierre del avance físico y financiero al 31 de diciembre de 2008, 137 (91.9%) se presentaron en el formato que la SSP estableció y 12 (8.1%) no se entregaron en el formato que se definió para el efecto: La Paz, B.C.S., Comitán de Domínguez, Chis.; Celaya, Gto.; Acapulco de Juárez, Chilpancingo de los Bravo, Iguala de la Independencia, y José Azueta, Gro.; Apatzingán, Mich.; Cuernavaca, Mor.; Cárdenas, Tab.; Tlaxcala, Tlax., y Minatitlán, Ver., en incumplimiento de la regla 7.1 del SUBSEMUN.

Respecto del cierre del ejercicio programático presupuestal del SUBSEMUN, se verificó que la SSP integró este documento con base en las cifras presentadas por 146 (98.0%) de los 149 municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal en noviembre de 2009, ya que ninguno de los beneficiarios presentó su cierre definitivo al término del ejercicio de 2008, en incumplimiento de la regla 7.2.

Con base en los 14 aspectos establecidos en los numerales 3.3.1., 3.4.1.2., 3.4.1.4., 3.4.1.4.2, 3.4.1.5., 3.3.2., 7.1., y 7.2., de las Reglas del Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en relación con las responsabilidades establecidas respecto de la suscripción, reportes e informes que los beneficiarios presentaron a la SSP y al SESNSP, se constató que con excepción de las fichas de diagnóstico requisitadas, existieron incumplimientos a estas disposiciones, por lo que la Secretaría de Seguridad Pública no cumplió el artículo 31, fracción VIII, de su reglamento interior, ni realizó lo establecido en la cláusula Décimo Cuarta de los convenios específicos de adhesión para el otorgamiento del Subsidio para la Seguridad

Pública Municipal, y el SESNSP no ejerció el control, seguimiento y sistematización de los reportes e informes en comento, a partir de octubre de 2008, conforme a las atribuciones que la Secretaría de Seguridad Pública le otorgó en el oficio identificado con los números SSP/OM/00206/2008 y SE/011/2008 del 20 de octubre de 2008.

Se verificó que ninguno de los 149 (100.0%) municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal beneficiados con el SUBSEMUN en 2008 entregaron las actas de cierre de los avances físicos y financieros correspondientes al segundo y tercer trimestre del ejercicio de 2008, en incumplimiento del numeral 3.4.1.4.2., párrafo primero, de las Reglas del Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública. A pesar de ello, la entonces Dirección General de Administración y Finanzas del SESNSP presentó a partir del 15 de abril de 2008 a la SSP las solicitudes de ministración de recursos del SUBSEMUN para su autorización, quien por medio de su Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto autorizó dicha ministración, a efecto de que se entregaran las aportaciones federales a los municipios beneficiados con el subsidio, en incumplimiento de los numerales 3.4.1.4.2., párrafo segundo, y 3.4.1.5 de las Reglas del Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública.

Por lo anterior, con los oficios núms. DGADGF/131/10 y DGADGF/132/10 del 21 de enero de 2010, la Auditoría Superior de la Federación notificó a los titulares de los órganos internos de control en la SSP y en el SESNSP los hallazgos detectados, para que, de considerarlo procedente, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones correspondientes y, de ser el caso, finque las responsabilidades a que haya lugar e imponga las responsabilidades respectivas.

Acción Promovida

08-0-36D00-07-0957-07-010 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública establezca programas de visita para verificar que los municipios que reciben fondos de ayuda federal para la seguridad pública cumplan, en tiempo y forma, sus obligaciones de entregar información a la Federación, a efecto de disponer de información para resolver sobre la aprobación o cancelación de

los recursos, en cumplimiento del artículo 20, fracciones X, XIII y XIV, del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Acción Promovida

08-0-36100-07-0957-07-007 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Seguridad Pública instrumente mecanismos de control para que, antes de la autorización de los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, bajo su responsabilidad, se verifique el cumplimiento de las disposiciones normativas que los regulen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, fracción VIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública.

La Secretaría de Seguridad Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 16 Observación Núm. 1

IV.3. Evaluación

Actuación del Consejo Asesor en el desarrollo de Plataforma México

En el acuerdo Primero, párrafo segundo, del Acuerdo 02/2007 por el que se crea el Consejo Asesor y el Comité Técnico de la Plataforma México, se establece que se crea el Consejo Asesor de la Plataforma México que "(...) funcionará como un órgano asesor y de consultoría, para el análisis, planeación y evaluación de las acciones necesarias para la instrumentación y desarrollo del sistema de interconexiones de voz, datos y video"; y en el acuerdo Sexto, inciso m, de ese mismo

ordenamiento legal, se señala como atribución del Consejo Asesor “Elaborar un informe consolidado de las acciones y medidas necesarias para el adecuado funcionamiento de la Plataforma México”.

En 2008, el Consejo Asesor no elaboró el informe consolidado de las acciones y medidas necesarias para el adecuado funcionamiento de la Plataforma México, conforme al acuerdo Sexto, inciso m, del Acuerdo 02/2007 por el que se crean el Consejo Asesor y el Comité Técnico de la Plataforma México, por lo que no fue posible verificar su actuación como órgano asesor y de consultoría señalado en el acuerdo Primero, párrafo segundo, de ese mismo ordenamiento legal.

Acción Promovida

08-0-36100-07-0957-07-008 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Seguridad Pública, por conducto del Consejo Asesor de la Plataforma México, elabore el informe consolidado de las acciones y medidas necesarias para el adecuado funcionamiento de este sistema, a fin de cumplir con su objetivo como órgano asesor y de consultoría, conforme al acuerdo Sexto, inciso m, del Acuerdo 02/2007 por el que se crean el Consejo Asesor y el Comité Técnico de la Plataforma México.

La Secretaría de Seguridad Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 17 Observación Núm. 1

Evaluación de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal adheridos al SUBSEMUN

En el numeral 8. Evaluación, párrafo tercero, de las Reglas del Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública, se establece que: “La [SSP] evaluará el Programa para conocer la gestión de los recursos por parte de los municipios y del Gobierno del Distrito Federal (...)”; y en el párrafo cuarto, se señala que “La

evaluación considera un sistema que permitirá calificar el desempeño del municipio como beneficiario del SUBSEMUN con base en categorías que corresponden a las posibilidades que tienen los municipios o las demarcaciones territoriales de ser elegidos como beneficiarios en el próximo ejercicio presupuestario". En las mismas reglas, se definieron los parámetros para la evaluación de los municipios y las demarcaciones territoriales siguientes:

**PARÁMETRO DE CALIFICACIÓN DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL BENEFICIARIOS DEL SUBSEMUN, 2008**

Categorías	Porcentaje de cumplimiento de las metas	Probabilidad de ser elegido como beneficiario en el próximo ejercicio presupuestario
E (Excelente)	100%	Alta
MB (Muy bueno)	80% - 99%	Alta
B (Bueno)	70% - 79%	Mediana
R (Regular)	50% - 69%	Baja
M (Malo)	0% - 59%	Nula

FUENTE: Reglas del Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 25 de enero de 2008.

Con la revisión del documento "Análisis de cumplimiento de los municipios SUBSEMUN visitados e instituciones estatales pertenecientes al Sistema de Interconexión para la Generación de Inteligencia Operativa (SIIO)", se verificó que en cumplimiento del numeral 8. Evaluación de las Reglas del Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, la SSP realizó la evaluación del desempeño de 104 (69.3%) de los 150 municipios beneficiarios del SUBSEMUN, para verificar las categorías siguientes: 1) conectividad; 2) Unidad de Análisis; 3) consulta; 4) análisis; 5) existencia de sistemas de captura propia; 6) centro de captura; 7) personal del centro de captura; 8) control de radio Nuevo Modelo; 9) Unidad de Proximidad; 10) Grupo de Reacción; 11) Informe Policial Homologado; 12) kárdex, y 13) equipamiento e infraestructura.

Se determinó que en las 13 categorías verificadas, los 104 municipios y demarcaciones del Distrito Federal que se evaluaron alcanzaron, en conjunto, una calificación promedio de 26.9%. Los resultados obtenidos con la evaluación practicada revelaron los siguientes porcentajes de cumplimiento de las categorías evaluadas para los 104 municipios:

RESULTADOS OBTENIDOS POR LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL BENEFICIARIOS DEL SUBSEMUN EVALUADOS POR LA SSP, 2008

Denominación del municipio evaluado	Número de municipios evaluados	Porcentaje de municipios evaluados respecto del total	Porcentaje de cumplimiento de las metas 1/
Total	104	100.0	Promedio: 26.9
Nezahualcóyotl, Méx	1	0.9	53.8
Aguascalientes y Jesús María, Ags.; Los Cabos, B.C.S.; Celaya, Gto., y Toluca de Lerdo, Méx.	5	4.8	46.2
La Paz, B.C.S.; Irapuato y León, Gto.; Naucalpan de Juárez y Valle de Chalco Solidaridad, Méx.; Benito Juárez, Othón P. Blanco y Solidaridad, Q.R.; Altamira, Ciudad Madero, El Mante y Tampico, Tam., y Mérida, Yuc.	13	12.5	38.5
Guanajuato y Salamanca, Gto.; Ciudad Valles y San Luis Potosí, S.L.P., y Nuevo Laredo y Victoria, Tam.	6	5.8	30.8
Ensenada, B.C.; Manzanillo y Tecmán, Col.; Iguala de la Independencia, Gro.; Pachuca de Soto y Tulancingo de Bravo, Hgo.; Apatzingán, Mich.; Cuautla y Jiutepec, Mor.; Querétaro, Qro., y Tizimín, Yuc.	11	10.6	23.1
Tecate, B.C.; Acuña, Monclova, Piedras Negras y Torreón, Coah.; San Cristóbal de las Casas y Tapachula, Chis.; Chihuahua, Cuauhtemoc, Delicias, Hidalgo del Parral y Juárez, Chih.; Chalco e Ixtapaluca, Méx.; Zamora y Zitácuaro, Mich.; Santiago Ixcuintla y Tepic, Nay.; Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.; Cajeme, Guaymas y Navojoa, Son.; Orizaba y San Andrés Tuxtla, Ver., y Fresnillo y Zacatecas, Zac.	27	26.0	15.4
Mexicali, B.C.; Carmen, Cam.; Comitán de Domínguez y Tuxtla Gutiérrez, Chis.; Acapulco de Juárez y Chilpancingo de los Bravo, Gro.; Guadalajara, Puerto Vallarta, Tepatitlán de Morelos, Tlaquepaque y Zapopan, Jal.; Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, La Paz, Nicolás Romero y Texcoco, Méx.; Lázaro Cárdenas y Uruapan, Mich.; Cuernavaca, Mor.; Oaxaca de Juárez y San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.; San Juan del Río, Qro.; Hermosillo, Nogales y San Luis Río Colorado, Son.; Cárdenas, Comcalcalco, Huimanguillo y Macuspana, Tab.; Matamoros, Reynosa y Río Bravo, Tam., y Córdoba, Ver.	36	34.6	7.7
Coatzacoalcas, Minatitlán, Papantla, Poza Rica de Hidalgo y Tuxpan, Ver.	5	4.8	0.0

FUENTE: Secretaría de Seguridad Pública, Análisis de cumplimiento de los municipios SUBSEMUN visitados e instituciones estatales pertenecientes al SIOP, febrero 2009.

- 1/ Porcentaje de cumplimiento determinado por la SSP con base en el promedio de las 13 categorías evaluadas: 1) conectividad; 2) Unidad de Análisis; 3) consulta; 4) análisis; 5) existencia de sistemas de captura propia; 6) centro de captura; 7) personal del centro de captura; 8) control de radio Nuevo Modelo; 9) Unidad de Proximidad; 10) Grupo de Reacción; 11) Informe Policial Homologado; 12) kárdex, y 13) equipamiento e infraestructura.

De acuerdo con los parámetros de calificación establecidos para la evaluación de los municipios beneficiados con recursos del SUBSEMUN, en 2008 ninguno de los evaluados superaron la categoría M (Malo), ya que la calificación máxima obtenida fue de 53.8%, para el municipio de Nezahualcóyotl,

Méx., mientras que los 103 (99.0%) municipios restantes obtuvieron calificaciones que se ubicaron en la categoría de 0.0% a 46.2%.

Por rango de calificación, la de 7.7% fue la que concentró el mayor número de municipios: 36 (34.6%) de los 104 evaluados, de los que 8 (22.2%) se ubicaron en el Estado de México, 5 (13.9%) en Jalisco y 4 (11.1%) en Tabasco.

Al revisar el Acuerdo 01/2009 por el que se establecen las bases para la elegibilidad de municipios para la asignación de recursos del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN), se verificó que en 2009 fueron elegidos para recibir este subsidio los 150 municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal beneficiarios del programa en 2008, en los que se incluyeron los 104 municipios (69.3% del total) evaluados por la SSP cuya calificación fue M (Malo), lo que los hacía no elegibles para el nuevo ejercicio, de conformidad con el numeral 8. Evaluación, párrafo cuarto, de las Reglas del Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública.

Se constató que en 2008, de los 150 municipios y demarcaciones beneficiados con el SUBSEMUN 104 (69.3%) fueron evaluados por la SSP y 45 (30.0%) no, por lo que en estos casos no fue posible calificar su desempeño, en términos del numeral 8. Evaluación, párrafo cuarto, de las Reglas del Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

Acción Promovida

08-0-36D00-07-0957-07-011 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública instrumente programas con objetivos, metas y responsables de ejecución para evaluar y dar seguimiento al desempeño de los municipios que reciban fondos de ayuda federal para la seguridad pública, los cuales permitan determinar la continuidad, suspensión o cancelación del apoyo, en cumplimiento del artículo 20, fracciones XIII y XIV, del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 18 Observación Núm. 1

Capítulo V. Economía

Avance físico-financiero de Plataforma México en el marco del FASP

El artículo 12, fracción VII, del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dispone como atribuciones de la Dirección General de Planeación del SESNSP: “Informar al Secretario Ejecutivo del avance (...) financiero de los programas, proyectos y acciones establecidas en los convenios de coordinación y anexos técnicos respectivos”; y la fracción VIII, de ese artículo, “Participar en el seguimiento y evaluación de la asignación y aplicación de los recursos del fondo de aportaciones para la seguridad pública de las entidades federativas, conforme a los convenios de coordinación y sus respectivos anexos técnicos”.

Con la revisión del reporte de Metas Programadas y Alcanzadas en los Ejes Estratégicos por Entidad Federativa y en el Distrito Federal 2008, Plataforma México, del Sistema de Seguimiento y Evaluación del SESNSP, se constató que mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) del Ramo 33, el presupuesto ministrado para el Eje Estratégico Plataforma México fue de 1,502,757.1 miles de pesos, de los que al 31 de diciembre de 2008 se habían erogado 788,287.0 miles de pesos, 52.5% de lo asignado.

De los 788,287.0 miles de pesos ejercidos, el 83.9% (660,980.5 miles de pesos) se destinó para el eje Red Nacional de Telecomunicaciones y los Sistemas Nacionales de Atención de Llamadas de Emergencia 066 y Sistema Nacional de Denuncia Anónima 089; y el 16.1% (127,306.5 miles de pesos) para el eje del Sistema Nacional de Información.

a) Red Nacional de Telecomunicaciones

Se constató que, al 31 de diciembre de 2008, en el eje Red Nacional de Telecomunicaciones se erogaron 660,980.5 miles de pesos, 52.6% del presupuesto original (1,256,745.8 miles de pesos), que fueron aplicados a la ejecución de 772,400 acciones, 49.7% de las 1,554,047 programadas, como se detalla en el cuadro siguiente:

**AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL EJE RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
EN EL MARCO DEL FASP, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2008**

Entidad federativa	Meta original (Bienes y servicios adquiridos)	Presupuesto original (Miles de pesos)	Meta alcanzada (Bienes y servicios adquiridos)	Presupuesto ejercido (Miles de pesos)	Cumplimiento de la meta alcanzada respecto de la original (5)=(3)/(1)	Porcentaje de presupuesto ejercido respecto del original (6)=(4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total	1,554,047	1,256,745.8	772,400	660,980.5	49.7	52.6
1. Tamaulipas	13,239	56,247.5	73,473	28,025.9	555.0	49.8
2. Baja California	49,929	62,343.2	50,296	32,038.3	100.7	51.4
3. Campeche	20,594	19,276.6	20,545	10,628.3	99.8	55.1
4. Sonora	51,020	54,893.9	50,713	34,287.8	99.4	62.5
5. Nayarit	36,191	30,198.6	35,946	10,429.7	99.3	34.5
6. Hidalgo	142,211	51,718.9	137,861	17,728.2	96.9	34.3
7. Veracruz	87,166	48,932.7	73,646	28,893.4	84.5	59.0
8. Tabasco	69,003	28,430.0	42,864	20,668.1	62.1	72.7
9. Estado de México	375	86,691.0	224	50,200.6	59.7	57.9
10. Michoacán	1,096	20,023.7	653	13,068.9	59.6	65.3
11. Guerrero	118,461	25,681.0	69,957	8,508.5	59.1	33.1
12. Tlaxcala	30,440	32,596.2	15,376	22,620.6	50.5	69.4
13. Durango	46,720	34,089.6	23,130	20,390.7	49.5	59.8
14. Puebla	214,309	66,287.3	94,530	41,782.8	44.1	63.0
15. Chiapas	114,107	69,850.0	43,061	56,430.7	37.7	80.8
16. Coahuila	324	47,776.2	122	12,884.2	37.7	27.0
17. Sinaloa	35,424	41,224.6	12,768	9,759.3	36.0	23.7
18. Oaxaca	27,079	27,685.8	8,205	15,937.0	30.3	57.6
19. Nuevo León	21,117	122,105.2	4,065	44,832.5	19.2	36.7
20. Baja California Sur	27,419	22,988.5	5,053	4,997.4	18.4	21.7
21. Jalisco	707	51,259.6	129	41,369.0	18.2	80.7
22. Aguascalientes	44,147	17,727.5	7,747	10,911.1	17.5	61.5
23. Morelos	8,042	21,254.5	1,130	13,713.2	14.1	64.5
24. Zacatecas	7,174	20,304.1	590	7,342.5	8.2	36.2
25. Guanajuato	440	8,312.7	8	2,001.3	1.8	24.1
26. Querétaro	123	5,854.0	2	922.4	1.6	15.8
27. San Luis Potosí	44,568	23,940.0	68	4,172.0	0.2	17.4
28. Chihuahua	57,121	33,670.0	86	33,545.8	0.2	99.6
29. Quintana Roo	70,373	20,444.6	81	19,843.0	0.1	97.1
30. Colima	161,394	39,800.7	71	20,436.9	n.s.	51.3
31. Distrito Federal	17	24,722.3	0	6,324.1	0.0	25.6
32. Yucatán	53,717	40,415.3	0	16,286.3	0.0	40.3

FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Anexos Técnicos de los Convenios de Coordinación en Materia de Seguridad Pública 2008 y Sistema de Seguimiento y Evaluación, Metas Programadas y Alcanzadas en los Ejes Estratégicos por Entidad Federativa y en el Distrito Federal 2008, corte al 31 de diciembre de 2008.

n.s. No significativo.

De las 32 entidades federativas, 2 (6.3%) superaron su meta original: Tamaulipas en 455.0% y Baja California en 0.7%, para lo cual ejercieron, en promedio, el 50.6% de su presupuesto asignado; 10 (31.2%) se ubicaron entre el 50.5% y 99.8% de cumplimiento de metas aprobadas, con un presupuesto promedio del 54.4% convenido; 6 (18.7%) alcanzaron un cumplimiento de 30.3% a 49.5% con el 52.0%, en promedio, de su presupuesto original; 11 (34.4%) cumplieron sus metas entre el 0.1% y el 19.2%, con un ejercicio promedio del 50.5% del presupuesto asignado, entre las que destacan Chihuahua y Quintana Roo, los que con un nivel de cumplimiento promedio de 0.2%, ejercieron, también en promedio, el 98.4% de los recursos que la Federación les transfirió en 2008; y 3 (9.4%) entidades no tuvieron avances en sus metas, pero erogaron el 39.1%, en promedio, de los recursos asignados.

b) Sistema Nacional de Información

Al 31 de diciembre de 2008, en el eje Sistema Nacional de Información, se erogaron 127,306.5 miles de pesos (51.7%) de los 246,011.3 miles de pesos que integraron su presupuesto original, recursos con los que se ejecutaron 12.5% (1,851) de las 14,829 acciones programadas, como se muestra en el cuadro siguiente:

**AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL EJE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EN EL MARCO
DEL FASP, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2008**

Entidad federativa	Meta original (Bienes y servicios adquiridos)	Presupuesto original (Miles de pesos)	Meta alcanzada (Bienes y servicios adquiridos)	Presupuesto ejercido (Miles de pesos)	Cumplimiento de la meta alcanzada respecto de la original (5)=(3)/(1)	Porcentaje de presupuesto ejercido respecto del original (6)=(4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)/(1)	(6)=(4)/(2)
Total	14,829	246,011.3	1,851	127,306.5	12.1	51.7
1. Morelos	48	2,410.4	56	1,536.9	116.7	63.8
2. Campeche	71	1,933.1	61	1,239.6	85.9	64.1
3. Nuevo León	34	6,488.4	27	2,483.4	79.4	38.3
4. Hidalgo	77	6,577.3	60	6,065.6	77.9	92.2
5. Michoacán	112	3,224.0	81	1,878.6	72.3	58.3
6. Tabasco	829	13,650.6	569	10,755.8	68.6	78.8
7. Tlaxcala	130	11,162.7	76	5,767.0	58.5	51.7
8. Jalisco	249	9,108.1	108	2,742.6	43.4	30.1
9. Estado de México	226	38,970.5	96	18,851.6	42.5	48.4
10. Chiapas	282	1,700.0	119	0.0	42.2	0.0
11. Sonora	145	21,642.2	47	10,950.8	32.4	50.6
12. Guerrero	25	1,610.0	8	418.9	32.0	26.0
13. Durango	80	3,400.5	25	2,128.2	31.3	62.6
14. Zacatecas	32	3,515.1	10	1,016.1	31.3	28.9
15. Baja California	183	5,072.1	49	1,608.0	26.8	31.7
16. Oaxaca	260	5,172.5	68	1,534.9	26.2	29.7
17. San Luis Potosí	135	2,501.0	31	137.9	23.0	5.5
18. Colima	207	17,309.9	31	8,716.0	15.0	50.4
19. Sinaloa	240	4,929.6	33	1,555.9	13.8	31.6
20. Quintana Roo	117	4,140.0	13	2,633.7	11.1	63.6
21. Nayarit	211	7,185.7	5	2,735.3	2	38.1
22. Veracruz	10,423	17,147.1	109	13,102.0	1	76.4
23. Chihuahua	338	6,452.6	0	6,450.1	0	100.0
24. Coahuila	52	6,011.8	0	3,364.5	0	56.0
25. Distrito Federal	9	21,641.5	0	6,107.0	0	28.2
26. Puebla	100	7,604.0	0	4,456.3	0	58.6
27. Querétaro	5	650.	0	0.0	0	0.0
28. Tamaulipas	41	700.	0	0.0	0	0.0
29. Yucatán	168	5,805.9	0	6,586.6	0	113.4
30. Aguascalientes	0	860.	0	188.6	n.	21.9
31. Baja California Sur	0	7,434.7	169	2,294.6	n.	30.9
32. Guanajuato	n.d.	0.0	n.d.	0.0	n.	n.c.

FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Anexos Técnicos de los Convenios de Coordinación en Materia de Seguridad Pública 2008 y Sistema de Seguimiento y Evaluación, Metas Programadas y Alcanzadas en los Ejes Estratégicos por Entidad Federativa y en el Distrito Federal 2008, corte al 31 de diciembre de 2008.

n.d. No disponible.

n.c. No cuantificable.

NOTA: El estado de Guanajuato no recibió recursos del FASP para el Sistema Nacional de Información.

De las 32 entidades federativas, Morelos (3.1%) superó la meta original en 16.7% con el 63.8% de los recursos presupuestados; 6 (18.7%) se ubicaron entre el 58.5% y 85.9% de cumplimiento de metas aprobadas, con un presupuesto promedio del 63.9% aprobado; 7 (21.9%) alcanzaron un cumplimiento de 31.3% a 43.4% con el 35.2%, en promedio, del presupuesto asignado; 8 (25.0%) cumplieron sus metas entre el 1.0% y el 26.8%, con un ejercicio promedio del 40.9% del presupuesto convenido; 9 (28.1%) no registraron avance en sus metas programadas, y erogaron, en promedio, 45.4% del presupuesto transferido, de éstos, Yucatán erogó 13.4% ^{27/} más de los recursos asignados, y Chihuahua el 100.0% de ellos, mientras que Querétaro y Tamaulipas no ejercieron los recursos programados.

De los 788,287.0 miles de pesos erogados en el Eje Estratégico Plataforma México, en 17 entidades federativas (53.1%) se gastó el 80.3% (632,632.3 miles de pesos), y en las otras 15 (46.9%) el 19.7% (155,608.7 miles de pesos). El porcentaje de los recursos erogados por entidad federativa, vinculado con el Índice Nacional de Inseguridad construido por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, A.C. (ICESI), se presenta en el cuadro siguiente:

^{27/} Debido a transferencias internas provenientes de componentes del SUBSEMUN distintos de Plataforma México.

**PRESUPUESTO DEL EJE ESTRATÉGICO PLATAFORMA MÉXICO EN EL MARCO DEL FASP
POR ENTIDAD FEDERATIVA E ÍNDICE NACIONAL DE INSEGURIDAD, 2008**

(Miles de pesos)

Entidad federativa	INI	Presupuesto			Porcentaje del presupuesto ejercido respecto del original	
			Participación del presupuesto original			
		Original		Ejercido		
		(1)		(3)		(4)=(3)/(1)
Promedio nacional	2.5	46,961.2		24,634.0		
Total		1,502,757.1	100.0	788,287.0	100.0	52.5
1. Chihuahua	6.1	57,110.5	3.8	29,152.9	3.7	51.0
2. Sinaloa	5.5	46,154.2	3.1	11,315.1	1.4	24.5
3. Baja California	4.7	67,415.3	4.5	33,646.3	4.3	49.9
4. Guerrero	4.1	27,291.0	1.8	8,927.4	1.1	32.7
5. Distrito Federal	4.1	46,363.8	3.1	12,431.2	1.6	26.8
6. Durango	3.8	37,490.1	2.5	22,518.9	2.9	60.1
7. Sonora	3.6	76,536.1	5.1	45,238.6	5.7	59.1
8. Estado de México	3.3	125,661.5	8.3	69,052.2	8.8	55.0
9. Quintana Roo	2.9	24,584.6	1.6	22,476.7	2.8	91.4
10. Michoacán	2.8	23,247.7	1.5	14,947.5	1.9	64.3
11. Oaxaca	2.7	32,858.3	2.2	17,471.9	2.2	53.2
12. Nayarit	2.6	37,384.3	2.5	13,165.0	1.7	35.2
13. Coahuila	2.3	71,550.0	4.8	56,430.7	7.2	78.9
14. Tamaulipas	2.3	56,947.5	3.8	28,025.9	3.5	49.2
15. Jalisco	2.1	60,367.7	4.0	44,111.6	5.6	73.1
16. Aguascalientes	2.0	18,587.5	1.2	11,099.7	1.4	59.7
17. San Luis Potosí	2.0	26,441.0	1.8	4,309.9	0.5	16.3
18. Tabasco	1.9	42,080.6	2.8	31,423.9	4.0	74.7
19. Morelos	1.9	23,664.9	1.6	15,250.1	1.9	64.4
20. Nuevo León	1.9	128,593.6	8.6	47,315.9	6.0	36.8
21. Baja California Sur	1.9	30,423.2	2.0	7,292.0	0.9	24.0
22. Colima	1.7	40,122.6	2.7	39,995.9	5.1	99.7
23. Hidalgo	1.7	58,296.2	3.9	23,793.8	3.0	40.8
24. Guanajuato	1.7	8,312.7	0.5	2,001.3	0.3	24.1
25. Puebla	1.6	73,891.3	4.9	46,239.1	5.9	62.6
26. Querétaro	1.5	6,504.0	0.4	922.4	0.1	14.2
27. Chiapas	1.3	53,788.0	3.6	16,248.7	2.1	30.2
28. Veracruz	1.2	66,079.8	4.4	41,995.4	5.3	63.6
29. Campeche	1.2	21,209.7	1.4	11,867.9	1.5	56.0
30. Zacatecas	1.2	23,819.2	1.6	8,358.6	1.1	35.1
31. Tlaxcala	1.0	43,759.0	2.9	28,387.6	3.6	64.9
32. Yucatán	0.7	46,221.2	3.1	22,872.9	2.9	49.5

FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, e Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, A.C., Quinta encuesta nacional sobre inseguridad 2007 -ENSI-5-, 2008; y Sexta encuesta nacional sobre inseguridad 2008 -ENSI-6-, 2009.

INI: Índice Nacional de Inseguridad.

Se verificó que 12 (37.5%) de las 32 entidades federativas registraron un índice nacional de inseguridad superior a la media nacional (2.5), al ubicarse en el rango de 2.6 a 6.1, entre los que destacan: Chihuahua, con 6.1, Sinaloa, con 5.5 y Baja California, con 4.7. Al 31 de diciembre de 2008 estas entidades federativas erogaron el 38.1%, en promedio, de su presupuesto original.

En 20 (62.5%) entidades se registró un índice nacional de inseguridad menor a la media nacional, las cuales se ubicaron en el rango de 0.7 a 2.3, y ejercieron el 61.9% de los recursos federales que se les transfirieron. De las 32 entidades federativas, Yucatán fue el estado menos inseguro en 2008, al registrar un índice de 0.7.

De acuerdo con el reporte de Metas Programadas y Alcanzadas en los Ejes Estratégicos por Entidad Federativa y en el Distrito Federal 2008, Plataforma México, del Sistema de Seguimiento y Evaluación del SESNSP, al 31 de diciembre de 2008 se erogó en el Eje Estratégico Plataforma México el 52.5% (788,287.0 miles de pesos) de los recursos que le fueron asignados (1,502,757.1 miles de pesos); de los que el 83.9% correspondió al eje Red Nacional de Telecomunicaciones y los Sistemas Nacionales de Atención de Llamadas de Emergencia 066 y Sistema Nacional de Denuncia Anónima 089 y el 16.1% al eje del Sistema Nacional de Información.

Se constató que el SESNSP llevó a cabo el seguimiento de la asignación y aplicación de los recursos del fondo de aportaciones para la seguridad pública de las entidades federativas, conforme a los convenios de coordinación y sus respectivos anexos técnicos, pero no realizó la evaluación prevista en el artículo 12, fracción VIII, del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Acción Promovida

08-0-36D00-07-0957-07-012 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública establezca los sistemas de evaluación y control para dar seguimiento a los programas y proyectos que, en el marco de Plataforma México, suscriban las entidades federativas que reciban fondos de ayuda federal para la seguridad pública, en términos de los artículos 11, fracción XIII, 19, fracción

XVII, y 20, fracción X, del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 19 Observación Núm. 1

Avance físico-financiero de Plataforma México en el marco del SUBSEMUN

En el numeral 7.2. Cierre de ejercicio, párrafo segundo, de las Reglas del Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública, correspondiente al ejercicio fiscal de 2008, se dispone que la SSP deberá “integrar el cierre del ejercicio programático presupuestal (...)”, y “concentrar y analizar la información, así como solicitar a los municipios y al Gobierno del Distrito Federal las aclaraciones pertinentes (...)”. 28/

En la cláusula Séptima, fracción III, del Convenio específico de adhesión para el otorgamiento del subsidio para la seguridad pública municipal, suscrito por la SSP y por los municipios beneficiarios del SUBSEMUN en 2008, se establece que el Ejecutivo Federal, por medio de la Secretaría, se obliga a evaluar trimestralmente, en coordinación con el municipio y el estado, el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas, así como los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos presupuestarios federales que se otorgan.

Se verificó que de los 145 municipios y demarcaciones que ejercieron recursos del SUBSEMUN para Plataforma México, ninguno entregó a la SSP su cierre del ejercicio programático presupuestal a más tardar la última quincena del ejercicio fiscal, por lo que la secretaria, por conducto del SESNSP, integró este documento con cifras preliminares. A noviembre de 2009, 12.4% (18) municipios y demarcaciones no habían entregado el mencionado cierre del ejercicio programático presupuestal.

De acuerdo con las cifras preliminares reportadas por los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal en las Actas de Cierre de los Avances Físicos y Financieros al 31 de diciembre de 2008, proporcionadas por el SESNSP, se constató que los 145 (98.0%) municipios y demarcaciones

^{28/} El mismo ordenamiento y numeral establecen que “Los gobiernos municipales [y] del Distrito Federal, (...) deberán proporcionar a la Secretaría toda la información concerniente al cierre del ejercicio de los recursos a más tardar la última quincena del presente ejercicio fiscal”.

territoriales que ejercieron recursos del SUBSEMUN para la implementación de Plataforma México, de los 149 municipios beneficiados, erogaron 77,741.1 miles de pesos, que representaron el 83.8% de los 92,805.8 miles de pesos asignados, con un cumplimiento de 11,782 metas, que significaron el 73.3% de las 16,081 programadas.

De los 145 municipios que ejercieron recursos del SUBSEMUN para Plataforma México, al 31 de diciembre de 2008, 66 (45.5%) erogaron entre el 0.1% y el 214.3% más que los recursos programados; de éstos, 8 (5.5%) superaron su meta por un margen que fluctuó entre el 0.6% y el 6.9%. En promedio, este grupo de municipios beneficiados erogó el 135.9% de sus recursos programados con un cumplimiento de metas de 89.7%.

Los que ejercieron el 100.0% de los recursos asignados fueron 6 (4.1%), con un cumplimiento promedio de 80.6% de sus metas.

En 35 (24.1%) municipios que erogaron entre el 76.3% y el 99.9% de su presupuesto, alcanzaron un cumplimiento promedio de 85.7% de sus metas.

Enseguida se ubicaron 8 (5.5%) municipios, cuyo ejercicio presupuestal respecto del programado fluctuó entre el 52.7% y el 74.9%, que alcanzaron el 71.8% de sus metas con el 66.0% de sus recursos, en promedio. Uno de éstos superó sus metas programadas en 6.9% y cuyo presupuesto ejercido fue de 74.9% de lo programado.

Asimismo, 9 (6.2%) municipios con una erogación promedio de 38.3% de recursos asignados alcanzaron un cumplimiento promedio de 44.1%.

Con un cumplimiento medio del 77.2%, 3 (2.1%) municipios ejercieron recursos del orden de 17.6% en promedio.

De los 145 municipios beneficiados con recursos del SUBSEMUN para Plataforma México, 18 (12.4%) no reportaron recursos ejercidos, aunque de ellos 3 (2.1%) reportaron metas alcanzadas en un promedio de 70.3%.

El análisis de los datos reveló una tendencia proporcional inversa entre recursos presupuestales asignados y el cumplimiento de las metas programadas, toda vez que a mayor cantidad de recursos ejercidos se observa un menor cumplimiento relativo de metas, mientras que los municipios y demarcaciones territoriales que menos recursos ejercieron reportaron un alcance mayor de metas, lo que sugiere deficiencias en los procedimientos utilizados para asignar los recursos y falta de maduración del programa para transformar en resultados los recursos asignados, lo que impacta negativamente su eficiencia.

Se verificó que la SSP no recabó el cierre del ejercicio programático presupuestal al 31 de diciembre de 2008 de los 149 municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que ejercieron recursos del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, en términos del numeral 7.2. Cierre del ejercicio, párrafo segundo, de las Reglas del Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública, correspondiente al ejercicio fiscal de 2008, ni evaluó el avance trimestral en el cumplimiento de los objetivos, metas y resultados obtenidos con la aplicación de los recursos presupuestarios federales que se otorgaron, en términos de la cláusula Séptima, fracción III, del Convenio específico de adhesión para el otorgamiento del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal.

Los mecanismos de seguimiento y evaluación que instrumentó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a partir de octubre de 2008, conforme a las atribuciones que la Secretaría de Seguridad Pública le otorgó, fueron insuficientes para realizar la integración del cierre programático presupuestal y la evaluación trimestral de los resultados de la aplicación del SUBSEMUN.

Acción Promovida

08-0-36D00-07-0957-07-013 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública requiera a las autoridades competentes de los municipios los informes relativos al ejercicio y destino de los recursos de los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, así como del avance en el cumplimiento de los programas y proyectos financiados con esos recursos, a efecto de contar con elementos sobre el desempeño de los municipios, de conformidad con el artículo 20, fracción XI, del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 20 Observación Núm. 1

Ejercicio de recursos y costo de Plataforma México

El artículo 87 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que “en materia de gasto, la contabilidad gubernamental debe facilitar la determinación de los gastos y costos históricos (...), y proporcionar elementos para la evaluación de los presupuestos y los programas con base en los objetivos, metas y unidades responsables (...)”.

Con la revisión del Estado del Ejercicio 2008, la relación de las cuentas por liquidar certificadas, los oficios de afectación presupuestaria, las facturas, los contratos, pedidos y convenios celebrados en 2008, así como una muestra por un monto de 260,693.8 miles de pesos, 29/ 21.9% de los recursos ejercidos en Plataforma México (1,188,506.4 miles de pesos), se verificó que en las acciones de Plataforma México se erogaron 1,188,506.4 miles de pesos, que se integraron por 322,478.2 miles de pesos (27.1%) del Programa Presupuestario R003 “Plataforma México”, de los que 246,859.8 miles de pesos se ejercieron por SSP y 75,618.4 miles de pesos por el SESNSP; 788,287.0 miles de pesos (66.3%) del Eje Estratégico “Plataforma México”, en el marco del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) del Ramo 33, y 77,741.2 (6.6%) del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN) para la implementación de Plataforma México.

Los 1,188,506.4 miles de pesos ejercidos significaron el 58.2% del presupuesto aprobado (2,042,247.4 miles de pesos) y 62.9% del modificado (1,889,857.3 miles de pesos). El menor gasto respecto del presupuesto original y modificado obedeció principalmente a que las 32 entidades federativas al 31 de diciembre de 2008 erogaron el 52.5% (788,287.0 miles de pesos) de los recursos transferidos y el 53.1% (1,485,373.7 miles de pesos) de los recursos modificados en el marco del FASP (1,502,757.1 miles de pesos).

La ASF estimó el costo del sistema con base en las cifras de gasto reportadas en la Cuenta Pública 2007 y 2008, así como en los presupuestos aprobados para 2009 y los requeridos para 2010. Para ello, consideró el gasto y los presupuestos de los tres niveles de gobierno, en el ámbito federal, los destinados a los programas presupuestarios de la Coordinación General de la Plataforma México de la SSP y del SESNSP, así como los del Fideicomiso para la Plataforma de Infraestructura,

^{29/} Para la muestra se seleccionaron los 260,693.8 miles de pesos erogados por la Coordinación General de la Plataforma México de la Secretaría de Seguridad Pública (185,075.4 miles de pesos) y por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (75,618.4 miles de pesos) para la adquisición de bienes y servicios para la Plataforma México, el 21.9% del total del presupuesto ejercido en Plataforma México (1,188,506.4 miles de pesos).

Mantenimiento y Equipamiento de Seguridad Pública y de Aeronaves; en el estatal, los correspondientes al FASP del Ramo 33, y en el municipal, los del SUBSEMUN.

Con base en los datos contenidos en el apartado “Ejercicio Funcional Programático Económico del Gasto Programable Devengado” de la Cuenta Pública 2008, en las relaciones del presupuesto ejercido por concepto de los contratos, pedidos y convenios celebrados en 2008, las actas de cierre de avance físico-financiero en el marco del SUBSEMUN y Seguimiento y Evaluación, Metas Programadas y Alcanzadas en los Ejes Estratégicos por Entidad Federativa y en el Distrito Federal 2008 del FASP, se determinó que al 2012 el costo acumulado para Plataforma México ascendería a 14,277,786.3 miles de pesos, como se detalla en el cuadro siguiente:

COSTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA MÉXICO, 2007-2012 1/
(Miles de pesos)

Concepto	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Total por concepto	Porcentaje de presupuesto por concepto respecto del total
Total por año	1,503,778.4	2,197,073.4	2,569,494.7	2,679,775.4	2,679,775.4	2,647,889.0	14,277,786.3	100.0
Interconexión de Plataforma México	1,247,566.3	1,632,427.3	1,790,503.0	1,790,503.0	1,790,503.0	1,758,616.6	10,010,119.2	70.1
Sistema nacional de información sobre seguridad pública	206,033.0	275,091.6	288,834.4	283,601.9	283,601.9	283,601.9	1,620,764.7	11.4
Construcción de instalaciones y equipamiento	23,505.2	224,745.9	184,427.7	0.0	0.0	0.0	432,678.8	3.0
Capacitación e investigación	6,195.0	3,024.2	0.0	0.0	0.0	0.0	9,219.2	0.1
Operación	20,478.9	61,784.4	305,729.6	605,670.5	605,670.5	605,670.5	2,205,004.4	15.4

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008, Apartado Ejercicio Funcional Programático Económico del Gasto Programable Devengado, Ramo 36 Seguridad Pública, pp. 9-11; reportes de gasto y contratos proporcionados por la SSP y el SESNSP.

1/ Los datos fueron estimados por la ASF con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007-2009, el Proyecto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007-2008.

De los 14,277,786.3 miles de pesos determinados como costo acumulado para la implementación de Plataforma México, el 70.1% (10,010,119.2 miles de pesos) se establecieron para que al 2012 se consolide la infraestructura de telecomunicaciones en materia de seguridad pública en el ámbito nacional, a fin de ampliar la cobertura de los nodos de interconexión de las bases de datos de las corporaciones policiales de los tres órdenes de gobierno; el 11.4% (1,620,764.7 miles de pesos) para realizar el diseño, desarrollo, instrumentación y administración del Sistema Único de Información

Criminal, que integre todas las bases de datos relativas a la seguridad pública, y que mediante métodos y sistemas homologados permita compartir oportunamente información entre las corporaciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno; el 3.0% (432,678.8 miles de pesos) para que al 2009 se concluyan las instalaciones y el equipamiento de Plataforma México; el 0.1% (9,219.2 miles de pesos) fue para investigar los temas tecnológicos para Plataforma México y para el otorgamiento del curso de análisis delictivo y procesamiento de información policial en 2008, y el 15.4% (2,205,004.4 miles de pesos) para la operación de Plataforma México.

Los 14,277,786.3 miles de pesos fueron equivalentes a 2.4 veces los recursos federales (6,000,000.0 miles de pesos) que recibieron las 32 entidades federativas con cargo en el FASP en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2008.

Se verificó que en 2008 la SSP y el SESNSP erogaron 1,188,506.4 miles de pesos en la ejecución de acciones para Plataforma México, que significaron el 58.2% del presupuesto aprobado (2,042,247.4 miles de pesos) para ese fin, pero no fue posible determinar el costo del programa porque el sistema de contabilidad de la secretaría careció de registros contables y presupuestarios que proporcionen elementos para evaluar los presupuestos y los programas con base en sus objetivos y metas, en términos del artículo 87 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Promovida

08-0-36100-07-0957-07-009 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Seguridad Pública establezca registros contables y presupuestarios que proporcionen elementos para evaluar Plataforma México con base en objetivos y metas, en términos del artículo 2 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

La Secretaría de Seguridad Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas

En resumen, se promovió(eron) 17 observación(es) que generó(aron) 22 acción(es); la(s) cual(es) corresponde(n): 22 a Recomendación(es) al Desempeño.

Dictamen

Con motivo de la revisión practicada en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en relación con la auditoría de desempeño denominada Plataforma México, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados por la Secretaría de Seguridad Pública y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el diseño e instrumentación de la Plataforma México, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas, se determinó revisar un monto de 260,693.8 miles de pesos erogados por la SSP y el SESNSP, que representa el 21.9% de los 1,188,506.4 miles de pesos erogados para la adquisición de bienes y contratación de servicios en el Capítulo de Gasto "Servicios Generales".

El trabajo se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior que se consideraron aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, se realizó de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría. Por lo anterior, se considera que la auditoría proporciona una base razonable para sustentar la siguiente opinión:

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, la SSP y el SESNSP cumplieron razonablemente con el objetivo establecido en el Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012 de incorporar tecnologías de información y telecomunicaciones a la función policial para crear interconexiones de bases de datos en los ámbitos federal, estatal y municipal, al interconectar mediante Plataforma México las 32 entidades federativas, el 97.4% de los municipios beneficiarios del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN) y el 140.0% más de las dependencias y entidades de la APF programadas; así como por cumplir en 132% de la meta establecida de incorporar Informes Policiales Homologados en 2008. Los resultados con observación se precisan en el apartado correspondiente de este informe, y se refieren principalmente a debilidades en los mecanismos de control y supervisión.

Comentarios de la Entidad Fiscalizada

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado.

IX.2.3.4. Informes de las Auditorías Especiales

IX.2.3.4.1. Cumplimiento de las Acciones Específicas del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad

Auditoría: 08-0-36D00-06-1113

Criterios de Selección

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización.

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera para verificar la definición de objetivos comunes entre los tres poderes y los tres órdenes de gobierno, así como el desarrollo de las acciones específicas y el cumplimiento a los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

Alcance

Comprendió la revisión del diseño del sistema de control interno del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), así como la evidencia de los 21 compromisos que se debieron cumplir en 2008, en el marco del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad (ANSJL).

Áreas Revisadas

La Dirección General de Asuntos Jurídicos y Normatividad del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Antecedentes

Con la reforma de los artículos 21 y 73, fracción XXIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 31 de diciembre de 1994, se elevaron a rango constitucional los principios que dieron origen y sustento jurídico a la coordinación en materia de seguridad pública, y se ordenó que una ley fijara las bases sobre las cuales deberían actuar los tres órdenes de gobierno.

A fin de instrumentar y coordinar los esfuerzos en los tres órdenes de gobierno, el 11 de diciembre de 1995, se promulgó la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública vigente hasta el 2 de enero de 2009, ordenamiento que define y crea el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), y dispone la creación del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), que sería la instancia de coordinación del SNSP, y estaría integrado, entre otros, por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y tiene, entre sus funciones, las de ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del citado consejo.

En el Diario Oficial de la Federación del 2 de enero de 2009 se publicó el Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual es reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad pública, que tiene por objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en esta materia.

Conforme al artículo Décimo Transitorio de la citada ley se abrogó la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En el marco de la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria del CNSP del 21 de agosto de 2008, los Poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno, entre otros, firmaron el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad (ANSJL), como un mecanismo para desarrollar, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, acciones específicas a favor de la seguridad, la justicia y la legalidad, con objetivos comunes a corto, mediano y largo plazos.

En el acuerdo se reconoció que la sociedad mexicana se encuentra profundamente agraviada por la impunidad, la corrupción, la falta de coordinación entre las autoridades, así como por un ambiente de inseguridad y violencia, lo que se ha agravado debido a la penetración de la delincuencia en los órganos de seguridad y a la complicidad de autoridades con los criminales, por lo que se consideró

necesario establecer un acuerdo que incluyera la participación de los tres Poderes de la Unión, los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil.

Procedimientos de Auditoría

1. Evaluar el diseño del sistema de control interno del SESNSP en las operaciones revisadas de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo por el que se establecen las normas generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal.
2. Evaluar la operación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
3. Verificar que los tres Poderes de la Unión realizaron las acciones, al 31 de diciembre de 2008, para cumplir con los compromisos contraídos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, suscrito el 21 de agosto de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 25 del mismo mes y año.
4. Verificar que los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas realizaron las acciones, al 31 de diciembre de 2008, para cumplir con los compromisos contraídos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas

Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1

Control Interno

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo por el que se establecen las normas generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación del 27 de septiembre de 2006 (Acuerdo), y sus modificaciones publicadas en el mismo medio de difusión oficial el 28 de marzo de 2007 y el 12 de mayo de 2008, el SESNSP deberá observar las normas generales de control interno, a fin de coadyuvar al cumplimiento de sus metas y objetivos, y prevenir los riesgos que puedan afectar el logro de éstos, así como propiciar el adecuado cumplimiento de la obligación de rendir cuentas y transparentar el ejercicio de la función pública.

Con objeto de evaluar el sistema de control interno del SESNSP, en relación con el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad entre

los tres poderes y los tres órdenes de gobierno, se aplicó un cuestionario de control interno al titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Normatividad, y se revisaron los procedimientos de las áreas sustantivas que participaron en las operaciones revisadas, y se constató lo siguiente:

Ambiente de control. La entidad fiscalizada contó en 2008 con el Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal, el cual es difundido mediante el intranet institucional. Y con el Código de Conducta emitido por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que es de aplicación general para todos los servidores públicos del SESNSP, que se difunde en la normateca interna de la SSP en la dirección electrónica <http://www.ssp.gob.mx/WebNormateca/portals/Normateca.portal>, en cumplimiento de la primera norma del Acuerdo.

Se comprobó que mediante el oficio circular núm. DGRH/DAPDP/SC/0052/2008 del 12 de mayo de 2008, la Dirección General de Recursos Humanos de la SSP informó a los enlaces de capacitación de la dependencia, sobre 15 cursos que se realizarían en el periodo de junio a agosto de 2008 en el subprograma psicológico, con la finalidad de cumplir con los objetivos del Programa Anual de Capacitación 2008. Para acreditar lo anterior, el SESNSP con el oficio núm. DGAJ/041/2010 del 14 de enero de 2010, proporcionó una relación de personal del organismo que participó en el programa anual de capacitación 2008 de la SSP, entre mayo y agosto del mismo año; en cumplimiento de la primera norma del Acuerdo.

Identificación de riesgos. La entidad fiscalizada informó que el procedimiento formal que utiliza para identificar, evaluar y administrar los riesgos que pudieran impactar negativamente en el logro de sus objetivos, es el Modelo de Administración de Riesgos. Proporcionó copia de los mapas de riesgos de la Dirección General de la Academia Nacional de Seguridad Pública y de la Dirección de Administración y Enlace. De igual forma, proporcionó copia del oficio núm. OIC/SESNSP/03/338/08 del 30 de diciembre de 2008, mediante el cual el Órgano Interno de Control (OIC) en el SESNSP informó al Titular del organismo el resultado de la revisión núm. 06/2008 denominada “Otros Riesgos”, referente al Modelo de Administración de Riesgos, en el cual determinó la existencia de riesgos a los que se considera está expuesto el SESNSP, de acuerdo con lo siguiente: 3 riesgos de atención inmediata; 9 riesgos de atención periódica, 21 riesgos de seguimiento y 15 riesgos controlados; en el citado oficio se señaló que en relación con la administración de los riesgos es necesario fortalecer los esquemas de seguimiento implementados con el propósito de contar oportunamente con el avance y estado que guardan los riesgos, así como, de los resultados obtenidos a partir de cada uno de las estrategias implementadas, lo anterior en cumplimiento de la segunda norma del Acuerdo.

Actividades de control. Se verificó que el SESNSP contó con el Manual de Organización General del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual fue validado y autorizado por el titular del Secretariado Ejecutivo en noviembre de 2005 y estuvo vigente en el ejercicio fiscal de 2008; sin embargo, la estructura organizacional con la que operó el SESNSP, en 2008, difiere de la contenida en el manual, por lo que no se encuentra actualizado, en incumplimiento de los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 9, fracción VII, del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la tercera norma del Acuerdo.

La entidad fiscalizada proporcionó copia de su Manual de Procedimientos de los instrumentos de coordinación del SESNSP, el cual fue autorizado en 2003 por la entonces Secretaria Ejecutiva del SNSP, vigente en el ejercicio fiscal de 2008; sin embargo, no proporcionó constancia que acredite su actualización, en incumplimiento del artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la tercera norma del Acuerdo.

Al respecto, la entidad fiscalizada informó que en el año de 2005 se emitió el Manual de Organización General del SESNSP, en el cual se describen las funciones de las 10 unidades administrativas que son coincidentes con las del reglamento de 2002, por lo tanto, hasta el 2008, siguió existiendo la misma estructura. Además, manifestó que el 20 de agosto de 2008 se promulgaron reformas y adiciones al reglamento del SESNSP las cuales derogaron el artículo 18, de la Dirección General de Administración y Finanzas, y cambió su denominación a la de Dirección de Administración y Enlace, con funciones que se determinan en el artículo 19 ter; con lo cual la referida área continuó operando con la misma estructura; y, además se adicionó el artículo 19 bis, que dio atribuciones a la Dirección General de Registro Público Vehicular, pero sin modificarse el artículo 5 del reglamento que establece sólo 10 unidades administrativas: De igual forma manifestó que la nueva Ley General de Sistema Nacional de Seguridad Pública y el nuevo reglamento del SESNSP, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero y 26 de octubre de 2009, respectivamente, y este último establece una nueva estructura y funciones al interior del secretariado ejecutivo, lo cual hacía inviable proyectar su adecuación.

Por lo anterior, se constató que los manuales con los que opera el SESNSP no han sido actualizados desde su emisión, toda vez que en 2008 el SESNSP contó con la Dirección de Administración y Enlace y con la Dirección General de Registro Público Vehicular, las cuales no se encontraban contenidas en los manuales de Organización y de Procedimientos, en incumplimiento del artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la tercera norma del Acuerdo por el que se establecen las normas generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal.

Se comprobó que el SESNSP contó con el Manual de integración y funcionamiento del grupo de trabajo para la administración de documentos del SESNSP, el cual tiene los objetivos siguientes: configurar y establecer conjuntamente con el departamento de administración documental, los elementos y la base normativa que permitan implantar y desarrollar el sistema integral de archivo del SESNSP; instalar en el marco del sistema integral de archivo un programa permanente de modernización y desarrollo del servicio de archivo, en el que se incluyan como metas esenciales la automatización, digitalización y certificación de los archivos, así como el de salvaguardar, conjuntamente con el referido departamento, la integridad del patrimonio histórico documental del SESNSP, en cumplimiento de la tercera norma del Acuerdo.

Informar y comunicar. El SESNSP cuenta con herramientas informáticas para el flujo de información interna, tales como la intranet institucional, el sistema de control de gestión y el sistema de seguimiento al ANSJL, en cumplimiento de la cuarta norma del Acuerdo.

Supervisión y mejora continua del control. Con la evaluación del control interno que realizó el organismo en el ejercicio fiscal de 2008, de conformidad con la quinta norma “Supervisar y mejorar continuamente el control interno institucional” del Acuerdo, se constató que el OIC en el SESNSP realizó las evaluaciones semestrales respecto del funcionamiento del control interno institucional. En las conclusiones de los informes del OIC, resaltó que del análisis de las normas de control interno, la relativa a implementar o actualizar actividades de control, fue la que presentó debilidades, y consideró la situación en torno a la antigüedad que presentan los manuales de organización y de procedimientos institucionales.

En opinión de la ASF, el diseño del sistema de control interno del SESNSP muestra debilidades, ya que no actualizó los manuales de organización y de procedimientos con los que opera, en incumplimiento del artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la primera, y tercera normas del Acuerdo por el que se establecen las normas generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal.

Acción Promovida

08-0-36D00-06-1113-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,

recomienda que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública realice las acciones conducentes para atender las debilidades detectadas en el sistema de control interno que se refieren a la falta de actualización los manuales de organización y procedimientos, en cumplimiento de los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 9, fracción VII, del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública vigente en 2008, y de la tercera norma del Acuerdo por el que se establecen las normas generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Resultado Núm. 2 Sin Observaciones

Coordinación y seguimiento al cumplimiento de los compromisos del ANSJL

En el marco de la vigésima tercera sesión ordinaria del CNSP celebrada el 21 de agosto de 2008, con el Acuerdo núm. 02/XXIII/08, dicho consejo aprobó el ANSJL. Con el Acuerdo núm. 03/XXIII/08 tomado también en la referida sesión, el CNSP instruyó a su Presidente a realizar la evaluación y seguimiento del ANSJL.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, vigente en 2008, le corresponde al SESNSP, entre otras funciones, la de ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del consejo.

En este sentido, se solicitó al SESNSP que informara respecto del seguimiento del cumplimiento de los compromisos contraídos en el ANSJL.

En respuesta, con el oficio núm. DGAJ/037/2009 del 19 de noviembre de 2009, el SESNSP manifestó que en el ANSJL no se establece que tenga la obligación de coordinar y dar seguimiento del cumplimiento de los compromisos contraídos por los Poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno.

No obstante lo anterior, la entidad fiscalizada manifestó que el Ejecutivo Federal a fin de dar seguimiento al ANSJL, implementó como mecanismo para verificar los resultados obtenidos el Sistema de Seguimiento al Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad (XAS), en el

cual las instituciones dependientes de la Administración Pública Federal reportan los avances en el cumplimiento de los compromisos; de igual forma, manifestó que los Titulares de los ejecutivos de las entidades federativas y los representantes de los municipios, mediante la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), acordaron que mediante el Sistema de Información y Seguimiento del Acuerdo Nacional (SISAN) se daría seguimiento al ANSJL. Lo anterior, en cumplimiento del artículo Primero del Acuerdo Nacional por la Seguridad, La Justicia y la Legalidad, que establece que el referido acuerdo es un mecanismo, entre los tres poderes y los tres órdenes de gobierno, a fin de que cada uno desarrolle, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, acciones específicas en favor de la seguridad, la justicia y la legalidad, con objetivos comunes a corto, mediano y largo plazos.

Resultado Núm. 3 Sin Observaciones

Informes de actividades del SESNSP 2008

El artículo 17, fracción VIII, de la Ley General que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, vigente en el ejercicio fiscal de 2008, señala como función del SESNSP, entre otras, la de informar periódicamente al CNSP de sus actividades. Con objeto de verificar el cumplimiento de esta obligación, se solicitó al SESNSP los informes presentados al CNSP. En respuesta, con el oficio núm. DGAJN/1195/2009 del 4 de septiembre de 2009, la entidad fiscalizada manifestó que de conformidad con la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, vigente en el ejercicio fiscal de 2008, el Secretario de Seguridad Pública en su calidad de presidente del CNSP, consejo instituido como la máxima instancia del SNSP, y el SESNSP, en su calidad de instancia del referido sistema, y a su vez, como órgano desconcentrado de la SSP, remitió el informe de actividades a dicha secretaría, por lo que dicho informe se encuentra integrado al de actividades de la SSP, correspondiente al segundo año de labores, por el periodo de septiembre de 2007 a agosto de 2008. Sin embargo, no informó directamente de sus actividades al Consejo, como lo establece el artículo 17, fracción VIII, de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, vigente en el ejercicio fiscal de 2008.

Al respecto, mediante el oficio núm. DGAJ/041/2010 del 14 de enero de 2010, la entidad fiscalizada manifestó que en la Vigésima Séptima Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública celebrada el 26 de noviembre de 2009, presentó el informe de actividades del SESNSP correspondiente al ejercicio fiscal de 2009, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 18, fracción VI de la Ley General de Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la

Federación el 2 de enero de 2009, que derogó a la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, vigente en el ejercicio fiscal de 2008.

Resultado Núm. 4 Sin Observaciones

Compromiso núm. I del ANSJL

Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza

En el marco del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad (ANSJL), el Ejecutivo Federal se comprometió a alcanzar, entre otros, el objetivo de depurar y fortalecer las instituciones de seguridad y procuración de justicia, mediante la creación de un modelo nacional de evaluación y control de confianza, por lo que la SSP y la Secretaría de Gobernación (SEGOB) se comprometieron a diseñar un protocolo (procedimiento) de evaluación y control de confianza e impulsar su aprobación por el CNSP, en un periodo de cuatro meses a partir del 21 de agosto de 2008, fecha en la que firmó el referido acuerdo.

Con el acta de la vigésima quinta sesión del CNSP celebrada el 28 de noviembre de 2008, se constató que el Director General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) presentó el Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza, el cual fue aprobado por el CNSP mediante el acuerdo núm. 03/XXV/08 tomado en la sesión de referencia, en cumplimiento del compromiso núm. I del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. El acuerdo de aprobación se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 2008.

Para verificar la emisión del Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza, se solicitó al SESNSP la evidencia documental que lo acreditara; en contestación, con el oficio núm. DGASJN/1986/2009 del 4 de agosto de 2009, se remitió a la ASF, copia del oficio núm. UA/285/2009 del 27 de julio de 2009 mediante el cual el Titular de la Unidad de Administración, Finanzas y Desarrollo Humano del CISEN, manifestó que en términos de los artículo 13, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 51, fracciones I y II, de la Ley de Seguridad Nacional, el referido modelo y protocolos de evaluación se considera información reservada.

En este sentido, el 9 de diciembre de 2009 se realizó una visita a las oficinas del Centro Nacional de Certificación y Acreditación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y se comprobó que cuentan con el Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza de noviembre de 2008.

Resultado Núm. 5 Sin Observaciones

Compromiso núm. II del ANSJL

Fortalecer los sistemas de seguridad y procuración de justicia mediante la reasignación de recursos y partidas dentro de PEF 2009

Con objeto de verificar el cumplimiento del compromiso contraído por el Ejecutivo Federal en el ANSJL, para fortalecer y dotar de mayor eficiencia los sistemas de seguridad y procuración de justicia, mediante la reasignación de recursos y partidas dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, se solicitó al SESNSP la evidencia documental que acreditara las acciones realizadas.

Al respecto, la entidad fiscalizada remitió copia del oficio núm. 315-A-03864 del 24 de julio de 2009, emitido por la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); en la nota anexa al citado oficio denominada Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, Sistema Nacional de Seguridad Pública, señaló las acciones realizadas y los resultados obtenidos a fin de cumplir con dicho compromiso, de acuerdo con lo siguiente:

- En la función 6 “Orden, Seguridad y Justicia”, para el ejercicio fiscal de 2009, se asignaron recursos por 91,153,200.0 miles de pesos.
- Para acciones en materia de procuración de justicia, en el presupuesto de la Procuraduría General de la República se destinaron 12,211,429.0 miles de pesos.
- En materia de seguridad pública, se informó que a la Secretaría de la Defensa Nacional se le asignaron 2,021,998.8 miles de pesos, en la función 1 “Soberanía”, Subfunción 1 “Defensa”; y a la Secretaría de Marina 234,600.0 miles de pesos.
- Al Poder Judicial de la Federación, para el cumplimiento de los compromisos establecidos en el ANSJL, se le asignaron recursos por 32,539,820.4 miles de pesos.
- Por lo que respecta a la SSP, para el ejercicio fiscal de 2009, se le asignó un presupuesto de 32,916,838.4 miles de pesos.

Para verificar las asignaciones presupuestales referidas, se revisó el “Análisis de las Funciones y Subfunciones del Gasto Programable por Distribución Económica (neto)” del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, en el cual se reportó un total de 91,153,200.0 miles de pesos, cantidad que coincide con la reportada por la SHCP. De la revisión al “Análisis Funcional Programático Económico

del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009” de cada una de las dependencias y entidades a las que se les asignó presupuesto en la función 6 “Orden, Seguridad y Justicia” se determinó una asignación de recursos por 93,825,051.2 miles de pesos, superior en 23,033,645.7 miles de pesos, a lo asignado en 2008, como se muestra en el cuadro siguiente:

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL FUNCIÓN 6 “ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA”, 2008-2009
(Miles de pesos)

Dependencia	Función 6		Variación Porcentual (%)
	2008	2009	
Poder Ejecutivo Federal			
Secretaría de Gobernación	185,533.3	177,840.8	-4.1
Secretaría de la Defensa Nacional	290,310.3	296,102.8	2.0
Secretaría del Trabajo y Previsión Social	812,195.0	819,913.8	1.0
Secretaría de la Reforma Agraria	310,625.1	465,367.4	49.8
Procuraduría General de la República	9,201,883.4	12,211,429.0	32.7
Tribunales Agrarios	923,251.5	924,162.0	0.1
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	1,250,757.7	1,505,655.4	20.4
Secretaría de Seguridad Pública	19,637,598.8	32,803,459.5	67.0
Poder Judicial de la Federación	29,963,249.9	32,539,820.5	8.6
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	866,000.5	912,500.0	5.4
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	6,000,000.0	6,916,800.0	15.3
Provisiones Salariales y Económicas	1,350,000.0	4,252,000.0	215.0
Total	70,791,405.5	93,825,051.2	32.5

FUENTE: Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 y 2009, apartado del Análisis Funcional Programático Económico.

Con lo anterior, se concluye que el Poder Ejecutivo Federal asignó mayores recursos presupuestales en materia de seguridad y procuración de justicia en el ejercicio fiscal de 2009 en un 32.5% respecto del ejercicio fiscal de 2008, en cumplimiento del compromiso núm. II del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

Resultado Núm. 6 Sin Observaciones

Compromiso núm. IX del ANSJL

Fortalecer el sistema de denuncias contra la mala actuación de servidores públicos federales de seguridad y procuración de justicia

El Poder Ejecutivo Federal por conducto de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), de la Función Pública (SFP) y de la Procuraduría General de la República (PGR), se comprometió, en un periodo de

tres meses a partir de la firma del ANSJL (21 de agosto de 2008), a incluir mecanismos de observación ciudadana en la recepción e investigación de denuncias y procedimientos de sanción.

Se constató que en la XXV sesión del CNSP celebrada el 28 de noviembre de 2008, el Titular de la SEGOB informó los avances de los compromisos asumidos por el Ejecutivo Federal en el ANSJL, entre otros, el de referencia, y señaló que se fortaleció el sistema de denuncias contra la corrupción y la mala actuación de los servidores públicos, al incorporar como elemento clave la participación ciudadana, mediante los portales de internet de las dependencias de la Administración Pública Federal (APF) y de la distribución de formas de denuncia impresa, carteles y anuncios informativos.

Mediante los oficios núms. OF/CAP/PGR/0024/2009 y CA/024/2009, de fechas 13 y 20 de noviembre de 2009, respectivamente, la SFP y la PGR manifestaron haber realizado acciones para el cumplimiento del citado compromiso. Para comprobar la implementación de dichas acciones, se revisó la documentación e información proporcionada con los oficios citados, y de su análisis se obtuvieron los resultados siguientes:

Secretaría de la Función Pública:

Se constató que mediante el oficio núm. SACN/300/290/08 del 5 de noviembre de 2008, la Subsecretaría de Atención Ciudadana y Normatividad de la SFP, instruyó a la Dirección General de Atención Ciudadana, a los Titulares de los Órganos Internos de Control, a los Titulares de las áreas de quejas y denuncias y supervisores regionales de la misma secretaría, a realizar la recepción inmediata de las quejas y denuncias que se presentaran en contra de los servidores públicos adscritos a la Policía Federal Preventiva (PFP), PGR y SSP, remitiendo copia, en archivo electrónico o, en su caso, el original de las mismas al OIC competente dentro de las 24 horas siguientes a la de su recepción.

Se constató que mediante correos electrónicos la SFP informó a los Titulares de los Órganos Internos de Control en diversas dependencias y entidades de la APF, que la Unidad de Gobierno Electrónico y Política de Tecnologías de la Información (UGEPTI) de la misma secretaría, envió un correo a todas las áreas de tecnología de la información de la Administración Pública Federal, a efecto de que subieran a las páginas web de las instituciones el BANNER³⁰ direccionado a la liga del servidor de la SFP que contiene la plataforma electrónica de quejas y denuncias contra servidores públicos del sector seguridad pública y justicia.

³⁰ Anuncio gráfico rectangular que se halla en las páginas web. Diccionario informático, <http://www.alegsa.com.ar/Dic/banner.php>

A efecto de verificar la inclusión del BANNER o liga en las páginas de las dependencias y entidades de la APF, de un total de 153 dependencias, entidades y organismos, se determinó una muestra de 53, con un nivel de confianza del 90.0%, un probabilidad de error del 5.0%, y una precisión del 4.0%, las cuales se seleccionaron de manera aleatoria, y con su revisión se constató que en las 53 páginas de internet consultadas, se encontró la inserción del BANNER o liga directa a la SFP.

De la instalación de teléfonos de contacto ciudadano a la SFP para recibir quejas y denuncias contra los servidores públicos del sector seguridad pública, la entidad fiscalizada, remitió copia del oficio núm. SSP/SEDI/CGPM/OF/1719 del 30 de diciembre de 2009, mediante el cual la Coordinación General de Plataforma México de la Subsecretaría de Evaluación y Desarrollo Institucional de la SSP, informó al OIC en la SSP el detalle de las conexiones de teléfonos (125 líneas telefónicas) de contacto ciudadano instalados en dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para recibir quejas y denuncias de manera directa en la SFP (Módulo del Instituto Federal de Acceso a la Información IFAI).

Con la consulta realizada a la página web de la SFP, se constató que en ella se publican estadísticas respecto del número de denuncias contra servidores públicos federales que trabajan en seguridad y procuración de justicia, reportadas por los OIC en la PGR, SSP y PFP, así como el estado de atención que guardan las citadas denuncias.

De la acción respecto de que los OIC en la PGR, SSP y PFP establecieran un sistema de guardias durante las 24 hrs. los 7 días de la semana a efecto de recibir quejas y denuncias, el SESNSP remitió copia de los libros de guardias del 18 de octubre de 2008 al 28 de diciembre de 2009 en las instalaciones del OIC en la PFP de la SSP, a efecto de que se dispusiera de personal para recibir quejas y denuncias; así mismo remitió copia de los memorándum núms. 0367/2008 y 0498/2008 del 23 de septiembre y 30 de diciembre de 2008 mediante los cuales la Visitaduría General de la PGR informó a las Direcciones Generales de la misma institución, el rol de guardias a cumplirse en las oficinas de la Visitaduría General, del 30 de septiembre de 2008 al 7 de marzo de 2009, así como, diversos reportes de las guardias realizadas del 30 de noviembre de 2008 al 1 de enero de 2009.

En cuanto a la acción de poner a disposición de los ciudadanos formatos de fácil llenado para depositar quejas o denuncias, la entidad fiscalizada remitió copia del oficio núm. 09/437/4376/2008 del 28 noviembre de 2008, mediante el cual el OIC en TELECOMM entregó a la Dirección General de operación de la red de oficinas de TELECOMM formatos, para la presentación de denuncias anónimas en contra de servidores públicos adscritos a la PGR, SSP y la PFP, para su distribución en las oficinas telegráficas de TELECOMM. Para constancia de lo anterior, el SESNSP remitió diversos oficios mediante los cuales las gerencias regionales de TELECOMM reportaron haber distribuido formatos en diversas oficinas.

De igual forma, proporcionó copia del oficio núm. 4000-0822 del 23 de abril de 2009, mediante el cual la Dirección de Operación de la Red de oficinas de TELECOMM informó al OIC en ese organismo la entrega de formatos en diversas oficinas telegráficas.

También, remitió diversos oficios mediante los cuales la Dirección Metropolitana de Correos de México, envió formatos de denuncia ciudadana a diferentes oficinas de esa institución, a efecto atender el compromiso núm. IX del ANSJL.

Sobre la instalación de buzones para la recepción de quejas o denuncias en las oficinas de la PGR, SSP y PFP y en los puntos de internación migratoria, se remitieron actas y oficios diversos de la instalación de buzones para la recepción de quejas y denuncias, en las instalaciones de la PFP de la SSP.

De la difusión para lograr alcances del sistema de quejas y denuncias, se constató que la SFP realizó la campaña de promoción mediante la emisión de carteles con la imagen del ANSJL; para constancia de lo anterior, el SESNSP remitió copia de diversos oficios mediante los cuales se entregaron carteles por parte de la Visitaduría General de la PGR a la Dirección de Servicios en la General de Comunicación Social y a diversas áreas de la institución. De igual forma, se remitió constancia de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) emitió recibos con la leyenda siguiente: “el Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha”.

Procuraduría General de la República:

Respecto de la PGR, en relación con la acción de la reactivación del Registro de Servidores Públicos dados de Baja o Sujetos a Investigación por actos de Corrupción o Conductas Ilícitas (RESEPU), la entidad fiscalizada remitió copia del oficio núm. OF/CAP/PGR/0024/2009 del 13 de noviembre de 2009, mediante el cual se manifestó que en materia de prevención y combate a la corrupción, la Visitaduría General, promovió la reactivación del Registro de Servidores Públicos dados de Baja o Sujetos a Investigación por actos de Corrupción o Conductas Ilícitas, mediante el uso de la aplicación informática desarrollada en ambiente web y que su implementación fue aprobada en la Vigésima Sesión Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco el 18 de abril de 2008. Para acreditar la elaboración de los carteles para dar a conocer las funciones de la Visitaduría General (VG), remitió diversos oficios mediante los cuales instruyó a las diferentes áreas y delegación de la institución en las entidades federativas a difundir mediante pósters los números telefónicos y correo electrónico de la VG.

Con la consulta a la página web de PGR www.pgr.gob.mx, se constató que se encuentra la liga combate a la corrupción, sección enfocada a describir todas aquellas acciones realizadas por esta

institución para transparentar el desempeño de la gestión pública. Del mismo modo, se encuentran publicadas las facultades de la VG, como área encargada de vigilar la actuación de los servidores públicos de la PGR, y el buzón de quejas electrónico, así como los números telefónicos para denunciar actos de corrupción realizados por los servidores públicos de la procuraduría.

En la página web de la PGR, se constató que se encuentra el sistema de seguimiento de quejas y denuncias, en el que el quejoso o denunciante recibe un folio asignado por la VG de la PGR, con el cual puede acceder al “Módulo de Quejas y Denuncias” y realizar la consulta en línea del estatus en que se encuentra su queja o denuncia.

Respecto de la participación ciudadana, se constató que el 24 de septiembre de 2008, la PGR y el Consejo de Participación Ciudadana suscribieron un Acuerdo de Colaboración para implementar por una parte el programa de “Visitadores Ciudadanos”, el cual consiste en que el citado consejo y los Comités Estatales participen en las visitas que realice la VG y emitir comentarios u observaciones; y, por la otra, implementar la apertura de buzones de quejas y denuncias, en el que el Comité Estatal designe a un representante de la sociedad civil para realizar la apertura de buzones de quejas y denuncias mediante los cuales la sociedad civil exponga los actos de corrupción y, en general, la mala actuación de los servidores públicos de la institución. Dicho acuerdo de colaboración se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 7 de octubre del mismo año.

De acuerdo con el acta de entrega-recepción del 26 de noviembre de 2008, se constató que la VG de la PGR entregó al Consejo de Participación Ciudadana, las llaves de 334 buzones de quejas y denuncias, y que la VG entregó buzones para la recepción de quejas y denuncias a las instancias involucradas en la procuración de justicia adscritas a las delegaciones estatales de la procuraduría.

En el ejercicio fiscal de 2008, de conformidad con las constancias de hechos, se constató que la VG y los Comités Estatales, con la participación de “Visitadores Ciudadanos”, realizaron visitas de evaluación, inspección, supervisión y seguimiento en las delegaciones de la PGR en los estados, en las fechas siguientes: Aguascalientes (25 de septiembre de 2008), Colima (14 de noviembre de 2008), Durango (29, 30, y 31 de octubre y 3 de noviembre de 2008), Nayarit (4 de noviembre de 2008), San Luis Potosí (9 de diciembre de 2008), Tamaulipas (20 de septiembre de 2008) y Veracruz (9 de octubre de 2008).

Secretaría de Seguridad Pública:

Respecto de las acciones implementadas por la SSP para el cumplimiento del compromiso contraído en el Marco del ANSJL, el SESNSP mediante el oficio núm. DGAJ/041/2010 del 14 de enero de 2010, remitió copia del oficio núm. SSP/OS/CA/001/2010 del 7 de enero de 2010, mediante el cual la

Coordinación de Asesores del Secretario de Seguridad Pública, manifestó que dentro de las acciones llevadas a cabo por la SSP para el cumplimiento del compromiso IX del ANS JL, destacan las siguientes:

- En diciembre del 2008, con el apoyo de Plataforma México, se instalaron 64 teléfonos para la recepción de quejas y denuncias contra funcionarios públicos en materia de seguridad pública y procuración de justicia, dando así cumplimiento al compromiso de instalar dentro de cada módulo de enlace IFAI de la APF un teléfono de marcación directa.
- El 18 de octubre de 2008, quedó establecido el sistema de guardias con personal capacitado las 24 horas los 365 días al año.
- En diciembre de 2008, la SFP completó la distribución de 460 buzones en las instalaciones participantes PGR, SSP, PFP, así como en el Instituto Nacional de Migración (INAMI).
- Los ciudadanos pueden emitir quejas y denuncias en contra de servidores públicos federales de seguridad y procuración de justicia, llenando un formato electrónico al que se accede mediante el portal principal de internet de la dependencia, en la dirección electrónica: <http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/denuncia.html>.
- La SSP tiene habilitado para la denuncia anónima, el Centro Nacional de Atención Ciudadana mediante los números telefónicos 088 y lada gratuita 01 800 440 3690, por celular vía SMS al número 90089 y en la dirección de correo electrónico: denuncia@ssp.gob.mx.
- Mediante la Subsecretaría de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos, se han realizado 2,015 eventos en los que se ha promovido la prevención al delito y la denuncia anónima mediante los mecanismos mencionados. En los casos que así lo ameritan, se inician los procesos administrativos disciplinarios ante la Comisión de Honor y Justicia de la Policía Federal.

Por todo lo anterior, se concluye que, en términos generales, el sistema de denuncias contra la mala actuación de servidores públicos federales de seguridad y procuración de justicia, implementado por la SSP, la SFP, la PGR y la PFP, se ha diseñado de manera razonable, en cumplimiento del compromiso núm. IX del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

Resultado Núm. 7 Sin Observaciones

Compromiso núm. X del ANSJL

Adequar el modelo de coordinación de seguridad pública entre los tres órdenes de gobierno

Conforme a lo establecido en el ANSJL, a efecto de adecuar el modelo de coordinación y el arreglo institucional de atención a la seguridad pública, el Ejecutivo Federal, por conducto de las secretarías de Seguridad Pública y de Gobernación, se comprometió a elaborar el proyecto de iniciativa de una nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que presentaría al H. Congreso de la Unión en septiembre de 2008, cuyos principales objetivos serían: las directrices de un modelo de policía homogéneo; establecer las diferentes etapas del servicio de carrera de las instituciones de seguridad pública y de la certificación de sus integrantes; regular la implementación de bases de datos criminalísticos y de personal; así como disponer de las reglas generales para la administración de los fondos de ayuda federal.

Con el oficio núm. SEL/300/4056/08 del 30 de septiembre de 2008, se constató que la SEGOB presentó al H. Congreso de la Unión la iniciativa del Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación del 2 de enero de 2009.

Para verificar que en la ley se incluyeran los principales objetivos establecidos en el compromiso del ANSJL, se analizó dicha ley y se constató lo siguiente:

Respecto del modelo de policía homogéneo, en el Título Tercero “Disposiciones Comunes a los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública”, se prevén los deberes, sanciones y obligaciones de los integrantes de las instituciones policiales; las infracciones a que se harán acreedores los servidores públicos de dichas instituciones, las prestaciones y la instrumentación de sistemas complementarios, a fin de contribuir el fortalecimiento de seguridad social.

El Título Cuarto “Del Servicio de Carrera en las Instituciones de Procuración de Justicia”, se prevén los requisitos de ingreso al servicio de carrera de las instituciones, así como el desarrollo y terminación del servicio de carrera, la profesionalización y certificación del personal en dichas instituciones.

El Título Sexto “Del Sistema Nacional de Acreditación y Control de Confianza”, comprende las instancias, órganos, instituciones, políticas, acciones y servicios, tendientes a cumplir con los objetivos y fines de la evaluación y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública.

El Título Séptimo “De la Información sobre Seguridad Pública”, establece que la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, deberán suministrar, intercambiar, sistematizar, analizar y actualizar la información que diariamente se genere en materia de seguridad pública, mediante los sistemas e instrumentos tecnológicos respectivos, a efecto de garantizar la integración y operación de la información. Además, prevé, entre otros, el Sistema Único de Información Criminal, como parte integrante de Plataforma México, el cual se conceptualiza como un sistema de interconexiones de voz, datos y video que proporcionan las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, la información precisa y constante en materia de seguridad pública.

En el Título Décimo “De los Fondos de Ayuda Federal”, señala que los fondos se integran con los recursos destinados a la seguridad pública; y que los recursos que se programen, presupuesten y aporten a las entidades federativas y a los municipios, así como su ejercicio, control, vigilancia, información, evaluación y fiscalización, estarán sujetos a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Con el análisis de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se constató que incluye los principales objetivos establecidos en el ANS JL, en cumplimiento del compromiso X, del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

Resultado Núm. 8 Sin Observaciones

Compromiso núm. XI del ANS JL

Actualizar las licencias colectivas de portación de armas

Para alcanzar el objetivo de actualizar las licencias colectivas de portación de armas que expida la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), el Ejecutivo Federal se comprometió, en un plazo de tres meses a partir del 21 agosto de 2008 fecha en la que se firmó el ANS JL, por conducto de la citada dependencia, a autorizar el equipamiento de las instituciones de seguridad pública con armas automáticas y de calibre superior a los cuerpos de seguridad que cumplieron con los compromisos establecidos en el citado acuerdo.

Para verificar lo anterior, se realizó una consulta en el Sistema de Seguimiento al ANS JL, denominado XAS, el cual, la PGR, como líder o colíder de diversos compromisos, utiliza para verificar los avances de los compromisos adquiridos por el Ejecutivo Federal.

Con la consulta, se constató que la SEDENA reportó como concluida, al 29 de noviembre de 2008, la acción de comunicar, mediante oficios, a cada entidad federativa, al Gobierno del Distrito Federal, a la PGR, a la SSP y al CISEN, la autorización para la adquisición de armamento de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Al respecto, mediante el oficio núm. DGASJN/986/2009 del 4 de agosto de 2009 el SESNSP remitió diversa información y documentación, y con su análisis, se constató que mediante 34 oficios emitidos por el Titular de la SEDENA, todos del 11 de septiembre de 2008, informó a las 32 entidades federativas, a la SSP y al CISEN, que a partir del 26 de agosto de 2008, se autorizaba a los titulares de las licencias colectivas de portación de armas, la adquisición de armamento de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Se constató que la SEDENA revalidó licencias colectivas de portación de armas, con vigencia de 2 años, a los cuerpos de seguridad y procuración de justicia mediante diversos oficios de revalidación, en las 32 entidades federativas.

Con lo anterior, se constató que el Ejecutivo Federal, mediante la SEDENA, cumplió con el compromiso XI del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

Resultado Núm. 9 Sin Observaciones

Compromiso núm. XVI del ANSJL

Presentar al Congreso de la Unión un paquete de reformas en materia de seguridad y procuración de justicia

Para alcanzar el objetivo establecido en el ANSJL, de presentar a consideración del H. Congreso de la Unión un paquete de reformas a efecto de fortalecer las capacidades del Gobierno Federal, en materia de seguridad pública y procuración de justicia, el Poder Ejecutivo, por conducto de las secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública, así como de la PGR, en coordinación con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, se comprometieron a elaborar los proyectos de ley a efecto de que el Ejecutivo Federal presentara al Congreso de la Unión, antes del mes de octubre de 2008, las iniciativas siguientes:

1. Ley Federal de Extinción de Dominio, aplicable a bienes producto de delitos de alto impacto.

2. Reformas al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para reflejar las disposiciones constitucionales en materia de justicia y seguridad que entraran en vigor.
3. Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para normar la nueva relación entre el Ministerio Público de la Federación y la policía, así como su modernización institucional.
4. Ley de la Policía Federal, para regular el funcionamiento y organización de esa corporación, en especial lo relativo al servicio de carrera.

Se constató que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la SEGOB, remitió al H. Congreso de la Unión, las iniciativas de Decreto por el que expiden las leyes que se especifican en el compromiso XVI del ANSJL, conforme a lo siguiente:

INICIATIVAS DE LAS LEYES SEÑALADAS EN EL ANSJL
ENVIADAS AL CONGRESO DE LA UNIÓN, 2008

	Iniciativa	Núm. oficio	Fecha
1.	Decreto por el que se expide la Ley de Extinción de Dominio.	SEL/300/3874/08	18 sep 08
2.	Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, entre otras.	SEL/300/3875/08	18 sep 08
3.	Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República	SEL/300/4411/08	21 oct 08
4.	Decreto por el que se expide la Ley de la Policía Federal	SEL/300/4412/08	21 oct 08

FUENTE: Iniciativas de leyes.

Con lo anterior, se constató que el Ejecutivo Federal cumplió con el compromiso XVI del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

Resultado Núm. 10 Sin Observaciones

Compromiso núm. XX del ANSJL

Instrumentar campañas para promover la cultura de la legalidad

En el marco del ANSJL el Ejecutivo Federal se comprometió a instrumentar campañas para promover la cultura de la legalidad; en un periodo de 3 meses a partir del 21 de agosto de 2008, fecha en el que fue firmado el ANSJL, por lo que las secretarías de Seguridad Pública, Gobernación, Educación Pública y Función Pública, y la Procuraduría General de la República, se comprometieron a realizar y

difundir en los medios de comunicación campañas para fomentar en la sociedad, prácticas de apego a la legalidad, de prevención del delito y denuncia ciudadana.

Mediante el oficio núm. DGAJN/1044/2009 del 10 de agosto de 2009, la entidad fiscalizada remitió a la ASF copia del oficio núm. SG/CASG/032/2009 emitido por la coordinación de Asesores del Titular de la SEGOB, en el cual se manifestó que en reunión celebrada el 24 de julio de 2009, entre el SNSP y los diferentes enlaces de las dependencias (SSP; SEGOB; SEP; SFP y PGR) acordaron que la SEGOB sería la encargada de concentrar y remitir al SNSP la información corresponde al compromiso XX del ANSJL.

Por el mismo medio, se remitió información relacionada con la producción y difusión de campañas en diversos medios de comunicación relacionadas con el compromiso antes referido. Con su análisis se constató que las dependencias antes referidas, así como el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Presidencia de la República, produjeron y difundieron campañas, en diversas estaciones de radio y televisión, en el periodo del 28 de julio de 2008 al 11 de enero de 2009, para fomentar en la sociedad prácticas de apego a la legalidad, de prevención del delito y denuncia ciudadana, de acuerdo con lo siguiente:

DIFUSIÓN CAMPAÑAS DE RADIO Y TELEVISIÓN, 2008

Dependencia	Campaña y temática	Medio de difusión	Núm de estaciones / canales	Tiempo		Impactos		Vigencia		Total de impactos por vigencia	Total de impactos
				E*	F*	Por día	Total impactos por día	2008	Días		
SSP	Barrio: Se exhorta a combatir la delincuencia mediante la denuncia ciudadana.	Radio	1,547	X		2	3,094	24 nov-14 dic	21	64,974	92,442
		T.V.	654	X		2	1,308	24 nov-14 dic	21	27,468	
SEGOB	Somos más: Mensajes a la sociedad sobre el combate y denuncia del delito en todas sus manifestaciones.	T.V.	654	X		2	1,308	24 nov-14 dic	21	27,468	27,468
SEP	Campaña Limpiemos México; versión Escuela Segura: promocional sobre las clases de civismo mediante las cuales se pretende promover mejores ciudadanos, como la prevención de las adicciones y el delito.	Radio	53		X	2	106	8-14-nov	7	742	20,632
		T.V.	654 9	X	X	3 3	1,962 27	21-30 nov	10	19,620 270	
SFP	Campaña Un México mejor es nuestra función, versión "Denuncia ciudadana" Se exhorta a los ciudadanos a denunciar a servidores públicos o funcionarios que no hagan bien su trabajo, que pidan algo no permitido o que no atiendan como debe ser.	T.V.	654	X		3	1,962	15 dic 08 al 11 ene 09	28	54,936	54,936
PGR	Cultura de la legalidad y la denuncia: Se promueve la denuncia ciudadana anónima mediante el servicio del número telefónico 089.	Radio	1,547	X		3	4,641	28 sep 25 oct	28	129,948	337,428
			1,235		X	4	4,940	20 oct-30 nov	42	207,480	
		T.V.	654	X		3	1,962	20 oct-30 nov	42	82,404	153,384
			460		X	3	1,380	20 oct-30 nov	42	57,960	
DIF	Promocional "perro" de prevención de adicciones, si tú no te das cuenta nadie más lo hará por ti, acércate al DIF.	Radio	59	X		5	295	28 jul-03ago	7	2,065	20,377
		T.V.	654	X		2	1,308	20oct-02nov	14	18,312	
		Radio	1,547	X		4	6,188	20oct-30nov	42	259,896	400,260
		T.V.	654	X		3	1,962	20oct-30nov	42	82,404	
Presidencia	Abre los ojos; cerrar los ojos no va a detener al crimen organizado, abrir los ojos es combatirlo de frente, juntos sociedad y gobierno todos estamos decididos a salir adelante,		460	X	X	3	1,380	20oct-30nov	42	57,960	

Dependencia	Campaña y temática	Medio de difusión	Núm de estaciones / canales	Tiempo		Impactos		Vigencia		Total de impactos por vigencia	Total de impactos
				E*	F*	Por día	Total impactos por día	2008	Días		
Presidencia	Legalidad respetar las reglas es conducirse con propiedad, no nos brinquemos las reglas.	T.V.	654	X		3	1,962	28nov al 14dic	17	33,354	48,994
			460		X	2	920			15,640	

FUENTE: Oficio núm. SG/CASG/032/2009 emitido por la SEGOB.

*Tiempo de Estado: es al que están obligadas las estaciones de radio y tv a difundir los materiales del Ejecutivo Federal por 30 minutos diarios.

**Tiempo Fiscal: pago en especie de un impuesto, el cual se cubre con 18 minutos diarios en 460 canales de tv abierta concesionada y 1,547 estaciones de radio concesionadas en la República Mexicana.

Respecto de la difusión en diarios, se determinó que en el ejercicio fiscal de 2008, la campaña denominada "Acciones de Gobierno", versión "Legalidad", se difundió del 15 noviembre al 15 de diciembre en 46 diarios de 30 entidades federativas; del 23 de noviembre al 30 de diciembre en 21 revistas en el Distrito Federal y Estado de México; y del 15 de noviembre al 10 de diciembre en medios complementarios como son paneles del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en el Estado de México; tarjetas telefónicas, en Nuevo León, Distrito Federal y Jalisco, y en tortipaneles en 30 entidades federativas. Con lo anterior, se constató el cumplimiento del compromiso núm. XX del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

Resultado Núm. 11 Sin Observaciones

Compromiso núm. XXI del ANSJL

Fortalecer la atención a personas con problemas de adicciones

En el marco del ANSJL, para alcanzar el objetivo de fortalecer la atención a personas con problemas de adicciones, el Poder Ejecutivo Federal se comprometió por conducto de la Secretaría de Salud (SS), a ampliar la red de Centros de Atención Primaria Nueva Vida para contar con más de trescientos puntos y cobertura nacional, al 31 de diciembre de 2008.

Mediante el oficio núm. DGASJN/1986/2009 del 21 de julio de 2009, la entidad fiscalizada remitió las acciones realizadas por la Secretaría de Salud (SS) para el cumplimiento de los compromisos contraídos en el marco del ANSJL.

La SS mediante el oficio núm. 01850 del 29 de julio de 2009, remitió información sobre el compromiso de “fortalecer la atención de personas con problemas de adicciones”, contraído en el ANSJL, así como de las acciones realizadas para su cumplimiento. Informó que para la atención y seguimiento del compromiso que le corresponde realizar, por conducto del Secretariado Técnico del Consejo Nacional contra las Adicciones (CONADIC), en coordinación con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, consiste en ampliar la red de Centros de Atención Primaria Nueva Vida para contar con más de trescientos puntos y cobertura nacional, así como establecer mecanismos de apoyo a organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la rehabilitación de personas con adicciones.

Por lo que respecta a la acción de ampliar la red de Centros Nueva Vida, la SS comunicó que el objetivo de estos centros es otorgar servicios de atención especializada, privilegiando los aspectos de detección oportuna, orientación e intervención y tratamientos breves en adicciones con la población que se encuentra en riesgo de consumir sustancias adictivas, o que ha iniciado un consumo experimental, para lograr la abstinencia y evitar la progresión a un abuso o dependencia. Su dinámica operativa incluye el trabajo con las comunidades, escuelas y organizaciones de la sociedad civil.

Las tareas de prevención consisten, entre otras, en la orientación de padres de familia mediante talleres y cursos, así como la referencia para otras intervenciones terapéuticas especializadas. De igual forma informó que al 31 de diciembre de 2008 se encontraban en operación 302 Centros Nueva Vida (CNV) en 233 municipios en las 32 entidades federativas. Además, manifestó que antes de la firma del ANSJL se reportaron 70 CNV construidos y al 31 de diciembre de 2008 se contaba con 302 centros construidos y en operación, con lo cual se cumplió el compromiso, al ampliar la red de los CNV, ya que la meta consistió en abrir más de 300 puntos. Sin embargo, con la consulta al sistema XAS, se constató que al 21 de noviembre de 2008 la SS reportó que se encontraban en operación 84 CNV en el país, lo que representa el 27.8% y no fue hasta el 14 de mayo de 2009 que reportó la operación de los 302 CNV, con lo que se concluye que la SS cumplió extemporáneamente con el compromiso núm. XXI contraído en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

Con la revisión de las fichas técnicas de los CNV, remitidas por el CONADIC, mediante los oficios núms. 01850 y 02747 de fechas 29 de julio y 24 de noviembre de 2009, respectivamente, se determinó un universo de 317 CNV en 254 municipios de las 32 entidades federativas; de los 317 centros, al 31 de diciembre de 2008, la SS contaba con 286 construidos, que beneficiarían potencialmente a 35,671,603 habitantes, en 228 municipios de las 32 entidades federativas del país.

Resultado Núm. 12 Sin Observaciones

Compromiso núm. XXVI del ANSJL

Promover la creación de un Observatorio Ciudadano

Para cumplir con el objetivo de promover la creación de un observatorio ciudadano que vigile y supervise el cumplimiento de los compromisos, la SSP, en el marco del ANSJL, se comprometió, en un lapso de tres meses a partir de la firma del acuerdo referido (21 de agosto de 2008), a promover la creación de un observatorio ciudadano plural, representativo de los distintos sectores de la sociedad que incluyera a estudiosos del tema de seguridad y justicia, contando así con reconocimiento y liderazgo social.

Mediante el oficio núm. DGAJN/1195/2009 del 4 de septiembre de 2009, el SESNSP manifestó que el 18 de septiembre de 2008 la SSP presentó, ante organizaciones de la sociedad civil, la propuesta de creación de un observatorio ciudadano. La entidad fiscalizada manifestó que en la XXV Sesión del CNSP del 28 de noviembre de 2008, el presidente del citado consejo se refirió sobre la presentación de una propuesta de un modelo de observatorio ciudadano que permitiera vigilar y supervisar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Se constató que mediante el comunicado con núm. de referencia CGSC-186 del 18 de septiembre de 2008, emitido por la Presidencia de la República, se informó que el Titular del Ejecutivo Federal en reunión con el grupo promotor del observatorio ciudadano, en materia de seguridad pública, recibió del citado grupo, los puntos de vista sobre la constitución de dicho observatorio, en particular respecto de su integración, facultades y funcionamiento. Se constató que en el acta de la XXV sesión del CNSP antes referida, en el apartado de presentación de los avances de los compromisos asumidos por el Ejecutivo Federal en el ANSJL, se señaló sobre la presentación de la propuesta de un modelo de observatorio ciudadano.

Con el oficio núm. DGAJ/041/2010 del 14 de enero del 2010, el SESNSP remitió copia del oficio núm. SSP/OS/CA/001/2010 del 7 de enero del 2010, mediante el cual la Coordinación de Asesores del Titular de la SSP manifestó que del 22 de agosto al 4 de septiembre 2008, se realizó el análisis de diferentes documentos respecto de los observatorios ciudadanos, así como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, concretándose la propuesta en un Observatorio Ciudadano con estructura, funciones mecánica y organigrama, incluyendo a organizaciones de la sociedad civil, organizaciones empresariales, organizaciones

sindicales, universidades públicas y privadas, que pudiesen ser tomadas en cuenta para conformar parte de dicho observatorio.

De igual forma, manifestó que la organización México Unido contra la Delincuencia y diferentes universidades, asumieron el liderazgo de dicho observatorio, a fin de dar seguimiento a los compromisos incluidos en el ANSJL.

También, señaló que el observatorio ciudadano fue creado y está integrado por las instituciones siguientes: el Colegio de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Anáhuac, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Autónoma Metropolitana. Para constancia de lo anterior, se realizó la consulta en la página web: <http://www.gee.com.mx/multimedia/mucd/instituciones.asp>, y se constató que muestra información sobre los acuerdos y los grupos de trabajo de cada institución de educación superior involucrada en el seguimiento y evaluación del ANSJL.

De igual forma, manifestó que las citadas instituciones coordinan los grupos de trabajo de los evaluadores, integrados por las organizaciones sociales civiles siguientes: INCIDE, ICESI, Doctores en Derecho, Consulta Mitofsky, Consejo Ciudadano de PGR, Tendiendo Puentes, Estadísticas de Opinión y Participación Social, PROMAD, INDERURAL A. C., CANACINTRA, CONSEGU, Consejo Coordinador Empresarial, Prensa y Democracia, Agenda Ciudadana para el Desarrollo A. C., Comité Juvenil Iluminemos México, DATA Opinión, Fundación Murrieta y Barra de Abogados.

Lo anterior cumplió el compromiso XXVI del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

Resultado Núm. 13 Sin Observaciones

Compromiso núm. XXIX del ANSJL

Tramitar iniciativas en materia de justicia y seguridad pública

En el marco del ANSJL del 21 de agosto de 2008, el Poder Legislativo Federal se comprometió a dictaminar y votar todas las iniciativas que, en materia de justicia y seguridad pública, se presentaran antes del primero de octubre de 2008, en cualquiera de las dos Cámaras del H. Congreso de la Unión.

Al respecto, se constató que el Poder Ejecutivo Federal mediante la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la SEGOB, presentó al H. Congreso de la Unión 10 iniciativas de ley y reformas en materia seguridad pública y procuración de justicia, como se muestra en el cuadro siguiente:

INICIATIVAS DE LEY Y REFORMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA PRESENTADAS POR EL EJECUTIVO FEDERAL AL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, 2008

Ley o Decreto	Oficio		Fecha en que se presentó al Congreso	Fecha publicación DOF
	Núm.	Fecha		
Cámara de Senadores:				
1.- Decreto por el que se expide la Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de desvío para la fabricación de armas químicas y se adiciona el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.	SEL/300/1212/08	25 03 08	26 03 08	9 06 09
2.- Decreto que reforma los artículos 25 y 366 del Código Penal Federal.	SEL/300/3199/08	07 08 08	07 08 08	24 06 09
3.- Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de: Código Federal de Procedimientos Penales. Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados. Código Penal Federal. Ley Federal de la Policía Federal Preventiva. Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.	SEL/300/3875/08	18 09 08	18 09 08	23 01 09
4.- Decreto por el que se expide la Ley de Extinción de Dominio y se reforman y adicionan diversas disposiciones de: Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.	SEL/300/3874/08	18 09 08	18 09 08	29 05 09
5.- Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de: Ley General de Salud. Código Penal Federal. Código Federal de Procedimientos Penales.	SEL/300/4067/08	30 09 08	30 09 08	20 08 09
Cámara de Diputados:				
6.- Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	SEL/300/4056/08	30 09 08	30 09 08	02 01 09
7.- Decreto por el que se reforman la fracción Vigésimo Primera del artículo 73 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos.	SEL/300/4266/08	09 10 08	09 10 08	4 05 09
8.-Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.	SEL/300/4411/08	21 10 08	21 10 08	29 05 09
9.-Decreto por el que se expide la Ley de la Policía Federal.	SEL/300/4412/08	21 10 08	21 10 08	01 06 09
10.-Decreto por el que se reforma la fracción Vigésimo Primera del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano.	SEL/300/4491/08	24 10 08	24 10 08	04 05 09

FUENTE: Iniciativas de ley y reformas.

De las iniciativas de ley y reformas anteriores, se desprende que el proceso legislativo concluyó, desde su análisis hasta la dictaminación respectiva, toda vez que se constató que dichas leyes fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, con lo que se da cumplimiento al compromiso núm. XXIX del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la legalidad, respecto de dictaminar y votar las iniciativas que fueron presentadas en cualquiera de las dos Cámaras del H. Congreso de la Unión.

Resultado Núm. 14 Sin Observaciones

Compromiso núm. XXX del ANSJL

Establecer competencias concurrentes para el combate al narcomenudeo

Para cumplir con el objetivo de establecer competencias concurrentes para el combate al narcomenudeo, y reglas que permitan su aplicación eficaz; en el marco del ANSJL firmado el 21 de agosto de 2008, el H. Congreso de la Unión se comprometió a legislar en materia de narcomenudeo, durante el primer periodo ordinario del tercer año de la LX Legislatura Federal.

Se constató que en la nota núm. 6393 titulada “Aprueban Diputados Ley de Narcomenudeo” del 30 de abril de 2009, publicada por el área de comunicación social en página web de la Cámara de Diputados, que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de los Códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales, para definir el consumo máximo de estupefacientes, sin criminalizar a los consumidores, en cuyas reformas se adiciona el capítulo VII denominado “Delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo” al Título Décimo Octavo de la Ley General de Salud.

En la nota de referencia, se manifestó que “los diputados avalaron incrementar de dos a cinco gramos de cannabis los que podrá portar una persona para su consumo y será la decisión del Ministerio Público hasta el tercer reporte a la representación social cuando una persona sea enviada a tratamiento obligatorio”; además, se señaló que se impondrá prisión de cuatro a ocho años y de 200 a 400 días de multa, a quien sin autorización comercie o suministre, aún gratuitamente, narcóticos.

En ese sentido, se señaló que corresponde a la Federación y a las entidades la prevención del consumo de narcóticos, la atención a las adicciones y persecución de los delitos contra la salud. También se señaló que dichas modificaciones pretenden implantar la coordinación de los tres órdenes de gobierno para el combate de la venta de drogas.

Las reformas legislativas aprobadas en materia de narcomenudeo que derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de los Códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales, fueron aprobadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 20 de agosto de 2009, con lo que se cumplió con el compromiso núm. XXX del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

Resultado Núm. 15 Sin Observaciones

Compromiso núm. XXXI del ANSJL

Impulsar la Ley de Ejecución de Sanciones Penales

Para conseguir el objetivo de impulsar la Ley de Ejecución de Sanciones Penales, y prever reglas para impedir la preliberación y otros delitos como el secuestro y otros cometidos con violencia, el H. Congreso de la Unión se comprometió a legislar una reforma al marco jurídico vigente, en el primer periodo ordinario del tercer año de la LX Legislatura Federal.

En el Boletín núm. 4158 de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, del 28 de abril de 2009, se informó el compromiso de regular la ejecución de las sanciones penales y organizar el sistema penitenciario en la República, y se conoció el dictamen de la Comisión de Justicia, que expide la Ley de Ejecución de Sanciones Penales, en la que se adiciona la fracción IV del artículo 50 y el artículo 50 Quáter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se reforma el artículo 30 Bis, fracción XXIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

En el citado boletín se informó que el ordenamiento legal referido, crea la figura de juez federal de ejecución de sanciones dependiente del Poder Judicial de la Federación, quien deberá conocer y otorgar los beneficios de preliberación, libertad preparatoria, reducción de la sanción y reducción parcial de la pena. Además, se señaló que resolverá el recurso de reclamación de los internos contra sanciones disciplinarias y acordará sus peticiones respecto del régimen y tratamiento penitenciario.

El citado dictamen de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, se dio a conocer el 28 de abril de 2009, en el segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la LX Legislatura.

El H. Congreso de la Unión cumplió con el compromiso núm. XXXI del ANSJL, en el que se estableció el objetivo de impulsar la Ley de Ejecución de Sanciones Penales, y prever reglas para impedir la preliberación y otros delitos como el secuestro y otros cometidos con violencia.

Resultado Núm. 16 Sin Observaciones

Compromisos núm. XXXII del ANSJL

Impulsar una Ley General del Delito del Secuestro

Para impulsar una Ley General del Delito del Secuestro, en el marco del ANSJL, el H. Congreso de la Unión se comprometió a presentar una iniciativa, dictaminarla y votar el ordenamiento legal referido, durante el primer periodo ordinario del tercer año de la LX Legislatura Federal.

Se constató que en la Gaceta del Senado de la República núm. 360 del 31 de marzo de 2009, se publicó la iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la “Ley General Contra el Secuestro y se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, del Código Federal de Procedimientos Penales y del Código Penal Federal”.

En la exposición de motivos de la citada iniciativa, se señaló que diversos estudios de psicología social, demuestran que el secuestro es uno de los delitos que mayor afectación tiene para la sociedad, debido a que esta conducta significa un fuerte impacto psíquico y moral, tanto para la víctima como para sus familias; y que se desenvuelve entre amenazas, golpes, sometimiento y violencia extrema, lo que representa una amenaza a la estabilidad de la población.

En los estudios referidos, se puntualizó que secuestrar personas, conlleva a la obtención de grandes recursos económicos, por lo que la proliferación de organizaciones delictivas dedicadas a esta actividad ilícita ha ido en aumento, convirtiéndose en una industria delictiva, por lo tanto, la lucha contra el secuestro debe partir del intercambio de información entre las diferentes instancias policiales de los tres órdenes de gobierno en relación con las estructuras, redes de comunicación y formas de operación de las organizaciones delictivas existentes, así como de las que vayan surgiendo, con la más alta coordinación entre las autoridades a efecto de disminuir la impunidad, el índice delictivo y restablecer la seguridad pública.

De acuerdo con la información proporcionada por el SECNSP, el comportamiento en el incremento de secuestros en el país de 2002 a noviembre de 2008, fue el siguiente:

COMPORTAMIENTO DEL DELITO DE SECUESTRO EN MÉXICO, 2002-2008

Año	Núm. de secuestros
2002	540
2003	582
2004	523
2005	472
2006	489
2007	630
2008	943

FUENTE: Iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la “Ley General Contra el Secuestro y se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, del Código Federal de Procedimientos Penales y del Código Penal Federal”.

En la iniciativa citada se señaló que, ante la necesidad de combatir la práctica del secuestro, el Congreso de la Unión aprobó el 11 de diciembre de 2008, el proyecto de decreto que reforma el párrafo primero de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual prevé que “para establecer los delitos y las faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse; expedir una ley general en materia de secuestro, que establezca, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios; así como legislar en materia de delincuencia organizada”.

Se constató que para hacer frente al delito del secuestro, con fecha 24 de marzo de 2009, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) presentó al H. Congreso de la Unión, la iniciativa de la Ley General contra el Secuestro, la cual se turnó a las comisiones unidas de justicia y gobernación para su dictamen.

Con lo anterior, al haberse publicado en la gaceta del senado la iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la “Ley General Contra el Secuestro y se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, del Código Federal de Procedimientos Penales y del Código Penal Federal” y presentado la iniciativa para la expedición de la Ley General contra el Secuestro, se dio cumplimiento al compromiso núm. XXXII del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

Resultado Núm. 17 Sin Observaciones

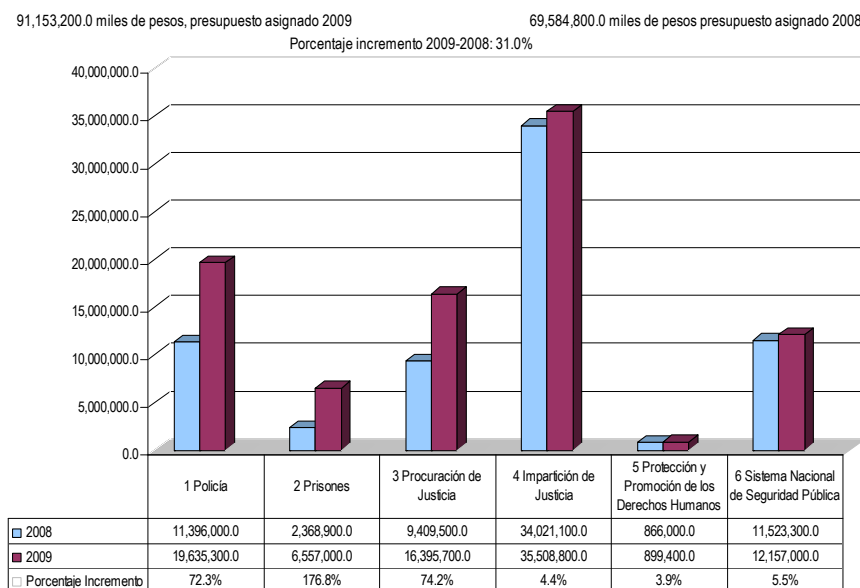
Compromiso núm. XXXIII del ANSJL

Velar que los recursos presupuestales fortalezcan la seguridad y procuración de justicia

Conforme al ANSJL, la Cámara de Diputados se comprometió a que en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, se revisarían las prioridades presupuestales, con la finalidad de que el Estado contara con recursos para hacer frente de manera eficaz a la delincuencia.

Para verificar el cumplimiento del compromiso citado, se revisó el “Análisis de las funciones y subfunciones del gasto programable por distribución económica (neto)”, del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 y 2008, y se constató que para el ejercicio fiscal de 2009, se asignó un presupuesto de 91,153,200.0 miles de pesos en la función 6 “Orden, seguridad y justicia”, lo que representó un incremento del 31.0% respecto del presupuesto asignado en la misma función en el ejercicio fiscal de 2008, por 69,584,800.0 miles de pesos, como muestra en el cuadro siguiente:

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL FUNCIÓN 6 “ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA, 2008 Y 2009
(Miles de pesos)



FUENTE: “Análisis de las funciones y subfunciones del gasto programable por distribución económica (neto)”, del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 y 2008.

Con el “Análisis funcional programático económico” del mismo PEF se constató que las asignaciones presupuestales a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal involucradas en materia de seguridad e impartición de justicia, fueron las siguientes:

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL FUNCIÓN 6 “ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA”, 2008-2009

(Miles de pesos)

Dependencia	Ejercicio fiscal		Porcentaje de incremento (%)
	2008	2009	
Gobernación	185,533.3	177,840.8	-4.1
Defensa Nacional	290,310.3	296,102.8	2.0
Trabajo y Previsión Social	812,195.0	819,913.8	1.0
Reforma Agraria	310,625.1	465,367.4	49.8
Procuraduría General de la República	9,201,883.4	12,211,429.0	32.7
Tribunales Agrarios	923,251.5	924,162.0	0.1
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	1,250,757.7	1,505,655.4	20.4
Seguridad Pública	19,637,598.8	32,803,459.5	67.0
Poder Judicial de la Federación	29,963,249.9	32,539,820.5	8.6
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	866,000.5	912,500.0	5.4
Provisiones Salariales y Económicas	1,350,000.0	4,252,000.0	215.0
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	6,000,000.0	6,916,800.0	15.3
Total	70,791,405.5	93,825,051.2	32.5

FUENTE: Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, apartado del Análisis Funcional Programático Económico.

Del análisis se concluye que el Poder Legislativo aprobó mayores asignaciones presupuestales en materia de seguridad y procuración de justicia en el ejercicio fiscal de 2009 de 93,825,051.2 miles de pesos; 23,033,645.7 miles de pesos más con respecto a los 70,791,405.5 miles de pesos de 2008, a fin de que el Estado contara con recursos para hacer frente de manera eficaz a la delincuencia, en cumplimiento del compromiso núm. XXXIII del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

Resultado Núm. 18 Sin Observaciones

Compromiso núm. XXXVI del ANSJL

Transparentar el desempeño de los órganos del Poder Judicial de la Federación

En el ANSJL, firmado el 21 de agosto de 2008, el Poder Judicial de la Federación por conducto del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), a fin de alcanzar en un plazo de cuatro meses a partir de la firma del citado acuerdo, el objetivo de transparentar más el desempeño de los órganos del Poder Judicial de la Federación y de sus titulares, se comprometió a crear y sistematizar indicadores de desempeño para dar acceso a la sociedad a los datos relacionados con el tipo de juicios, la materia, los delitos, los tiempos de trámite, los archivos, los perfiles de los juzgadores, la percepción de los usuarios, entre otros datos, para que existan nuevos referentes objetivos que faciliten el conocimiento, la evaluación y, en su caso, las propuestas y oportunidades para una mejor impartición de justicia.

Se constató que en el artículo 1 del Acuerdo General del Pleno del CJF núm. 59/2008 del 24 de septiembre de 2008, publicado en el DOF del 5 de noviembre del mismo año, se estableció que éste tiene por objeto dar cumplimiento al compromiso XXXVI asumido por el Poder Judicial de la Federación, en el sentido de dar transparencia al desempeño de los órganos jurisdiccionales y al actuar de sus titulares mediante la creación y sistematización de indicadores para que estén al acceso de la sociedad, presentando los datos relacionados con las estadísticas judiciales, los perfiles de los juzgadores, la percepción de los usuarios, como referentes objetivos que faciliten el conocimiento, la evaluación y, en su caso, las propuestas y mejoras para una más eficiente impartición de justicia.

En el artículo 2 del citado acuerdo general, se previó poner a disposición inmediata y regular de la sociedad, los indicadores generales, con los cuales se muestren los datos indicativos de los asuntos tramitados, los tipos de juicios o procedimientos, su materia, los delitos involucrados, así como el tiempo de su tramitación y resolución.

En el artículo 3, también se dispuso que estarán en todo momento a disposición del público en general, los indicadores que muestren, entre otros aspectos, el perfil de los juzgadores federales, relativos a su edad, lugar de nacimiento, estudios, los años de servicio en el Poder Judicial de la Federación, los cargos que ha ocupado durante ese tiempo y, en general, todos los datos sobre las condiciones personales y materiales en que se desarrolla la actividad jurisdiccional.

En el artículo 4, del referido acuerdo general, se estableció que deberán publicarse periódicamente los indicadores de litigiosidad referidos a los datos generados por número de asuntos que en un circuito se presentan por cada 100,000 habitantes, así como los relativos a la productividad en relación con

los asuntos que son resueltos por los órganos jurisdiccionales y el tiempo de duración de los procedimientos judiciales federales.

En su artículo 5 se dispuso que los indicadores estadísticos referentes a la estadística judicial mensual, trimestral, cuatrimestral, ordenada por órgano y por tipo de procedimiento, y los resultados de las encuestas sobre la percepción de los usuarios del servicio de la impartición de justicia, deberán estar permanentemente al alcance del público en general en la página web del CJF <http://www.cjf.gob.mx>.

Con objeto de verificar lo anterior, se realizó una consulta a la página web del CJF en la que se identificó la publicación de indicadores estadísticos judiciales, entre otros, los referentes a indicadores generales, del perfil de los magistrados y jueces; de litigiosidad y de productividad, como se muestran en el cuadro siguiente:

INDICADORES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, 2008
TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, UNITARIOS DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO

Indicadores	Descripción
Tipo de juicios o procedimientos, y su materia. (Litigiosidad):	
Penal	Es el total de asuntos ingresados en materia penal en los órganos jurisdiccionales, por cada cien mil habitantes.
Administrativa	Es el total de asuntos ingresados en materia administrativa en los órganos jurisdiccionales por cada cien mil habitantes.
Civil	Es el total de asuntos ingresados en materia civil en los órganos jurisdiccionales, por cada cien mil habitantes.
Trabajo	Es el total de asuntos ingresados en materia de trabajo en los órganos jurisdiccionales, por cada cien mil habitantes.
Índice de Litigiosidad/Total	Es el total de asuntos ingresados en los órganos jurisdiccionales, por cada cien mil habitantes.
Tiempo de tramitación y resolución de los asuntos:	
Movimiento estadístico/ Existencia inicial	Asuntos pendientes de resolución en el órgano jurisdiccional al iniciar un periodo determinado.
Movimiento estadístico/ Total de ingresos	Identifica los asuntos nuevos recibidos por el órgano jurisdiccional durante un periodo determinado.
Movimiento estadístico/Total de egresos	Asuntos concluidos en la instancia correspondiente, por resolución o sentencia durante un periodo determinado.
Movimiento estadístico/ Existencia final	Asuntos que quedan pendientes de resolución en el órgano jurisdiccional, al final de un periodo determinado.
Tasa de resolución	En la medida que este indicador sea mayor a uno, mostrará que se ha resuelto la totalidad de asuntos ingresados y parte de los ya existentes.
Tasa de sentencia	Indica la proporción de asuntos egresados en los que se dictó sentencia.
Perfil de Magistrados (as) y Jueces (zas):	
Jueces y magistrados por género/hombre	Núm. de jueces y magistrados adscritos a los órganos jurisdiccionales.
Jueces y magistrados por género/mujer	Cantidad de juezas y magistradas adscritos a los órganos jurisdiccionales
Edad promedio por género/hombre	Edad de jueces y magistrados de cada órgano jurisdiccional.
Edad promedio por género/mujer	Edad de juezas y magistradas de cada órgano jurisdiccional.
Nivel de estudios por género/Licenciatura/Hombre	Cantidad de jueces y magistrados que tienen el nivel de licenciatura.
Nivel de estudios por género/Licenciatura/Mujer	Cantidad de juezas y magistradas que tienen el nivel de licenciatura.
Nivel de estudios por género/Maestría/Hombre	Cantidad de jueces y magistrados que tienen el nivel de maestría.
Nivel de estudios por género/Maestría/Mujer	Cantidad de juezas y magistradas que tienen el nivel de maestría.
Nivel de estudios por género/Doctorado/Hombre	Cantidad de jueces y magistrados que tienen el nivel de doctorado.
Nivel de estudios por género/Doctorado/Mujer	Cantidad de juezas y magistradas que tienen el nivel de doctorado.
Antigüedad en el Poder Judicial de la Federación	Años que han laborado, jueces y magistrados, en el PJF.
Antigüedad en el Órgano Jurisdiccional.	Años que han laborado, jueces y magistrados, en el Órgano Jurisdiccional de adscripción.
Antigüedad en el puesto.	Años que los jueces y magistrados se han desempeñado en el cargo.
Productividad:	
TCC*/ Amparo Directo	Días que transcurren, desde el ingreso del asunto hasta la fecha de la emisión de la sentencia.
TCC/ Amparo en revisión	Días que transcurren, desde el ingreso del asunto hasta la fecha de emisión de la sentencia.
TCC/ Reconocimiento Inocencia	Días que transcurren, desde el ingreso del asunto hasta la fecha de emisión de la sentencia.
TUC**/Juicios de Amparo Indirecto	Días que transcurren, desde el ingreso del asunto hasta la fecha de la emisión de la sentencia.
TUC/Procesos Federales Penales	Días que transcurren, desde el ingreso del asunto hasta la fecha de la emisión de la sentencia.
TUC/ Procesos administrativos y civiles federales	Días que transcurren, desde el ingreso del asunto hasta la fecha de la emisión de la sentencia.
JD***/ Juicios de Amparo Indirecto	Días que transcurren, desde el ingreso del asunto hasta la fecha de la emisión de la sentencia.
JD/Procesos Penales Federales	Tiempo transcurrido desde que se dicta el auto plazo constitucional (auto de formal prisión o sujeción de proceso) hasta el auto que declara cerrada la instrucción en el expediente.
JD/Procesos administrativos y civiles federales	Días que transcurren, desde el ingreso del asunto hasta la fecha de emisión de la sentencia.

FUENTE: Página Web del Consejo de la Judicatura Federal, dirección: <http://www.cjf.gob.mx>

*TCC: Tribunal Colegiado de Circuito **TUC: Tribunal Unitario de Circuito ***JD: Juzgado de Distrito

Se constató que el CJF publica, en su página web, las estadísticas judiciales por órgano jurisdiccional y por tipo de procedimiento; como son los movimientos estadísticos mensuales, trimestrales, cuatrimestrales y anuales, entre otras, en materia administrativa, penal y civil en los juzgados de distrito, tribunales unitarios de circuito y tribunales colegiados de circuito; así como en materia de juicios de amparo indirecto, y apelaciones.

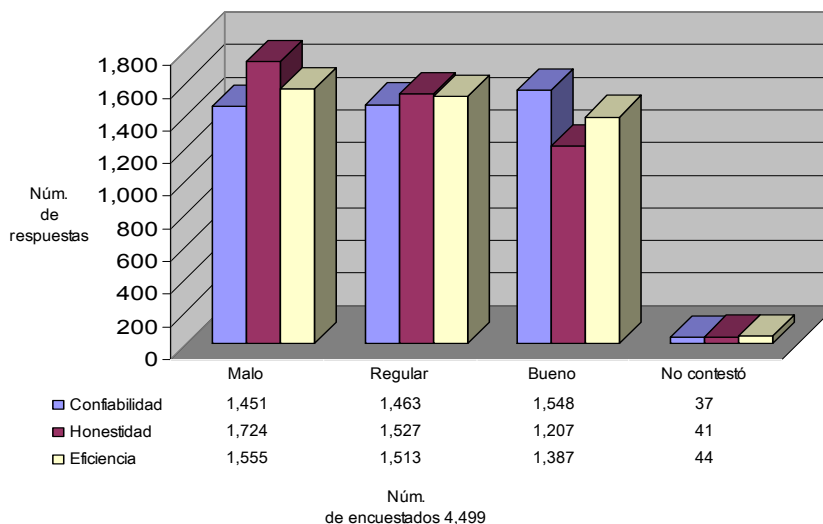
Se constató que el CJF publicó el documento denominado “Evaluación de la imagen del sistema de impartición de justicia federal: sociedad en general”, en el cual se presentan los resultados obtenidos de una investigación de campo, mediante la aplicación de 4,999 encuestas dirigidas a la ciudadanía en general en 30 ciudades de la República Mexicana donde se ubican igual número de circuitos judiciales existentes a partir de 2008. El objeto del citado documento fue el de evaluar el conocimiento que tiene la población sobre los aspectos siguientes: cuáles son las instituciones responsables de administrar la justicia, a nivel nacional y otras a nivel estatal. El resultado obtenido reflejó que en algunos estados de la República la población manifestó mayor desconocimiento sobre la diferencia que existe entre la justicia federal y la local; qué función tienen los encargados de aplicar la ley; cuál es el trabajo desempeñado por los jueces y magistrados federales, y cómo ha sido el servicio que los tribunales y juzgados federales les han brindado, en caso de haber acudido a ellos.

El segundo apartado, se orientó a la calificación de la ciudadanía de tres indicadores del servicio de impartición de justicia federal consistentes en qué tan confiable, honesto y eficiente es el servicio de impartición de justicia federal

En el tercer apartado, se evaluó el cómo considera la población que podría ser mejorado el servicio de impartición de justicia federal.

De los resultados reflejados en el documento, destacan los obtenidos en el segundo y el tercer apartados referentes a la calificación de los indicadores del servicio de impartición de justicia federal consistentes en la confiabilidad, honestidad y eficiencia es el servicio de impartición de justicia federal, y respecto de cómo considera la población que podría ser mejorado el servicio de impartición de justicia federal, de acuerdo con lo siguiente:

CALIFICACIÓN DE LOS INDICADORES DE CONFIABILIDAD, HONESTIDAD Y EFICIENCIA
DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA FEDERAL



FUENTE: Documento denominado: Evaluación de la imagen del sistema de impartición de justicia federal; Poder Judicial de la Federación, Consejo de la Judicatura Federal.

En relación con los resultados obtenidos del apartado tres, en el documento se señala que se clasificaron de acuerdo con el tipo y frecuencia de las respuestas por lo que se determinaron 10 parámetros, mediante los cuales los encuestados manifestaron, entre otros aspectos, que el servicio de impartición de justicia puede mejorarse de acuerdo con lo siguiente:

- Corrupción: se puede mejorar si se elimina, evita o disminuye la corrupción, que los servidores públicos sean menos corruptos, haya menos sobornos, se evite el tráfico de influencias y se abata la impunidad.
- Capacitación y contratación del personal: mediante una mayor preparación de los encargados de impartir la justicia, aumente su nivel ético, que haya personal con vocación de servicio y se imparta capacitación de valores morales, éticos y civiles.

De lo anterior, se concluye que se dio cumplimiento al compromiso de Transparentar el desempeño de los órganos del Poder Judicial de la Federación contraído por el Poder Judicial en el ANSJL

Resultado Núm. 19 Sin Observaciones

Compromiso núm. XXXVIII del ANSJL

Establecer juzgados para recibir y responder ágilmente las solicitudes de las autoridades

El Poder Judicial de la Federación, por conducto del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), se comprometió, en un periodo de cuatro meses a establecer juzgados de control con jurisdicción en toda la República para recibir y responder ágilmente las solicitudes de las autoridades, mediante la creación, a partir de firma del ANSJL, de juzgados de control con residencia en el Distrito Federal, facultados para emitir órdenes de cateo, de arraigo y autorizaciones para la intervención de comunicaciones, con tecnología informática que les permita proteger la confidencialidad y dar respuesta oportuna a este tipo de solicitudes de todo el país.

El CJF manifestó que mediante diversos acuerdos generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de agosto a diciembre del ejercicio fiscal de 2008, se crearon 45 órganos jurisdiccionales, de los cuales, 12 son tribunales colegiados de circuito; 9 son tribunales unitarios de circuito; 18 corresponden a juzgados de distrito; todos con residencia en el interior de la República Mexicana, y 6 juzgados federales penales especializados en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones con residencia en la Ciudad de México.

Con lo anterior, se constató que los 6 juzgados federales penales especializados referidos fueron creados mediante el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura núm. 75/2008 del 26 de noviembre de 2008 y publicado en el DOF del 4 de diciembre del mismo año, en el citado acuerdo se dispuso que los jueces adscritos a los órganos jurisdiccionales serán competentes para conocer y resolver las peticiones que, en toda la República, solicite el Ministerio Público de la Federación en la etapa de averiguación previa que se refiera a cateo, arraigo e intervención de comunicación; así como para conocer de las solicitudes de intervención de comunicaciones formuladas por el CISEN y por la Policía Federal, y de la autorización que solicite la Policía Federal para requerir por escrito a los concesionarios, permisionarios, operadores de telefónicas y aquellas comercializadoras de servicios, en materia de telecomunicaciones y de sistemas de comunicación vía satélite, la información con que cuenten, así como la georreferenciación de los equipos de comunicación móvil en tiempo real. En el acuerdo de referencia se dispuso que su entrada en vigor fuera a partir del 5 de enero de 2009. Todo ello, en cumplimiento del compromiso núm. XXXVIII contraído por el Poder Judicial de la Federación en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

Resultado Núm. 20 Sin Observaciones

Compromiso núm. XXXIX del ANSJL

Favorecer la celeridad de los procesos

A efecto de alcanzar el objetivo establecido en el ANSJL, relativo a favorecer la celeridad de los procesos, en un periodo de treinta días a partir de la firma del mencionado acuerdo, el Poder Judicial de la Federación, se comprometió a concentrar a las personas sometidas a procesos penales relacionados con delincuencia organizada y narcotráfico en reclusorios de alta seguridad minimizando las diligencias por exhorto y el riesgo que implica a la sociedad el traslado de reos peligrosos. Se dará competencia en todo el país a los juzgados ubicados en los lugares que cuentan con reclusorios de alta seguridad.

Mediante el oficio núm. SECJACNO/CON/1123/2003 del 11 de noviembre de 2009, el CJF manifestó que la celeridad de los procesos, entre otros factores, se logra mediante la creación de nuevos órganos especializados dedicados a la atención de los procesos penales; asimismo, señaló que uno de los elementos fundamentales de valoración para determinar la necesidad de creación de nuevos órganos jurisdiccionales es el incremento de causas penales, las cuales al superar la capacidad de egreso de los titulares de los órganos jurisdiccionales en funciones, ocasiona rezagos que para ser afrontados adecuadamente, requieren el establecimiento de tribunales y juzgados federales, que al ser instalados permiten acelerar la resolución de los procesos que quedaron rezagados.

Mediante diversos acuerdos tomados por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el DOF, se constató que se dotó de competencia a los Juzgados de Distrito para conocer de delitos cometidos en lugar distinto al de su jurisdicción, por razones de seguridad en las prisiones; se prevé que los jueces de distrito en materia de procesos penales federales del primero y segundo circuito, los penales del tercer circuito y los mixtos, así como los de procesos penales federales que en lo futuro se lleguen a crear, ejercerán jurisdicción en toda la República, para conocer de aquellos asuntos que se encuentren en la hipótesis del artículo 10, párrafo tercero, del Código Federal de Procedimientos Penales; así también se dispuso que el juez de Distrito que reciba una consignación, con o sin detenido, en el que se ejercite la acción penal por delito o delitos cometidos fuera de su jurisdicción y se actualice la excepción competencial, es el competente para conocer y resolver el asunto, con independencia, en su caso, del centro federal de readaptación social de máxima seguridad donde se encuentre retenido el detenido, y que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal puso a disposición de los órganos jurisdiccionales el uso de la videoconferencia, como un método alternativo para el desahogo de diligencias judiciales.

Lo anterior cumplió el compromiso núm. XXXIX del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

Resultado Núm. 21 Sin Observaciones

Compromiso núm. XL del ANSJL

Fortalecer la autonomía, independencia e imparcialidad de jueces y magistrados

El Poder Judicial de la Federación, para cumplir con el objetivo de fortalecer la autonomía, independencia e imparcialidad de jueces y magistrados, se comprometió a que el Consejo de la Judicatura Federal, en coordinación con autoridades estatales y federales, contara con herramientas y servicios de protección y seguridad para salvaguardar la integridad física de los juzgadores federales que ejerzan jurisdicción en materia penal, particularmente en casos de delincuencia organizada para evitar que el poder de la delincuencia, las amenazas y la violencia afecten sus decisiones.

El CJF manifestó que para fortalecer la autonomía, independencia e imparcialidad de jueces y magistrados, fundamentalmente se logra mediante la selección de jueces y magistrados por conducto de un sistema normativo adecuado y transparente, que permite la seguridad jurídica, tanto para los aspirantes como para la sociedad en general, garantizando que los nuevos juzgadores federales reúnan el perfil idóneo para desempeñar las funciones de la impartición de justicia, lo cual se logra mediante un proceso objetivo y transparente de evaluación y designación.

El CJF manifestó que el citado mecanismo se realizó mediante diversos acuerdos generales del Pleno de la Judicatura Federal que fijaron los lineamientos para la celebración de los concursos internos de oposición y de oposición libre para la designación de magistrados de circuito y jueces de distrito, mediante la emisión y publicación de las convocatorias de los concursos antes referidos.

Se constató que mediante los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal núms. 30/2008; 57/2008; 83/2008 y 8/2009, del 11 de junio, 17 de septiembre y 3 de diciembre de 2008, y del 4 de marzo de 2009, respectivamente, se establecieron los lineamientos generales para la celebración de los concursos internos de oposición para la designación de magistrados de circuito y para la designación de jueces de distrito, y para la celebración de concursos libres de oposición para la designación de jueces de distrito y para la designación de magistrados de circuito.

Se constató que en los referidos acuerdos se definen los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo y excelencia que rigen la carrera judicial; las etapas en lo general de

los concursos consistentes en la selección de aspirantes y la de oposición; los requisitos que deberán contener las convocatorias e inscripción de los concursos, y las etapas, en lo particular, de los concursos, consistentes en un cuestionario, casos prácticos y examen oral; los factores del desempeño judicial, así como la designación de magistrados y jueces.

En lo relativo a las herramientas, servicios de protección y seguridad para salvaguardar la integridad física de los juzgadores federales que ejercen jurisdicción en materia penal, particularmente en casos de delincuencia organizada, el Poder Judicial Federal ha implementado diversas medidas de seguridad, como son: el servicio de telefonía celular y radiocomunicación, medidas en materia de seguros institucionales para salvaguardar su integridad y la asignación de vehículos blindados. También, el servicio de escoltas, con la colaboración de las instituciones de seguridad para garantizar y resguardar la integridad personal y familiar de los juzgadores federales con base en el artículo 34 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el cual establece que la PGR prestará apoyo y protección suficientes a jueces, peritos, testigos, víctimas y demás personas cuando por su intervención en un procedimiento penal sobre delitos a que se refiere esta ley, así se requiera.

Con lo anterior, el CJF dio cumplimiento al compromiso núm. XL del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

Resultado Núm. 22 Sin Observaciones

Compromiso núm. XLII del ANSJL

Intensificar la capacitación de jueces penales

En el marco del ANSJL, el Poder Judicial de la Federación, por conducto del CJF, se comprometió a intensificar la capacitación y especialización de jueces en materia penal, mediante la impartición de capacitación constante, moderna y especializada para quienes ya ocupan un cargo dentro del Poder Judicial de la Federación.

El CJF mediante los oficios núms. SGP/1023/09 y IJF/7949/2009 del 17 y 10 de noviembre de 2009, emitidos por la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal y por la Dirección General del Instituto de la Judicatura Federal, respectivamente, ambos del Poder Judicial de la Federación, remitió a la ASF, evidencia documental respecto del Programa de Capacitación 2008 y 2009, en el cual se incluyen cursos de capacitación en materia penal, situación que se constató mediante las listas de asistencia del personal de la CJF a los cursos impartidos por el Instituto de la Judicatura Federal-Escuela Judicial en materia penal.

Lo anterior cumplió el compromiso núm. XLII contenido en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

Resultado Núm. 23 Sin Observaciones

Compromiso núm. XLVII del ANSJL

Fortalecer los sistemas de seguridad y procuración de justicia

En el marco del ANSJL, para alcanzar el objetivo de hacer más eficientes los sistemas de seguridad y procuración de justicia, los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas se comprometieron a reasignar recursos y partidas dentro de sus respectivos presupuestos de 2009, cuyo ejercicio de recursos estará acompañado por reglas de operación o procedimientos eficaces y transparentes.

Mediante diversos oficios emitidos en el ejercicio fiscal de 2009, remitidos por el SESNSP a la ASF, y las consultas en las páginas web de los Gobiernos de los estados, se constató que las 32 entidades federativas asignaron recursos en sus presupuestos, en materia de seguridad pública y procuración de justicia, con lo que se dio cumplimiento al compromiso num. XLVII del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

Resultado Núm. 24 Observación Núm. 1

Compromiso núm. LI del ANSJL

Establecimiento de indicadores de evaluación y seguimiento

En el marco del ANSJL, los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, para alcanzar el objetivo de establecer indicadores de evaluación y seguimiento, se comprometieron a crear indicadores de medición del desempeño de las instituciones policiales y de procuración de justicia, coincidentes con la metodología de indicadores nacionales con la participación de instancias ciudadanas, en un plazo de tres meses a partir del 21 agosto, fecha en la que se firmó el acuerdo de referencia.

Con el análisis de la información relacionada con los indicadores reportados por las entidades federativas, proporcionada por el SESNSP, mediante los oficios núm. DGAJN/1044/2009,

DGAJN/1062/09, DGAJN/1082/2009, DAGJN/1134/2009 y DGAJ/149/2009 del 10, 12, 17 y 26 de agosto y 10 de noviembre de 2009, respectivamente, así como con el documento denominado “Entidades Federativas, reporte ejecutivo de seguimiento a los compromisos del ANSJL”, emitido por la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), se constató que de las 32 entidades federativas, 17 reportaron indicadores, y 15 entidades federativas, no acreditaron la creación de los referidos indicadores.

Con el análisis del reporte ejecutivo de seguimiento a los compromisos del ANSJL emitido por la CONAGO, con avance a 100 días de firmado el ANSJL, se constató un avance del compromiso contraído en el ANSJL, de las 17 entidades federativas que reportaron indicadores mediante el SESNSP.

Las entidades federativas que reportaron indicadores, se muestran en el cuadro siguiente:

ENTIDADES QUE REPORTARON INDICADORES, AVANCES CONAGO A DICIEMBRE 2008	
Entidades	
Reportaron indicadores	No reportaron indicadores
Aguascalientes	
Baja California	Baja California Sur
	Campeche
Coahuila	Colima
	Chiapas
	Chihuahua
Distrito Federal	Durango
	Guanajuato
	Guerrero
Hidalgo	
Jalisco	
México	
Michoacán	Morelos
Nayarit	Nuevo León
	Oaxaca
Puebla	
Querétaro	Quintana Roo
	San Luis Potosí
Sinaloa	
Sonora	
Tabasco	
Tamaulipas	
Tlaxcala	Veracruz
Yucatán	Zacatecas
17	15

FUENTE: Oficios DGAJN/1-44/2--9, DGAJN/1-62/-9, DGAJN/1-82/2-9, DAGJN/1134/2--9 y DGAJ/149/2--9 de fechas 1-, 12, 17 y 26 de agosto y 1- de noviembre de 2-9, respectivamente.

Con lo anterior, se determinó que las entidades federativas cumplieron parcialmente con el compromiso núm. LI del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

Acción Promovida

08-A-03000-06-1113-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado de Baja California Sur cuente con la documentación que acredite el establecimiento de indicadores de medición del desempeño de las instituciones policiales y de procuración de justicia, coincidentes con la metodología de indicadores nacionales, con participación de instancias ciudadanas, en cumplimiento del compromiso número LI establecido en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

El Gobierno del Estado de Baja California Sur presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Acción Promovida

08-A-04000-06-1113-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado de Campeche cuente con la documentación que acredite el establecimiento de indicadores de medición del desempeño de las instituciones policiales y de procuración de justicia, coincidentes con la metodología de indicadores nacionales, con participación de instancias ciudadanas, en cumplimiento del compromiso número LI establecido en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

El Gobierno del Estado de Campeche presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Acción Promovida

08-A-06000-06-1113-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado de Colima cuente con la documentación que acredite el establecimiento de indicadores de medición del desempeño de las instituciones policiales y de procuración de justicia, coincidentes con la metodología de indicadores nacionales, con participación de instancias ciudadanas, en cumplimiento del compromiso número LI establecido en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

El Gobierno del Estado de Colima presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Acción Promovida

08-A-07000-06-1113-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado de Chiapas cuente con la documentación que acredite el establecimiento de indicadores de medición del desempeño de las instituciones policiales y de procuración de justicia, coincidentes con la metodología de indicadores nacionales, con participación de instancias ciudadanas, en cumplimiento del compromiso número LI establecido en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

El Gobierno del Estado de Chiapas presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Acción Promovida

08-A-08000-06-1113-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado de Chihuahua cuente con la documentación que acredite el establecimiento de indicadores de medición del desempeño de las instituciones policiales y de procuración de justicia, coincidentes con la metodología de indicadores nacionales, con participación de instancias ciudadanas, en cumplimiento del compromiso número LI establecido en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

El Gobierno del Estado de Chihuahua presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Acción Promovida

08-A-10000-06-1113-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado de Durango cuente con la documentación que acredite el establecimiento de indicadores de medición del desempeño de las instituciones policiales y de procuración de justicia, coincidentes con la metodología de indicadores nacionales, con participación de instancias ciudadanas, en cumplimiento del compromiso número LI establecido en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

El Gobierno del Estado de Durango presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Acción Promovida

08-A-11000-06-1113-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado de Guanajuato cuente con la documentación que acredite el establecimiento de indicadores de medición del desempeño de las instituciones policiales y de procuración de justicia, coincidentes con la metodología de indicadores nacionales, con participación de instancias ciudadanas, en cumplimiento del compromiso número LI establecido en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

El Gobierno del Estado de Guanajuato presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Acción Promovida

08-A-12000-06-1113-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado de Guerrero cuente con la documentación que acredite el establecimiento de indicadores de medición del desempeño de las instituciones policiales y de procuración de justicia, coincidentes con la metodología de indicadores nacionales, con participación de instancias ciudadanas, en cumplimiento del compromiso número LI establecido en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

El Gobierno del Estado de Guerrero presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Acción Promovida

08-A-17000-06-1113-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado de Morelos cuente con la documentación que acredite el establecimiento de indicadores de medición del desempeño de las instituciones policiales y de procuración de justicia, coincidentes con la metodología de indicadores nacionales, con participación de instancias ciudadanas, en cumplimiento del compromiso número LI establecido en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

El Gobierno del Estado de Morelos presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Acción Promovida

08-A-19000-06-1113-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado de Nuevo León cuente con la documentación que acredite el establecimiento de indicadores de medición del desempeño de las instituciones policiales y de procuración de justicia, coincidentes con la metodología de indicadores nacionales, con participación de instancias ciudadanas, en cumplimiento del compromiso número LI establecido en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

El Gobierno del Estado de Nuevo León presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Acción Promovida

08-A-20000-06-1113-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado de Oaxaca cuente con la documentación que acredite el establecimiento de indicadores de medición del desempeño de las instituciones policiales y de procuración de justicia, coincidentes con la metodología de indicadores nacionales, con participación de instancias ciudadanas, en cumplimiento del compromiso número LI establecido en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

El Gobierno del Estado de Oaxaca presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Acción Promovida

08-A-23000-06-1113-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado de Quintana Roo cuente con la documentación que acredite el establecimiento de indicadores de medición del desempeño de las instituciones policiales y de procuración de justicia, coincidentes con la metodología de indicadores nacionales, con participación de instancias ciudadanas, en cumplimiento del compromiso número LI establecido en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

El Gobierno del Estado de Quintana Roo presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Acción Promovida

08-A-24000-06-1113-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí cuente con la documentación que acredite el establecimiento de indicadores de medición del desempeño de las instituciones policiales y de procuración de justicia, coincidentes con la metodología de indicadores nacionales, con participación de instancias ciudadanas, en cumplimiento del compromiso número LI establecido en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Acción Promovida

08-A-30000-06-1113-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado de Veracruz cuente con la documentación que acredite el establecimiento de indicadores de medición del desempeño de las instituciones policiales y de procuración de justicia, coincidentes con la metodología de indicadores nacionales, con participación de instancias ciudadanas, en cumplimiento del compromiso número LI establecido en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

El Gobierno del Estado de Veracruz presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Acción Promovida

08-A-32000-06-1113-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado de Zacatecas cuente con la documentación que acredite el establecimiento de indicadores de medición del desempeño de las instituciones policiales y de procuración de justicia, coincidentes con la metodología de indicadores nacionales, con participación de instancias ciudadanas, en cumplimiento del compromiso número LI establecido en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

El Gobierno del Estado de Zacatecas presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas

En resumen, se promovió(eron) 2 observación(es) que generó(aron) 16 acción(es); la(s) cual(es) corresponde(n): 16 a Recomendación(es).

Dictamen

Con motivo de la auditoría practicada en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en relación con el cumplimiento de las acciones específicas del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera para verificar la definición de objetivos comunes entre los tres poderes y los tres órdenes de gobierno, así como el desarrollo de las acciones específicas y el cumplimiento de los compromisos establecidos

en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, se determinó fiscalizar el diseño del sistema de control interno del SESNSP; así como la evidencia que acreditara las acciones realizadas por los tres Poderes de la Unión y por el Poder Ejecutivo de las entidades federativas respecto de los 21 compromisos que se debieron cumplir en 2008, en el marco del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad (ANSJL).

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la normativa institucional para la fiscalización de la gestión gubernamental, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una evidencia razonable y competente de lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría. Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión siguiente:

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, y respecto de los aspectos revisados, se cumplió razonablemente con los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad que se debieron concluir en 2008, excepto por los resultados con observación que se precisan en este informe y que se refieren al sistema de control interno del SESNSP, ya que no actualizó los manuales de organización y de procedimientos con los que operó en el ejercicio fiscal de 2008; y respecto del compromiso contraído por las entidades federativas, relativo al establecimiento de indicadores de evaluación y seguimiento, 15 de las 32 entidades no acreditaron la creación de dichos indicadores.

Comentarios de la Entidad Fiscalizada

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado.

IX.2.3.4.2. Sistema Nacional de Seguridad Pública

Auditoría: 08-0-36D00-06-1114

Criterios de Selección

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización.

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicables en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas determinados en los Convenios de Coordinación suscritos en el marco del Sistema referido, para la realización de acciones en materia de seguridad pública.

Alcance

Universo Seleccionado: 6,000,000.0 miles de pesos

Muestra Auditada: 6,000,000.0 miles de pesos

Los 6,000,000.0 miles de pesos del universo y la muestra seleccionados, corresponden a los recursos públicos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y asignados a las 31 entidades federativas y al Distrito Federal, que forman parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Áreas Revisadas

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Antecedentes

El crecimiento de los niveles de delincuencia es uno de los desafíos más importantes que enfrenta actualmente el país. El Índice delictivo a nivel nacional, medido por el número de delitos cometidos por cada 100,000 habitantes, pasó de 1,515 en 2006 a 1,654 en 2008, es decir, la tasa media anual de crecimiento fue de 4.5%. Las entidades federativas que superaron dicha tasa de crecimiento fueron las siguientes:

ENTIDADES FEDERATIVAS QUE SUPERARON LA TASA
MEDIA DE CRECIMIENTO NACIONAL DEL ÍNDICE
DELICTIVO, 2006-2008

(Porcentajes)

Entidad federativa 1/	Tasa media de crecimiento
Querétaro	5.3
Baja California Sur	5.6
Baja California	6.0
Puebla	6.1
Distrito Federal	7.0
Estado de México	7.1
Hidalgo	9.0
Sinaloa	9.8
Michoacán	13.3
Quintana Roo	14.3
Aguascalientes	14.5
Guerrero	15.3
Coahuila	26.2
Durango	40.8
Tabasco	58.5

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

1/ Es importante destacar que de conformidad con los datos registrados por Chihuahua en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, la tasa de crecimiento de su índice delictivo no supera al nacional, lo cual no es congruente con la problemática señalada a los medios de información.

Por su parte, los estados con un Índice delictivo superior al promedio nacional se indican a continuación:

ENTIDADES FEDERATIVAS QUE SUPERARON EL
ÍNDICE DELICTIVO, 2006-2008

(Porcentajes)

Entidad federativa	Índice delictivo
Índice Nacional Promedio	1,654
Coahuila	1,696
Aguascalientes	1,716
Estado de México	1,748
Tamaulipas	1,750
Distrito Federal	1,955
Morelos	2,652
Quintana Roo	2,739
Yucatán	2,915
Tabasco	3,330
Baja California Sur	3,566
Baja California	4,328

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La creciente complejidad, diversificación y evolución de la delincuencia organizada abarca delitos como: tráfico de drogas, blanqueo de dinero, extorsión, secuestro de personas, tráfico de armas, robos y homicidios. Los orígenes de este fenómeno son múltiples y de distinta naturaleza; van desde los económicos, políticos y sociales, hasta los educativos, cívicos y culturales, por lo que es necesario reforzar la capacidad de las entidades federativas y del Gobierno Federal, en materia de prevención del delito y el tratamiento de delincuentes, mediante la consolidación de una cultura de prevención, denuncia y legalidad, así como el fortalecimiento institucional y la participación ciudadana. En este marco es de vital importancia contar con un estado de fuerza de los cuerpos policiales suficiente, competente y equipado de conformidad con los estándares internacionales y que los recursos destinados a la seguridad pública se ejerzan con eficiencia y eficacia.

Un aspecto que sin la menor duda alienta la presencia y el crecimiento de los actos delictivos es el de la impunidad, es decir, la falta de sanción de los hechos delictivos; en el caso de México y con base

en la información proporcionada por 27 entidades federativas ^{31/} y la registrada en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, se observa que en 18 de ellas existe una relación inversa entre la tasa de crecimiento de los mandamientos judiciales emitidos y la de los índices delictivos, es decir, cuando se sanciona el delito por medio de las instancias y actos judiciales, los ilícitos disminuyen y sus tasas de crecimiento disminuyen y viceversa, como se muestra en el cuadro siguiente:

ENTIDADES FEDERATIVAS QUE REGISTRAN RELACIÓN
INVERSA ENTRE EL NÚMERO DE MANDAMIENTOS
JUDICIALES Y EL ÍNDICE DELICTIVO, 2006-2008

(Porcentajes)

Entidad federativa	Tasa media de crecimiento	
	Mandamientos judiciales	Índice delictivo
Total nacional	64.6	4.5
Puebla	(91.1)	6.1
Yucatán	(81.5)	1.3
Michoacán	(72.8)	13.3
Quintana Roo	(70.8)	14.3
Morelos	(60.9)	2.0
Coahuila	(52.2)	26.2
Baja California	(48.3)	6.0
Durango	(31.7)	40.8
Querétaro	(8.0)	5.3
Aguascalientes	(4.8)	14.5
Baja California Sur	(1.2)	5.6
Campeche	51.4	(24.4)
Colima	89.5	(6.6)
Jalisco	106.2	(2.5)
Nayarit	112.2	(46.6)
San Luis Potosí	229.7	(7.9)
Sonora	386.4	(3.3)
Chiapas	400.7	(6.4)

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Las últimas 7 entidades federativas del cuadro anterior registraron tasas de crecimiento positivas de los mandamientos judiciales y en consecuencia disminuyó el crecimiento del índice delictivo, en tanto

^{31/} Cabe mencionar que las entidades federativas que no proporcionaron en su totalidad la información al Sistema Nacional de Información sobre mandamientos judiciales fueron: Chihuahua, Oaxaca, Tlaxcala, Zacatecas y el Distrito Federal.

que en 11 entidades federativas se redujo el índice de mandamientos judiciales, lo que provocó el incremento en la tasa del índice delictivo.

Sólo en siete de las nueve entidades federativas restantes, tanto la tasa de crecimiento de los mandamientos judiciales como la del índice delictivo aumentó en el periodo 2006 a 2008, y en el caso de Nuevo León y Veracruz disminuyeron ambas tasas de crecimiento, como se muestra en el cuadro siguiente:

ENTIDADES FEDERATIVAS QUE REGISTRARON EL MISMO COMPORTAMIENTO ENTRE
EL NÚMERO DE MANDAMIENTOS JUDICIALES Y EL ÍNDICE DELICTIVO, 2006-2008
(Porcentaje)

Entidad federativa	Tasa media de crecimiento	
	Mandamientos judiciales	Índice delictivo
Nuevo León	(77.9)	(12.0)
Veracruz	(77.8)	(2.5)
Tabasco	45.9	58.5
Estado de México	60.3	7.1
Guerrero	135.2	15.3
Hidalgo	176.1	9.0
Guanajuato	228.9	0.3
Sinaloa	237.6	9.8
Tamaulipas	240.2	0.5

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En los estados de Guerrero, Hidalgo, Guanajuato, Sinaloa y Tamaulipas se incrementó la tasa media de crecimiento de mandamientos judiciales de manera importante; sin embargo, eso no implicó la reducción del índice delictivo, lo que se vincula con el rezago existente en la ejecución de los expedientes aunado a la violencia vinculada con el narcotráfico que ha venido presentándose en estas entidades.

Otro elemento relevante para combatir y frenar el crecimiento de los actos delictivos tiene que ver con la cantidad y la calidad de las erogaciones que se destinan a la seguridad pública; en el periodo 2006-2008 la cantidad de recursos que el ejecutivo federal destinó a esta área se incrementó en términos reales en 76.1%; sin embargo, no fue suficiente para contener el crecimiento del Índice delictivo, ya que también se incrementó a una tasa promedio anual del 4.5%.

También los recursos transferidos a las entidades federativas a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) se incrementaron en 7.7% en términos reales en el periodo 2006-2008, sin embargo, la participación del FASP dentro del gasto neto

total del sector público presupuestario no es significativa, ya que en 2006, 2007 y 2008 sólo representó el 0.2% del total.

Sin embargo, para los gobiernos estatales las aportaciones federales son relevantes, ya que con estos recursos se apoya la inversión en equipo, armas, infraestructura, capacitación, entre otros.

En el periodo considerado, los recursos federales destinados a la función Seguridad Pública pasaron de 14,001.3 millones de pesos en 2006 a 27,474.1 millones de pesos, con lo que su participación en el gasto neto total del sector público presupuestario se incrementó en 0.3 puntos porcentuales, al pasar de 0.6% a 0.9%, como se muestra en el cuadro siguiente:

RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDAD PÚBLICA, 2006-2008

(Millones de pesos y porcentajes)

Concepto	2006	Participación (%)	2007	Participación (%)	2008	Participación (%)
Gasto Neto del Sector Público						
Presupuestario	2,270,558.7	100.0	2,498,977.8	100.0	3,186,185.8	100.0
Total de recursos destinados a la función Seguridad Pública	14,001.3	0.6	22,964.9	0.9	27,474.1	0.9
Secretaría de Seguridad Pública	8,610.	0.4	17,557.8	0.7	21,049.0	0.7
Aportaciones Federales al FASP	5,000.0	0.2	5,000.0	0.2	6,000.0	0.2
Defensa Nacional *	211.2	n.s.	232.6	n.s.	244.2	n.s.
Gobernación *	180.1	n.s.	174.5	n.s.	180.9	n.s.

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2005-2008, Tomo de Resultados Generales, pp. 507-508 y 517; 517-518 y 527; 493, y 538, respectivamente.

* Se refiere a recursos destinados a la función de Orden, Seguridad y Justicia.

n.s. No significativo.

Es decir, en el periodo 2006-2008 apenas se destinó a la seguridad pública en promedio el 0.8% de los recursos públicos federales; por ello, es necesario que su canalización y su ejercicio sea eficiente en su utilización y eficaz en el cumplimiento de sus metas.

Una parte estratégica del destino de los recursos públicos canalizados a la seguridad pública es la relacionada con la contratación, capacitación, adiestramiento y equipamiento del personal policial, ya que existe una estrecha relación entre el número de policías sin capacitar y mal equipados con el aumento del índice delictivo de una comunidad. Para el caso de México la relación del número de

elementos preventivos por cada 100,000 habitantes y su comparación con el Índice delictivo se muestra a continuación:

ELEMENTOS PREVENTIVOS POR CADA 100,000 HABITANTES
E ÍNDICE DELICTIVO, 2008

(Elementos y porcentajes)

Entidad federativa	Elementos preventivos por cada 100,000 habitantes	Índice delictivo
Media Nacional	272	1,654
Aguascalientes	249	1,716
Baja California	217	4,328
Baja California Sur	502	3,566
Campeche	259	198
Coahuila	199	1,696
Colima	381	1,503
Chiapas	245	565
Chihuahua	253	1,562
Distrito Federal	378	1,955
Durango	177	1,008
Estado de México	356	1,748
Guanajuato	211	1,625
Guerrero	299	842
Hidalgo	264	1,567
Jalisco	237	1,005
Michoacán	270	1,019
Morelos	328	2,652
Nayarit	183	723
Nuevo León	226	1,181
Oaxaca	207	764
Puebla	218	1,027
Querétaro	196	1,043
Quintana Roo	399	2,739
San Luis Potosí	250	1,552
Sinaloa	318	970
Sonora	270	1,438
Tabasco	451	3,330
Tamaulipas	249	1,750
Tlaxcala	287	479
Veracruz	178	943
Yucatán	307	2,915
Zacatecas	147	985

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El mayor número de policías por habitante no está correlacionado de manera significativa con la disminución en el índice delictivo, sino con la falta de profesionalización de los elementos y por el deficiente nivel de equipamiento que se registra, de hecho a mayor número de policías tiende a incrementarse el índice delictivo.

Es de mencionar que hasta el ejercicio de 2008 era en los Fondos de Seguridad Pública estatales (FOSEG) donde se depositaban los recursos federales a través del FASP del Ramo 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios" y de los gobiernos estatales, para ejecutar las acciones establecidas en los convenios de coordinación; sin embargo, a partir de 2009 se determinó que los recursos del FASP se destinaran directamente a las entidades federativas, y al Distrito Federal, los cuales se controlarán en una cuenta bancaria específica ^{32/}; además, se modificaron los ejes estratégicos, como se indica a continuación:

Ejes Estratégicos 2008 1/	Ejes Estratégicos 2009
Formación y Profesionalización –Servicio Nacional de Carrera-	Alineación de las Capacidades del Estado Mexicano contra la delincuencia
Equipamiento para la Seguridad Pública	Prevención del Delito y Participación Ciudadana
Plataforma México: Red Nacional de Telecomunicaciones, Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencias 066 y Sistema Nacional de Denuncia Anónima 089	Desarrollo Institucional
Plataforma México: Sistema Nacional de Información	Sistema Penitenciario
Registro Público Vehicular	Combate a la Corrupción
Infraestructura para la Seguridad Pública	Plataforma México
Instancias de Coordinación	Indicadores de Medición
Combate al Narcomenudeo	
Operativos Conjuntos	
Participación de la Comunidad en la Seguridad Pública	
Seguimiento y Evaluación	

FUENTE: Diario Oficial, 11 de enero y 31 de diciembre de 2008.

1/ Para fines prácticos de lectura los Ejes Estratégicos Formación y Profesionalización –Servicio Nacional de Carrera-, Plataforma México: Red Nacional de Telecomunicaciones, Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencias 066 y Sistema Nacional de Denuncia Anónima 089; Plataforma México: Sistema Nacional de Información y Participación de la Comunidad en la Seguridad Pública, se denominarán Formación y Profesionalización, Red Nacional de Telecomunicaciones, Sistema Nacional de Información y Participación de la Comunidad, respectivamente.

^{32/} El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009, estableció en su artículo 9, fracción VII, que "El Consejo Nacional de Seguridad Pública determinará los criterios para el ejercicio eficiente de los recursos asignados al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, a fin de que se asegure su erogación y aplicación dentro del presente ejercicio fiscal y se alcancen los objetivos para los que están destinados; dichos criterios evitarán el establecimiento de mecanismos que tengan por objeto impedir la concentración de los recursos transferidos en las respectivas tesorerías al final del presente ejercicio fiscal. Para tales efectos, los convenios relativos a este fondo contribuirán a agilizar la recepción y el ejercicio de los recursos que reciban las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal".

El Consejo Nacional de Seguridad Pública en su vigésima quinta sesión, aprobó el acuerdo 04/XXV/08, por el que se dispuso que los recursos entregados a las Entidades Federativas se erogarán y aplicarán en el ejercicio fiscal correspondiente, y debían ser depositados en una cuenta bancaria productiva específica de cada entidad federativa.

Debido a lo anterior, los resultados que arroja la presente auditoría no generan acciones específicas ya que no son aplicables dadas las nuevas condiciones con las que operará el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Por último, es conveniente destacar que no se evaluó en la auditoría el avance en el cumplimiento de las metas establecidas en los anexos técnicos de los Convenios de Coordinación celebrados en Materia de Seguridad Pública, debido a que las entidades federativas y el Distrito Federal no proporcionaron la información suficiente al Secretariado Ejecutivo, que fue la instancia responsable que definió la Auditoría Superior de la Federación para la ejecución de esta auditoría.

Procedimientos de Auditoría

1. Evaluar el presupuesto de los FOSEG por entidad federativa y el Distrito Federal, así como el de los Ejes Estratégicos, para determinar la eficiencia en el uso de los recursos públicos que fueron autorizados en los Convenios de Coordinación en Materia de Seguridad Pública
2. Analizar el presupuesto del Eje Combate al Narcomenudeo por entidad federativa y el Distrito Federal, por programa, y por acción, para evaluar el cumplimiento del uso de los recursos públicos autorizados en los Anexos Técnicos del Eje Estratégico Combate al Narcomenudeo, que forman parte de los Convenios de Coordinación suscritos con la federación en materia de seguridad pública.
3. Analizar el presupuesto del Eje Red Nacional de Telecomunicaciones por entidad federativa y el Distrito Federal, por programa, y por acción, para evaluar el cumplimiento del uso de los recursos públicos autorizados en los Anexos Técnicos del Eje Estratégico Red Nacional de Telecomunicaciones, que forman parte de los Convenios de Coordinación suscritos con la federación en materia de seguridad pública.
4. Analizar el presupuesto del Eje Instancias de Coordinación por entidad federativa y el Distrito Federal, por programa, y por acción, para evaluar el cumplimiento del uso de los recursos públicos autorizados en los Anexos Técnicos del Eje Estratégico Instancias de Coordinación, que forman parte de los Convenios de Coordinación suscritos con la federación en materia de seguridad pública.

5. Analizar el presupuesto del Eje Equipamiento para la Seguridad Pública por entidad federativa y el Distrito Federal, por programa, y por acción, para evaluar el cumplimiento del uso de los recursos públicos autorizados en los Anexos Técnicos del Eje Estratégico Equipamiento para la Seguridad Pública, que forman parte de los Convenios de Coordinación suscritos con la federación en materia de seguridad pública.
6. Analizar el presupuesto del Eje Infraestructura para la Seguridad Pública por entidad federativa y el Distrito Federal, por programa, y por acción, para evaluar el cumplimiento del uso de los recursos públicos autorizados en los Anexos Técnicos del Eje Estratégico Infraestructura para la Seguridad Pública, que forman parte de los Convenios de Coordinación suscritos con la federación en materia de seguridad pública.
7. Analizar el presupuesto del Eje Formación y Profesionalización por entidad federativa y el Distrito Federal, por programa, y por acción, para evaluar el cumplimiento del uso de los recursos públicos autorizados en los Anexos Técnicos del Eje Estratégico Formación y Profesionalización, que forman parte de los Convenios de Coordinación suscritos con la federación en materia de seguridad pública.
8. Analizar el presupuesto del Eje Sistema Nacional de Información por entidad federativa y el Distrito Federal, por programa, y por acción, para evaluar el cumplimiento del uso de los recursos públicos autorizados en los Anexos Técnicos del Eje Estratégico Sistema Nacional de Información, que forman parte de los Convenios de Coordinación suscritos con la federación en materia de seguridad pública.
9. Analizar el presupuesto del Eje Seguimiento y Evaluación por entidad federativa y el Distrito Federal, por programa, y por acción, para evaluar el cumplimiento del uso de los recursos públicos autorizados en los Anexos Técnicos del Eje Estratégico Seguimiento y Evaluación, que forman parte de los Convenios de Coordinación suscritos con la federación en materia de seguridad pública.
10. Analizar el presupuesto del Eje Participación de la Comunidad por entidad federativa y el Distrito Federal, por programa, y por acción, para evaluar el cumplimiento del uso de los recursos públicos autorizados en los Anexos Técnicos del Eje Estratégico Participación de la Comunidad, que forman parte de los Convenios de Coordinación suscritos con la federación en materia de seguridad pública.
11. Analizar el presupuesto del Eje Operativos Conjuntos por entidad federativa y el Distrito Federal, por programa, y por acción, para evaluar el cumplimiento del uso de los recursos

públicos autorizados en los Anexos Técnicos del Eje Estratégico Operativos Conjuntos, que forman parte de los Convenios de Coordinación suscritos con la federación en materia de seguridad pública.

12. Analizar el presupuesto del Eje Registro Público Vehicular por entidad federativa y el Distrito Federal, por programa, y por acción, para evaluar el cumplimiento del uso de los recursos públicos autorizados en los Anexos Técnicos del Eje Estratégico Registro Público Vehicular, que forman parte de los Convenios de Coordinación suscritos con la federación en materia de seguridad pública.

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas

Resultado Núm. 1 Sin Observaciones

Situación presupuestaria

Se analizó el presupuesto de los FOSEG por Entidad federativa y el Distrito Federal con el total de las aportaciones federales y estatales para determinar la eficiencia en el uso de los recursos públicos que fueron autorizados en los Convenios de Coordinación en Materia de Seguridad Pública 2008, que se celebraron en el Marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública entre el Gobierno Federal y los Gobiernos de los Estados y el Distrito Federal. Para tal fin, se revisaron los anexos técnicos de dichos convenios, así como la información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con los resultados siguientes:

En 2008, se autorizó un total de recursos por 7,901,983.0 miles de pesos, de los cuales 6,000,000.0 miles de pesos son de origen federal y 1,901,983.0 miles de pesos de aportaciones estatales, y sólo se ejercieron 4,298,370.5 miles de pesos, por lo que se registró un subejercicio del 45.6%, como se muestra en el cuadro siguiente:

PRESUPUESTO DE LOS FOSEG POR ENTIDAD FEDERATIVA Y EL DISTRITO FEDERAL, 2008

(Miles de pesos y porcentajes)

Entidad federativa	Presupuesto		Subejercicio	% de Subejercicio
	Original 1/	Ejercido		
Total	7,901,983.0	4,298,370.5	(3,603,612.5)	(45.6)
Estado de México	548,598.1	218,901.7	(329,696.4)	(60.1)
Distrito Federal	501,343.3	199,810.4	(301,532.9)	(60.1)
Guanajuato	361,441.4	175,801.4	(185,640.0)	(51.4)
Chiapas	309,349.8	144,369.4	(164,980.4)	(53.3)
Nuevo León	328,501.2	169,477.5	(159,023.7)	(48.4)
Sinaloa	243,823.6	93,025.4	(150,798.2)	(61.8)
Baja California	317,102.3	169,098.5	(148,003.8)	(46.7)
Michoacán	288,339.0	143,879.9	(144,459.1)	(50.1)
Chihuahua	295,737.7	156,825.2	(138,912.5)	(47.0)
Tamaulipas	317,489.5	179,584.0	(137,905.5)	(43.4)
Puebla	325,557.2	188,813.2	(136,744.0)	(42.0)
Veracruz	412,172.2	285,731.3	(126,440.9)	(30.7)
Jalisco	369,554.9	243,896.6	(125,658.3)	(34.0)
Oaxaca	245,538.7	120,983.6	(124,555.1)	(50.7)
San Luis Potosí	230,352.5	107,506.4	(122,846.1)	(53.3)
Hidalgo	215,647.1	99,038.4	(116,608.7)	(54.1)
Guerrero	238,463.6	124,729.3	(113,734.3)	(47.7)
Querétaro	125,977.2	13,529.3	(112,447.9)	(89.3)
Baja California Sur	140,378.5	43,647.6	(96,730.9)	(68.9)
Durango	166,144.3	84,053.9	(82,090.4)	(49.4)
Coahuila	188,344.0	108,089.7	(80,254.3)	(42.6)
Sonora	347,736.0	276,702.3	(71,033.7)	(20.4)
Morelos	168,134.7	103,203.0	(64,931.7)	(38.6)
Nayarit	132,926.9	68,821.9	(64,105.0)	(48.2)
Aguascalientes	105,933.3	48,760.8	(57,172.5)	(54.0)
Campeche	112,132.4	60,378.8	(51,753.6)	(46.2)
Quintana Roo	143,720.3	101,310.6	(42,409.7)	(29.5)
Zacatecas	117,668.2	80,660.2	(37,008.0)	(31.5)
Tlaxcala	127,449.5	90,735.1	(36,714.4)	(28.8)
Tabasco	199,156.9	165,448.5	(33,708.4)	(16.9)
Yucatán	171,048.4	142,631.8	(28,416.6)	(16.6)
Colima	106,220.3	88,924.8	(17,295.5)	(16.3)

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

1/ En el apartado denominado Criterios de Asignación para la Distribución del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal del Acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública, se define la fórmula para la determinación del monto y distribución de los recursos a las Entidades Federativas y el Distrito Federal, la que considera el número de habitantes, el índice delictivo, el número de ocupación penitenciaria, el avance en la aplicación de los recursos presupuestarios al Programa Nacional de Seguridad Pública.

A las entidades federativas que se les autorizaron los mayores recursos fueron: Estado de México, Distrito Federal, Veracruz, Jalisco, Guanajuato, Sonora, Nuevo León, Puebla, Tamaulipas y Baja California, que en conjunto recibieron el 48.5% del presupuesto total de los FOSEG.

Para evaluar el impacto de los recursos erogados en 2008 por las Entidades Federativas y el Distrito Federal en relación con la variación del índice delictivo respecto a 2007 se determinaron tres grupos de entidades federativas de conformidad con su avance en el ejercicio del gasto, el primero con las que se situaron en un rango igual o mayor del 70.0%, el segundo entre el 50.0% y el 69.9% y el último con las que registraron menos del 49.9%.

A continuación se presentan las entidades federativas que registraron un avance en el ejercicio del gasto en un rango igual o mayor del 70.0%, así como su subejercicio y la variación en el índice delictivo 2007-2008.

AVANCE EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CON 70.0% O MÁS
POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2008

(Porcentajes)

Entidad federativa	Avance en el ejercicio del presupuesto	% de Subejercicio	Índice delictivo 2007-2008
Colima	83.7	(16.3)	(10.2)
Yucatán	83.4	(16.6)	(6.5)
Tabasco	83.1	(16.9)	14.5
Sonora	79.6	(20.4)	(11.7)
Tlaxcala	71.2	(28.8)	(18.5)
Quintana Roo	70.5	(29.5)	31.3

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Las entidades federativas Colima, Yucatán, Sonora y Tlaxcala si bien presentaron un significativo subejercicio de recursos públicos, también mostraron una disminución en su índice delictivo, en tanto que Tabasco y Quintana Roo fueron de las que mayor subejercicio presentaron y a la par incrementaron su índice delictivo.

A continuación se presentan las entidades federativas que registraron un avance en el ejercicio del gasto en un rango entre el 50.0% y el 69.9%, los subejercicios y la variación en el índice delictivo 2007-2008.

AVANCE EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ENTRE 69.9% Y 50.0%
POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2008
(Porcentajes)

Entidad federativa	Avance en el ejercicio del presupuesto	% de Subejercicio	Índice delictivo 2007-2008
Veracruz	69.3	(30.7)	(10.6)
Zacatecas	68.5	(31.5)	(5.4)
Jalisco	66.0	(34.0)	(4.1)
Morelos	61.4	(38.6)	6.4
Puebla	58.0	(42.0)	7.4
Coahuila	57.4	(42.6)	51.9
Tamaulipas	56.6	(43.4)	6.6
Campeche	53.8	(46.2)	(35.6)
Baja California	53.3	(46.7)	3.1
Chihuahua	53.0	(47.0)	(18.7)
Guerrero	52.3	(47.7)	7.8
Nayarit	51.8	(48.2)	(48.8)
Nuevo León	51.6	(48.4)	(28.6)
Durango	50.6	(49.4)	35.5

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Las entidades federativas Veracruz, Zacatecas, Jalisco, Campeche, Chihuahua, Nayarit y Nuevo León presentaron niveles importantes de subejercicio presupuestal, pero no obstante registraron una disminución en su índice delictivo; en contraparte, Morelos, Puebla, Coahuila, Tamaulipas, Baja California, Guerrero y Durango mostraron elevados montos subejercidos, y al mismo tiempo incrementos en su índice delictivo.

A continuación se presentan las entidades federativas que registraron un avance en el ejercicio del gasto menor al 49.9%, los subejercicios y la variación en el índice delictivo 2007-2008.

AVANCE EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CON 49.9% O MENOS
POR ENTIDAD FEDERATIVA Y EL DISTRITO FEDERAL, 2008
(Porcentajes)

Entidad federativa	Avance en el ejercicio del presupuesto	% de Subejercicio	Índice delictivo 2007- 2008
Michoacán	49.9	(50.1)	11.9
Oaxaca	49.3	(50.7)	(21.6)
Guanajuato	48.6	(51.4)	(2.8)
San Luis Potosí	46.7	(53.3)	(18.5)
Chiapas	46.7	(53.3)	(19.1)
Aguascalientes	46.0	(54.0)	5.2
Hidalgo	45.9	(54.1)	12.5
Estado de México	39.9	(60.1)	12.4
Distrito Federal	39.9	(60.1)	6.3
Sinaloa	38.2	(61.8)	0.0
Baja California Sur	31.1	(68.9)	(0.6)
Querétaro	10.7	(89.3)	3.3

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Las entidades federativas Oaxaca, Guanajuato, San Luis Potosí, Chiapas y Baja California Sur, a pesar de los elevados niveles de subejercicio presupuestal que registraron, presentaron una disminución en su índice delictivo, caso contrario de lo que aconteció con Michoacán, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México, Distrito Federal y Querétaro que registrando los mayores niveles de subejercicio incrementaron su índice delictivo; en el caso de Sinaloa su índice delictivo no mostró variación, aunque su subejercicio fue elevado.

Al analizar el presupuesto ejercido a nivel de cada eje estratégico en las 31 entidades federativas y el Distrito Federal, se obtuvo lo siguiente:

PRESUPUESTO DE LOS EJES ESTRATÉGICOS DE LAS ENTIDADES DE FEDERATIVAS Y EL
DISTRITO FEDERAL, 2008

(Miles de pesos)

Ejes Estratégicos	Original	Modificado	Ejercido	Subejercicio
Total	7,901,983.0	7,901,983.0	4,298,370.5	(3,603,612.5)
Combate al Narcomenudeo	1,528,345.9	1,552,418.4	951,501.7	(576,844.2)
Red Nacional de Telecomunicaciones	1,504,774.7	1,499,814.3	776,597.8	(728,176.9)
Instancias de Coordinación	1,403,419.4	1,381,555.6	677,827.2	(725,592.2)
Equipamiento para la Seguridad Pública	1,200,262.7	1,286,075.7	821,205.1	(379,057.6)
Infraestructura para la Seguridad Pública	762,785.4	742,558.8	183,737.5	(579,047.9)
Formación y Profesionalización	728,273.0	671,378.5	411,193.1	(317,079.9)
Sistema Nacional de Información	279,133.7	273,833.4	161,551.9	(117,581.8)
Seguimiento y Evaluación	203,077.1	204,526.5	133,843.0	(69,234.1)
Participación de la Comunidad	136,841.0	133,347.0	78,430.3	(58,410.7)
Operativos Conjuntos	102,038.8	106,346.4	90,689.1	(11,349.7)
Registro Público Vehicular	53,031.3	50,128.4	11,793.8	(41,237.5)

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Fue en los principales ejes estratégicos, en donde se canalizó el mayor monto de recursos y se registraron los mayores subejercicios, tales como: Combate al Narcomenudeo, Red Nacional de Telecomunicaciones, Instancias de Coordinación, Equipamiento para la Seguridad Pública, e Infraestructura para la Seguridad Pública, que en conjunto representaron el 81.0% del total del presupuesto autorizado y explican el 82.9% del total del subejercicio.

El subejercicio está integrado por las ampliaciones y reducciones efectuadas, y por las economías, las cuales se presentan a continuación:

AMPLIACIONES Y REDUCCIONES DEL PRESUPUESTO DE LOS EJES ESTRATÉGICOS
DE LAS ENTIDADES DE FEDERATIVAS Y EL DISTRITO FEDERAL, 2008

(Miles de pesos)

Ejes Estratégicos	Ampliaciones	Reducciones	Modificación Neta	Economía	Subejercicio
Total	218,855.7	218,855.7	0.0	3,603,612.5	(3,603,612.5)
Combate al Narcomenudeo	24,072.5		24,072.5	600,916.6	(576,844.1)
Red Nacional de Telecomunicaciones	41,054.2	46,014.6	(4,960.4)	723,216.5	(728,176.9)
Instancias de Coordinación	23,489.8	45,353.6	(21,863.8)	703,728.4	(725,592.2)
Equipamiento para la Seguridad Pública	115,661.4	29,848.4	85,813.0	464,870.6	(379,057.6)
Infraestructura para la Seguridad Pública	2,718.4	22,945.0	(20,226.6)	558,821.3	(579,047.9)
Formación y Profesionalización	930.2	57,824.7	(56,894.5)	260,185.4	(317,079.9)
Sistema Nacional de Información	4,133.0	9,433.3	(5,300.3)	112,281.5	(117,581.8)
Seguimiento y Evaluación	1,528.0	78.6	1,449.4	70,683.5	(69,234.1)
Participación de la Comunidad	35.0	3,529.0	(3,494.0)	54,916.7	(58,410.7)
Operativos Conjuntos	5,233.2	925.6	4,307.6	15,657.3	(11,349.7)
Registro Público Vehicular		2,902.9	(2,902.9)	38,334.7	(41,237.6)

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El Eje de Equipamiento para la Seguridad Pública fue el que registró la mayor ampliación neta (85,813.0 miles de pesos); sin embargo, no se ejercieron recursos por 464,870.6 miles de pesos, que representaron el 36.1% de su presupuesto modificado.

Otro de los ejes que recibió recursos adicionales fue el de Combate al Narcomenudeo por 24,072.5 miles de pesos y no se ejercieron recursos por 600,916.6 miles de pesos, que significaron el 38.7% de su presupuesto modificado.

El eje que presentó la mayor reducción en su presupuesto fue el de Formación y Profesionalización (56,894.5 miles de pesos), y aún así registró recursos no ejercidos por 260,185.4 miles de pesos, que representaron el 38.8% de su presupuesto modificado.

Los Ejes de Registro Público Vehicular y de Infraestructura para la Seguridad Pública también presentaron reducciones netas y fueron los que registraron el mayor monto de recursos no ejercidos en relación con su presupuesto modificado de 76.5% y 75.3%, respectivamente.

No se pudo obtener la información específica que explicara las causas del rezago en el ejercicio de los recursos, lo cual es indicativo de la falta de control y seguimiento en las entidades federativas y el Distrito Federal en la utilización de estos recursos.

De conformidad con la poca información disponible, las causas generales que dieron origen a las economías, las cuales son válidas y aplicables tanto a nivel de las entidades federativas y el Distrito Federal, como de los ejes que forman parte de los Convenios de Coordinación fueron las siguientes:

Internas:

- El retraso en la autorización de los Anexos Técnicos de los Convenios de Coordinación por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
- Retrasos en licitaciones.
- Liberación tardía de recursos.
- Por el retraso en los procesos de instalación de interconexión de sitios, porque el SNSP no definió a tiempo los esquemas nacionales de interconexión a Plataforma México.
- Indefinición por parte del Sistema Nacional sobre las frecuencias autorizadas para el transporte de información de la Plataforma México.

Externas:

- Licitaciones desiertas.
- Falta de facturación de proveedores.

Todo lo expuesto anteriormente denota falta de planeación y programación en las acciones por realizar, lo que se traduce en una deficiente utilización de los recursos públicos.

Se concluye que las entidades federativas y el Distrito Federal no utilizaron totalmente los recursos públicos autorizados para cada uno de los ejes estratégicos establecidos en los Anexos Técnicos que forman parte de los Convenios de Coordinación en Materia de Seguridad Pública, lo cual necesariamente afecta la eficiencia para combatir uno de los principales problemas que enfrenta la población del país, la delincuencia en sus diferentes formas y modos de operar.

Resultado Núm. 2 Sin Observaciones

Eje Combate al Narcomenudeo

Los objetivos generales de este eje son los siguientes:

Implementar una política integral que coordine esfuerzos y recursos para combatir redes de narcomenudeo; implementar operativos permanentes para el aseguramiento de distribuidores de drogas al menudeo, y creación de sistemas de inteligencia para combatir los centros de distribución de drogas y laboratorios clandestinos; impulsar programas y acciones integrales en los tres órdenes de gobierno a fin de evitar que los mexicanos consuman drogas; emprender campañas de difusión para la población en la prevención del consumo de drogas; reforzar la seguridad y la cultura de la prevención para evitar el consumo de drogas en las escuelas dando mayor prioridad a las ubicadas en zonas de mayor índice delictivo.

A continuación se presenta por entidad federativa el presupuesto del Eje Estratégico Combate al Narcomenudeo:

PRESUPUESTO DEL EJE COMBATE AL NARCOMENUDEO POR ENTIDAD FEDERATIVA,
2008

(Miles de pesos y porcentajes)

Entidad federativa	Presupuesto		Subejercicio	%
	Original	Ejercido		
Total	1,528,345.9	951,501.7	(576,844.2)	(37.7)
Estado de México	111,215.6	47,985.3	(63,230.3)	(56.9)
Jalisco	75,828.5	28,299.0	(47,529.5)	(62.7)
Hidalgo	43,129.4	5,774.5	(37,354.9)	(86.6)
Sinaloa	48,888.9	14,317.8	(34,571.1)	(70.7)
Baja California Sur	31,810.8	4,274.8	(27,536.0)	(86.6)
Chihuahua	59,147.5	32,109.0	(27,038.5)	(45.7)
Guerrero	47,692.7	21,593.8	(26,098.9)	(54.7)
Chiapas	61,884.0	37,790.5	(24,093.5)	(38.9)
Querétaro	25,281.5	2,949.6	(22,331.9)	(88.3)
Oaxaca	49,885.7	28,946.7	(20,939.0)	(42.0)
Guanajuato	82,689.3	62,023.2	(20,666.1)	(25.0)
Tamaulipas	63,912.5	44,001.4	(19,911.1)	(31.2)
San Luis Potosí	46,196.5	27,344.2	(18,852.3)	(40.8)
Puebla	65,111.4	46,594.5	(18,516.9)	(28.4)
Morelos	34,121.7	15,969.2	(18,152.5)	(53.2)
Michoacán	57,767.8	39,951.7	(17,816.1)	(30.8)
Veracruz	97,903.4	80,407.6	(17,495.8)	(17.9)
Baja California	64,243.5	47,196.3	(17,047.2)	(26.5)
Tlaxcala	25,489.9	11,876.4	(13,613.5)	(53.4)
Nayarit	26,660.1	13,929.3	(12,730.8)	(47.8)
Aguascalientes	21,186.8	8,819.0	(12,367.8)	(58.4)
Nuevo León	65,700.2	54,442.6	(11,257.6)	(17.1)
Yucatán	39,112.7	30,114.2	(8,998.5)	(23.0)
Coahuila	42,344.4	33,409.8	(8,934.6)	(21.1)
Quintana Roo	28,744.2	19,990.0	(8,754.2)	(30.5)
Zacatecas	25,258.9	18,276.1	(6,982.8)	(27.6)
Durango	33,247.0	26,477.1	(6,769.9)	(20.4)
Tabasco	40,078.2	35,407.2	(4,671.0)	(11.7)
Colima	21,250.2	20,222.9	(1,027.3)	(4.8)
Campeche	22,462.6	21,675.7	(786.9)	(3.5)
Sonora	70,100.0	69,332.3	(767.7)	(1.1)

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Todas las entidades federativas mostraron subejercicios en este eje. Las que registraron los menores subejercicios en relación con su presupuesto original fueron Sonora (1.1%), Campeche (3.5%), Colima (4.8%) y Tabasco (11.7%).

Las entidades federativas que registraron subejercicios mayores del 50.0% en relación con su presupuesto original fueron: Querétaro, Hidalgo, Baja California Sur, Sinaloa, Jalisco, Aguascalientes, Estado de México, Guerrero, Tlaxcala y Morelos.

A continuación se presenta el presupuesto de los programas con que operó este eje:

PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS DEL EJE COMBATE AL NARCOMENUDEO, 2008

(Miles de pesos y porcentajes)

Programa	Presupuesto		Subejercicio	%
	Original	Ejercido		
Total	1,528,345.9	951,501.7	(576,844.2)	(37.7)
Colaboración Técnica y Operativa para la Coordinación de Acciones Conjuntas Integrales en la Investigación de Persecución del Delito del Narcomenudeo; y en la Desarticulación de Redes Delictivas 1/	911,047.9	524,881.5	(386,166.4)	(42.4)
Prevención del Delito por la Vía de la Prevención de las Adicciones y del Narcomenudeo	557,877.3	413,488.9	(144,388.4)	(25.9)
Prevención del Delito por la Vía de la Rehabilitación de Adictos a Drogas	59,420.7	13,131.3	(46,289.4)	(77.9)

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

1/ La finalidad de este programa va encaminada a que los tres órdenes de gobierno sumen recursos, información y capacidades para emprender operativos conjuntos de prevención, de investigación y de reacción para prevenir y combatir el narcomenudeo.

El programa al que se asignaron los mayores recursos fue el de Colaboración Técnica y Operativa para la Coordinación de Acciones Conjuntas Integrales en Investigación de Persecución del Delito de Narcomenudeo y en la Desarticulación de Redes Delictivas, en tanto que el Programa de Prevención del Delito por la Vía de la Rehabilitación de Adictos a Drogas fue el que registró el mayor subejercicio en relación con su presupuesto original.

Las principales acciones que explican el subejercicio de los Programas de este eje se presentan a continuación:

PRINCIPALES ACCIONES QUE EXPLICAN EL SUBEJERCICIO
DE LOS PROGRAMAS DEL EJE COMBATE AL NARCOMENUDEO, 2008
(Miles de pesos)

Programa/acción	Presupuesto		Subejercicio
	Original	Ejercido	
Total Eje	1,528,345.9	951,501.7	(576,844.2)
Colaboración Técnica y Operativa para la Coordinación de Acciones Conjuntas Integrales en la Investigación de Persecución del Delito del Narcomenudeo; y en la Desarticulación de Redes Delictivas	911,047.9	524,881.5	(386,166.4)
Transporte Terrestre	174,586.6	117,755.5	(56,831.1)
Equipo de Informática	72,256.3	25,500.7	(46,755.6)
Equipo Especializado	49,208.3	12,064.1	(37,144.2)
Sistema Móvil de Videovigilancia Dedicado a la Investigación y Persecución del Delito de Narcomenudeo	137,456.4	108,047.8	(29,408.6)
Terminales Digitales Portátiles de Radiocomunicación	60,385.3	35,188.0	(25,197.3)
Obra Civil (Unidades Mixtas en Atención al Narcomenudeo y Procuraduría General de Sonora)	40,510.8	17,045.4	(23,465.4)
Accesorios para Terminales de Radiocomunicación	22,700.8	6,485.0	(16,215.8)
Contratación, Ampliación y Renta de Medios de Enlace (E1, DSO, PmP, pp, VPN, etc.)	28,166.6	15,045.4	(13,121.2)
Terminales Digitales Móviles de Radiocomunicación	31,434.7	18,715.6	(12,719.1)
Interfase para Interoperabilidad con Autoridades	46,223.6	34,153.1	(12,070.5)
Sistema de Comunicación Telefónica	15,835.8	4,755.5	(11,080.3)
Estación para Captura de Casquillos	9,000.0		(9,000.0)
Operativos de Reacción sobre Redes Delictivas Involucradas en Narcomenudeo	52,083.1	44,197.9	(7,885.2)
Polocía Judicial o Ministerial en Activo	12,357.6	5,653.0	(6,704.6)
Detección de Drogas	11,347.3	4,833.1	(6,514.2)
Operativos de Investigación e Identificación sobre puntos de consumo	27,640.2	21,545.8	(6,094.4)
Armas cortas	6,977.2	1,649.4	(5,327.8)
Otras	112,877.3	52,246.2	(60,631.1)
Prevención del Delito por la Vía de la Prevención de las Adicciones y del Narcomenudeo	557,877.3	413,488.9	(144,388.4)
Transporte Terrestre	319,698.1	264,168.5	(55,529.6)
Policia Estatal Preventivo en Activo (Formación especializada, Percepciones extraordinarias y Evaluaciones)	38,887.4	14,811.2	(24,076.2)
Creación de alianzas y Redes de Instituciones Públicas (Para elaboración de Programas de Prevención del Delito)	10,079.9	485.8	(9,594.1)
Armas Cortas	28,371.6	21,147.5	(7,224.1)
Policia Municipal en Activo (Formación especializada y Evaluaciones)	8,735.4	1,548.7	(7,186.7)
Arrendamiento Financiero Transporte Terrestre y Accesorios	25,660.1	16,952.8	(8,707.3)
Otras	126,444.8	94,374.4	(32,070.4)
Prevención del Delito por la Vía de la Rehabilitación de Adictos a Drogas	59,420.7	13,131.3	(46,289.4)
Obra Civil	13,909.0	618.9	(13,290.1)
Campañas de Difusión Dirigidas a dar a conocer a la Población y Especialmente a los Adictos y a sus familiares la Disponibilidad de Servicios Públicos y Sociales para Recibir Tratamiento de Rehabilitación por Consumo de Drogas	15,854.1	6,230.2	(9,623.9)
Creación y Operación de Centros Públicos	8,650.0	1,599.0	(7,051.0)
Promover acciones para implementación de programas educativos y culturales respecto de la drogadicción	4,195.9	165.8	(4,030.1)
Capacitación para Personal de Centros Públicos	3,000.0		(3,000.0)
Otras	13,811.7	4,517.3	(9,294.4)

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Las acciones indicadas representaron el 82.3% del subejercicio registrado en el Eje de Combate al Narcomenudeo.

Todo lo expuesto anteriormente denota falta de planeación y programación en las acciones a realizar, lo que se traduce en una deficiente utilización de los recursos públicos.

Se concluye que las entidades federativas y el Distrito Federal no utilizaron totalmente los recursos públicos autorizados para cada uno de los ejes estratégicos establecidos en los Anexos Técnicos, que forman parte de los Convenios de Coordinación en Materia de Seguridad Pública, lo cual necesariamente afecta la eficiencia para combatir uno de los principales problemas que enfrenta la población del país, la delincuencia en sus diferentes formas y modos de operar.

Resultado Núm. 3 Sin Observaciones

Eje Red Nacional de Telecomunicaciones

Su objetivo es la aplicación de recursos en la adquisición de bienes y servicios para homologar la administración, operación y mantenimiento de los centros de cómputo que conforman la red estatal de información sobre seguridad pública, para el suministro, intercambio y sistematización de la información en materia de seguridad pública.

A continuación se presenta por entidad federativa y el Distrito Federal el presupuesto del Eje Estratégico Red Nacional de Telecomunicaciones:

**PRESUPUESTO DEL EJE RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
POR ENTIDAD FEDERATIVA Y EL DISTRITO FEDERAL, 2008
(Miles de pesos y porcentajes)**

Entidad Federativa	Presupuesto		Subejercicio	%
	Original	Ejercido		
Total	1,504,774.7	776,597.8	(728,176.9)	(48.4)
Nuevo León	186,061.0	65,813.3	(120,247.7)	(64.6)
Hidalgo	61,650.4	19,981.7	(41,668.7)	(67.6)
Tamaulipas	85,153.5	44,233.5	(40,920.0)	(48.1)
Estado de México	88,311.0	50,200.6	(38,110.4)	(43.2)
Chiapas	51,640.4	14,616.1	(37,024.3)	(71.7)
Baja California	74,671.8	37,786.1	(36,885.7)	(49.4)
Sinaloa	48,459.8	11,708.7	(36,751.1)	(75.8)
Puebla	82,505.8	52,481.6	(30,024.2)	(36.4)
Veracruz	60,472.5	35,126.3	(25,346.2)	(41.9)
Chihuahua	50,588.3	25,546.1	(25,042.2)	(49.5)
Yucatán	44,741.2	19,802.7	(24,938.5)	(55.7)
Sonora	60,133.9	37,612.9	(22,521.0)	(37.5)
Distrito Federal	29,722.3	8,365.3	(21,357.0)	(71.9)
Nayarit	31,548.6	11,279.7	(20,268.9)	(64.2)
San Luis Potosí	24,940.0	4,877.0	(20,063.0)	(80.4)
Baja California Sur	24,860.5	5,577.3	(19,283.2)	(77.6)
Guerrero	26,965.5	9,498.9	(17,466.6)	(64.8)
Zacatecas	26,837.4	9,578.4	(17,259.0)	(64.3)
Durango	35,164.9	21,261.9	(13,903.0)	(39.5)
Coahuila	69,850.0	56,430.7	(13,419.3)	(19.2)
Jalisco	57,047.2	43,958.4	(13,088.8)	(22.9)
Guanajuato	16,625.3	4,002.7	(12,622.6)	(75.9)
Oaxaca	29,085.8	16,724.2	(12,361.6)	(42.5)
Morelos	26,650.5	15,367.7	(11,282.8)	(42.3)
Campeche	24,000.0	13,699.3	(10,300.7)	(42.9)
Tlaxcala	33,476.2	23,527.7	(9,948.5)	(29.7)
Aguascalientes	20,730.6	12,074.9	(8,655.7)	(41.8)
Tabasco	39,404.8	30,777.9	(8,626.9)	(21.9)
Michoacán	23,058.5	14,729.8	(8,328.7)	(36.1)
Querétaro	6,204.0	1,179.3	(5,024.7)	(81.0)
Colima	38,180.0	33,545.7	(4,634.3)	(12.1)
Quintana Roo	26,033.0	25,231.4	(801.6)	(3.1)

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Todas las entidades federativas y el Distrito Federal mostraron subejercicios en este eje. Las que registraron los menores subejercicios en relación con el presupuesto original fueron Quintana Roo (3.1%) y Colima (12.1%).

Las entidades federativas que registraron subejercicios mayores del 50.0% en relación con su presupuesto original fueron: Querétaro, San Luis Potosí, Baja California Sur, Guanajuato, Sinaloa, Distrito Federal, Chiapas, Hidalgo, Guerrero, Nuevo León, Zacatecas, Nayarit y Yucatán.

El Eje Red Nacional de Telecomunicaciones operó por medio de un solo programa, cuya denominación es Red Nacional de Telecomunicaciones y Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia 066 y Sistema Nacional de Denuncia Anónima 089. Las principales acciones que explican el subejercicio de los Programas de este eje se presentan a continuación:

**PRINCIPALES ACCIONES QUE EXPLICAN EL SUBEJERCICIO DEL EJE RED NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES, 2008**
(Miles de pesos y porcentajes)

Programa/Acción	Presupuesto		Subejercicio	%
	Original	Ejercido		
Red Nacional de Telecomunicaciones, Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia 066 y Sistema Nacional de Denuncia Anónima 089	1,504,774.7	776,597.8	(728,176.9)	(48.4)
Servicio de Mantenimiento	175,732.8	55,603.2	(120,129.6)	(68.4)
Contrataciones	153,216.2	93,875.4	(59,340.8)	(38.7)
Servicios	84,316.0	29,009.3	(55,306.7)	(65.6)
Sistemas	78,540.4	28,756.5	(49,783.9)	(63.4)
Remuneración al Personal de Administración y Operación	275,527.1	228,470.8	(47,056.3)	(17.1)
Cámaras	90,166.5	50,375.9	(39,790.6)	(44.1)
Equipos	45,710.1	10,582.4	(35,127.7)	(76.8)
Proyecto	99,115.4	65,270.9	(33,844.5)	(34.1)
Enlaces	40,974.5	13,171.0	(27,803.5)	(67.9)
Terminales digitales	58,453.5	30,825.2	(27,628.3)	(47.3)
Estación de Monitoreo (monitores, video wall, software, despliegue de imágenes, etc.)	34,497.1	7,913.1	(26,584.0)	(77.1)
Actualización	22,319.2	1,839.3	(20,479.9)	(91.8)
Repetidor	30,646.5	12,065.1	(18,581.4)	(60.6)
Servidores	21,814.9	5,094.1	(16,720.8)	(76.6)
Casetas Prefabricadas y Equipadas	17,960.1	2,376.9	(15,583.2)	(86.8)
Mobiliario	17,670.0	4,581.4	(13,088.6)	(74.1)
Gastos Inherentes para Mantenimiento, Operación	35,589.2	22,889.9	(12,699.3)	(35.7)
Accesorios	22,501.2	12,260.5	(10,240.7)	(45.5)
Adquisición de Software	14,020.1	3,835.6	(10,184.5)	(72.6)
Otras	186,003.9	97,801.3	(88,202.6)	(47.4)

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Las acciones indicadas representaron el 87.9% del subejercicio registrado en el Eje Red Nacional de Telecomunicaciones.

Todo lo expuesto anteriormente denota falta de planeación y programación en las acciones a realizar, lo que se traduce en una deficiente utilización de los recursos públicos.

Se concluye que las entidades federativas y el Distrito Federal, no utilizaron totalmente los recursos públicos autorizados para cada uno de los ejes estratégicos establecidos en los Anexos Técnicos, que forman parte de los Convenios de Coordinación en Materia de Seguridad Pública, lo cual

necesariamente afecta la eficiencia para combatir uno de los principales problemas que enfrenta la población del país, la delincuencia en sus diferentes formas y modos de operar.

Resultado Núm. 4 Sin Observaciones

Eje Instancias de Coordinación

Este eje tiene como finalidad los programas y acciones en materia de profesionalización, equipamiento de personal, construcción, mejoramiento, o ampliación de instalaciones de las procuradurías y Tribunales Superiores de Justicia estatales.

A continuación se presenta por entidad federativa y el Distrito Federal el presupuesto del Eje Instancias de Coordinación.

PRESUPUESTO DEL EJE INSTANCIAS DE COORDINACIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA Y EL DISTRITO FEDERAL, 2008 (Miles de pesos y porcentajes)				
Entidad Federativa	Presupuesto		Subejercicio	%
	Original	Ejercido		
Total	1,403,419.4	677,827.2	(725,592.2)	(51.7)
Guanajuato	120,787.5	48,198.3	(72,589.2)	(60.1)
Guerrero	89,704.6	38,125.6	(51,579.0)	(57.5)
Estado de México	108,403.3	58,871.1	(49,532.2)	(45.7)
Chiapas	55,867.6	13,789.3	(42,078.3)	(75.3)
Sinaloa	78,476.7	37,913.4	(40,563.3)	(51.7)
Distrito Federal	40,000.0	0.0	(40,000.0)	(100.0)
Michoacán	55,471.4	16,392.8	(39,078.6)	(70.4)
Veracruz	93,835.5	57,465.3	(36,370.2)	(38.8)
Coahuila	40,890.0	6,266.1	(34,623.9)	(84.7)
Querétaro	32,706.7	2,362.1	(30,344.6)	(92.8)
Chihuahua	64,012.3	34,526.6	(29,485.7)	(46.1)
Tamaulipas	48,674.5	20,859.8	(27,814.7)	(57.1)
San Luis Potosí	39,801.0	12,748.6	(27,052.4)	(68.0)
Tabasco	51,034.1	27,111.7	(23,922.4)	(46.9)
Jalisco	69,901.6	46,247.8	(23,653.8)	(33.8)
Baja California Sur	30,886.1	11,100.4	(19,785.7)	(64.1)
Baja California	49,230.0	29,920.2	(19,309.8)	(39.2)
Oaxaca	20,272.2	1,582.7	(18,689.5)	(92.2)
Morelos	47,741.5	31,417.2	(16,324.3)	(34.2)
Campeche	21,742.8	6,148.6	(15,594.2)	(71.7)
Aguascalientes	22,177.1	7,250.2	(14,926.9)	(67.3)
Durango	19,261.5	7,978.9	(11,282.6)	(58.6)
Quintana Roo	17,607.2	7,312.9	(10,294.3)	(58.5)
Hidalgo	29,914.4	19,750.7	(10,163.7)	(34.0)
Puebla	18,539.4	9,015.5	(9,523.9)	(51.4)
Nuevo León	27,197.0	19,785.3	(7,411.7)	(27.3)
Nayarit	24,462.3	17,762.6	(6,699.7)	(27.4)
Tlaxcala	8,435.8	4,575.3	(3,860.5)	(45.8)
Zacatecas	26,682.6	25,203.3	(1,479.3)	(5.5)
Colima	7,067.7	5,943.2	(1,124.5)	(15.9)
Yucatán	5,585.0	8,110.3	2,525.3	45.2
Sonora	37,050.0	44,091.4	7,041.4	19.0

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Con excepción de Yucatán y Sonora todas las entidades federativas mostraron subejercicios en este eje. Es de señalarse que el Distrito Federal no ejerció los recursos autorizados y Querétaro y Oaxaca registraron importantes subejercicios en relación con su presupuesto original de 92.8% y 92.2%, respectivamente.

Las demás entidades federativas que registraron subejercicios mayores del 50.0% fueron Coahuila, Chiapas, Campeche, Michoacán, San Luis Potosí, Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato, Durango, Quintana Roo, Guerrero, Tamaulipas, Sinaloa, y Puebla.

A continuación se presenta el presupuesto de los programas con que opera este eje:

PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS DEL EJE INSTANCIAS DE COORDINACIÓN, 2008

(Miles de pesos y porcentajes)

Programa	Presupuesto		Subejercicio	%
	Original	Ejercido		
Total	1,403,419.4	677,827.2	(725,592.2)	(51.7)
Infraestructura para la Procuración de Justicia	285,631.5	77,918.0	(207,713.5)	(72.7)
Equipamiento de Personal e Instalaciones para la Procuración de Justicia	432,294.9	237,474.3	(194,820.6)	(45.1)
Infraestructura de Apoyo a Tribunales Superiores de Justicia para la Seguridad Pública en el Ámbito Penal	181,308.2	22,525.7	(158,782.5)	(87.6)
Equipamiento de Tribunales Superiores de Justicia para la Seguridad Pública en el Ámbito Penal	76,786.4	36,182.9	(40,603.5)	(52.9)
Percepciones Extraordinarias para la Procuración de Justicia	203,999.4	168,098.9	(35,900.5)	(17.6)
Formación Especializada para la Procuración de Justicia	57,907.3	26,946.4	(30,960.9)	(53.5)
Programas de Procuración de Justicia	70,088.5	46,437.0	(23,651.5)	(33.7)
Formación Inicial y Continua para la Procuración de Justicia	30,362.2	12,529.9	(17,832.3)	(58.7)
Evaluación y Certificación de Personal para la Procuración de Justicia	34,293.9	17,867.0	(16,426.9)	(47.9)
Profesionalización del Personal de Tribunales Superiores	18,995.9	4,841.1	(14,154.8)	(74.5)
Renivelación Académica para la Procuración de Justicia	951.2	895.5	(55.7)	(5.9)
Acervo Bibliográfico y Cultural para la Procuración de Justicia	100.0	0.0	(100.0)	(100.0)
Equipamiento de Procuración de Justicia	10,700.0	26,110.5	15,410.5	144.0

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2008.

Los programas a los que se asignaron los mayores recursos fueron el de Equipamiento de Personal e Instalaciones para la Procuración de Justicia; el de Infraestructura para la Procuración de Justicia; el de Percepciones Extraordinarias para la Procuración de Justicia y el de Infraestructura de apoyo a Tribunales Superiores de Justicia para la Seguridad Pública en el Ámbito Penal, que representaron el 78.5% del presupuesto original asignado al Eje de Instancias de Coordinación.

Todos los programas del eje mostraron subejercicios con excepción del Equipamiento de Procuración de Justicia. En el Programa de Acervo Bibliográfico y Cultural para la Procuración de Justicia no se ejercieron los recursos autorizados. También destaca el subejercicio que registraron los Programas de Infraestructura de Apoyo a Tribunales Superiores de Justicia para la Seguridad Pública en el Ámbito Penal; Profesionalización del Personal de Tribunales Superiores y el de Infraestructura para la

Procuración de Justicia, que registraron disminuciones en relación con su presupuesto original de 87.6%, 74.5% y 72.5%, respectivamente.

Las principales acciones que explican el subejercicio de los programas de este eje se presentan a continuación:

**PRINCIPALES ACCIONES QUE EXPLICAN EL SUBEJERCICIO DE LOS PROGRAMAS
DEL EJE INSTANCIAS DE COORDINACIÓN, 2008**

(Miles de pesos)

Programa/Acción	Presupuesto		Subejercicio
	Original	Ejercido	
Total Eje	1,403,419.4	677,827.2	(725,592.2)
Infraestructura para la Procuración de Justicia	283,631.5	77,918.1	(205,713.4)
Obra Civil	273,007.5	76,540.7	(196,466.8)
Otras	10,624.0	1,377.4	(9,246.6)
Equipamiento de Personal e Instalaciones para la Procuración de Justicia	432,294.9	237,474.3	(194,820.6)
Equipo, Antimotín, Especializado y para Asalto y Reacción	152,249.3	49,508.9	(102,740.4)
Uniformes	22,928.1	4,290.9	(18,637.2)
Transporte Marítimo y Terrestre	88,482.9	71,474.9	(17,008.0)
Equipo de Informática	56,003.5	45,185.2	(10,818.3)
Armas Cortas y Largas	15,678.6	6,401.8	(9,276.8)
Oficina	22,864.2	17,383.8	(5,480.4)
Calzado	6,339.5	1,384.1	(4,955.4)
Otras	67,748.8	41,844.7	(25,904.1)
Infraestructura de Apoyo a Tribunales Superiores de Justicia para la Seguridad Pública en Ámbito Penal	181,308.2	22,525.7	(158,782.5)
Obra Civil	124,646.1	21,017.6	(103,628.5)
Servicio Médico Forense	30,000.0		(30,000.0)
Estudios y Proyectos	10,201.3		(10,201.3)
Otras	16,460.8	1,508.1	(14,952.7)
Equipamiento de Tribunales Superiores de Justicia para la Seguridad Pública en el Ámbito Penal	76,786.4	36,182.9	(40,603.5)
Equipo de Informática	55,821.3	30,736.4	(25,084.9)
Equipo de Oficina	17,520.7	5,353.3	(12,167.4)
Otras	3,444.4	93.2	(3,351.2)
Percepciones Extraordinarias para la Procuración de Justicia	203,999.4	168,098.9	(35,900.5)
Policía Judicial o Ministerial en Activo	107,575.6	85,312.3	(22,263.3)
Ministerio Público en Activo	64,358.7	55,921.1	(8,437.6)
Peritos en Activo	32,065.1	26,865.5	(5,199.6)
Acciones de Otros Programas	225,471.0	135,627.3	(89,843.7)

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2008.

Las acciones indicadas representaron el 80.3% del total del subejercicio registrado en este eje.

Todo lo expuesto anteriormente denota falta de planeación y programación en las acciones a realizar, lo que se traduce en una deficiente utilización de los recursos públicos.

Se concluye que las entidades federativas y el Distrito Federal, no utilizaron totalmente los recursos públicos autorizados para cada uno de los ejes estratégicos establecidos en los Anexos Técnicos, que forman parte de los Convenios de Coordinación en Materia de Seguridad Pública, lo cual necesariamente afecta la eficiencia para combatir uno de los principales problemas que enfrenta la población del país, la delincuencia en sus diferentes formas y modos de operar.

Resultado Núm. 5 Sin Observaciones

Eje Equipamiento para la Seguridad Pública

El objetivo de este eje es la adquisición de bienes para el fortalecimiento y homologación del equipo del personal, así como para el de las instalaciones destinadas a la seguridad pública, centros penitenciarios, centros de readaptación de adolescentes en conflicto con la ley, y centros de diagnóstico y tratamiento para menores infractores o de adolescentes en conflicto con la ley.

A continuación se presenta por entidad federativa y el Distrito Federal el presupuesto del Eje Equipamiento para la Seguridad Pública:

**PRESUPUESTO DEL EJE EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
POR ENTIDAD FEDERATIVA Y EL DISTRITO FEDERAL, 2008**

(Miles de pesos y porcentajes)

Entidad federativa	Presupuesto		Subejercicio	%
	Original	Ejercido		
Total	1,200,262.7	821,205.1	(379,057.6)	(31.6)
Estado de México	124,200.0	28,699.3	(95,500.7)	(76.9)
Querétaro	38,405.0	1,481.7	(36,923.3)	(96.1)
Oaxaca	65,392.0	29,863.2	(35,528.8)	(54.3)
San Luis Potosí	39,445.0	5,388.8	(34,056.2)	(86.3)
Chiapas	76,356.1	49,241.4	(27,114.7)	(35.5)
Baja California	50,870.1	30,700.7	(20,169.4)	(39.6)
Jalisco	82,640.3	63,495.6	(19,144.7)	(23.2)
Coahuila	24,859.6	6,435.4	(18,424.2)	(74.1)
Distrito Federal	131,503.0	113,490.7	(18,012.3)	(13.7)
Guanajuato	41,452.2	26,981.4	(14,470.8)	(34.9)
Nuevo León	28,623.0	15,438.1	(13,184.9)	(46.1)
Chihuahua	52,846.9	41,020.6	(11,826.3)	(22.4)
Sonora	76,418.0	64,662.4	(11,755.6)	(15.4)
Guerrero	15,640.0	5,760.2	(9,879.8)	(63.2)
Morelos	20,077.4	10,822.1	(9,255.3)	(46.1)
Baja California Sur	13,830.0	5,944.7	(7,885.3)	(57.0)
Aguascalientes	21,446.6	14,962.2	(6,484.4)	(30.2)
Durango	11,577.5	5,614.7	(5,962.8)	(51.5)
Quintana Roo	26,702.1	21,320.8	(5,381.3)	(20.2)
Veracruz	44,756.1	40,165.0	(4,591.1)	(10.3)
Hidalgo	8,865.0	4,800.0	(4,065.0)	(45.9)
Tamaulipas	49,678.0	45,981.0	(3,697.0)	(7.4)
Puebla	38,361.0	35,664.8	(2,696.2)	(7.0)
Sinaloa	7,609.7	5,049.7	(2,560.0)	(33.6)
Nayarit	4,083.7	1,741.9	(2,341.8)	(57.3)
Zacatecas	24,029.5	22,003.0	(2,026.5)	(8.4)
Campeche	7,352.4	5,499.4	(1,853.0)	(25.2)
Colima	1,608.8	1,600.6	(8.2)	(0.5)
Tlaxcala	20,790.0	22,428.4	1,638.4	7.9
Michoacán	15,677.9	19,863.6	4,185.7	26.7
Yucatán	33,825.4	46,266.3	12,440.9	36.8
Tabasco	1,340.4	28,817.4	27,477.0	2,049.9

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2008.

Con excepción de Tlaxcala, Michoacán, Yucatán y Tabasco todas las entidades federativas mostraron subejercicios en este eje; los menos significativos se registraron en Colima (0.5%), Puebla (7.0%), Tamaulipas (7.4%) y Zacatecas (8.4%).

Las entidades federativas que registraron subejercicios mayores del 50.0% fueron Querétaro, San Luis Potosí, Estado de México, Coahuila, Guerrero, Nayarit, Baja California Sur, Oaxaca y Durango.

A continuación se presenta el presupuesto de los programas con que opera este eje.

PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS DEL EJE EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, 2008

(Miles de pesos y porcentajes)

Programa	Presupuesto		Subejercicio	%
	Original	Ejercido		
Total	1,200,262.7	821,205.1	(379,057.6)	(31.6)
Equipamiento de Personal e Instalaciones de Seguridad Pública	931,321.3	633,783.8	(297,537.5)	(31.9)
Equipamiento de Personal e Instalaciones para Centros de Readaptación Social	171,049.8	81,882.7	(89,167.1)	(52.1)
Equipamiento de Personal e Instalaciones para la Procuración de Justicia	72,453.0	58,402.9	(14,050.1)	(19.4)
Equipamiento de Personal e Instalaciones para Tutelares de Menores Infractores (Centros de Readaptación de Adolescentes en Conflicto con la Ley)	8,896.9	4,279.5	(4,617.4)	(51.9)
Equipamiento de Personal e Instalaciones para Centros de Capacitación de Cuerpos de Seguridad Pública	16,541.7	42,856.2	26,314.5	159.1

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2008.

Los programas a los que se asignaron los mayores recursos fueron el de Equipamiento de Personal e Instalaciones de Seguridad Pública; el de Equipamiento de Personal e Instalaciones para Centros de Readaptación Social que representaron el 91.8% del presupuesto original de este Eje; dichos programas también registraron los mayores subejercicios.

Las principales acciones que explican el subejercicio de los programas de este eje se presentan a continuación:

PRINCIPALES ACCIONES QUE EXPLICAN EL SUBEJERCICIO DE LOS PROGRAMAS
DEL EJE EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, 2008
(Miles de pesos)

Programa/Acción	Presupuesto		Subejercicio
	Original	Ejercido	
Total Eje	1,200,262.7	821,205.1	(379,057.6)
Equipamiento de Seguridad e Instalaciones de Seguridad Pública	931,321.3	633,783.8	(297,537.5)
Transporte Terrestre	389,418.3	299,965.7	(89,452.6)
Uniformes	106,272.8	65,097.6	(41,175.2)
Equipo Antimotín	81,328.7	46,384.4	(34,944.3)
Equipo para Asalto y Reacción	61,958.5	29,682.8	(32,275.7)
Equipo de Informática	31,400.8	6,399.2	(25,001.6)
Calzado	32,599.0	10,983.4	(21,615.6)
Otras	228,343.2	175,270.7	(53,072.5)
Equipamiento de Personal e Instalaciones para Centros de Readaptación Social	171,049.8	81,882.7	(89,167.1)
Equipo Especializado	25,542.8		(25,542.8)
Equipo de Informática	29,047.3	15,811.8	(13,235.5)
Transporte Terrestre	31,061.2	20,305.4	(10,755.8)
Equipo Antimotín	21,373.4	12,609.2	(8,764.2)
Uniformes	16,512.8	9,084.4	(7,428.4)
Equipo para Asalto y Reacción	6,010.5	1,378.1	(4,632.4)
Calzado	6,538.0	2,035.7	(4,502.3)
Otras	34,963.8	20,658.1	(14,305.7)
Acciones de Otros Programas	97,891.6	105,538.6	7,647.0

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2008.

Las acciones indicadas representaron el 84.2% del total del subejercicio registrado en este Eje.

Todo lo expuesto anteriormente denota falta de planeación y programación en las acciones a realizar, lo que se traduce en una deficiente utilización de los recursos públicos.

Se concluye que las entidades federativas y el Distrito Federal, no utilizaron totalmente los recursos públicos autorizados para cada uno de los ejes estratégicos establecidos en los Anexos Técnicos, que forman parte de los Convenios de Coordinación en Materia de Seguridad Pública, lo cual necesariamente afecta la eficiencia para combatir uno de los principales problemas que enfrenta la población del país, la delincuencia en sus diferentes formas y modos de operar.

Resultado Núm. 6 Sin Observaciones

Eje Infraestructura para la Seguridad Pública

Tiene como finalidad la aplicación de recursos para la construcción, conservación, mantenimiento, rehabilitación, ampliación, mejoramiento y adecuación de instalaciones de seguridad pública, centros

penitenciarios, centros de readaptación de adolescentes en conflicto con la ley y centros de diagnóstico y tratamiento para menores infractores o de adolescentes en conflicto con la ley.

A continuación se presenta por entidad federativa y el Distrito Federal el presupuesto del Eje Infraestructura para la Seguridad Pública:

PRESUPUESTO DEL EJE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA POR ENTIDAD FEDERATIVA Y EL DISTRITO FEDERAL, 2008

(Miles de pesos y porcentajes)

Entidad Federativa	Presupuesto		Subejercicio	%
	Original	Ejercido		
Total	762,785.4	183,737.5	(579,047.9)	(75.9)
Distrito Federal	229,835.8	22,624.8	(207,211.0)	(90.2)
Michoacán	52,585.8	4.0	(52,581.8)	(100.0)
Guanajuato	82,347.1	30,336.2	(52,010.9)	(63.2)
Tamaulipas	54,576.4	19,809.0	(34,767.4)	(63.7)
Baja California	33,398.2	1,218.0	(32,180.2)	(96.4)
Puebla	26,576.0	1,570.4	(25,005.6)	(94.1)
Sonora	46,101.7	21,685.4	(24,416.3)	(53.0)
Campeche	29,606.0	7,730.8	(21,875.2)	(73.9)
Chiapas	21,169.2	806.4	(20,362.8)	(96.2)
Durango	28,443.0	8,131.4	(20,311.6)	(71.4)
Veracruz	45,869.0	32,147.0	(13,722.0)	(29.9)
Quintana Roo	15,015.0	3,922.7	(11,092.3)	(73.9)
Sinaloa	9,528.0	1,097.1	(8,430.9)	(88.5)
Aguascalientes	10,698.6	2,323.4	(8,375.2)	(78.3)
Nayarit	11,485.8	3,191.1	(8,294.7)	(72.2)
Oaxaca	8,000.0	1,253.6	(6,746.4)	(84.3)
San Luis Potosí	12,340.4	5,941.7	(6,398.7)	(51.9)
Querétaro	5,400.0	0.0	(5,400.0)	(100.0)
Tabasco	5,734.7	641.5	(5,093.2)	(88.8)
Guerrero	12,995.0	8,846.4	(4,148.6)	(31.9)
Zacatecas	5,143.8	1,515.2	(3,628.6)	(70.5)
Hidalgo	3,440.0	450.0	(2,990.0)	(86.9)
Coahuila	2,000.0	0.0	(2,000.0)	(100.0)
Jalisco	1,015.9	0.0	(1,015.9)	(100.0)
Tlaxcala	1,240.0	688.5	(551.5)	(44.5)
Baja California Sur	1,240.0	806.9	(433.1)	(34.9)
Chihuahua	2,000.0	1,996.0	(4.0)	(0.2)
Colima	5,000.0	5,000.0	0.0	0.0

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2008.

Todas las entidades federativas y el Distrito Federal mostraron subejercicios en este eje con excepción de Colima; en el caso de Chihuahua el subejercicio fue de 0.2%; la mayoría de las entidades registraron subejercicios mayores del 50.0% en relación con su presupuesto original, con

excepción de Tlaxcala, Baja California Sur, Guerrero y Veracruz. Destacan cuatro de ellas que no ejercieron los recursos autorizados: Querétaro, Coahuila, Jalisco y Michoacán.

A continuación se presenta el presupuesto de los programas con que opera este eje.

PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS DEL EJE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, 2008

(Miles de pesos y porcentajes)

Programa	Presupuesto		Subejercicio	%
	Original	Ejercido		
Total	762,785.4	183,737.5	(579,047.9)	(75.9)
Construcción, Mejoramiento o Ampliación de Centros de Readaptación Social	290,256.4	69,554.8	(220,701.6)	(76.0)
Construcción, Mejoramiento o Ampliación de Instalaciones de Seguridad Pública	196,380.1	51,871.4	(144,508.7)	(73.6)
Infraestructura para la Procuración de Justicia	135,000.0	15,590.0	(119,410.0)	(88.5)
Construcción, Mejoramiento o Ampliación de Tutelares de Menores Infractores	83,985.9	31,148.9	(52,837.0)	(62.9)
Construcción, Mejoramiento o Ampliación de Instalaciones para la Red Nacional de Telecomunicaciones	26,738.7	563.2	(26,175.5)	(97.9)
Construcción, Mejoramiento o Ampliación de Centros de Capacitación de Seguridad Pública	30,424.3	15,009.2	(15,415.1)	(50.7)

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2008.

Los mayores recursos se asignaron a los programas de Construcción, Mejoramiento, o Ampliación de Centros de Readaptación Social y el de Instalaciones para Seguridad Pública, que representaron el 64.7% del presupuesto original de este eje, en tanto que, el mayor subejercicio en relación con su presupuesto original fue el de Construcción, Mejoramiento, o Ampliación de Instalaciones para la Red Nacional de Telecomunicaciones.

Las principales acciones que explican el subejercicio de los programas de este eje se presentan a continuación:

PRINCIPALES ACCIONES QUE EXPLICAN EL SUBEJERCICIO DE LOS PROGRAMAS DEL EJE
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, 2008

(Miles de pesos)

Programa/acción	Presupuesto		Subejercicio
	Original	Ejercido	
Total Eje	762,785.4	183,737.5	(579,047.9)
Construcción, Mejoramiento o Ampliación de Centros de Readaptación Social	290,256.4	69,554.8	(220,701.6)
Obra Civil	177,525.2	54,614.6	(122,910.6)
Cereso Varonil Santa Martha Acatitla (Construcción de espacios para internos)	30,335.8		(30,335.8)
Reclusorio Preventivo Varonil Oriente (Rehabilitación y mejoramiento integral de los dormitorios y anexos)	22,000.0		(22,000.0)
Reclusorio Preventivo Varonil Norte (Rehabilitación y mejoramiento integral de los dormitorios y anexos)	22,000.0	2,005.4	(19,994.6)
Equipamiento fijo	14,412.0	5,588.3	(8,823.7)
Reclusorio Preventivo Varonil Norte (Rehabilitación y mejoramiento integral de los dormitorios y anexos)	7,000.0		(7,000.0)
Centro de Ejecución de Sanciones Penales Varonil	5,500.0		(5,500.0)
Otras	11,483.4	7,346.5	(4,136.9)
Construcción, Mejoramiento o Ampliación de Instalaciones de Seguridad Pública	196,380.1	51,871.4	(144,508.7)
Obra Civil	191,048.1	51,247.3	(139,800.8)
Supervisión	3,137.6	624.1	(2,513.5)
Otras	2,194.4		(2,194.4)
Infraestructura para la Procuración de Justicia	135,000.0	15,590.0	(119,410.0)
Coordinación General de Servicios Periciales (Demoliciones, excavación y cimentación)	85,000.0		(85,000.0)
Fiscalía del Adolescente (Acabados, cancelaría, herrería, instalación eléctrica, entre otros)	20,000.0		(20,000.0)
Otras	30,000.0	15,590.0	(14,410.0)
Acciones de Otros Programas	141,148.9	46,721.3	(94,427.6)

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2008.

Las acciones indicadas representaron el 80.1% del total del subejercicio registrado en este eje.

Es de llamar la atención que aun cuando se reconoce tanto a nivel federal como estatal la existencia de hacinamiento penitenciario, ya que de 30 entidades federativas, incluyendo el Distrito Federal, 21 de ellas presentaron sobrepoblación, y en particular Estado de México, Baja California, Sonora, Jalisco, Distrito Federal, Nayarit y Zacatecas cuya población supera en más del 70.0% la capacidad instalada, no se utilizan los recursos canalizados a este eje.

Todo lo expuesto anteriormente denota falta de planeación y programación en las acciones a realizar, lo que se traduce en una deficiente utilización de los recursos públicos.

Se concluye que las entidades federativas y el Distrito Federal, no utilizaron totalmente los recursos públicos autorizados para cada uno de los ejes estratégicos establecidos en los Anexos Técnicos, que forman parte de los Convenios de Coordinación en Materia de Seguridad Pública, lo cual necesariamente afecta la eficiencia para combatir uno de los principales problemas que enfrenta la población del país, la delincuencia en sus diferentes formas y modos de operar.

Resultado Núm. 7 Sin Observaciones

Eje Formación y Profesionalización

El propósito fundamental de este eje es implementar de manera coordinada el Servicio Nacional de Carrera Policial.

A continuación se presenta por entidad federativa y el Distrito Federal el presupuesto del Eje Estratégico Eje Formación y Profesionalización:

PRESUPUESTO DEL EJE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN
POR ENTIDAD FEDERATIVA Y DISTRITO FEDERAL, 2008
(Miles de pesos y porcentajes)

Entidad federativa	Presupuesto		Subejercicio	%
	Original	Ejercido		
Total	728,273.0	411,193.1	(317,079.9)	(43.5)
Yucatán	10,534.0	365.5	(10,168.5)	(96.5)
Estado de México	55,000.0	2,333.2	(52,666.8)	(95.8)
Guanajuato	10,000.0	510.0	(9,490.0)	(94.9)
Durango	14,495.8	2,215.6	(12,280.2)	(84.7)
Chihuahua	26,005.3	4,163.1	(21,842.2)	(84.0)
Tamaulipas	10,005.0	2,135.4	(7,869.6)	(78.7)
Puebla	60,574.0	20,673.2	(39,900.8)	(65.9)
Querétaro	12,730.0	4,526.5	(8,203.5)	(64.4)
Michoacán	27,520.1	9,809.4	(17,710.7)	(64.4)
Aguascalientes	7,874.5	2,902.5	(4,972.0)	(63.1)
Zacatecas	1,371.3	549.0	(822.3)	(60.0)
Sinaloa	29,491.1	11,889.9	(17,601.2)	(59.7)
Baja California Sur	23,626.8	10,728.0	(12,898.8)	(54.6)
Baja California	29,897.8	13,943.3	(15,954.5)	(53.4)
Veracruz	9,100.0	4,286.5	(4,813.5)	(52.9)
Tlaxcala	10,555.0	5,452.2	(5,102.8)	(48.3)
Chiapas	17,375.4	10,649.8	(6,725.6)	(38.7)
Hidalgo	47,395.3	29,716.3	(17,679.0)	(37.3)
Oaxaca	34,682.3	23,445.4	(11,236.9)	(32.4)
Colima	11,050.4	7,702.5	(3,347.9)	(30.3)
Tabasco	28,656.8	19,975.8	(8,681.0)	(30.3)
Quintana Roo	9,092.3	6,884.0	(2,208.3)	(24.3)
San Luis Potosí	57,768.0	48,613.5	(9,154.5)	(15.8)
Sonora	16,200.4	13,924.3	(2,276.1)	(14.0)
Morelos	23,248.3	20,143.9	(3,104.4)	(13.4)
Jalisco	60,390.8	53,016.5	(7,374.3)	(12.2)
Coahuila	5,200.0	4,570.1	(629.9)	(12.1)
Nayarit	14,224.5	13,269.6	(954.9)	(6.7)
Nuevo León	4,822.0	4,580.5	(241.5)	(5.0)
Guerrero	38,766.3	37,382.2	(1,384.1)	(3.6)
Distrito Federal	19,717.4	19,097.1	(620.3)	(3.1)
Campeche	902.1	1,738.3	836.2	92.7

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2008.

Con excepción de Campeche todas las entidades federativas y el Distrito Federal registraron subejercicios; aproximadamente la mitad de ellas presentaron subejercicios menores del 50.0% en relación con su presupuesto original y las demás entidades superaron este porcentaje, donde destacan Yucatán (96.5%), el Estado de México (95.8%) y Guanajuato (94.9%).

A continuación se presenta el presupuesto de los programas con que opera este Eje.

**PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS DEL EJE FORMACIÓN Y
PROFESIONALIZACIÓN, 2008**

(Miles de pesos y porcentajes)

Programa	Presupuesto		Subejercicio	%
	Original	Ejercido		
Total	728,273.0	411,193.1	(317,079.9)	(43.5)
Formación Inicial y Continua	210,263.1	61,447.1	(148,816.0)	(70.8)
Evaluación y Certificación de Personal	122,097.4	54,810.5	(67,286.9)	(55.1)
Formación Especializada	79,673.0	29,081.6	(50,591.4)	(63.5)
Percepciones Extraordinarias	307,559.1	262,444.0	(45,115.1)	(14.7)
Renivelación Académica	6,293.2	2,240.7	(4,052.5)	(64.4)
Acervo Bibliográfico	887.2	0.0	(887.2)	(100.0)
Reclutamiento y Selección	1,500.0	1,169.2	(330.8)	(22.1)

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2008.

Los Programas de Percepciones Extraordinarias; de Formación Inicial y Continua y de Evaluación y Certificación de Personal fueron a los que se les autorizó la mayor cantidad de recursos, que representaron el 87.9% del presupuesto original de este eje.

El Programa de Acervo Bibliográfico no ejerció los recursos autorizados y los otros programas registraron importantes subejercicios en relación con su presupuesto original, con excepción de Percepciones Extraordinarias y el de Reclutamiento de Selección.

En relación con el Programa Evaluación y Certificación de Personal los anexos técnicos tienen establecidos siete tipos de exámenes:

- Toxicológico: detectar al personal que consume drogas.
- Conocimientos: Establecer el nivel de conocimientos requeridos para la función que desempeñan.

- Técnica de la Función Policial: Determinar las habilidades físicas y aptitudes en el manejo y tiro de armas de fuego, defensa personal, conducción de vehículos y operación de equipo de radiocomunicación (sólo para la policía preventiva estatal y municipal).
- Estudio de Personalidad: Definir características de personalidad y coeficiente intelectual.
- Médico: conocer el estado de salud del personal en activo.
- Entorno social y situación patrimonial: conocer las condiciones en las que vive el elemento evaluado.
- Prueba de Confianza: Evaluar la confiabilidad, honestidad, confidencialidad y apego a reglamentos.

No se contó con información suficiente para evaluar la calidad de los exámenes aplicados por las entidades federativas y el Distrito Federal; por tal motivo sólo se presentan las acciones.

Las principales acciones que explican el subejercicio de los Programas de este Eje se presentan a continuación:

PRINCIPALES ACCIONES QUE EXPLICAN EL SUBEJERCICIO DE LOS PROGRAMAS
DEL EJE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN, 2008

(Miles de pesos)

Programa/Acción	Presupuesto		Subejercicio
	Original	Ejercido	
Total	728,273.0	411,193.1	(317,079.9)
Formación Inicial y Continua	210,263.1	61,447.1	(148,816.0)
Cursos	160,947.2	43,570.7	(117,376.5)
Policía Preventivo en Activo y Aspirante	97,171.3	26,029.0	(71,142.3)
Policía Preventivo Municipal en Activo y Aspirante	39,896.0	9,756.3	(30,139.7)
Custodio Penitenciario y Tutelar	23,715.9	7,632.4	(16,083.5)
Policía Judicial o Ministerial Aspirante	164.0	153.1	(10.9)
Becas	49,315.9	17,876.4	(35,592.7)
Policía Preventivo Aspirante	32,032.6	9,697.3	(22,335.3)
Custodio Penitenciario Aspirante	10,777.0	4,955.6	(5,821.4)
Peritos Aspirante	1,400.0	706.9	(693.1)
Policía Judicial o Ministerial Aspirante	5,106.3	2,516.6	(2,589.7)
Evaluación y Certificación de Personal (Exámenes)	122,097.4	54,810.5	(67,286.9)
Policía Preventivo en Activo	49,303.5	24,053.2	(25,250.3)
Policía Preventivo Municipal en Activo	42,353.3	17,146.6	(25,206.7)
Custodio Penitenciario en Activo	24,063.3	11,139.3	(12,924.0)
Custodio en Activo para Centros de Diagnóstico y Tratamiento de Menores	803.0	104.0	(699.0)
Aspirantes (Custodios y Policías Preventivos)	5,574.3	2,367.4	(3,206.9)
Formación Especializada (Cursos)	77,327.0	28,370.6	(48,956.4)
Policía Preventivo en Activo	42,579.1	12,138.1	(30,441.0)
Custodio Penitenciario en Activo	9,101.9	3,072.3	(6,029.6)
Policía Preventivo Municipal en Activo	7,858.5	2,764.5	(5,094.0)
Formador de Formadores	2,763.4	152.5	(2,610.9)
Custodio en Activo para Centros de Diagnóstico y Tratamiento de Menores	1,837.8	342.8	(1,495.0)
Formador de Instructores	1,289.3	308.8	(980.5)
Personal Sustantivo en Activo	10,547.0	9,591.6	(955.4)
Personal del CESP en Activo en el país y en el extranjero	1,350.0		(1,350.0)
Acciones de Otros Programas	318,585.5	266,564.9	(52,020.6)

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2008.

Las acciones indicadas representaron el 83.6% del total del subejercicio registrado en este eje.

Todo lo expuesto anteriormente denota falta de planeación y programación en las acciones a realizar, lo que se traduce en una deficiente utilización de los recursos públicos.

Se concluye que las entidades federativas y el Distrito Federal no utilizaron totalmente los recursos públicos autorizados para cada uno de los ejes estratégicos establecidos en los Anexos Técnicos, que forman parte de los Convenios de Coordinación en Materia de Seguridad Pública, lo cual necesariamente afecta la eficiencia para combatir uno de los principales problemas que enfrenta la población del país, la delincuencia en sus diferentes formas y modos de operar.

Resultado Núm. 8 Sin Observaciones

Eje Sistema Nacional de Información

Su objetivo es la aplicación de recursos en la adquisición de bienes y servicios para homologar la administración, operación y mantenimiento de los centros de cómputo que conforman la red estatal de información sobre seguridad pública, para el suministro, intercambio y sistematización de la información en materia de seguridad pública.

A continuación se presenta por entidad federativa el presupuesto del Eje Sistema Nacional de Información.

**PRESUPUESTO DEL EJE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN POR
ENTIDAD FEDERATIVA Y EL DISTRITO FEDERAL, 2008**

(Miles de pesos y porcentajes)

Entidad federativa	Presupuesto		Subejercicio	%
	Original	Ejercido		
Total	279,133.7	161,551.9	(117,581.8)	(42.1)
Estado de México	38,970.5	18,851.6	(20,118.9)	(51.6)
Chihuahua	21,637.3	10,895.0	(10,742.3)	(49.6)
Sonora	21,642.2	10,950.8	(10,691.4)	(49.4)
Jalisco	13,011.6	3,918.0	(9,093.6)	(69.9)
Nuevo León	9,879.2	4,152.1	(5,727.1)	(58.0)
Tlaxcala	11,162.7	5,767.0	(5,395.7)	(48.3)
Veracruz	22,238.9	16,908.8	(5,330.1)	(24.0)
Baja California Sur	7,434.7	2,294.6	(5,140.1)	(69.1)
Baja California	7,106.5	2,293.7	(4,812.8)	(67.7)
Nayarit	7,185.7	2,735.3	(4,450.4)	(61.9)
Sinaloa	6,613.6	2,204.6	(4,409.0)	(66.7)
Tabasco	17,569.0	13,638.9	(3,930.1)	(22.4)
Puebla	8,625.0	4,921.2	(3,703.8)	(42.9)
Oaxaca	5,172.5	1,534.9	(3,637.6)	(70.3)
Zacatecas	5,021.6	1,451.5	(3,570.1)	(71.1)
Chiapas	6,011.8	3,364.5	(2,647.3)	(44.0)
San Luis Potosí	2,501.0	137.9	(2,363.1)	(94.5)
Coahuila	1,700.0	0.0	(1,700.0)	(100.0)
Quintana Roo	4,140.0	2,633.7	(1,506.3)	(36.4)
Michoacán	3,506.0	2,091.7	(1,414.3)	(40.3)
Hidalgo	10,535.0	9,178.2	(1,356.8)	(12.9)
Durango	3,400.5	2,128.2	(1,272.3)	(37.4)
Morelos	2,710.4	1,658.7	(1,051.7)	(38.8)
Guerrero	1,610.0	600.9	(1,009.1)	(62.7)
Tamaulipas	1,000.0	0.0	(1,000.0)	(100.0)
Campeche	2,432.8	1,614.1	(818.7)	(33.7)
Aguascalientes	860.0	188.6	(671.4)	(78.1)
Querétaro	650.0	0.0	(650.0)	(100.0)
Colima	6,502.6	6,450.1	(52.5)	(0.8)
Distrito Federal	21,641.5	21,771.6	130.1	0.6
Yucatán	6,661.1	7,215.7	554.6	8.3

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2008.

Con excepción del Distrito Federal y Yucatán todas las entidades federativas mostraron subejercicios en este eje; el menor subejercicio se registró en Colima (0.8%). La mayoría de las entidades mostraron subejercicios mayores al 50.0%, en relación con su presupuesto original, donde destaca San Luis Potosí (94.5%) y tres entidades que no ejercieron los recursos autorizados (Coahuila, Tamaulipas y Querétaro).

El Eje del Sistema Nacional de Información opera sólo con un programa, cuya denominación es la misma. Las principales acciones que explican el subejercicio de los programas de este eje se presentan a continuación:

PRINCIPALES ACCIONES QUE EXPLICAN EL SUBEJERCICIO DEL EJE SISTEMA NACIONAL
DE INFORMACIÓN, 2008
(Miles de pesos y porcentajes)

Programa/Acción	Presupuesto		Subejercicio	%
	Original	Ejercido		
Sistema Nacional de Información	279,133.7	161,551.9	(117,581.8)	(42.1)
Pago al Personal de Administración y Operación del programa estatal del SNISSP	94,973.5	67,784.4	(27,189.1)	(28.6)
Póliza de Mantenimiento de Equipo AFIS	14,894.1	4,407.0	(10,487.1)	(70.4)
Póliza de Mantenimiento de Servidores y Software	8,343.5	575.5	(7,768.0)	(93.1)
Computadoras Personales Incluyendo Software de Escritorio	15,956.1	8,386.9	(7,569.2)	(47.4)
Herramientas de Software para Explotación de la Información sobre Seguridad Pública	10,191.8	2,866.5	(7,325.3)	(71.9)
Proyectos Especiales	23,884.0	18,510.8	(5,373.2)	(22.5)
Adecuación de Instalaciones	7,812.9	2,818.1	(4,994.8)	(63.9)
Póliza de Mantenimiento de Equipo Informático General	6,388.1	1,758.0	(4,630.1)	(72.5)
Asistente Personal Digital (PDA, IPAQ, otros)	5,304.7	854.7	(4,450.0)	(83.9)
Póliza de Mantenimiento de Instalaciones Físicas	3,816.0	563.6	(3,252.4)	(85.2)
Gastos para Instalación, Operación y Administración de los SITES	6,940.6	3,839.6	(3,101.0)	(44.7)
Estación para Captura de Balas	3,000.0	0.0	(3,000.0)	(100.0)
Estación para Captura de Casquillos	3,000.0	0.0	(3,000.0)	(100.0)
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos para Administración y Operación del Programa Estatal del SNISP	4,058.6	1,113.6	(2,945.0)	(72.6)
Otras	70,569.8	48,073.2	(22,496.6)	(31.9)

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2008.

Las acciones indicadas representaron el 80.9% del total del subejercicio registrado en este eje.

Todo lo expuesto anteriormente denota falta de planeación y programación en las acciones a realizar, lo que se traduce en una deficiente utilización de los recursos públicos.

Se concluye que las entidades federativas y el Distrito Federal, no utilizaron totalmente los recursos públicos autorizados para cada uno de los ejes estratégicos establecidos en los Anexos Técnicos, que forman parte de los Convenios de Coordinación en Materia de Seguridad Pública, lo cual necesariamente afecta la eficiencia para combatir uno de los principales problemas que enfrenta la población del país, la delincuencia en sus diferentes formas y modos de operar.

Resultado Núm. 9 Sin Observaciones

Eje Seguimiento y Evaluación

En este eje estratégico se considera el establecimiento de lineamientos, criterios, procedimientos, compromisos y calendarios para la realización de acciones de seguimiento y evaluación de los programas, proyectos y acciones concertadas en los anexos técnicos derivados de los Convenios de Coordinación en Materia de Seguridad Pública.

A continuación se presenta por entidad federativa y el Distrito Federal el presupuesto del Eje Estratégico Seguimiento y Evaluación.

**PRESUPUESTO DEL EJE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POR
ENTIDAD FEDERATIVA Y EL DISTRITO FEDERAL, 2008**

(Miles de pesos y porcentajes)

Entidad federativa	Presupuesto		Subejercicio	%
	Original	Ejercido		
Total	203,077.1	133,843.0	(69,234.1)	(34.1)
Estado de México	18,598.1	9,128.2	(9,469.9)	(50.9)
Durango	15,169.2	8,415.5	(6,753.7)	(44.5)
Distrito Federal	15,891.7	10,460.9	(5,430.8)	(34.2)
Michoacán	13,440.1	8,418.8	(5,021.3)	(37.4)
Oaxaca	10,481.0	6,323.5	(4,157.5)	(39.7)
Jalisco	8,714.0	4,961.4	(3,752.6)	(43.1)
Chihuahua	7,000.0	3,272.2	(3,727.8)	(53.3)
Nayarit	5,700.7	2,390.6	(3,310.1)	(58.1)
Chiapas	10,360.0	7,127.9	(3,232.1)	(31.2)
Veracruz	13,000.0	10,054.0	(2,946.0)	(22.7)
Morelos	8,220.4	5,469.4	(2,751.0)	(33.5)
Tabasco	7,645.1	5,138.1	(2,507.0)	(32.8)
Puebla	9,500.0	7,949.6	(1,550.4)	(16.3)
Tamaulipas	2,400.0	893.4	(1,506.6)	(62.8)
Baja California Sur	2,311.3	822.7	(1,488.6)	(64.4)
Quintana Roo	5,636.7	4,173.8	(1,462.9)	(26.0)
Sinaloa	4,500.0	3,054.7	(1,445.3)	(32.1)
Hidalgo	4,326.2	3,200.9	(1,125.3)	(26.0)
Zacatecas	3,072.9	2,009.5	(1,063.4)	(34.6)
Nuevo León	6,090.0	5,199.5	(890.5)	(14.6)
Campeche	2,866.5	2,043.1	(823.4)	(28.7)
Sonora	3,500.0	2,686.7	(813.3)	(23.2)
Yucatán	3,370.0	2,622.4	(747.6)	(22.2)
San Luis Potosí	1,360.7	713.2	(647.5)	(47.6)
Tlaxcala	6,588.3	5,978.9	(609.4)	(9.2)
Colima	7,860.6	7,260.6	(600.0)	(7.6)
Coahuila	1,500.0	977.5	(522.5)	(34.8)
Guerrero	730.0	355.4	(374.6)	(51.3)
Querétaro	500.0	259.9	(240.1)	(48.0)
Aguascalientes	459.0	240.0	(219.0)	(47.7)
Baja California	2,284.6	2,240.7	(43.9)	(1.9)

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2008.

Todas las entidades federativas mostraron subejercicios en este eje; las que registraron los menores subejercicios en relación con su presupuesto original fueron Baja California (1.9%), Colima (7.6%), Tlaxcala (9.2%), Nuevo León (14.6%) y Puebla (16.3%). Las entidades que mostraron subejercicios mayores del 50.0% en relación con su presupuesto original fueron Baja California Sur, Tamaulipas, Nayarit, Chihuahua, Guerrero y Estado de México.

A continuación se presentan los programas de este eje.

**PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS DEL EJE SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN, 2008**

(Miles de pesos y porcentajes)

Programa	Presupuesto		Subejercicio	%
	Original	Ejercido		
Total	203,077.1	133,843.0	(69,234.1)	(34.1)
Programa de Seguimiento	155,615.4	109,151.4	(46,464.0)	(29.9)
Programa de Evaluación	47,461.7	24,691.6	(22,770.1)	(48.0)

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2008.

Al Programa de Seguimiento se le autorizó la mayor cantidad de recursos y representó el 76.6% del presupuesto original y también registró el subejercicio más significativo.

Las principales acciones que explican el subejercicio de los Programas de este Eje se presentan a continuación:

**PRINCIPALES ACCIONES QUE EXPLICAN EL SUBEJERCICIO DE LOS PROGRAMAS DEL EJE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, 2008**

(Miles de pesos y porcentajes)

Programa/Acción	Presupuesto		Subejercicio	%
	Original	Ejercido		
Total Eje	203,077.1	133,843.0	(69,234.1)	(34.1)
Programa de Seguimiento	155,615.4	109,151.4	(46,464.0)	(29.9)
Apoyo a la Estructura Ocupacional asignada a seguimiento	122,385.5	89,625.1	(32,760.4)	(26.8)
Gastos inherentes a la administración	12,064.6	6,636.4	(5,428.2)	(45.0)
Otras	21,165.3	12,889.9	(8,275.4)	(39.1)
Programa de Evaluación	47,461.7	24,691.6	(22,770.1)	(48.0)
Informes de Evaluación	28,630.7	13,027.6	(15,603.1)	(54.5)
Encuestas de percepción institucional	7,281.6	4,083.4	(3,198.2)	(43.9)
Encuestas de percepción ciudadana	3,500.0	1,295.1	(2,204.9)	(63.0)
Otras	8,049.4	6,285.5	(1,763.9)	(21.9)

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2008.

Las acciones indicadas representaron el 85.5% del total del subejercicio registrado en este eje.

Todo lo expuesto anteriormente denota falta de planeación y programación en las acciones a realizar, lo que se traduce en una deficiente utilización de los recursos públicos.

Se concluye que las entidades federativas y el Distrito Federal, no utilizaron totalmente los recursos públicos autorizados para cada uno de los ejes estratégicos establecidos en los Anexos Técnicos, que forman parte de los Convenios de Coordinación en Materia de Seguridad Pública, lo cual necesariamente afecta la eficiencia para combatir uno de los principales problemas que enfrenta la población del país, la delincuencia en sus diferentes formas y modos de operar.

Resultado Núm. 10 Sin Observaciones

Eje Participación de la Comunidad

La finalidad de este eje es promover la participación de la comunidad en acciones específicas tendientes a:

- La prevención del delito.
- Planeación y evaluación en materia de seguridad pública.
- Impulso a programas de difusión y fomento de la cultura de prevención de infracciones y delitos.
- Desarrollar encuestas y diagnósticos de percepción ciudadana sobre el comportamiento de conductas antisociales a efecto de reducir la incidencia delictiva.

A continuación se presenta por entidad federativa el presupuesto del Eje Participación de la Comunidad:

PRESUPUESTO DEL EJE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
EN LA SEGURIDAD PÚBLICA POR ENTIDAD FEDERATIVA
Y EL DISTRITO FEDERAL, 2008

(Miles de pesos y porcentajes)

Entidad federativa	Presupuesto		Subejercicio	%
	Original	Ejercido		
Total	136,841.0	78,430.3	(58,410.7)	(42.7)
Veracruz	18,996.9	7,010.8	(11,986.1)	(63.1)
Colima	6,500.0	0.0	(6,500.0)	(100.0)
Chihuahua	7,500.0	2,881.6	(4,618.4)	(61.6)
Puebla	12,224.5	8,088.9	(4,135.6)	(33.8)
Guanajuato	7,540.0	3,749.6	(3,790.4)	(50.3)
Sinaloa	9,255.8	5,610.3	(3,645.5)	(39.4)
Querétaro	4,100.0	770.3	(3,329.7)	(81.2)
Oaxaca	8,311.1	5,149.7	(3,161.4)	(38.0)
Michoacán	5,601.9	2,823.5	(2,778.4)	(49.6)
Nayarit	2,589.5	0.0	(2,589.5)	(100.0)
Sonora	12,800.0	10,556.2	(2,243.8)	(17.5)
Tabasco	3,627.3	2,023.2	(1,604.1)	(44.2)
Morelos	2,836.2	1,270.2	(1,566.0)	(55.2)
San Luis Potosí	3,000.0	1,741.5	(1,258.5)	(42.0)
Guerrero	1,921.7	707.4	(1,214.3)	(63.2)
Estado de México	3,899.6	2,832.4	(1,067.2)	(27.4)
Durango	1,900.0	1,144.9	(755.1)	(39.7)
Chiapas	3,820.4	3,069.3	(751.1)	(19.7)
Baja California Sur	1,500.0	815.6	(684.4)	(45.6)
Jalisco	500.0	0.0	(500.0)	(100.0)
Yucatán	750.0	274.9	(475.1)	(63.3)
Tamaulipas	2,089.7	1,670.5	(419.2)	(20.1)
Hidalgo	6,391.4	6,186.1	(205.3)	(3.2)
Quintana Roo	4,250.0	4,142.9	(107.1)	(2.5)
Tlaxcala	635.0	610.5	(24.5)	(3.9)
Baja California	1,300.0	1,300.0	0.0	0.0
Distrito Federal	3,000.0	4,000.0	1,000.0	33.3

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2008.

Con excepción de Baja California y el Distrito Federal todas las entidades federativas mostraron subejercicios en este eje. Es de señalarse que Colima, Nayarit y Jalisco no ejercieron los recursos autorizados; el mayor subejercicio en relación con su presupuesto original fue Querétaro (81.2%).

El Eje de Participación de la Comunidad en la Seguridad Pública opera sólo con un programa, cuya denominación es Participación de la Comunidad. Las principales acciones que explican el subejercicio de los programas de este eje se presentan a continuación:

PRINCIPALES ACCIONES DEL PROGRAMA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
QUE EXPLICAN EL SUBEJERCICIO DEL EJE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LA SEGURIDAD
PÚBLICA,
2008
(Miles de pesos y porcentajes)

Acción	Presupuesto		Subejercicio	%
	Original	Ejercido		
Participación de la Comunidad	136,841.0	78,430.3	(58,410.7)	(42.7)
Contratación de profesionales para el diseño y ejecución de programas	42,012.8	25,261.5	(16,751.3)	(39.9)
Programas comunitarios	17,362.4	6,274.2	(11,088.2)	(63.9)
Fortalecimiento de los comités	25,882.3	20,011.1	(5,871.2)	(22.7)
Difusión	9,087.8	3,718.7	(5,369.1)	(59.1)
Integración de los comités	9,172.2	4,003.0	(5,169.2)	(56.4)
Realización de Encuestas de Percepción Social en el Marco del Programa Comunidad Segura	4,530.0	499.2	(4,030.8)	(89.0)
Capacitación a Multiplicadores en Temas de Prevención, Cultura de la Legalidad	5,000.0	1,051.9	(3,948.1)	(79.0)
Otras	23,793.5	17,610.7	(6,182.8)	(26.0)

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2008.

Las acciones indicadas representaron el 89.4% del subejercicio registrado en el Eje Participación de la Comunidad.

Todo lo expuesto anteriormente denota falta de planeación y programación en las acciones a realizar, lo que se traduce en una deficiente utilización de los recursos públicos.

Se concluye que las entidades federativas y el Distrito Federal, no utilizaron totalmente los recursos públicos autorizados para cada uno de los ejes estratégicos establecidos en los Anexos Técnicos, que forman parte de los Convenios de Coordinación en Materia de Seguridad Pública, lo cual necesariamente afecta la eficiencia para combatir uno de los principales problemas que enfrenta la población del país, la delincuencia en sus diferentes formas y modos de operar.

Resultado Núm. 11 Sin Observaciones

Eje Operativos Conjuntos

El objetivo de este eje está enfocado a las acciones siguientes:

- La planeación y ejecución de operativos de seguridad pública de naturaleza preventiva, de reacción y de investigación en conjunto con otras instituciones o corporaciones federales y/o estatales y/o municipales.
- La planeación y ejecución de esquemas de prevención del delito, a partir del diagnóstico de parámetros delictivos en zonas de mayor incidencia delictiva.
- Instauración de operativos con autoridades federales.

A continuación se presenta el presupuesto por entidad federativa de este eje.

**PRESUPUESTO DEL EJE OPERATIVOS CONJUNTOS POR ENTIDAD
FEDERATIVA, 2008**

(Miles de pesos y porcentajes)

Entidad federativa	Presupuesto		Subejercicio	%
	Original	Ejercido		
Total	102,038.8	90,689.1	(11,349.7)	(11.1)
Oaxaca	10,800.0	6,159.7	(4,640.3)	(43.0)
Chihuahua	2,500.0	415.0	(2,085.0)	(83.4)
Durango	2,100.0	200.0	(1,900.0)	(90.5)
Sonora	2,000.0	200.0	(1,800.0)	(90.0)
Puebla	3,000.0	1,583.6	(1,416.4)	(47.2)
Quintana Roo	6,500.0	5,698.3	(801.7)	(12.3)
Michoacán	30,418.2	29,794.6	(623.6)	(2.1)
Morelos	1,528.4	1,047.4	(481.0)	(31.5)
Baja California Sur	1,624.0	1,153.0	(471.0)	(29.0)
Zacatecas	250.0	74.1	(175.9)	(70.4)
Baja California	2,500.0	2,499.4	(0.6)	(0.0)
Chiapas	3,000.0	3,000.0	0.0	0.0
Guerrero	1,802.7	1,802.7	0.0	0.0
Tlaxcala	8,546.5	9,701.2	1,154.7	13.5
Yucatán	25,469.0	27,360.1	1,891.1	7.4

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2008.

Con excepción de Chiapas, Guerrero, Tlaxcala, Yucatán y Baja California todas las entidades federativas mostraron subejercicios en este eje, en relación con su presupuesto original; las entidades que registraron el menor subejercicio fueron Michoacán y Quintana Roo y las que mostraron los mayores subejercicios fueron Durango (90.5%), Sonora (90.0%), Chihuahua (83.4%) y Zacatecas (70.4%).

Este eje opera por medio del programa denominado Operativos Policiacos. Las principales acciones que explican el subejercicio de este programa se presentan a continuación:

ACCIONES QUE EXPLICAN EL SUBEJERCICIO
DEL EJE OPERATIVOS CONJUNTOS, 2008

(Miles de pesos y porcentajes)

Programa/Acción	Presupuesto		Subejercicio	%
	Original	Ejercido		
Operativos Policiacos	102,038.8	90,689.1	(11,349.7)	(11.1)
Operativos Preventivos	67,689.3	58,748.3	(8,941.0)	(13.2)
Operativos de Investigación	17,961.3	15,471.3	(2,490.0)	(13.9)
Operativos de Reacción	16,388.2	16,469.5	81.3	0.5

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2008.

Las acciones indicadas representaron el 100.0% del subejercicio registrado en el Eje Operativos Conjuntos.

Todo lo expuesto anteriormente denota falta de planeación y programación en las acciones a realizar, lo que se traduce en una deficiente utilización de los recursos públicos.

Se concluye que las entidades federativas y el Distrito Federal, no utilizaron totalmente los recursos públicos autorizados para cada uno de los ejes estratégicos establecidos en los Anexos Técnicos, que forman parte de los Convenios de Coordinación en Materia de Seguridad Pública, lo cual necesariamente afecta la eficiencia para combatir uno de los principales problemas que enfrenta la población del país, la delincuencia en sus diferentes formas y modos de operar.

Resultado Núm. 12 Sin Observaciones

Eje Registro Público Vehicular

El Registro Público Vehicular es un instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública que tienen como propósito otorgar seguridad pública y jurídica a los actos que se realicen con vehículos.

A continuación se presenta por entidad federativa y el Distrito Federal el presupuesto del Eje Registro Público Vehicular.

PRESUPUESTO DEL EJE REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR POR ENTIDAD FEDERATIVA Y EL DISTRITO FEDERAL, 2008

(Miles de pesos y porcentajes)

Entidad federativa	Presupuesto		Subejercicio	%
	Original	Ejercido		
Total	53,031.3	11,793.8	(41,237.5)	(77.8)
Distrito Federal	10,031.6	0.0	(10,031.6)	(100.0)
Veracruz	6,000.0	2,160.0	(3,840.0)	(64.0)
Oaxaca	3,456.2	0.0	(3,456.2)	(100.0)
Michoacán	3,291.2	0.0	(3,291.2)	(100.0)
San Luis Potosí	3,000.0	0.0	(3,000.0)	(100.0)
Chihuahua	2,500.0	0.0	(2,500.0)	(100.0)
Nayarit	4,986.0	2,521.9	(2,464.1)	(49.4)
Tabasco	4,066.5	1,916.9	(2,149.6)	(52.9)
Baja California	1,600.0	0.0	(1,600.0)	(100.0)
Baja California Sur	1,254.2	129.6	(1,124.6)	(89.7)
Morelos	1,000.0	37.3	(962.7)	(96.3)
Chiapas	1,865.0	914.2	(950.8)	(51.0)
Durango	1,384.8	485.6	(899.2)	(64.9)
Sinaloa	1,000.0	179.1	(820.9)	(82.1)
Sonora	1,789.6	1,000.0	(789.6)	(44.1)
Guerrero	635.0	55.6	(579.4)	(91.2)
Campeche	767.3	229.7	(537.6)	(70.1)
Jalisco	505.0	0.0	(505.0)	(100.0)
Yucatán	1,000.0	499.9	(500.1)	(50.0)
Aguascalientes	500.0	0.0	(500.0)	(100.0)
Tlaxcala	530.0	128.9	(401.1)	(75.7)
Puebla	540.0	270.0	(270.0)	(50.0)
Nuevo León	128.9	66.0	(62.9)	(48.8)
Colima	1,200.0	1,199.1	(0.9)	(0.1)

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2008.

Todas las entidades federativas mostraron subejercicios en este eje; el menor subejercicio en relación con su presupuesto original se registró en Colima (0.1%). Es de señalarse que el Distrito Federal,

Oaxaca, Michoacán, San Luis Potosí, Chihuahua, Baja California, Jalisco y Aguascalientes no ejercieron los recursos autorizados.

Las entidades federativas que registraron subejercicios mayores del 50.0% en relación con su presupuesto original fueron: Morelos, Guerrero, Baja California Sur, Sinaloa, Tlaxcala, Campeche, Durango Veracruz, Tabasco y Chiapas.

El Eje de Registro Público Vehicular opera sólo con un programa, cuya denominación es la misma. Las principales acciones que explican el subejercicio de los programas de este eje se presentan a continuación:

PRINCIPALES ACCIONES QUE EXPLICAN EL SUBEJERCICIO DEL EJE REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR, 2008

(Miles de pesos y porcentajes)

Programa/Acción	Presupuesto		Subejercicio	%
	Original	Ejercido		
Registro Público Vehicular	53,031.3	11,793.8	(41,237.5)	(77.8)
Proyectos Especiales	22,480.4	1,000.0	(21,480.4)	(95.6)
Pago al Personal de Administración del Programa del Registro Público Vehicular	12,197.5	7,464.7	(4,732.8)	(38.8)
Adecuación de Instalaciones (SITE, UPR, RFID, etc.)	1,971.4	0.0	(1,971.4)	(100.0)
Gastos para Instalación, Operación y Administración del Registro Público Vehicular	1,961.5	39.8	(1,921.7)	(98.0)
Servidor y Software	2,493.0	596.6	(1,896.4)	(76.1)
Póliza de Mantenimiento	1,310.0	0.0	(1,310.0)	(100.0)
Impresoras	1,293.8	59.5	(1,234.3)	(95.4)
Otras	9,323.7	2,633.2	(6,690.5)	(71.8)

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2008.

Las acciones indicadas representaron el 83.8% del subejercicio registrado en el Eje Registro Público Vehicular.

Todo lo expuesto anteriormente denota falta de planeación y programación en las acciones a realizar, lo que se traduce en una deficiente utilización de los recursos públicos.

Se concluye que las entidades federativas y el Distrito Federal, no utilizaron totalmente los recursos públicos autorizados para cada uno de los ejes estratégicos establecidos en los Anexos Técnicos, que forman parte de los Convenios de Coordinación en Materia de Seguridad Pública, lo cual necesariamente afecta la eficiencia para combatir uno de los principales problemas que enfrenta la población del país, la delincuencia en sus diferentes formas y modos de operar.

Resultado Núm. 13 Sin Observaciones

En relación con los subejercicios registrados en los diferentes ejes estratégicos, se presenta a continuación la frecuencia con la que cada entidad federativa participó en el conjunto de ellos:

NÚMERO DE EJES QUE PRESENTARON SUBJERCICIO POR ENTIDAD
FEDERATIVA Y EL DISTRITO FEDERAL, 2008
(Número de ejes)

Entidad federativa	No. de ejes presupuestados	No. de ejes con subejercicio	No. de ejes cumplidos
Colima	10	6	4
Yucatán	10	6	4
Tlaxcala	11	8	3
Distrito Federal	9	7	2
Baja California	11	9	2
Campeche	9	8	1
Tabasco	10	9	1
Chiapas	11	10	1
Chihuahua	11	10	1
Guerrero	11	10	1
Michoacán	11	10	1
Sonora	11	10	1
Guanajuato	7	7	0
Coahuila	8	8	0
Edo de México	8	8	0
Nuevo León	8	8	0
Aguascalientes	9	9	0
Hidalgo	9	9	0
Querétaro	9	9	0
Tamaulipas	9	9	0
Zacatecas	9	9	0
Jalisco	10	10	0
Morelos	10	10	0
Nayarit	10	10	0
Quintana Roo	10	10	0
San Luis Potosí	10	10	0
Sinaloa	10	10	0
Veracruz	10	10	0
Baja California Sur	11	11	0
Durango	11	11	0
Oaxaca	11	11	0
Puebla	11	11	0

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, 2008.

Las entidades que registraron subejercicios en todos los ejes en los que les autorizaron presupuesto fueron: Guanajuato, Coahuila, Estado de México, Nuevo León, Aguascalientes, Hidalgo, Querétaro, Tamaulipas, Zacatecas, Jalisco, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz, Baja California Sur, Durango, Oaxaca y Puebla.

Las entidades que registraron subejercicios en dos de los ejes en los que se les autorizó presupuesto fueron: el Distrito Federal y Baja California; y las que presentaron subejercicio en un eje son las siguientes: Campeche, Tabasco, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán y Sonora.

Las entidades que mostraron un menor subejercicio en relación con los ejes en los que les autorizaron presupuesto fueron: Colima, Yucatán y Tlaxcala.

Todo lo expuesto anteriormente denota falta de planeación y programación en las acciones a realizar, lo que se traduce en una deficiente utilización de los recursos públicos.

Se concluye que las entidades federativas y el Distrito Federal, no utilizaron totalmente los recursos públicos autorizados para cada uno de los ejes estratégicos establecidos en los Anexos Técnicos, que forman parte de los Convenios de Coordinación en Materia de Seguridad Pública, lo cual necesariamente afecta la eficiencia para combatir uno de los principales problemas que enfrenta la población del país, la delincuencia en sus diferentes formas y modos de operar.

Dictamen

Con motivo de la auditoría practicada en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en relación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales aplicables en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas determinados en los Convenios de Coordinación suscritos en el marco del Sistema referido, para la realización de acciones en materia de seguridad pública, se determinó fiscalizar un monto de 6,000,000.0 miles de pesos, que representa el 100.0% de los 6,000,000.0 miles de pesos, reportados en la Cuenta Pública 2008.

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, atendiendo los ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y la Normativa Institucional para la Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no cumplió con el control y supervisión en la ejecución de los recursos federales que se otorgaron a las entidades federativas para ser utilizados en los ejes previstos en los Convenios de Coordinación suscritos en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública para 2008, ya que todas ellas registraron subejercicios, con lo que afectaron el alcance de la metas previstas.

Comentarios de la Entidad Fiscalizada

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado.

IX.3. SECTOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA

IX.3.1. CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

IX.3.1.1. Información General

Atribuciones

El Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, reformado y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2005, establece lo siguiente:

“CAPITULO PRIMERO

Disposiciones Generales

Artículo 1.- El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología es un Organismo Descentralizado del Estado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que goza de autonomía técnica, operativa y administrativa, con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal.

Artículo 2.- El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología tiene por objeto, ser la Entidad Asesora del Ejecutivo Federal y Especializada para articular las políticas públicas del Gobierno Federal y promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, la innovación, el desarrollo y la modernización tecnológica del país, lo cual realizará a través de los Órganos Regulados en la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y el presente Estatuto.

Los Servidores Públicos del CONACYT, los integrantes de la Junta de Gobierno y todas aquellas personas que por el desarrollo de la función que les sea encomendada, manejen información de carácter confidencial, estarán obligados a conservarla bajo su cuidado, impidiendo su uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebida. El no acatamiento de lo dispuesto por el presente Artículo, dará lugar a las sanciones administrativas contenidas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, sin perjuicio de las penalidades que al efecto se establezcan en otras disposiciones legales aplicables.

Artículo 3.- Para llevar a cabo su objeto, el CONACYT contará con las siguientes atribuciones y facultades:

- I. Coordinar la formulación y propuesta de políticas nacionales en materia de ciencia y tecnología;
- II. Coordinar la formulación e integración del Programa Especial de Ciencia y Tecnología, con base en las propuestas que presenten las Entidades y Dependencias de la Administración Pública Federal y las instituciones integrantes del Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, al igual que coordinar su ejecución y la evaluación de los resultados de su instrumentación;
- III. Asesorar en materia de ciencia y tecnología al Ejecutivo Federal y a las Entidades y Dependencias de la Administración Pública Federal, así como a los Gobiernos de las Entidades Federativas, Municipios y Organismos de los Sectores Social y Privado que lo soliciten;
- IV. Coordinar el proceso de programación, presupuestación, control y evaluación del gasto en ciencia y tecnología y emitir los lineamientos para el ejercicio adecuado del mismo en estas materias;
- V. Promover y fomentar el desarrollo científico y tecnológico del país, apoyando con los instrumentos establecidos en la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y el presente Estatuto, la investigación científica de calidad, la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas e instituciones y el impulso para la formación de recursos humanos de alto nivel;
- VI. Fijar las políticas de acción relacionadas con los programas institucionales, cuidando que los mismos guarden congruencia con la política de estado en ciencia y tecnología;
- VII. Coordinar el desempeño de las actividades que en materia de planeación correspondan a los Centros de Investigación agrupados en su sector, así como establecer lineamientos para formular anteproyectos de presupuesto, vigilando que las entidades sujetas a su coordinación, se ajusten a sus calendarios financieros y a los convenios de desempeño que para el efecto se hayan suscrito;

- VIII. Validar y aprobar los Programas Institucionales de los Centros Públicos de Investigación, bajo su Coordinación Sectorial, sometiendo a la consideración del Presidente de la República, a través del Director General, los Programas Sectoriales;
- IX. Establecer políticas de desarrollo para los Centros Públicos de Investigación bajo su Coordinación Sectorial, así como emitir las Reglas de Operación para la aplicación de los recursos públicos de los programas establecidos en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio correspondiente;
- X. Aprobar a través de la Junta de Gobierno y remitir por conducto de la Dirección Adjunta de Administración y Finanzas, la información para la formulación de la Cuenta Pública;
- XI. Proponer por conducto del Director General al Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, las prioridades, los lineamientos programáticos y los criterios de asignación del gasto para ciencia y tecnología que deberán tomar en cuenta las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en sus anteproyectos de programación y presupuesto, realizando conjuntamente con la SHCP la revisión y análisis integral de los anteproyectos;
- XII. Conducir y operar a través de la Dirección Adjunta de Desarrollo Científico y Académico, el Sistema Nacional de Investigadores, estableciendo para ello, sus objetivos, funciones, forma de organización y operación a través de la reglamentación correspondiente;
- XIII. Proponer, mediante instrumentos o definición de políticas ante las autoridades competentes, las medidas de apoyo necesarias a la ciencia y a la tecnología por parte de la Administración Pública Federal, relacionadas con estímulos fiscales, financieros, facilidades administrativas, de comercio exterior y de propiedad intelectual, entre otros;
- XIV. Presentar para su aprobación a la Junta de Gobierno, la creación, transformación, disolución o extinción de los Centros Públicos de Investigación, con base en criterios de oportunidad de desarrollo, vinculación con necesidades y prioridades en un Sistema de Evaluación de Calidad y Productividad Institucional, contando para ello con la opinión que al efecto proporcione el Foro Consultivo Científico y Tecnológico y la SHCP para efectos presupuestales;
- XV. Conducir y operar el Sistema Nacional de Evaluación Científica y Tecnológica, fijando sus objetivos, funciones y forma de organización dentro de las disposiciones normativas que para el efecto expida;

- XVI. Proporcionar los recursos necesarios para la operación del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, así como expedir de manera conjunta con la mesa directiva del Foro, las bases de su integración y funcionamiento;
- XVII. Coordinar la creación y funcionamiento de la Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación, Centros Privados de Interés Público, así como de Consorcios de Innovación de Base Tecnológica, definiendo mediante los lineamientos respectivos, las estrategias, programas conjuntos, articulación de acciones, recursos humanos y financieros, optimización de infraestructura, generación de intercambios, definición de criterios, y estándares de calidad institucional, que permitan transferencias y aplicación de conocimientos e innovaciones o el ingreso y la permanencia de los interesados dentro de ese Sistema;
- XVIII. Realizar la aportación de recursos a través de sus áreas competentes a las instituciones académicas, centros de investigación, personas físicas y morales, públicas, sociales y privadas, tendientes al fomento y realización de investigaciones, desarrollos tecnológicos y formación de científicos y tecnólogos y recursos humanos de alto nivel, basados en programas y proyectos específicos establecidos en la Ley de Ciencia y Tecnología, en la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y en los convenios que para ese efecto celebre el CONACYT con otros aportantes, sin que ello sea obstáculo para el manejo o incremento de su propio patrimonio;
- XIX. Elaborar y financiar programas de recursos humanos de alto nivel, así como integrar en sus proyectos, los programas que para ese efecto se ofrezcan para otras Instituciones Públicas Nacionales, Organismos Internacionales o Gobiernos Extranjeros, procurando la optimización de recursos y estableciendo esquemas de coordinación eficientes, lo que se establecerá de manera detallada tanto en la normatividad interna que para el efecto se emita, como en las convocatorias respectivas;
- XX. Coordinar y operar de manera conjunta con las Entidades Federativas, a través de la Dirección Adjunta de Información, Evaluación y Normatividad, el Sistema Integrado de Información Sobre Investigación Científica y Tecnológica, actualizando y publicando la información estadística que al efecto se derive, y a través de la Dirección Adjunta de Asuntos Jurídicos, el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, expidiendo para el efecto, por medio de las mismas, las Bases de Organización y Funcionamiento y toda aquella regulación que fuere necesaria para la instrumentación adecuada de estos Sistemas;

- XXI. Ejercer a través de su Director General, las funciones que conforme a las leyes y demás ordenamientos corresponden a las Dependencias Coordinadoras de Sector, respecto de las Entidades Paraestatales que el Presidente de la República determine;
- XXII. Regir su relación con los Centros Públicos de Investigación, por medio de convenios en los cuales se establezcan las Bases de Desempeño, cuyo propósito fundamental, será la mejora de las actividades de los Centros, que les permitan alcanzar mayores metas y logro de resultados, fungiendo como Entidad autorizada para dictaminar y resolver sobre los aspectos científicos y tecnológicos de esos instrumentos, así como la periodicidad de la evaluación de los proyectos;
- XXIII. Formular y apoyar todas las acciones tendientes a la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, el presente Estatuto y demás disposiciones legales y administrativas aplicables;
- XXIV. Promover y fomentar cursos y programas de capacitación, especialización y actualización de conocimientos en ciencia y tecnología, programas de intercambio de profesores, investigadores y técnicos con otros países, mediante apoyos proporcionados por el CONACYT o derivado de convenios que para el efecto se instrumenten, sean nacionales o internacionales;
- XXV. Formular, promover y fomentar programas de apoyo a los investigadores mexicanos para asegurar su permanencia en territorio mexicano o su repatriación para incorporarse a los sectores académico y productivo del país;
- XXVI. Promover la vinculación de los Recursos Humanos de Alto Nivel, con los sectores público, social y privado;
- XXVII. Asesorar a la Secretaría de Relaciones Exteriores en la celebración de tratados y convenios internacionales en materia de ciencia y tecnología, colaborando en el cumplimiento de los mismos;
- XXVIII. Participar en Organismos o Agencias Internacionales relacionados con la ciencia y la tecnología, en los que México sea parte, pudiendo para ello, crear oficinas, representaciones o agregadurías en las Embajadas de México en el extranjero;

- XXIX. Informar anualmente sobre el estado que guarda la ciencia y la tecnología en el país, realizando los estudios necesarios para tal fin, así como utilizar los instrumentos regulados en la Ley de Ciencia y Tecnología y en las disposiciones legales y administrativas para lograr su debida difusión y divulgación;
- XXX. Promover y ejecutar Programas de Cooperación Científica y Tecnológica Internacional, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, dentro del objeto del CONACYT;
- XXXI. Formular los programas relacionados con bioseguridad y biotecnología, en los términos de las disposiciones contenidas en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y demás disposiciones legales y administrativas aplicables, así como operar en el ámbito de su competencia los instrumentos de apoyo regulados en las mismas;
- XXXII. Coordinar las acciones necesarias en el marco de las disposiciones legales aplicables, con el objeto de contar en su presupuesto con los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades de la CIBIOGEM, de la Secretaría Ejecutiva de la misma y del Consejo Consultivo Científico de la CIBIOGEM;
- XXXIII. Realizar las demás actividades inherentes al cumplimiento de su objeto, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, el presente Estatuto y demás ordenamientos aplicables."

Situación Presupuestaria

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
INGRESOS
(Miles de pesos)

Concepto de Ingreso	2008			% Obtenido vs.	
	Original	Modificado	Obtenido	Original	Modificado
Disponibilidad Inicial	-	-	67,450	-	-
Corrientes y de Capital	500	500	1,580	316.0	316.0
Venta de Bienes	370	370	69	18.6	18.6
Venta de Servicios	80	80	534	667.5	667.5
Ingresos Diversos	50	50	977	1,954.0	1,954.0
Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal	8,635,700	8,241,064	8,432,246	97.6	102.3
Subsidios	3,450,000	3,437,433	3,457,493	100.2	100.6
Corrientes	2,636,800	2,616,740	2,636,800	100.0	100.8
De Capital	813,200	820,693	820,693	100.9	100.0
Transferencias	5,185,700	4,803,631	4,974,753	95.9	103.6
Corrientes	4,901,392	4,531,961	4,697,938	95.8	103.7
Inversión Física	284,308	271,670	276,815	97.4	101.9
TOTAL DE INGRESOS	8,636,200	8,241,564	8,501,276	98.4	103.2

Concepto de Ingreso	2007			% Obtenido vs.	
	Original	Modificado	Obtenido	Original	Modificado
Disponibilidad Inicial	1,344	1,344	174,401	12,976.3	12,976.3
Corrientes y de Capital	1,500	1,500	700	46.7	46.7
Venta de Bienes	1,090	1,090	531	48.7	48.7
Venta de Servicios	260	260	90	34.6	34.6
Ingresos Diversos	150	150	79	52.7	52.7
Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal	6,517,928	5,781,110	6,288,297	96.5	108.8
Subsidios	2,855,300	2,450,511	2,723,869	95.4	111.2
Corrientes	2,502,100	1,637,311	1,910,669	76.4	116.7
De Capital	353,200	813,200	813,200	230.2	100.0
Transferencias	3,662,628	3,330,599	3,564,428	97.3	107.0
Corrientes	3,452,328	3,125,008	3,358,606	97.3	107.5
Inversión Física	210,300	205,591	205,822	97.9	100.1
TOTAL DE INGRESOS	6,520,772	5,783,954	6,463,398	99.1	111.7

Concepto de Ingreso	VARIACIÓN 2008 vs 2007					
	Original	%	Modificado	%	Obtenido	%
Disponibilidad Inicial	(1,344)	(100.0)	(1,344)	(100.0)	(106,951)	(61.3)
Corrientes y de Capital	(1,000)	(66.7)	(1,000)	(66.7)	880	125.7
Venta de Bienes	(720)	(66.1)	(720)	(66.1)	(462)	(87.0)
Venta de Servicios	(180)	(69.2)	(180)	(69.2)	444	493.3
Ingresos Diversos	(100)	(66.7)	(100)	(66.7)	898	1,136.7
Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal	2,117,772	32.5	2,459,954	42.6	2,143,949	34.1
Subsidios	594,700	20.8	986,922	40.3	733,624	26.9
Corrientes	134,700	5.4	979,429	59.8	726,131	38.0
De Capital	460,000	130.2	7,493	0.9	7,493	0.9
Transferencias	1,523,072	41.6	1,473,032	44.2	1,410,325	39.6
Corrientes	1,449,064	42.0	1,406,953	45.0	1,339,332	39.9
Inversión Física	74,008	35.2	66,079	32.1	70,993	34.5
TOTAL DE LA VARIACIÓN	2,115,428	32.4	2,457,610	42.5	2,037,878	31.5

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 y 2007.

Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

EGRESOS

(Miles de pesos)

Capítulo o Concepto de Gasto	2008			% Ejercido vs.	
	<u>Original</u>	<u>Modificado</u>	<u>Ejercido</u>	<u>Original</u>	<u>Modificado</u>
Servicios Personales	465,955	327,004	327,004	70.2	100.0
Materiales y Suministros	10,858	9,544	9,544	87.9	100.0
Servicios Generales	148,260	176,626	176,626	119.1	100.0
Otros de Corriente	6,913,618	6,636,026	6,635,194	96.0	100.0
Total de Corriente	7,538,691	7,149,200	7,148,368	94.8	100.0
Inversión Física	1,095,508	1,092,363	1,092,363	99.7	100.0
Total de Capital	1,095,508	1,092,363	1,092,363	99.7	100.0
TOTAL DE EGRESOS	8,634,199	8,241,563	8,240,731	95.4	100.0

Capítulo o Concepto de Gasto	2007			% Ejercido vs.	
	<u>Original</u>	<u>Modificado</u>	<u>Ejercido</u>	<u>Original</u>	<u>Modificado</u>
Servicios Personales	418,828	313,604	313,604	74.9	100.0
Materiales y Suministros	11,280	9,181	9,180	81.4	100.0
Servicios Generales	150,220	158,242	158,242	105.3	100.0
Otros de Corriente	5,570,900	4,478,002	4,477,575	80.4	100.0
Total de Corriente	6,151,228	4,959,029	4,958,601	80.6	100.0
Inversión Física	563,500	1,018,791	1,018,363	180.7	100.0
Total de Capital	563,500	1,018,791	1,018,363	180.7	100.0
TOTAL DE EGRESOS	6,714,728	5,977,820	5,976,964	89.0	100.0

Capítulo o Concepto de Gasto	VARIACIÓN 2008 vs. 2007					
	<u>Original</u>		<u>Modificado</u>		<u>Ejercido</u>	
	<u>Importe</u>	<u>%</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>
Servicios Personales	47,127	11.3	13,400	4.3	13,400	4.3
Materiales y Suministros	(422)	(3.7)	363	4.0	364	4.0
Servicios Generales	(1,960)	(1.3)	18,384	11.6	18,384	11.6
Otros de Corriente	1,342,718	24.1	2,158,024	48.2	2,157,619	48.2
Total de Corriente	1,387,463	22.6	2,190,171	44.2	2,189,767	44.2
Inversión Física	532,008	94.4	73,572	7.2	74,000	7.3
Total de Capital	532,008	94.4	73,572	7.2	74,000	7.3
TOTAL DE LA VARIACIÓN	1,919,471	28.6	2,263,743	37.9	2,263,767	37.9

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 y 2007.

Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.

Situación Financiera

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
SITUACIÓN FINANCIERA
(Miles de pesos)

	2008		2007		Variación 2008 vs. 2007	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
ACTIVO						
Circulante	111,813	51.8	100,393	47.4	11,420	11.4
Fijo	91,644	42.5	101,581	48.0	(9,937)	(9.8)
Otro	12,263	5.7	9,825	4.6	2,438	24.8
Suma el activo	<u>215,720</u>	100.0	<u>211,799</u>	100.0	<u>3,921</u>	1.9
PASIVO						
A corto plazo	<u>104,077</u>	48.2	<u>70,106</u>	33.1	<u>33,971</u>	48.5
Suma el pasivo	<u>104,077</u>	48.2	<u>70,106</u>	33.1	<u>33,971</u>	48.5
PATRIMONIO	<u>111,643</u>	51.8	<u>141,693</u>	66.9	<u>(30,050)</u>	(21.2)
Suman el pasivo y el patrimonio	<u>215,720</u>	100.0	<u>211,799</u>	100.0	<u>3,921</u>	1.9

FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros a las Instituciones de la Administración Pública Federal, 2008.

Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
ESTADO DE RESULTADOS
(Miles de pesos)

	2008		2007		Variación 2008 vs. 2007	
	<u>Importe</u>	<u>%</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>
Ingresos	8,244,875	100.0	5,804,897	100.0	2,439,978	42.0
Costos	7,706,991	93.5	5,291,154	91.1	2,415,837	45.7
	<u>537,884</u>	6.5	<u>513,743</u>	8.9	<u>24,141</u>	4.7
Gastos de Operación	526,875	6.4	480,909	8.3	45,966	9.6
Remanente antes de depreciación, amortización y partidas extraordinarias	<u>11,009</u>	0.1	<u>32,834</u>	0.6	<u>(21,825)</u>	(66.5)
Depreciación y Amortización	18,689	0.2	28,195	0.5	(9,506)	(33.7)
Partidas Extraordinarias	23,642	0.3	4,751	0.1	18,891	397.6
DÉFICIT DEL AÑO	<u>(31,322)</u>	(0.4)	<u>(112)</u>	-	<u>(31,210)</u>	27,866.1

FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros a las Instituciones de la Administración Pública Federal, 2008.

Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.

Funciones

De conformidad con lo establecido en la Cuenta Pública 2008 y la incorporación de los resultados de los indicadores del Sistema de Evaluación al Desempeño, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología presentó la siguiente información:

Programa Presupuestario: S190 Becas para realizar estudios de posgrado

Objetivos del Programa Presupuestario:

Fin: Contribuir al incremento de la competitividad del país, mediante el desarrollo científico, tecnológico e innovación.

Propósito: Facilitar al capital humano el acceso a oportunidades de formación de alto nivel, orientada a la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.

Componente: Apoyo entregado a aspirantes para formación de recursos humanos de alto nivel.

Indicador de Desempeño: Becas vigentes			
Método del cálculo	Valor de la Meta Original	Valor de la Meta Alcanzada	% Cumplimiento
Sumatoria de becas de posgrado, estancias técnicas, académicas, sabáticas, posdoctorales; repatriaciones y becas para nuevos talentos en el periodo	25,000	26,918	107.7

Programa Presupuestario: S191 Sistema Nacional de Investigadores

Objetivos del Programa Presupuestario:

Fin: Contribuir al incremento de la competitividad del país, mediante el desarrollo científico, tecnológico e innovación.

Propósito: Científicos y tecnólogos consolidados para responder a la demanda de los sectores empresarial, académico, gubernamental, y social del país.

Indicador de Desempeño: Sistema Nacional de Investigadores			
Método del cálculo	Valor de la Meta Original	Valor de la Meta Alcanzada	% Cumplimiento
Número estimado de Investigadores pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores en la fecha de corte	14,681	14,662	99.9

Programa Presupuestario: S192 Fomento a la realización de proyectos que incrementen la capacidad científica y tecnológica, a nivel sectorial y regional

Objetivos del Programa Presupuestario:

Fin: Contribuir al incremento de la competitividad del país, mediante el desarrollo científico, tecnológico e innovación.

Propósito: Mejorar en calidad y cantidad la generación de conocimiento, productos, procesos y/o servicios en el país para mejorar el nivel de vida de la población.

Indicador de Desempeño: Tasa porcentual de variación de solicitudes de patente asociadas a proyectos apoyados			
Método del cálculo	Valor de la Meta Original	Valor de la Meta Alcanzada	% Cumplimiento
$\left(\left(\frac{N^{\circ} \text{ de patentes solicitadas (asociadas a proyectos apoyados) en año } n}{N^{\circ} \text{ de patentes solicitadas (asociadas a proyectos apoyados) en año } n-1} \right) - 1 \right) * 100$	6.5%	51.8%	796.9

Programa Presupuestario: S192 Fomento a la realización de proyectos que incrementen la capacidad científica y tecnológica, a nivel sectorial y regional

Objetivos del Programa Presupuestario:

Fin: Contribuir al incremento de la competitividad del país, mediante el desarrollo científico, tecnológico e innovación.

Propósito: Mejorar en calidad y cantidad la generación de conocimiento, productos, procesos y/o servicios en el país para mejorar el nivel de vida de la población.

Indicador de Desempeño: Proyectos apoyados que atienden demandas específicas			
Método del cálculo	Valor de la Meta Original	Valor de la Meta Alcanzada	% Cumplimiento
Sumatoria de proyectos apoyados por fondos mixtos y sectoriales	634	777	122.6

Tipos de Revisión

El C. Auditor Superior de la Federación, el C. Auditor Especial de Desempeño, el C. Auditor Especial de Cumplimiento Financiero y el C. Auditor Especial de Planeación e Información notificaron al C. Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la inclusión de esta entidad fiscalizada en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización, como sigue:

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN		ORDEN (ES) DE AUDITORÍA		AUDITORÍA	TÍTULO
NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA		

CUENTA PÚBLICA

OASF/1093/2009	7 de Mayo de 2009	OAEPI/0690/2009	8 de Junio de 2009	156	Fondo Sectorial de Investigación para la Educación
		OAEPI/0691/2009			
		AED/DGAE/717/2009	28 de Julio de 2009	506	Fideicomiso Fondo Institucional para el Fomento de la Ciencia, el Fomento de la Tecnología y Fomento, Desarrollo y Consolidación de Científicos y Tecnólogos
		OAEPI/0696/2009	8 de Junio de 2009	561	Fondo Sectorial de Investigación en Materias Agrícola, Pecuaria, Acuicultura, Agrobiotecnología y Recursos Fitogenéticos
		OAEPI/0695/2009		1074	Fondo Sectorial de Investigación para el Desarrollo Aeroportuario y la Navegación Aérea
		OAEPI/0699/2009			
		OAEPI/0698/2009		1082	Fondo Sectorial SEGOB-CONACYT de Investigación y Desarrollo
		OAEPI/0710/2009			
		OAEPI/0711/2009			
		AECF/0484/2009	2 de Junio de 2009	278	Becas para Realizar Estudios de Postgrado
		AECF/0485/2009		279	Sistema Nacional de Investigadores

Las auditorías realizadas fueron cinco especiales y dos financieras y de cumplimiento.

IX.3.1.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones

a) Ejercicio 2008

1) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública 2008

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 16 observaciones, de las cuales se derivan las acciones que a continuación se señalan:

ACCIONES EMITIDAS CUENTA PÚBLICA 2008

Tipo de acción	Número
Recomendación	16
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	6
Pliego de Observaciones	3
Total	25

De las 25 acciones, 16 de ellas (64.0%) son recomendaciones de naturaleza preventiva y 9 (36.0%) de carácter correctivo. De éstas, 15 acciones deberán ser atendidas o solventadas por la entidad fiscalizada; 5 por la instancia interna de control respectiva; 1 por la Secretaría de Gobernación; 1 por el Órgano Interno de Control en SEGOB; 1 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y 2 por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en los plazos y términos que establezcan las disposiciones legales aplicables y las notificaciones expedidas por la Auditoría Superior de la Federación.

b) Seguimiento de las Observaciones-Acciones emitidas en la revisión de ejercicios fiscales anteriores, con datos al 31 de diciembre de 2009

ACCIONES EMITIDAS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2005 A 2007

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009)

Tipo de acción	Emitidas ^{1/}	Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas por resolución de autoridad competente, bajas por denuncia de hechos, bajas por demanda y seguimiento concluido por fusión o acumulación. (Acciones concluidas ASF)							En proceso	
		Atendidas o Promovidas	Sustituidas por Nueva Acción	Baja por Resolución de Autoridad Competente	Baja por Denuncia de Hechos	Seguimiento Concluido por Fusión o Acumulación	Total	%	Total	%
Recomendación	52	52	0	0	0	0	52	100.0	0	0.0
Recomendación al Desempeño	12	12	0	0	0	0	12	100.0	0	0.0
TOTAL	64	64	0	0	0	0	64	100.0	0	0.0

^{1/} Incluye movimientos de operación.

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009)

Promovidas ^{1/} (Seguimiento Concluido)		Con pronunciamiento		Sin pronunciamiento de la instancia de control competente	
Número	%	Número	%	Número	%
16	100.0	16	100.0	0	0.0

^{1/} Incluye movimientos de operación.

DENUNCIAS DE HECHOS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009)

Presentadas ^{1/} (Seguimiento Concluido)	Ministerio Público (En proceso o con resolución)		Órgano Jurisdiccional (En proceso o con resolución)	
Número	Número	%	Número	%
0	0	0.0	0	0.0

^{1/} Incluye movimientos de operación.

PLIEGOS DE OBSERVACIONES
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009)

Emitidos ^{1/}	Seguimiento Concluido						En proceso	
	Solventados		Con Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias		Total			
	Número	%	Número	%	Número	%	Total	%
3	3	100.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0

^{1/} Incluye movimientos de operación.

c) Resumen de Acciones emitidas

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009)

Acciones	Emitidas ^{1/}	Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas por resolución de autoridad competente, bajas por denuncia de hechos, bajas por demanda, seguimiento concluido por fusión o acumulación, solventadas y presentadas (Acciones concluidas ASF)		En proceso	
		Total	%	Total	%
Años Anteriores	83	83	100.0	0	0.0
Cuenta Pública 2008*	25	0	0.0	25	100.0
Total	108	83	76.9	25	23.1

* Por notificar.

^{1/} Incluye movimientos de operación

IX.3.1.3. Informes de las Auditorías Especiales

IX.3.1.3.1. Fideicomiso Fondo Institucional para el Fomento de la Ciencia, el Fomento de la Tecnología y Fomento, Desarrollo y Consolidación de Científicos y Tecnólogos

Auditoría: 08-1-3890X-06-0506

Criterios de Selección

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización.

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera del Fideicomiso Fondo Institucional para el Fomento de la Ciencia, el Fomento de la Tecnología y Fomento, Desarrollo y Consolidación de Científicos y Tecnólogos para comprobar que los apoyos y financiamientos otorgados para actividades vinculadas al desarrollo de la investigación científica y tecnológica cumplieron con lo dispuesto por la legislación y normativa.

Alcance

Universo Seleccionado: 475,891.0 miles de pesos

Muestra Auditada: 475,891.0 miles de pesos

Se revisaron los ingresos totales del Fideicomiso Fondo Institucional para el Fomento de la Ciencia, el Fomento de la Tecnología y Fomento, Desarrollo y Consolidación de Científicos y Tecnólogos (FOINS) por 475,891.0 miles de pesos. También, se revisaron egresos correspondientes a pagos de 164 sujetos de apoyo por 321,698.4 miles de pesos, que representaron el 100.0%.

Áreas Revisadas

Las direcciones adjuntas de Desarrollo Científico y Académico; de Desarrollo Tecnológico y Negocios de Innovación; de Formación y Desarrollo de Científicos y Tecnólogos, y de Administración y Finanzas, todas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

Antecedentes

El 5 de junio de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el "Decreto por el que se expiden la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología" (Decreto), en cuyo artículo primero se dispuso la expedición de la Ley de Ciencia y Tecnología, reglamentaria de la fracción V del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual, de conformidad con su artículo 1, fracciones I y II, tiene por objeto regular los apoyos que el Gobierno Federal otorga para impulsar, fortalecer y desarrollar la investigación científica y tecnológica del país, y determinar los instrumentos mediante los cuales el Gobierno Federal apoyaría la investigación científica y tecnológica, entre otros.

En el artículo segundo del Decreto se dispuso la expedición de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ordenamiento en el que se estableció que el CONACYT sería un organismo descentralizado del Estado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que gozaría de autonomía técnica, operativa y administrativa, a quien se le confirió ser la entidad asesora del Ejecutivo Federal, especializada para articular las políticas públicas del Gobierno Federal en materia de ciencia y tecnología, y promotora del desarrollo de la investigación en el mismo campo.

El artículo 23, fracción I, de la Ley de Ciencia y Tecnología, publicada en el DOF el 5 de junio de 2002, prevé la constitución de fondos institucionales CONACYT¹, cuyo objeto, entre otros, será el otorgar apoyos y financiamiento a las actividades directamente vinculadas con el desarrollo de la investigación científica y tecnológica. Asimismo, el artículo 24 en correlación con el 26 de la Ley de Ciencia y Tecnología determinan las bases a las que deberán sujetarse el establecimiento y la operación de los fondos institucionales.

¹ Con base en el artículo quinto transitorio de la Ley de Ciencia y Tecnología publicada en el DOF el 5 de junio de 2002, se denominan a los fondos institucionales CONACYT a aquellos fondos existentes en el CONACYT que se operen con carácter o no de fideicomitente, serán modificados en fondos institucionales, en los términos de lo que establecen los artículos 24 y 26 de la Ley. En caso de modificación o extinción el fideicomitente realizará la transferencia de recursos de los fondos existentes a los fondos institucionales que se creen conforme a la Ley.

En la sesión ordinaria del 12 de septiembre de 2002, la Junta de Gobierno del CONACYT señaló que ese Consejo contaba con 23 fideicomisos vigentes que se constituyeron en el periodo de 1990 a 1995, como instrumentos financieros para la operación de los programas de ciencia, tecnología y becas, y que desde mayo de 1999, cuando se publicó la Ley de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica, se planteó la necesidad de extinguir los fideicomisos vigentes del Consejo debido a que la ley consideraba la creación de los Fondos CONACYT como los nuevos instrumentos financieros para la operación de los programas institucionales. En ese sentido, se acordó que, con fundamento en el artículo 6, fracción I, de la Ley Orgánica del CONACYT, el Director General del CONACYT, por conducto de la Dirección Adjunta de Administración y Finanzas, iniciara el proceso de constitución del FOINS, en los términos previstos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley de Ciencia y Tecnología. Asimismo, se instruyó la extinción de los fideicomisos CONACYT vigentes, en términos del artículo quinto transitorio de la misma ley.

El 17 de diciembre de 2002 el CONACYT y Nacional Financiera, S.N.C., formalizaron el contrato de FOINS, con objeto de otorgar apoyos y financiamientos a las actividades directamente vinculadas al desarrollo de la investigación científica y tecnológica, becas y formación de recursos humanos especializados, realización de proyectos específicos de investigación científica y modernización, innovación y desarrollos tecnológicos, divulgación de la ciencia y la tecnología. Asimismo, el fideicomiso quedó inscrito en el Registro de Fideicomisos y Mandatos de la Administración Pública, según consta en el oficio núm. 353-A-2.-0112 VCR.-059-H de la Dirección General Jurídica de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quien le asignó la clave de registro núm. 20033810001316, de conformidad con los artículos 182, fracción II, y 184, segundo párrafo, del Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal publicado en el DOF el 3 de septiembre de 2002 y sus modificaciones publicadas el 10 y 26 de diciembre del mismo año.

El 1 de agosto de 2005 se celebró un convenio de sustitución fiduciaria, por medio del cual HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple (HSBC), asumió el papel de fiduciario sustituto de Nacional Financiera, S.N.C., y en el cual se dispuso que se abriera la cuenta núm. 6200423954 en HSBC como cuenta puente, a efecto de traspasar el total del patrimonio por 548,343.6 miles de pesos (patrimonio inicial) para el cumplimiento de los fines del FOINS. En dicho convenio, el CONACYT, en su carácter de fideicomitente, instruyó a HSBC, como fiduciario sustituto, que estableciera tres subcuentas bancarias para la mejor identificación y el control del origen y destino de los recursos depositados en la cuenta puente, las cuales se denominaron:

- a) Subcuenta de Fomento de la Ciencia
- b) Subcuenta de Fomento de la Tecnología
- c) Subcuenta de Formación de Científicos y Tecnólogos

En la misma fecha (1 de agosto de 2005), el CONACYT como fideicomitente y HSBC, en su carácter de fiduciario, suscribieron el Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Público de Administración e Inversión denominado FOINS, y en su cláusula tercera se estableció que los sujetos de apoyo serían las instituciones, las universidades públicas y particulares, los centros, los laboratorios, las empresas públicas y privadas o las personas dedicadas a la investigación científica y tecnológica y de desarrollo tecnológico, previa inscripción en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT).

En la cláusula cuarta del citado Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso, se dispuso que el patrimonio se integraría con el patrimonio inicial; con las futuras aportaciones que realizara el fideicomitente; con las aportaciones que realizara el Gobierno Federal o cualquier otra persona física o moral, pública o privada; con el producto de la inversión y reinversión de los recursos fideicomitados, así como los valores adquiridos por el fiduciario en la realización de las inversiones, incluyendo los frutos que generaran; con la devolución o reembolso que hicieren los sujetos de apoyo, y con los recursos que se depositaran como consecuencia de la realización de sus fines.

La mecánica para la aportación de recursos a los sujetos de apoyo consiste en que:

1. El FOINS recibe aportaciones del CONACYT, en su carácter de fideicomitente, del Gobierno Federal o cualquier otra persona física o moral, pública o privada. Los recursos se distribuyen en las tres subcuentas bancarias para su mejor identificación y control del origen y destino de los recursos depositados en la cuenta puente (cuenta HSBC núm. 206075 del FOINS).
2. El Secretario Técnico del FOINS elabora y presenta al Comité Técnico las propuestas de convocatorias y demandas específicas para el desarrollo de un determinado programa, así como las bases sobre las que concursaran las solicitudes de apoyo. El Comité evalúa y aprueba las convocatorias y las bases correspondientes y se publican en la página web del CONACYT.

3. Se reciben las solicitudes de apoyo y se turnan a la Comisión de Evaluación, quien realiza la valoración técnica de cada uno de los proyectos, y remite al Secretario Técnico el dictamen de todos los proyectos calificados técnicamente viables de recibir el apoyo.
4. El Secretario Técnico somete a consideración del Comité los proyectos aprobados por la Comisión de Evaluación, a efecto de determinar cuáles recibirán el apoyo, teniendo como tope el importe autorizado para el programa específico.
5. Se formaliza el convenio de asignación de recursos entre el FOINS y el sujeto de apoyo que desarrollará el proyecto, en el cual se establece el programa de trabajo, el importe total del proyecto y el número de exhibiciones en que los recursos serán ministrados. Se otorga la primera ministración de recursos a la firma del convenio.
6. Una vez que el sujeto de apoyo entrega el informe técnico y financiero correspondiente a la etapa que corresponda, el FOINS otorga los recursos para la siguiente etapa al titular del proyecto, y así sucesivamente, hasta en tanto no se concluya el proyecto donde el sujeto de apoyo entregará el informe de cierre.

Las convocatorias se realizan considerando el monto de recursos recibidos por el FOINS para determinado ejercicio fiscal; sin embargo, no necesariamente corresponden a recursos fiscales del año, ya que pueden afectar recursos de años anteriores de acuerdo con la disponibilidad patrimonial.

Los proyectos que reciben apoyos se desarrollan en diversas etapas y permanecen vigentes por varios ejercicios fiscales. Al término de cada etapa, se ministran los recursos para la siguiente, motivo por el cual durante cada ejercicio fiscal se erogan recursos que corresponden a convocatorias de ejercicios fiscales anteriores.

Para el ejercicio fiscal 2008 se canalizaron a los sujetos de apoyo recursos que correspondían a ejercicios fiscales de 2003 a 2007, al no haberse concluido las etapas de los proyectos en desarrollo.

Por otra parte, durante el ejercicio fiscal de 2008 se realizaron 13 convocatorias, y durante ese año no se ejercieron recursos asociados a las mismas, en virtud de que los proyectos presentados se encontraban en proceso de evaluación por parte del Comité Técnico.

Procedimientos de Auditoría

1. Evaluar el diseño del sistema de control interno institucional del CONACYT, en relación con la operación del FOINS, conforme al Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso del 1 de agosto de 2005 y a las "Reglas de Operación del Fideicomiso denominado Fondo Institucional para el Fomento de la Ciencia, el Fomento de la Tecnología y Fomento, Desarrollo y Consolidación de Científicos y Tecnólogos" del 13 de marzo de 2003.
2. Comprobar que la operación del FOINS cumplió con el clausulado del Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso del 1 de agosto de 2005 y a las "Reglas de Operación del Fideicomiso denominado Fondo Institucional para el Fomento de la Ciencia, el Fomento de la Tecnología y Fomento, Desarrollo y Consolidación de Científicos y Tecnólogos" del 13 de marzo de 2003.
3. Comprobar que los recursos destinados a los sujetos de apoyo se asignaron y ejercieron de conformidad con las "Reglas de Operación del Fideicomiso denominado Fondo Institucional para el Fomento de la Ciencia, el Fomento de la Tecnología y Fomento, Desarrollo y Consolidación de Científicos y Tecnólogos" del 13 de marzo de 2003.
4. Comprobar el procedimiento para el seguimiento y la evaluación de los proyectos financiados de los sujetos de apoyo, de conformidad con las "Reglas de Operación del Fideicomiso denominado Fondo Institucional para el Fomento de la Ciencia, el Fomento de la Tecnología y Fomento, Desarrollo y Consolidación de Científicos y Tecnólogos" del 13 de marzo de 2003.

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas

Resultado Núm. 1 Sin Observaciones

Evaluación del diseño del sistema de control interno

El FOINS se crea como Fondo Institucional CONACYT, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23, fracción I, del "Decreto por el que se expiden la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología" (Decreto) publicado en el DOF el 5 de junio de 2002, y constituido mediante el instrumento jurídico "Contrato de Fideicomiso Público de Administración e Inversión denominado Fondo Institucional para el Fomento de la Ciencia, el Fomento de la Tecnología y Fomento, Desarrollo y Consolidación de Científicos y Tecnólogos", el cual se renovó mediante el Convenio Modificatorio al citado contrato de fideicomiso.

La fracción IV del artículo 24 del Decreto señala que: "el CONACYT, por conducto de su órgano de gobierno, determinará el objeto de cada uno de los fondos, establecerá sus reglas de operación y aprobará los contratos respectivos. Dichos contratos no requerirán de ninguna otra aprobación y una vez celebrados se procederá a su registro en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (...) Los fondos contarán con un Comité Técnico y de Administración, el que será presidido por un representante del CONACYT (...)".

En virtud de lo anterior, esta figura jurídica no será considerada entidad de la administración pública paraestatal, puesto que carece de estructura orgánica y personal propios para su funcionamiento, por lo que no se encuentra comprendida en los supuestos de los artículos 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 2 de junio de 2006; 40 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales publicada en el DOF el 21 de agosto de 2006, y 26, fracción VII, del Decreto.

Para la evaluación del diseño del control interno del FOINS, se realizaron entrevistas estructuradas al Subdirector Administrativo de Fondos adscrito a la Dirección Adjunta de Administración y Finanzas del CONACYT, quien fungió como enlace con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y se revisó la operación de la figura jurídica en relación con la normativa aprobada por su órgano de gobierno, y se constató lo siguiente:

El fideicomiso cuenta con el Comité Técnico y de Administración presidido por el Director General del CONACYT e integrado por representantes de ese Consejo, en cumplimiento del artículo 24, fracción IV, del Decreto y de la cláusula novena del Convenio Modificatorio del 1 de agosto de 2005.

En términos del artículo 24, fracción IV, del Decreto y del Convenio Modificatorio del 1 de agosto de 2005, se establecieron las "Reglas de Operación del Fideicomiso denominado Fondo Institucional para el Fomento de la Ciencia, el Fomento de la Tecnología y Fomento, Desarrollo y Consolidación de Científicos y Tecnólogos" del 13 de marzo de 2003 (Reglas de Operación del 13 de marzo de 2003) para precisar los objetivos del FOINS, los criterios, los procesos e instancias de decisión para el otorgamiento de apoyos y su seguimiento y evaluación, así como el establecimiento de las atribuciones y facultades del Comité Técnico y de Administración y de la Comisión de Evaluación del fideicomiso. Para el primer órgano se destaca la aprobación de la asignación de los recursos y de las Reglas de Operación del FOINS, así como el seguimiento de los proyectos, y para el segundo, la evaluación relativa a la factibilidad técnica de las solicitudes de apoyo presentadas.

La cláusula quinta del citado convenio dispone que se establezca el Manual de Procedimientos Administrativos para que el fideicomitente y el fiduciario definan las reglas que deberán observar para la administración y el cumplimiento de los fines del fideicomiso. Con estos instrumentos normativos de

control el FOINS realiza sus operaciones; además de que se encuentran a disposición del personal en la Intranet del CONACYT para su consulta permanente.

Como consecuencia de modificar la totalidad del clausulado del Contrato de Fideicomiso con la firma del Convenio Modificatorio del 1 de agosto de 2005, el fideicomitente y el fiduciario debieron adecuar y ampliar las Reglas de Operación del 13 de marzo de 2003, a fin de guardar correspondencia con el citado convenio modificatorio, por lo que durante el ejercicio fiscal de 2008, el FOINS operó con reglas que no eran afines al Convenio Modificatorio del 1 de agosto de 2005. No obstante, no fue sino hasta la décima primera sesión extraordinaria del Comité Técnico y de Administración del 2 de diciembre de 2008, cuando se acordó presentar a la H. Junta de Gobierno del CONACYT la propuesta para modificar las Reglas de Operación del 13 de marzo de 2003, y mediante el acuerdo núm. AR-XXVII-11/08 tomado en la vigésima séptima sesión ordinaria del 11 de diciembre de 2008, se constató que la H. Junta de Gobierno del CONACYT aprobó la modificación de las reglas de operación, mismas que se emitieron el 17 de diciembre de 2008, en cumplimiento de los artículos 23, 24 y 26 de la Ley de Ciencia y Tecnología. En ese sentido, mediante el convenio modificatorio al contrato de fideicomiso suscrito con el Banco Mercantil del Norte, S.A., (Banorte) el 19 de marzo de 2009, se constató que este instrumento jurídico se adecuó conforme a las nuevas de reglas de operación.

El FOINS está sujeto a la supervisión del Comité Técnico y de Administración que vigila el cumplimiento de sus fines, y se apoya en el Órgano Interno de Control en el CONACYT para vigilar sus operaciones, en observancia del Capítulo XIII de las Reglas de Operación, relativo a la vigilancia del fideicomiso.

Se constató que el FOINS cuenta con el Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica y Tecnológica, mediante el cual el Comité Técnico se da por enterado de que los beneficiarios FOINS presentan la información a que hacen referencia los lineamientos e instrucciones generales que establece el CONACYT. Asimismo, se constató que con base en las Reglas de Operación del 13 de marzo de 2003, los sujetos de apoyo rinden informes financieros e informes técnicos del avance de sus proyectos.

En términos del artículo 214 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH), el CONACYT reporta trimestralmente a la SHCP, el estado que guarda el FOINS por medio del Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos, y a la Junta de Gobierno del CONACYT, en términos del artículo 26, fracción VI, de la Ley de Ciencia y Tecnología.

Con la revisión de los informes correspondientes a la segunda y cuarta sesiones del Comité de Control y Auditoría (COCOA), se constató que se evaluó el funcionamiento del control interno institucional del CONACYT correspondiente al primero y segundo semestres de 2008, respectivamente, mediante el

cual el Órgano Interno de Control en el CONACYT informó haber practicado siete revisiones de control y nueve auditorías internas, entre ellas al FOINS, donde se detectaron inconsistencias entre las Reglas de Operación del 13 de marzo de 2003 y el Convenio Modificatorio del 1 de agosto de 2005, en lo referente a las atribuciones para realizar el seguimiento financiero de los apoyos otorgados, cuya resolución se presentó con la modificación y publicación de las nuevas Reglas de Operación del 17 de diciembre de 2008 y de un segundo Convenio Modificatorio suscrito con Banorte el 19 de marzo de 2009.

En opinión de la ASF, durante el ejercicio fiscal de 2008, el diseño del sistema de control interno del FOINS no ofreció una seguridad razonable en la determinación de los criterios, procesos e instancias de decisión para la evaluación y seguimiento señaladas en las disposiciones generales de las mismas Reglas de Operación del 13 de marzo de 2003, ya que no guardaban correspondencia con el Convenio Modificatorio del 1 de agosto de 2005. No obstante, dado que la H. Junta de Gobierno del CONACYT resolvió modificar las reglas de operación del FOINS en diciembre de 2008, se constató que para el ejercicio fiscal de 2009, las nuevas reglas de operación se encuentran alineadas al segundo Convenio Modificatorio del 19 de marzo de 2009, a fin de establecer su marco normativo, regular su organización y funcionamiento, así como determinar los procedimientos y lineamientos para apoyar los programas de investigación científica, tecnológica, innovación y de formación de recursos humanos de alto nivel.

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1

Sesiones del Comité Técnico y de Administración del FOINS

En el numeral 4, apartado b "Funcionamiento del Comité Técnico y de Administración", del Manual de Procedimientos Administrativos del FOINS, se establece que: "la convocatoria a las sesiones del Comité Técnico y de Administración se formulará por escrito por el Presidente del Comité Técnico y de Administración o por el Secretario Administrativo con cinco días hábiles de anticipación a la fecha en que debe tener lugar la sesión correspondiente, (...)".

Con la revisión de seis convocatorias e igual número de actas de las sesiones del Comité Técnico y de Administración del FOINS, se constató que en el ejercicio fiscal 2008 se realizaron dos sesiones ordinarias y cinco extraordinarias, como se muestra a continuación:

SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO Y DE ADMINISTRACIÓN DEL FOINS, 2008

Sesiones	Convocatoria	Fecha de sesión	Días hábiles de anticipación
ORDINARIAS:			
Décima octava	7-03-08	12-03-08	3 días
Décima novena	8-08-08	26-08-08	12 días
EXTRAORDINARIAS:			
Séptima	n.d.	2-06-08	n.d.
Octava	29-08-08	2-09-08	2 días
Novena	20-10-08	23-10-08	3 días
Décima	24-11-08	26-11-08	2 días
Décima primera	1-12-08	2-12-08	1 día

FUENTE: CONACYT, convocatorias y actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité Técnico y de Administración del FOINS, 2008.

n.d.= No disponible

Con la revisión de las convocatorias, se constató que para las sesiones ordinarias y extraordinarias, el Secretario Administrativo del Fondo formuló la convocatoria donde se indicó el lugar, el día y la hora en que se realizarían las sesiones respectivas, y se acompañaron del orden del día y de la información de los asuntos a tratar. Respecto de las actas del Comité Técnico y de Administración del FOINS, se constató que tuvieron el quórum legal necesario para iniciar la reunión y contaron con la participación, como invitados, de un representante designado por la fiduciaria HSBC y de un representante del Órgano Interno de Control en el CONACYT, donde se tomaron los acuerdos correspondientes y se firmaron por el Presidente y los miembros del Comité Técnico y de Administración asistentes, en cumplimiento del numeral 4, apartado b "Funcionamiento del Comité Técnico y de Administración", del Manual de Procedimientos del FOINS y apartado 1 del Capítulo VI "Del Comité Técnico; Funcionamiento", de las Reglas de Operación del FOINS del 13 de marzo de 2003.

Para la séptima sesión extraordinaria del Comité Técnico y de Administración del FOINS que se celebró el 2 de junio de 2008, la entidad fiscalizada no exhibió la evidencia documental correspondiente, por lo cual se considera que no se formalizó por escrito la convocatoria a dicha sesión, en incumplimiento del numeral 4, apartado b "Funcionamiento del Comité Técnico y de Administración", del Manual de Procedimientos del FOINS.

Con motivo de la reunión de aclaración de resultados preliminares de los trabajos de auditoría celebrada el 16 de octubre de 2009, mediante el oficio núm. H410/073/2009 del 27 de octubre de 2009, el CONACYT informó a la ASF que: "(...) no se convocó con la debida anticipación, siendo esta una de las inconsistencias en la operación del FOINS, ya que las Reglas de Operación no consideraban, como en la mayoría de los fideicomisos, la diferenciación en plazos de las sesiones ordinarias con las extraordinarias. Con la modificación a las Reglas de Operación aprobadas el 17 de diciembre de 2008, en donde se da la opción de convocar a sesiones hasta con dos días hábiles de

anticipación atendiendo la necesidad de los asuntos a tratar, se considera que se han tomado las medidas para corregir esta situación".

"Por otro lado (...) las sesiones del 2009 (...) se han convocado de manera correcta, dentro del plazo permitido de hasta dos días hábiles, (...) como se muestra en el siguiente cuadro:".

SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO Y DE ADMINISTRACIÓN DEL FOINS, 2009

Sesión	Fecha de convocatoria	Fecha de sesión	Días hábiles de anticipación
XII Sesión Extraordinaria	23 de abril de 2009	28 de Abril de 2009	4
I Sesión de 2009	30 de abril de 2009	7 de mayo de 2009	3
II Sesión de 2009	11 de mayo de 2009	13 de mayo de 2009	2
III Sesión de 2009	24 de julio del 2009	29 de julio del 2009	4
IV Sesión de 2009	27 de octubre de 2009	27 de octubre de 2009	5

FUENTE: CONACYT, oficio núm. H410/073/2009 de fecha 27 de octubre de 2009.

Por lo que respecta a la séptima sesión extraordinaria del 2 de junio de 2008, el CONACYT informó que no se formalizó la convocatoria correspondiente, ya que se realizó de manera virtual; sin embargo, por instrucciones del Órgano Interno de Control en el CONACYT, todos los acuerdos tomados en esa sesión, se ratificaron en el acuerdo núm. 02/26-O/2009, que a la letra señala: "el Comité Técnico y de Administración del FOINS ratifica la aprobación de los 20 acuerdos tomados en la séptima sesión extraordinaria y aprueba el acta de esa sesión celebrada el 2 de junio de 2008". Se informó que con motivo de la recomendación del OIC en el Consejo, ya no se han realizado otras sesiones virtuales.

Aun cuando el CONACYT celebró un segundo Convenio Modificadorio (19 de marzo de 2009) y emitió nuevas Reglas de Operación (17 de diciembre de 2008), para homologar ambas disposiciones normativas, a fin de que el FOINS operara bajo el mismo espíritu, por lo cual se implementó entre otros aspectos, un plazo mínimo de dos días de anticipación para convocar a las sesiones del Comité Técnico y de Administración del fideicomiso, se considera que los responsables de formular las convocatorias para las sesiones ordinarias y extraordinarias del ejercicio fiscal de 2008 no observaron el plazo de hasta cinco días hábiles de anticipación para celebrar las reuniones correspondientes, en incumplimiento del numeral 4, apartado b, del Manual de Procedimientos del FOINS vigente en el ejercicio fiscal de 2008.

Acción Promovida

08-9-3890X-06-0506-08-001 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no formularon las convocatorias de las sesiones del Comité Técnico y de Administración del Fideicomiso Fondo Institucional para el Fomento de la Ciencia, el Fomento de la Tecnología y Fomento, Desarrollo y Consolidación de Científicos y Tecnólogos con cinco días hábiles de anticipación a la fecha en que tuvieron lugar las sesiones correspondientes, en incumplimiento del numeral 4, apartado b "Funcionamiento del Comité Técnico y de Administración", del Manual de Procedimientos Administrativos del Fideicomiso Fondo Institucional para el Fomento de la Ciencia, el Fomento de la Tecnología y Fomento, Desarrollo y Consolidación de Científicos y Tecnólogos.

El Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1

Elaboración del Programa de Operación y el Presupuesto Anual del FOINS

El Capítulo VII, numeral 3, inciso e, de las Reglas de Operación del FOINS del 13 de marzo de 2003 establece que, dentro de sus atribuciones, el Secretario Administrativo, en conjunto con los secretarios técnicos, elaborará los programas de operación y los presupuestos anuales y los someterá a la consideración del Comité Técnico para su aprobación.

Mediante el oficio núm. DGAE/855/2009 del 9 de abril de 2009, la ASF solicitó al CONACYT los programas de operación y el presupuesto anual 2008 del FOINS aprobados por el Comité Técnico. En respuesta, con el oficio núm. H000/112-O/09 del 12 de mayo de 2009, el CONACYT informó que el fideicomiso no tuvo un programa de operación ni presupuesto anual para el ejercicio fiscal de 2008. No obstante, se proporcionó el acta de acuerdos de la XIX sesión ordinaria del Comité Técnico y de

Administración del FOINS del 26 de agosto de 2008, y el "Informe del Programa Operativo del FOINS y Recursos Asignados del 1 de enero al 31 de julio del 2008"; documentación que no corresponde a un programa de operación ni al presupuesto anual del fideicomiso como instrumentos de planeación sobre la ejecución del FOINS, en incumplimiento del Capítulo VII, numeral 3, inciso e, de las Reglas de Operación del FOINS del 13 de marzo de 2003.

Mediante el oficio núm. H410/073/2009 del 27 de octubre de 2009, el CONACYT informó que en el acuerdo núm. 30/IV/2009 tomado en la IV sesión del Comité Técnico y de Administración del FOINS celebrada el 27 de octubre 2009, el Pleno del Comité instruyó al Secretario Administrativo y a los Secretarios Técnicos a elaborar y presentar para su aprobación, el Programa de Operación y Presupuesto Anual para 2010, con fundamento en la cláusula séptima del Convenio Modificatorio del 19 de marzo de 2009, y del inciso b del numeral 3.5 de las reglas de operación actuales del FOINS (17 de diciembre de 2008).

No obstante lo anterior, se considera que la obligatoriedad del Secretario Administrativo, en conjunto con los secretarios técnicos, de elaborar los programas de operación y los presupuestos anuales tuvo su origen desde el 13 de marzo de 2003 cuando se emitieron las Reglas de Operación del FOINS, las cuales estuvieron vigentes en el ejercicio fiscal de 2008.

Acción Promovida

08-9-3890X-06-0506-08-002 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no elaboraron y presentaron para su aprobación, al Comité Técnico y de Administración del Fideicomiso Fondo Institucional para el Fomento de la Ciencia, el Fomento de la Tecnología y Fomento, Desarrollo y Consolidación de Científicos y Tecnólogos, el Programa de Operación y Presupuesto Anual 2008, en incumplimiento del numeral 3, inciso e, del Capítulo VII, de las Reglas de Operación del Fideicomiso Fondo Institucional para el Fomento de la Ciencia, el Fomento de la

Tecnología y Fomento, Desarrollo y Consolidación de Científicos y Tecnólogos del 13 de marzo de 2003, vigentes en el ejercicio fiscal de 2008.

El Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 4 Sin Observaciones

Recursos aportados al FOINS

En la cláusula décima primera, numeral 4, del Convenio Modificatorio del 1 de agosto de 2005, se establece que: "el Comité Técnico y de Administración tendrá las facultades siguientes (...) 4. Aprobar las aportaciones de recursos que serán canalizados para su asignación a proyectos y actividades (...)".

La cláusula sexta del citado convenio señala que "para la consecución de los fines del presente 'fideicomiso', las partes acuerdan que el 'fiduciario', con sujeción a lo que al respecto le instruya el Comité Técnico y de Administración, con apego a las Reglas de Operación del 'fideicomiso' y al Manual de Procedimientos Administrativos establecido en el anexo 'E' estará obligado a (...) administrar y recibir el patrimonio fideicomitado y las demás aportaciones que se realicen en el futuro, conforme a las aprobaciones que al efecto dicte el Comité Técnico y de Administración (...)".

Con el oficio núm. H410/038/2009 del 11 de agosto de 2009, el CONACYT informó que el patrimonio del FOINS se incrementó por las aportaciones de su presupuesto fiscal 2008, por un monto de 307,850.0 miles de pesos, como se muestra a continuación:

APORTACIONES AL FONDO PROVENIENTES DEL PRESUPUESTO FISCAL 2008 DEL CONACYT

Fecha de aportación	Programa	Acuerdo	Fomento de la ciencia	Fomento de la tecnología
			(Miles de pesos)	
29-may-08	Cooperación Unión Europea-México en Ciencia y Tecnología (UEMEXCYT)	15/24-O/2008		850.0
20-jun-08	Fondo Emprendedores CONACYT-NAFIN	11/24-O/2008		30,000.0
30-jul-08	Fondo Emprendedores CONACYT-NAFIN	11/24-O/2008		10,000.0
29-ago-08	Fondo Emprendedores CONACYT-NAFIN	11/24-O/2008		10,000.0
15-oct-08	Subprograma AVANCE (nueva modalidad)	20/26-O/2008		160,000.0
15-oct-08	Colaboración Interamericana de Materiales (CIAM)	08/26-O/2008	2,000.0	
15-oct-08	Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad Vegetal y Microbiana (LANGEBIO)	09/26-O/2008	30,000.0	
22-oct-08	Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica 2008	04/27-E/2008	10,000.0	
23-oct-08	Redes Temáticas CONACYT	02/27-E/2008	55,000.0	
	Total por subcuenta:		97,000.0	210,850.0
	Total de aportaciones de 2008:			307,850.0
16-ene-08	Complemento de aportaciones de 2007 ^{1/}	20/23-O/2007		165.6
	Total:			308,015.6

FUENTE: CONACYT, oficios núms. H400/019/2008 y H410/038/2009 del 18 de enero de 2008 y 11 de agosto de 2009, respectivamente.

1/ La afectación patrimonial se realizó en el ejercicio fiscal de 2007.

Con las actas de la décima octava y décima novena sesiones ordinarias del 12 de marzo y 26 de agosto de 2008 y el acta de la octava sesión extraordinaria del 2 de septiembre de 2008, se constató que el Comité Técnico y de Administración del FOINS aprobó recibir recursos del CONACYT por 307,850.0 miles de pesos, para lo cual se notificaron a la fiduciaria HSBC las cartas de instrucción núms. H400/200/2007; H400/275/2008; H400/313/2008; H400/363/2008; H400/453/2008; H400/451/2008; H400/452/2008; H400/498/2008, y H400/499/2008 de fechas 28 de mayo, 2 y 24 de julio, 27 de agosto, 15 de octubre y 10 de noviembre del 2008, para que se efectuaran los depósitos en las subcuentas de Fomento de la Ciencia y de la Tecnología como consta en los comprobantes de las transferencias electrónicas.

Se comprobó que las aportaciones del CONACYT al FOINS por 307,850.0 miles de pesos cumplieron los requisitos señalados en la cláusula sexta y en el apartado 4 de la cláusula décima primera del Convenio Modificatorio, y en el inciso a del apartado 5 del Manual de Procedimientos Administrativos.

Asimismo, se revisaron las transferencias electrónicas, los depósitos y estados de cuenta de las chequeras de las subcuentas del fideicomiso, y se constató que el FOINS obtuvo recursos por rendimientos financieros de 64,317.2 miles de pesos; otras aportaciones de 103,558.2 miles de pesos, integrados por 15,170.5 miles de pesos correspondientes a devoluciones de recursos no ejercidos por los sujetos de apoyo; 80,231.1 miles de pesos por recursos provenientes de la extinción de fideicomisos, con fundamento en el artículo quinto transitorio del Decreto que se expiden la Ley de

Ciencia y Tecnología (...), publicada en el DOF el 5 de junio de 2002, y 8,156.6 miles de pesos por aportaciones de la Comunidad Europea, en cumplimiento de la cláusula sexta del Convenio Modificatorio del 1 de agosto de 2005.

Se comprobó que en el ejercicio fiscal de 2008, el FOINS obtuvo un total de ingresos por 475,891.0 miles de pesos, integrados por aportaciones presupuestales de 308,015.6 miles de pesos; por rendimientos financieros, 64,317.2 miles de pesos, y otras aportaciones, 103,558.2 miles de pesos, con lo cual se cumplió la cláusula sexta del Convenio Modificatorio del 1 de agosto de 2005.

Resultado Núm. 5 Sin Observaciones

Informes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los recursos aportados al FOINS

En términos del artículo 9, párrafo quinto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la unidad responsable de la dependencia o entidad, con cargo en cuyo presupuesto se otorgaron los recursos o que coordine la operación de un fideicomiso público no considerado entidad, será la responsable de reportar los ingresos, incluidos los rendimientos financieros del periodo, y los egresos, así como su destino y el saldo en los informes trimestrales, conforme a las disposiciones del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Con la revisión de los cuatro informes trimestrales del FOINS reportados por el CONACYT en el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos de la SHCP, se comprobó que se reportaron las aportaciones de recursos públicos presupuestarios al FOINS, así como los saldos inicial y final de su patrimonio y los ingresos y egresos acumulados al 31 de diciembre de 2008, en cumplimiento del artículo 9, párrafo quinto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, como se muestra en el cuadro siguiente:

REPORTES DE LAS APORTACIONES DEL CONACYT AL FOINS
EN EL EJERCICIO FISCAL DE 2008
(Miles de pesos)

Trimestre	Aportaciones CONACYT	Saldo inicial	Ingresos	Egresos	Saldo final
1er.	165.6	863,676.3	20,425.4	95,494.6	788,607.1
2do.	31,015.6	788,607.1	49,955.7	68,444.9	770,117.9
3er.	51,015.6	770,117.9	39,438.0	84,572.6	724,983.3
4to.	225,818.8	724,983.3	365,965.1	80,824.0	1,010,124.4
TOTAL	308,015.6		475,784.2	329,336.1	1,010,124.4

FUENTE: CONACYT, Informes trimestrales del Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos del ejercicio fiscal 2008.

Se cumplió el artículo 9, párrafo quinto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ya que el CONACYT reportó en los informes trimestrales, que en el ejercicio fiscal de 2008 los ingresos y rendimientos financieros del FOINS ascendieron a 475,784.2 miles de pesos; los egresos a 329,336.1 miles de pesos, y el saldo final se ubicó en los 1,010,124.4 miles de pesos.

Resultado Núm. 6 Sin Observaciones

Designación de los auditores externos y estados financieros dictaminados del FOINS

El artículo 37, fracciones X y XXVII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el DOF el 21 de mayo de 2003, establece que corresponde a la Secretaría de la Función Pública (SFP), entre otros asuntos, "designar a los auditores externos de las entidades, así como normar y controlar su desempeño".

La cláusula décima primera del apartado 15 del Convenio Modificatorio al Contrato del FOINS establece que el Comité Técnico y de Administración tendrá la obligación de: "determinar con base en los lineamientos establecidos por la Secretaría de la Función Pública, las acciones de auditoría externa, así como aprobar la designación que realice el fideicomitente de los despachos contables o auditores externos que anualmente, evaluarán el ejercicio del patrimonio fideicomitado, cuyos gastos y honorarios, deberán formar parte del gasto administrativo del fideicomiso".

Con el oficio núm. DGAE/212/1585/2008 del 7 de octubre de 2008, se constató que la Dirección General de Auditorías Externas de la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la SFP designó a Alcalá, García Villegas y Asociados, S.C., como la firma de auditores externos que

dictaminaría los estados financieros del ejercicio fiscal de 2008 del FOINS, en términos del artículo 37, fracciones X y XXVII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Con el acta de la X sesión extraordinaria del 26 de noviembre de 2008, se constató que el Comité Técnico y de Administración del FOINS, mediante el acuerdo núm. 04/29-E/2008, tomó conocimiento de la designación de los auditores externos para dictaminar los estados financieros del fideicomiso correspondientes al ejercicio fiscal de 2008, y aprobó que se efectuara el pago de honorarios por servicios de auditoría con cargo en el patrimonio del fideicomiso, en cumplimiento de la cláusula décima primera del apartado 15 del Convenio Modificatorio al Contrato del FOINS.

Se constató que el 18 de diciembre de 2008 el Secretario Administrativo del FOINS suscribió con el despacho Alcalá, García Villegas y Asociados, S.C., el contrato de prestación de servicios núm. 145/08 para realizar la auditoría externa de los estados financieros del fideicomiso con cifras al 31 de diciembre de 2008, con un importe por pagar de 62.3 miles de pesos, cubierto en cuatro exhibiciones: la primera de 24.9 miles de pesos, el 19 de diciembre de 2008; la segunda de 18.7 miles de pesos, el 4 de marzo de 2009; la tercera de 12.5 miles de pesos, el 15 de junio de 2009, y la cuarta de 6.2 miles de pesos, previa emisión del oficio de liberación del finiquito por parte de la SFP; en cumplimiento de la cláusula décima primera del apartado 15 del Convenio Modificatorio al Contrato del FOINS y de las cláusulas segunda y tercera del Contrato de Prestación de Servicios núm. 145/08.

Se comprobó que el 29 de marzo de 2009 el despacho de contadores públicos Alcalá, García Villegas y Asociados, S.C., presentó a la SFP y al Comité Técnico y de Administración del FOINS el dictamen de los estados financieros del fideicomiso con cifras al 31 de diciembre de 2008. En opinión del despacho, los estados financieros (...) presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, los activos, pasivos y patrimonio resultantes de las operaciones en efectivo del FOINS al 31 de diciembre de 2008 de conformidad con las bases contables antes descritas, aplicadas de manera uniforme con el año anterior.

Se constató que el Comité Técnico y de Administración cumplió las obligaciones que le confiere la cláusula décima primera del apartado 15 del Convenio Modificatorio al Contrato del FOINS, al haber contratado al despacho Alcalá, García Villegas y Asociados, S.C., como el responsable de emitir el dictamen sobre los estados financieros del fideicomiso con cifras al 31 de diciembre de 2008, previa designación por parte de la SFP, en términos del artículo 37, fracciones X y XXVII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

*Resultado Núm. 7 Sin Observaciones**Comparativo de ingresos y egresos reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los estados financieros dictaminados*

El artículo 9, quinto párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala que la unidad responsable de la dependencia o entidad, con cargo en cuyo presupuesto se otorgaron los recursos o que coordine la operación de un fideicomiso público no considerado entidad, será la responsable de reportar los ingresos, incluidos los rendimientos financieros del periodo, y los egresos, así como su destino y el saldo en los informes trimestrales, conforme a las disposiciones del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El artículo 107, fracción I, segundo y tercer párrafos, del citado ordenamiento legal dispone que: "los informes trimestrales deberán presentarse con desglose mensual e incluirán información sobre los ingresos obtenidos y la ejecución del Presupuesto de Egresos, (...). Los ejecutores de gasto serán responsables de remitir oportunamente a la Secretaría, la información que corresponda para la debida integración de los informes trimestrales (...)".

El artículo 283, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que: "para la integración de los informes a que se refieren los artículos 107, 110 y 111 de la Ley, las dependencias, entidades y órganos autónomos (...), se sujetarán a lo siguiente: (...) Serán responsables de la calidad y oportunidad de la información reportada a la Secretaría (...)".

Con los informes trimestrales del FOINS reportados por el CONACYT en el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos de la SHCP y los estados financieros dictaminados del FOINS, con cifras al 31 de diciembre de 2008, se constató que en ambos documentos se reportan cifras diferentes en el rubro de ingresos, como se muestra a continuación:

**INGRESOS Y EGRESOS REPORTADOS EN LOS INFORMES TRIMESTRALES
Y EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DEL EJERCICIO FISCAL DE 2008**

(Miles de pesos)

Concepto	Informes trimestrales	Estados financieros dictaminados	Diferencia
Ingresos:			
Aportaciones CONACYT 1/	308,015.6	308,015.6	0.0
Rendimientos Financieros	64,317.0	64,317.2	(0.2)
Otras Aportaciones	103,451.6	103,558.2	(106.6)
Total ingresos:	475,784.2	475,891.0	(106.8)
Egresos:	329,336.1	328,940.8	(395.3)

FUENTE: CONACYT, estados financieros dictaminados e informes trimestrales del FOINS 2008.

1/ Incluye recursos por 165.6 miles de pesos del ejercicio fiscal 2007 depositados en el 2008.

Con motivo de la reunión de resultados preliminares, mediante el oficio núm. H410/073/2009 del 27 de octubre de 2009, la entidad fiscalizada informó que: "con la finalidad de dar cumplimiento de manera oportuna a la presentación de los informes trimestrales en el Sistema de Control de Transparencia de Fideicomisos de la SHCP sin desatender la calidad de la información del fideicomiso, ésta se prepara con base en los flujos de efectivo que reflejan los estados de cuenta bancarios emitidos por la institución fiduciaria, por lo que el monto que se refleja como otras aportaciones corresponde al monto neto de los depósitos realizados por concepto de devoluciones de recursos por parte de los sujetos de apoyo, así como por aportaciones provenientes de fideicomisos en extinción, y en el caso del ejercicio 2008, de aportaciones efectuadas por terceros como la Comunidad Europea; sin embargo, durante el ejercicio que se revisó se registró de manera incorrecta una transferencia de recursos entre la Subcuenta denominada Global RAP y la Subcuenta de Tecnología".

Asimismo, el CONACYT proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria de los movimientos de ingresos y egresos que concilió, a efecto de aclarar las diferencias determinadas por la ASF, como se muestra a continuación:

MOVIMIENTOS CONSIDERADOS EN LOS INFORMES TRIMESTRALES QUE AFECTARON
EL RUBRO DE INGRESOS EN EL EJERCICIO FISCAL DE 2008

Fecha	Concepto	Ingresos	Egresos
		(Miles de pesos)	
6-03-08	Devolución 2007	15.7	(15.5)
28-07-08	Depósito devuelto pago indebido	76.0	(75.9)
8-12-08	Cancelación pago evaluadores	54.1	0.0
26-08-08	Devolución pago indebido	22.8	0.0
26-08-08	Devolución SPEI cta. 6160586641	5.5	0.0
29-08-08	Transferencia cta. 6160586641 a 6160586633	0.2	0.0
28-11-08	Transferencia a cta. 6160586682	(281.1)	(280.9)
18-06-08	Pago indebido	0.0	(23.0)
Totales:		(106.8)	(395.3)

FUENTE: CONACYT, pólizas contables, estados de cuenta y transferencias bancarios.

Asimismo, el CONACYT giró el oficio núm. H400/472/2009 del 26 de octubre de 2009, mediante el cual se instruyó al personal responsable de registrar la información en el Sistema de Control de Transparencia de Fideicomisos de la SHCP para que continúe con las acciones y medidas de control en el cumplimiento de la presentación de los informes trimestrales.

Resultado Núm. 8 Sin Observaciones

Inversiones del patrimonio del FOINS en el 2008

El artículo 26, fracción IV, de la Ley de Ciencia y Tecnología establece que: "los Fondos se sujetarán a las siguientes disposiciones comunes: (...) IV. Los recursos de los fondos se canalizarán invariablemente a la finalidad a la que hayan sido afectados, su inversión será siempre en renta fija y tendrán su propia contabilidad".

El undécimo párrafo de la cláusula décima novena del Convenio Modificatorio al Contrato del FOINS señala que: "con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad vigente para invertir los recursos del patrimonio del fideicomiso, las inversiones en valores gubernamentales serán iguales o mayores al 50.0% y hasta el 100.0% del importe total de dicho patrimonio, y en valores bancarios iguales o inferiores al 50.0% de dicha cantidad, pudiendo realizar dichas inversiones de manera combinada entre 'Inversiones de Amplia Liquidez' e 'Inversiones de Mayor Plazo', de conformidad con las instrucciones que en este acto emite el fideicomitente (...)".

El numeral 5, segundo párrafo, del Capítulo II "Patrimonio" de las Reglas de Operación del FOINS del 13 de marzo de 2003, establecía que: "la inversión de los recursos del Fondo será siempre en instrumentos de renta fija (...)".

Con la revisión de los estados de cuenta núm. 206075 del FOINS, correspondientes al periodo de enero a diciembre de 2008, se comprobó que la fiduciaria HSBC invirtió los recursos del fideicomiso en instrumentos de renta fija, como se muestra a continuación:

INVERSIONES DEL FOINS EN EL EJERCICIO FISCAL DE 2008

(Miles de pesos)

Mes	Instrumento de inversión	Patrimonio del fideicomiso	% invertido	Interés generado
Enero	Gubernamental	838,310.7	100.0	5,475.5
Febrero	Gubernamental	801,238.1	100.0	4,883.6
Marzo	Gubernamental	788,762.5	100.0	5,058.4
Abril	Gubernamental	774,187.5	100.0	4,841.0
Mayo	Gubernamental	772,084.6	100.0	4,753.5
Junio	Gubernamental	769,053.4	100.0	4,891.3
Julio	Gubernamental	770,917.4	100.0	5,075.6
Agosto	Gubernamental	768,222.8	98.7	4,938.5
	Inversión a Plazo	10,000.0	1.3	
Septiembre	Gubernamental	724,970.2	100.0	5,463.3
Octubre	Gubernamental	979,966.7	99.7	5,474.4
	Inversión a Plazo	2,363.6	0.3	
Noviembre	Gubernamental	1,063,610.4	100.0	5,946.3
Diciembre	Gubernamental	1,010,115.1	100.0	7,515.8
Interés total:				64,317.2

FUENTE: CONACYT, estados de cuenta núm. 206075 del FOINS.

Con la revisión de los estados de cuenta núm. 206075 del FOINS, se constató que la fiduciaria HSBC invirtió el 100.0% del patrimonio del FOINS en valores gubernamentales, salvo en agosto y octubre de 2008, ya que la inversión se realizó de manera combinada en valores gubernamentales y bancarios, sin que se excediera la inversión en valores bancarios del 50.0% del importe total del patrimonio, en cumplimiento del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Ciencia y Tecnología, de la cláusula décima novena del Convenio Modificatorio al Contrato del FOINS y del numeral 5, segundo párrafo, del Capítulo II "Patrimonio" de las Reglas de Operación.

Resultado Núm. 9 Sin Observaciones

Comparativo de los Estados de Cuenta del Patrimonio del FOINS y los ingresos reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

El artículo 9, quinto párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que: "la unidad responsable de la dependencia o entidad, con cargo en cuyo presupuesto se otorgaron los recursos o que coordine la operación de un fideicomiso público no considerado entidad, será la responsable de reportar los ingresos, incluidos los rendimientos financieros del periodo, y los egresos, así como su destino y el saldo en los informes trimestrales, conforme a las disposiciones del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria". El artículo 107, fracción I, tercer párrafo, del citado ordenamiento legal dispone que: "los ejecutores de gasto serán responsables de remitir oportunamente a la Secretaría, la información que corresponda para la debida integración de los informes trimestrales (...)".

El artículo 90 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que: "será responsabilidad de los ejecutores de gasto la confiabilidad de las cifras consignadas en su contabilidad, así como de la representatividad de los saldos de las cuentas de balance, en función de los activos y pasivos reales y contingentes, adoptando para ello las medidas de control y depuración correspondientes".

El artículo 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala que: "será responsabilidad de cada dependencia y entidad la confiabilidad de las cifras consignadas en su contabilidad, la conciliación de las operaciones que se vinculan con otra u otras áreas centrales de contabilidad de las dependencias y entidades, así como la representatividad de los saldos de las cuentas de balance, en función de los activos, pasivos, patrimonio y cuentas complementarias".

En los informes trimestrales del FOINS reportados por el CONACYT en el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos de la SHCP, correspondientes al ejercicio fiscal de 2008, se reportó que el saldo del patrimonio neto total era de 1,010,124.4 miles de pesos; no obstante, se observó que en los estados de cuenta núm. 206075 del FOINS, el patrimonio fideicomitado era de 1,010,640.5 miles de pesos, como se muestra a continuación:

PATRIMONIO DEL FOINS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2008

(Miles de pesos)

Trimestre	Informes trimestrales	Estados de cuenta	Diferencia
1er.	788,607.1	788,772.8	(165.7)
2do.	770,117.9	770,118.8	(0.9)
3er.	724,983.3	724,983.2	0.1
4to.	1,010,124.4	1,010,640.5	(516.1)

FUENTE: CONACYT, cuarto informe trimestral del FOINS del ejercicio fiscal 2008 y estado de cuenta núm. 206075 del FOINS de diciembre de 2008.

Al comparar el patrimonio del FOINS reportado en los informes trimestrales con el reflejado en los estados de cuenta núm. 206075, se determinó una diferencia de 516.1 miles de pesos al cierre del ejercicio fiscal de 2008.

Con motivo de la reunión de resultados preliminares, mediante el oficio núm. H410/073/2009 del 27 de octubre de 2009, la entidad fiscalizada informó que: "con fundamento en el artículo 283, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dentro de los 15 días naturales después de concluido el trimestre se tiene la obligación de presentar por medio del Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos de la SHCP. Al respecto, se informa que durante la gestión de la institución fiduciaria anterior (HSBC), se dificultaba la recepción de la información relativa a los estados de cuenta bancarios, en específico el del mes de diciembre de 2008, ya que los estados de cuenta bancarios se obtuvieron el 16 de enero de 2009, según consta en el correo electrónico, con lo cual la fecha de recepción fue posterior al vencimiento del plazo señalado en el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por lo que con el ánimo de cumplir con la normatividad se optó por reportar la información que se tenía disponible en el sistema de consulta en línea de la institución fiduciaria al que se tenía acceso".

"(...) una vez que se recibieron oficialmente los estados de cuenta, se detectó la diferencia originada por la imposibilidad de la fiduciaria de efectuar una transferencia por 516.1 miles de pesos (...) con fundamento en el artículo 287 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establece que los datos entregados se considerarán preliminares, se considera que la información presentada conforme a las fechas estipuladas no incumple ya que se presentó con calidad y oportunidad".

Asimismo, se comparó el saldo del patrimonio de los estados de cuenta núm. 206075 por 1,010,640.5 miles de pesos con el reflejado en los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2008 de 1,010,633.2 miles de pesos, y también se observó una diferencia de 7.3 miles de pesos.

Adicionalmente, mediante el oficio núm. H410/073/2009 del 27 de octubre de 2009, la entidad fiscalizada informó que el monto corresponde al saldo de la cuenta núm. 0518869911 contratada con HSBC por instrucciones del Comité Técnico y de Administración del FOINS, la cual no se incluyó en los estados financieros por haberse considerado como ejercido al momento de abrirla y con motivo del proceso de sustitución fiduciaria, los remanentes de los recursos radicados en dicha cuenta fueron revertidos a las cuentas bancarias en HSBC para efectuar el traspaso de la totalidad de los recursos fideicomitidos al fiduciario sustituto (Banorte).

En conclusión, la ASF considera que el CONACYT justificó y aclaró con la documentación soporte que concilió las diferencias por 516.1 miles de pesos y 7.3 miles de pesos determinadas al comparar las cifras reflejadas en los informes trimestrales y los estados de cuenta del fiduciario HSBC, y los estados de cuenta del fiduciario HSBC con los estados financieros del FOINS, respectivamente, en cumplimiento de los artículos 90 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 242 de su reglamento.

Resultado Núm. 10 Sin Observaciones

Comparativo de los informes de los fondos CONACYT y los estados de cuenta del patrimonio del FOINS

El artículo 26, fracción VI, de la Ley de Ciencia y Tecnología establece que: "los Fondos se sujetarán a las siguientes disposiciones comunes (...). El Órgano de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) o del centro público de investigación de que se trate (...) será informado trimestralmente acerca del estado y movimiento de los respectivos Fondos".

El artículo 9, fracción X, de la Ley Orgánica del CONACYT señala que: "el Director General del CONACYT, (...) tendrá las siguientes facultades de representación legal (...) presentar a la Junta de Gobierno los proyectos de programas, informes y estados financieros del CONACYT y los que específicamente le solicite aquella (...)".

El artículo 11, primer y tercer párrafos, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala que: "los fideicomisos (...) deberán registrarse y renovar anualmente su registro ante la Secretaría para efectos de su seguimiento, en los términos del Reglamento. (...) los informes

trimestrales y la Cuenta Pública incluirán un reporte del cumplimiento de la misión y fines de los fideicomisos, así como de los recursos ejercidos para el efecto; (...)".

El Postulado Básico de "Período Contable" de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental señala que: "la vida del ente público se divide en períodos uniformes de un año calendario, para efectos del registro de sus operaciones y de rendición de cuentas". El criterio a del Postulado Básico de Importancia Relativa de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental señala que: "la información procesada por el sistema de registro contable y especialmente la presentada en los estados contables, presupuestarios y patrimoniales, debe incluir los aspectos importantes o significativos del ente público, tomando en consideración que su omisión o incorrecta presentación, afecta la toma de decisiones; susceptibles de ser cuantificables en términos monetarios (...)".

En las sesiones vigésima cuarta, vigésima quinta, vigésima sexta y vigésima séptima de la H. Junta de Gobierno del CONACYT celebradas el 6 de mayo, 4 de septiembre, 6 de noviembre y 11 de diciembre de 2008, respectivamente, se constató que el Director General del CONACYT informó a su órgano de gobierno, entre otros asuntos, de la situación financiera acerca del estado y movimiento de los fideicomisos y fondos CONACYT, en cumplimiento de los artículos 26, fracción VI, de la Ley de Ciencia y Tecnología; 9, fracción X, de la Ley Orgánica del CONACYT, y 11, tercer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

No obstante, al revisar los informes sobre la situación financiera acerca del estado y movimiento de los fideicomisos y fondos CONACYT, se constató que no fue hasta la vigésima sexta sesión del 6 de noviembre de 2008, cuando se informó sobre la situación financiera del FOINS, que incluía los flujos de efectivo según los estados de cuenta bancarios emitidos por la fiduciaria HSBC por el periodo de enero a agosto de 2008. Asimismo, en la vigésima séptima sesión del 11 de diciembre de 2008, se informó sobre la situación financiera del FOINS, por el periodo de enero a octubre de 2008; por tanto, se considera que se incumplió el Postulado Básico de "Período Contable", ya que los periodos en que se dividió la información financiera del FOINS no fueron uniformes dentro del año calendario, lo que impidió su comparabilidad para la rendición de cuentas, como se muestra a continuación:

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL FOINS

(Miles de pesos)

Periodo	Patrimonio inicial	Ingresos	Rendimientos	Ingresos totales	Egresos	Patrimonio final
Enero - agosto 2008	864,000.0	63,000.0	40,000.0	103,000.0	188,000.0	779,000.0
Enero - octubre 2008	864,000.0	330,000.0	51,000.0	381,000.0	260,000.0	985,000.0

FUENTE: CONACYT, Informes de los fondos CONACYT presentados a la H. Junta de Gobierno del Consejo y estados de cuenta núm. 206075 del FOINS.

Tampoco se cumplió el artículo 26, fracción VI, de la Ley de Ciencia y Tecnología, en virtud de que no se presentaron los informes trimestrales acerca del estado y movimiento del FOINS y en su lugar se reportaron saldos por periodos de 8 y 10 meses, respectivamente. De tal forma que se considera que al presentar de manera incorrecta la información financiera del FOINS se afecta la toma de decisiones e impide su cuantificación real en términos monetarios, en infracción del criterio a del Postulado Básico de Importancia Relativa de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

Con motivo de la presentación de resultados preliminares, mediante el oficio núm. H410/073/2009 del 27 de octubre de 2009, la entidad fiscalizada informó a la ASF que si bien es cierto que los informes presentados no son comparables por incluir periodos distintos, las cifras que éstos reportan sí corresponden a las cifras reflejadas en los estados de cuenta bancarios. Asimismo, se considera que no se afecta la toma de decisiones, ya que la información que se presenta al Órgano de Gobierno del Consejo es más reciente que aquella que abarca el informe del último trimestre concluido a la fecha de la sesión; sin embargo, en lo sucesivo, se reportará la información por periodos semejantes.

Además, la entidad fiscalizada proporcionó el oficio núm. H400/473/2009 del 26 de octubre de 2009, mediante el cual se giraron instrucciones al Departamento de Contabilidad de Fondos para que, a partir de ese momento, la información que se reporte al Órgano de Gobierno del CONACYT se presente con cortes trimestrales, a fin de que pueda ser comparable con los informes que el fideicomiso rinde en el marco de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento, y con ello dar cumplimiento del artículo 26, fracción VI, de la Ley de Ciencia y Tecnología.

Resultado Núm. 11 Sin Observaciones

Registro de los sujetos de apoyo en el RENIECYT

El artículo 24, fracción II, de la Ley de Ciencia y Tecnología establece que: "la operación de los Fondos Institucionales del CONACYT se sujetará a las bases siguientes: (...). Serán los beneficiarios de estos fondos las instituciones, universidades públicas y particulares, centros, laboratorios, empresas públicas y privadas o personas dedicadas a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación que se encuentren inscritos en el registro, conforme se establezca en los respectivos contratos y en las reglas de operación de cada fideicomiso".

La cláusula tercera del Convenio Modificatorio del contrato del FOINS señala que: "serán sujetos de apoyo del 'fideicomiso' (...) las instituciones, universidades públicas y particulares, centros, laboratorios, empresas públicas y privadas o personas dedicadas a la investigación científica y

tecnológica, y desarrollo tecnológico, que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) que establece la Ley de Ciencia y Tecnología (...).

En el artículo 3 de las "Bases de Organización y Funcionamiento del Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas" se define al RENIECYT como: "un instrumento de apoyo a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación del país a cargo del CONACYT, con el que se identifica a las instituciones, centros, organismos, empresas y personas físicas o morales de los sectores público, social y privado que llevan a cabo actividades relacionadas con la investigación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología en México, lo que les permite participar en los programas de apoyo y estímulo que deriven de los ordenamientos federales aplicables a esas actividades (...)". El artículo 24, fracción I, de las Bases de Organización y Funcionamiento del Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas dispone que: "no serán susceptibles de inscribirse en el registro, los becarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología".

Con el oficio núm. H000/112-O/09 del 12 de mayo de 2009, el CONACYT proporcionó a la ASF la "Relación de sujetos beneficiados en el ejercicio fiscal 2008 y sus respectivos apoyos", que refiere a 164 beneficiarios del FOINS por un importe total de 321,685.4 miles de pesos, y de este universo se determinó revisar una muestra.

De una población de 164 sujetos de apoyo se obtuvo una muestra de 74 sujetos beneficiados con 127,751.4 miles de pesos, a efecto de verificar su inscripción en el RENIECYT y comprobar su calidad de sujetos de apoyo como instituciones, universidades públicas y particulares, centros, laboratorios, empresas públicas y privadas o personas dedicadas a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, en términos del artículo 24, fracción II, de la Ley de Ciencia y Tecnología.

En el transcurso de la revisión, el grupo auditor identificó que de los 74 sujetos de apoyos relacionados por el CONACYT, 62 recibieron apoyos por 125,078.3 miles de pesos. Con la revisión de las constancias de inscripción, se comprobó que 56 sujetos cumplieron con la obligación de inscribirse en el RENIECYT, y los 6 restantes, se acreditaron como becarios y Fondo Emprendedores, quienes no requieren inscribirse en el citado registro, en cumplimiento del artículo 24, fracción II, de la Ley de Ciencia y Tecnología, y 24, fracción I, de las Bases de Organización y Funcionamiento del Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas; así como de la cláusula tercera del Convenio Modificadorio del Contrato del FOINS.

Los 12 restantes no debieron clasificarse como sujetos de apoyo, ya que el importe pagado por 2,673.1 miles de pesos correspondía a gastos de administración del fondo, en incumplimiento del artículo 24, fracción II, de la Ley de Ciencia y Tecnología.

Mediante el oficio núm. H/410/073/2009 del 9 de diciembre de 2009, la entidad fiscalizada proporcionó la evidencia documental y aclaró que 12 personas físicas y morales beneficiadas sin tener la calidad de sujetos de apoyo fueron consideradas como tal por su relación directa con los gastos de operación en el marco del desarrollo de las actividades de los proyectos relacionados en los programas beneficiados por el fideicomiso.

Asimismo, se informó que los gastos de operación del FOINS, contablemente se identifican de manera separada, en el Estado de Actividades del ejercicio fiscal de 2008, dentro del rubro de "Otros gastos" y se integra por lo conceptos que se muestran a continuación:

OTROS GASTOS REPORTADOS EN EL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL FOINS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

Concepto	Monto
Honorarios por administración fiduciaria	6,958.1
Pago de evaluadores	237.1
Otros gastos de administración	29.1
Comisiones bancarias	18.1
Total	7,242.4

FUENTE: CONACYT, oficio núm. H/410/073/2009 del 9 de diciembre de 2009.

Se considera que la entidad fiscalizada acreditó que en la contabilidad del FOINS se registran de manera separada los gastos de operación y los recursos otorgados a los sujetos de apoyo.

Resultado Núm. 12 Sin Observaciones

Solicitudes de apoyo al FOINS y evaluaciones de la Comisión de Evaluación

En los incisos a y b del punto 1 del Capítulo IX "De la presentación y evaluación de las solicitudes", de las Reglas de Operación del 13 de marzo de 2003, se señala que: "los requisitos para la presentación de propuestas son los siguientes: a) llenar los formatos estipulados en las Bases de la Convocatoria proporcionar la información requerida y entregar la documentación solicitada, y b) presentar una carta de solicitud, exposición de motivos y presentación resumida de la iniciativa, avalada por una autoridad competente de la institución a la que pertenezca el solicitante". Asimismo, el inciso c del punto 2, del

mismo capítulo X de las citadas reglas señala que: "la Comisión de Evaluación analizará, evaluará y dictaminará la factibilidad técnica y la pertinencia de las solicitudes de apoyo (...)".

Se constató que un mismo sujeto de apoyo puede presentar un sinnúmero de proyectos y obtener recursos para el desarrollo de dichos proyectos. Los 56 sujetos de apoyo inscritos en el RENIECYT tenían 249 proyectos de investigación científica y tecnológica, de los cuales, por la importancia del monto que recibieron como apoyo del FOINS, se seleccionaron 78 que recibieron recursos por 18,828.1 miles de pesos cuya etapa venció en el ejercicio fiscal de 2008.

Con el análisis de los expedientes de dichos proyectos de investigación científica y tecnológica, se comprobó que al inicio del proyecto los sujetos beneficiados habían presentado la correspondiente solicitud de apoyo, y con su revisión se verificó que contenían los requisitos señalados en el Capítulo IX de las Reglas de Operación del 13 de marzo de 2003, tales como la exposición de motivos, el concentrado curricular, la presentación resumida de la iniciativa avalada por la autoridad correspondiente, los requerimientos financieros, la descripción de la cotización del proyecto, el protocolo del proyecto y el dictamen favorable del Comité de Evaluación. Los 78 proyectos apoyados se desagregaron en subcuentas como se muestra a continuación:

DISTRIBUCIÓN DE PROYECTOS APOYADOS POR EL FOINS EN EL 2008

Núm. de proyectos	Subcuenta	Solicitud	Dictamen favorable	
			Factibilidad técnica	Pertinencia de la solicitud
53	Fomento de la Ciencia	√	√	√
15	Fomento de la Tecnología	√	√	√
10	Formación de Científicos y Tecnólogos	√	√	√

FUENTE: CONACYT, Expedientes de sujetos de apoyo.

Resultado Núm. 13 Sin Observaciones

Transferencia y comprobación de los recursos aportados a los sujetos de apoyo

Los numerales 2 y 3 del Capítulo X "Asignación de Recursos", de las Reglas de Operación del 13 de marzo de 2003, establecen que: "los recursos deberán ser entregados a través de transferencias electrónicas a una cuenta de cheques aperturada ex profeso para el manejo de los mismos (...)" y que

"los sujetos de apoyo, deberán efectuar la comprobación de los recursos otorgados de acuerdo a lo establecido en el Manual de Procedimientos (...)"

Con la relación de los pagos del FOINS 2008 que el CONACYT proporcionó a la ASF, se verificó que se registraron 607 pagos de los 164 sujetos de apoyo que obtuvieron recursos del FOINS por 321,698.4 miles de pesos, de los cuales 117 pagos por 18,828.1 miles de pesos correspondieron a los 78 proyectos seleccionados en la segunda muestra, y se comprobó que para efectuar la transferencia se contó con el oficio de asignación de recursos en el que se instruyó al fiduciario para que depositara la cantidad autorizada a los sujetos de apoyo, y éstos, a su vez, entregaron el recibo o la factura que acreditara la recepción de los recursos, en cumplimiento de los numerales 2 y 3 del Capítulo X de las Reglas de Operación del 13 de marzo de 2003, como se muestra a continuación:

TRANSFERENCIA Y COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS APORTADOS A LOS SUJETOS DE APOYO

(Miles de pesos)

Subcuenta	Núm. de proyectos	Núm. de pagos	Monto	Oficio de asignación de recursos	Comprobante (factura o recibo)
Fomento de la Ciencia	53	91	5,889.3	✓	✓
Fomento de la Tecnología	15	16	12,825.2	✓	✓
Formación de Científicos y Tecnólogos	10	10	113.6	✓	✓
Total	78	117	18,828.1		

FUENTE: CONACYT, Oficios de asignación de recursos y comprobantes.

Resultado Núm. 14 Observación Núm. 1

Informes de avance técnicos y financieros

En los puntos 1 y 2 del Capítulo XII de las Reglas de Operación del 13 de marzo de 2003, se señala que: "los sujetos de apoyo deberán presentar informes de avance tanto técnicos como financieros del desarrollo del proyecto financiado, así como el informe final correspondiente, con la frecuencia que se establezca en el Manual de Procedimientos, (...) la continuidad de los apoyos y el finiquito de los compromisos establecidos estarán sujetos a la obtención de dictámenes favorables de los informes de avance y final por parte de la Comisión de Evaluación. En el caso de los informes financieros, al dictamen del despacho contable".

El numeral 6.4 "Informes Técnicos" del Manual para la Administración de Proyectos señala que: "el responsable técnico del proyecto tiene la obligación de presentar al Secretario Técnico del Fondo, con

la periodicidad estipulada en el Convenio de Asignación de Recursos, los informes técnicos de cada etapa, en el formato establecido.

"Con base en este informe, el Comité Técnico y de Administración del Fondo y la Comisión de Evaluación, con el apoyo de los evaluadores acreditados, determinarán si el responsable técnico está cumpliendo, o bien cumplió, con los objetivos planteados al inicio del proyecto en los aspectos de investigación científica y/o tecnológica, logro de resultados y de productos, impacto social y económico y respecto de la formación de recursos humanos, así como del reconocimiento que debe dársele al Fondo como fuente de financiamiento, en las publicaciones, trabajos, resultados, productos y difusión. (...) En el informe técnico final se reportarán las metas alcanzadas y los productos obtenidos del proyecto en su totalidad".

Asimismo, el numeral 6.5 "Informes financieros" del Manual para la Administración de Proyectos señala que: "el responsable administrativo del proyecto tiene la obligación de presentar al Secretario Administrativo del Fondo el informe financiero, con la periodicidad estipulada en el Convenio de Asignación de Recursos, en el formato establecido. Con base en este informe, el Secretario Administrativo del Fondo verificará la correcta aplicación de los recursos al proyecto".

Con la revisión de los expedientes de los 78 proyectos de la muestra, se comprobó que los sujetos de apoyo presentaron los informes técnicos y financieros; sin embargo, la Comisión de Evaluación no emitió el dictamen correspondiente para cada etapa del proyecto, y en el caso de los informes financieros no se presentó el correspondiente dictamen del despacho contable, por lo que el FOINS continuó otorgando recursos sin asegurarse de que el proyecto cumple o cumplió los objetivos planteados a la firma del convenio respectivo en los aspectos de investigación científica y tecnológica; el logro de resultados y de productos; el impacto social y económico, y de la formación de recursos humanos, en incumplimiento de los puntos 1 y 2 del Capítulo XII de las Reglas de Operación del FOINS y de los numerales 6.4 y 6.5 del Manual para la Administración de Proyectos.

Con motivo de la reunión de aclaración de resultados preliminares, mediante el oficio núm. H410/073/2009 del 27 de octubre de 2009, el CONACYT informó a la ASF que: "para el CONACYT, es de suma importancia apoyar proyectos orientados al impulso, formación y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación; una de las áreas de gran interés es la Ciencia Básica, en donde las evaluaciones de calidad a las solicitudes de apoyo y a los informes técnicos parciales y finales deben realizarlas por pares de la comunidad académica. Solamente la evaluación de las propuestas de la convocatoria de Ciencia Básica requiere un mínimo de 12,000 evaluaciones cada año, por ello, la capacidad de respuesta de la comunidad está saturada. Además, tomado en cuenta la cantidad de proyectos aprobados en las diferentes convocatorias que coordina la Dirección de Investigación Científica Básica, se tienen de 4,000 a 4,500 proyectos vigentes. Estas situaciones impiden realizar la

evaluación individual de los resultados parciales y finales de los proyectos, pues el gran volumen obligaría a obtener evaluaciones de baja calidad y se perdería la oportunidad de la información, repercutiendo en retrasos importantes en las ministraciones de los proyectos en curso, poniendo en riesgo la viabilidad de los mismos y por ende la de los recursos. Por lo anterior, la ministración de recursos se hace con base en la presentación del informe técnico y la evaluación del informe financiero.

"(...) debido a las razones expuestas, se solicitó la adecuación de las Reglas de Operación del FOINS, para que estas permitan una operación más ágil, buscando no afectar el desarrollo de los proyectos de investigación, por lo que se realizaron las modificaciones pertinentes que corrige la irregularidad presentada y que a continuación se detalla:

'las Reglas de Operación del Fondo Institucional autorizadas el 17 de diciembre de 2008, establecen en los numeral 3.5, inciso e, y numeral 3.6, inciso c, las responsabilidades de los Secretarios Administrativo y Técnico, a saber: realizar el seguimiento financiero y técnico (respectivamente), de apoyos aprobados considerando las características de cada programa, el volumen de proyectos, los montos y cualquier otro criterio que permita determinar los proyectos a evaluar, para lo cual podrá apoyarse en los servicios externos especializados, o en las instancias que se requieran".

Aun cuando el CONACYT emitió nuevas Reglas de Operación (17 de diciembre de 2008), para eximir al Comité de Evaluación de valorar el avance técnico de la totalidad de los informes técnicos y financieros por cada uno de los proyectos apoyados, con la finalidad de dar seguimientos a aquellos proyectos que considere pertinente evaluar, para lo cual podrá apoyarse en especialistas externos; sin embargo, la obligatoriedad del Comité de Evaluación de emitir el dictamen técnico correspondiente para cada etapa del proyecto, y de recibir los respectivos informes financieros de despachos contables, se originó cuando se emitieron las Reglas de Operación del FOINS el 13 de marzo de 2003, vigentes en el ejercicio fiscal de 2008.

Acción Promovida

08-9-3890X-06-0506-08-003 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15,

fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no se aseguraron de que los 78 proyectos de los 56 sujetos de apoyo, seleccionados por la Auditoría Superior de la Federación como muestra, cumplieron con los objetivos planteados a la firma de los convenios respectivos en los aspectos de investigación científica o tecnológica; el logro de resultados y de productos; el impacto social y económico, y la formación de recursos humanos, y continuaron otorgando los apoyos comprometidos sin que se emitiera el dictamen técnico y aun cuando carecieran del dictamen financiero que al efecto emitiera un despacho contable, en incumplimiento de los puntos 1 y 2 del Capítulo XII de las Reglas de Operación del Fideicomiso Fondo Institucional para el Fomento de la Ciencia, el Fomento de la Tecnología y Fomento, Desarrollo y Consolidación de Científicos y Tecnólogos del 13 de marzo de 2003 y de los numerales 6.4 y 6.5 del Manual para la Administración de Proyectos.

El Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 15 Sin Observaciones

Devoluciones de recursos no ejercidos

El apartado 7.11 "Finiquito" del Manual para la Administración de Proyectos establece que: "al término de la vigencia del proyecto (...) en caso de existir recursos no aplicados al proyecto, o erogaciones incorrectas, el sujeto de apoyo deberá reintegrarlos al Fondo (...)".

Con la revisión de los estados de cuenta núm. 206075 del FOINS correspondientes al ejercicio fiscal de 2008, se constató que se ingresaron al patrimonio devoluciones de recursos no ejercidos por los sujetos de apoyo por un total de 15,326.0 miles de pesos; sin embargo, los estados financieros dictaminados muestran 15,170.5 miles de pesos en el rubro de "devoluciones de recursos no ejercidos", por tanto, se determinó una diferencia de 155.5 miles de pesos.

Con motivo de la reunión de aclaración de resultados preliminares, mediante el oficio núm. H410/073/2009 del 27 de octubre de 2009, el CONACYT aclaró la diferencia de 155.5 miles de pesos,

para lo cual proporcionó la documentación soporte que comprueba el monto observado como se muestra:

PARTIDAS EN CONCILIACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE RECURSOS
EN EL EJERCICIO FISCAL DE 2008

Fecha	Concepto	Monto
06-03-08	Reembolso de devolución 2007 (PE-5)	15.7
12-06-08	Retiro por aclaración de fecha 12-6-08 (Depósito duplicado)	2.0
28-07-08	Depósito devuelto por pago indebido (GC/64)	76.0
24-10-08	Depósito no procedente. Devolvió documento el banco	7.8
08-12-08	Cancelación de pago de evaluadores (GC/109A)	54.0
Total		155.5

FUENTE: CONACYT, pólizas contables y estados de cuenta bancarios.

Se considera que el CONACYT acreditó documentalmente el monto observado de 155.5 miles de pesos, ya que correspondieron a devoluciones de recursos no utilizados por los sujetos de apoyo y depositadas en el ejercicio fiscal de 2008, que en su oportunidad no se reflejaron en los estados financieros dictaminados, en cumplimiento del apartado 7.11 "Finiquito" del Manual para la Administración de Proyectos.

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas

En resumen, se promovió(eron) 3 observación(es) que generó(aron) 3 acción(es); la(s) cual(es) corresponde(n): 3 a Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

Dictamen

Con motivo de la auditoría practicada en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), en relación con el Fideicomiso Fondo Institucional para el Fomento de la Ciencia, el Fomento de la Tecnología y Fomento, Desarrollo y Consolidación de Científicos y Tecnólogos, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera del Fideicomiso Fondo Institucional para el Fomento de la Ciencia, el Fomento de la Tecnología y Fomento, Desarrollo y Consolidación de Científicos y Tecnólogos para comprobar que los apoyos y financiamientos otorgados para actividades vinculadas al desarrollo de la

investigación científica y tecnológica para constatar que se cumplió con lo dispuesto por la legislación y normativa, se determinó fiscalizar un monto de 475,891.0 miles de pesos, que representa el 100.0%, reportados en la Cuenta Pública 2008.

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, atendiendo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, los ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado se realizó de acuerdo con su objetivo y alcance, y presenta una certeza razonable para emitir la opinión siguiente:

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, el CONACYT cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la operación, seguimiento y evaluación del Fideicomiso Fondo Institucional para el Fomento de la Ciencia, el Fomento de la Tecnología y Fomento, Desarrollo y Consolidación de Científicos y Tecnólogos, respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observación que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a que no se elaboró ni se presentó para la aprobación del Comité Técnico y de Administración del FOINS el Programa de Operación y Presupuesto Anual 2008; no se formularon las convocatorias para las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité Técnico y de Administración del fideicomiso correspondientes al ejercicio fiscal de 2008, en el plazo de hasta cinco días hábiles de anticipación, y la Comisión de Evaluación no emitió el dictamen correspondiente a cada etapa del proyecto apoyado ni se presentó la opinión del despacho contable por cada informe financiero.

Comentarios de la Entidad Fiscalizada

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado.

Mediante el oficio núm. H410/073/2009 del 9 de diciembre de 2009, respecto de la Cédula de Resultados Finales de la Auditoría 506 denominada "Fideicomiso Fondo Institucional para el Fomento de la Ciencia, el Fomento de la Tecnología y el Fomento, Desarrollo y Consolidación de Científicos y

Tecnólogos”, del 1 de Diciembre del 2009, a la cual se le dio lectura en la reunión de confronta celebrada el pasado 2 de diciembre, según consta en el Acta No. 003/CP2008, el CONACYT señalo que:

Al respecto, me permito complementar la información presentada en el oficio H/410/073/2009 del 27 de octubre de 2009 con el objetivo de aclarar y atenderlas.

Número de Resultado 17

Procedimiento 6

Descripción del resultado: Informes de avances técnicos y financieros (...).

Respuesta:

Al respecto, es conducente señalar lo siguiente:

1. Tal como deriva de dicha anotación, en el procedimiento de revisión se comprobó que los 78 proyectos de la muestra presentaron los informes tanto técnicos como financieros correspondientes, por lo que no hay incumplimiento alguno a lo establecido en el numeral 6.4 del Manual para la Administración de Proyectos.
2. Aunado a los elementos sustentados a través del oficio H/410/073/2009 del 27 de octubre de 2009, en que se explicitan las limitantes para atender las evaluaciones parciales dado el volumen de proyectos, es importante señalar que aun cuando se han realizado las modificaciones a las Reglas de Operación para eximir la necesidad de realizar las evaluaciones correspondientes a los informes técnicos parciales y final para cada apoyo otorgado; ello no implica de manera alguna, el no contar con procesos de evaluación que permitan conocer los alcances de los apoyos otorgados, sino que más bien dichos procesos han de efectuarse de manera muestral más que censal, sobre los resultados presentados dado precisamente el volumen de proyectos apoyados, y la necesidad de contar con la participación voluntaria de la comunidad científica para dicho proceso, lo cual no pudo vislumbrarse cuando las Reglas de Operación se definieron en un principio.
3. Concomitantemente, dados los tiempos de ejecución, las características intrínsecas de cada investigación, así como las particularidades asociadas a la generación de conocimiento (a través de la publicación de artículos especializados, ponencias para la participación en foros académicos tanto nacionales como internacionales, publicación de capítulos de libros, libros, etc.), e incluso el desarrollo de patentes, está determinado no sólo por los objetivos y metas suscritas, sino por las condiciones de posibilidad de que éstos puedan ejecutarse de acuerdo a lo planeado, de modo tal

que en las primeras etapas sólo se tienen avances que no necesariamente pueden estar reflejados en el desarrollo de productos, o en muchos de los casos, que muchos de los productos generados a partir de cada apoyo sean incluso concretados fuera de la vigencia del propio apoyo (v. gr. considérese el tiempo que puede llevar la publicación en revistas de impacto, en las cuales entre la solicitud de publicación, la evaluación, el dictamen y la publicación puede transcurrir de 1 a 2 años).

4. Así mismo, es importante considerar que aun cuando no pudiera generarse un dictamen por una comisión académica de pares, como parte del seguimiento de los proyectos en los informes parciales es posible determinar el grado de avance respecto de los entregables o productos comprometidos en cada investigación, que independientemente de la temática que se aborde, están orientados a: 1) La generación de conocimiento, 2) La formación de recursos humanos especializados, 3) La creación o consolidación de grupos o cuerpos académicos de investigación y 4) La difusión y divulgación del conocimiento.
5. Derivado de este seguimiento, es posible determinar la significancia de los proyectos apoyados a través de Ciencia Básica en donde se tienen registrados cerca de 15,000 becarios, muchos de ellos participando en los cuatro niveles diferentes: Licenciatura, Maestría, Doctorado y Estancias Posdoctorales.
6. De las evaluaciones realizadas a informes finales de proyectos participantes en esta convocatoria en sus diferentes años de emisión, no se han encontrado elementos para suponer el incumplimiento de los compromisos por parte de los investigadores, encontrando incluso el desarrollo de productos que superan en muchos de los casos los compromisos originalmente suscritos, por lo que el proceso de evaluación no ha resultado ser un factor determinante en la atención de sus propios objetivos y metas, en la generación de conocimiento y en el fortalecimiento del trabajo de investigación colegiado.
7. Alternativamente, se han instrumentado mecanismos que permitan contar con evidencia de la significancia de dichos apoyos, uno de ellos, el desarrollo de estudios de impacto realizados ex profeso, desde directrices que como se indica permitan determinar el impacto de las investigaciones desarrolladas, y recientemente, la inclusión de una nueva modalidad de participación para el concurso de nuevos apoyos, relacionada con la continuidad de proyectos en donde más que evaluar una nueva propuesta, lo que se evalúa y sobre lo que se dictamina, es precisamente sobre la presentación de los productos generados en el apoyo anterior.

Por lo anterior, consideramos que esta observación podría quedar solventada ya que actualmente las Reglas de Operación no se consideran la aprobación por parte de la Comisión de Evaluación.

IX.3.1.3.2. Fondo Sectorial de Investigación para el Desarrollo Aeroportuario y la Navegación Aérea

Auditoría: 08-1-3890X-06-1074

Criterios de Selección

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización.

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera del Fondo Sectorial de Investigación para el Desarrollo Aeroportuario y la Navegación Aérea, para revisar el uso de los recursos públicos y verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Alcance

Universo Seleccionado: 21,094.6 miles de pesos

Muestra Auditada: 21,094.6 miles de pesos

Los 21,094.6 miles de pesos del universo y muestra seleccionados corresponden a los recursos disponibles para el fideicomiso al cierre de 2008. Se revisaron los ingresos y egresos del fideicomiso de ese año.

Áreas Revisadas

La Dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento Tecnológico en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Subdirección de Desarrollo Tecnológico e Imagen Corporativa de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).

Antecedentes

El “Fondo Sectorial de Investigación para el Desarrollo Aeroportuario y la Navegación Aérea” se creó el 25 de noviembre de 2002, con fundamento en el artículo 25 de la Ley de Ciencia y Tecnología (LCYT). Para tal efecto, ASA y el CONACYT celebraron el Convenio para el establecimiento de dicho Fondo.

El fondo tiene como objeto la realización de investigaciones científicas o tecnológicas, innovación y desarrollos tecnológicos, formación de recursos humanos especializados, becas, divulgación científica y tecnológica, creación y fortalecimiento de grupos o cuerpos académicos de investigación y desarrollo tecnológico, y de la infraestructura de investigación de desarrollo que requiera el sector aeroportuario.

En el convenio también se indica que el fondo se crearía bajo la figura de fideicomiso, y así mediante contrato de fideicomiso celebrado entre el CONACYT y Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), celebrado en la misma fecha mencionada anteriormente se constituyó el fideicomiso denominado Fondo Sectorial de Investigación para el Desarrollo Aeroportuario y la Navegación Aérea. En él intervienen el CONACYT como fideicomitente, NAFIN como fiduciario y ASA como aportante su duración será la necesaria para que cumpla con el objeto para el cual fue constituido, de acuerdo con las modificaciones a su Contrato de Creación.

El fideicomiso está sujeto a Reglas de Operación, es coordinado por el CONACYT, y tiene la finalidad de financiar el gasto y las inversiones de los proyectos de investigación aprobados por el Comité Técnico.

De conformidad con el artículo 23, fracción II de la LCYT, este fideicomiso opera de acuerdo con lo señalado en los artículos 25 y 26 de esta ley, y de conformidad con el artículo 80 de la Ley de Instituciones de Crédito, el funcionamiento y cumplimiento de las finalidades del fideicomiso recae en su Comité Técnico.

El comité, de acuerdo con las Reglas de Operación del Fondo Sectorial de Investigación para el Desarrollo Aeroportuario y la Navegación Aérea (Reglas de Operación), está integrado por ocho miembros propietarios quienes tendrán sus respectivos suplentes; de éstos, cuatro serán servidores

públicos de ASA, un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), un representante del Fideicomitente que es NAFIN y dos personas de reconocido prestigio de los sectores científico, tecnológico, académico o productivo, público, privado social, especialistas en materias objeto del fondo.

En el Contrato de fideicomiso y en las Reglas de Operación se especifica que los sujetos de apoyo son: las universidades e instituciones de educación superior pública y particulares, centros, laboratorios, empresas públicas y privadas y demás personas que se inscriban en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas; y su selección se lleva a cabo mediante concurso conforme lo determine el Comité Técnico y se especifica que los proyectos que podrán evaluarse, y en su caso apoyarse, serán aquellos que cumplan con los siguientes requisitos:

- a) Que la propuesta se presente con los elementos para que la Comisión de Evaluación² y el Comité Técnico puedan estudiar y resolver sobre la solicitud. Dichos órganos establecerán en las convocatorias los requerimientos mínimos y básicos que deberá reunir la documentación que presenten los solicitantes para su evaluación.
- b) Cumplir con los requisitos de las convocatorias cuando el Comité Técnico decida canalizar determinada cantidad de recursos a propuestas relacionadas con las áreas, asuntos o problemas que se consideren prioritarios, con la previa opinión de la Comisión de Evaluación.
- c) Que sean dictaminados favorablemente como elegibles por la Comisión de Evaluación.
- d) Tendrán preferencia los proyectos que presente el solicitante de manera individual, cuando éste cuente con el respaldo de una institución académica o de investigación inscrita en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas que está a cargo del CONACYT.

² La Comisión de Evaluación se integrará por nueve miembros conforme a lo siguiente: un coordinador que será quien funja como Secretario Técnico del Comité Técnico; y ocho investigadores, científicos, tecnológicos y/o profesionistas de reconocido prestigio, especialistas en materias objeto del Fondo, residentes en México o en el extranjero, designados conjuntamente por el Fideicomitente, en este caso CONACYT y ASA.

Para el financiamiento de los proyectos específicos, los interesados deberán presentar su propuesta al CONACYT o en ASA en los lugares que cite la convocatoria en el tiempo y forma establecidos para tal efecto. El Consejo de Evaluación recibirá las propuestas de los proyectos, posteriormente las analizará, evaluará y dictaminará respecto de la calidad científico-tecnológica y la factibilidad técnica de los proyectos, de conformidad con los recursos disponibles.

Los proyectos aprobados por el Consejo de Evaluación serán sometidos a la consideración del Comité Técnico para el otorgamiento de recursos, y su asignación a los proyectos seleccionados, se deberá realizar a través de la formalización de contratos.

El fideicomiso no cuenta con metas para evaluar el cumplimiento de sus objetivos, ya que los proyectos se determinan en función de los recursos comprometidos por convocatoria.

Procedimientos de Auditoría

1. Verificar que el fideicomiso Fondo Sectorial de Investigación para el Desarrollo Aeroportuario y la Navegación Aérea, cumplió con los trámites de renovación o actualización de la clave de registro presupuestario y entrega de información trimestral en el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos (Sistema), de conformidad con lo que se indica en el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH).
2. Analizar la situación financiera del fideicomiso Fondo Sectorial de Investigación para el Desarrollo Aeroportuario y la Navegación Aérea para determinar el aumento o disminución en el patrimonio en el periodo 2006-2008 con base en la información financiera que da cumplimiento a la fracción 8 del apartado C "De las Atribuciones del Secretario Administrativo" en las Reglas de Operación del fideicomiso.
3. Verificar del monto de los ingresos totales cuánto se aplicó en el cumplimiento de los fines del fideicomiso, con base en lo autorizado por el Comité Técnico, de conformidad con lo establecido en la cláusula sexta del Contrato del fideicomiso.
4. Comprobar la documentación que respalda el pago de los proyectos, de conformidad con el artículo 241 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el cumplimiento de los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del fideicomiso.

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas

Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1

De acuerdo con los artículos 217, 218 y 296, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; el CONACYT como coordinador deberá proporcionar una copia del Contrato de Creación y de sus Reglas de Operación en medio electrónico para su registro en el Sistema; tramitar anualmente la actualización de su clave presupuestaria; y están obligados a entregar información trimestral sobre su operación, por tal motivo se verificó en el Sistema el cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos mencionados en dichos artículos con los resultados siguientes:

REQUISITOS DE LOS ARTÍCULOS 217, 218 Y 296 DEL RLFP RH

Requisitos del RLFP RH	Resultado
Artículo 217 (Información General)	
- Contrato de Creación - Reglas de Operación	Se cumplió, ya que el Sistema cuenta con los archivos de los documentos mencionados.
Artículo 218 (Trámite de Actualización)	
Reporte financiero actualizado del ejercicio inmediato anterior, con las siguientes características - Activos, Pasivos y Patrimonio Total - Rendimientos generados	Se cumplió, ya que el reporte financiero presentó los requisitos mencionados dentro del periodo establecido (hasta el 31 de marzo de 2008).
Artículo 296 (Trámite de Información Trimestral)	
- El cumplimiento de la misión, fines y resultados alcanzados - Recursos presupuestarios otorgados - Rendimientos financieros - Egresos realizados y su destino - Saldo o disponibilidad	Se cumplió parcialmente, ya que de los cinco requisitos, el de la disponibilidad no coincide con los datos del Estado de Situación Financiera del fideicomiso. Las diferencias se derivan de que el CONACYT sólo reportó en los informes trimestrales los recursos que el Fondo tiene en la cuenta de NAFIN y no incluyó los recursos que tenía en otra cuenta bancaria (BANORTE).

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF con información del Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos.

Se concluye que el CONACYT cumplió con lo establecido en los artículos 217 y 218 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y parcialmente con lo señalado en el artículo 296, párrafo segundo, de dicho Reglamento, ya que de los cinco requisitos mencionados, uno de ellos (disponibilidades) presentó solamente el monto de la cuenta de inversiones que el fideicomiso tiene en NAFIN y no incluyó los recursos de la cuenta bancaria (BANORTE) que utiliza para efectuar los pagos.

Acción Promovida

08-1-3890X-06-1074-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología instruya a quien corresponda para que se incluya la totalidad de las disponibilidades con que cuenta el fideicomiso en los Informes Trimestrales que se reportan en el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y así éstas coincidan con la información emitida por la Secretaría Administrativa del Fondo Sectorial de Investigación para el Desarrollo Aeroportuario y la Navegación Aérea, en cumplimiento del artículo 296, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Resultado Núm. 2 Sin Observaciones

Se revisó la situación financiera del fideicomiso de los ejercicios del 2006 al 2008, la cual se presenta a continuación:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, 2006-2008
FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO AEROPORTUARIO Y
LA NAVEGACIÓN AÉREA
(Miles de pesos)

Concepto	Año			Tasa media de crecimiento	Variación 2007 - 2008	
	2006	2007	2008		Importe	(%)
ACTIVO	16,483.7	20,198.7	21,104.8	13.2	906.1	4.5
Bancos e inversiones	16,476.8	20,195.4	21,103.5	13.2	908.1	4.5
Cuentas por cobrar	6.9	3.3	1.3	(56.6)	(2.0)	(60.6)
PASIVO	16.8	381.9	10.2	(22.1)	(371.7)	(97.3)
Impuestos por pagar	10.5	6.5	5.2	(29.6)	(1.3)	(20.0)
Acreedores diversos	6.3	375.4	5.0	(10.9)	(370.4)	(98.7)
PATRIMONIO	16,466.9	19,816.8	21,094.6	13.2	1,277.8	6.4
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	16,483.7	20,198.7	21,104.8	13.2	906.1	4.5

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF con información proporcionada por ASA.

La situación financiera del fideicomiso es sana, debido a que al cierre de 2008 no fueron representativos los pasivos, y sus activos crecieron en el periodo 2006-2008 a una tasa promedio anual de 13.2%, igual a la que presentó el rubro de bancos e inversiones, lo que se explica por las aportaciones que recibió durante el ejercicio el fideicomiso del CONACYT y de ASA; así como por los rendimientos obtenidos en el año. Cabe destacar que el patrimonio del fideicomiso supera en poco más de tres veces los compromisos monetarios de los proyectos al cierre de 2008.

Con la presentación de los estados de situación financiera se cumplió con lo señalado en la fracción 8 del apartado E "De las Atribuciones del Secretario Administrativo" de las Reglas de Operación.

Resultado Núm. 3 Sin Observaciones

En relación con los ingresos y gastos registrados por el fideicomiso en 2008, a continuación se presenta el estado de origen y aplicación de recursos del ejercicio:

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DE 2008
FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO
AEROPORTUARIO Y LA NAVEGACIÓN AÉREA

(Miles de pesos)

Ingresos		Egresos	
Saldo Inicial	20,184.7	Apoyo Proyectos	6,245.0
		Convocatoria 2004	367.9
Aportaciones	4,000.0	Convocatoria 2007	5,877.1
CONACYT	2,000.0		
ASA	2,000.0	Gastos Fiduciarios	55.8
		Honorarios	161.5
Recuperaciones	1,942.3	Gastos de Administración y de Operación	108.8
Rendimientos financieros	1,586.7	Impuestos	48.0
		Disponibilidad Final	21,094.6
TOTAL	27,713.7	TOTAL	27,713.7

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF con información proporcionada por ASA.

Las aportaciones del ejercicio representaron el 14.4% de los ingresos totales del fideicomiso. Los recursos erogados (23.9% de los ingresos totales) fueron mayores de las aportaciones que recibió el fideicomiso en 2008, ya que cuenta con recursos remanentes de años anteriores y para los compromisos de proyectos.

Para 2008 se realizó una convocatoria, en la cual se presentaron cuatro proyectos, de los cuales dos fueron aprobados por el Comité Técnico, en dichos proyectos se comprometieron recursos por un monto de 5,955.7 miles de pesos, los cuales se erogaron a partir de 2009.

Se aplicaron recursos por 6,245.0 miles de pesos a los fines del fideicomiso, de acuerdo con lo autorizado por el Comité Técnico, en cumplimiento de la cláusula sexta del Contrato del fideicomiso.

Resultado Núm. 4 Sin Observaciones

Se revisó la documentación que respalda el pago de los proyectos, de conformidad con el artículo 241 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y se comprobaron los principales requisitos establecidos en las Reglas de Operación para acceder al apoyo mencionado. En 2008 se otorgaron recursos a siete proyectos con los resultados siguientes:

RELACIÓN DE PROYECTOS APOYADOS EN 2008

(Miles de pesos)

Convocatoria	Número de proyectos	Monto asignado al proyecto	Monto ejercido en 2008
Total	7	14,938.7	6,245.0
Convocatoria 2004	1	6,551.3	367.9
Vehículo de pasajeros aerocar	1	6,551.3	367.9
Convocatoria 2007	6	8,387.4	5,877.1
Rediseño de mini-vehículos eléctricos para transporte de usuarios	1	708.4	708.4
Estudio energético para la optimización de las instalaciones eléctricas y ahorro de energía	1	1,268.7	437.6
Sistema para traslado de pasajeros con limitaciones ambulatorias	1	1,162.2	512.0
Sistema de información geográfica para los aeropuertos de la red ASA	1	2,948.0	2,024.0
Monitoreo y control de nivel en tanques con combustibles	1	615.6	615.6
Sistema para suministro de combustible para helicópteros	1	1,684.5	1,579.5

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por ASA.

Se analizó la documentación que respalda los pagos de los proyectos y los principales requisitos establecidos en las Reglas de Operación del fideicomiso para acceder al apoyo mencionado; para tal efecto, se revisaron la totalidad de pagos de proyectos que recibieron recursos en el ejercicio de 2008, lo que representó el 94.3% del monto total erogado en el ejercicio por el fideicomiso en 2008 (6,619.1 miles de pesos).

En los pagos a los 7 proyectos apoyados en 2008, se observó que se cubrieron mediante 13 ministraciones, las cuales contaron con su recibo o factura que los ampara, y coincidieron con lo indicado en los estados de cuenta emitidos por las instituciones bancarias.

En relación con los requisitos que se deben cumplir para el otorgamiento de apoyos a los proyectos establecidos en las Reglas de Operación, se constató su cumplimiento con los resultados siguientes:

REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN

Solicitud del proyecto.	Se cumplió con el requisito, los 7 proyectos revisados contaron con dicha solicitud.
Evaluación de la solicitud.	Se cumplió, los 7 proyectos contaron con la evaluación.
Convenio firmado por responsables del proyecto.	Se cumplió, los 7 proyectos revisados contaron con el convenio.
Informe Técnico para cada ministración a partir de la segunda etapa. 1/	Se cumplió, las 9 ministraciones contaron con el Informe Técnico.
Dictamen Técnico para cada ministración a partir de la segunda etapa. 1/	Se cumplió, las 9 ministraciones contaron con el Dictamen del Informe Técnico.
Informe Financiero para cada ministración a partir de la segunda etapa. 1/	Se cumplió, los 9 ministraciones contaron con el Informe Financiero.
Dictamen Financiero para cada ministración a partir de la segunda etapa. 1/	Se cumplió, los 9 ministraciones contaron con el Dictamen del Informe Técnico.

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por ASA.

1/ El pago a los 7 proyectos en 2008 se dio mediante 13 ministraciones, de las cuales, 4 fueron de primera etapa, por lo que no requieren la entrega de Informe Técnico y Financiero para su pago de acuerdo a lo indicado en la Cláusula Quinta del Convenio de cada proyecto, por lo que se verificó el cumplimiento de esta normativa en las 9 restantes.

Los proyectos autorizados y apoyados al cierre del ejercicio de 2008 fueron los siguientes:

INTEGRACIÓN DE LOS CONVENIOS DE APOYO SUSCRITOS POR CONVOCATORIA
Y MINISTRACIONES EFECTUADAS AL CIERRE DE 2008
(Proyectos y miles de pesos)

Convocatoria	Proyectos				Presupuesto			
	Total	En proceso	Concluidos	% Avance	Comprometido	Ministrado	Por Ministar	% Avance
Total	25	9	16	64.0	43,168.3	36,457.3	6,711.0	84.5
2003 1	6	0	6	100.0	9,857.8	9,857.8	0.0	100.0
2004	3	0	3	100.0	10,277.2	10,277.2	0.0	100.0
2005	2	0	2	100.0	2,691.0	2,691.0	0.0	100.0
2006	6	1	5	83.3	6,373.2	6,373.2	0.0	100.0
2007 1	6	6	0	0.0	8,013.4	7,258.1	755.3	90.6
2008	2	2	0	0.0	5,955.7	0.0	5,955.7	0.0

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el CONACYT y por ASA.

1 En el presupuesto comprometido, no incluye recursos en 2003 por 69.0 miles de pesos y en 2007 por 374.0 miles de pesos, derivados de terminación anticipada de los proyectos.

En el periodo de 2002 a 2008, se encontraban 16 proyectos (64.0%) concluidos-aprobados y se había ejercido el 84.5% de los recursos (36,457.3 miles de pesos). Cabe mencionar que el desfase en el monto de los recursos erogados y el avance de los proyectos se debe a que los recursos se entregan de manera anticipada para cada etapa de acuerdo con lo indicado en la Cláusula Quinta de los convenios de cada proyecto; y que la primera ministración es la mayor, ya que en ella se contempla el equipamiento e inversión física que se aprueba a cada proyecto.

De los 16 proyectos concluidos al cierre de 2008 destacan por su aplicación los siguientes:

Año	Proyecto	Objetivo	Aplicación
2003	Mostrador de documentación aérea, incluyente para personas discapacitadas	Elaborar el diseño industrial y desarrollo técnico de tres simuladores y dos prototipos de Mostrador para la Documentación de pasajeros de líneas aéreas, resolviendo la configuración del mostrador considerando fundamentalmente las necesidades de atención, de actividades relativas a la documentación a personas con diferentes condiciones físicas.	Se produjeron tres mostradores, los cuales se instalaron en terminal dos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
2003	Vehículo de extinción de incendios aeroportuarios	Desarrollo y prototipo de vehículo de extinción de incendios aeroportuarios.	Probado en diversos aeropuertos. Sirvió de modelo para la fabricación de siete vehículos más. Actualmente se encuentra operando en aeropuerto de Poza Rica, Veracruz.
2004	Vehículo de pasajeros (AEROCAR, autobús de chasis bajo)	Desarrollar un prototipo de transporte de pasajeros en plataforma con la factibilidad para su producción en el mercado nacional.	Actualmente se le hacen mejoras solicitadas a partir de pruebas que se realizaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por la empresa Passenger Mover de México y se encuentra en las instalaciones de las oficinas generales de ASA, servirá como prototipo para la fabricación de dos unidades.
2004	Escalera de suministro de combustible de ala alta	Desarrollar equipos con todos los elementos de seguridad para el servicio de suministro de combustible para aeronaves de Ala Alta.	Actualmente operando en la estación de combustibles de la Ciudad de México.
2005	Desarrollo de un prototipo de fosa de alto desempeño para alojamiento y operación de válvulas de hidrante para suministro de combustible de aviación en instalaciones aeroportuarias	Desarrollar y tener disponibles los diseños, materiales, proceso de fabricación y prototipos para la producción industrial de fosas prefabricadas para alojamiento y protección de válvulas de hidrante, de seccionamiento y otros componentes en instalaciones aeroportuarias.	Actualmente se encuentra en operación dentro de la plataforma del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en la posición 24 izquierda.
2005	Optimización de las instalaciones eléctricas en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón, Sonora	Diseñar y desarrollar sistemas de optimización de la infraestructura eléctrica, así como ahorro en el consumo de energía para la industria aeroportuaria, que cumpla con los estándares y normas emitidas por las autoridades y organizaciones nacionales, y coadyuvar al fortalecimiento del aeropuerto de Ciudad Obregón en el desarrollo de la actividad aeroportuaria, incrementando el nivel de servicio a los pasajeros y usuarios del aeropuerto.	Actualmente se encuentra en operación dentro del Aeropuerto de Ciudad Obregón, Sonora.
2006	Diseño y desarrollo de un proyecto tipo para el pre-tratamiento de las aguas residuales azules procedentes de las aeronaves	Proyecto ejecutivo donde se determine un sistema de pretratamiento para las aguas azules vertidas de los aviones y se realice la ingeniería de detalle del sistema determinado para su construcción.	Actualmente en operación dentro del aeropuerto de Uruapan, Michoacán.

2006	Sistema de adquisición y procesamiento de imágenes digitales para el conteo automático y auxiliar en la estimación en la población de aves	Desarrollar un software como auxiliar en el conteo automático y la estimación de poblaciones de aves en una amplia diversidad de imágenes.	Actualmente en uso por la Gerencia de Protección Ambiental de ASA.
------	--	--	--

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por ASA.

Con el propósito de verificar que los proyectos apoyados cumplieran con el objetivo de realizar investigaciones científicas o tecnológicas, innovación y desarrollos tecnológicos, formación de recursos humanos especializados, becas, divulgación científica y tecnológica, creación y fortalecimiento de grupos o cuerpos académicos de investigación y desarrollo tecnológico, y de la infraestructura de investigación de desarrollo que requiera el sector aeroportuario, se verificaron las convocatorias de 2003 a 2006, donde se señalaron las áreas de investigación demandadas por el sector.

El diseño y emisión de las convocatorias del fideicomiso se realizaron en cumplimiento de las cláusulas quinta, inciso d, y sexta, inciso e, del Convenio para el Establecimiento del Fondo Sectorial de Investigación para el Desarrollo Aeroportuario y la Navegación Aérea, celebrado entre ASA y el CONACYT, las cuales señalan que se definirán conjuntamente, las bases de las convocatorias y los términos de referencia para la ejecución de los programas y proyectos objeto de las convocatorias.

Para constatar que los proyectos apoyados se desarrollaron en áreas de investigación establecidas en el Convenio para el Establecimiento del Fondo, en el Contrato del fideicomiso y en las Reglas de Operación (investigaciones científicas o tecnológicas que requiera el sector aeroportuario), en congruencia con el objetivo del fideicomiso, se verificaron los proyectos apoyados con los resultados siguientes:

PROYECTOS APOYADOS POR CAMPO DE CONOCIMIENTO
(Número de proyectos y porcentajes)

Campo del conocimiento	Convocatoria						Total
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
Total	6	3	2	6	6	2	25
Ciencias de la tecnología	6	3	2	4	6	1	22
Lingüística				1			1
Medicina y patología humana				1			1
Pedagogía						1	1

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el CONACYT.

De los 25 proyectos que ha apoyado el fideicomiso, el 88.0% se concentró en el campo de ciencias de la tecnología, y el 4.0% en cada una de los otros campos del conocimiento (lingüística, medicina y patología humana y pedagogía).

Las instituciones con mayor número de proyectos apoyados de 2003 a 2008 por parte del fideicomiso auditado fueron el Centro de Tecnología Avanzada, A.C., el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial y la Universidad Nacional Autónoma de México.

Se constató que los gastos en 2008 se efectuaron dentro de los montos autorizados y para los proyectos aprobados por el Comité Técnico; que las erogaciones realizadas por 6,245.0 miles de pesos contaron con su documentación comprobatoria, en cumplimiento del artículo 241 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y también sustentó los requisitos establecidos en las Reglas de Operación.

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas

En resumen, se promovió(eron) 1 observación(es) que generó(aron) 1 acción(es); la(s) cual(es) corresponde(n): 1 a Recomendación(es).

Dictamen

Con motivo de la auditoría practicada en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y en Aeropuertos y Servicios Auxiliares, en relación con el Fondo Sectorial de Investigación para el Desarrollo Aeroportuario y la Navegación Aérea, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera de dicho fideicomiso, para revisar el uso de los recursos públicos y verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas, se determinó fiscalizar un monto de 21,094.6 miles de pesos, que representan el 100.0% de las disponibilidades del fideicomiso reportados en el Estado de Situación Financiera del fideicomiso al cierre del ejercicio 2008 y proporcionado por la entidad fiscalizada.

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas, de cuya veracidad son responsables, atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la norma institucional para la fiscalización de la gestión gubernamental, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y

alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere a las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de las operaciones antes señaladas, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y en Aeropuertos y Servicios Auxiliares cumplieron con las disposiciones normativas aplicables al Fondo Sectorial de Investigación para el Desarrollo Aeroportuario y la Navegación Aérea, respecto de las operaciones examinadas.

Comentarios de la Entidad Fiscalizada

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado.

IX.3.1.3.3. Fondo Sectorial de Investigación para la Educación

Auditoría: 08-1-3890X-06-0156

Criterios de Selección

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización.

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera del Fondo Sectorial de Investigación para la Educación, para revisar el uso de los recursos públicos y verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Alcance

Universo Seleccionado: 1,523,949.0 miles de pesos

Muestra Auditada: 1,523,949.0 miles de pesos

Los 1,523,949.0 miles de pesos del universo y muestra seleccionados corresponden a los recursos disponibles para el fideicomiso al cierre de 2008. Se revisaron los ingresos y egresos del fideicomiso de ese año.

Áreas Revisadas

Las direcciones de Investigación Básica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; y de Programación y Presupuesto, Cultura, Deporte y Áreas Centrales de la Secretaría de Educación Pública.

Antecedentes

El artículo 23, fracción II, de la Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT), establece que podrán constituirse fondos CONACYT, los cuales se crearán y operarán conforme a la LCyT, y cuyo soporte operativo estará a cargo del CONACyT. Los fondos CONACyT podrán tener distintas modalidades, entre ellas, las sectoriales reguladas por los artículos 25 y 26 de la LCyT.

El artículo 25 de la misma ley establece que las entidades de la Administración Pública Federal podrán celebrar convenios con el CONACyT, cuyo propósito sea determinar el establecimiento de fondos sectoriales CONACyT que se destinen a la realización de investigaciones científicas o tecnológicas, formación de recursos humanos especializados, becas, creación, fortalecimiento de grupos o cuerpos académicos de investigación y desarrollo tecnológico, divulgación científica y tecnológica y de la infraestructura que requiera el sector de que se trate, en cada caso.

Conforme a lo establecido en las fracciones VII y VIII del artículo 26 de la LCyT, el Fondo Sectorial de Investigación para la Educación (Fondo) no está considerado como entidad de la administración pública paraestatal, puesto que no cuenta con estructura orgánica ni con personal propios para su funcionamiento, y está sujeto a las medidas de control y auditoría gubernamental de acuerdo con las características que la LCyT establece para los Fondos.

El fondo es un fideicomiso establecido mediante el convenio de colaboración celebrado el 4 de diciembre del 2002 entre la Secretaría de Educación Pública como aportante y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como fideicomitente, y constituido mediante contrato del 27 de diciembre del mismo año entre el CONACyT como fideicomitente y Nacional Financiera, S.N.C., como fiduciario; cuya finalidad es administrar los recursos del patrimonio, a efecto de que se destinen a apoyos para la realización de investigaciones científicas y tecnológicas, innovación y desarrollos tecnológicos, así como para la formación de recursos humanos especializados, becas, divulgación científica y tecnológica, creación, fortalecimiento de grupos o cuerpos académicos de investigación y desarrollo tecnológico, y de la infraestructura de investigación y desarrollo que requiera el Sector Educación.

En la cláusula novena del convenio celebrado entre la SEP y el CONACYT se estableció que la vigencia del contrato sería de cinco años y se puede prorrogar mediante el establecimiento y formalización de un nuevo plazo; la vigencia del contrato referido expiró el 4 de diciembre de 2007 y se encuentra en trámite la modificación para ampliar el plazo de su vigencia.

Los sujetos de apoyo y ejecutores de los proyectos que se realizan con recursos del fondo son, mediante concurso y bajo las modalidades previamente determinadas por el Comité Técnico y de Administración, las universidades e instituciones de educación superior públicas y particulares,

centros, laboratorios, empresas públicas y privadas y demás personas que se inscriban en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas que establece la Ley de Ciencia y Tecnología.

En el artículo 26, fracciones V y IX, de la LCyT se establece que a partir de la suscripción del contrato del fondo, los recursos aportados son considerados erogaciones devengadas del Presupuesto de Egresos de la Federación, no se revierten en ningún caso al Gobierno Federal, y a la terminación del contrato por cualquier causa legal o contractual, los recursos que se encuentran en éste, pasan al patrimonio del CONACyT.

Los apoyos están sujetos a la disponibilidad presupuestaria (motivo por el cual no se programan metas para el Fideicomiso), por lo que los montos y modalidades para cada proyecto aprobado se establecen en las convocatorias correspondientes. Los proyectos aprobados son evaluados técnica y científicamente por investigadores científicos y tecnólogos del sector correspondiente cuya participación es a título personal y honorífico. Los apoyos se otorgan de acuerdo con el contenido y los objetivos de los proyectos.

Las cláusulas quinta, inciso d, y sexta, inciso e, del Convenio para el Establecimiento del Fondo Sectorial de Investigación para la Educación celebrado entre la SEP y el CONACyT, señalan que se definirán, conjuntamente, las bases de las convocatorias y los términos de referencia para la ejecución de los programas y proyectos objeto de las convocatorias. Desde la constitución del Fondo Sectorial de Investigación para la Educación se han diseñado y emitido seis convocatorias para la presentación de proyectos de investigación, y se han autorizado y apoyado 3,818 proyectos en las modalidades de Ciencia Básica (3,653 proyectos), Educación Básica (142 proyectos) y Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal (23 proyectos). A continuación se presentan los proyectos que el Fideicomiso ha apoyado desde su inicio hasta el ejercicio 2008:

**INTEGRACIÓN DE LOS CONVENIOS DE APOYO SUSCRITOS POR CONVOCATORIA
Y MINISTRACIONES EFECTUADAS, 2003-2008**

(Miles de pesos, número de proyectos y porcentajes)

Convocatoria	Proyectos				Presupuesto			
	Total	En proceso	Finalizados	% Avance	Comprometido	Ministrado 7/	Por ministrar	% Avance
Total	3,818	2,245	1,573	41.2	2,673,856.5	1,952,106.1	721,750.4	73.0
2003 1/	608	62	546	89.8	623,360.9	613,182.2	10,178.7	98.4
2004 2/	718	160	558	77.7	613,850.8	585,927.3	27,923.5	95.5
2005 3/	321	301	20	6.2	344,260.3	264,183.8	80,076.5	76.7
2006 4/	946	613	333	35.2	595,739.0	407,596.1	188,142.9	68.4
2007 5/	1,225	1,109	116	9.5	496,645.5	81,216.7	415,428.8	16.4
2008 6/	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, Dictamen sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre de los años 2008 y 2007, México, 2009.

1/ Se refiere a los proyectos de la Subsecretaría de Educación Superior (investigación científica básica), de la Subsecretaría de Educación Superior Básica y la de Servicios Administrativos para el Distrito Federal.

2/ Se refiere a los proyectos de la Subsecretaría de Educación Superior (investigación científica básica) y de la Subsecretaría de Educación Superior Básica.

3/ Se refiere a los proyectos de la Subsecretaría de Educación Superior (investigación científica básica).

4/ Se refiere a los proyectos de la Subsecretaría de Educación Superior (investigación científica básica), de la Subsecretaría de Educación Superior Básica y la de Servicios Administrativos para el Distrito Federal.

5/ Se refiere a los proyectos de la Subsecretaría de Educación Superior (investigación científica básica) y de la Subsecretaría de Educación Superior Básica.

6/ Al cierre del ejercicio de 2008, no existían proyectos autorizados ni recursos comprometidos ya que durante el mes de septiembre de 2008 se publicó la Convocatoria por lo que el CONACyT, a partir de esa fecha recibió las propuestas de los proyectos para su selección. En el mes de junio de 2009 se sometió al Consejo Técnico y Administrativo del Fondo la propuesta de proyectos a ser apoyados para su aprobación con el fin de publicar los resultados, y se tiene contemplado que en el mes de septiembre aproximadamente se inicie la ministración de los recursos a los proyectos.

7/ Se conforma con las ministrados realizadas a los proyectos que han finalizado (1,125,518.2 miles de pesos) y a los que están vigentes (826,587.9 miles de pesos), al 31 de diciembre de 2008

Los proyectos autorizados derivan de las convocatorias publicadas en un ejercicio anterior a la ejecución de los proyectos, y la vigencia de estos comienza a partir de la formalización del Convenio de Asignación de Recursos y debe concluir, de acuerdo con los numerales 1.2 de las convocatorias respectivas, en promedio, tres años después.

Procedimientos de Auditoría

1. Verificar que el Fondo Sectorial de Investigación para la Educación tramitó, en tiempo y forma, la actualización de la clave de registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos; asimismo, constatar que el Consejo

Nacional de Ciencia y Tecnología, mediante el sistema referido, proporcionó en tiempo y forma, al cierre de cada trimestre, la información solicitada por la SHCP, de conformidad con los artículos 218, párrafo séptimo, y 296, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

2. Analizar la situación financiera del Fondo Sectorial de Investigación para la Educación para determinar el aumento o disminución en el patrimonio en el periodo 2006-2008, con base en la información financiera que da cumplimiento a la cláusula décima primera, inciso h, del Contrato de Fideicomiso de fecha 27 de diciembre de 2002.
3. Verificar, del monto de los ingresos totales, cuánto se aplicó en el cumplimiento de los fines del Fondo Sectorial de Investigación para la Educación, con base en lo autorizado por el Comité Técnico y de Administración, de conformidad con la cláusula sexta, incisos d, e, f, g y h, del Contrato de Fideicomiso del 27 de diciembre de 2002.
4. Constatar que los proyectos en desarrollo en el ejercicio 2008 cumplieron con los requisitos establecidos en el artículo 17, fracción II, de la Ley de Ciencia y Tecnología; en el apartado IV, puntos B, numeral 2; C, numeral 2 y D, párrafo primero, de las Reglas de Operación del Fideicomiso denominado "Fondo Sectorial de Investigación para la Educación"; y en las secciones II.1, numerales 6.1, 6.4, 6.5 y 6.3.2 y II.2, 7.1, 7.4, 7.5 y 7.3.2, del Manual para la Administración de Proyectos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología aplicable en el ejercicio 2008.
5. Verificar que el monto erogado en los proyectos no rebasó lo autorizado, en cumplimiento de la fracción IV, inciso D, de las Reglas de Operación del Fideicomiso denominado "Fondo Sectorial de Investigación para la Educación"; que las ministraciones de 2008 se efectuaron conforme al calendario, en observancia de la sección I, numerales 5.2. y 5.3, del Manual para la Administración de Proyectos, publicado en la página de internet del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; y constatar la documentación comprobatoria del gasto de los proyectos apoyados por del Fondo Sectorial de Investigación para la Educación, en cumplimiento del artículo 241, párrafo primero, del Reglamento de la Ley Federal de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
6. Verificar la congruencia de los proyectos apoyados con el objetivo del Fondo Sectorial de Investigación para la Educación, señalado en la cláusula sexta del Contrato de Fideicomiso del 27 de diciembre de 2002 y en cumplimiento del párrafo segundo de las convocatorias 2003 a 2007 de Investigación Científica Básica, Secretaría de Educación Pública/Subsecretaría de Educación Básica y Normal-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y Secretaría de

Educación Pública/Subsecretaría de Servicios Educativos para el Distrito Federal-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas

Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1

Con el Sistema se verificó el cumplimiento de los requisitos que prevén los siguientes ordenamientos: el artículo 218, párrafo séptimo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, vigente para el ejercicio 2008, establece que los fondos a que se refiere la LCyT no requieren renovar la clave de registro; sin embargo, se deberá actualizar y enviar a la SHCP, a través del Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos (Sistema), el reporte financiero; y el artículo 296, párrafo segundo, del mismo reglamento señala la obligación de entregar, a través del sistema, la información que la SHCP solicite al cierre de cada trimestre:

REQUISITOS DE LOS ARTÍCULOS 218 Y 296 DEL RLFPRH	
Requisitos	Resultado
Artículo 218 (Trámite de Actualización)	
Reporte financiero actualizado del ejercicio inmediato anterior, con las siguientes características • Activos, Pasivos y Patrimonio Total. • Rendimientos generados.	Se cumplió, ya que el reporte financiero presentó los requisitos mencionados dentro del periodo establecido (hasta el 31 de marzo de 2008).
Artículo 296 (Trámite de Información Trimestral)	
• El cumplimiento de la misión, fines y resultados alcanzados. • Recursos presupuestarios otorgados. • Rendimientos financieros. • Egresos realizados y su destino. • Saldo o disponibilidad.	Se cumplió parcialmente, ya que la información solicitada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se presentó a través del Sistema dentro de los 15 días naturales posteriores al cierre de los cuatro trimestres del ejercicio 2008, pero el monto de las disponibilidades (1,513,419.5 miles de pesos) no coincidió con el del activo del balance general al no incluir la cuenta de Bancos, que al cierre del ejercicio ascendió a 10,529.5 miles de pesos.

FUENTE: Cuadro elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información del Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México, 2009.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología cumplió el artículo 218, párrafo séptimo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria al solicitar en tiempo y forma, a través del sistema, la actualización de la clave de registro del Fondo Sectorial de Investigación para la

Educación, y en relación con el artículo 296, párrafo segundo, del mismo reglamento cumplió parcialmente, ya que de cinco requisitos, uno de ellos (disponibilidades) no coincidió con el saldo del activo del balance general al no incluir la cuenta de bancos.

Acción Promovida

08-1-3890X-06-0156-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología instruya a quien corresponda para que la información de las disponibilidades del Fondo Sectorial de Investigación para la Educación, presentada de forma trimestral a través del Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos, coincida con la de los balances generales, para dar cabal cumplimiento del artículo 296, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Resultado Núm. 2 Sin Observaciones

La situación financiera del Fondo Sectorial de Investigación para la Educación de los ejercicios del 2006 al 2008, se presenta a continuación:

FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN

BALANCE GENERAL, 2006-2008

(Miles de pesos y porcentajes)

Concepto	Año			Tasa media de crecimiento (%)	Variación 2007-2008	
	2006	2007	2008		Importe	%
Activo						
Bancos	63.8	3,251.9	10,529.5	*	7,277.6	223.8
Intereses devengados no cobrados	298.9			(100.0)		
Inversiones en valores	462,421.7	397,445.6	1,513,419.5	80.9	1,115,973.9	280.8
Efectivo comprometido	311,637.3	543,159.1		(100.0)	(543,159.1)	(100.0)
Deudores diversos (gastos a comprobar)	18.7	2.9		(100.0)	(2.9)	(100.0)
Total Activo	774,440.4	943,859.5	1,523,949.0	40.3	580,089.5	61.5
Patrimonio						
No restringido 1/	149,325.3	92,700.4	134,594.0	(5.1)	41,893.6	45.2
Restringido temporalmente 2/	313,477.8	308,000.0	667,604.5	45.9	359,604.5	116.8
Restringido permanentemente 3/	311,637.3	543,159.1	721,750.5	52.2	178,591.4	32.9
Total Patrimonio	774,440.4	943,859.5	1,523,949.0	40.3	580,089.5	61.5

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, Dictamen sobre los Balances Generales 2006-2008, México, 2007-2009, México 2009.

- 1/ Rendimientos cobrados de las inversiones, disminuidos por los gastos relativos a los honorarios, las comisiones y los gastos de operación.
- 2/ Aportaciones de la Secretaría de Educación Pública y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, menos los proyectos comprometidos con la Subsecretaría de Educación Superior, la Subsecretaría de Educación Básica y Normal, y la del Distrito Federal, de acuerdo con las convocatorias realizadas.
- 3/ Importe de los proyectos comprometidos con la Subsecretaría de Educación Superior, la Subsecretaría de Educación Básica y Normal y la del Distrito Federal, menos las ministraciones efectuadas de acuerdo con los convenios de asignación de recursos.
- * Superior al 1,000.0%

La situación financiera del Fondo es sana, ya que el valor de su patrimonio en 2008 (1,523,949.0 miles de pesos) es más que suficiente para cubrir el financiamiento de los proyectos de investigación comprometidos de ejercicios anteriores en ejecución (721,750.5 miles de pesos) y de los proyectos de la convocatoria de 2008 (667,604.5 miles de pesos).

Durante el periodo 2006-2008 el activo y el patrimonio del Fondo registraron un crecimiento medio anual del 40.3% y su variación respecto del año anterior fue de 61.5% debido principalmente a las aportaciones del CONACyT y de la SEP, así como por los rendimientos cobrados.

Con la presentación de los estados de situación financiera se cumplió con lo señalado en la cláusula décima primera, inciso h, del Contrato de Fideicomiso de fecha 27 de diciembre de 2002.

Resultado Núm. 3 Sin Observaciones

En relación con los ingresos y gastos registrados por el Fondo en 2008, a continuación se presenta el estado de origen y aplicación de los recursos correspondientes a dicho ejercicio:

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN, 2008 (Miles de pesos y porcentajes)

Ingresos			Egresos		
Concepto	Importe	Participación (%)	Concepto	Importe	Participación (%)
Total	1,896,583.4	100.0	Total	1,896,583.4	100.0
Saldo Inicial	943,859.5	49.8	Honorarios	2,686.5	0.1
Rendimientos cobrados	106,083.4	5.6	Comisiones	27.4	n.s.
Reembolsos	10,390.5	0.5	Gastos de operación	1,866.4	0.1
Aportaciones federales	836,250.0	44.1	Ministraciones a proyectos	368,054.1	19.4
			Disponibilidad final	1,523,949.0	80.4

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, Dictamen sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre de los años 2008 y 2007, Marzo del 2009, México, 2009.

n.s. No significativo.

Del total de recursos con que contó el Fondo en el ejercicio de 2008 (1,896,583.4 miles de pesos) el 80.4% quedó como disponibilidad final. De los recursos erogados en ese año (372,634.4 miles de pesos), el 98.8% (368,054.1 miles de pesos) se destinó al financiamiento de proyectos de investigación, en cumplimiento de la cláusula sexta, incisos d, e, f, g y h, del Contrato de Fideicomiso del 27 de diciembre de 2002.

El total de las erogaciones del Fondo se realizaron de acuerdo con lo autorizado por el Comité Técnico y de Administración en su 13va. reunión ordinaria del 17 de diciembre de 2008.

Resultado Núm. 4 Sin Observaciones

Con la finalidad de verificar que los proyectos de investigación apoyados durante el ejercicio de 2008 con recursos del Fondo cumplieron con los requisitos establecidos³ en la Ley de Ciencia y Tecnología; en las Reglas de Operación del Fideicomiso denominado “Fondo Sectorial de Investigación para la Educación”; y en el Manual para la Administración de Proyectos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de un total de 2,245 proyectos en desarrollo en ese ejercicio, con un monto erogado por 368,054.1 miles de pesos, se determinó una muestra de 167 proyectos por un monto de 54,474.7 miles de pesos, que representaron el 7.4% del total de los proyectos vigentes y el 14.8% del total ministrado en ese año, con los resultados siguientes:

³ El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología señala que la información y documentación correspondiente a las propuestas apoyadas con recursos del Fondo Sectorial de Investigación para la Educación se encuentra registrada y digitalizada en Sistema de Fondos; por lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación, para llevar a cabo la revisión de los requisitos que debieron cumplir los sujetos de apoyo a través del referido Sistema, solicitó al CONACYT claves de usuario únicamente con perfil de consulta.

REQUISITOS QUE DEBIERON CUMPLIR LOS SUJETOS QUE RECIBIERON APOYOS DEL FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN, 2008			
Fundamento legal	Artículo/fracción/inciso/numeral	Requisito	Resultado
Ley de Ciencia y Tecnología	17, fracción II	➤ Estar inscrito en el Registro Nacional de Instituciones y de Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECyT).	Se cumplió ya que se comprobó que el 100.0% de los beneficiados con los recursos del Fondo están inscritos en el RENIECyT.
Reglas de Operación del Fideicomiso "Fondo Sectorial de Investigación para la Educación"	Fracción IV, inciso B, numeral 2. Fracción IV, inciso C, numeral 2.	➤ Presentar la propuesta del proyecto (solicitud). ➤ Contar con el dictamen de calidad científico-tecnológica y de factibilidad técnica de las propuestas.	Se cumplió ya que se constató que los proyectos cuentan con la propuesta (solicitud). Se cumplió ya que se constató que los proyectos revisados cuentan con el dictamen respecto a la calidad científico-tecnológica y de factibilidad técnica.
Reglas de Operación del Fideicomiso "Fondo Sectorial de Investigación para la Educación" Manual para la Administración de Proyectos	Fracción IV, inciso D, párrafo primero. Sección II.1, numeral 6.1. Sección II.2, numeral 7.1.	➤ Haber formalizado el Convenio de Asignación de Recursos.	Se cumplió ya que se identificó que el 100.0% de los proyectos revisados cuentan con la formalización del Convenio de Asignación de Recursos.
Manual para la Administración de Proyectos	Sección II.1, numeral 6.4. Sección II.2, numeral 7.4. Sección II.1, numeral 6.5. Sección II.2, numeral 7.5.	➤ Presentar el informe técnico correspondiente a la culminación de cada etapa. ➤ Presentar el informe financiero correspondiente a la culminación de cada etapa.	Se cumplió ya que se verificó en 50 proyectos, que se entregó el informe técnico correspondiente a la etapa concluida; los restantes 117 proyectos no entregaron dicho informe toda vez que no habían concluido la primera etapa. Se cumplió ya que se verificó que 50 proyectos entregaron el informe financiero correspondiente a la etapa concluida; a los restantes 117 proyectos no les aplicó entregar dicho informe toda vez que no habían concluido la primera etapa.
	Sección II.1, numeral 6.3.2. Sección II.2, numeral 7.3.2.	➤ Recibo o factura oficial por el importe de la ministración correspondiente, para el pago.	Se cumplió ya que se verificó que en 121 proyectos para los que se solicitó el pago de ministraciones en el ejercicio 2008, se envió el recibo por el importe de la ministración solicitada; en los restantes 46 proyectos no se efectuaron ministraciones durante el ejercicio 2008 dado que: 27 proyectos se formalizaron durante el último trimestre del ejercicio en estudio, por lo que su pago se registró hasta el ejercicio 2009; 9 proyectos, cuya vigencia expiró en 2008, les fue autorizado prórrogas, situación por la que su pago se registró en el ejercicio 2009; 9 proyectos no solicitaron pago y continúan dentro de la vigencia autorizada; y en un proyecto, la ministración se realizó, al inicio de su vigencia (ejercicio 2007) en una sola exhibición.

FUENTE: El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Sistema Peoplesoft, México, 2009; y la Secretaría de Educación Pública, los Informes Financieros y Recibos de pago, 2008, México, 2008.

Con la muestra de 167 proyectos seleccionados para su revisión normativa, se comprobó que se cumplieron los requisitos establecidos en el artículo 17, fracción II, de la Ley de Ciencia y Tecnología; en el apartado IV, puntos B, numeral 2; C, numeral 2 y D, párrafo primero, de las Reglas de Operación

del Fideicomiso denominado “Fondo Sectorial de Investigación para la Educación”; y en las secciones II.1, numerales 6.1, 6.4, 6.5 y 6.3.2 y II.2, 7.1, 7.4, 7.5 y 7.3.2 del Manual para la Administración de Proyectos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, vigentes para el ejercicio 2008.

Resultado Núm. 5 Sin Observaciones

Con la finalidad de verificar que el monto erogado en los 167 contratos seleccionados no rebasó el monto autorizado, en cumplimiento de la fracción IV, inciso D, de las Reglas de Operación del Fideicomiso denominado “Fondo Sectorial de Investigación para la Educación”; que las ministraciones de 2008 se realizaron conforme al calendario autorizado, en observancia de la sección I, numerales 5.2. y 5.3. del Manual para la Administración de Proyectos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; y constatar la documentación comprobatoria del gasto de los proyectos apoyados, de conformidad con el artículo 241, párrafo primero, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se revisaron los pagos efectuados y se compró lo siguiente:

PROYECTOS POR INSTITUCIÓN APOYADOS CON RECURSOS DEL FONDO SECTORIAL

DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN, 2003-2008

(Miles de pesos, número de proyectos y porcentajes)

Institución	Núm. proyecto s	Monto aprobado	Recursos ministrados				Recursos por ministrar	
			Desde 2003 y hasta 2007	Durante 2008	Total ministrado (3) + (4)	% Recursos ministrados (5)/(2)	Monto (2)-(5)	%
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total	167	163,618.7	44,589.0	54,474.7	99,063.7	60.5	64,555.0	39.5
Universidad Nacional Autónoma de México	46	50,300.0	13,954.6	13,934.2	27,888.8	55.4	22,411.2	44.6
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN	17	21,011.0	4,405.3	9,888.1	14,293.4	68.0	6,717.6	32.0
Universidad Autónoma de San Luis Potosí	7	6,942.7	592.9	4,036.0	4,628.9	66.7	2,313.8	33.3
Universidad Autónoma Metropolitana	7	7,601.8	1,175.0	2,963.1	4,138.1	54.4	3,463.7	45.6
Universidad Autónoma de Nuevo León	6	2,703.0	514.0	325.0	839.0	31.0	1,864.0	69.0
Universidad de Guanajuato	6	4,445.9	672.1	1,409.8	2,081.9	46.8	2,364.0	53.2
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, B.C. (CICESE)	5	8,062.1	3,262.0	3,923.3	7,185.3	89.1	876.8	10.9
Instituto Politécnico Nacional	5	5,292.7	1,958.5	1,006.5	2,965.0	56.0	2,327.7	44.0
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo	5	2,740.0	874.6	1,385.8	2,260.4	82.5	479.6	17.5
Universidad Autónoma del Estado de Morelos	4	3,036.5	480.9	647.4	1,128.3	37.2	1,908.2	62.8
Universidad de Sonora	4	3,046.8	923.2	1,293.5	2,216.7	72.8	830.1	27.2
Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.	3	2,244.3	1,759.1	317.5	2,076.6	92.5	167.7	7.5
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.	3	1,752.0	0.0	614.0	614.0	35.0	1,138.0	65.0
Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.	3	2,863.0	0.0	2,318.0	2,318.0	81.0	545.0	19.0
Colegio de Postgraduados	3	3,080.0	955.0	850.5	1,805.5	58.6	1,274.5	41.4
Universidad Autónoma del Estado de México	3	2,112.1	799.7	91.0	890.7	42.2	1,221.4	57.8
Otras Instituciones	40	36,384.8	12,262.1	9,471.0	21,733.1	59.7	14,651.7	40.3

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, Calendarios de Ministraciones 2003-2007, México, 2004-2008 y Recibos de Pago Oficial por sujeto de apoyo, México, 2009.

Con el total de proyectos revisados, se determinó que el monto erogado por proyecto no rebasó el monto original autorizado, en cumplimiento de la fracción IV, inciso D, de las Reglas de Operación del Fideicomiso denominado “Fondo Sectorial de Investigación para la Educación”, y que el avance en el ejercicio de los recursos desde el año 2003 y hasta el 31 de diciembre de 2008 es del 60.5% (99,063.7 miles de pesos) de un total de 163,618.7 miles de pesos autorizados, y quedó por ministrar 64,555.0 miles de pesos (39.5%).

En la muestra se identificó que del total de recursos ministrados en ese año (54,474.7 miles de pesos) el 82.6% se concentró en 127 proyectos desarrollados por 16 instituciones, entre las que destacan: la Universidad Nacional Autónoma de México (46 proyectos), el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (17 proyectos), la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (7 proyectos), la Universidad Autónoma Metropolitana (7 proyectos), la Universidad de Guanajuato (6 proyectos) y la Universidad Autónoma de Nuevo León (6 proyectos).

En las ministraciones realizadas en el ejercicio 2008, se detectó que de los 167 proyectos seleccionados únicamente 121 solicitaron el pago de ministración, lo que se constató con los recibos de pago oficiales extendidos por los sujetos de apoyo, correspondientes a esos proyectos, en cumplimiento del artículo 241, párrafo primero, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y que el número de ministraciones realizadas durante el ejercicio de 2008 coincidió con el monto establecido en los calendarios de ministraciones correspondientes, en observancia de la sección I, numerales 5.2. y 5.3., del Manual para la Administración de Proyectos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Resultado Núm. 6 Sin Observaciones

Con el propósito de verificar que los proyectos apoyados fueron congruentes con el objetivo del Fondo Sectorial de Investigación para la Educación, señalado⁴ en la cláusula sexta del Contrato de Fideicomiso del 27 de diciembre de 2002, se revisaron las convocatorias de 2003 a 2007, donde se señalaron las áreas de investigación demandadas por el Sector Educación.

⁴ El Fondo Sectorial de Investigación para la educación tiene como finalidad destinar los recursos para: la realización de investigaciones científicas y tecnológicas, innovación y desarrollos tecnológicos; la formación de recursos humanos especializados; becas; divulgación científica y tecnológica; creación, fortalecimiento de grupos o cuerpos académicos de investigación y desarrollo tecnológico; y la infraestructura de investigación y desarrollo que requiera el Sector Educación, conforme a la modalidad que para cada caso fije el Comité Técnico y de Administración.

La situación de los proyectos en 2008 fue la siguiente:

SITUACIÓN DE LOS PROYECTOS APOYADOS CON RECURSOS
DEL FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN , 2008
(Miles de pesos y número de proyectos)

Número de proyectos			Presupuesto		
Total	En proceso	Finalizados	Comprometido	Ministrado	Por ministrar
3,550	2,245	1,305	1,089,804.6	368,054.1	721,750.5

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, Dictamen sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre de los años 2008 y 2007, México, 2009.

En este sentido, para constatar que los proyectos apoyados se desarrollaron en las áreas de investigación establecidas en las convocatorias, se revisaron 141 proyectos concluidos en 2008, de un total de 1,305 finalizados en ese año (10.8%), con los resultados siguientes:

PROYECTOS FINALIZADOS POR CAMPO DE CONOCIMIENTO, 2008

(Número de proyectos y porcentajes)

Campo de conocimiento	Institución	Núm. de proyectos	Participación (%)
Total		141	100.0
Ciencias de la Vida 1/		47	33.3
	Universidad Nacional Autónoma de México	15	10.6
	Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN	6	4.3
	Instituto Politécnico Nacional	3	2.1
	Universidad Autónoma del Estado de Morelos	3	2.1
	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	2	1.4
	Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.	2	1.4
	Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.	2	1.4
	Universidad Autónoma de Nuevo León	2	1.4
	Universidad Autónoma de Tlaxcala	2	1.4
	Universidad de Colima	2	1.4
	Otras instituciones	8	5.8
Física 2/		22	15.6
	Universidad Nacional Autónoma de México	7	5.0
	Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, B.C.	2	1.4
	Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN	2	1.4
	Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.	2	1.4
	Universidad Autónoma de San Luis Potosí	2	1.4
	Otras instituciones	7	5.0
Medicina y Patología Humana 3/		13	9.2
	Universidad Nacional Autónoma de México	4	2.8
	Universidad Autónoma Metropolitana	2	1.4
	Otras instituciones	7	5.0
Ciencias de la Tecnología 4/		11	7.8
	Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN	2	1.4
	Universidad Autónoma de Baja California	2	1.4
	Otras instituciones	7	5.0
Otros Campos del Conocimiento 5/		48	34.1

FUENTE: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Sistema de Fondos, 2009.

- 1/ Los proyectos se desarrollaron en disciplinas tales como: biología, microbiología, fisiología, inmunología, genética y biofísica, entre otros.
- 2/ Los proyectos se desarrollaron en disciplinas tales como: electrónica, mecánica, óptica, fisicoquímica, física nuclear y física de fluidos, entre otros.
- 3/ Los proyectos se desarrollaron en disciplinas tales como: toxicología, nutrición, medicina clínica, farmacología, sanidad pública, entre otros.
- 4/ Los proyectos se desarrollaron en disciplinas tales como: tecnología e ingeniería química, tecnología mecánica, tecnología de la electricidad, tecnología de la informática, entre otros.
- 5/ Matemáticas, ciencias de la tierra y el cosmos, química, astronomía y física, sociología, artes y letras, entre otros.

De los 141 proyectos concluidos en 2008 y que fueron revisados, el 33.3% se concentró en Ciencias de la Vida, el 15.6% en Física, el 9.2% en Medicina y Patología Humana, el 7.8% en Ciencias de la Tecnología y el restante 34.1% en otros campos del conocimiento.

Se verificó que los sujetos de apoyo desarrollaron los proyectos en alguna de las áreas de conocimiento demandadas por el Sector Educación, en cumplimiento del párrafo segundo de las convocatorias 2003 a 2007 de Investigación Científica Básica; Secretaría de Educación Pública/Subsecretaría de Educación Básica y Normal-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (SEP/SEByN-CONACyT); y Secretaría de Educación Pública/Subsecretaría de Servicios Educativos para el Distrito Federal-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (SEPSEDF-CONACyT); y que los proyectos fueron congruentes con el objetivo del fideicomiso de realizar investigaciones científicas y tecnológicas, innovación y desarrollo tecnológicos, en cumplimiento de la cláusula sexta, del Contrato de Fideicomiso del 27 de diciembre de 2002.

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas

En resumen, se promovió(eron) 1 observación(es) que generó(aron) 1 acción(es); la(s) cual(es) corresponde(n): 1 a Recomendación(es).

Dictamen

Con motivo de la auditoría practicada en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y en la Secretaría de Educación Pública, en relación con el Fondo Sectorial de Investigación para la Educación, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera del Fondo Sectorial de Investigación para la Educación, para revisar el uso de los recursos públicos y verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas, se determinó fiscalizar un monto de 1,523,949.0 miles de pesos, que representa el 100.0% de las disponibilidades reportadas en el Estado de Situación Financiera del fideicomiso al cierre del ejercicio 2008 y proporcionado por la entidad fiscalizada.

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas, de cuya veracidad son responsables, atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la Fiscalización de la Gestión Gubernamental, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. En consecuencia,

existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Educación Pública cumplieron con las disposiciones normativas aplicables al Fondo Sectorial de Investigación para la Educación respecto de las operaciones examinadas.

Comentarios de la Entidad Fiscalizada

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado.

IX.3.1.3.4. Fondo Sectorial de Investigación en Materias Agrícola, Pecuaria, Acuicultura, Agrobiotecnología y Recursos Fitogenéticos

Auditoría: 08-1-3890X-06-0561

Criterios de Selección

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización.

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera del Fondo Sectorial de Investigación en Materias Agrícola, Pecuaria, Acuicultura, Agrobiotecnología y Recursos Fitogenéticos, para revisar el uso de los recursos públicos y verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Alcance

Universo Seleccionado: 389,955.1 miles de pesos

Muestra Auditada: 389,955.1 miles de pesos

Los 389,955.1 miles de pesos del universo y muestra seleccionados corresponden a los recursos disponibles para el fideicomiso al cierre de 2008. Se revisaron los ingresos y egresos del fideicomiso de ese año.

Áreas Revisadas

La Dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento Tecnológico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Dirección General de Vinculación y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).

Antecedentes

El fideicomiso denominado Fondo Sectorial de Investigación en Materias Agrícola, Pecuaria, Acuicultura, Agrobiotecnología y Recursos Fitogenéticos, se creó el 10 de diciembre del año 2001, con fundamento en el artículo 19 de la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica⁵.

La SAGARPA celebró el 30 de octubre de 2001, con el CONACYT, con la participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Convenio para la Constitución del Fondo Sectorial de Investigación en Materias Agrícola, Pecuaria, Acuicultura, Agrobiotecnología y Recursos Fitogenéticos. En dicho Convenio; la SHCP por conducto de la Dirección General de Programación y Presupuesto Agropecuario, Abasto Desarrollo Social y Recursos Naturales autorizó a la SAGARPA el traspaso de recursos para la creación del Fondo.

Posterior a dicho Convenio se celebró el Contrato del fideicomiso, el cual está sujeto a Reglas de Operación y es coordinado por el CONACYT, y tiene la finalidad de administrar los recursos destinados a investigaciones en materia agrícola, pecuaria, acuicultura, agrobiotecnología y recursos fitogenéticos, cumpliendo para ello con los requisitos que establezca la modalidad.

De conformidad con el artículo 23, fracción II de la Ley de Ciencia y Tecnología, este Fondo opera de acuerdo a lo señalado en los artículos 25 y 26 de esta Ley.

En este Fondo intervienen el CONACYT, como fideicomitente; y Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN) como fiduciario; y su duración será de acuerdo con la Cláusula Vigésima de su Contrato de Creación, de diez años, al término de los cuales se podrá prorrogar, en caso de que las partes así lo decidan.

De conformidad con el artículo 80 de la Ley de Instituciones de Crédito, el funcionamiento y cumplimiento de las finalidades del fideicomiso recae en su Comité Técnico.

⁵ Esta ley fue abrogada el 30 de abril de 2002, fecha en que se publicó la Ley de Ciencia y Tecnología.

Dicho Comité de acuerdo con las Reglas de Operación para el Fondo Sectorial de Investigación en Materias Agrícola, Pecuaria, Acuicultura, Agrobiotecnología y Recursos Fitogenéticos (Reglas de Operación), estará integrado por cinco miembros: dos representantes de la SAGARPA, de los cuales uno de ellos lo presidirá; un representante de la SHCP; un representante de la fideicomitente que es CONACYT; y una persona de reconocido prestigio de los sectores científico, tecnológico y académico, público, privado o social, especialista en las áreas de investigación materia del Fondo, el cual será designado por el fideicomitente (CONACYT).

En estas reglas se especifica que los proyectos que podrán evaluarse y en su caso seleccionarse para recibir apoyos serán aquellos que se encuentren en los supuestos y cumplan con los siguientes requisitos:

- a) Que el proyecto se presente con los elementos para que el Consejo de Evaluación⁶ y el Comité Técnico puedan estudiar y resolver sobre la solicitud. Dichos órganos establecerán en las convocatorias los requerimientos mínimos y básicos que deberá reunir la documentación que presenten los solicitantes para su evaluación.
- b) Cumplir con los requisitos de las convocatorias cuando el Comité Técnico decida canalizar determinada cantidad de recursos a proyectos de investigación en áreas, asuntos o problemas que se consideren prioritarios, con la previa opinión del Consejo de Evaluación.
- c) Que sean dictaminados favorablemente como elegibles por el Consejo de Evaluación.
- d) Tendrán preferencia los proyectos que presente el solicitante de manera individual, cuando éste cuente con el respaldo de una institución académica o de investigación inscrita en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas que está a cargo del CONACYT.

Para el financiamiento de los proyectos específicos, los interesados deberán presentar su propuesta a la SAGARPA o al CONACYT en los lugares que cite la convocatoria en el tiempo y forma establecidos para tal efecto. El Consejo de Evaluación recibirá las propuestas de proyectos y elaborará el padrón de las mismas, posteriormente las analizará, evaluará y dictaminará respecto de la calidad científico-tecnológica y la factibilidad técnica de los proyectos, de conformidad con los recursos disponibles.

⁶ El Consejo de Evaluación se integrará por nueve miembros conforme a lo siguiente: un Coordinador que será quien haya sido designado Secretario Técnico del Comité Técnico; cinco científicos, tecnológicos y profesionistas de reconocido prestigio, especialistas en las materias objeto del Fondo, residentes en México o en el extranjero, designados por el CONACYT; y tres expertos en las materias objeto del Fondo, designados por la SAGARPA.

Los proyectos aprobados por el Consejo de Evaluación serán sometidos a consideración del Comité Técnico para el otorgamiento de los recursos.

La asignación de recursos a los proyectos seleccionados, se deberá realizar a través del establecimiento de convenios con las instituciones que hayan respaldado las propuestas de los proyectos.

El fideicomiso no cuenta con metas para evaluar el cumplimiento de sus objetivos, ya que los proyectos se determinan en función de los recursos comprometidos por convocatoria

Procedimientos de Auditoría

1. Verificar que el fideicomiso cumplió con los trámites de renovación o actualización de la clave de registro presupuestario y entrega de información trimestral en el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos (Sistema), de conformidad con lo que se indica en el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH).
2. Analizar la situación financiera del fideicomiso para determinar el aumento o disminución en el patrimonio en el periodo 2006-2008 con base en la información financiera que da cumplimiento a la fracción 7, del apartado C "De las Atribuciones del Secretario Administrativo" de las Reglas de Operación del fideicomiso.
3. Verificar del monto de los ingresos totales, cuánto se aplicó en el cumplimiento de los fines del fideicomiso, con base en lo autorizado por el Comité Técnico, de conformidad con lo establecido en la cláusula sexta del Contrato del fideicomiso.
4. Comprobar la documentación que respalda el pago de los proyectos de conformidad con el artículo 241 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el cumplimiento de los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del fideicomiso.

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas

Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1

De acuerdo con los artículos 217, 218, y 296, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; el CONACYT como coordinador del fideicomiso deberá

proporcionar una copia del contrato de creación y de sus Reglas de Operación en medio electrónico para su registro en el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos (Sistema); tramitar anualmente la actualización de su clave presupuestaria; y están obligados a entregar información trimestral sobre su operación, por tal motivo se verificó en el Sistema el cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos mencionados en dichos artículos con los resultados siguientes:

REQUISITOS DE LOS ARTÍCULOS 217, 218 Y 296 DEL RLFPRH

Requisitos del RLFPRH	Resultado
Artículo 217 (Información General)	
- Contrato de Creación - Reglas de Operación	Se cumplió, ya que el Sistema cuenta con los archivos de los documentos mencionados.
Artículo 218 (Trámite de Actualización)	
Reporte financiero actualizado del ejercicio inmediato anterior, con las siguientes características - Activos, Pasivos y Patrimonio Total - Rendimientos generados	Se cumplió, ya que el reporte financiero presentó los requisitos mencionados dentro del periodo establecido (hasta el 31 de marzo de 2008).
Artículo 296 (Trámite de Información Trimestral)	
- El cumplimiento de la misión, fines y resultados alcanzados - Recursos presupuestarios otorgados - Rendimientos financieros - Egresos realizados y su destino - Saldo o disponibilidad	Se cumplió parcialmente, ya que de los cinco requisitos, el de la disponibilidad no coincide con los datos del Estado de Situación Financiera del fideicomiso. Las diferencias se derivan de que el CONACYT sólo reportó en los informes trimestrales los recursos que el fideicomiso tiene en la cuenta de NAFIN y no incluyó los recursos que tenía en otra cuenta bancaria (HSBC).

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF con información del Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos.

Se concluye que el CONACYT cumplió con lo establecido en los artículos 217 y 218 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y parcialmente con lo señalado en el artículo 296, párrafo segundo de dicho Reglamento, ya que de los cinco requisitos mencionados, uno de ellos (disponibilidades) presentó solamente el monto de la cuenta que el fideicomiso tiene en NAFIN y no incluyó los recursos que tenía en otra cuenta bancaria (HSBC).

Acción Promovida

08-1-3890X-06-0561-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología instruya a quien corresponda para que se incluya la totalidad de las disponibilidades con que cuenta el fideicomiso en los Informes Trimestrales que reporta en el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y así ésta coincida con la información emitida por la fiduciaria, para dar cabal cumplimiento al artículo 296, párrafo segundo del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología presentará a la Auditoría Superior de la Federación en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones que estimen pertinentes.

Resultado Núm. 2 Sin Observaciones

Se revisó la situación financiera del fideicomiso de los ejercicios del 2006 al 2008, la cual se presenta a continuación:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, 2006-2008
FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN EN MATERIAS
AGRÍCOLA, PECUARIA, ACUACULTURA, AGROBIOTECNOLOGÍA Y RECURSOS
FITOGENÉTICOS
(Miles de pesos)

Concepto	Año			Tasa media de crecimiento	Variación 2007 - 2008	
	2006	2007	2008		Importe	(%)
ACTIVO	254,944.7	311,976.9	390,357.3	23.7	78,380.4	25.1
Bancos	101.6	5,187.2	3,147.4	456.6	(2,039.8)	(39.3)
Inversiones en valores	254,675.8	306,789.7	387,209.5	23.3	80,419.8	26.2
Deudores diversos	167.3	0.0	0.4	(95.1)	0.4	n.a.
PASIVO	84.6	246.9	402.2	118.0	155.3	62.9
Acreedores diversos	84.6	246.9	402.2	118.0	155.3	62.9
PATRIMONIO	254,860.1	311,730.0	389,955.1	23.7	78,225.1	25.1
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	254,944.7	311,976.9	390,357.3	23.7	78,380.4	25.1

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF con información proporcionada por la SAGARPA.

n.a. No aplicable.

La situación financiera del fideicomiso es sana, debido a que al cierre de 2008 no fueron representativos los pasivos, y sus activos crecieron en el periodo 2006-2008 a una tasa promedio anual de 23.7%, similar a la que presentaron sus inversiones en valores (23.3%), lo que se explica por las aportaciones que recibió durante el ejercicio el fideicomiso del CONACYT, la SAGARPA y la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce, A.C. (COFUPRO)⁷; así como por los rendimientos y reintegros obtenidos en el año.

Con la presentación de los estados de situación financiera se cumplió con lo señalado en la fracción 7, del apartado C "De las Atribuciones del Secretario Administrativo" de las Reglas de Operación.

⁷ La Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce, A.C. (COFUPRO) es un organismo coordinador que representa a las Fundaciones Produce ante instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional, como una respuesta a sus necesidades comunes y limitaciones individuales, en apoyo y soporte a la innovación tecnológica.

Resultado Núm. 3 Sin Observaciones

En relación con los ingresos y gastos registrados por el fideicomiso en 2008, a continuación se presenta el estado de origen y aplicación de recursos del ejercicio:

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DE 2008
FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA AGRÍCOLA, PECUARIA, ACUACULTURA,
AGROBIOTECNOLOGÍA Y RECURSOS FITOGENÉTICOS

(Miles de pesos)

Ingresos		Egresos	
Saldo Inicial	311,730.0	Apoyo Proyectos	76,700.3
		Convocatoria 2002	252.6
Aportaciones ¹	123,136.3	Convocatoria 2003	2,335.1
CONACYT	40,316.0	Convocatoria 2004	12,284.4
SAGARPA	42,220.3	Convocatoria 2005	39,085.3
COFUPRO	40,600.0	Convocatoria 2006	22,742.9
Reintegros	14,894.0	Gastos Fiduciarios	607.0
Rendimientos financieros	27,163.6	Honorarios	1,108.8
		Gastos de Administración y de Operación	8,379.2
		Impuestos y Comisiones	173.5
		Disponibilidad Final	389,955.1
TOTAL	476,923.9	TOTAL	476,923.9

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF con información proporcionada por la SAGARPA.

- 1 Las aportaciones de acuerdo a la Cláusula Tercera del Convenio para el establecimiento del Fondo Sectorial señala que los recursos que se canalicen al fideicomiso se considerarán erogaciones devengadas del Presupuesto de Egresos de la Federación y que aquellas de carácter de donación o a título gratuito que realice cualquier persona física o moral, no tendrán derecho a ninguna contraprestación.

Las aportaciones del ejercicio representaron el 25.8% de los ingresos totales del fideicomiso. Los recursos erogados representaron el 70.6% de las aportaciones que recibió el fideicomiso en 2008 y el 18.2% de los ingresos totales; en los recursos aplicados destacan los proyectos de investigación de las convocatorias de 2002 a 2006.

Para 2007 no se efectuó convocatoria y en 2008 se realizó una convocatoria, en la cual se presentaron 54 proyectos, los cuales no fueron aprobados por no cumplir con todos los requisitos técnicos y financieros establecidos.

Se aplicaron recursos por 76,700.3 miles de pesos a los fines del fideicomiso, de acuerdo con lo autorizado por el Comité Técnico, en cumplimiento de la cláusula sexta del Contrato del fideicomiso.

Resultado Núm. 4 Sin Observaciones

Se revisó la documentación que respalda el pago de los proyectos de conformidad con el artículo 241 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y se constataron los principales requisitos establecidos en las Reglas de Operación para acceder al apoyo mencionado. En 2008 se otorgaron recursos a 143 proyectos con los resultados siguientes:

RELACIÓN DE PROYECTOS APOYADOS EN 2008
FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA AGRÍCOLA, PECUARIA, ACUACULTURA,
AGROBIOTECNOLOGÍA Y RECURSOS FITOGENÉTICOS
(Miles de pesos)

Convocatoria	Número de proyectos	Monto asignado a todo el proyecto	Monto ejercido en 2008
Total	143	231,720.7	76,700.3
Convocatoria 2002	2	2,520.0	252.6
Convocatoria 2003	12	11,259.5	2,335.1
Convocatoria 2004	33	42,661.1	12,284.4
Convocatoria 2005	75	125,333.4	39,085.3
Convocatoria 2006	21	49,946.7	22,742.9

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SAGARPA.

Se verificó la documentación que respalda los pagos de los proyectos y los principales requisitos establecidos en las Reglas de Operación del fideicomiso para acceder al apoyo mencionado; para tal efecto, se revisaron la totalidad de pagos de proyectos que recibieron recursos en el ejercicio de 2008, lo que representó el 88.2% del monto erogado en el ejercicio por el fideicomiso en 2008 (86,968.8 miles de pesos).

De los pagos a los 143 proyectos apoyados en 2008, se observó que se pagaron mediante 201 ministraciones, las cuales contaron con su recibo o factura que ampararon el pago, con excepción de un comprobante por 1,243.5 miles de pesos, el cual se pagó por 1,232.5 miles de pesos, sin embargo la SAGARPA proporcionó oficio donde solicitó la sustitución de dicha factura; y coincidieron con los pagos en los estados de cuenta emitidos por las instituciones bancarias.

En relación con los requisitos de que se deben cumplir para el otorgamiento de apoyos a los proyectos establecidos en las Reglas de Operación, se constató el cumplimiento de éstos con los resultados siguientes:

REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN

Solicitud del proyecto.	Se cumplió con el requisito, de los 143 proyectos revisados, todos contaron con dicha solicitud.
Evaluación de la solicitud.	Se cumplió, los 143 proyectos contaron con la evaluación.
Convenio firmado por responsables del proyecto.	Se cumplió, los 143 proyectos revisados contaron con el convenio.
Informe Técnico para cada ministración a partir de la segunda etapa. 1/	Se cumplió, las 182 ministraciones contaron con el Informe Técnico.
Dictamen Técnico para cada ministración a partir de la segunda etapa. 1/	Se cumplió, las 182 ministraciones contaron con el Dictamen del Informe Técnico.
Informe Financiero para cada ministración a partir de la segunda etapa. 1/	Se cumplió, los 182 ministraciones contaron con el Informe Técnico.
Dictamen Financiero para cada ministración a partir de la segunda etapa. 1/	Se cumplió, los 182 ministraciones contaron con el Dictamen del Informe Técnico.

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por SAGARPA.

1/ El pago a los 143 proyectos en 2008 se dio mediante 201 ministraciones, de las cuales 19 fueron de primera etapa, por lo que no requieren la entrega de Informe Técnico y Financiero para su pago de acuerdo a lo indicado en la Cláusula Quinta del Convenio de cada proyecto, por lo que se verificó el cumplimiento de esta normativa en las 182 restantes.

Los proyectos autorizados y apoyados al cierre del ejercicio de 2008 por convocatoria fueron los siguientes:

INTEGRACIÓN DE LOS CONVENIOS DE APOYO SUSCRITOS POR CONVOCATORIA Y
MINISTRACIONES EFECTUADAS AL CIERRE DE 2008
(Proyectos y miles de pesos)

Convocatoria	Proyectos				Presupuesto			
	Total	En proceso	Concluidos Aprobados 1	% Avance	Comprometido	Ministrado	Por Ministar	% Avance
Total	426	214	212	49.8	487,440.5	418,508.3	68,932.2	85.9
2002	53	12	41	77.4	67,836.0	64,481.4	3,354.6	95.1
2003	131	47	84	64.1	112,980.1	104,162.6	8,817.5	92.2
2004	108	54	54	50.0	101,937.6	88,180.2	13,757.4	86.5
2005	113	80	33	29.2	154,740.1	137,106.3	17,633.8	88.6
2006	21	21	0	0.0	49,946.7	24,577.8	25,368.9	49.2

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el CONACYT y por la SAGARPA.

1 Los proyectos "Concluidos Aprobados" son aquellos que ya cuentan con Informe Técnico y Financiero final, pero que aún no se ha realizado el Acta de cierre Finiquito.

En el periodo de 2002 a 2008, se encontraban 212 proyectos (49.8%) concluidos-aprobados y se había ejercido el 85.9% de los recursos (418,502.3 miles de pesos). Cabe mencionar que el retraso en el monto de los recursos erogados y el avance de los proyectos se debe a que los recursos se entregan de manera anticipada para cada etapa de acuerdo con la Cláusula Quinta de los convenios de cada proyecto; y que la primera ministración es la mayor, ya que en ella se contempla el equipamiento e inversión física que se aprueba a cada proyecto.

Se verificó que los proyectos apoyados cumplieran con el objetivo de realizar investigaciones en materias agrícola, pecuaria, acuacultura, agrobiotecnología y recursos fitogenéticos, en congruencia con el objetivo del fideicomiso, se verificaron las convocatorias de 2002 a 2006, donde se señalaron las áreas de investigación demandadas por el sector.

El diseño y emisión de las convocatorias del fideicomiso se realizaron en cumplimiento de las Cláusulas Quinta, inciso d, y Sexta, inciso e, del Convenio para el Establecimiento del Fondo Sectorial de Investigación en Materias Agrícola, Pecuaria, Acuacultura, Agrobiotecnología y Recursos Fitogenéticos celebrado entre la SAGARPA y el CONACYT, las cuales señalan que se definirán conjuntamente, las bases de las convocatorias y los términos de referencia para la ejecución de los programas y proyectos objeto de las convocatorias.

Los proyectos apoyados se desarrollaron en áreas de investigación establecidas en el Convenio para el Establecimiento del Fondo, en el Contrato del fideicomiso y en las Reglas de Operación (agrícola, pecuaria, acuacultura, agrobiotecnología y recursos filogenéticos), en congruencia con el objetivo del fideicomiso, se verificaron los proyectos apoyados en 2008 con los resultados siguientes:

PROYECTOS APOYADOS POR CAMPO DE CONOCIMIENTO
(Número de proyectos)

Campo del conocimiento	Convocatoria					Total
	2002	2003	2004	2005	2006	
Total	2	12	33	75	21	143
Ciencias agronómicas y veterinarias		10	27	54	12	103
Ciencias de la vida		2	3	11	1	17
Ciencias de la tecnología			2	8	6	16
Otras	2		1	2	2	7

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el CONACYT.

De los 143 proyectos que recibieron recursos en 2008, el 72.0% se concentró en el campo del conocimiento de las ciencias agronómicas y veterinarias, 11.9% en ciencias de la vida, 11.2% en ciencias de la tecnología y el restante 4.9% en otras áreas del conocimiento.

Las instituciones que recibieron mayor cantidad de proyectos en 2008 por parte del fideicomiso auditado son el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (64), el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. (13) y el Colegio de Postgraduados (6).

Se constató que los gastos se efectuaron dentro de los montos autorizados y para los proyectos aprobados por el Comité Técnico; que las erogaciones realizadas por 76,700.3 miles de pesos contaron con su documentación comprobatoria, en cumplimiento del artículo 241 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y también sustentó los requisitos establecidos en las Reglas de Operación.

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas

En resumen, se promovió(eron) 1 observación(es) que generó(aron) 1 acción(es); la(s) cual(es) corresponde(n): 1 a Recomendación(es).

Dictamen

Con motivo de la auditoría practicada en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en relación con el Fondo Sectorial de Investigación en Materias Agrícola, Pecuaria, Acuicultura, Agrobiotecnología y Recursos Fitogenéticos, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera de dicho fideicomiso, para revisar el uso de los recursos públicos y verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas, se determinó fiscalizar un monto de 389,955.1 miles de pesos, que representa el 100.0% de las disponibilidades del fideicomiso reportados en el Estado de Situación Financiera del fideicomiso al cierre del ejercicio 2008 y proporcionado por la entidad fiscalizada.

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas, de cuya veracidad son responsables, atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la norma institucional para la fiscalización de la gestión gubernamental, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y

alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere a las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de las operaciones antes señaladas, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación cumplieron con las disposiciones normativas aplicables al Fondo Sectorial de Investigación en Materias Agrícola, Pecuaria, Acuicultura, Agrobiotecnología y Recursos Fitogenéticos, respecto de las operaciones examinadas.

Comentarios de la Entidad Fiscalizada

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado.

IX.3.1.3.5. Fondo Sectorial SEGOB-CONACYT de Investigación y Desarrollo

Auditoría: 08-1-3890X-06-1082

Criterios de Selección

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización.

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera del Fondo Sectorial SEGOB-CONACYT de Investigación y Desarrollo, y verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Alcance

Universo Seleccionado: 10,148.3 miles de pesos

Muestra Auditada: 10,148.3 miles de pesos

Los 10,148.3 miles de pesos del universo y la muestra seleccionados, corresponden a los recursos disponibles en el fondo al cierre de 2008.

Áreas Revisadas

La Dirección de Investigación Aplicada del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Oficialía Mayor de la Secretaría de Gobernación.

Antecedentes

La celebración de convenios entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y las instituciones públicas y privadas, se fundamenta en la visión del consejo de contribuir con otras dependencias y entidades del Gobierno Federal a impulsar la participación de México en la generación, adquisición y difusión del conocimiento en el ámbito internacional y a incrementar la cultura científica y tecnológica del país.

En este contexto, el Fondo Sectorial SEGOB-CONACyT de Investigación y Desarrollo, objetivo de la revisión, se suscribió en el marco legal de la Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT), en particular con base en el artículo 23, fracción II, el cual se establece que podrán constituirse fondos CONACyT y que se crearán y operarán con arreglo en lo dispuesto por la LCyT, y cuyo soporte operativo estará a cargo del CONACyT. Los fondos CONACyT podrán tener distintas modalidades, entre ellos, los sectoriales regulados por los artículos 25 y 26 de esa ley.

El artículo 25 establece que las Secretarías de Estado y las entidades de la Administración Pública Federal podrán celebrar convenios con el CONACyT, para crear fondos sectoriales CONACyT que se destinen a la realización de investigaciones científicas o tecnológicas, formación de recursos humanos especializados, becas, creación, fortalecimiento de grupos o cuerpos académicos de investigación y desarrollo tecnológico, divulgación científica y tecnológica y de la infraestructura que requiera el sector de que se trate, en cada caso, y de conformidad con sus bases específicas.

Los fondos se constituirán y operarán con ajuste a las bases establecidas en los artículos 24, fracciones I y III, y 26, fracciones I, IV, V, VI, VII, VIII y IX, de la LCyT, que señalan lo siguiente: Estos Fondos serán constituidos y administrados mediante la figura del fideicomiso; el fideicomitente será el CONACyT, pudiendo estos fondos recibir aportaciones del Gobierno Federal y de terceras personas, así como las contribuciones que las leyes determinen; el fiduciario será la institución de crédito que elija el fideicomitente (en este caso es Nacional Financiera, S.N.C.); los recursos de los fondos se canalizarán invariablemente a la finalidad a la que se le haya determinado; el Órgano de Gobierno del CONACyT será la instancia competente para aprobar la constitución, modificación o extinción de los Fondos; no serán considerados entidades de la administración pública paraestatal, puesto que no contarán con estructura orgánica ni con personal propio para su funcionamiento; estarán sujetos a las medidas de control y auditoría gubernamental de acuerdo con las características que la LCyT establece para los fondos; y los recursos de origen fiscal, autogenerados, de terceros o cualesquiera otros, que ingresen a los Fondos que se establezcan conforme a lo dispuesto en esta Ley no se revertirán en ningún caso al Gobierno Federal; y a la terminación del contrato del fideicomiso, por cualquier causa legal o contractual, los recursos que se encuentren en el fondo pasarán al patrimonio del fideicomitente (CONACyT).

En este contexto, la Secretaría de Gobernación celebró con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología el Convenio de Colaboración (25 de noviembre de 2003) para establecer el Fondo Sectorial SEGOB-CONACyT de Investigación y Desarrollo, el cual se constituyó el 8 de diciembre de 2003, de conformidad con lo establecido en los artículos 25 y 26 de la Ley de Ciencia y Tecnología y 6 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con el objetivo de financiar el gasto y las inversiones de los proyectos de investigación aplicada, así como el desarrollo tecnológico, la formación de recursos humanos, el fortalecimiento de las capacidades científicas, y la difusión en las áreas de conocimiento que requiera el sector, en este caso el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal; el Instituto Nacional de Migración y el Consejo Nacional de Población.

En la cláusula tercera y vigésimo tercera del Contrato de Fideicomiso se estableció que el Fideicomitente será el CONACyT y que la duración del fondo será de 10 años, al término de los cuales se podrá renovar y en las cláusulas séptima y cuarta de dicho contrato, que la Secretaría de Gobernación será aportante, y los sujetos de apoyo serán las universidades e instituciones de educación superior públicas y particulares, centros, laboratorios, empresas públicas y privadas y demás personas que se inscriban en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) que establece la LCyT. Los proyectos serán elegidos mediante concurso y de acuerdo con las modalidades específicas establecidas por el Comité Técnico, el cual estará integrado por cinco miembros propietarios y sus respectivos suplentes, según se establece en el apartado III. Comité Técnico y de Administración de las Reglas de Operación del Fideicomiso denominado “Fondo Sectorial SEGOB-CONACyT” (Reglas de Operación del Fideicomiso) y cláusula octava del Contrato del Fideicomiso en el que participarán: dos representantes de la Secretaría de Gobernación, de los cuales, uno de ellos será el presidente; un representante del CONACyT; dos personas de reconocido prestigio de los sectores científico, tecnológico, público, privado o social, especialista en las áreas de investigación materia del fondo, los cuales serán designados por el fideicomitente.

De conformidad con el apartado III, inciso B, numeral 2, de las Reglas de Operación del Fideicomiso, y cláusula novena del contrato de fideicomiso, el presidente del Comité, en representación de la Secretaría de Gobernación, convocará a las sesiones ordinarias y extraordinarias por escrito y tanto la Secretaría de Gobernación como el CONACyT designarán un secretario administrativo y un secretario técnico, en el mismo orden con cargo en sus respectivos presupuestos.

Al secretario administrativo, como representante de la secretaría, se le otorga poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración, así como los especiales que en su caso se requieran, así como llevar los registros, efectuar los gastos y operaciones, contraer obligaciones y, en general, ejercitar los derechos y acciones que correspondan; realizar el seguimiento financiero y administrativo

del uso de los recursos del fideicomiso por los sujetos de apoyo en las propuestas aprobadas; presentar trimestralmente a los miembros del Comité Técnico, previa revisión y conciliación con la fiduciaria, la información contable y financiera elaborada por persona moral acreditada; convocar, de acuerdo con la instrucciones del Presidente, a las sesiones del Comité Técnico, y conjuntamente con el secretario técnico se elaborarán los programas y presupuestos de la operación anuales y se someterán a la consideración del Comité Técnico para su aprobación, de conformidad con el multicitado apartado III, inciso E, numerales 1 a 19, de las Reglas de Operación del Fideicomiso y cláusula décimo cuarta del Contrato de Fideicomiso.

Por su parte, el secretario técnico elaborará y difundirá con el secretario administrativo las convocatorias e invitaciones que permitan la realización de los objetivos del fondo; se firmará conjuntamente, con el secretario administrativo, las instrucciones del Comité Técnico a la fiduciaria; se coordinará la evaluación de las solicitudes de apoyo susceptibles de ser financiadas con los recursos del fondo; se coordinará el seguimiento técnico de los proyectos apoyados con recursos del fondo, entre otras, según lo disponen el referido apartado III, incisos del 1 a 11 de las Reglas de Operación del Fideicomiso y la cláusula décima quinta del Contrato de Fideicomiso.

Procedimientos de Auditoría

1. Verificar que el Fondo Sectorial SEGOB-CONACYT de Investigación y Desarrollo incluyó el contrato de creación y las reglas de operación del fondo; realizó los trámites de actualización de la clave de registro presupuestario y entregó la información trimestral en tiempo y forma mediante el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos, de conformidad con los artículos 217, 218 y 296 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
2. Analizar la situación financiera del Fondo Sectorial SEGOB-CONACYT de Investigación y Desarrollo para determinar los aumentos o disminuciones del capital en el periodo 2006-2008, con base en la información financiera que cumple la cláusula décima cuarta, inciso h), de su contrato.
3. Verificar el saldo disponible a 2008 del Fondo Sectorial SEGOB-CONACYT de Investigación y Desarrollo, con base en la información financiera que cumple la cláusula décima cuarta, inciso h), de su contrato.

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas

Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1

El artículo 217 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH) indica que todos los fideicomisos constituidos deben incluir en el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos (Sistema) el contrato de creación y las reglas de operación; el artículo 218 indica que los fondos a que se refiere la Ley de Ciencia y Tecnología tienen la obligación de actualizar anualmente la clave de registro presupuestario; y el artículo 296, del mismo reglamento, señala la obligación de entregar información trimestral, por tal motivo se verificó en el Sistema el cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos mencionados en dichos artículos con los resultados siguientes:

REQUISITOS DE LOS ARTÍCULOS 217, 218 Y 296 DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

Requisitos del RLFPRH	Resultado
Artículo 217 (Información general)	
- Contrato de creación. - Reglas de Operación.	Se cumplió, ya que el Sistema cuenta con los archivos de los documentos mencionados.
Artículo 218 (Trámite de Actualización)	
Reporte financiero actualizado del ejercicio inmediato anterior, con las siguientes características. - Activos, Pasivos y Patrimonio total. - Rendimientos generados.	Se cumplió, ya que el reporte financiero presentó los requisitos mencionados dentro del periodo establecido (hasta el 31 de marzo de 2008).
Artículo 296 (Trámite de Información Trimestral)	
- El cumplimiento de la misión, fines y resultados alcanzados. - Recursos presupuestarios otorgados. - Rendimientos financieros. - Egresos realizados y su destino. - Saldo o disponibilidad.	Se cumplió parcialmente, ya que el Sistema presentó los cuatro informes trimestrales correspondientes a 2008, dentro de los 15 días naturales posteriores al cierre de cada trimestre y la disponibilidad coincide con lo reportado en los estados de cuenta de la fiduciaria. Sin embargo, no se requirió de manera correcta el apartado del cumplimiento de la misión, fines y resultados alcanzados.

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos, 2008, México, 2009.

De acuerdo con los informes trimestrales, la información presentada en el apartado relacionado con el cumplimiento de la misión, fines y resultados alcanzados, no fue correcta, ya que se requirió un monto de 5.27 millones de pesos, que es el monto que se autorizó en 2005 para llevar a cabo 10 proyectos de investigación, los cuales fueron ejecutados y pagados antes de 2008, por tal motivo, y dado que en el ejercicio de estudio no se llevó a cabo ninguna acción para cumplir con los fines del fondo el dato presentado, fue incorrecto.

El CONACyT cumplió en tiempo y forma con lo señalado en los artículos 217 y 218 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y en el caso del artículo 296 del mismo reglamento no cumplió, ya que para el ejercicio 2008 requirió en el Sistema, en los cuatro informes trimestrales en el apartado de cumplimiento de la misión, fines y resultados alcanzados, un texto que indica "Monto Aprobado" 5.27 millones de pesos, sin embargo, no se llevó a cabo ninguna acción en ese ejercicio.

Acción Promovida

08-1-3890X-06-1082-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología instruya a quien corresponda para que se establezcan los mecanismos de supervisión en la captura de la información trimestral en el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos, particularmente en el apartado del cumplimiento de la misión, fines y resultados alcanzados del Fondo Sectorial SEGOB-CONACyT de Investigación y Desarrollo, para que se requiriese con los datos correctos, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 296, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones que estime pertinentes.

Resultado Núm. 2 Sin Observaciones

A continuación se presenta la situación financiera del fondo correspondiente a los ejercicios 2006 a 2008:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL FONDO SECTORIAL SEGOB-CONACYT
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, 2006-2008

(Miles de pesos y porcentajes)

Concepto	2006	2007	2008	Tasa media de crecimiento (%)	Variación	
					Importe	%
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3) – (2) (5)	(5) / (2) (6)
Activo						
Bancos	7,023.3	9,459.5	10,148.3	20.2	688.8	7.3
Total Activo	7,023.3	9,459.5	10,148.3	20.2	688.8	7.3
Pasivo						
Acreedores diversos	2.2	12.2	54.9	399.5	42.7	350.0
Total Pasivo	2.2	12.2	54.9 1/	399.5	42.7	350.0
Capital						
Aportaciones	11,000.0	12,500.0	12,500.0	6.6	0.0	0.0
Resultados de ejercicios anteriores	(2,300.7)	(3,978.9)	(3,052.7)	15.2	926.2	(23.3)
Resultado del ejercicio	(1,678.2)	926.2	646.1	(37.9)	(280.1)	(30.2)
Total Capital	7,021.1	9,447.3	10,093.4	19.9	646.1	6.8
Suma Pasivo y Capital	7,023.3	9,459.5	10,148.3	20.2	688.8	7.3

FUENTE: Cuadro elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con Estados de Situación Financiera 2006-2008.

1/ Corresponde al adeudo que tiene el Fondo Sectorial, con el despacho contable que elaboró los estados financieros en 2007.

El pasivo presentó una tasa de crecimiento de 399.5% en el periodo 2006-2008 y en relación con el año anterior aumentó 350.0%, debido a que en el estado de situación financiera de 2007 del Fondo Sectorial SEGOB-CONACyT de Investigación y Desarrollo no se reconoció el adeudo con el despacho de contadores^{8/} que elaboró sus estados financieros de 2007, ya que el Comité Técnico del Fondo Sectorial no ha sesionado y, por tanto, no se ha autorizado el pago de dicho adeudo, el cual está integrado por 12.2 miles de pesos facturados por los meses de abril y mayo y por 42.7 miles de pesos, correspondientes al periodo junio-diciembre de 2007, de conformidad con el estado de cuenta emitido por el despacho contratado. La Auditoría Superior de la Federación decidió considerarlos en 2008, para reflejar la situación real del fondo.

El capital creció a una tasa de 19.9% en el periodo 2006-2008 y en relación con el año anterior se incrementó en 6.8% debido principalmente a las aportaciones efectuadas en 2007 (1,500.0 miles de pesos) y a los rendimientos financieros generados en el periodo.

^{8/} De acuerdo con las Reglas de Operación del Fondo Sectorial SEGOB-CONACyT de Investigación y Desarrollo en el Apartado E, numeral 9, el secretario administrativo del Comité Técnico tiene facultades para solicitar auditorías externas contables.

La situación financiera del fondo en 2008 es sana debido a que no se han erogado recursos para el cumplimiento de sus fines, lo que dio como resultado que el activo se incrementara a una tasa de crecimiento de 20.2% en el periodo 2006-2008 y en relación con el año anterior aumentara en 7.3% por los rendimientos generados. La presentación del Estado Financiero del ejercicio 2008 cumplió con lo señalado en la cláusula décima cuarta, inciso h), del contrato del fondo.

Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1

En relación con los ingresos y gastos registrados por el fondo en 2008, a continuación se presenta el estado de origen y aplicación de recursos.

ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO SECTORIAL SEGOB-CONACYT DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, 2008

(Miles de pesos)

Ingresos		Egresos	
Saldo inicial	9,459.5	Honorarios fiduciarios	77.7
Rendimientos	766.5	Disponibilidad final	10,148.3
Total	10,226.0	Total	10,226.0

FUENTE: Cuadro elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con Estados de Cuenta 2008, proporcionados por la Secretaría de Gobernación.

Los saldos iniciales y finales reportados en los estados de cuenta bancaria son los mismos que se presentan en los estados financieros del 31 de diciembre de 2007 y 2008.

Los egresos en 2008 correspondieron únicamente al pago de los honorarios fiduciarios, los cuales en relación con los rendimientos financieros significaron el 10.1% de ellos. El fondo no destinó recursos al cumplimiento de su objetivo, que consiste en financiar el gasto y las inversiones de los proyectos de investigación científica aplicada, así como el desarrollo tecnológico, la formación de recursos humanos, el fortalecimiento de las capacidades científicas, y la difusión en las áreas de conocimiento que resulten de interés para la Secretaría de Gobernación, en el marco de los programas que el Comité Técnico apruebe.

Conviene resaltar que desde la constitución del fondo (diciembre de 2003) hasta el año de revisión, se realizó solamente una convocatoria^{9/} (noviembre de 2004), a partir de la cual el Comité Técnico aprobó 10 proyectos (mayo de 2005) por un monto de 5,275.0 miles de pesos, y fueron cubiertos entre los ejercicios 2005-2007, en este último ejercicio se generó un adeudo por concepto de honorarios que no se ha cubierto al despacho que elaboró los estados de situación financiera para el ejercicio 2007. Por lo antes mencionado, básicamente en 2007 y durante el ejercicio de 2008, los recursos del fondo sólo se han destinado a cubrir los honorarios del fiduciario y no a la consecución del objetivo para el que fue creado.

Es necesario señalar que el presidente del Comité Técnico debe convocar por escrito a las sesiones ordinarias un mínimo de dos veces al año y a sesiones extraordinarias las veces que sea necesario, y los acuerdos celebrados en dichas sesiones se harán constar en una acta y entre otros acuerdos, será la publicación de la convocatoria en donde se especifiquen los requisitos mínimos y básicos que deberán cumplir las prepropuestas y propuestas para concursar y ser sujeto de apoyo de los proyectos. Por tal motivo, y dado que no puede haber demanda de propuestas si no existieron reuniones de comité donde se aprobaran convocatorias, la carencia de ellas impidió la canalización de los recursos hacia el cumplimiento de los objetivos del fondo.

A este respecto, no se proporcionó evidencia de que el Presidente del Comité Técnico convocó a sesiones en 2008, en incumplimiento de lo mencionado en el apartado III Comité Técnico y de Administración, inciso D, numerales 1 y 2, de las Reglas de Operación del Fideicomiso, que indica que el presidente debe convocar a los integrantes del Comité Técnico a sesiones dos veces al año de manera ordinaria y de manera extraordinaria las veces necesarias.

No se justifica la existencia del Fondo Sectorial SEGOB-CONACyT de Investigación y Desarrollo, por la falta de acciones para la consecución de los fines para el cual fue creado, debido a que no cumplió la cláusula sexta de su contrato.

^{9/} De acuerdo con el Contrato de Fideicomiso, el Comité Técnico tiene la facultad de expedir convocatorias, a través del Secretario técnico y Administrativo, las cuales establecerán las bases específicas sobre las que concursan los proyectos.

Acción Promovida

08-0-01100-06-1082-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, no autorice recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación al Fondo Sectorial SEGOB-CONACyT de Investigación y Desarrollo, ya que se promovió su extinción por la falta de acciones para la consecución de los fines para el cual fue creado, ya que incumplió lo señalado en la cláusula sexta del Contrato de Fideicomiso.

La Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Acción Promovida

08-0-01100-06-1082-01-002 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Ciencia y Tecnología, no autorice recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación al Fondo Sectorial SEGOB-CONACyT de Investigación y Desarrollo, ya que se promovió su extinción por la falta de acciones para la consecución de los fines para el cual fue creado, en virtud de que no cumplió la cláusula sexta del Contrato de Fideicomiso.

La Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Ciencia y Tecnología, presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Acción Promovida

08-0-04100-06-1082-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Gobernación lleve a cabo las gestiones correspondientes, dentro de su ámbito de competencia, y se coordine con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para extinguir el Fondo Sectorial SEGOB-CONACyT de Investigación y Desarrollo, por la falta de acciones para la consecución de los fines para el cual fue creado, ya que no cumplió la cláusula sexta del Contrato de Fideicomiso.

La Secretaría de Gobernación presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones que estime pertinentes.

Acción Promovida

08-0-06100-06-1082-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en calidad de área responsable del Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos, lleve a cabo las gestiones correspondientes, dentro de su ámbito de competencia, para que se promueva la extinción del Fondo Sectorial SEGOB-CONACyT de Investigación y Desarrollo, porque no cumple con el objetivo para el cual fue creado, por lo que incumple la cláusula sexta del Contrato de Fideicomiso del mencionado fondo.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones que estime pertinentes.

Acción Promovida

08-1-3890X-06-1082-01-002 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología lleve a cabo las gestiones correspondientes, dentro de su ámbito de competencia, y se coordine con la Secretaría de Gobernación para extinguir el Fondo Sectorial SEGOB-CONACyT de Investigación y Desarrollo, por la falta de acciones para la consecución de los fines para el cual fue creado, ya que no cumplió la cláusula sexta del Contrato de Fideicomiso.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones que estime pertinentes.

Acción Promovida

08-9-04110-06-1082-08-001 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Gobernación, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no convocaron en 2008 a sesiones del Comité Técnico del Fondo Sectorial SEGOB-CONACyT de Investigación y Desarrollo, en incumplimiento del apartado III, inciso D, numerales 1 y 2, de las Reglas de Operación del Fondo Sectorial SEGOB-CONACyT de Investigación y Desarrollo, lo que motivó la falta de acciones para la consecución de los fines para los cuales fue creado el fondo.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Gobernación proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Impacto de las Observaciones

Consecuencias Sociales

La falta de acciones para la consecución de los fines para los cuales fue creado el Fondo Sectorial SEGOB-CONACyT de Investigación y Desarrollo afectó directamente a los beneficiarios, en este caso a los investigadores relacionados con temas de este sector, a fin de que pudieran desarrollar proyectos que apoyaran las acciones que llevan a cabo el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, el Instituto Nacional de Migración y el Consejo Nacional de Población.

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas

En resumen, se promovió(eron) 2 observación(es) que generó(aron) 7 acción(es); la(s) cual(es) corresponde(n): 6 a Recomendación(es) y 1 a Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

Dictamen

Con motivo de la auditoría practicada en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y en la Secretaría de Gobernación, en relación con el “Fondo Sectorial SEGOB-CONACyT de Investigación y Desarrollo”, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera del Fondo Sectorial SEGOB-CONACyT de Investigación y Desarrollo, y verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas, se determinó fiscalizar un monto de 10,148.3 miles de pesos, que representa el 100.0% de los 10,148.3 miles de pesos del universo seleccionado, reportados en los Informes sobre la Situación Económica y las Finanzas Públicas del Cuarto Trimestre de 2008.

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, atendiendo los ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la normativa institucional para la fiscalización de la gestión gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Gobernación no cumplieron con las disposiciones normativas aplicables a la realización de acciones para la consecución de los fines del Fondo Sectorial SEGOB-CONACyT de Investigación y Desarrollo conforme a lo señalado en la cláusula sexta de su contrato, respecto de las operaciones examinadas, como se precisa en los resultados con observación que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, donde destaca lo siguiente: el presidente del Comité Técnico del Fondo Sectorial SEGOB-CONACyT de Investigación y Desarrollo no convocó a reuniones de Comité Técnico, lo que impidió la emisión de convocatorias que permitieran la demanda de propuestas y la canalización de los recursos hacia el cumplimiento de los objetivos del Fondo Sectorial SEGOB-CONACyT de Investigación y Desarrollo señaladas en el apartado III, inciso D, numerales 1 y 2, de las Reglas de Operación del Fondo Sectorial SEGOB-CONACyT de Investigación y Desarrollo.

Comentarios de la Entidad Fiscalizada

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado.

En este contexto, la Secretaría de Gobernación comentó que en relación a la primera observación en donde se menciona que con base en el artículo 217 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, donde se indica que todos los fideicomisos constituidos deben incluir en el sistema de control y transparencia de fideicomisos el contrato de creación y las reglas de operación, y el artículo 296 señala la obligación de entregar información trimestral, le comento que:

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria contempla en su Artículo 9 la figura de los Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, esta disposición en su último párrafo, excluye la aplicación de los elementos formales de dicha Ley a los Fondos que se determinan en la Ley de Ciencia y Tecnología, estableciendo de manera expresa que los Fondos a los que se refiere la Ley de Ciencia y Tecnología, se constituirán y operarán conforme a lo previsto en la misma y a sus Reglas de Operación.

Por ser el Fondo SEGOB-CONACyT de Investigación y Desarrollo, un fondo constituido al amparo de la Ley de Ciencia y Tecnología, y cuya operación se sustenta en el contrato de fideicomiso y las reglas

de operación del mismo, el recurso fideicomitado no se ejerce en función de los tiempos de un ejercicio fiscal anual, sino que responde a los compromisos que se establecen en cada convocatoria y en los términos y alcances de cada proyecto de investigación y desarrollo tecnológico, por lo que la cifra de 5.27 millones de pesos reportada en el campo denominado “Cumplimiento de la misión, fines y resultados alcanzados” en el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos (SCTF), corresponde al monto aprobado acumulado, situación que permite, por la naturaleza de la operación del Fondo, un análisis congruente que muestra el grado de avance entre el recurso aportado y el aprobado históricamente, indicador que se muestra en el SCTF.

Con relación a la segunda observación en la que se señala que el Comité Técnico del Fideicomiso Sectorial no sesionó durante 2008 como lo establecieron las Reglas de Operación del Fondo SEGOB-CONACyT y en consecuencia las carencias de éstas impidió la canalización de los recursos hacia el cumplimiento de los objetivos del Fondo, le comento que desde la creación el Comité Técnico y de Administración del Fondo se ha experimentado una alta movilidad en sus integrantes, lo cual en buena medida ha dificultado la emisión de nuevas convocatorias y el seguimiento de los proyectos.

Desde la designación como Presidente del Comité Técnico del Fondo, el 2 de abril del 2008, el entonces Comisionado para el Desarrollo Político reinició los trabajos del Comité Técnico, asignando un Secretario Administrativo y dos Vocales con carácter de Propietario.

Asimismo, el Comisionado para el Desarrollo Político, en su calidad de Presidente Suplente del Comité Técnico, llevó a cabo reuniones con miembros del Comité, representados entre otros con personal del CONACyT, con el fin de acordar las acciones a seguir para la reactivación del Fondo.

A partir de entonces, por instrucciones del Comisionado, servidores públicos de la Unidad para el Desarrollo Político se reunieron en diversas ocasiones con sus contrapartes del CONACyT, con el objeto de hacer una revisión de las Reglas de Operación, así como para conocer los trabajos realizados a partir de la convocatoria de 2004. Posteriormente, a petición del entonces Comisionado para el Desarrollo Político, se celebraron múltiples reuniones de trabajo entre funcionarios de la Unidad para el Desarrollo Político y el personal de la CONAPO, INAM e INAFED para revisar y definir las demandas de investigación en el sector.

Desafortunadamente, los trabajos del fondo volvieron a detenerse como resultado de los cambios de personal derivados del accidente del entonces Secretario de Gobernación.

Consecuentemente, tal como quedó expresado en el Acta de Entrega Recepción de la Unidad para el Desarrollo Político de fecha 27 de febrero del 2009, no obstante las numerosas acciones tomadas por el Presidente del Comité Técnico y de Administración para reactivar las actividades relacionadas con el

fondo, las reuniones de trabajo con los funcionarios de la SEGOB que formarían parte del Comité Técnico no permitieron establecer un acuerdo sobre los elementos necesarios para una convocatoria de acuerdo con las Reglas de Operación.

El Comité Técnico y de Administración actual se reinstaló y sesionó el 25 de junio de 2009, con el fin de retomar los trabajos del Fondo y emitir una nueva convocatoria. A partir de dicha fecha, CONAPO, INAMI, la UDP y la Unidad de Derechos Humanos, junto con el CONACYT, trabajaron en la elaboración de la convocatoria que fue aprobada por el Comité Técnico y de Administración el pasado 20 de agosto.

En esta nueva etapa se incorporaron al fondo las unidades de Desarrollo Político y de Derechos Humanos. Adicionalmente, se constituyó un grupo de trabajo que durante los últimos meses ha logrado desarrollar once demandas de investigación. También se integraron el Grupo de Análisis de Pertinencia, que evalúa los proyectos de investigación, y la Comisión de Evaluación, que evalúa los proyectos en extenso. Asimismo, se cubrieron los requisitos necesarios para abrir una nueva convocatoria.

El 20 de agosto, el Comité Técnico y de Administración del fondo sesionó por segunda ocasión en el año y aprobó la publicación de la nueva convocatoria que sería lanzada el viernes 28 de agosto. Sin embargo, en sesión extraordinaria, el mismo Comité acordó aplazarla en virtud de que la ASF, como resultado de la auditoría al fondo para el ejercicio 2008, está analizando los hechos en torno a la recomendación que emitió en el sentido de que el Fondo “no está cumpliendo con el objetivo para el cual fue creado, no se justifica su existencia”.

Por lo anterior, se solicita tener en consideración estas razones las cuales a nuestro punto de vista son suficientes para solventar la observación planteada y así poder continuar con los trabajos que viene realizando el Comité.

IX.3.1.4. Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento**IX.3.1.4.1. Becas para Realizar Estudios de Postgrado**

Auditoría: 08-1-3890X-02-0278

Criterios de Selección

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización.

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera del Programa de Becas para Realizar Estudios de Postgrado para verificar que se hayan observado las disposiciones legales y normativas aplicables a la autorización y ejercicio del presupuesto; al otorgamiento de las becas, su comprobación y a su registro presupuestal y contable.

Alcance

Universo Seleccionado: 3,437,433.0 miles de pesos

Muestra Auditada: 709,842.3 miles de pesos

En el Estado del Ejercicio Presupuestal del Gasto Dictaminado al 31 de diciembre de 2008, el CONACYT reportó que ejerció en el Programa de Becas para Realizar Estudios de Postgrado 3,437,433.0 miles de pesos, de los cuales se revisaron 709,842.3 miles de pesos, el 20.7%.

Pago de Becas Nacionales y Extranjeras durante el 2008

(Miles de Pesos)

MES	BECAS		TOTAL
	NACIONALES	EXTRANJERAS	
MAYO	15,453.9	29,438.8	44,892.7
SEPTIEMBRE	133,119.0	30,102.9	163,221.9
OCTUBRE	23,293.0	31,072.6	54,365.6
NOVIEMBRE	188,257.6	31,055.8	219,313.4
DICIEMBRE	196,109.3	31,939.4	228,048.7
TOTAL	556,232.8	153,609.5	709,842.3

FUENTE: Cédula Sumaria de Pago de Becas Nacionales y Extranjeras en 2008.

Áreas Revisadas

La Dirección de Formación de Científicos y Tecnólogos, de Desarrollo de Científicos y Tecnólogos, dependientes de la Dirección Adjunta de Formación y Desarrollo de Científicos y Tecnólogos; y la Dirección de Administración Presupuestal y Financiera adscrita en la Dirección Adjunta de Administración y Finanzas.

Procedimientos de Auditoría

1. Realizar el estudio general y la evaluación del control interno del CONACYT, para conocer su estructura orgánica, atribuciones, objetivo y procedimientos que regulen las operaciones correspondientes a las becas otorgadas a los becarios, de conformidad con la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley Orgánica del CONACYT y el Estatuto Orgánico del CONACYT, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2005.
2. Comprobar que la información reportada en la Cuenta Pública es congruente con la reportada en el Estado del Ejercicio del Presupuesto y en los auxiliares presupuestales, en cumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
3. Verificar que las adecuaciones presupuestarias se realizaron conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y al Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

4. Verificar que las becas otorgadas por el CONACYT en el ejercicio 2008, se autorizaron, justificaron, comprobaron y se canalizaron a los beneficiarios, de conformidad con las Reglas de Operación de los Programas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Reglamento de Becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y las convocatorias respectivas.
5. Verificar que los pagos efectuados durante el ejercicio 2008, se justificaron y fueron comprobados con documentos originales, en cumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Reglamento de Becas del Programa de Fomento, Formación, Desarrollo y Vinculación de Recursos Humanos de Alto Nivel del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
6. Constatar que el registro presupuestal y contable se ajustó al catálogo de cuentas, a la guía contabilizadora y al clasificador por objeto del gasto, en cumplimiento del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas

Resultado Núm. 1 Sin Observaciones

Con el estudio general y la evaluación del control interno, se constató que el CONACYT cuenta con los procedimientos autorizados para la asignación, operación, registro, control y seguimiento de las becas para realizar estudios de postgrado, establecidos en los Manuales de Procedimientos de la Dirección Adjunta de Formación y Desarrollo de Científicos y Tecnólogos, y de la Dirección de Administración Presupuestal y Financiera; ambos autorizados por el Director Adjunto de Administración y Finanzas, vigentes en el ejercicio fiscal de 2008, en cumplimiento de los artículos 59, fracción VI, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 9, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y 29, fracción XXII, del Estatuto Orgánico del CONACYT, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2005.

Resultado Núm. 2 Sin Observaciones

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante el oficio circular núm. 307-A-2769, comunicó a las dependencias y entidades la distribución del presupuesto aprobado y los calendarios de presupuesto autorizados de 2008, en el cual se señala que al CONACYT se le autorizó un presupuesto original de 8,636,200.3 miles de pesos, del cual le correspondió a la partida 4107

"Subsidios para Capacitación y Becas" 3,450,000.0 miles de pesos. Al respecto, dicha información se comparó con la reportada en la Cuenta Pública, y se determinó que es correcta, en cumplimiento de los artículos 90 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Respecto de las adecuaciones presupuestarias, durante el ejercicio de 2008 se efectuaron afectaciones presupuestales netas por 12,567.0 miles de pesos en la partida 4107 "Subsidios para Capacitación y Becas", mediante las adecuaciones núms. 2008-38-90X-111, 2008-38-90X-114 y 2008-38-90X-238, del 1, 4 y 30 de diciembre de 2008, respectivamente, para quedar con un presupuesto modificado de 3,437,433.0 miles de pesos, los cuales se ejercieron en su totalidad, en cumplimiento de los artículos 57, 58 y 59 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 92 y 99 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 3 Sin Observaciones

El CONACYT ejerció 3,437,433.0 miles de pesos durante 2008 en el Programa de Becas para Realizar Estudios de Postgrado, los cuales se aplicaron de la forma siguiente:

Integración del ejercicio de becas en 2008

(Miles de pesos)

Concepto	Monto
Becas Nacionales	2,137,220.3
Becas en el Extranjero	753,941.3
Estancias Sabáticas y Posdoctorales Nacionales	175,047.0
Estancias Sabáticas y Posdoctorales en el Extranjero	67,361.4
Fortalecimiento de Postgrado	191,535.0
Programa IDEA 2008	11,094
Jóvenes Talentos	17,314.1
Repatriaciones, Retenciones y Estancias de Consolidación	83,919.9
Total	3,437,433.0

FUENTE: Cédula de trabajo del ejercicio de becas en 2008.

Se seleccionaron 556,232.8 miles de pesos de Becas Nacionales y 153,609.5 miles de pesos de Becas en el Extranjero.

Al respecto, se constató que el CONACYT emitió las convocatorias para Becas Nacionales los días 25 de febrero y el 11 de agosto de 2008, respectivamente, y para Becas al Extranjero el día 31 de marzo de 2008, en cumplimiento de las Reglas de Operación de los Programas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 26 de febrero de 2003.

Los becarios nacionales fueron evaluados por las Instituciones de Educación Superior, mediante la documentación que fue requerida en las convocatorias y que presentaron dichos becarios, tales como: certificado de estudios oficial que avale el promedio obtenido en el nivel inmediato anterior, mínimo de 8.0; identificación oficial con fotografía y firma del solicitante; carta bajo protesta de decir verdad en la que el solicitante de la beca CONACYT se compromete a ser estudiante durante la vigencia de su beca. Una vez evaluados los becarios, las Instituciones de Educación Superior enviaron al CONACYT el oficio de postulación del estudiante emitido por el Coordinador de Postgrado o autoridad superior competente de la institución que imparte el programa de postgrado, en cumplimiento de los artículos 6 y 7 del Reglamento de Becas CONACYT, publicado en el DOF el 8 de diciembre de 2004, abrogado por el artículo segundo Transitorio del Reglamento de Becas del Programa de Fomento, Formación, Desarrollo y Vinculación de Recursos Humanos de Alto Nivel del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, publicado en el DOF el 10 de septiembre de 2008.

Los becarios en el extranjero fueron evaluados por la Dirección Adjunta de Formación y Desarrollo de Científicos y Tecnólogos del CONACYT, mediante la documentación requerida en la convocatoria que fue presentada por dichos becarios, tales como: la carta de aceptación oficial definitiva emitida por la universidad donde se pretende realizar los estudios de postgrado; la información sobre el programa seleccionado que debe contener la vigencia del programa, el idioma que se imparte y la estructura curricular; la copia del documento oficial de la institución receptora, en que se consignen los costos de las colegiaturas y de la inscripción anual del programa de postgrado que se pretende cursar; copia de los certificados de conocimiento de idiomas; certificado de estudios oficial que avale el promedio obtenido en el nivel inmediato anterior, mínimo de 8.0; tres cartas de recomendación en sobre cerrado; acta de nacimiento; identificación oficial con fotografía y firma del solicitante y la Clave Única de Registro de Población (CURP), en cumplimiento del artículo 12 del Reglamento de Becas CONACYT, publicado en el DOF el 8 de diciembre de 2004, abrogado por el artículo segundo Transitorio del Reglamento de Becas del Programa de Fomento, Formación, Desarrollo y Vinculación de Recursos Humanos de Alto Nivel del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, publicado en el DOF el 10 de septiembre de 2008, y de la convocatoria de Formación de Recursos Humanos de Alto Nivel en Programas de Postgrado de Calidad en el Extranjero, publicada el 31 de marzo de 2008.

Resultado Núm. 4 Sin Observaciones

Los becarios nacionales y en el extranjero aceptados formalizaron su otorgamiento de la beca mediante el convenio de asignación de beca suscrito entre el CONACYT y el becario, en el cual se establecen las características de la beca, su vigencia, monto máximo de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, las obligaciones de los becarios, entre las cuales destacan la presentación de informes avalados por su tutor sobre su desempeño y sus resultados, obtener el grado por el cual se le otorga la beca; de no cumplir con las obligaciones se le suspenderá de inmediato la beca, perdiendo el derecho a ser aspirante a cualquier tipo de apoyo que brinda el CONACYT. Asimismo, se le requerirá el pago del monto económico de la beca que haya sido ejercido a su favor, el cual deberá ser reintegrado en un término que no podrá exceder de seis meses, contados a partir de la fecha en que se le notificó el incumplimiento, como lo dispone el artículo 19 del Reglamento de Becas CONACYT, publicado en el DOF el 8 de diciembre de 2004, abrogado por el artículo segundo Transitorio del Reglamento de Becas del Programa de Fomento, Formación, Desarrollo y Vinculación de Recursos Humanos de Alto Nivel del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, publicado en el DOF el 10 de septiembre de 2008.

Resultado Núm. 5 Observación Núm. 1

De acuerdo con los puntos 3 y 8 de las convocatorias que emitió CONACYT para otorgar becas nacionales durante 2008, las Coordinaciones de Postgrado de las instituciones son las responsables de la integración, contenido y custodia del expediente de cada aspirante postulado y asumen el compromiso ante el CONACYT de que la información y el expediente por aspirante postulado reúne todos y cada uno de los requisitos establecidos en las convocatorias. Por lo que, en caso de que se detecten irregularidades en cualquier elemento del expediente, dicha institución o centro asume el compromiso y responsabilidad de responder sobre las obligaciones del becario ante el CONACYT, así como de custodiar una copia del expediente de cada becario con la documentación completa consignada en la parte de requisitos de las convocatorias.

Al respecto, se realizaron visitas de inspección para la revisión de 99 expedientes de becarios en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV-IPN), en el Colegio de Postgraduados y en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa (UAM-I), a quienes en conjunto se otorgaron becas por 5,770.1 miles de pesos. Se comprobó que las instituciones cumplieron con los requisitos emitidos en las convocatorias de becas de postgrado nacional, excepto por lo siguiente:

En el expediente de un becario del CINVESTAV-IPN, se observó que el 25 de marzo de 2008, se le otorgó la beca para la Maestría en Ciencias en la Especialidad de Farmacología, por lo que a partir de esa fecha recibió 85.2 miles de pesos; no obstante, este becario no había obtenido el nivel inmediato anterior, ya que el 18 de abril de 2008, obtuvo el grado de Químico Farmacéutico Industrial (nivel licenciatura), es decir, después de otorgarle la beca, en contravención del artículo 12, inciso V, del Reglamento de Becas del CONACYT.

De una becaria del CINVESTAV-IPN, quien fue aceptada para otorgarle una beca de Doctorado con especialidad en Física Teórica, el CONACYT le otorgó 104.1 miles de pesos en 2008. En el expediente no se anexaron los informes de actividades correspondientes a dos periodos académicos semestrales que la becaria debió enviar al CONACYT; además, no mantuvo el promedio de calificación mínimo de 8.0, por lo que causo baja en el mes de diciembre de 2008 y por tal motivo no cumplió con el objeto de la beca, sin que se le haya requerido el reintegro del monto de la beca recibida, en incumplimiento de los artículos 18, incisos f y h, y 29 del Reglamento de Becas, así como de las cláusulas quinta, fracción II, octava y décima del Convenio que firmó dicha becaria, y del numeral 7 de la Convocatoria de Becas CONACYT Nacionales, publicada el 25 de febrero de 2008.

De otro becario del CINVESTAV-IPN, quien fue aceptado para otorgarle una beca de Maestría en Ciencias en Robótica y Manufactura Avanzada, el CONACYT le otorgó 85.2 miles de pesos en el 2008. En el expediente no se localizaron los informes de actividades correspondientes a tres periodos cuatrimestrales de 2008, asimismo, el CINVESTAV dio de baja temporal al becario a partir del 15 de octubre de 2008; sin embargo, el CINVESTAV no informó al CONACYT dicha situación, por lo que se le siguió otorgando la beca por los meses de noviembre y diciembre de 2008 por 14.2 miles de pesos, en incumplimiento del artículo 18, inciso h, del Reglamento de Becas, de las cláusulas cuarta, quinta y octava del Convenio de Beca Nacional, y de los numerales 7 y 8, punto cuarto, de la Convocatoria de Becas CONACYT Nacionales, publicada el 25 de febrero de 2008, que establecen que el becario proporcionara al CONACYT informes avalados por su tutor sobre su desempeño y sus resultados, y que se informara de eventualidades que impidan cumplir con el convenio de la beca, así como cualquier razón que interrumpa sus estudios.

Al respecto, con la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el CONACYT envió el oficio número E330/082/09 del 18 de agosto de 2009, al banco que se encarga de realizar las transferencias a los becarios nacionales, para solicitar la retención de fondos, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2008; por lo que el 21 de agosto de 2009 se recuperaron los 14.2 miles de pesos y fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación el 25 de agosto de ese mismo año.

En los expedientes de dos becarios del Colegio de Postgraduados, quienes fueron aceptados para otorgarles las becas de Doctorado en Recursos Genéticos y Productividad, respectivamente, el CONACYT les otorgó 104.1 miles de pesos en 2008, sin embargo, no se encontró evidencia de que los becarios hayan enviado oportunamente el informe de actividades al CONACYT, por lo que se incumplió la cláusula quinta de los convenios celebrados con dichos becarios, que establece que el becario se obliga a proporcionar al CONACYT informes de desempeño y de resultados avalados por su tutor.

Acción Promovida

08-1-3890X-02-0278-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología implemente los mecanismos de supervisión que garanticen que los becarios entreguen los informes de actividades en los plazos establecidos; asimismo, que vigile que las instituciones verifiquen que efectivamente los solicitantes de una beca cumplen con los requisitos que establecen las convocatorias, en cumplimiento del artículo 19, fracción VIII, del Reglamento de Becas del Programa de Fomento, Formación, Desarrollo y Vinculación de Recursos Humanos de Alto Nivel del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y lo que al efecto estipulen los Convenios que suscriban con los becarios.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología presentará a la Auditoría Superior de la Federación en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones que estimen pertinentes.

Acción Promovida

08-1-3890X-02-0278-06-001 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV, y 49, fracción I, 55 y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, formulará el pliego de observaciones correspondiente, atendiendo a que como

resultado de la revisión se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales por un monto de \$104,126.00 (ciento cuatro mil ciento veintiséis pesos 00/100 M.N.), debido a que no se requirió al becario el reintegro del monto de la beca recibida, ya que no cumplió con el objeto de la beca, y no obtuvo el promedio de calificaciones con mínimo de 8.0, por lo que causó baja en el mes de diciembre de 2008, en incumplimiento de los artículos 18, incisos f y h, y 29 del Reglamento de Becas, cláusulas cuarta, quinta, fracción II, octava y décima del Convenio, y numerales 7 y 8, punto cuarto, de la Convocatoria de Becas CONACYT Nacionales, publicada el 25 de febrero de 2008.

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 56 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología proceda a solventarlo ante la Auditoría Superior de la Federación en un plazo improrrogable de 30 días hábiles contados a partir de su notificación.

Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1

Con la revisión de 60 expedientes de becarios en el extranjero, que recibieron recursos del CONACYT por 21,552.5 miles de pesos, se constató que cuentan con los documentos que acreditan el otorgamiento y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 12 y 18 del Reglamento de Becas CONACYT y la Convocatoria de Formación de Recursos Humanos de Alto Nivel en Programas de Postgrado de Calidad en el Extranjero, así como del los Convenios de Asignación de Beca en el Extranjero.

Sin embargo, a una becaria que fue aceptada para realizar el Doctorado en la University of Bristol, Reino Unido, se le otorgaron 511.5 miles de pesos, por concepto de la beca durante el 2008, no obstante, no concluyó ni obtuvo el grado, debido a que causó baja por incumplir con la entrega del informe de actividades, de acuerdo con el artículo 18, inciso h, del Reglamento de Becas CONACYT, las cláusulas quinta y séptima del Convenio de Asignación de Becas, por lo que debió de reintegrar los 511.5 miles de pesos, como lo establece el artículo 29 del Reglamento de Becas CONACYT, y la cláusula novena del Convenio de Asignación de Becas, que señalan que cuando el becario no cumpla con el objeto de la beca otorgada, por causas imputables a su cumplimiento, perderá el derecho de ser aspirante a cualquier otro tipo de apoyo que brinda el CONACYT. Asimismo, se le requerirá el monto económico de la beca que haya sido ejercido a su favor.

Al respecto, la University of Bristol realizó la devolución por concepto de colegiatura de 350.6 miles de pesos al CONACYT, quedando un saldo pendiente de reintegrar por 160.9 miles de pesos, y a la fecha de la revisión (agosto de 2009) no se ha recuperado dicho monto.

Acción Promovida

08-1-3890X-02-0278-01-002 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología implemente los mecanismos de supervisión para que se les de seguimiento, hasta su recuperación, a las becas en el extranjero de los becarios que no obtuvieron el grado, objeto de la beca, en cumplimiento del artículo 31 del Reglamento de Becas, y lo que al efecto estipulen los convenios que suscriban con los becarios.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología presentará a la Auditoría Superior de la Federación en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones que estimen pertinentes.

Acción Promovida

08-1-3890X-02-0278-06-002 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15, fracción XV, y 49, fracción I, 55 y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, formulará el pliego de observaciones correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales por un monto de 160,873.41 pesos (Ciento sesenta mil ochocientos setenta y tres pesos 41/100 M.N.), ya que la Dirección Adjunta de Formación y Desarrollo de Científicos y Tecnólogos del CONACYT no ha concluido la recuperación de la beca otorgada a una becaria, debido a que no obtuvo el grado, objeto de la beca otorgada, en incumplimiento del artículo 29 del Reglamento de Becas CONACYT, y la cláusula novena del Convenio de Asignación de Becas.

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 56 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología proceda a solventarlo ante la Auditoría Superior de la Federación en un plazo improrrogable de 30 días hábiles contados a partir de su notificación.

Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1

En el documento denominado "Relación de los Becarios Nacionales y en el Extranjero Sancionados durante el 2008", de la Dirección Adjunta de Formación y Desarrollo de Científicos y Tecnólogos, se identificó que tres becarios en el extranjero se dieron de baja por incumplimiento del Reglamento de Becas CONACYT, y se les habían otorgado, en conjunto, 315.4 miles de pesos; sin embargo, el CONACYT no ha recuperado los recursos. Tampoco se han realizado las acciones para recuperar los 16,295.7 miles de pesos que se otorgaron a 419 becarios nacionales, y que a solicitud de la institución se dieron de baja, por renuncia explícita, bajo promedio, entre otros; por tal motivo no se justificó la entrega de las becas, ya que no se cumplió con la obtención del grado, objeto de las becas otorgadas, en incumplimiento del artículo 29 del Reglamento de Becas CONACYT, y de las cláusulas novena y décima de los convenios de asignación de la beca, los cuales disponen que cuando el becario no cumpla con el objeto de la beca otorgada, por causas imputables a su cumplimiento, perderá el derecho de ser aspirante a cualquier otro tipo de apoyo que brinda el CONACYT. Asimismo, se le requerirá el monto económico de la beca que haya sido ejercido a su favor.

Acción Promovida

08-1-3890X-02-0278-06-003 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV, y 49, fracción I, 55 y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, formulará el pliego de observaciones correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales por un monto de 16,611,071.12 pesos (dieciséis millones seiscientos once mil setenta y un pesos 12/100 M.N.), ya que la Dirección Adjunta de Formación y Desarrollo de Científicos y Tecnólogos del

CONACYT no ha realizado las acciones para la recuperación del monto de la beca otorgada a tres becarios en el extranjero y a 419 becarios nacionales, que fueron dados de baja durante 2008, en incumplimiento del artículo 29 del Reglamento de Becas CONACYT, y las cláusulas novena y décima del Convenio de Asignación de Becas.

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 56 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología proceda a solventarlo ante la Auditoría Superior de la Federación en un plazo improrrogable de 30 días hábiles contados a partir de su notificación.

Resultado Núm. 8 Sin Observaciones

De la revisión de las nóminas y los estados de cuenta bancarios de los bancos encargados de realizar las transferencias bancarias por cada becario, en los meses de mayo, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, se constató que se pagaron a los becarios 709,842.3 miles de pesos seleccionados, los cuales correspondieron a la manutención mensual según el nivel de estudios, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento de Becas CONACYT, el punto 6 de las Convocatorias Nacionales de 2008, y punto 7 de la Convocatoria de Formación de Recursos Humanos de Alto Nivel en el Programa de Postgrado de Calidad en el Extranjero.

Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1

Con el análisis de las pólizas de registro contable por 709,842.3 miles de pesos seleccionados, se constató que se afectaron las cuentas núms. 410766S190 "Manutención Becas Nacionales", 4201410711 "Manutención Becas en el Extranjero", 110201 "Bancos"; sin embargo, el catálogo de cuentas no ha sido autorizado, ya que el CONACYT en 2008, inició la elaboración de un nuevo catálogo de cuentas y guía contabilizadora, el cual a la fecha de la revisión, agosto de 2009, no se ha concluido y por ende no se encuentra autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en contravención del artículo 248 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Promovida

08-1-3890X-02-0278-01-003 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología obtenga la autorización del catálogo de cuentas y la guía contabilizadora por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el fin de cumplir el artículo 248 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología presentará a la Auditoría Superior de la Federación en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones que estimen pertinentes.

*Impacto de las Observaciones**Cuantificación Monetaria de las Observaciones*

Importe: 16,890.3 miles de pesos

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios o ambos a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin.

Recuperaciones determinadas: 16,890.3 miles de pesos

Operadas: 14.2 miles de pesos

Probables: 16,876.1 miles de pesos

El monto de la cuantificación monetaria de las observaciones por 16,876.1 miles de pesos, se refieren a las becas otorgadas por el CONACYT a becarios nacionales y en el extranjero, que no ha recuperado, y 14.2 miles de pesos a la recuperación de una beca.

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas

En resumen, se promovió(eron) 4 observación(es) que generó(aron) 6 acción(es); la(s) cual(es) corresponde(n): 3 a Recomendación(es) y 3 a Pliego(s) de Observaciones.

Dictamen

Con motivo de la auditoría practicada en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en relación con Becas para Realizar Estudios de Postgrado, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera del Programa de Becas para Realizar Estudios de Postgrado para verificar que se hayan observado las disposiciones legales y normativas aplicables a la autorización y ejercicio del presupuesto, al otorgamiento de las becas, su comprobación y a su registro presupuestal y contable, se determinó fiscalizar un monto de 709,842.3 miles de pesos, que representó el 20.7 % de los 3,437,433.0 miles de pesos reportados en el Estado del Ejercicio Presupuestal del Gasto Dictaminado al 31 de diciembre de 2008.

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la normativa institucional para la fiscalización de la gestión gubernamental, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, el Consejo de Ciencia y Tecnología cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la selección, evaluación, otorgamiento y pago de las becas nacionales y en el extranjero, respecto de las operaciones examinadas.

Comentarios de la Entidad Fiscalizada

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado.

IX.3.1.4.2. Sistema Nacional de Investigadores

Auditoría: 08-1-3890X-02-0279

Criterios de Selección

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización.

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera del Programa de Sistema Nacional de Investigadores para verificar que se hayan observado las disposiciones legales y normativas aplicables a la autorización y ejercicio del presupuesto; al otorgamiento del apoyo, su comprobación y a su registro presupuestal y contable.

Alcance

Universo Seleccionado: 1,989,857.4 miles de pesos

Muestra Auditada: 827,620.8 miles de pesos

En el Estado del Ejercicio Presupuestal del Gasto Dictaminado al 31 de diciembre de 2008, el CONACYT reportó que ejerció en el Programa del Sistema Nacional de Investigadores 1,989,857.4 miles de pesos, de los cuales se revisaron 827,620.8 miles de pesos, el 41.6% .

Apoyos económicos otorgados en el 2008 (Miles de pesos)

Subcuenta	Concepto	Monto
102001	Sistema Nacional de Investigadores	795,732.0
102006	SNI 1 Investigadores en consolidación	8,601.2
102007	Sistema Nacional de Investigadores Estudiantes	23,287.6
Total		827,620.8

FUENTE: Cédula Sumaria de Pago a Investigadores en el 2008.

Áreas Revisadas

La Dirección del Sistema Nacional de Investigadores adscrita a la Dirección Adjunta de Desarrollo Científico y Académico y la Dirección de Administración Presupuestal y Financiera dependiente de la Dirección Adjunta de Administración y Finanzas.

Procedimientos de Auditoría

1. Realizar el estudio general y la evaluación del control interno del CONACYT para conocer su estructura orgánica, atribuciones, objetivo y procedimientos que regulen las operaciones correspondientes a los apoyos económicos otorgados a investigadores pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores de conformidad con la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y del Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2005.
2. Comprobar que la información reportada en la Cuenta Pública es congruente con la reportada en el Estado del Ejercicio del Presupuesto y en los auxiliares presupuestales, en cumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
3. Verificar que las adecuaciones presupuestarias se realizaron conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
4. Constatar que la selección de los investigadores en el ejercicio 2008, se efectuó mediante convocatorias y evaluación de comisiones de conformidad con el Reglamento del Sistema

Nacional de Investigadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 26 de septiembre de 2006, abrogado por el artículo segundo Transitorio del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, publicado en el DOF el 21 de marzo de 2008.

5. Verificar que los estímulos a los investigadores durante el ejercicio 2008 se realizaron conforme al Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, publicado en el DOF el 26 de septiembre de 2006, abrogado por el artículo segundo Transitorio del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, publicado en el DOF el 21 de marzo de 2008.
6. Constatar que el registro presupuestal y contable se ajustó al catálogo de cuentas, a la guía contabilizadora y al clasificador por objeto del gasto, en cumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas

Resultado Núm. 1 Sin Observaciones

Con el estudio general y la evaluación del control interno, se constató que el CONACYT cuenta con los procedimientos autorizados para la selección, autorización, pago, seguimiento y registro del otorgamiento de los apoyos económicos a Investigadores del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), establecidos en los manuales de Procedimientos de la Dirección del Sistema Nacional de Investigadores y de la Dirección de Administración Presupuestal y Financiera, ambos aprobados por el Director Adjunto de Administración y Finanzas el 17 de agosto de 2008 y 28 de abril de 2006, los cuales estuvieron vigentes en el 2008, en cumplimiento de los artículos 59, fracción VI, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 9, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y 29, fracción XXII, del Estatuto Orgánico del CONACYT, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2005.

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1

El Manual de Organización del CONACYT vigente en 2008, se expidió el 31 de agosto de 2006 por su Director General, de conformidad con los artículos 9, fracción XIII, de la Ley Orgánica del CONACYT publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 5 de junio de 2002 y 21, fracción XXXIII, del Estatuto Orgánico del CONACYT, publicado en el DOF el 30 de diciembre de 2005, en los cuales se

establece como atribución del Director General expedir los manuales de organización, de procedimientos y de servicios del CONACYT, y adscribir orgánicamente las unidades administrativas del CONACYT y expedir el Manual de Organización y demás instrumentos normativos, necesarios para el funcionamiento de la entidad, así como las modificaciones que resulten necesarias para mantenerlos permanentemente actualizados. Sin embargo, el Manual de Organización no se encuentra autorizado por la Junta de Gobierno del CONACYT, en contravención del artículo 58, fracción VIII, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Al respecto, el CONACYT revisa e integra su Estatuto Orgánico, el cual será presentado a su Junta de Gobierno en la próxima sesión del 3 de septiembre de 2009, por lo que no se ha sometido a la autorización de la Junta de Gobierno del CONACYT el referido manual, en virtud de que en un tiempo breve y acorde con la aprobación del estatuto, tendría que revisarse y publicarse una nueva actualización del Manual de Organización, lo que generaría trámites innecesarios.

Acción Promovida

08-1-3890X-02-0279-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología realice las modificaciones correspondientes a su Manual de Organización para que sea congruente con su nuevo Estatuto Orgánico, con el fin de que se autorice por su Órgano de Gobierno, en cumplimiento del artículo 58, fracción VIII, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Resultado Núm. 3 Sin Observaciones

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante el oficio circular 307-A-2769, comunicó a las dependencias y entidades la distribución del presupuesto aprobado y los calendarios de presupuesto autorizados de 2008, en él se señala que al CONACYT se le autorizó un presupuesto

original de 8,636,200.3 miles de pesos, del cual le correspondió a la partida 4317 "Transferencias para Premios y Recompensas en los Sistemas Nacional de Investigadores, de Creadores y de Otras Disciplinas" 2,020,000.0 miles de pesos. Al respecto, dicha información se comparó con la reportada en la Cuenta Pública, y se determinó que es correcta, en cumplimiento de los artículos 90 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Respecto de las adecuaciones presupuestarias, durante el ejercicio de 2008 se efectuaron afectaciones presupuestales netas por 30,142.6 miles de pesos a la partida 4317 "Transferencias para Premios y Recompensas en los Sistemas Nacional de Investigadores, de Creadores y de Otras Disciplinas", mediante las adecuaciones números 2008-38-90X-219, 2008-38-90X-220, 2008-38-90X-237, 2008-38-90X-254 y 2008-38-90X-283 del 16, 18, 29 y 31 de diciembre de 2008 y 19 de enero de 2009, respectivamente, para quedar con un presupuesto modificado de 1,989,857.4 miles de pesos, que se ejerció su totalidad, en cumplimiento de los artículos 57, 58 y 59 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como 92 y 99 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1

El Sistema Nacional de Investigadores cuenta con un Comité Consultivo, que tiene como funciones proponer la formulación y aplicación de políticas del SNI que favorezcan el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, con base en la evaluación realizada por las comisiones dictaminadoras y opinar sobre la normatividad, organización y funcionamiento del SNI, así como sobre las reformas necesarias para su mejoramiento.

Al respecto, se constató que el Comité Consultivo se reunió del 2 al 4 de octubre de 2008; sin embargo, no se proporcionaron los acuerdos obtenidos ni los asuntos tratados, por lo que no existe evidencia del cumplimiento de las funciones señaladas en el artículo 9 del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 26 de septiembre de 2006, abrogado por el artículo segundo Transitorio del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, publicado en el DOF el 21 de marzo de 2008.

Con el oficio número C300/DIRSNI/013/09 del 12 de junio de 2009, la Dirección del Sistema Nacional de Investigadores manifestó que el Comité Consultivo fungió como un grupo de trabajo en el que se revisan documentos, que en 2008 no se elaboraron actas, es decir, no se conocen los resultados de las reuniones y que será hasta 2009 en cumplimiento de los lineamientos emitidos por el Consejo de

Aprobación en su primera sesión de 2009 que se empezaran a generar las actas de los acuerdos que se tomen en las sesiones celebradas por este Comité.

Acción Promovida

08-1-3890X-02-0279-01-002 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología levante las actas de las sesiones del Comité Consultivo del Sistema Nacional de Investigadores que se realicen y que incluyan los acuerdos y los resultados obtenidos a fin de contar con evidencia del cumplimiento de las funciones señaladas en el artículo 9 del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Resultado Núm. 5 Sin Observaciones

CONACYT emitió la convocatoria de 2007 publicada el 30 de noviembre de 2006, en la cual convocó a los científicos y tecnólogos que laboren en instituciones de educación superior y del sector público o privado del país, así como a las personas que realicen actividades de investigación y desarrollo en centros empresariales en México, a participar en el proceso de selección para ingresar al Sistema Nacional de Investigadores, para que de manera adicional a las distinciones otorgadas por el Gobierno Federal a los integrantes del SNI, se les otorgará un estímulo económico por cada una de las categorías, niveles y periodos comprendidos para ello, en términos de las disposiciones específicas que establece el Reglamento del SNI.

Cabe señalar que la vigencia de los estímulos otorgados por esta convocatoria inició el 1 de enero de 2008.

Asimismo, el 10 de diciembre de 2007 se publicó la convocatoria referente a 2008, en la cual CONACYT convocó a los científicos y tecnólogos que tengan un contrato o convenio institucional

vigente de al menos 20 horas-semana-mes para realizar actividades científicas o tecnológicas en alguna de las dependencias, entidades, instituciones de educación superior o centros de investigación de los sectores público, privado o social en México, que tengan por objeto el desarrollo de actividades de investigación científica o tecnológica. Así como a los mexicanos que obtuvieron el grado de doctor en México dentro de los dos últimos años previos al cierre de la convocatoria y estén realizando una estancia posdoctoral en México o en el extranjero, a participar en el proceso de selección para ingresar al Sistema Nacional de Investigadores, para que de manera adicional a las distinciones otorgadas por el Gobierno Federal a los integrantes del SNI, se les otorgara un estímulo económico por cada una de las categorías, niveles y periodos comprendidos para ello, en términos de las disposiciones específicas que establece el Reglamento del SNI. Asimismo, los resultados de la convocatoria fueron publicados en la página electrónica del CONACYT y los convenios iniciaron vigencia a partir del 1 de enero de 2008.

La publicación de las convocatorias así como los términos y plazos que se establecieron en éstas cumplieron con los artículos 4 y 5 del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, publicado el 26 de septiembre de 2006 en el Diario Oficial de la Federación.

Resultado Núm. 6 Observación Núm. 1

El SNI tiene como objeto promover y fortalecer la calidad de la investigación, así como contribuir a la formación y consolidación de investigadores. Para cumplir con su objeto, el SNI tiene como facultades, de acuerdo con su reglamento (Artículo 4, fracción I), el de reconocer y premiar la labor de investigación en el país, para tal efecto, se otorgan distinciones y estímulos económicos, y coadyuvar a la formación de nuevos investigadores y vincular la investigación con la docencia, entre otras.

Para contribuir a la formación y consolidación de investigadores y para vincular la investigación con la docencia, se publicaron dos convocatorias, una el 23 de mayo de 2008, para otorgar un Apoyo Complementario a Investigadores en Proceso de Consolidación con nivel 1, otorgándose en total 57,903.0 miles de pesos. La otra, el 6 de noviembre de 2008, para otorgar un Apoyo para Investigadores Nacionales para el Fortalecimiento de Actividades de Tutoría y Asesoría de Estudiante de Nivel Licenciatura, en la cual se ejercieron 44,370.0 miles de pesos.

Al respecto, dichos apoyos se cubrieron con recursos del SNI; sin embargo, los procedimientos para su evaluación y otorgamiento no están contemplados en el Reglamento del SNI ni en los Lineamientos del Subprograma SNI, por esta razón, las dos convocatorias no fueron autorizadas por el Consejo de

Aprobación, en incumplimiento del artículo 7, fracción III, del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de marzo de 2008.

Cabe señalar que el citado reglamento y los lineamientos sólo regulan las distinciones y los estímulos económicos, como se establece en los artículos 54 y 66 del Reglamento del SIN, publicado en el DOF el 21 de marzo de 2008 y en el apartado 5 Modalidades de los apoyos y sus características, de los Lineamientos del Subprograma SIN, aprobados por la Junta de Gobierno, mediante el Acuerdo AS/XII/8/05, en su sesión ordinaria XIII, celebrada en 2005, los cuales estuvieron vigentes en el 2008.

En el artículo 54, párrafo primero, del Reglamento del SIN, se establece que la distinción certifica la calidad, producción, trascendencia e impacto del trabajo de los investigadores seleccionados y es el reconocimiento público que otorga el Gobierno Federal, a los científicos y tecnólogos que hayan sobresalido por la calidad de su producción y en la formación de nuevos investigadores. Y los estímulos económicos (Artículo 66, párrafo primero) son recursos que se entregan mensualmente y el monto de los mismos será el importe que resulte de aplicar el salario mínimo mensual general vigente para el Distrito Federal, al número de salarios mínimos que corresponda a cada categoría y nivel.

Acción Promovida

08-1-3890X-02-0279-01-003 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de continuar con el otorgamiento del "Apoyo Complementario a Investigadores en Proceso de Consolidación con nivel 1", y del "Apoyo para Investigadores Nacionales para el Fortalecimiento de Actividades de Tutoría y Asesoría de Estudiante de Nivel Licenciatura", evalúe y, en su caso, realice las modificaciones al Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores para que se incorporen y regulen este tipo de apoyos, en cumplimiento del artículo 4, fracción I, del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de marzo de 2008.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Acción Promovida

08-9-3890X-02-0279-08-001 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión emitieron las convocatorias para otorgar Apoyos Complementarios a Investigadores en Proceso de Consolidación con nivel 1, y para otorgar Apoyos para Investigadores Nacionales para el Fortalecimiento de Actividades de Tutoría y Asesoría de Estudiante de Nivel Licenciatura, sin obtener la autorización del Consejo de Aprobación, en incumplimiento del artículo 7, fracción III, del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de marzo de 2008.

El Órgano Interno de Control Proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 7 Sin Observaciones

Durante 2008, el Programa del Sistema Nacional de Investigadores reportó un gasto por 1,989,857.4 miles de pesos, de los cuales se seleccionó 827,620.8 miles de pesos, integrado por los siguiente programas internos: 102001 Sistema Nacional de Investigadores 795,732.0 miles de pesos, 102006 SNI 1 Investigadores en consolidación por 8,601.2 miles de pesos y 102007 Sistema Nacional de Investigadores Estudiantes por 23,287.6 miles de pesos.

En los 795,732.0 miles de pesos seleccionados del programa interno 102001 Sistema Nacional de Investigadores, se observó que 782,226.0 miles de pesos correspondieron al pago de estímulos económicos que se otorgaron durante los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008 a miembros del SNI, a ayudantes y beneficiarios en cada uno los niveles, los cuales se calcularon de conformidad con los artículos 33, 35 y 44 del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de septiembre de 2006.

Respecto de los restantes 13,506.0 miles de pesos del programa interno 102001 Sistema Nacional de Investigadores, correspondieron a pagos por retroactivo del 1 de enero al 30 de noviembre de 2008, del 30.0% sobre estímulos económicos asociados a la distinción de investigadores inscritos en la Universidades Iberoamericana, Panamericana y Popular Autónoma del Estado de Puebla e ITESO, A.C., así como en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, Campus Estado de México y Monterrey, de conformidad con las obligaciones del CONACYT, establecidas en los convenios con esas instituciones, donde se comprometió a otorgar a esos investigadores el 30.0% (treinta por ciento) del monto que les corresponda como estímulo económico asociado al nombramiento, en cumplimiento de los artículos 3, 4, fracción I y 66 inciso b, del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de marzo de 2008.

Resultado Núm. 8 Sin Observaciones

Para comprobar el cumplimiento de las normas para el otorgamiento de los apoyos a los investigadores, se revisaron 150 expedientes, y se constató que las solicitudes se evaluaron, justificaron y autorizaron; los resultados se publicaron en la página electrónica del CONACYT; los apoyos se formalizaron, y se dio seguimiento a sus investigaciones, en cumplimiento de los artículos 2, fracción VI, inciso b, 13, 14 y 40 del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, publicado el 26 de septiembre de 2006 en el DOF.

Resultado Núm. 9 Sin Observaciones

En relación con los 8,601.2 miles de pesos del programa interno 102006 SNI 1 Investigadores en consolidación, se comprobó que correspondieron al apoyo económico complementario de 87 proyectos de investigación para miembros del SNI nivel 1 y se otorgaron de conformidad con el punto 4.- montos y rubros elegibles de las bases generales de la Convocatoria de Apoyo Complementario a Investigadores en Proceso de Consolidación (SNI 1), del 23 de mayo de 2008.

Resultado Núm. 10 Sin Observaciones

Respecto de los 23,287.6 miles de pesos del Programa Interno 102007 Sistema Nacional de Investigadores Estudiantes, correspondieron a apoyos que se otorgaron a investigadores de los niveles I, II y III, para el fortalecimiento de las actividades de investigación relacionadas con la tutoría y

asesoría de estudiantes de licenciatura, que realizan en las instituciones de adscripción de los investigadores.

Al respecto, se observó que los 23,287.6 miles de pesos, se otorgaron a 30 universidades e instituciones de investigación por los montos establecidos en el punto de 4.- montos y rublos elegibles de las bases generales de la Convocatoria 2008 de Apoyo para la Investigadores Nacionales para el Fortalecimiento de Actividades de Tutoría y Asesoría de Estudiantes a Nivel Licenciatura.

Resultado Núm. 11 Observación Núm. 1

Durante el 2008, se dieron de baja a cuatro investigadores que recibieron en total 56.8 miles de pesos, debido a que se les otorgó por segunda vez la distinción de Candidato a Investigador Nacional, en contravención del artículo 28, fracción I, del Reglamento de SNI publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de septiembre de 2006, que establece que el Candidato a Investigador Nacional sólo podrá obtener esa categoría por una vez.

Al respecto, el CONACYT recuperó 37.9 miles de pesos de tres investigadores, pero quedaron pendientes de recuperar 18.9 miles de pesos de un investigador a la fecha de la revisión (agosto de 2009).

Con el oficio número C300/DSNI/33/09 del 12 de agosto de 2009, y por intervención de la Auditoría Superior de la Federación, y en cumplimiento del "Procedimiento para el registro y recuperación de estímulos en Demasía", la Dirección del Sistema Nacional de Investigadores solicitó su colaboración a la Dirección Adjunta de Asuntos Jurídicos para realizar las gestiones pertinentes para la recuperación de 18.9 miles de pesos. Al respecto, con los oficios números C300/DSNI/054/09 y C300/DSNI/061/09 del 15 de octubre y 11 de noviembre de 2009, la Dirección del Sistema Nacional de Investigadores envió documentación de la recuperación de los 18.9 miles de pesos.

Acción Promovida

08-1-3890X-02-0279-01-004 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,

recomienda que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología establezca mecanismos de supervisión para que sólo se otorguen estímulos económicos a investigadores que cumplan con lo establecido en el artículo 28, fracción I, del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Acción Promovida

08-9-3890X-02-0279-08-002 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión otorgaron estímulos económicos a cuatro investigadores, a quienes se les otorgó por segunda vez la distinción de Candidato a Investigador Nacional, por lo que se contravino el artículo 28, fracción I, del Reglamento de SNI publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de septiembre de 2006, que estable que el Candidato a Investigador Nacional sólo podrá obtener esa categoría por una vez.

El Órgano Interno de Control Proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 12 Sin Observaciones

Con el análisis de las actas 2008 del Consejo de Aprobación del SNI, se constató que sesionó en tres ocasiones, en las que autorizó 4,728 solicitudes de ingreso al sistema, negó una prórroga, aprobó cuatro modificaciones a los dictámenes, sancionó a cinco investigadores y autorizó una convocatoria, entre otras actividades, que se sustentan en el artículo 14, primer párrafo del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, publicado en el DOF el 26 de septiembre de 2006, abrogado por el artículo segundo Transitorio del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, publicado en el DOF el

21 de marzo de 2008, que establece que después de la evaluación de cada una de las solicitudes, las Comisiones Dictaminadoras propondrán al Consejo de Aprobación a través del Secretario Ejecutivo, el ingreso o no del solicitante al SNI, así como su categoría y nivel.

Resultado Núm. 13 Sin Observaciones

Con el análisis del Estado de Ingresos y Gastos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008 y 2007, en particular al rubro "Programa del Sistema Nacional de Investigadores", se determinó que en el 2008 se reportaron como ejercidos 1,989,857.4 miles de pesos, lo cual es correcto de acuerdo con lo reportado en la Cuenta Pública, por lo que existe confiabilidad en las cifras consignadas en la contabilidad del CONACYT, en cumplimiento de los artículos 90 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 14 Sin Observaciones

Respecto del registro contable de los 827,620.8 miles de pesos, se constató que se afectaron las cuentas 4202750411 "Estímulos Económicos del Sistema Nacional de Investigadores" y la cuenta 110201 "Bancos"; sin embargo, el catálogo de cuentas no ha sido autorizado, ya que el CONACYT en 2008 inició la elaboración de un nuevo catálogo de cuentas y guía contabilizadora, el cual a la fecha de la revisión, agosto de 2009, no se ha concluido y por ende no se encuentra autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en contravención del artículo 248 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Cabe señalar que ya se emitió la acción promovida para la Cuenta Publica de 2008, en la auditoría 278 denominada "Becas para Realizar estudios de Postgrado", que ejecutó la Auditoría Superior de la Federación.

Resultado Núm. 15 Sin Observaciones

Se constató que los 827,620.8 miles de pesos revisados, se registraron correctamente en la partida 4317 "Transferencias para Premios y Recompensas en los Sistemas Nacional de Investigadores, de Creadores y Otras Disciplinas", de conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto para la

Administración Pública Federal, así como de los artículos 29, fracción IV, y 64, fracción II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Impacto de las Observaciones

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 56.8 miles de pesos

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios o ambos a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin.

Recuperaciones determinadas: 56.8 miles de pesos

Operadas: 56.8 miles de pesos

Probables: 0.0 miles de pesos

El monto de la cuantificación monetaria de las observaciones por 102,291.9 miles de pesos, corresponden a que el CONACYT emitió dos convocatorias que no se ajustan al Reglamento del SNI por 102,273.0 miles de pesos y a pagos indebidos a un investigador por 18.9 miles de pesos.

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas

En resumen, se promovió(eron) 4 observación(es) que generó(aron) 6 acción(es); la(s) cual(es) corresponde(n): 4 a Recomendación(es) y 2 a Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

Dictamen

Con motivo de la auditoría practicada en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en relación con el Sistema Nacional de Investigadores, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera del Programa de Sistema Nacional de Investigadores para verificar que se observaron las disposiciones legales y normativas aplicables a la autorización y ejercicio del presupuesto; al otorgamiento del apoyo, su comprobación y a su registro presupuestal y contable, se determinó fiscalizar un monto de 827,620.8 miles de pesos que representó el 41.6 % de los 1,989,857.4 miles de pesos reportados en el Estado del Ejercicio Presupuestal del Gasto Dictaminado al 31 de diciembre de 2008.

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la normativa institucional para la fiscalización de la gestión gubernamental, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la selección, evaluación, otorgamiento y pago del Sistema Nacional de Investigadores respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observación que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a que el CONACYT emitió dos convocatorias que no se ajustaron al Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores en las que se ejercieron 102,273.0 miles de pesos, y a un investigador se le otorgó indebidamente por segunda vez la distinción de Candidato a Investigador Nacional ya que el Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores establece que sólo se podrá obtener esa categoría por una vez y se le pagó 18.9 miles de pesos.

Comentarios de la Entidad Fiscalizada

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado.

IX.3.2. CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

IX.3.2.1. Información General

Atribuciones

El Estatuto Orgánico del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California de fecha 4 de abril de 2001, establece lo siguiente:

“CAPÍTULO PRIMERO

DEL ORGANISMO

Artículo 1. De la figura jurídica del CICESE.

El Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE), es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por decreto del Ejecutivo Federal expedido el 9 de agosto de 1973 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de septiembre del mismo año. Dicho Decreto fue abrogado el 29 de agosto de 2000 con la publicación, en esta fecha, del decreto de reestructuración del CICESE, en atención a lo manifestado en la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 1999.

Artículo 2. Del objeto del CICESE.

El CICESE, de acuerdo con su Decreto de Reestructuración y a lo dispuesto por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, tiene por objeto:

- I. Coadyuvar al funcionamiento y consolidación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.
- II. Fortalecer la infraestructura científica y tecnológica nacional y regional en las ramas de su especialidad.
- III. Apoyar las acciones relativas a la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos en función de sus fines y en congruencia con los objetivos, estrategias y políticas del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Nacional de Ciencia y Modernización Tecnológica correspondientes y los demás aplicables.

- IV. Realizar investigación científica básica y aplicada, en los campos de: Geofísica, Oceanografía Física, Física e Instrumentación, Óptica, Electrónica, Telecomunicaciones, Computación, Telemática, Acuicultura, Ecología, Biotecnología, Geología y Sismología, y lo demás campos afines, principalmente orientados a la solución de los problemas nacionales y en particular a los regionales del noroeste de México, así como a las actividades docentes en estas áreas de la ciencia.”

Situación Presupuestaria

CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
INGRESOS
(Miles de pesos)

Concepto de Ingreso	2008			% Obtenido vs.	
	Original	Modificado	Obtenido	Original	Modificado
Disponibilidad Inicial	-	-	59,907	-	-
Corrientes y de Capital	28,000	124,500	197,785	706.4	158.9
Venta de Servicios	10,000	20,000	35,378	353.8	176.9
Ingresos Diversos	18,000	104,500	162,407	902.3	155.4
Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal	296,599	309,245	309,245	104.3	100.0
Subsidios - Corrientes	3,741	3,741	3,741	100.0	100.0
Transferencias	292,858	305,504	305,504	104.3	100.0
Corrientes	292,858	302,984	302,984	103.5	100.0
Inversión Física	-	2,520	2,520	-	100.0
TOTAL DE INGRESOS	324,599	433,745	566,937	174.7	130.7

Concepto de Ingreso	2007			% Obtenido vs.	
	Original	Modificado	Obtenido	Original	Modificado
Disponibilidad Inicial	-	-	35,207	-	-
Corrientes y de Capital	26,000	26,000	104,839	403.2	403.2
Venta de Servicios	8,400	8,400	25,101	298.8	298.8
Ingresos Diversos	17,600	17,600	79,738	453.1	453.1
Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal	250,314	300,158	301,930	120.6	100.6
Subsidios - Corrientes	3,741	3,741	3,741	100.0	100.0
Transferencias	246,573	296,417	298,189	120.9	100.6
Corrientes	246,573	274,268	276,040	112.0	100.6
Inversión Física	-	22,149	22,149	-	100.0
TOTAL DE INGRESOS	276,314	326,158	441,976	160.0	135.5

Concepto de Ingreso	VARIACIÓN 2008 vs 2007					
	Original	%	Modificado	%	Obtenido	%
Disponibilidad Inicial	-	-	-	-	24,700	70.2
Corrientes y de Capital	2,000	7.7	98,500	378.8	92,946	88.7
Venta de Servicios	1,600	19.0	11,600	138.1	10,277	40.9
Ingresos Diversos	400	2.3	86,900	493.8	82,669	103.7
Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal	46,285	18.5	9,087	3.0	7,315	2.4
Subsidios - Corrientes	-	-	-	-	-	-
Transferencias	46,285	18.8	9,087	3.1	7,315	2.5
Corrientes	46,285	18.8	28,716	10.5	26,944	9.8
Inversión Física	-	-	(19,629)	(88.6)	(19,629)	(88.6)
TOTAL DE LA VARIACIÓN	48,285	17.5	107,587	33.0	124,961	28.3

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 y 2007.

Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
EGRESOS
(Miles de pesos)

Capítulo o Concepto de Gasto	2008			% Ejercido vs.	
	Original	Modificado	Ejercido	Original	Modificado
Servicios Personales	257,484	266,631	269,294	104.6	101.0
Materiales y Suministros	15,254	31,128	32,906	215.7	105.7
Servicios Generales	47,120	64,025	64,022	135.9	100.0
Otros de Corriente	4,741	5,941	4,752	100.2	80.0
Total de Corriente	324,599	367,725	370,974	114.3	100.9
Inversión Física	-	66,020	72,044	-	109.1
Total de Capital	-	66,020	72,044	-	109.1
TOTAL DE EGRESOS	324,599	433,745	443,018	136.5	102.1

Capítulo o Concepto de Gasto	2007			% Ejercido vs.	
	Original	Modificado	Ejercido	Original	Modificado
Servicios Personales	219,639	228,531	226,815	103.3	99.2
Materiales y Suministros	11,706	15,212	15,215	130.0	100.0
Servicios Generales	38,128	53,425	57,340	150.4	107.3
Otros de Corriente	4,241	4,241	22,980	541.9	541.9
Total de Corriente	273,714	301,409	322,350	117.8	106.9
Inversión Física	2,600	24,749	35,660	1,371.5	144.1
Total de Capital	2,600	24,749	35,660	1,371.5	144.1
TOTAL DE EGRESOS	276,314	326,158	358,010	129.6	109.8

Capítulo o Concepto de Gasto	VARIACIÓN 2008 vs. 2007					
	Original		Modificado		Ejercido	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
Servicios Personales	37,845	17.2	38,100	16.7	42,479	18.7
Materiales y Suministros	3,548	30.3	15,916	104.6	17,691	116.3
Servicios Generales	8,992	23.6	10,600	19.8	6,682	11.7
Otros de Corriente	500	11.8	1,700	40.1	(18,228)	(79.3)
Total de Corriente	50,885	18.6	66,316	22.0	48,624	15.1
Inversión Física	(2,600)	(100.0)	41,271	166.8	36,384	102.0
Total de Capital	(2,600)	(100.0)	41,271	166.8	36,384	102.0
TOTAL DE LA VARIACIÓN	48,285	17.5	107,587	33.0	85,008	23.7

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 y 2007.

Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.

Situación Financiera

CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
SITUACIÓN FINANCIERA
(Miles de pesos)

	2008		2007		Variación 2008 vs. 2007	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
ACTIVO						
Circulante	84,147	17.9	61,965	15.0	22,182	35.8
Fijo	385,200	82.1	349,917	85.0	35,283	10.1
Suma el activo	<u>469,347</u>	100.0	<u>411,882</u>	100.0	<u>57,465</u>	14.0
PASIVO						
A corto plazo	18,306	3.9	33,945	8.2	(15,639)	(46.1)
A largo plazo	53,486	11.4	38,863	9.4	14,623	37.6
Suma el pasivo	<u>71,792</u>	15.3	<u>72,808</u>	17.7	<u>(1,016)</u>	(1.4)
PATRIMONIO	<u>397,555</u>	84.7	<u>339,074</u>	82.3	<u>58,481</u>	17.2
Suman el pasivo y el patrimonio	<u>469,347</u>	100.0	<u>411,882</u>	100.0	<u>57,465</u>	14.0

FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros a las Instituciones de la Administración Pública Federal, 2008.

Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
ESTADO DE RESULTADOS
(Miles de pesos)

	2008		2007		Variación 2008 vs. 2007	
	<u>Importe</u>	<u>%</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>
Ingresos	402,351	100.0	339,430	100.0	62,921	18.5
Costos	387,836	96.4	340,358	100.3	47,478	13.9
	<u>14,515</u>	3.6	<u>(928)</u>	(0.3)	<u>15,443</u>	(1,664.1)
Gastos de Operación	73,823	18.3	35,463	10.4	38,360	108.2
DÉFICIT DEL PERIODO	<u>(59,308)</u>	(14.7)	<u>(36,391)</u>	(10.7)	<u>(22,917)</u>	63.0

FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros a las Instituciones de la Administración Pública Federal, 2008.

Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.

Funciones

De conformidad con lo establecido en la Cuenta Pública 2008 y la incorporación de los resultados de los indicadores del Sistema de Evaluación al Desempeño, el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, B.C. presentó la siguiente información:

Programa Presupuestario: U001 Otorgamiento de becas
Objetivos del Programa Presupuestario:

Fin: Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.

Propósito: Se apoyo o financió la formación de recursos humanos de alto nivel con los que se contribuye a elevar la productividad y competitividad de la economía mexicana.

Componente: Generar conocimiento científico, desarrollo tecnológico e innovación para mejorar la competitividad del país, el bienestar de la población y difundir sus resultados.

Actividad: Formación de capital humano.

Indicador de Desempeño: Formación de Capital Humano			
Método del cálculo	Valor de la Meta Original	Valor de la Meta Alcanzada	% Cumplimiento
Presupuesto autorizado para formación de capital humano / Total del presupuesto autorizado	1.5%	1.4%	93.3

Tipos de Revisión

El C. Auditor Superior de la Federación y el C. Auditor Especial de Planeación e Información notificaron al C. Director General del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, la inclusión de esta entidad fiscalizada en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización, como sigue:

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN		ORDEN (ES) DE AUDITORÍA		AUDITORÍA	TÍTULO
NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA		

CUENTA PÚBLICA

OASF/1379/2009	1 de Junio de 2009	OAEPI-0700/2009	12 de Junio de 2009	1079	Fideicomiso de Proyectos de Investigación Científica
----------------	--------------------	-----------------	---------------------	------	--

La auditoría realizada fue especial.

IX.3.2.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones

a) Ejercicio 2008

1) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública 2008

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación no determinó observaciones – acciones.

b) Seguimiento de las Observaciones-Acciones emitidas en la revisión de ejercicios fiscales anteriores, con datos al 31 de diciembre de 2009

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009)

Promovidas ^{1/} (Seguimiento Concluido)		Con pronunciamiento		Sin pronunciamiento de la instancia de control competente	
Número	%	Número	%	Número	%
1	100.0	1	100.0	0	0.0

^{1/} Incluye movimientos de operación.

DENUNCIAS DE HECHOS CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009)

Presentadas ^{1/} (Seguimiento Concluido)		Ministerio Público (En proceso o con resolución)		Órgano Jurisdiccional (En proceso o con resolución)	
Número	%	Número	%	Número	%
0		0	0.0	0	0.0

^{1/} Incluye movimientos de operación.

PLIEGOS DE OBSERVACIONES
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009)

Emitidos ^{1/}	Seguimiento Concluido						En proceso	
	Solventados		Con Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias		Total			
	Número	%	Número	%	Número	%	Total	%
0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

^{1/} Incluye movimientos de operación.

c) Resumen de Acciones emitidas

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009)

Acciones	Emitidas ^{1/}	Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas por resolución de autoridad competente, bajas por denuncia de hechos, bajas por demanda, seguimiento concluido por fusión o acumulación, solventadas y presentadas (Acciones concluidas ASF)		En proceso	
		Total	%	Total	%
Años Anteriores	1	1	100.0	0	0.0
Cuenta Pública 2008	0	0	0.0	0	0.0
Total	1	1	100.0	0	0.0

^{1/} Incluye movimientos de operación

IX.3.2.3. Informe de la Auditoría Especial

IX.3.2.3.1. Fideicomiso de Proyectos de Investigación Científica

Auditoría: 08-1-389ZW-06-1079

Criterios de Selección

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización.

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera del Fideicomiso de Proyectos de Investigación Científica, para revisar el uso de los recursos públicos y verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Alcance

Universo Seleccionado: 1,398.8 miles de pesos

Muestra Auditada: 1,398.8 miles de pesos

Los 1,398.8 miles de pesos del universo y muestra seleccionados corresponden a los recursos disponibles para el fideicomiso al cierre de 2008. Se revisaron los ingresos y egresos del fideicomiso de ese año.

Áreas Revisadas

La Dirección Administrativa del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE).

Antecedentes

El fideicomiso denominado Fondo de Proyectos de Investigación Científica, se creó el 2 de febrero de 2000, con fundamento en el artículo 19 de la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica¹.

En el Contrato del fideicomiso, se indica que el Fondo de Proyectos de Investigación Científica está sujeto a Reglas de Operación y tiene la finalidad de recibir, invertir, realizar pagos y administrar las subcuentas individuales de cada uno de los proyectos destinados a investigaciones científicas y de desarrollo tecnológico del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, B.C. (CICESE) que a su vez funge como coordinador del fideicomiso, cumpliendo para ello con los requisitos que establezca la modalidad.

En las Reglas de Operación Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California (Reglas de Operación) se indica que el fideicomiso podrá apoyar el financiamiento de proyectos específicos de investigación, la creación y mantenimiento de instalaciones de investigación, su equipamiento, el suministro de materiales, el otorgamiento de becas y formación de recursos humanos especializados, el otorgamiento de incentivos extraordinarios a los investigadores que participen en proyectos, y otros propósitos vinculados para proyectos científicos o tecnológicos aprobados.

En este fondo intervienen el CICESE, como fideicomitente; y el Banco Mercantil del Norte, S.A., institución de banca múltiple, Grupo Financiero Banorte, anteriormente BANCRECER, S.A., como fiduciario; y de acuerdo con la Cláusula Vigésima de su Contrato de Creación su duración será la necesaria para el cumplimiento de sus fines y podrá extinguirse por cualquiera de la causas establecidas en el artículo 392 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, como el cumplimiento y la imposibilidad del fin, entre otras.

De conformidad con el artículo 80 de la Ley de Instituciones de Crédito, el funcionamiento y cumplimiento de las finalidades del fideicomiso recae en su Comité Técnico.

Dicho comité, de acuerdo con las Reglas de Operación, estará integrado por cinco miembros: tres representantes del CICESE, de los cuales uno de ellos lo presidirá; y dos representantes de reconocido prestigio de los sectores científico, tecnológico y académico, privado o social, especialistas en los ramos de investigación que son objeto del propio CICESE, los cuales serán designados por el fideicomitente.

¹ Esta ley fue abrogada el 5 de junio de 2002, fecha en que se publicó la Ley de Ciencia y Tecnología.

En las Reglas de Operación se especifica que los proyectos que podrán evaluarse y en su caso seleccionarse para recibir apoyos serán aquellos que cumplan con los requisitos que ahí se presentan, los cuales son los siguientes:

- 1) Los proyectos que recibirán apoyo serán los pertinentes a las siguientes áreas:
 - a) División de Oceanología,
 - b) División de Ciencias de la Tierra,
 - c) División de Física Aplicada y,
 - d) División de Biología experimental y aplicada
- 2) Que el proyecto se refiera a las áreas de interés del Centro y que abarquen:
 - a) La generación del conocimiento científico,
 - b) La formación de recursos humanos,
 - c) La consolidación de grupos de investigación,
 - d) Difusión y divulgación del conocimiento generado,
 - e) Así como su vinculación con los sectores público, social y privado y,
 - f) El desarrollo institucional.
 - I. Creación y montaje de equipo para las actividades de investigación,
 - II. Generación, consolidación o fortalecimiento de infraestructura.
- 3) Proyectos con aprobación del Órgano de Gobierno en los que se comprometa más del 10.0% de los recursos del fideicomiso al momento de su aprobación.
- 4) Que el fideicomiso cuente con los recursos suficientes para que se asegure la realización completa del proyecto.

El Comité Técnico recibirá las propuestas de proyectos las analizará, evaluará y dictaminará respecto de un proceso de calidad científico-académica y la factibilidad técnica de los proyectos, de conformidad con los recursos disponibles.

El Comité Técnico del Fondo designará a un evaluador que participó en la evaluación del proyecto a modo que revise los informes y avances emitiendo la recomendación sobre la continuidad del proyecto o no del apoyo.

El CICESE no formula metas para evaluar el cumplimiento de los objetivos del fideicomiso, ya que los proyectos se determinan en función de la cantidad de recursos financieros con que cuenta y estos deben estar aprobados de conformidad a las áreas indicadas en las Reglas de Operación.

Procedimientos de Auditoría

1. Verificar que el Fideicomiso de Proyectos de Investigación Científica cumplió con los trámites de renovación o actualización de la clave de registro presupuestario y entrega de información trimestral en el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos (Sistema), de conformidad con lo que se indica en el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH).
2. Analizar la situación financiera del Fideicomiso de Proyectos de Investigación Científica para determinar el aumento o disminución en el patrimonio en el periodo 2006-2008, con base en la información financiera que cumple la fracción 90 del apartado "Transparencia y Rendición de Cuentas de las Reglas de Operación".
3. Verificar del monto de los ingresos totales cuánto se aplicó en el cumplimiento de los fines del fideicomiso, con base en lo autorizado por el Comité Técnico, de conformidad con lo establecido en las cláusulas tercera y cuarta del Contrato del fideicomiso.
4. Constatar el cumplimiento de las Reglas de Operación en la aprobación de los proyectos por parte del Comité Técnico en 2008.

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas

Resultado Núm. 1 Sin Observaciones

De acuerdo con los artículos 218 y 296, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; el CICESE está obligado a entregar información trimestral

sobre su operación, por tal motivo se verificó en el Sistema el cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos mencionados en dichos artículos con los resultados siguientes:

REQUISITOS DE LOS ARTÍCULOS 218 Y 296 DEL RLFPRH

Requisitos del RLFPRH	Resultado
Artículo 218 (Trámite de Actualización)	
Reporte financiero actualizado del ejercicio inmediato anterior, con las siguientes características • Activos, Pasivos y Patrimonio Total • Rendimientos generados	Se cumplió, ya que el reporte financiero presentó los requisitos mencionados dentro del periodo establecido (hasta el 31 de marzo de 2008).
Artículo 296 (Trámite de Información Trimestral)	
• El cumplimiento de la misión, fines y resultados alcanzados • Recursos presupuestarios otorgados • Rendimientos financieros • Egresos realizados y su destino • Saldo o disponibilidad	Se cumplió, ya que los cuatro informes trimestrales se presentaron en tiempo y forma.

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF con información del Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos.

Se concluye que el CICESE cumplió con lo establecido en los artículos 218 y 296, párrafo segundo del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria al presentar todos los requerimientos en tiempo y forma.

Resultado Núm. 2 Sin Observaciones

Se revisó la situación financiera del fideicomiso de los ejercicios del 2006 al 2008, la cual se presenta a continuación:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, 2006-2008
FIDEICOMISO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
(Miles de pesos)

Concepto	Año			Tasa media de crecimiento	Variación 2007 - 2008	
	2006	2007	2008		Importe	(%)
ACTIVO	8,784.3	1,292.2	1,398.8	(60.1)	106.6	8.2
Bancos	4.0	4.0	51.1	257.4	47.1	*
Inversiones a plazo	8,780.3	1,288.2	1,347.7	(60.8)	59.5	4.6
PASIVO	7,002.8	0.0	0.0	(100.0)	n.a.	n.a.
PATRIMONIO	1,781.5	1,292.2	1,398.8	(11.4)	106.6	8.2
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	8,784.3	1,292.2	1,398.8	(60.1)	106.6	8.2

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF con información proporcionada por el CICESE.

n.a. No aplica.

* Superior al 1,000.0%.

La situación financiera del fideicomiso en 2008 es sana, debido a que no registró pasivos en ese año, el patrimonio y el activo cayeron en el periodo 2006-2008 a una tasa promedio anual de 60.1%, similar a la que presentó el rubro de Inversiones a plazo, lo que se explica por el pago de los pasivos que tenía establecidos el fideicomiso para proyectos. El activo y el patrimonio se incrementaron en 8.2% con respecto al año anterior por las aportaciones y rendimientos financieros obtenidos en el ejercicio.

Con la presentación de los estados de situación financiera se cumplió la fracción 90 del apartado "Transparencia y Rendición de Cuentas de las Reglas de Operación".

Resultado Núm. 3 Sin Observaciones

En relación con los ingresos y gastos registrados por el fideicomiso en 2008, a continuación se presenta el estado de origen y aplicación de recursos del ejercicio:

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DE 2008
FIDEICOMISO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
(Miles de pesos)

Ingresos		Egresos	
Saldo Inicial	1,292.2	Recursos Autorizados por el Comité Técnico para proyectos ¹	250.0
Aportaciones	300.7	Gastos Fiduciarios	44.4
Rendimientos financieros	100.3	Disponibilidad Final	1,398.8
TOTAL	1,693.2	TOTAL	1,693.2

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF con información proporcionada por el CICESE.

¹ El Comité Técnico autorizó un apoyo para la adquisición de equipo de cómputo por 250.0 miles de pesos, las cuales se realizaron hasta 2009.

Las aportaciones del ejercicio representaron el 17.8% de los ingresos totales del fideicomiso.

El 27 de agosto de 2008, en la primera sesión del Comité Técnico del fideicomiso, se aprobó apoyar con 250.0 miles de pesos al proyecto denominado "Fortalecimiento de la Infraestructura y Equipamiento del CICESE" para la adquisición de equipo de cómputo.

Se comprobó que el retiro de los recursos de la cuenta fiduciaria para el mencionado proyecto se realizó el 19 de diciembre de dicho año, por lo que las adquisiciones de equipo de cómputo se efectuaron en 2009.

También se observa que los gastos fiduciarios representaron un costo elevado 44.3% de los rendimientos financieros generados y que los recursos autorizados por el Comité Técnico representan sólo el 19.3% del saldo inicial y el 83.1% de las aportaciones recibidas, por tanto se podría destinar un mayor monto de recursos a los fines del fideicomiso.

Se autorizaron recursos por 250.0 miles de pesos a los fines del fideicomiso, de acuerdo con lo autorizado por el Comité Técnico, en cumplimiento de las cláusulas tercera y cuarta del Contrato del fideicomiso.

Resultado Núm. 4 Sin Observaciones

Con la finalidad de verificar la aprobación del Comité Técnico efectuada en 2008 para el proyecto denominado "Fortalecimiento de la Infraestructura y Equipamiento del CICESE", se comprobaron los requisitos establecidos en las Reglas de Operación, los cuales se indican a continuación:

- a) Que pertenezcan a las siguientes divisiones, áreas o materias del conocimiento científico: oceanología, ciencias de la tierra, física aplicada, y biología experimental y aplicada.
- b) Pertenecer a alguno de los programas de postgrado del CICESE.
- c) Estar previamente evaluados y aprobados por el Órgano de Gobierno.
- d) No generen pasivos laborales.
- e) Que el fideicomiso cuente con recursos suficientes.

Se cumplió con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación para la aprobación por parte del Comité Técnico del proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura y Equipamiento del CICESE.

Dictamen

Con motivo de la auditoría practicada en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, en relación con el Fideicomiso de Proyectos de Investigación Científica, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera del Fideicomiso de Proyectos de Investigación Científica para revisar el uso de los recursos públicos y verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas, se determinó fiscalizar un monto de 1,398.8 miles de pesos, que representan el 100.0% de las disponibilidades del fideicomiso reportados en el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos y en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre de 2008, Anexo XVII.

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la normativa institucional para la fiscalización de la gestión gubernamental, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere a la muestra de las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de las operaciones antes señaladas, el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de

Ensenada, Baja California, cumplió con las disposiciones normativas aplicables al Fideicomiso de Proyectos de Investigación Científica, respecto de las operaciones examinadas.

Comentarios de la Entidad Fiscalizada

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado.

IX.3.3. CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE, S.C.

IX.3.3.1. Información General

Atribuciones

La Escritura Pública número 22,717 de fecha 28 de diciembre de 2006, en la que consta la protocolización de los estatutos sociales del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C., establece lo siguiente:

“ESTATUTOS

TÍTULO PRIMERO

DE LA SOCIEDAD

(...)

CAPÍTULO II

DEL OBJETO Y ATRIBUCIONES

ARTÍCULO 6.- El objeto de la Sociedad será:

- I. Realizar actividades de investigación básica y aplicada orientadas a la solución de problemas relacionados con el uso y manejo de los recursos naturales, para promover el desarrollo sustentable a nivel local, regional y nacional y en su caso, elaborar los estudios socio-económicos que los fundamenten;
- II. Contribuir al conocimiento de los recursos naturales así como del efecto producido por variables naturales y antropogénicas sobre los mismos;
- III. Formular, ejecutar e impartir programas de estudios de especialidades, maestrías, doctorados y estancias posdoctorales, así como recursos de actualización y especialización de personal en actividades relacionadas con el objeto del Centro;
- IV. Orientar la investigación científica y el desarrollo e innovación tecnológica a la modernización del sector productivo y promover y gestionar ante las organizaciones públicas y privadas, la

- transferencia del conocimiento, en términos de lo que para el efecto se establezca en la normatividad aplicable;
- V. Colaborar con las autoridades competentes en actividades de promoción de metrología, el establecimiento de normas de calidad y la certificación en apego a la Ley de la materia;
 - VI. Difundir y publicar información técnica y científica sobre los avances que registre en su especialidad, así como de los resultados de las investigaciones y trabajos que realice;
 - VII. Realizar labores de vinculación con los sectores público, social y privado; y
 - VIII. Contribuir en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología a que se refiere la Ley de Ciencia y Tecnología y asociar el trabajo científico y tecnológico y la formación de Científicos y Tecnólogos y Recursos Humanos de Alto Nivel para la atención de las necesidades del sector productivo y la sociedad mexicana.“

Nota: A la fecha de integración del presente Informe, no se contó con la información correspondiente a los indicadores de desempeño.

Situación Presupuestaria

CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE, S.C.
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
INGRESOS
(Miles de pesos)

Concepto de Ingreso	2008			% Obtenido vs.	
	Original	Modificado	Obtenido	Original	Modificado
Disponibilidad Inicial	-	-	66,984	-	-
Corrientes y de Capital	15,225	70,350	46,905	308.1	66.7
Venta de Bienes	-	-	911	-	-
Venta de Servicios	15,225	70,350	16,175	106.2	23.0
Ingresos Diversos	-	-	29,819	-	-
Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal	263,536	280,090	281,124	106.7	100.4
Subsidios	944	943	944	100.0	100.1
Corrientes	944	943	944	100.0	100.1
Transferencias	262,592	279,147	280,180	106.7	100.4
Corrientes	262,592	272,663	273,696	104.2	100.4
Inversión Física	-	6,484	6,484	-	100.0
TOTAL DE INGRESOS	278,761	350,440	395,013	141.7	112.7

Concepto de Ingreso	2007			% Obtenido vs.	
	Original	Modificado	Obtenido	Original	Modificado
Disponibilidad Inicial	-	-	48,649	-	-
Corrientes y de Capital	14,500	14,500	76,498	527.6	527.6
Venta de Bienes	-	-	499	-	-
Venta de Servicios	14,500	14,500	39,985	275.8	275.8
Ingresos Diversos	-	-	36,014	-	-
Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal	225,129	259,519	259,476	115.3	100.0
Subsidios	944	943	944	100.0	100.1
Corrientes	944	943	944	100.0	100.1
Transferencias	224,185	258,576	258,532	115.3	100.0
Corrientes	224,185	252,830	252,786	112.8	100.0
Inversión Física	-	5,746	5,746	-	100.0
TOTAL DE INGRESOS	239,629	274,019	384,623	160.5	140.4

Concepto de Ingreso	VARIACIÓN 2008 vs 2007					
	Original	%	Modificado	%	Obtenido	%
Disponibilidad Inicial	-	-	-	-	18,335	37.7
Corrientes y de Capital	725	5.0	55,850	385.2	(29,593)	(38.7)
Venta de Bienes	-	-	-	-	412	82.6
Venta de Servicios	725	5.0	55,850	385.2	(23,810)	(59.5)
Ingresos Diversos	-	-	-	-	(6,195)	(17.2)
Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal	38,407	17.1	20,571	7.9	21,648	8.3
Subsidios	-	-	-	-	-	-
Corrientes	-	-	-	-	-	-
Transferencias	38,407	17.1	20,571	8.0	21,648	8.4
Corrientes	38,407	17.1	19,833	7.8	20,910	8.3
Inversión Física	-	-	738	12.8	738	12.8
TOTAL DE LA VARIACIÓN	39,132	16.3	76,421	27.9	10,390	2.7

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 y 2007.

Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.

CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE, S.C.

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

EGRESOS

(Miles de pesos)

Capítulo o Concepto de Gasto	2008			% Ejercido vs.	
	<u>Original</u>	<u>Modificado</u>	<u>Ejercido</u>	<u>Original</u>	<u>Modificado</u>
Servicios Personales	231,282	236,422	236,467	102.2	100.0
Materiales y Suministros	13,941	23,584	17,507	125.6	74.2
Servicios Generales	29,384	57,387	63,091	214.7	109.9
Otros de Corriente	1,054	8,486	3,249	308.3	38.3
Total de Corriente	275,661	325,879	320,314	116.2	98.3
Inversión Física	3,100	24,561	13,255	427.6	54.0
Total de Capital	3,100	24,561	13,255	427.6	54.0
TOTAL DE EGRESOS	278,761	350,440	333,569	119.7	95.2

Capítulo o Concepto de Gasto	2007			% Ejercido vs.	
	<u>Original</u>	<u>Modificado</u>	<u>Ejercido</u>	<u>Original</u>	<u>Modificado</u>
Servicios Personales	203,184	211,630	214,014	105.3	101.1
Materiales y Suministros	10,341	13,709	22,308	215.7	162.7
Servicios Generales	19,651	36,482	64,976	330.6	178.1
Otros de Corriente	2,752	2,752	3,014	109.5	109.5
Total de Corriente	235,928	264,573	304,312	129.0	115.0
Inversión Física	3,700	9,446	18,020	487.0	190.8
Total de Capital	3,700	9,446	18,020	487.0	190.8
TOTAL DE EGRESOS	239,628	274,019	322,332	134.5	117.6

Capítulo o Concepto de Gasto	VARIACIÓN 2008 vs. 2007					
	<u>Original</u>		<u>Modificado</u>		<u>Ejercido</u>	
	<u>Importe</u>	<u>%</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>
Servicios Personales	28,098	13.8	24,792	11.7	22,453	10.5
Materiales y Suministros	3,600	34.8	9,875	72.0	(4,801)	(21.5)
Servicios Generales	9,733	49.5	20,905	57.3	(1,885)	(2.9)
Otros de Corriente	(1,698)	(61.7)	5,734	208.4	235	7.8
Total de Corriente	39,733	16.8	61,306	23.2	16,002	5.3
Inversión Física	(600)	(16.2)	15,115	160.0	(4,765)	(26.4)
Total de Capital	(600)	(16.2)	15,115	160.0	(4,765)	(26.4)
TOTAL DE LA VARIACIÓN	39,133	16.3	76,421	27.9	11,237	3.5

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 y 2007.

Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.

Situación Financiera

CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE, S.C.

SITUACIÓN FINANCIERA

(Miles de pesos)

	2008		2007		Variación 2008 vs. 2007	
	<u>Importe</u>	<u>%</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>
ACTIVO						
Circulante	96,654	38.3	91,362	36.7	5,292	5.8
Fijo	147,872	58.7	147,554	59.3	318	0.2
Otro	7,593	3.0	9,996	4.0	(2,403)	(24.0)
Suma el activo	<u>252,119</u>	100.0	<u>248,912</u>	100.0	<u>3,207</u>	1.3
PASIVO						
A corto plazo	28,001	11.1	43,513	17.5	(15,512)	(35.6)
A largo plazo	50,955	20.2	39,957	16.1	10,998	27.5
Suma el pasivo	<u>78,956</u>	31.3	<u>83,470</u>	33.5	<u>(4,514)</u>	(5.4)
PATRIMONIO	<u>173,163</u>	68.7	<u>165,442</u>	66.5	<u>7,721</u>	4.7
Suman el pasivo y el patrimonio	<u>252,119</u>	100.0	<u>248,912</u>	100.0	<u>3,207</u>	1.3

FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros a las Instituciones de la Administración Pública Federal, 2008.

Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.

CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE, S.C.

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

(Miles de pesos)

	2008		2007		Variación 2008 vs. 2007	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
INGRESOS						
Subsidios del Gobierno Federal	273,606	82.9	252,122	83.7	21,484	8.5
Subsidios del Gobierno Estatal	17	0.0	22	0.0	(5)	(22.7)
Proyectos de investigación	16,857	5.1	18,055	6.0	(1,198)	(6.6)
Ingresos propios	36,963	11.2	26,235	8.7	10,728	40.9
Otros ingresos	2,558	0.8	4,847	1.6	(2,289)	(47.2)
	<u>330,001</u>	<u>100.0</u>	<u>301,281</u>	<u>100.0</u>	<u>28,720</u>	<u>9.5</u>
EGRESOS						
Aplicación de recursos a investigación científica	188,602	58.6	172,243	57.2	16,359	9.5
Apoyo a proyectos de investigación	29,380	9.1	31,092	10.3	(1,712)	(5.5)
Gastos administrativos y de servicios	65,541	20.4	62,094	20.6	3,447	5.6
Gastos a la Dirección General	38,095	11.8	35,808	11.9	2,287	6.4
	<u>321,618</u>	<u>100.0</u>	<u>301,237</u>	<u>100.0</u>	<u>20,381</u>	<u>6.8</u>
Exceso de Ingresos sobre Egresos antes de Aplicaciones Virtuales						
	8,383		44		8,339	18,952.3
Aplicaciones Virtuales						
Depreciaciones, amortizaciones y obligaciones laborales	17,851		16,728		1,123	6.7
Deficit de Ingresos sobre Egresos y Aplicaciones Virtuales						
	<u>(9,468)</u>		<u>(16,684)</u>		<u>7,216</u>	<u>(43.3)</u>

FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros a las Instituciones de la Administración Pública Federal, 2008.

Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.

Tipos de Revisión

El C. Auditor Superior de la Federación y el C. Auditor Especial de Planeación e Información, notificaron al C. Director General del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C., la inclusión de esta entidad fiscalizada en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización, como sigue:

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN		ORDEN (ES) DE AUDITORÍA		AUDITORÍA	TÍTULO
NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA		

CUENTA PÚBLICA

OASF/1380/2009	1 de Junio de 2009	OAEPI-0709/2009	8 de Junio de 2009	1081	Fideicomiso Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.
----------------	--------------------	-----------------	--------------------	------	---

La auditoría realizada fue especial.

IX.3.3.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones

a) Ejercicio 2008

1) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública 2008

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación no determinó observaciones-acciones.

b) Seguimiento de las Observaciones-Acciones emitidas en la revisión de ejercicios fiscales anteriores, con datos al 31 de diciembre de 2009

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009)

Promovidas ^{1/} (Seguimiento Concluido)		Con pronunciamiento		Sin pronunciamiento de la instancia de control competente	
Número	%	Número	%	Número	%
1	100.0	1	100.0	0	0.0

^{1/} Incluye movimientos de operación.

DENUNCIAS DE HECHOS CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009)

Presentadas ^{1/} (Seguimiento Concluido)		Ministerio Público (En proceso o con resolución)		Órgano Jurisdiccional (En proceso o con resolución)	
Número	%	Número	%	Número	%
0		0	0.0	0	0.0

^{1/} Incluye movimientos de operación.

PLIEGOS DE OBSERVACIONES
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009)

Emitidos ^{1/}	Seguimiento Concluido						En proceso	
	Solventados		Con Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias		Total			
	Número	%	Número	%	Número	%	Total	%
0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

^{1/} Incluye movimientos de operación.

c) Resumen de Acciones emitidas

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009)

Acciones	Emitidas ^{1/}	Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas por resolución de autoridad competente, bajas por denuncia de hechos, bajas por demanda, seguimiento concluido por fusión o acumulación, solventadas y presentadas (Acciones concluidas ASF)		En proceso	
		Total	%	Total	%
Años Anteriores	1	1	100.0	0	0.0
Cuenta Pública 2008	0	0	0.0	0	0.0
Total	1	1	100.0	0	0.0

^{1/} Incluye movimientos de operación

IX.3.3.3. Informe de la Auditoría Especial

IX.3.3.3.1. Fideicomiso Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.

Auditoría: 08-2-38900-06-1081

Criterios de Selección

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización.

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera del Fideicomiso Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C., para revisar el uso de los recursos públicos y verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Alcance

Universo Seleccionado: 1,165.3 miles de pesos

Muestra Auditada: 1,165.3 miles de pesos

Los 1,165.3 miles de pesos del universo y la muestra seleccionados, corresponden a los recursos disponibles en el fideicomiso al cierre de 2008, para lo cual se revisaron 324.2 miles de pesos de ingresos y 4,151.1 miles de pesos de egresos.

Áreas Revisadas

La Dirección de Administración

Antecedentes

El Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C., (CIBNOR), fue creado en 1975 por el Gobierno del Estado de Baja California Sur y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), para promover el desarrollo Científico y Tecnológico en la región del estado. El CIBNOR lleva a cabo una amplia gama de estudios e investigaciones biológicas mediante el manejo sustentable de los recursos naturales, y presta especial atención en cuatro campos principales que son: Acuicultura, Agricultura en Zonas Áridas, Ecología Pesquera y Planeación Ambiental y Conservación; asimismo, imparte cátedras de maestría y doctorado en las áreas de su especialidad.

Actualmente, el Centro forma parte del Sistema de Centros CONACYT, y por ello el 15 de diciembre del año 2000, con fundamento en el artículo 19 de la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica¹; se creó el Fideicomiso Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C., que tiene la finalidad de financiar o complementar el financiamiento de proyectos específicos de investigación, pagar los gastos ocasionados por la creación y mantenimiento de instalaciones de investigación, su equipamiento, el suministro de materiales, otorgamiento de incentivos extraordinarios a su personal y otros propósitos relacionados con los proyectos científicos o tecnológicos aprobados por el Comité Técnico.

De conformidad con el artículo 23, fracción I, de la Ley de Ciencia y Tecnología, este fideicomiso opera de acuerdo con lo señalado en los artículos 24 y 26 de esta ley.

Las partes que intervienen en este fideicomiso son el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C., como fideicomitente y fideicomisario; y el Banco Santander Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander Mexicano, como fiduciario; y su duración será la necesaria para cumplir con sus fines, de acuerdo con la cláusula vigésima tercera de su contrato de creación.

De conformidad con el artículo 80 de la Ley de Instituciones de Crédito, el funcionamiento y cumplimiento de las finalidades del fideicomiso recae en su Comité Técnico.

Dicho comité, de acuerdo con el numeral 24 de las Reglas de Operación del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C., estará integrado al menos por cinco consejeros propietarios quienes tendrán sus respectivos suplentes, incluyendo a los titulares del área de administración y de investigación. Estará presidido por el Director

¹ Esta ley fue abrogada el 30 de abril de 2002, fecha en que se publicó la Ley de Ciencia y Tecnología.

General del Centro y contará con un Secretario Técnico designado por el comité y tendrá que ser un servidor público del área de administración del propio Centro.

El numeral 60 de las reglas señala que recibirán apoyos los proyectos de investigación científica y tecnológica que correspondan a las áreas y líneas estratégicas de Planeación Ambiental y Conservación, Acuicultura, Ecología Pesquera y Agricultura de Zonas Áridas, las cuales podrán ser modificadas o actualizadas, con aprobación previa del Órgano de Gobierno del Centro.

El Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C., no tiene establecidas metas para evaluar el cumplimiento de los fines del fideicomiso, debido a que la ejecución de los proyectos depende de la demanda y viabilidad de los mismos, situación que no es posible prever. Por tal motivo, sólo se verificó que los proyectos ejecutados fueran congruentes con el objeto del fideicomiso.

Procedimientos de Auditoría

1. Verificar que el Fideicomiso Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C., cumplió con los trámites de actualización de la clave de registro presupuestario; y la entrega de información trimestral en el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos, de conformidad con lo que se indica en los artículos 218 y 296 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
2. Analizar la situación financiera del Fideicomiso Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C., para determinar los aumentos o disminuciones en el patrimonio en el periodo 2006-2008, con base en la información financiera que da cumplimiento a la cláusula décimo tercera de su contrato.
3. Verificar del monto de los ingresos totales cuánto se aplicó al cumplimiento de los fines del fideicomiso, con base en lo autorizado por el Comité Técnico, de conformidad con lo establecido en la cláusula novena del contrato del Fideicomiso.
4. Constatar que los gastos efectuados por el fideicomiso contaron con la documentación comprobatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 241 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
5. Verificar que los proyectos apoyados durante 2008 fueron congruentes con el objeto del fideicomiso establecido en la cláusula cuarta de su contrato.

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas

Resultado Núm. 1 Sin Observaciones

De acuerdo con los artículos 218, párrafo primero, y 296, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH), los fideicomisos deberán tramitar anualmente en el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos (Sistema) la actualización de su clave presupuestaria; además, están obligados a entregar información trimestral sobre su operación, por tal motivo con el sistema se verificó el cumplimiento de los requisitos mencionados en dichos artículos con los resultados siguientes:

REQUISITOS DE LOS ARTÍCULOS 218 Y 296 DEL RLFPRH, 2008

Requisitos del RLFPRH	Resultado
Artículo 218 (Trámite de Actualización)	
Reporte financiero actualizado del ejercicio inmediato anterior, con las siguientes características • Activos, Pasivos y Patrimonio Total • Rendimientos generados	Se cumplió, ya que el reporte financiero presentó los requisitos mencionados dentro del periodo establecido (hasta el 31 de marzo de 2008).
Artículo 296 (Trámite de Información Trimestral)	
• El cumplimiento de la misión, fines y resultados alcanzados • Recursos presupuestarios otorgados • Rendimientos financieros • Egresos realizados y su destino • Saldo o disponibilidad	Se cumplió ya que el Sistema presentó los cinco requisitos establecidos en los cuatro informes trimestrales correspondientes a 2008, dentro de los 15 días naturales posteriores al cierre de cada trimestre y los datos presentados en el sistema coinciden con lo reportado en los estados de situación financiera.

FUENTE: Información proporcionada por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C., Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos.

El Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C., cumplió con lo señalado en los artículos 218, párrafo primero, y 296, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 2 Sin Observaciones

La situación financiera del fideicomiso por el periodo de 2006 a 2008 se presenta a continuación:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL FIDEICOMISO CENTRO
DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE, S.C., 2006-2008

(Miles de pesos y porcentajes)

Concepto	2006	2007	2008	Tasa Media de Crecimiento %	Variación 2007- 2008	
					Importe	%
Activo						
Inversiones en Instrumentos de Mercado de Dinero	5,754.4	4,992.2	1,165.3	(55.0)	(3,826.9)	(76.7)
Suma del Activo	5,754.4	4,992.2	1,165.3	(55.0)	(3,826.9)	(76.7)
Pasivo	0.0	0.0	0.0	n.a.	0.0	n.a.
Suma del Pasivo	0.0	0.0	0.0	n.a.	0.0	n.a.
Patrimonio						
Patrimonio Histórico	4,158.0	3,009.9	(1,128.0)	(47.9)	(4,137.9)	(137.5)
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,171.0	1,596.4	1,982.3	30.1	385.9	24.2
Resultados del Ejercicio en Curso	425.4	385.9	311.0	(14.5)	(74.9)	(19.4)
Suma del Patrimonio	5,754.4	4,992.2	1,165.3	(55.0)	(3,826.9)	(76.7)
Suma Pasivo y Patrimonio	5,754.4	4,992.2	1,165.3	(55.0)	(3,826.9)	(76.7)

FUENTE: Estados de Situación Financiera 2006-2008 elaborados por el fiduciario y proporcionados por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.

Si bien hay una tendencia al deterioro en términos de su situación patrimonial, también se reconoce que esto se debe a que, de manera creciente y en particular en 2008, se han canalizado recursos al cumplimiento de su objetivo, sin que ello implique que los resultados del ejercicio en curso se demeritaran de manera significativa. Cabe mencionar que, en el ejercicio de 2009, se deberá cubrir la cantidad de 666.9 miles de pesos que corresponden a las dos últimas etapas de uno de los proyectos autorizados por el Comité Técnico (Laboratorio de Microarreglos para Genómica Funcional e Identificación de Organismos); lo que significa que su patrimonio disminuirá en 57.2%.

Durante el periodo 2006-2008, los rubros de Activo y Patrimonio decrecieron en 55.0% y su variación, con respecto al año anterior, fue negativa en 76.7%, debido principalmente a las disminuciones en el patrimonio por los apoyos canalizados a los proyectos autorizados por el comité; lo que también significó la disminución del saldo en la cuenta fiduciaria.

Con la presentación de los estados de situación financiera se cumple con lo señalado en cláusula décimo tercera de su contrato.

Resultado Núm. 3 Sin Observaciones

En relación con los ingresos y gastos registrados por el fideicomiso en 2008, se presenta a continuación el estado de origen y aplicación de recursos del ejercicio:

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FIDEICOMISO
CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE, S.C., 2008
(Miles de pesos)

Ingresos		Egresos	
Saldo Inicial	4,992.2		
Rendimientos financieros	324.2	Apoyos a proyectos	4,137.9
		Honorarios fiduciarios	13.2
		Saldo Final	1,165.3
Total	5,316.4	Total	5,316.4

FUENTE: Estados de Cuenta del Fiduciario proporcionados por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C., 2008.

En este ejercicio el pago de honorarios fiduciarios representaron el 4.1% de los rendimientos financieros. Los apoyos a proyectos efectuados en 2008 (4,137.9 miles de pesos) representaron el 77.8% de los ingresos totales (5,316.4 miles de pesos).

Se verificó que los apoyos a proyectos efectuados en 2008 (4,137.9 miles de pesos) se destinaron al cumplimiento del objeto del fideicomiso, de acuerdo con lo autorizado por el Comité Técnico, de conformidad con lo establecido en la cláusula novena de su contrato.

Resultado Núm. 4 Sin Observaciones

De acuerdo con las Actas de Reunión del Comité Técnico del fideicomiso de fechas 26 de junio y 10 de octubre de 2008, se autorizó la realización de dos proyectos con un costo total de 4,804.8 miles de pesos, como se presenta a continuación:

RELACIÓN DE PROYECTOS APOYADOS, 2008

(Miles de pesos)

Proyecto	Monto Autorizado (CT)	Monto asignado	Monto Ejercido	Diferencia
Total	4,804.8	4,137.9	1,137.9	3,000.0
Laboratorio de Microarreglos para Genómica Funcional e Identificación de Organismos 1/	1,804.8	1,137.9	1,137.9	0.0
Adquisición de Equipo de Laboratorio de Investigación Científica para el Edificio H del CIBNOR	3,000.0	3,000.0	0.0	3,000.0

1/ Este proyecto se realizará en 5 etapas, tres en 2008 y dos durante 2009.

La cuenta fiduciaria registró dos traspasos al fideicomisario en los meses de julio y noviembre por 1,137.9 miles de pesos y 3,000.0 miles de pesos, respectivamente, que fueron depositados en BBVA Bancomer.

Dicha cuenta registró tres pagos a nombre del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C., (CIAD) para el proyecto Laboratorio de Microarreglos para Genómica Funcional e Identificación de Organismos por los montos de 208.8 miles de pesos, 394.2 miles de pesos y 534.9 miles de pesos; correspondientes a las primeras tres etapas de dicho proyecto. Los pagos de las últimas dos etapas se realizarán hasta el ejercicio 2009.

Debido a que los recursos para la ejecución del proyecto de Adquisición de Equipo de Laboratorio de Investigación Científica para el Edificio H del CIBNOR se autorizaron hasta noviembre de 2008 y las licitaciones comenzaron hasta esa fecha, durante ese año no se ejercieron recursos.

Se constató que los gastos se efectuaron dentro de los montos autorizados y para los proyectos aprobados por el Comité Técnico, y que los pagos realizados por 1,137.9 miles de pesos contaron con su documentación comprobatoria, en cumplimiento del artículo 241 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 5 Sin Observaciones

El objetivo del fideicomiso es financiar o complementar el financiamiento de proyectos específicos de investigación, pagar los gastos ocasionados por la creación y mantenimiento de instalaciones de investigación, su equipamiento, el suministro de materiales, otorgamiento de incentivos extraordinarios a su personal y otros propósitos relacionados con los proyectos científicos o tecnológicos aprobados.

Las metas programadas y alcanzadas de los proyectos apoyados durante el ejercicio fueron las siguientes:

CONGRUENCIA DEL OBJETO DEL FIDEICOMISO CON LOS PROYECTOS APROBADOS, 2008

Objetivo del fideicomiso	Proyecto		Avance (%)
Proyectos específicos de investigación. Para pagar los gastos ocasionados por la creación de instalaciones de investigación, su equipamiento y el suministro de materiales.	Laboratorio de Microarreglos para Genómica Funcional e Identificación de Organismos	Primeras tres etapas del proyecto, que consisten en: • Equipo Hibridizador automático para laminillas; • Salario de Doctorado, tiempo completo; • Salario de Técnico especializado; • Materiales y reactivos; • Adecuaciones e instalaciones; • Cursos de capacitación; • Viáticos y pasajes; • Construcción de microarreglos.	100.0
Proyectos específicos de investigación. Para pagar los gastos ocasionados por la creación de instalaciones de investigación, su equipamiento y el suministro de materiales.	Adquisición de Equipo de Laboratorio de Investigación Científica para el Edificio H del CIBNOR.	Mobiliario de laboratorio.	0.0

FUENTE: Información proporcionada por el CIBNOR de los contratos asociados a los proyectos autorizados por el Comité Técnico para el ejercicio 2008.

Los dos proyectos apoyados fueron congruentes con el objetivo del fideicomiso, uno fue concluido en su totalidad de conformidad con el avance previsto para 2008; y el otro debido a que los recursos, como ya se mencionó, se autorizaron a finales de ese año, se llevará a cabo en 2009; con estas acciones se da cumplimiento al objeto de la figura jurídica, de conformidad con lo establecido en la cláusula cuarta de su contrato.

Dictamen

Con motivo de la auditoría practicada en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C., en relación con el Fideicomiso Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C., cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera del Fideicomiso Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C., para revisar el uso de los recursos públicos y verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas, se determinó fiscalizar un monto de 1,165.3 miles de pesos, que representa el 100.0% de los 1,165.3 miles de pesos reportados en el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos y en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre de 2008, Anexo XVII.

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la normativa institucional para la fiscalización de la gestión gubernamental, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C., cumplió con las disposiciones normativas aplicables al fideicomiso denominado Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C., respecto de las operaciones examinadas.

Comentarios de la Entidad Fiscalizada

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado.

IX.3.4. EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, A.C.

IX.3.4.1. Información General

Atribuciones

El Instrumento Jurídico de Creación del Colegio de la Frontera Norte, Asociación Civil (COLEF) aprobado el 5 de abril de 2006, establece lo siguiente:

“ESTATUTOS

TÍTULO PRIMERO

DE LA ASOCIACIÓN

(...)

CAPÍTULO II

DEL OBJETO Y ATRIBUCIONES

ARTÍCULO 6.- El objeto de El Colegio será:

- I. Realizar investigaciones académicas de carácter multidisciplinario en el área de las ciencias sociales y ecológicas, generar conocimiento científico sobre los fenómenos regionales de las fronteras, en particular la de México-Estados Unidos de América, orientadas hacia la solución de problemas nacionales, regionales y locales;
- II. Formar recursos humanos especializados para la atención de los problemas en las materias de especialidad del El Colegio;
- III. Formular, ejecutar e impartir programas para estudios de educación superior, a nivel maestría, doctorado y estancias posdoctorales, así como cursos de actualización y especialización de personal y de posgrado en el campo del conocimiento de El Colegio;
- IV. Desarrollar proyectos de investigación cuyos resultados contribuyan al desarrollo de las regiones fronterizas y del norte de México;

- V. Desarrollar e impulsar investigaciones científicas en su materia de especialización;
- VI. Impartir enseñanza bajo la modalidad de programas de educación continua en su materia de especialización;
- VII. Orientar la investigación científica a promover y gestionar ante las organizaciones públicas, sociales y privadas, la transferencia del conocimiento, en términos de lo que para el efecto establezca la normatividad aplicable;
- VIII. Difundir y publicar información científica sobre los avances que en su materia de especialidad registre, así como de los resultados de las investigaciones y trabajos que realice;
- IX. Contribuir con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en congruencia con el Programa Sectorial y la Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación y asociar el trabajo científico y la formación de personal altamente capacitado para la atención de las necesidades de la sociedad mexicana; y
- X. El Colegio gozará de autonomía de gestión para el eficaz cumplimiento de su objeto y metas señaladas en sus programas, realizará sus fines de investigar, educar y difundir el conocimiento científico, dentro de un marco de libertad de cátedra e investigación en el contexto de las líneas temáticas contenidas en el presente instrumento.”

Nota: A la fecha de integración del presente Informe, no se contó con la información correspondiente a los indicadores de desempeño.

Situación Presupuestaria

EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, A.C.

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

INGRESOS

(Miles de pesos)

Concepto de Ingreso	2008			% Obtenido vs.	
	Original	Modificado	Obtenido	Original	Modificado
Disponibilidad Inicial	-	-	14,123	-	-
Corrientes y de Capital	17,000	20,932	37,066	218.0	177.1
Venta de Bienes	-	20,932	200	-	1.0
Venta de Servicios	17,000	-	33,091	194.7	-
Ingresos Diversos	-	-	3,775	-	-
Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal	188,379	198,079	198,079	105.1	100.0
Subsidios - De Corrientes	3,556	3,552	3,552	99.9	100.0
Transferencias	184,823	194,527	194,527	105.3	100.0
Corrientes	184,823	185,560	185,560	100.4	100.0
Inversión Física	-	8,967	8,967	-	100.0
TOTAL DE INGRESOS	205,379	219,011	249,268	121.4	113.8

Concepto de Ingreso	2007			% Obtenido vs.	
	Original	Modificado	Obtenido	Original	Modificado
Disponibilidad Inicial	-	-	14,286	-	-
Corrientes y de Capital	17,000	23,389	37,744	222.0	161.4
Venta de Bienes	-	-	215	-	-
Venta de Servicios	17,000	17,000	23,340	137.3	137.3
Ingresos Diversos	-	6,389	14,189	-	222.1
Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal	154,774	181,591	181,592	117.3	100.0
Subsidios - De Corrientes	3,556	3,556	3,556	100.0	100.0
Transferencias	151,218	178,035	178,036	117.7	100.0
Corrientes	151,218	168,267	168,268	111.3	100.0
Inversión Física	-	9,768	9,768	-	100.0
TOTAL DE INGRESOS	171,774	204,980	233,622	136.0	114.0

Concepto de Ingreso	VARIACIÓN 2008 vs 2007					
	Original	%	Modificado	%	Obtenido	%
Disponibilidad Inicial	-	-	-	-	(163)	(1.1)
Corrientes y de Capital	-	-	(2,457)	(10.5)	(678)	(1.8)
Venta de Bienes	-	-	20,932	-	(15)	(7.0)
Venta de Servicios	-	-	(17,000)	(100.0)	9,751	41.8
Ingresos Diversos	-	-	(6,389)	(100.0)	(10,414)	(73.4)
Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal	33,605	21.7	16,488	9.1	16,487	9.1
Subsidios - De Corrientes	-	-	(4)	(0.1)	(4)	(0.1)
Transferencias	33,605	22.2	16,492	9.3	16,491	9.3
Corrientes	33,605	22.2	17,293	10.3	17,292	10.3
Inversión Física	-	-	(801)	(8.2)	(801)	(8.2)
TOTAL DE LA VARIACIÓN	33,605	19.6	14,031	6.8	15,646	6.7

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 y 2007.

Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.

EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, A.C.

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

EGRESOS

(Miles de pesos)

Capítulo o Concepto de Gasto	2008			% Ejercido vs.	
	<u>Original</u>	<u>Modificado</u>	<u>Ejercido</u>	<u>Original</u>	<u>Modificado</u>
Servicios Personales	150,559	149,627	148,818	98.8	99.5
Materiales y Suministros	9,238	8,605	8,568	92.7	99.6
Servicios Generales	29,425	31,727	30,853	104.9	97.2
Otros de Corriente	16,156	16,285	33,704	208.6	207.0
Total de Corriente	205,378	206,244	221,943	108.1	107.6
Inversión Física	-	12,767	12,727	-	99.7
Total de Capital	-	12,767	12,727	-	99.7
TOTAL DE EGRESOS	205,378	219,011	234,670	114.3	107.1

Capítulo o Concepto de Gasto	2007			% Ejercido vs.	
	<u>Original</u>	<u>Modificado</u>	<u>Ejercido</u>	<u>Original</u>	<u>Modificado</u>
Servicios Personales	163,511	182,649	170,788	104.5	93.5
Materiales y Suministros	1,787	5,637	2,287	128.0	40.6
Servicios Generales	111,074	1,449,573	1,425,855	1,283.7	98.4
Otros de Corriente	889	889	506	56.9	56.9
Total de Corriente	277,261	1,638,748	1,599,436	576.9	97.6
Inversión Física	1,450	1,450	1,450	100.0	100.0
Total de Capital	1,450	1,450	1,450	100.0	100.0
TOTAL DE EGRESOS	278,711	1,640,198	1,600,886	574.4	97.6

Capítulo o Concepto de Gasto	VARIACIÓN 2008 vs. 2007					
	<u>Original</u>		<u>Modificado</u>		<u>Ejercido</u>	
	<u>Importe</u>	<u>%</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>
Servicios Personales	(12,952)	(7.9)	(33,022)	(18.1)	(21,970)	(12.9)
Materiales y Suministros	7,451	417.0	2,968	52.7	6,281	274.6
Servicios Generales	(81,649)	(73.5)	(1,417,846)	(97.8)	(1,395,002)	(97.8)
Otros de Corriente	15,267	1,717.3	15,396	1,731.8	33,198	6,560.9
Total de Corriente	(71,883)	(25.9)	(1,432,504)	(87.4)	(1,377,493)	(86.1)
Inversión Física	(1,450)	(100.0)	11,317	780.5	11,277	777.7
Total de Capital	(1,450)	(100.0)	11,317	780.5	11,277	777.7
TOTAL DE LA VARIACIÓN	(73,333)	(26.3)	(1,421,187)	(86.6)	(1,366,216)	(85.3)

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 y 2007.

Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.

Situación Financiera

EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, A.C.

SITUACIÓN FINANCIERA

(Miles de pesos)

	2008		2007		Variación 2008 vs. 2007	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
ACTIVO						
Circulante	49,955	31.9	51,658	35.1	(1,703)	(3.3)
Fijo	106,686	68.1	94,535	64.3	12,151	12.9
Otro	19	-	846	0.6	(827)	(97.8)
Suma el activo	<u>156,660</u>	100.0	<u>147,039</u>	100.0	<u>9,621</u>	6.5
PASIVO						
A corto plazo	10,785	6.9	8,518	5.8	2,267	26.6
A largo plazo	37,398	23.9	36,054	24.5	1,344	3.7
Otro	17,919	11.4	17,656	12.0	263	1.5
Suma el pasivo	<u>66,102</u>	42.2	<u>62,228</u>	42.3	<u>3,874</u>	6.2
PATRIMONIO	<u>90,558</u>	57.8	<u>84,811</u>	57.7	<u>5,747</u>	6.8
Suman el pasivo y el patrimonio	<u>156,660</u>	100.0	<u>147,039</u>	100.0	<u>9,621</u>	6.5

FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros a las Instituciones de la Administración Pública Federal, 2008.

Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.

EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, A.C.
ESTADO DE RESULTADOS
(Miles de pesos)

	2008		2007		Variación 2008 vs. 2007	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
Ingresos	194,145	100.0	170,945	100.0	23,200	13.6
Costos	194,265	100.1	170,437	99.7	23,828	14.0
	<u>(120)</u>	(0.1)	<u>508</u>	0.3	<u>(628)</u>	(123.6)
Gastos de Operación	12,837	6.6	7,631	4.5	5,206	68.2
DÉFICIT DEL AÑO	<u>(12,957)</u>	(6.7)	<u>(7,123)</u>	(4.2)	<u>(5,834)</u>	81.9

FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros a las Instituciones de la Administración Pública Federal, 2008.

Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.

Tipos de Revisión

El C. Auditor Superior de la Federación y el C. Auditor Especial de Planeación e Información notificaron al C. Presidente del Colegio de la Frontera Norte, A.C., la inclusión de esta entidad fiscalizada en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública, como sigue:

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN		ORDEN (ES) DE AUDITORÍA		AUDITORÍA	TÍTULO
NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA		
CUENTA PÚBLICA					
OASF/1382/2009	1 de Junio de 2009	OAEPI/0697/2009	12 de Junio de 2009	1069	Fideicomiso de Investigación

La auditoría realizada fue especial.

IX.3.4.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones**a) Ejercicio 2008****1) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública 2008**

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 1 observación, de la cual se deriva la acción que a continuación se señala:

**ACCIONES EMITIDAS
CUENTA PÚBLICA 2008**

Tipo de acción	Número
Recomendación	1
Total	1

Esta acción es una recomendación de naturaleza preventiva y deberá ser atendidas o solventadas por la entidad fiscalizada, en los plazos y términos que establezcan las disposiciones legales aplicables y las notificaciones expedidas por la Auditoría Superior de la Federación.

- b) Seguimiento de las Observaciones-Acciones emitidas en la revisión de ejercicios fiscales anteriores, con datos al 31 de diciembre de 2009

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009)

Promovidas ^{1/} (Seguimiento Concluido)		Con pronunciamiento		Sin pronunciamiento de la instancia de control competente	
Número	%	Número	%	Número	%
1	100.0	1	100.0	0	0.0

^{1/} Incluye movimientos de operación.

DENUNCIAS DE HECHOS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009)

Presentadas ^{1/} (Seguimiento Concluido)	Ministerio Público (En proceso o con resolución)		Órgano Jurisdiccional (En proceso o con resolución)	
Número	Número	%	Número	%
0	0	0.0	0	0.0

^{1/} Incluye movimientos de operación.

PLIEGOS DE OBSERVACIONES
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009)

Emitidos ^{1/}	Seguimiento Concluido						En proceso	
	Solventados		Con Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias		Total			
	Número	%	Número	%	Número	%	Total	%
0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

^{1/} Incluye movimientos de operación.

c) Resumen de Acciones emitidas

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009)

Acciones	Emitidas ^{1/}	Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas por resolución de autoridad competente, bajas por denuncia de hechos, bajas por demanda, seguimiento concluido por fusión o acumulación, solventadas y presentadas (Acciones concluidas ASF)		En proceso	
		Total	%	Total	%
Años Anteriores	1	1	100.0	0	0.0
Cuenta Pública 2008*	1	0	0.0	1	100.0
Total	2	1	50.0	1	50.0

* Por notificar.

^{1/} Incluye movimientos de operación

IX.3.4.3. Informe de la Auditoría Especial

IX.3.4.3.1. Fideicomiso de Investigación

Auditoría: 08-2-3891C-06-1069

Criterios de Selección

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización.

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera del Fideicomiso de Investigación, para revisar el uso de los recursos públicos y verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Alcance

Universo Seleccionado: 25,625.4 miles de pesos

Muestra Auditada: 25,625.4 miles de pesos

Los 25,625.4 miles de pesos del universo y muestra seleccionados corresponden a los recursos disponibles para el fideicomiso al cierre de 2008. Se revisaron los ingresos y egresos del fideicomiso de ese año.

Áreas Revisadas

La Secretaría General de Planeación y Desarrollo Institucional de El Colegio de la Frontera Norte, A.C.

Antecedentes

El Fideicomiso de Investigación se constituyó mediante el Contrato de Fideicomiso de Inversión y Administración (Contrato), celebrado el 13 de noviembre de 2000 entre El Colegio de la Frontera Norte, A.C. (COLEF), como fideicomitente y fideicomisario, y el Banco Bilbao Vizcaya-México, S.A. (actualmente BBV Bancomer) como fiduciario, con la duración necesaria para el cumplimiento de sus finalidades; no está considerado entidad de la administración pública paraestatal puesto que no cuenta con estructura orgánica, ni personal propios para su funcionamiento, y su patrimonio está constituido por las aportaciones que el fideicomitente entrega a la fiduciaria y por los rendimientos de las inversiones realizadas por el fiduciario del fondo fideicomitado.

En la cláusula quinta del Contrato se establece, entre otros fines, que el fiduciario con la materia fideicomitada cree un patrimonio autónomo destinado al apoyo financiero de los proyectos de investigación del propio Colegio, y de acuerdo con el numeral 36 de las Reglas de Operación del Fideicomiso de Investigación de El Colegio de la Frontera Norte, A.C., el Comité Técnico está facultado para implementar las disposiciones normativas y los procesos e instancias de decisión para:

- 1) La canalización de recursos y el otorgamiento de apoyo a:
 - a) Proyectos con recursos complementarios, los cuales derivan de la firma de un convenio entre el COLEF y uno o más financiadores participantes; contienen obligaciones para el COLEF, el destino de los recursos; el alcance del convenio, el costo del proyecto y el monto transferido al fideicomiso.
 - b) Proyectos estratégicos, siendo los de investigación, vinculación y docencia que requieran apoyo del fideicomiso y que el COLEF, por conducto de su Presidente, presentará al Comité Técnico; éstos deberán ir acompañados del plan de trabajo y el presupuesto correspondiente, así como la justificación e impactos esperados.
- 2) El seguimiento y evaluación, mediante los cuales el Comité Técnico se obliga a darle seguimiento a los proyectos que hayan recibido apoyos con recursos del fideicomiso.

Asimismo, en el apartado “Tipos de proyectos que recibirán apoyos” de las mismas Reglas de Operación se indican los proyectos que recibirán los apoyos siguientes:

- Proyectos de investigación científica con recursos complementarios derivados de convenios con terceros.
- Proyectos de investigación de carácter estratégico.

- Formación de recursos humanos especializados.
- Becas.
- Creación y Fortalecimiento de grupos o cuerpos académicos de investigación y desarrollo tecnológico.
- Divulgación científica y tecnológica.
- Adquisición, creación, ampliación, readecuación, mantenimiento de instalaciones y equipamiento de investigación.
- Equipamiento y suministro de materiales para proyectos.
- Otorgamiento de incentivos extraordinarios a los investigadores que participen en los proyectos científicos o tecnológicos aprobados.
- En aquellos proyectos relacionados directamente con la infraestructura o compra de materiales o suministros que requiera el COLEF, así como cualquier otro apoyo de los enumerados con anterioridad que no surjan bajo el concepto de convocatoria, podrán ser financiados de manera directa por el fondo, con la aprobación expresa del Comité Técnico del fondo.

De acuerdo con el artículo 26, fracción IX, de la Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT), los recursos fideicomitados no se revertirán en ningún caso al Gobierno Federal; y a la terminación del Contrato, por cualquier causa legal o contractual, sus recursos pasarán al patrimonio del fideicomitente.

Procedimientos de Auditoría

1. Verificar que el Fideicomiso de Investigación tramitó en tiempo y forma la actualización de la clave de registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos; asimismo, constatar que mediante el sistema referido, proporcionó en tiempo y forma, al cierre de cada trimestre, la información solicitada por la misma SHCP, en cumplimiento de los artículos 218, párrafo séptimo, y 296 párrafo segundo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, vigente para el ejercicio 2008.
2. Analizar la situación financiera del Fideicomiso de Investigación para determinar el aumento o disminución en el patrimonio en el periodo 2006-2008, con base en información financiera que da

cumplimiento a la norma para el Registro y Control de las Operaciones Contables del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Manual para el registro de los recursos del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, aplicable en el ejercicio 2008.

3. Verificar del monto de los ingresos totales cuánto se aplicó en el cumplimiento de los fines del Fideicomiso de Investigación, con base en las instrucciones del Comité Técnico al fiduciario, de conformidad con la cláusula octava, numeral cuatro, del Contrato de Fideicomiso de Inversión y Administración de fecha 13 de noviembre de 2000.
4. Constatar que los recursos erogados en los proyectos de investigación contaron con la documentación que respalda los gastos efectuados, de conformidad con el artículo 241, párrafo primero, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y que en los proyectos que se efectuaron con recursos complementarios se hubieran llevado a cabo los convenios respectivos, de conformidad con el apartado "Atribuciones del Comité Técnico", numeral 36, fracción I, inciso a, párrafo primero, de las Reglas de Operación del Fideicomiso de Investigación de El Colegio de la Frontera Norte, A.C., aplicables en el ejercicio 2008.

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas

Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1

De acuerdo con los artículos 218, párrafo séptimo, y 296, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los fondos a que se refiere la LCyT no requieren renovar la clave de registro; sin embargo, deberán actualizar y enviar a la SHCP, a través del Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos (Sistema), en el plazo previsto, el reporte financiero; y tienen la obligación de entregar, a través del Sistema, la información que la SHCP solicite al cierre de cada trimestre, por tal motivo se verificó en el Sistema el cumplimiento de los requisitos señalados en dichos artículos con los resultados siguientes:

REQUISITOS DE LOS ARTÍCULOS 218 Y 296 DEL RLFP RH	
Requisitos	Resultado
Artículo 218, párrafo séptimo (actualización de la clave de registro)	
1) Reporte financiero: a) Activo. b) Pasivo. c) Patrimonio total.	Se cumplió ya que el reporte financiero presentado en el Sistema refleja los montos correspondientes al activo, pasivo y patrimonio total del fideicomiso al cierre del ejercicio 2007.
2) Solicitud de actualización (dentro del primer día hábil del ejercicio y a más tardar el último día hábil del mes de marzo de 2008).	Se cumplió con la fecha establecida ya que la solicitud para actualizar la clave de registro del fideicomiso se presentó el 28 de marzo de 2008.
Artículo 296 (información trimestral)	
1. Información reportada a través del Sistema dentro de los 15 días naturales posteriores al cierre de cada trimestre de 2008: a) Cumplimiento de la misión, fines y resultados alcanzados. b) Recursos presupuestarios otorgados. c) Rendimientos financieros. d) Egresos realizados en el periodo y su destino. e) Saldo o disponibilidades.	Se cumplió con rezago, ya que la información solicitada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el primero y segundo trimestres de 2008, se presentó a través del Sistema con uno y tres días de retraso.

FUENTE: Cuadro elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información del Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos, México, 2009.

El Colegio de la Frontera Norte, A.C., cumplió extemporáneamente con el artículo 296, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ya que no entregó en el tiempo establecido, a través del Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos, la información correspondiente al primero y segundo trimestres de 2008.

Acción Promovida

08-2-3891C-06-1069-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que El Colegio de la Frontera Norte, A.C., instruya a quien corresponda para que la información solicitada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos, se presente dentro de los 15 días posteriores al cierre de cada

trimestre, en cumplimiento del artículo 296, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El Colegio de la Frontera Norte, A.C., presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Resultado Núm. 2 Sin Observaciones

La situación financiera del Fideicomiso de Investigación de los ejercicios de 2006 a 2008 se presenta a continuación:

FIDEICOMISO DE INVESTIGACIÓN						
BALANCE GENERAL, 2006-2008						
(Miles de pesos y porcentajes)						
Concepto	Año			Tasa media de crecimiento (%)	Variación 2007-2008	
	2006	2007	2008		Importe	%
Activo						
Efectivo			3,059.2	n.a.	3,059.2	n.a.
Inversiones en valores	28,940.5	22,365.4	22,566.2	(11.7)	200.8	0.9
Total Activo	28,940.5	22,365.4	25,625.4	(5.9)	3,260.0	14.6
Patrimonio						
Patrimonio al inicio del ejercicio	15,041.3	28,940.5	22,365.4	21.9	(6,575.1)	(22.7)
Resultado del ejercicio	13,899.2	(6,575.1)	3,260.0	(51.6)	9,835.1	(149.6)
Total Patrimonio	28,940.5	22,365.4	25,625.4	(5.9)	3,260.0	14.6

FUENTE: El Colegio de la Frontera Norte, A.C., Balances Generales del Fideicomiso de Investigación 2006-2008, México 2009.

n.a. No aplicable.

La situación financiera del Fideicomiso de Investigación es sana ya que no cuenta con pasivos al cierre de 2008. Durante el periodo 2006-2008 la tasa media de crecimiento fue negativa para el activo y el patrimonio, y se explica fundamentalmente porque en 2007 se efectuaron gastos para proyectos de investigación con recursos complementarios del ejercicio anterior.

Con la presentación de los estados de situación financiera se cumplió con la norma para el Registro y Control de las Operaciones Contables del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Manual para el registro de los recursos del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, aplicable en el ejercicio 2008.

Resultado Núm. 3 Sin Observaciones

En relación con los ingresos y gastos registrados por el Fideicomiso de Investigación en 2008, a continuación se presenta el estado de origen y aplicación de los recursos correspondientes a dicho ejercicio:

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS, 2008

(Miles de pesos y porcentajes)

Ingresos			Egresos		
Concepto	Importe	Participación (%)	Concepto	Importe	Participación (%)
Total	60,950.1	100.0	Total	60,950.1	100.0
Saldo Inicial	22,365.4	36.7	Reembolsos	35,324.7	58.0
Aportaciones 1/	35,744.4	58.6	Proyectos de investigación 1/	34,111.2	56.0
Intereses ganados	2,840.3	4.7	Infraestructura, compra de materiales o suministros	1,213.5	2.0
			Disponibilidad final	25,625.4	42.0

FUENTE: Cuadro elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información proporcionada por El Colegio de la Frontera Norte, A. C., México, 2009.

1/ Recursos complementarios para financiar proyectos por uno o más participantes.

Las aportaciones para financiar proyectos de investigación representaron el 58.6% del total de ingresos registrados durante el ejercicio 2008 (60,950.1 miles de pesos).

Los recursos erogados durante el ejercicio 2008 en proyectos de investigación e infraestructura, compra de materiales o suministros (35,324.7 miles de pesos), representaron el 58.0% de los ingresos totales del Fideicomiso de Investigación en ese año.

Del total de erogaciones realizadas durante el ejercicio 2008 (35,324.7 miles de pesos), el 96.6% (34,111.2 miles de pesos) se destinó al pago de la ejecución de los proyectos de investigación que fueron financiados por uno o más participantes depositados en el fideicomiso, y el restante 3.4% (1,213.5 miles de pesos) se utilizó para la adquisición de cámaras web, discos duros, un generador, aire acondicionado en las sedes de el COLEF en Monterrey, N.L. y Nuevo Laredo, Tamps., equipos de protección eléctrica, la compra de materiales (equipo de emergencia, bocinas y micrófonos) y cubrir los gastos derivados por trabajos de campo (revisión de planos y opinión técnica para el edificio sede de el COLEF en Matamoros, Tamps.).

Las erogaciones se efectuaron en cumplimiento de las instrucciones del Comité Técnico al fiduciario, de conformidad con la cláusula octava, numeral cuatro, del Contrato de Fideicomiso de Inversión y Administración del 13 de noviembre de 2008.

Resultado Núm. 4 Sin Observaciones

Con la finalidad de verificar que los recursos erogados en los proyectos de investigación contaran con la documentación que respalda los gastos efectuados, de conformidad con el artículo 241, párrafo primero, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y que en los proyectos que se efectuaron con recursos complementarios se hubieran llevado a cabo los convenios respectivos, de conformidad con el apartado "Atribuciones del Comité Técnico", numeral 36, fracción I, inciso a, párrafo primero, de las Reglas de Operación del Fideicomiso de Investigación El Colegio de la Frontera Norte, A.C., se revisaron los proyectos que recibieron apoyo del fideicomiso relacionados directamente con la compra de materiales o suministros que requirió el COLEF en 2008, con los resultados siguientes:

PROYECTOS APOYADOS CON RECURSOS DEL FIDEICOMISO DE INVESTIGACIÓN

(Miles de pesos y porcentajes)

Concepto	Monto	Participación (%)
Total	1,213.5	100.0
Compra de activos	840.5	69.3
Becas	312.4	25.7
Compra de materiales	31.1	2.6
Trabajo de campo	29.5	2.4

FUENTE: El Colegio de la Frontera Norte, A.C., Detalle de Egresos del OVERHEAD 2008 del Fideicomiso de Investigación, México, 2009.

De los 1,213.5 miles de pesos ejercidos durante 2008, el 69.3% (840.5 miles de pesos) se destinó principalmente a la adquisición de cámaras web, discos duros, un generador, aire acondicionado en las sedes de el COLEF en Monterrey, N.L. y Nuevo Laredo, Tamps., y equipos de protección eléctrica; el 25.7% (312.4 miles de pesos) se utilizó para becas de estudiantes; y el restante 5.0% (60.6 miles de pesos) fue canalizado a la compra de materiales (equipo de emergencia, bocinas y micrófonos) y trabajos de campo (revisión de planos y opinión técnica para el edificio sede de Matamoros, Tam.).

Dado que el COLEF no programa metas debido a que los proyectos que desarrolla son realizados a solicitud de uno o más financiadores participantes, en el caso de los proyectos que se efectuaron con recursos complementarios depositados en el fideicomiso, se determinó una muestra de 17 proyectos, con un monto de 21,125.8 miles de pesos, que representaron el 27.4% del total de proyectos (62) y el 61.9% de los recursos ejercidos en ese año (34,111.2 miles de pesos).

Se revisaron los contratos por proyecto seleccionado, los cheques y recibos de pago del personal que participó en el desarrollo de los proyectos y las facturas de gastos relacionados con la ejecución de los proyectos, con los resultados siguientes:

RECURSOS EJERCIDOS Y COMPROBADOS EN PROYECTOS
DE INVESTIGACIÓN CON RECURSOS COMPLEMENTARIOS, 2008
(Miles de pesos y porcentajes)

Descripción del proyecto	Erogaciones	Monto comprobado	Variación	
			Importe	%
Total	21,125.8	21,125.8	0.0	0.0
FA13 Encuesta sobre migración en la frontera norte de México. Décimo tercer levantamiento	4,759.9	4,759.9	0.0	0.0
GUME Observatorio de flujos migratorios en la frontera Guatemala - México	2,147.9	2,147.9	0.0	0.0
PUER Puertos de entrada México - EUA. Análisis de capacidades y recomendaciones para incrementar la eficiencia	2,147.5	2,147.5	0.0	0.0
PADE Plan Estatal de Desarrollo 2008 - 2013	2,000.0	2,000.0	0.0	0.0
FA12 Encuesta sobre migración en la frontera norte de México (Fase XII)	1,739.7	1,739.7	0.0	0.0
PAVI Plan de acción y visión estratégica del sector turístico en la frontera norte de México	1,626.4	1,626.4	0.0	0.0
JOVE Programa de apoyo a jóvenes	1,618.6	1,618.6	0.0	0.0
POMU Programa municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de la ciudad de Nogales, Sonora	1,480.0	1,480.0	0.0	0.0
NIMI Atención a la niñez migrante repatriada en la Frontera Norte	1,368.8	1,368.8	0.0	0.0
ENPA Encuesta de evaluación del programa paisano	2,202.9	2,202.9	0.0	0.0
OAXA Migración desde los valles centrales de Oaxaca a los Estados Unidos de América	8.1	8.1	0.0	0.0
PEDE Programa estatal de desarrollo urbano y ordenamiento territorial	7.2	7.2	0.0	0.0
UABC Programa de doctorado en ciencias sociales aplicadas en la UABC	6.8	6.8	0.0	0.0
DITE Diagnóstico territorial de la franja fronteriza norte	5.8	5.8	0.0	0.0
EDEM Educación y empleo de los migrantes Guanajuatenses	4.0	4.0	0.0	0.0
POEC Programa de ordenamiento ecológico de Baja California	2.0	2.0	0.0	0.0
ESPA Estudio del espacio urbano en Chihuahua, Chihuahua: Una evaluación de la vivienda y los barrios tradicionales, del equipamiento y de la factibilidad de densificación urbana	0.2	0.2	0.0	0.0

FUENTE: Cuadro elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información proporcionada por El Colegio de la Frontera Norte, A.C., Tijuana, B. C., 2009.

Los proyectos relacionados con la compra de materiales o suministros que requirió el COLEF, así como los que se realizaron con recursos complementarios, fueron congruentes con el apartado “Tipos de proyectos que recibirán apoyos”, numeral 60, de las Reglas de Operación del Fideicomiso de Investigación El Colegio de la Frontera Norte, A.C.

El COLEF suscribió los convenios de los proyectos revisados y contó con la documentación que respalda el pago de éstos de conformidad con el apartado “Atribuciones del Comité Técnico”, numeral 36, fracción I, inciso a, párrafo primero, de las Reglas de Operación del Fideicomiso de Investigación El Colegio de la Frontera Norte, A.C., y del artículo 241, párrafo primero, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas

En resumen, se promovió(eron) 1 observación(es) que generó(aron) 1 acción(es); la(s) cual(es) corresponde(n): 1 a Recomendación(es).

Dictamen

Con motivo de la auditoría practicada en El Colegio de la Frontera Norte, A.C., en relación con el Fideicomiso de Investigación, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera del Fideicomiso de Investigación, para revisar el uso de los recursos públicos y verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas, se determinó fiscalizar un monto de 25,625.4 miles de pesos, que representa el 100.0% de las disponibilidades reportadas en el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos y en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre de 2008, Anexo XVII.

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad son responsables, atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la Fiscalización de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, El Colegio de la Frontera Norte, A.C., cumplió con las disposiciones normativas aplicables al Fideicomiso de Investigación respecto de las operaciones examinadas.

Comentarios de la Entidad Fiscalizada

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado.

IX.3.5. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES "DR. JOSÉ MARÍA LUIS MORA"

IX.3.5.1. Información General

Atribuciones

El Decreto por el cual se reestructura el Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora" publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2006, establece lo siguiente:

"Artículo 1.- El Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora", es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía de decisión técnica, operativa y administrativa.

El Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora", tiene su domicilio en la ciudad de México, Distrito Federal, sin perjuicio de que la Junta de Gobierno pueda autorizar el establecimiento de unidades, subsedes y representaciones de la Institución en otros lugares de la República Mexicana y del extranjero y tiene por objeto realizar y fomentar actividades de investigación científica y de formación especializada de capital humano en el campo de la historia y las ciencias sociales, así como la de difundir los resultados de sus investigaciones.

En cumplimiento de dicho objeto, el Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora" podrá realizar las funciones siguientes:

- I. Desarrollar e impulsar la investigación científica en el campo de la historia y las ciencias sociales, realizar estudios en las disciplinas materia de su especialización, promover la innovación, fortalecer la identidad nacional y contribuir a la solución de problemas nacionales, regionales y locales de nuestro país, mediante su mejor comprensión;
- II. Contribuir con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología a que se refiere la Ley de Ciencia y Tecnología para asociar el trabajo científico y la formación de recursos humanos de alto nivel al desarrollo del conocimiento y a la atención de las necesidades de la sociedad mexicana;
- III. Formular, ejecutar e impartir enseñanza superior en programas para estudios de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, así como cursos de actualización y especialización en los campos de la historia y las ciencias sociales;

- IV. Otorgar diplomas y expedir constancias, certificados de estudio, grados y títulos relacionados con las actividades materia de su objeto, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;
- V. Publicar y difundir información técnica y científica sobre los avances que registre en su especialidad, los resultados de las investigaciones y trabajos que realice su personal académico, así como la producción científica nacional o extranjera que posea valor histórico, científico, humanístico o bibliográfico;
- VI. Difundir las manifestaciones culturales, históricas, modernas y contemporáneas más representativas de México y el mundo;
- VII. Prestar servicios de asesoría, actuar como órgano de consulta y realizar estudios e investigaciones en áreas de humanidades, ciencias sociales y disciplinas afines, cuando se lo soliciten el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y dependencias o entidades de la administración pública federal, estatal o municipal o instituciones sociales o privadas, de conformidad con las políticas que fije el Instituto y apruebe la Junta de Gobierno;
- VIII. Fomentar el trabajo en redes, nacionales e internacionales, tanto para la ejecución de proyectos de investigación, aplicación del conocimiento o formación de capital humano, así como para el desempeño institucional;
- IX. Constituir, modificar o extinguir con el carácter de fideicomitente, los fondos de investigación científica, de conformidad con las reglas de operación que apruebe la Junta de Gobierno, así como los ordenamientos aplicables, en los términos y condiciones que señala la Ley de Ciencia y Tecnología; dichos fondos deberán registrarse ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
- X. Promover y realizar reuniones y eventos de intercambio tanto nacionales como internacionales con instituciones afines;
- XI. Otorgar becas y créditos educativos para participar en proyectos de investigación y demás actividades académicas;

- XII. Otorgar reconocimientos, distinciones y estímulos a través de las disposiciones reglamentarias que para el efecto apruebe la Junta de Gobierno, contando con la validación jurídica que, en su caso, realice la Coordinadora Sectorial;
- XIII. Vincularse con las organizaciones públicas y privadas de su entorno, de tal manera que los resultados de las investigaciones respondan de manera eficiente a las demandas de la sociedad y promover el establecimiento de centros de investigación con otros sectores;
- XIV. Conservar y acrecentar el acervo bibliográfico con obras representativas en el campo de las humanidades y las ciencias sociales de México y del extranjero, incluyendo manuscritos y otros medios nuevos de expresión y conservación de dichos materiales; y
- XV. Prestar los demás servicios y realizar las funciones necesarias para el cumplimiento de su objeto conforme a este decreto y otras disposiciones jurídicas aplicables.”

Nota: A la fecha de integración del presente Informe, no se contó con la información correspondiente a los indicadores de desempeño.

Situación Presupuestaria

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES "DR. JOSÉ MARÍA LUIS MORA"

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

INGRESOS

(Miles de pesos)

Concepto de Ingreso	2008			% Obtenido vs.	
	Original	Modificado	Obtenido	Original	Modificado
Disponibilidad Inicial	-	-	1,902	-	-
Corrientes y de Capital	1,000	3,135	3,461	346.1	110.4
Venta de Bienes	1,000	1,000	512	51.2	51.2
Venta de Servicios	-	-	350	-	-
Ingresos Diversos	-	2,135	2,599	-	121.7
Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal	82,069	86,533	86,533	105.4	100.0
Subsidios - De Corrientes	687	687	687	100.0	100.0
Transferencias - De Corrientes	81,382	85,846	85,846	105.5	100.0
TOTAL DE INGRESOS	83,069	89,668	91,896	110.6	102.5

Concepto de Ingreso	2007			% Obtenido vs.	
	Original	Modificado	Obtenido	Original	Modificado
Disponibilidad Inicial	-	-	2,077	-	-
Corrientes y de Capital	1,000	1,450	2,087	208.7	143.9
Venta de Bienes	600	600	577	96.2	96.2
Venta de Servicios	400	400	828	207.0	207.0
Ingresos Diversos	-	450	682	-	151.6
Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal	72,228	83,304	83,304	115.3	100.0
Subsidios - De Corrientes	687	687	687	100.0	100.0
Transferencias - De Corrientes	71,541	82,617	82,617	115.5	100.0
TOTAL DE INGRESOS	73,228	84,754	87,468	119.4	103.2

Concepto de Ingreso	VARIACIÓN 2008 vs 2007					
	Original	%	Modificado	%	Obtenido	%
Disponibilidad Inicial	-	-	-	-	(175)	(8.4)
Corrientes y de Capital	-	-	1,685	116.2	1,374	65.8
Venta de Bienes	400	66.7	400	66.7	(65)	(11.3)
Venta de Servicios	(400)	(100.0)	(400)	(100.0)	(478)	(57.7)
Ingresos Diversos	-	-	1,685	374.4	1,917	281.1
Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal	9,841	13.6	3,229	3.9	3,229	3.9
Subsidios - De Corrientes	-	-	-	-	-	-
Transferencias - De Corrientes	9,841	13.8	3,229	3.9	3,229	3.9
TOTAL DE LA VARIACIÓN	9,841	13.4	4,914	5.8	4,428	5.1

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 y 2007.

Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES "DR. JOSÉ MARÍA LUIS MORA"

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

EGRESOS

(Miles de pesos)

Capítulo o Concepto de Gasto	2008			% Ejercido vs.	
	Original	Modificado	Ejercido	Original	Modificado
Servicios Personales	66,882	68,571	68,429	102.3	99.8
Materiales y Suministros	3,580	3,868	3,869	108.1	100.0
Servicios Generales	11,919	14,407	14,590	122.4	101.3
Otros de Corriente	687	687	687	100.0	100.0
Total de Corriente	83,068	87,533	87,575	105.4	100.0
Inversión Física	-	2,135	2,135	-	100.0
Total de Capital	-	2,135	2,135	-	100.0
TOTAL DE EGRESOS	83,068	89,668	89,710	108.0	100.0

Capítulo o Concepto de Gasto	2007			% Ejercido vs.	
	Original	Modificado	Ejercido	Original	Modificado
Servicios Personales	60,548	62,576	62,026	102.4	99.1
Materiales y Suministros	2,770	6,211	6,203	223.9	99.9
Servicios Generales	9,223	15,279	15,273	165.6	100.0
Otros de Corriente	687	687	1,712	249.2	249.2
Total de Corriente	73,228	84,753	85,214	116.4	100.5
Inversión Física	-	-	-	-	-
Total de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DE EGRESOS	73,228	84,753	85,214	116.4	100.5

Capítulo o Concepto de Gasto	VARIACIÓN 2008 vs. 2007					
	Original		Modificado		Ejercido	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
Servicios Personales	6,334	10.5	5,995	9.6	6,403	10.3
Materiales y Suministros	810	29.2	(2,343)	(37.7)	(2,334)	(37.6)
Servicios Generales	2,696	29.2	(872)	(5.7)	(683)	(4.5)
Otros de Corriente	-	-	-	-	(1,025)	(59.9)
Total de Corriente	9,840	13.4	2,780	3.3	2,361	2.8
Inversión Física	-	-	2,135	-	2,135	-
Total de Capital	-	-	2,135	-	2,135	-
TOTAL DE LA VARIACIÓN	9,840	13.4	4,915	5.8	4,496	5.3

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 y 2007.

Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.

Situación Financiera

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES "DR. JOSÉ MARÍA LUIS MORA"

SITUACIÓN FINANCIERA

(Miles de pesos)

	2008		2007		Variación 2008 vs. 2007	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
ACTIVO						
Circulante	12,136	39.1	15,621	49.6	(3,485)	(22.3)
Fijo	18,878	60.9	15,853	50.4	3,025	19.1
Suma el activo	<u>31,014</u>	100.0	<u>31,474</u>	100.0	<u>(460)</u>	(1.5)
PASIVO						
A corto plazo	5,220	16.8	6,395	20.3	(1,175)	(18.4)
Suma el pasivo	<u>5,220</u>	16.8	<u>6,395</u>	20.3	<u>(1,175)</u>	(18.4)
PATRIMONIO	<u>25,794</u>	83.2	<u>25,079</u>	79.7	<u>715</u>	2.9
Suman el pasivo y el patrimonio	<u>31,014</u>	100.0	<u>31,474</u>	100.0	<u>(460)</u>	(1.5)

FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros a las Instituciones de la Administración Pública Federal, 2008.

Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES "DR. JOSÉ MARÍA LUIS MORA"

ESTADO DE RESULTADOS

(Miles de pesos)

	2008		2007		Variación 2008 vs. 2007	
	<u>Importe</u>	<u>%</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>
Ingresos	90,999	100.0	85,214	100.0	5,785	6.8
Costos	90,621	99.6	86,938	102.0	3,683	4.2
REMANENTE (DÉFICIT) DEL AÑO	<u>378</u>	0.4	<u>(1,724)</u>	(2.0)	<u>2,102</u>	(121.9)

FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros a las Instituciones de la Administración Pública Federal, 2008.

Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.

Tipos de Revisión

El C. Auditor Superior de la Federación y el C. Auditor Especial de Planeación e Información notificaron al C. Director General del Instituto de Investigaciones “Dr. José María Luis Mora”, la inclusión de esta entidad fiscalizada en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública, como sigue:

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN		ORDEN (ES) DE AUDITORÍA		AUDITORÍA	TÍTULO
NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA		

CUENTA PÚBLICA

OASF/1377/2009	1 de Junio de 2009	OAEPI-0708/2009	2 de Junio de 2009	1080	Fondos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 1759-6
----------------	--------------------	-----------------	--------------------	------	--

La auditoría realizada fue especial.

IX.3.5.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones

a) Ejercicio 2008

1) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública 2008

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación no determinó observaciones-acciones.

b) Seguimiento de las Observaciones-Acciones emitidas en la revisión de ejercicios fiscales anteriores, con datos al 31 de diciembre de 2009

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009)

Promovidas ^{1/} (Seguimiento Concluido)		Con pronunciamiento		Sin pronunciamiento de la instancia de control competente	
Número	%	Número	%	Número	%
1	100.0	1	100.0	0	0.0

^{1/} Incluye movimientos de operación.

DENUNCIAS DE HECHOS CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009)

Presentadas ^{1/} (Seguimiento Concluido)		Ministerio Público (En proceso o con resolución)		Órgano Jurisdiccional (En proceso o con resolución)	
Número		Número	%	Número	%
0		0	0.0	0	0.0

^{1/} Incluye movimientos de operación.

PLIEGOS DE OBSERVACIONES
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009)

Emitidos ^{1/}	Seguimiento Concluido						En proceso	
	Solventados		Con Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias		Total			
	Número	%	Número	%	Número	%	Total	%
0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

^{1/} Incluye movimientos de operación.

c) Resumen de Acciones emitidas

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009)

Acciones	Emitidas ^{1/}	Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas por resolución de autoridad competente, bajas por denuncia de hechos, bajas por demanda, seguimiento concluido por fusión o acumulación, solventadas y presentadas (Acciones concluidas ASF)		En proceso	
		Total	%	Total	%
Años Anteriores	1	1	100.0	0	0.0
Cuenta Pública 2008	0	0	0.0	0	0.0
Total	1	1	100.0	0	0.0

^{1/} Incluye movimientos de operación

IX.3.5.3. Informe de la Auditoría Especial

IX.3.5.3.1. Fondos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 1759-6

Auditoría: 08-1-3891S-06-1080

Criterios de Selección

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización.

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera de los Fondos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 1759-6, para revisar el uso de los recursos públicos y verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas.

*Alcance**Universo Seleccionado:* 5,716.3 miles de pesos*Muestra Auditada:* 5,716.3 miles de pesos

Los 5,716.3 miles de pesos del universo y la muestra seleccionados corresponden a los recursos disponibles para el fideicomiso denominado Fondos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 1759-6 al cierre de 2008, para lo cual se revisaron 1,441.0 miles de pesos de ingresos y 1,304.0 miles de pesos de egresos.

Áreas Revisadas

La Dirección de Administración y Finanzas

Antecedentes

El Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora^{1/} (Instituto Mora) se especializa en la investigación en historia y ciencias sociales e imparte cátedras a nivel licenciatura, maestría y doctorado de esos temas de conocimiento. Por formar parte del Sistema de Centros Públicos de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) obtiene apoyos especiales para el desarrollo de sus actividades sustantivas de investigación y docencia; con los cuales promueve y da seguimiento a proyectos especiales que alientan el avance de la historia y las ciencias sociales, y desarrollan investigación y productos útiles a la sociedad.

En este marco, el 7 de noviembre del año 2000, se creó con fundamento en el artículo 19 de la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica^{2/}, el fideicomiso denominado Fondos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 1759-6, con la finalidad de financiar o complementar el financiamiento de proyectos específicos de investigación, pagar los gastos ocasionados por la creación y mantenimiento de instalaciones de investigación, su equipamiento, el suministro de materiales, el otorgamiento de incentivos extraordinarios a los investigadores y otros propósitos relacionados con los proyectos científicos o tecnológicos aprobados por el Comité Técnico.

De conformidad con el artículo 23, fracción I, de la Ley de Ciencia y Tecnología, este fideicomiso opera de acuerdo con los artículos 24 y 26 de esta ley.

En este fideicomiso intervienen el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora (Instituto Mora), como fideicomitente y fideicomisario; y el Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (BANORTE) como fiduciario; y su duración será la necesaria para cumplir con sus fines, de acuerdo con la cláusula vigésima de su contrato de creación.

De conformidad con el artículo 80 de la Ley de Instituciones de Crédito, el funcionamiento y cumplimiento de las finalidades del fideicomiso recae en su Comité Técnico.

^{1/} El 30 de septiembre de 1981 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se crea el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, como organismo público descentralizado, y recibió su nombre en honor al Dr. José María Luis Mora distinguido político e historiador de la época independentista de México.

^{2/} Esta ley fue abrogada el 30 de abril de 2002, fecha en que se publicó la Ley de Ciencia y Tecnología.

Dicho comité de acuerdo con las Reglas de Operación para el Fideicomiso Fondos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico No. 1759-6, estará integrado en su mayoría por servidores públicos del instituto y por un personaje de reconocido prestigio de los sectores científico, tecnológico y académico; público, privado o social, especialista en los ramos de investigación objeto del Fideicomiso; su presidencia estará a cargo del Director General del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora; su Secretario Ejecutivo será el titular de la Dirección de Administración y Finanzas; y los titulares de la Dirección Académica y de la Dirección de Vinculación participarán como consejeros propietarios, quienes junto con el presidente conformarán la mayoría.

En el apartado 2 numeral 2.2.1.1 de las Reglas de Operación para el Fideicomiso Fondos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico Núm. 1759-6, se especifica que los proyectos que podrán recibir apoyo serán los que correspondan con las áreas o materias del conocimiento científico y/o desarrollo tecnológico en las especialidades de humanidades y ciencias sociales, que la Junta de Gobierno del instituto considere prioritarias y que el apoyo requerido sea para destinarse a:

- a) Financiar o complementar el financiamiento de proyectos específicos de investigación y docencia, en rubros tales como: contratación por obra de investigadores, asistentes de investigación, fotógrafos, formadores, correctores, impresores, personal administrativo y de apoyo, así como el pago de viáticos, pasajes, recursos materiales, servicios generales, entre otros;
- b) Difusión y divulgación de los resultados de la investigación, docencia, procesos bibliotecarios, procesos de vinculación y actividades conexas;
- c) Otorgamiento de estímulos o incentivos extraordinarios al personal que participe en los proyectos;
- d) Otorgamiento de becas a estudiantes para garantizar su dedicación de tiempo completo;
- e) Realización de procesos editoriales;
- f) Mantenimiento y acrecentamiento del acervo bibliotecario;
- g) Desarrollo y mantenimiento de bases de datos y sistemas informáticos;
- h) Capacitación especializada;
- i) Pago de gastos ocasionados por la creación y mantenimiento de instalaciones de investigación y docencia, su equipamiento y suministro de materiales;
- j) Fungir como reserva financiera para posibles contingencias, y

- k) Fortalecimiento de las capacidades institucionales para captar nuevos recursos externos.

De acuerdo con el Capítulo II, artículo 10 del Reglamento para la administración, asignación y control interno de proyectos especiales del Fideicomiso de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico Núm. 1759-6, para el financiamiento de los proyectos específicos, el interesado deberá presentar su solicitud en la Dirección de Vinculación, la cual elaborará una propuesta de clasificación y la enviará a la Dirección Académica para evaluar el tema del proyecto. Una vez aceptado el tema, el coordinador responsable desarrollará el proyecto completo y su presupuesto, que entregará nuevamente a la Dirección de Vinculación, quien a su vez lo turnará a la Dirección Académica para evaluar el contenido, su pertinencia con las líneas de investigación institucionales, su compatibilidad con la especialidad del candidato o coordinador responsable, y en caso de tratarse de un investigador del instituto, con su plan de trabajo anual. Posteriormente se presenta el proyecto y su presupuesto al Consejo Académico Administrativo^{3/} para que dictamine su pertinencia; y finalmente el Comité Técnico y de Administración acuerda llevar a cabo el proyecto.

El Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora no tiene establecidas metas para evaluar el cumplimiento de los fines del fideicomiso, debido a que la ejecución de los proyectos depende de su demanda y viabilidad, situación que no es posible prever. Por tal motivo, sólo se verificó que los proyectos ejecutados fueran congruentes con el objeto del fideicomiso.

Procedimientos de Auditoría

1. Verificar que el fideicomiso Fondos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico Núm. 1759-6 incluyó el contrato de creación y las reglas de operación del fideicomiso, realizó los trámites de actualización de la clave de registro presupuestario y la entrega de información trimestral en el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos, de conformidad con lo que se indica en los artículos 217, 218 y 296 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
2. Analizar la situación financiera del fideicomiso Fondos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico Núm. 1759-6 para determinar los aumentos o disminuciones en el capital en el periodo 2006-2008, con base en la información financiera que da cumplimiento a la cláusula décimo tercera de su contrato.

^{3/} El Consejo Académico Administrativo se integra por el Director General y los titulares de la Dirección Académica; Dirección de Vinculación y Dirección de Administración y Finanzas del Instituto.

3. Verificar del monto de los ingresos totales cuánto se aplicó al cumplimiento de los fines del fideicomiso, con base en lo autorizado por el Comité Técnico, de conformidad con lo establecido en la cláusula novena del contrato del Fideicomiso.
4. Constatar que los gastos efectuados por el fideicomiso contaron con la documentación comprobatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 241 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
5. Verificar que los proyectos apoyados durante 2008 fueron congruentes con el objeto del fideicomiso establecido en el numeral 2 de sus Reglas de Operación.

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas

Resultado Núm. 1 Sin Observaciones

De acuerdo con los artículos 217, párrafos cuarto y octavo; 218, párrafo primero; y 296, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH), los fideicomisos deberán proporcionar una copia del contrato de creación y de sus reglas de operación en medio electrónico para su registro en el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos (Sistema); tramitar anualmente la actualización de su clave presupuestaria; y están obligados a entregar información trimestral sobre su operación, por tal motivo se verificó en el Sistema el cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos mencionados en dichos artículos con los resultados siguientes:

REQUISITOS DE LOS ARTÍCULOS 217,218 Y 296 DEL RLFPRH, 2008

Requisitos del RLFPRH	Resultado
Artículo 217	
• Contrato de Creación • Reglas de Operación	Se cumplió, ya que el Sistema cuenta con los archivos de los documentos mencionados.
Artículo 218 (Trámite de Actualización)	
Reporte financiero actualizado del ejercicio inmediato anterior, con las siguientes características • Activos, Pasivos y Patrimonio Total • Rendimientos generados	Se cumplió, ya que el reporte financiero presentó los requisitos mencionados dentro del periodo establecido (hasta el 31 de marzo de 2008).
Artículo 296 (Trámite de Información Trimestral)	
• El cumplimiento de la misión, fines y resultados alcanzados • Recursos presupuestarios otorgados • Rendimientos financieros • Egresos realizados y su destino • Saldo o disponibilidad	Se cumplió ya que el Sistema presentó los cinco requisitos establecidos en los cuatro informes trimestrales correspondientes a 2008, dentro de los 15 días naturales posteriores al cierre de cada trimestre y los datos presentados en el sistema coinciden con lo reportado en los estados de situación financiera.

FUENTE: Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos e Información proporcionada por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora.

El Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora cumplió con lo establecido en los artículos 217, párrafos cuarto y octavo; 218, párrafo primero; y 296, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 2 Sin Observaciones

La situación financiera del fideicomiso de los ejercicios del 2006 al 2008 se presenta a continuación:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL FIDEICOMISO FONDOS DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA

Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 1759-6, 2006-2008

(Miles de pesos y porcentajes)

Concepto	2006	2007	2008	Tasa media de Crecimiento (%)	Variación 2007- 2008	
					Importe	%
Activo						
Bancos	4,629.5	5,579.3	5,716.3	11.1	137.0	2.5
Deudores Diversos	432.6	432.6	179.7	(35.5)	(252.9)	(58.5)
Aportaciones por Cobrar	40.3	40.3	40.3	0.0	0.0	n.a.
Total Activo	5,102.4	6,052.2	5,936.3	7.9	(115.9)	(1.9)
Pasivo						
Impuestos por Pagar 1/	4.4	2.6	3.0	(17.4)	0.4	15.4
Acreedores Diversos	448.2	530.0	279.7	(21.0)	(250.3)	(47.2)
Total Pasivo	452.6	532.6	282.7	(21.0)	(249.9)	(46.9)
Capital						
Aportaciones de Ejercicios Anteriores	7,303.4	7,940.0	8,581.7	8.4	641.7	8.1
Aportaciones 2006-2008 2/	636.6	641.7	1,025.9	26.9	384.2	59.9
Patrimonio Pendiente de Aportar	40.3	40.3	40.3	0.0	0.0	0.0
Resultado de Ejercicios Anteriores	(3,403.0)	(3,330.5)	(3,102.4)	(4.5)	228.1	(6.8)
Resultado del Ejercicio	72.5	228.1	(891.9)	n.a.	(1,120.0)	(491.0)
Total Capital	4,649.8	5,519.6	5,653.6	10.3	134.0	2.4
Suma Pasivo y Capital	5,102.4	6,052.2	5,936.3	7.9	(115.9)	(1.9)

Fuente: Estados Financieros proporcionados por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2006-2008.

1/ Retenciones de IVA e ISR pendientes de pago.

2/ Recursos autogenerados por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora.

n.a. No aplicable.

Durante el periodo 2006-2008, los rubros de Activo y Capital registraron una tasa media de crecimiento de 7.9% y 10.3%, respectivamente, y su variación respecto al año anterior fue negativa en 1.9% y positiva en 2.4%, en el mismo orden; su incremento se debió principalmente a las aportaciones al capital y a los rendimientos financieros por las inversiones efectuadas en mesa de dinero de los recursos de la cuenta fiduciaria.

En 2008, la cuenta de Bancos del rubro del Activo, incluyó 5,700.1 miles de pesos que se encuentran en la cuenta fiduciaria que maneja BANORTE; y 16.2 miles de pesos correspondientes al remanente de los apoyos a proyectos depositados en una cuenta del banco BBVA Bancomer^{4/}.

En el caso del Activo total los deudores diversos fueron recursos recuperados y captados por el Instituto Mora quedando pendiente su reintegro al fideicomiso. Dichas recuperaciones están relacionadas con los gastos asociados a 2 proyectos aprobados por el Comité Técnico y de Administración (CTA). El primero, se refiere a una beca otorgada con recursos del fideicomiso para cursar un Doctorado en Historia Moderna y Contemporánea en el Instituto Mora, la cual fue cancelada ya que el alumno no obtuvo el promedio mínimo de 8.0 establecido en el Capítulo III, artículo 6, numeral V del Reglamento General de Docencia del instituto; y el segundo, al pago de 21 becas que originalmente debía cubrir el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y que el fideicomiso pagó por su cuenta, para no atrasar el proyecto dado que no habían sido liberados los recursos del CONACYT.

El Pasivo total tuvo un decremento en su saldo de 21.0% durante el periodo 2006-2008, y una variación negativa de 46.9% respecto al ejercicio precedente, principalmente por la disminución en el saldo de la cuenta de Acreedores diversos.

Para el ejercicio de 2008, el saldo de los Acreedores diversos corresponde a las erogaciones que realizó el Instituto Mora por cuenta del fideicomiso, debido a que en el año 2005 dicho instituto cambió de Administración y para evitar detener la inercia operativa de los proyectos vigentes hasta ese momento, se acordó que el instituto financiara dichos proyectos, en el entendido de que la regularización de los flujos se efectuaría con posterioridad.

La situación financiera del fideicomiso es sana debido a que no se encuentra comprometido su capital, ya que los 3 proyectos apoyados durante el ejercicio 2008 representaron el 22.6% de su capital total. Con la presentación de los estados de situación financiera se cumplió con lo señalado en cláusula décimo tercera de su contrato.

^{4/} Este remanente corresponde a la diferencia entre los traspasos hechos al fideicomisario en la cuenta de BBVA Bancomer y los recursos ministrados para la ejecución de los proyectos Revista Bicentenario: "El Ayer y Hoy de México"; y Digitalización de Documentos del Fondo Antiguo relacionados con el Bicentenario de la Guerra de Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana.

Resultado Núm. 3 Sin Observaciones

En relación con los ingresos y gastos registrados por el fideicomiso en 2008, a continuación se presenta el estado de origen y aplicación de recursos del ejercicio:

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FIDEICOMISO FONDOS
DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 1759-6, 2008
(Miles de pesos)

Ingresos		Egresos	
Saldo Inicial	5,579.3		
Aportación por Ingresos propios	1,025.9	Apoyos a proyectos	1,276.2
Rendimientos financieros	398.9	Honorarios fiduciarios	27.7
		Otros gastos	0.1
Remanente de Apoyos	16.2		
		Saldo Final	5,716.3
Total	7,020.3	Total	7,020.3

Fuente: Estados de Cuenta del Fiduciario proporcionados por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2008.

La aportación por ingresos propios se refiere al remanente de recursos autogenerados^{5/} al 31 de diciembre de 2007 por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, los cuales de conformidad con la cláusula tercera del contrato de creación del fideicomiso, se depositaron en la cuenta fiduciaria (BANORTE), conforme se señaló en el orden del día número 7 del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico y de Administración del fideicomiso con fecha 30 de abril de 2008, y como consta en el estado de cuenta bancario. En este ejercicio el pago de honorarios fiduciarios representaron el 6.9% de los rendimientos financieros.

^{5/} Recursos Autogenerados son los ingresos que genere u obtenga el Instituto derivados de los servicios, bienes y productos de investigación y desarrollo tecnológico, incluyendo la capacitación para la formación de recursos humanos calificados, que preste o produzca directamente o en colaboración con otras entidades públicas o privadas.

El monto destinado a estos proyectos representó el 18.2% de los ingresos totales (7,020.3 miles de pesos).

Se verificó que los apoyos a proyectos efectuados en 2008 (1,276.2 miles de pesos) se destinaron al cumplimiento de los fines del fideicomiso, de acuerdo con lo autorizado por el Comité Técnico, de conformidad con lo establecido en la cláusula novena de su contrato.

Resultado Núm. 4 Sin Observaciones

De acuerdo con las Actas de la Primera Sesión Ordinaria y de la Primera Sesión Extraordinaria de fechas 30 de abril y 22 de octubre de 2008, respectivamente; el Comité Técnico y de Administración del fideicomiso autorizó la realización de tres proyectos con un costo total de 1,382.6 miles de pesos, como a continuación se presenta:

RELACIÓN DE PROYECTOS APOYADOS, 2008

(Miles de pesos)

Proyecto	Monto Autorizado (CTA)	Monto asignado	Monto Ejercido	Economías
Total	1,382.6	1,276.2	1,262.8	13.4
Revista Bicentenario: El Ayer y Hoy de México	545.7	533.2	529.7	3.5
Digitalización de Documentos del Fondo Antiguo relacionados con el Bicentenario de la Guerra de Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana	212.9	212.9	203.0	9.9
Publicación de 11 obras literarias	624.0	530.1	530.1	0.0

La cuenta fiduciaria registró traspasos al fideicomisario por 533.2 miles de pesos y 212.9 miles de pesos que fueron depositados en una cuenta que se abrió en BBVA Bancomer para la ministración de los recursos a los proyectos Revista Bicentenario: “El Ayer y Hoy de México”; y Digitalización de Documentos del Fondo Antiguo relacionados con el Bicentenario de la Guerra de Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana. Asimismo se registraron varios pagos a terceros en esta cuenta por un importe total de 530.1 miles de pesos correspondientes al proyecto para la publicación de 11 obras literarias.

La cuenta de BBVA Bancomer registró pagos a terceros de los proyectos ya mencionados por 529.7 miles de pesos y 203.0 miles de pesos, lo que significó un remanente total de recursos por 13.4 miles de pesos, que serán reintegrados a la cuenta de BANORTE.

Se constató que los gastos se efectuaron dentro de los montos autorizados y para los proyectos aprobados por el Comité Técnico y de Administración; y que los pagos realizados por 1,262.8 miles de pesos contaron con su documentación comprobatoria, en cumplimiento del artículo 241 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 5 Sin Observaciones

El objetivo del fideicomiso es financiar o complementar el financiamiento de proyectos específicos de investigación, pagar los gastos ocasionados por la creación y mantenimiento de instalaciones de investigación, su equipamiento, el suministro de materiales, el otorgamiento de becas y formación de recursos humanos especializados, el otorgamiento de incentivos extraordinarios a los investigadores y otros propósitos relacionados con los proyectos científicos o tecnológicos.

CONGRUENCIA DEL OBJETO DEL FIDEICOMISO CON LOS PROYECTOS APROBADOS, 2008

Objetivo del fideicomiso	Proyecto		Avance %
Proyectos específicos de investigación Llevar a cabo la investigación para la elaboración y publicación de la revista.	Revista Bicentenario: El Ayer y Hoy de México	10,000 publicaciones	100.0
Otros propósitos relacionados con los proyectos científicos o tecnológicos. Para conformar, preservar y difundir el material bibliográfico que tiene en resguardo la biblioteca del Instituto Mora.	Digitalización de documentos del Fondo Antigo relacionados con el Bicentenario de la Guerra de Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana	Adquisición de: 1 Scanner aéreo 1 computadora 1 Servidor	100.0
Proyectos específicos de investigación Llevar a cabo la investigación para la elaboración y publicación de las obras literarias	Publicación de 11 obras literarias	11 publicaciones	100.0

Cabe mencionar que el scanner, la computadora y el servidor que se adquirieron para la digitalización de documentos del Fondo Antigo, una vez concluido el proyecto pasarán a formar parte del patrimonio del Instituto Mora.

Se verificó que los tres proyectos, apoyados durante el ejercicio de 2008, fueron congruentes con el objetivo del fideicomiso, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 de sus reglas de Operación, y éstos fueron concluidos en su totalidad.

Dictamen

Con motivo de la auditoría practicada en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, en relación con los Fondos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 1759-6, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera de los Fondos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 1759-6, para revisar el uso de los recursos públicos y verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas, se determinó fiscalizar un monto de 5,716.3 miles de pesos, que representa el 100.0% de los 5,716.3 miles de pesos, reportados en el Estado de Situación Financiera del fideicomiso al cierre del ejercicio 2008 y proporcionado por la entidad fiscalizada.

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la normativa institucional para la fiscalización de la gestión gubernamental, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora cumplió con las disposiciones normativas aplicables al fideicomiso denominado Fondos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 1759-6, respecto de las operaciones examinadas.

Comentarios de la Entidad Fiscalizada

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado.

IX.4. ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE (1ª Parte)

IX.4.1. COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA

IX.4.1.1. Información General

Atribuciones

La Ley de Vivienda, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 2006, establece lo siguiente:

“CAPÍTULO III

De la Comisión Nacional de Vivienda

ARTÍCULO 18.- Se crea la Comisión como un organismo descentralizado, de utilidad pública e interés social, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Su domicilio será en la Ciudad de México, Distrito Federal.

La Ley Federal de las Entidades Paraestatales se aplicará a la Comisión en lo que no se oponga esta Ley.

Las atribuciones que en materia de vivienda tiene el Ejecutivo Federal serán ejercidas por la Comisión y por las dependencias y demás entidades de la Administración Pública Federal, según el ámbito de competencia que ésta y otras leyes les confieran.

ARTÍCULO 19.- Corresponde a la Comisión:

- I. Formular, ejecutar conducir, coordinar, evaluar y dar seguimiento a la Política Nacional de Vivienda y el programa nacional en la materia, así como proponer, en su caso, las adecuaciones correspondientes, de conformidad con los objetivos y prioridades que marque el Plan Nacional de Desarrollo;
- II. Realizar las acciones necesarias para que la política y programas de vivienda observen las disposiciones aplicables en materia de desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y el desarrollo sustentable;

- III. Coordinar el Sistema Nacional de Vivienda, con la participación que corresponda a los gobiernos de las entidades federativas, a los municipios y a los sectores social y privado;
- IV. Coordinar, concertar y promover programas y acciones de vivienda y suelo con la participación de los sectores público, social y privado;
- V. Promover que las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal que realizan acciones de vivienda, conduzcan sus actividades y programas en la materia conforme a las disposiciones de la presente Ley y en congruencia con el Programa Nacional de Vivienda;
- VI. Impulsar la disposición y aprovechamiento de terrenos ejidales o comunales, con la participación que corresponda a las autoridades agrarias y de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, a efecto de promover el desarrollo habitacional;
- VII. Desarrollar, ejecutar y promover esquemas, mecanismos y programas de financiamiento, subsidio y ahorro previo para la vivienda, en sus diferentes tipos y modalidades, priorizando la atención a la población en situación de pobreza, coordinando su ejecución con las instancias correspondientes;
- VIII. Promover y fomentar las acciones que faciliten el acceso a los recursos y al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda de los pueblos y comunidades rurales e indígenas, así como coordinar, concertar y ejecutar los programas que permitan mejorar sus espacios de convivencia;
- IX. Evaluar y dar seguimiento a la aplicación de fondos federales en favor de estados y municipios, y de los sectores social y privado que se deriven de las acciones e inversiones convenidas, en los términos de las fracciones anteriores;
- X. Promover e impulsar las acciones de las diferentes instituciones de los sectores público, social y privado, en sus respectivos ámbitos de competencia, para el desarrollo de la vivienda en los aspectos normativos, tecnológicos, productivos y sociales;
- XI. Promover la expedición de normas oficiales mexicanas en materia de vivienda, considerando los procesos de generación, edificación, comercialización y mantenimiento, así como las diversas modalidades productivas, en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización;

- XII. Participar en la elaboración, revisión y aprobación de las Normas Mexicanas que correspondan de acuerdo a su competencia y de conformidad a las disposiciones jurídicas aplicables;
- XIII. Promover y apoyar la constitución y operación de organismos de certificación y normalización, unidades de verificación y laboratorios de prueba a fin de contar con las normas y mecanismos que coadyuven a la habitabilidad, seguridad y calidad de las viviendas y desarrollos habitacionales, de conformidad con las disposiciones aplicables;
- XIV. Fomentar y apoyar medidas que promuevan la calidad de la vivienda;
- XV. Promover, en coordinación con las demás autoridades competentes, que la vivienda cumpla con las normas oficiales mexicanas correspondientes, de conformidad a la ley de la materia;
- XVI. Coordinar la operación y funcionamiento del Sistema de Información;
- XVII. Participar en la definición de los lineamientos de información y estadística en materia de vivienda y suelo, con sujeción a la Ley de Información Estadística y Geográfica, así como integrar y administrar el Sistema de Información;
- XVIII. Otorgar asesoría a las autoridades de las entidades federativas y municipios que lo soliciten, en la elaboración, ejecución y evaluación de programas de vivienda, así como para la modernización del marco legal en materia de vivienda y suelo;
- XIX. Promover los instrumentos y mecanismos que propicien la simplificación y facilitación de los procedimientos y trámites para el desarrollo integrador de proyectos habitacionales en general, y aquellos que le sean encomendados para su ejecución, de conformidad con los acuerdos y convenios que al efecto se celebren;
- XX. Realizar y promover investigaciones y estudios en materia de vivienda, y difundir públicamente sus resultados, así como coordinar las acciones necesarias para el otorgamiento y entrega del Premio Nacional de Vivienda;
- XXI. Establecer vínculos institucionales, convenios de asistencia técnica e intercambio de información con gobiernos nacionales y organismos nacionales e internacionales, en coordinación con las autoridades competentes;
- XXII. Fomentar y apoyar programas y proyectos de formación profesional, actualización y capacitación integral para profesionistas, técnicos y servidores públicos relacionados con la

generación de vivienda, así como para autoproductores, autoconstructores y autogestores de vivienda;

XXIII. Promover y apoyar la constitución y operación de organismos de carácter no lucrativo que proporcionen asesoría y acompañamiento a la población de bajos ingresos para desarrollar de mejor manera sus procesos productivos y de gestión del hábitat, y

XXIV. Las demás que le otorguen la presente Ley u otros ordenamientos.”

Situación Presupuestaria

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
INGRESOS
(Miles de pesos)

Concepto de Ingreso	2008			% Obtenido vs.	
	Original	Modificado	Obtenido	Original	Modificado
Corrientes y de Capital	-	6,929	6,929	-	100.0
Ingresos Diversos	-	6,929	6,929	-	100.0
Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal	4,130,741	5,133,224	5,133,211	124.3	100.0
Subsidios - De corrientes	3,892,502	4,894,613	4,894,613	125.7	100.0
Transferencias	238,239	238,611	238,598	100.2	100.0
Corrientes	225,517	226,023	226,009	100.2	100.0
Inversión Física	12,722	12,588	12,589	99.0	100.0
TOTAL DE INGRESOS	4,130,741	5,140,153	5,140,140	124.4	100.0

Concepto de Ingreso	2007			% Obtenido vs.	
	Original	Modificado	Obtenido	Original	Modificado
Corrientes y de Capital	-	-	-	-	-
Ingresos Diversos	-	-	-	-	-
Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal	4,027,719	593,161	581,920	14.4	98.1
Subsidios - De corrientes	3,917,500	366,545	366,545	9.4	100.0
Transferencias	110,219	226,616	215,375	195.4	95.0
Corrientes	89,119	212,733	212,733	238.7	100.0
Inversión Física	21,100	13,883	2,642	12.5	19.0
TOTAL DE INGRESOS	4,027,719	593,161	581,920	14.4	98.1

Concepto de Ingreso	VARIACIÓN 2008 vs 2007					
	Original	%	Modificado	%	Obtenido	%
Corrientes y de Capital	-	-	6,929	-	6,929	-
Ingresos Diversos	-	-	6,929	-	6,929	-
Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal	103,022	2.6	4,540,063	765.4	4,551,291	782.1
Subsidios - De corrientes	(24,998)	(0.6)	4,528,068	1,235.3	4,528,068	1,235.3
Transferencias	128,020	116.2	11,995	5.3	23,223	10.8
Corrientes	136,398	153.1	13,290	6.2	13,276	6.2
Inversión Física	(8,378)	(39.7)	(1,295)	(9.3)	9,947	376.5
TOTAL DE LA VARIACIÓN	103,022	2.6	4,546,992	766.6	4,558,220	783.3

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 y 2007.

Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
EGRESOS
(Miles de pesos)

Capítulo o Concepto de Gasto	2008			% Ejercido vs.	
	<u>Original</u>	<u>Modificado</u>	<u>Ejercido</u>	<u>Original</u>	<u>Modificado</u>
Servicios Personales	60,138	61,552	61,552	102.4	100.0
Materiales y Suministros	1,751	1,394	1,394	79.6	100.0
Servicios Generales	163,028	162,880	162,867	99.9	100.0
Otros de Corriente	3,893,102	4,901,738	4,901,738	125.9	100.0
Total de Corriente	4,118,019	5,127,564	5,127,551	124.5	100.0
Inversión Física	12,722	12,589	12,589	99.0	100.0
Total de Capital	12,722	12,589	12,589	99.0	100.0
TOTAL DE EGRESOS	4,130,741	5,140,153	5,140,140	124.4	100.0

Capítulo o Concepto de Gasto	2007			% Ejercido vs	
	<u>Original</u>	<u>Modificado</u>	<u>Ejercido</u>	<u>Original</u>	<u>Modificado</u>
Servicios Personales	41,505	54,006	54,006	130.1	100.0
Materiales y Suministros	888	1,015	1,015	114.3	100.0
Servicios Generales	41,326	152,163	152,163	368.2	100.0
Otros de Corriente	3,922,900	372,094	372,094	9.5	100.0
Total de Corriente	4,006,619	579,278	579,278	14.5	100.0
Inversión Física	21,100	13,883	2,642	12.5	19.0
Total de Capital	21,100	13,883	2,642	12.5	19.0
TOTAL DE EGRESOS	4,027,719	593,161	581,920	14.4	98.1

Capítulo o Concepto de Gasto	VARIACIÓN 2008 vs. 2007					
	<u>Original</u>		<u>Modificado</u>		<u>Ejercido</u>	
	<u>Importe</u>	<u>%</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>
Servicios Personales	18,633	44.9	7,546	14.0	7,546	14.0
Materiales y Suministros	863	97.2	379	37.3	379	37.3
Servicios Generales	121,702	294.5	10,717	7.0	10,704	7.0
Otros de Corriente	(29,798)	(0.8)	4,529,644	1,217.3	4,529,644	1,217.3
Total de Corriente	111,400	2.8	4,548,286	785.2	4,548,273	785.2
Inversión Física	(8,378)	(39.7)	(1,294)	(9.3)	9,947	376.5
Total de Capital	(8,378)	(39.7)	(1,294)	(9.3)	9,947	376.5
TOTAL DE LA VARIACIÓN	103,022	2.6	4,546,992	766.6	4,558,220	783.3

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 y 2007.

Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.

Situación Financiera

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA
SITUACIÓN FINANCIERA
(Miles de pesos)

	2008		2007		Variación 2008 vs. 2007	
	<u>Importe</u>	<u>%</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>
ACTIVO						
Circulante	556,575	98.9	20,498	80.6	536,077	2,615.3
Fijo	6,374	1.1	4,944	19.4	1,430	28.9
Suma el activo	<u>562,949</u>	100.0	<u>25,442</u>	100.0	<u>537,507</u>	2,112.7
PASIVO						
A corto plazo	555,861	98.7	20,065	78.9	535,796	2,670.3
Suma el pasivo	<u>555,861</u>	98.7	<u>20,065</u>	78.9	<u>535,796</u>	2,670.3
PATRIMONIO	<u>7,088</u>	1.3	<u>5,377</u>	21.1	<u>1,711</u>	31.8
Suman el pasivo y el patrimonio	<u>562,949</u>	100.0	<u>25,442</u>	100.0	<u>537,507</u>	2,112.7

FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros a las Instituciones de la Administración Pública Federal, 2008.

Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE RESULTADOS
(Miles de pesos)

	2008		2007		Variación 2008 vs. 2007	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
Ingresos	5,139,627	100.0	581,186	100.0	4,558,441	784.3
Gastos de Operación	5,136,821	99.9	579,612	99.7	4,557,209	786.3
Utilidad de operación	2,806	0.1	1,574	0.3	1,232	78.3
Depreciación y Amortización	1,094	-	1,698	0.4	(604)	(35.6)
Resultado neto del ejercicio	1,712	-	(124)	-	1,836	(1,480.6)

FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros a las Instituciones de la Administración Pública Federal, 2008.

Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo.

Funciones

De conformidad con lo establecido en la Cuenta Pública 2008 y la incorporación de los resultados de los indicadores del Sistema de Evaluación al Desempeño, la Comisión Nacional de Vivienda presentó la siguiente información:

Programa Presupuestario: S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda

Objetivos del Programa Presupuestario:

Fin: Contribuir a que la población tenga acceso a un financiamiento para vivienda.

Propósito: La población de Bajos Ingresos tiene acceso a un financiamiento para Adquisición de Vivienda, Autoconstrucción, Mejoramientos y/o Lotes con servicios (por Bajos Ingresos se entenderá

los que cuenten con un ahorro previo establecido en las reglas de operación vigente, que tengan ingresos hasta 5 salarios mínimos y sean sujetos de crédito).

Indicador de Desempeño: Porcentaje de Cobertura Atendida de Vivienda para Población de Bajos ingresos			
Método del cálculo	Valor de la Meta Original	Valor de la Meta Alcanzada	% Cumplimiento
(Número de Subsidios para Vivienda otorgados a Población de Bajos Ingresos a través del Programa / Número de acciones de vivienda que se necesitan anualmente a población de bajos ingresos) *100	15.0%	27.7%	184.7

Tipos de Revisión

El C. Auditor Superior de la Federación y el C. Auditor Especial de Desempeño notificaron al C. Director General de la Comisión Nacional de Vivienda, la inclusión de esta entidad fiscalizada en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública, como sigue:

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN		ORDEN (ES) DE AUDITORÍA		AUDITORÍA	TÍTULO
NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA		

CUENTA PÚBLICA

OASF/1099/2009	7 de Mayo de 2009	AED/DGADDS/671/2009	10 de Julio de 2009	139	Auditoría de Desempeño al Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda
----------------	-------------------	---------------------	---------------------	-----	---

La auditoría realizada fue de desempeño.

IX.4.1.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones**a) Ejercicio 2008****1) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública 2008**

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 22 observaciones, de las cuales se derivan las acciones que a continuación se señalan:

**ACCIONES EMITIDAS
CUENTA PÚBLICA 2008**

Tipo de acción	Número
Recomendación al Desempeño	22
Total	22

De las 22 acciones, todas son recomendaciones de naturaleza preventiva y deberán ser atendidas o solventadas por la entidad fiscalizada, en los plazos y términos que establezcan las disposiciones legales aplicables y las notificaciones expedidas por la Auditoría Superior de la Federación.

b) Seguimiento de las Observaciones-Acciones emitidas en la revisión de ejercicios fiscales anteriores, con datos al 31 de diciembre de 2009

ACCIONES EMITIDAS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2005 A 2007

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009)

Tipo de acción	Emitidas ^{1/}	Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas por resolución de autoridad competente, bajas por denuncia de hechos, bajas por demanda y seguimiento concluido por fusión o acumulación. (Acciones concluidas ASF)							En proceso	
		Atendidas o Promovidas	Sustituidas por Nueva Acción	Baja por Resolución de Autoridad Competente	Baja por Denuncia de Hechos	Seguimiento Concluido por Fusión o Acumulación	Total	%	Total	%
Recomendación	5	5	0	0	0	0	5	100.0	0	0.0
Solicitud de Aclaración	1	1	0	0	0	0	1	100.0	0	0.0
TOTAL	6	6	0	0	0	0	6	100.0	0	0.0

^{1/} Incluye movimientos de operación.

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009)

Promovidas ^{1/} (Seguimiento Concluido)		Con pronunciamiento		Sin pronunciamiento de la instancia de control competente	
Número	%	Número	%	Número	%
0	0.0	0	0.0	0	0.0

^{1/} Incluye movimientos de operación.

DENUNCIAS DE HECHOS
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009)

Presentadas ^{1/} (Seguimiento Concluido)	Ministerio Público (En proceso o con resolución)		Órgano Jurisdiccional (En proceso o con resolución)	
Número	Número	%	Número	%
0	0	0.0	0	0.0

^{1/} Incluye movimientos de operación.

PLIEGOS DE OBSERVACIONES
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009)

Emitidos ^{1/}	Seguimiento Concluido						En proceso	
	Solventados		Con Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias		Total			
	Número	%	Número	%	Número	%	Total	%
0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

^{1/} Incluye movimientos de operación.

c) Resumen de Acciones emitidas

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES
CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009)

Acciones	Emitidas ^{1/}	Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas por resolución de autoridad competente, bajas por denuncia de hechos, bajas por demanda, seguimiento concluido por fusión o acumulación, solventadas y presentadas (Acciones concluidas ASF)		En proceso	
		Total	%	Total	%
Años Anteriores	6	6	100.0	0	0.0
Cuenta Pública 2008*	22	0	0.0	22	100.0
Total	28	6	21.4	22	78.6

* Por notificar.

^{1/} Incluye movimientos de operación

IX.4.1.3. Informe de la Auditoría de Desempeño**IX.4.1.3.1. Auditoría de Desempeño al Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda**

Auditoría: 08-1-00HDB-07-0139

Criterios de Selección

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización.

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados en el Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, para verificar la eficacia en el cumplimiento de sus objetivos de otorgar apoyos económicos a personas de bajos ingresos para adquirir vivienda o mejorarla e impulsar la producción social de vivienda.

Alcance

Universo Seleccionado: 4,984,369.8 miles de pesos

Muestra Auditada: 4,984,369.8 miles de pesos

La auditoría comprendió la revisión de los 4,984,369.8 miles de pesos erogados en el Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), para otorgar apoyos económicos a personas de bajos ingresos mediante un subsidio federal, para adquirir una vivienda nueva o usada o un lote con servicios, mejorar la vivienda, impulsar su producción social, autoconstruir o autoproducir vivienda, en el marco de desarrollo humano sustentable establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, que representa el 100.0% del presupuesto erogado.

Áreas Revisadas

Se revisaron los resultados obtenidos por la Subdirección General de Suelo para Vivienda y Enlace con Estados y Municipios, que es el área de la CONAVI responsable del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda.

Antecedentes

La vivienda es uno de los mínimos de bienestar que el Estado debe garantizar y que es reconocido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM),^{1/} bajo el precepto de que toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa.

Al problema social de la vivienda no se le atendió siempre de la misma forma: en la década de los noventa, por ejemplo, el Gobierno Federal dejó de construir las viviendas, como venía haciendo con anterioridad, para concentrar sus esfuerzos en la promoción habitacional y en su financiamiento. Con ello, se planteó el cambio estructural de los organismos de vivienda y una forma diferente para financiar el acceso habitacional.

En 1995, se inició el desarrollo de nuevas entidades financieras distribuidoras de crédito hipotecario: las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOL). Las SOFOL son, desde entonces, intermediarios financieros que captan recursos procedentes de la colocación de instrumentos entre inversionistas, y, en el caso de la vivienda, los canaliza en forma de créditos a personas físicas o morales del sector.

En 2000, la magnitud de la problemática habitacional en materia de rezago cuantitativo de vivienda era de poco más de 1 millón 100 mil viviendas nuevas,^{2/} demanda social que se atendió con el impulso que el Estado dio a los sectores social y privado para que financiaran y construyeran vivienda.

^{1/} **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917, **Decreto por el que se reforma el artículo 4o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1983.

^{2/} Salcedo Aquino, Roberto. **"Problemática social de la vivienda en México", Federalismo y Desarrollo**, Publicación del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Año 13. Núm. 67, Enero-Febrero-Marzo del 2000, p. 7, México, D. F.

Por su parte, el rezago habitacional cualitativo comprendía 2.4 millones de viviendas que ya estaban incluidas en el inventario habitacional, pero que por sus características de ocupación y de edificación, no satisfacían un mínimo de bienestar para sus ocupantes.^{3/}

La estrategia del Gobierno Federal para enfrentar los anteriores retos fue la creación, en julio de 2001, de la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda (CONAFOVI), que en junio de 2006 se convirtió en la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), organismo descentralizado, de utilidad pública e interés social, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

De acuerdo con la Ley de Vivienda,^{4/} la CONAVI tiene entre sus atribuciones supervisar que las acciones de vivienda se realicen con pleno cuidado del desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y el desarrollo sustentable. Asimismo, tiene la función de promover y concertar con los sectores público, social y privado programas y acciones relacionados con la vivienda y suelo, así como desarrollar, ejecutar y promover esquemas, mecanismos y programas de financiamiento, subsidio y ahorro previo para la vivienda.

Durante la administración del Gobierno Federal de 2000 a 2006, la política de vivienda en México se centró en “[...] atender a la población que puede acceder a un crédito; sin embargo, ello no soluciona siquiera el problema para esa porción de mexicanos, ya que parte de las viviendas a las que pueden acceder, no cumplen con las características mínimas de habitabilidad. Lo que es más grave, es que dentro de estos esquemas quedan grandes sectores de la población que ni siquiera pueden obtener un crédito, por ser considerados como demanda no solvente”. ^{5/ 6/}

Según datos de la CONAVI, en 2007, se estimó que la población ascendió a 104.3 millones de personas, que conformaron 26.5 millones de hogares que residen en 24.7 millones de viviendas: 22.0% se ubican en localidades rurales y 78.0% en localidades urbanas. En el país se necesitan 2.6 millones de viviendas para familias que viven hacinadas, de las cuales 1.8 millones corresponden a

^{3/} Ídem.

^{4/} **Ley de Vivienda**, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 2006.

^{5/} IX Coloquio Internacional de Neocrítica, **Los Problemas del Mundo Actual. Soluciones y Alternativas desde la Geografía y las Ciencias Sociales**, Porto Alegre, 28 de mayo - 1 de junio de 2007. Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

^{6/} Como demanda no solvente se considera a los hogares con ingreso individual menor o igual a 2.5 salarios mínimos y familiar menor o igual a cuatro veces el salario mínimo, los cuales en teoría estarían atendidos por el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO). Se incluye en esta categoría a aquellas familias que quedan fuera de todos los esquemas de financiamiento posibles, clasificados como no derechohabientes.

Es pertinente señalar que queda fuera de la clasificación la población que aún teniendo derecho a alguno de los fondos de vivienda existentes, por sus ingresos, no alcanzan el monto del crédito suficiente para adquirir una vivienda en el mercado.

familias ampliadas que deberían vivir en forma independiente y 800 mil para hogares extra. Respecto de las viviendas que deben ser reemplazadas su número se eleva a 2 millones porque: 713 mil son viviendas inadecuadas, 534 mil son cuartos redondos y 723 mil viviendas están caducas.^{7/}

Aunado a lo anterior, según estimaciones realizadas por Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), durante 2008 se formarían 498,299 nuevos hogares, de los que se considera que 299,977 representan la demanda adicional de hogares nuevos que pueden pagar un crédito hipotecario o ser susceptibles de financiamiento de vivienda por su nivel de ingreso y ubicación geográfica. Los datos se muestran en el cuadro siguiente:

HOGARES NUEVOS ESTIMADOS PARA 2008

	Hogares	Porcentaje	
Total de hogares nuevos estimados para 2008	498,299	100.0	
Hogares Urbanos con ingresos entre 0 y 3 SM	73,748	14.8	39.8% no pueden pagar un crédito
Hogares Semiurbanos con ingresos entre 0 y 3 SM	30,396	6.1	
Hogares Rurales con ingresos entre 0 y 3 SM	65,775	13.2	
Hogares Rurales con ingresos entre 3 y 5 SM	28,403	5.7	
Hogares que pueden ser sujetos de crédito	299,977	60.2	

FUENTE: Estado Actual de la Vivienda en México 2008, editado por Fundación, CIDOC A.C., y Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., noviembre de 2008.

El Programa Nacional de Vivienda 2007-2012 (PNV) ^{8/} señala que para alcanzar la meta promedio de construir 633,000 viviendas anuales, el Gobierno Federal requiere de una mayor oferta financiera e invertir en la edificación habitacional, especialmente en las localidades donde es más significativo el número de hogares sin vivienda, así como el porcentaje del inventario habitacional que debe sustituirse o mejorarse.

El PNV menciona que, como principal reto, está la atención de los segmentos de la población de menores recursos, debido a que requieren una respuesta acorde con su nivel de ingreso, vinculada con su capacidad de ahorro. Asimismo, que se necesita consolidar una política de subsidio directo para beneficiar a los hogares de bajos ingresos, así como establecer programas de atención

^{7/} De acuerdo con los criterios de la CONAVI: las familias hacinadas, son las que viven con otras; los hogares extra consideran a otros miembros de la familia que deben vivir en forma independiente; las viviendas que deben reemplazarse son las unidades que por sus características es necesario sustituir en su totalidad. Viviendas inadecuadas son cuartos de azotea, locales no construidos para vivienda, vivienda móvil y refugios. Los cuartos redondos son unidades sin baño, ni cocina. Las viviendas caducas son unidades en malas condiciones por el material con que están construidas.

^{8/} **Programa Nacional de Vivienda 2008-2012: Hacia un Desarrollo Habitacional Sustentable**, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2008.

habitacional en el ámbito urbano y rural. Además, dice que se requiere promover una cultura del ahorro, con objeto de permitir a los demandantes de vivienda la integración de un enganche para adquirir su casa o realizar acciones de mejoramiento de vivienda, a fin de mantener en buen estado el parque habitacional y, de esta manera, detener el deterioro del inventario.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 ^{9/} establece como objetivo en materia de política de vivienda, el de ampliar el acceso al financiamiento para vivienda de los segmentos de la población más desfavorecidos, así como para emprender proyectos de construcción en un contexto de desarrollo ordenado, racional y sustentable de los asentamientos humanos.

El apoyo gubernamental en la formación del patrimonio para los hogares de menores ingresos resulta indispensable ya que, con él, las personas podrán alcanzar las condiciones mínimas de habitabilidad en un corto plazo, lo que ampliará su capacidad de ahorro. Esto permitirá que el ahorro sea aplicado de manera progresiva para que la vivienda pueda crecer modularmente a medida que aumentan los miembros del hogar o, en su caso, adquirir una vivienda terminada que satisfaga sus necesidades. Así, se dará oportunidad a los hogares de menores ingresos de acceder a mejores condiciones de habitabilidad.

El 19 de febrero de 2007, el Gobierno Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, a cargo de la CONAVI,^{10/} con el propósito de alentar una producción habitacional que ofreciera precios cada vez más accesibles y así desarrollar un mercado acorde con la capacidad de crédito y las necesidades de vivienda de la población; con el fin de mejorar sus condiciones de vida.

El programa pretende ser un incentivo para que las autoridades de entidades federativas y municipios, sumen esfuerzos y recursos para ampliar su cobertura en vivienda mediante la oferta de apoyos que incidan en diferentes conceptos, tales como: dotación de suelo apto para vivienda; exentando o reduciendo el pago de derechos por licencias, permisos de factibilidad, y un impuesto sobre la adquisición de inmuebles, entre otros; poniendo atención en que los apoyos locales no representen una doble carga al beneficiario que tendrá que honrar ya una obligación de crédito.

^{9/} **Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012**, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 2007.

^{10/} Con fundamento en el artículo 19, fracción VII, de la Ley de Vivienda, las atribuciones que en materia de vivienda tiene el Ejecutivo Federal son ejercidas por la CONAVI, y están referidas a “[...] Desarrollar, ejecutar y promover esquemas, mecanismos y programas de financiamiento, subsidio y ahorro previo para la vivienda, en sus diferentes tipos y modalidades, priorizando la atención a la población en situación de pobreza, coordinando su ejecución con las instancias correspondientes”.

El Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda se focaliza hacia los 467,257 hogares estimados por la CONAVI, que representan la población de bajos ingresos que no tienen acceso a un financiamiento para la vivienda, porque está excluida del mercado hipotecario y no está incorporada en el sistema bancario; además, de que los costos y condiciones del mercado restringen la posibilidad de adquirir una vivienda.

Procedimientos de Auditoría

1. La revisión se integró por 40 resultados, los cuales se describen a continuación:

Congruencia del objetivo del programa con los ordenamientos legales y las disposiciones vigentes

Verificar la congruencia que guardan los objetivos general y específicos, señalados en las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, con las disposiciones establecidas en los artículos 4o., párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como con las establecidas en la Ley de Vivienda, y 6o. de la Ley General de Desarrollo Social.

2. Verificar que el objetivo general del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda establecido en sus reglas de operación es congruente con los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, tal como lo marcan los artículos 16, fracción IV, y 27 de la Ley de Planeación.
3. Constatar que el objetivo general del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, establecido en sus reglas de operación, es congruente con los objetivos y estrategias del Programa Nacional de Vivienda 2007-2012, tal como lo marca el artículo 27 de la Ley de Planeación.
4. Revisar que en las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, se incluyeron los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad, oportunidad y temporalidad a que deben sujetarse los programas de subsidios, de conformidad con lo señalado en el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
5. Verificar la inclusión de la estructura programática del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, por parte de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), en el

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 (PEF) y en la Cuenta Pública del mismo año, en congruencia con los artículos 27 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 24 de su reglamento.

6. Comprobar la congruencia de los elementos programáticos del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda registrados en el PEF, en la Matriz de Indicadores del programa y en la Cuenta Pública 2008, en cumplimiento del "Lineamientos específicos a observar durante la elaboración de los anteproyectos y la integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008", inciso b), del Manual de Programación y Presupuesto 2008; el numeral II. Actualización de la Matriz de Indicadores y de los Indicadores del PEF 2008, de los Lineamientos para la Actualización de la Matriz de Indicadores de los Programas Presupuestarios y la Elaboración de los Calendarios de Metas de los Indicadores, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008.
7. Revisar que los indicadores señalados en la Matriz de Indicadores del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda estén determinados con precisión y permitan una eficiente evaluación del desempeño del programa, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado Matriz de Indicadores, de la Metodología para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de los Programas Presupuestarios de la APF, Anexo Dos, del Oficio Circular 307-A.-1593, Lineamientos generales para el proceso de programación y presupuestación para el ejercicio fiscal 2008, del Manual de Programación y Presupuesto 2008.
8. Revisar que los subsidios que otorga la Comisión Nacional de Vivienda mediante el Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda están dirigidos exclusivamente a los hogares en situación de pobreza, como lo establece el artículo 61 de la Ley de Vivienda.
9. Revisar que la Comisión Nacional de Vivienda dio a conocer en su página de Internet los objetivos estratégicos y la forma en que el Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda contribuye al logro de dichos objetivos, como lo marca el artículo Sexto de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.
10. Verificar que la matriz de indicadores del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal fue publicada en la página de Internet de la Comisión Nacional de Vivienda, e incluida en las reglas de operación de dicho programa, de acuerdo con los artículos Décimo segundo y Décimo tercero, de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.

11. Eficacia en la cobertura de atención

Verificar que la población objetivo del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda está identificada con precisión, tanto por grupo específico como por región del país, entidad federativa y municipio, de acuerdo con los artículos 75, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Décimo Octavo, fracción III, de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.

12. Revisar que la CONAVI cuente con el padrón de beneficiarios del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, como lo marcan el artículo 177 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el numeral 4.2.3. Padrón de beneficiarios en materia de vivienda.

13. Revisar, en materia de cobertura, el comportamiento de la eficacia con que el Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda operó en 2008, como lo establece el numeral 3.3.2. Procedimiento de selección, de las Reglas de Operación del programa.

14. Constatar que el Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda cuenta con los elementos metodológicos para valorar el desempeño del programa mediante indicadores expresados en términos de cobertura de atención, de acuerdo con artículo 303 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

15. Verificar la cobertura del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda en términos de las entidades ejecutoras que participaron con la CONAVI en 2008, como lo establecen el capítulo primero "Lineamientos Generales de Operación", del Anexo 4 "Manual de Procedimientos (CONAVI-SHF)", y el numeral 1, de las reglas de operación del programa.

16. Eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas

Verificar la eficacia que logró el Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda en el cumplimiento de su objetivo general, señalado en el numeral 2.1. General, de las reglas de operación del programa, de otorgar apoyos económicos a personas de bajos ingresos mediante un subsidio federal, para adquirir una vivienda nueva o usada o un lote con servicios, mejorar la vivienda, impulsar su producción social, autoconstruir o autoproducir vivienda; así como evaluar si el objetivo mencionado contribuye al abatimiento de las necesidades de vivienda existentes en el país, como se establece en el artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

17. Evaluar la eficacia del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda en el cumplimiento de su objetivo específico, establecido en el numeral 2.2. Específicos, inciso a, de sus reglas de operación, de fomentar el acceso de las personas de bajos ingresos a programas de financiamiento y cofinanciamiento, así como evaluar la contribución del objetivo mencionado para satisfacer las necesidades de vivienda existentes en el país; como se establece en el artículo 45, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
18. Evaluar la eficacia del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda en el cumplimiento de su objetivo específico, establecido en el numeral 2.2. Específicos, inciso b, de sus reglas de operación, de apoyar la capacidad adquisitiva de las personas de bajos ingresos para la formación o la consolidación de un patrimonio habitacional, así como evaluar la contribución del objetivo mencionado para la satisfacción de las necesidades de vivienda existentes en el país, como se establece en el artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
19. Evaluar la eficacia del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda en el cumplimiento de su objetivo específico, establecido en el numeral 2.2. Específicos, inciso c, de sus reglas de operación, de fomentar la corresponsabilidad con los beneficiarios, impulsando acciones para que aporten recursos propios que provengan del ahorro previo, como se establece en el artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
20. Evaluar la eficacia del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda en el cumplimiento de su objetivo específico, establecido en el numeral 2.2. Específicos, inciso d, de sus reglas de operación, de impulsar la movilidad habitacional apoyando la adquisición de vivienda nueva o usada, como se establece en el artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
21. Evaluar la eficacia del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda en el cumplimiento de su objetivo específico, establecido en el numeral 2.2. Específicos, inciso e, de sus reglas de operación, de elevar la calidad de vida de la población, mediante el apoyo para el mejoramiento de la vivienda y su entorno urbano, como se establece en el artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
22. Evaluar la eficacia del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda en el cumplimiento de su objetivo específico, establecido en el numeral 2.2. Específicos, inciso f, de sus reglas de operación, de promover mecanismos para la producción social de vivienda, la autoconstrucción y la autoproducción en condiciones urbanas o rurales sustentables, evaluar la contribución del objetivo mencionado para satisfacer las necesidades de vivienda

existentes en el país, como se establece en el artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

23. Evaluar la eficacia en el cumplimiento de las metas del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda en 2008, respecto del compromiso asumido por el Gobierno Federal en el Programa Nacional de Vivienda 2007-2012, de acuerdo con el artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

24. Eficiencia en la Operación

Verificar la eficiencia de la CONAVI en la celebración de convenios de adhesión con las entidades ejecutoras que participaron del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda en 2008, en cumplimiento de los numerales 3.8.3. Entidades ejecutoras y 4.1. Proceso, de sus reglas de operación.

25. Evaluar la eficiencia de la CONAVI en la entrega de subsidios del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda en 2008, de acuerdo con los numerales 3.3.1. Requisitos y 3.5.2. Mejoramiento de Vivienda, de las reglas de operación.
26. Verificar la eficiencia de la CONAVI en la integración de expedientes correspondientes a acciones del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, de acuerdo con el artículo 2, fracción III, del Acuerdo por el que se Establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal, así como con el numeral 5. Auditoría, control y seguimiento, de las reglas de operación del programa.
27. Evaluar la eficiencia de la CONAVI en la recepción de ahorro previo por parte de los beneficiarios del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, en la modalidad de adquisición de vivienda, de los subsidios que entregó en 2008 a las Entidades Ejecutoras, como establecen los numerales 3.3.1. Requisitos y 3.5. Destinos del Subsidio, de las reglas de operación del programa.
28. Evaluar la eficiencia de la CONAVI en el control de los montos máximos establecidos para los subsidios correspondientes a cada modalidad de solución habitacional señaladas en los numerales 3.5.1. Adquisición de vivienda nueva o usada, 3.5.2. Mejoramiento de vivienda y 3.5.4. Autoconstrucción o autoproducción de vivienda, de las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda.
29. Evaluar la eficiencia de la CONAVI en el control de que el ahorro previo aportado por los beneficiarios no rebase los montos máximos establecidos para adquisición de vivienda, para

beneficiarios del INFONAVIT, establecidos en el numeral 3.3 Beneficiarios y en el inciso c del numeral 3.5., Destinos del subsidio, de las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda.

30. Verificar la capacidad que tiene la CONAVI para llevar a cabo la operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, en cuanto a recursos, de acuerdo con el artículo 8, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; así como con el numeral 5. Auditoría, control y seguimiento, de las reglas de operación del programa.

31. Economía en el uso de los recursos

Comprobar que la CONAVI se sujetó a los montos autorizados en el PEF para sus respectivos ramos, programas y flujos de efectivo en 2008, como lo establece el artículo 57 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

32. Constatar que las cifras que la CONAVI reportó para la integración de la Cuenta Pública 2008 son confiables, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
33. Constatar que la CONAVI realizó los reintegros correspondientes a los recursos no devengados por el Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, al 31 de diciembre de 2008, como lo señala el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
34. Constatar que los registros correspondientes a la orientación del presupuesto ejercido por modalidad del subsidio y nivel de ingreso de los beneficiarios, corresponden al monto reportado en la Cuenta Pública 2008, de acuerdo con lo que establecen los artículos 98 y 100 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
35. Verificar que la CONAVI destinó los subsidios del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda a las modalidades establecidas en sus reglas de operación, vigentes en 2008, en correspondencia con el artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
36. Verificar que la CONAVI no rebase el 4.0% de los recursos totales asignados al Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, en el monto destinado a acciones de operación, seguimiento y evaluación del mismo, en cumplimiento del numeral 4.2. Ejecución, de las reglas de operación.

37. Calidad del bien o servicio

Verificar que la CONAVI cuenta con un parámetro para medir la calidad con la que se atiende a la población objetivo y que los resultados que en él se muestran reflejan la calidad de las soluciones habitacionales adquiridas gracias a un subsidio del programa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25, fracción IV, inciso d, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

38. Competencia de los actores.

Verificar la competencia de la CONAVI en cuanto a la realización de las actividades del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, de acuerdo con el mandato de los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 19, fracción VII, de la Ley de Vivienda.

39. Constatar la competencia que tiene la Unidad Administrativa Responsable del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda para la operación de dicho programa, como lo manda el artículo 2 del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de Vivienda.

40. Percepción de los beneficiarios del programa

Revisar la confiabilidad de los resultados de la encuesta de satisfacción de los beneficiarios del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, realizada respecto de los resultados del programa en 2008, como se señala en el artículo Décimo Octavo, numeral V, inciso a, de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas

Resultado Núm. 1 Sin Observaciones

Congruencia del objetivo del programa con los ordenamientos legales y las disposiciones vigentes

Congruencia del programa con las disposiciones constitucionales

El artículo 4o., párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,^{11/} establece que: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”. El artículo 1 de La Ley de Vivienda,^{12/} reglamentaria de dicho artículo, señala que: “Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto establecer y regular la política nacional, los programas, los instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa”. Asimismo, el artículo 6, de la Ley General de Desarrollo Social, ^{13/} dice que: “Son derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación [...]”. En cumplimiento de lo anterior, la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) instrumentó el Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, cuyos objetivos general y específicos establecidos en sus reglas de operación, vigentes para 2008 ^{14/}, fueron congruentes con las disposiciones señaladas, como se muestra en el cuadro siguiente:

^{11/} **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, publicada en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) el 5 de febrero de 1917, **Decreto por el que se reforma el artículo 4o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1983.

^{12/} **Ley de Vivienda**, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 2006.

^{13/} **Ley General de Desarrollo Social**, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2004. Última reforma publicada en el D.O.F. el 8 de agosto de 2008.

^{14/} **Acuerdo por el que se emiten y publican las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio para Vivienda** y sus reformas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 19 de febrero de 2007, 24 de agosto de 2007 y 8 de septiembre de 2008, respectivamente.

CONGRUENCIA DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO Y SUBSIDIO FEDERAL CON EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL Y LA LEY DE VIVIENDA

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	Ley de Vivienda	Reglas de operación del programa
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. (Párrafo quinto, artículo 4o.)	[...] tienen por objeto establecer y regular la política nacional, los programas, los instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa. (Primer Párrafo, artículo 1)	Objetivo General Otorgar apoyos económicos a personas de bajos ingresos mediante un subsidio federal, para adquirir una vivienda nueva o usada o un lote con servicios, mejorar la vivienda, impulsar su producción social, autoconstruir o autoproducir vivienda [...]
La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.	Promover oportunidades de acceso a la vivienda para la población [...]. (Frac. I, artículo 6) Para fortalecer la capacidad de pago de la población [...], los recursos provenientes del crédito podrán complementarse con subsidios federales [...]. (3er. Párrafo, art. 54) Para el otorgamiento del financiamiento destinado a los distintos tipos, modalidades y necesidades de vivienda, se fomentarán programas que incorporen el ahorro previo [...] implementar los programas de ahorro, enganches y financiamiento para la adquisición de vivienda. (Artículo 59) [...] emitir reglas de carácter general que permitan canalizar recursos [...] para la población de bajos recursos, así como la movilidad habitacional en viviendas financiadas [...]. (Art. 57) Las inversiones que realicen las dependencias [...] deberán ser congruentes con las necesidades de mejoramiento del parque habitacional (Artículo 48) Apoyar programas de producción social de vivienda, particularmente aquéllos de autoproducción, autoconstrucción y mejoramiento de vivienda para familias en situación de pobreza. (Frac. II, art. 82)	Objetivos Específicos a) Fomentar el acceso de las personas de bajos ingresos a programas de financiamiento y cofinanciamiento. b) Apoyar la capacidad adquisitiva de las personas de bajos ingresos para la formación o la consolidación de un patrimonio nacional. c) Fomentar la corresponsabilidad con los beneficiarios, impulsando acciones para que aporten recursos propios que provengan del ahorro previo. d) Impulsar la movilidad habitacional apoyando la adquisición de vivienda nueva o usada. e) Elevar la calidad de vida de la población, mediante el apoyo para el mejoramiento de la vivienda y su entorno urbano. f) Promover mecanismos para la producción social de vivienda, la autoconstrucción y la autoproducción en condiciones urbanas o rurales sustentables.

FUENTE: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero 1917, Decreto por el que se reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero 1983. Ley de Vivienda, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 2006; y Acuerdo por el que se emiten y publican las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio para Vivienda, y sus reformas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 2007, 24 de agosto de 2007 y 8 de septiembre de 2008, respectivamente.

Los objetivos general y específicos propuestos en las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio para Vivienda fueron congruentes con las disposiciones establecidas en el artículo 4o., párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con las establecidas en la Ley de Vivienda y en el artículo 6, de la Ley General de Desarrollo Social.

Resultado Núm. 2 Sin Observaciones

Congruencia del objetivo general del programa con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012

El artículo 16, fracción IV, de la Ley de Planeación,^{15/} indica que: “A las dependencias de la Administración Pública Federal les corresponde asegurar la congruencia de los programas sectoriales con el Plan [...]”.

Asimismo, el artículo 27 de la ley en comento, refiere que: “Para la ejecución del Plan y los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales, las dependencias y entidades elaborarán programas anuales [...]. Estos programas anuales, que deberán ser congruentes entre sí, regirán, durante el año de que se trate, las actividades de la Administración Pública Federal en su conjunto y servirán de base para la integración de los anteproyectos de presupuesto anuales que las propias dependencias y entidades deberán elaborar conforme a la legislación aplicable”.

El objetivo general de otorgar apoyos económicos a personas de bajos ingresos mediante un subsidio federal, para adquirir una vivienda nueva o usada o un lote con servicios, mejorar la vivienda, impulsar su producción social, autoconstruir o autoproducir vivienda, del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, fue congruente con lo señalado en los instrumentos de planeación de mediano plazo, ya que se vincula con el Objetivo 17 del Eje 2., Economía competitiva y generadora de empleos, del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND),^{16/} el cual consiste en “Ampliar el acceso al financiamiento para vivienda de los segmentos de la población más desfavorecidos así como para emprender proyectos de construcción en un contexto de desarrollo ordenado, racional y sustentable de los asentamientos humanos”.

^{15/} **Ley de Planeación**, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 5 de enero de 1983. Última reforma publicada en el DOF el 13 de junio de 2003.

^{16/} **Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012**, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 2007.

De igual forma, fue congruente con las estrategias 17.2 y 17.7 del Objetivo 17 del PND, de “Ampliar la cobertura de atención y las opciones de financiamiento a la vivienda y construcción” y la de “Promover el mejoramiento de la vivienda existente y las condiciones para impulsar vivienda progresiva y la producción social de vivienda, mediante nuevas alternativas de productos financieros y apoyos para la población de menores ingresos”, que son las que se asocian con los esquemas de financiamiento y subsidio para vivienda.

En conclusión, el objetivo general del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda de otorgar apoyos económicos a personas de bajos ingresos mediante un subsidio federal, para adquirir una vivienda o un lote con servicios, mejorar la vivienda, impulsar su producción social, autoconstruir o autoproducir vivienda, fue congruente con el objetivo 17 y sus estrategias del Eje 2., Economía competitiva y generadora de empleos, del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en los términos que establecen los artículos 16, fracción IV, y 27, de la Ley de Planeación.

Resultado Núm. 3 Sin Observaciones

Congruencia del objetivo general del programa con el Programa Nacional de Vivienda 2007-2012

El artículo 27 de la Ley de Planeación, refiere que: “Para la ejecución del Plan y los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales, las dependencias y entidades elaborarán programas anuales [...]”.

El objetivo general del programa fue congruente con lo señalado en el Objetivo 4 del Programa Nacional de Vivienda 2007-2012 (PNV) 17/ de: “Consolidar una política de apoyos del Gobierno Federal que facilite a la población de menores ingresos acceder al financiamiento de vivienda, y que fomente el desarrollo habitacional sustentable”. Asimismo, el objetivo general del programa se vincula con las estrategias del Objetivo 4 del PNV: 1) Consolidar el programa de subsidios federales para el financiamiento de vivienda, para beneficio de la población en situación de pobreza; 2) Fortalecer el ahorro y la capacidad de compra de la población de menores ingresos, preferentemente a la que se encuentra en situación de pobreza, para la adquisición de vivienda nueva, seminueva o usada y estimular el desarrollo de una oferta de vivienda a precios accesibles; 3) Apoyar opciones de financiamiento a la autoproducción y producción social de vivienda, especialmente rural; 4) Apoyar el mejoramiento, ampliación y sustitución de vivienda; y 5) Apoyar a la población con necesidades de

^{17/} **Programa Nacional de Vivienda 2008-2012: Hacia un Desarrollo Habitacional Sustentable**, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2008.

vivienda en caso de fenómenos naturales que originen desastres o de residencias en zonas de alto riesgo.

El objetivo general del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda de otorgar apoyos económicos a personas de bajos ingresos mediante un subsidio federal, para adquirir una vivienda o un lote con servicios, mejorar la vivienda, impulsar su producción social, autoconstruir o autoproducir vivienda, fue congruente con el objetivo 4 y sus estrategias, del Programa Nacional de Vivienda 2007-2012, en los términos que establece el artículo 27 de la Ley de Planeación.

Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1

Cumplimiento del programa con los criterios para programas de subsidios

En el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH)^{18/}, se establece que: “Los subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad [...]”.

Con el análisis de las disposiciones de las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, se determinó que éstas fueron congruentes con los criterios señalados en la LFPRH, excepto por el de objetividad, que indica: “Identificar con precisión la población objetivo, tanto por grupo específico como por región del país, entidad federativa y municipio”, ya que en las reglas de operación se define la población objetivo como: “Todas aquellas personas de bajos ingresos que no hayan recibido subsidio federal de vivienda”; sin embargo, esa población no está cuantificada y tampoco está identificada por región del país, entidad federativa y municipio, como lo indica la LFPRH. Lo anterior se muestra en el cuadro siguiente:

^{18/} **Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria** y su última reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2006, y 27 de diciembre de 2006, respectivamente.

CONGRUENCIA DEL PROGRAMA DE ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO Y SUBSIDIO FEDERAL PARA VIVIENDA CON LOS CRITERIOS PARA LOS PROGRAMAS DE SUBSIDIO

Criterios para los programas de subsidio	Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda
I. Identificar con precisión a la población objetivo, tanto por grupo específico como por región del país, entidad federativa y municipio;	"3.2. Población objetivo: Todas aquellas personas de bajos ingresos que no hayan recibido subsidio federal de vivienda [...] 3.3. Beneficiarios: Personas de bajos ingresos, financiados totalmente por el FOVISSSTE, el INFONAVIT, el ISSFAM o cualquier otra entidad de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal de naturaleza análoga que otorgue financiamiento, con ingreso integrado igual o menor a 5.0 veces el SMGV."
II. En su caso, prever montos máximos por beneficiario y por porcentaje del costo total del programa. En los programas de beneficio directo a individuos o grupos sociales, los montos y porcentajes se establecerán con base en criterios redistributivos que deberán privilegiar a la población de menos ingresos.	"3.5 Destinos del subsidio: [...] en todas las modalidades, la instancia normativa define, para cada beneficiario, el valor individualizado del subsidio federal otorgado [...]" (3.5.1 al 3.5.6.).
III. Procurar que el mecanismo de distribución, operación y administración otorgue acceso equitativo a todos los grupos sociales y géneros;	"3.3.1. Requisitos: El subsidio lo podrá obtener cualquier persona sin distinción alguna de género [...]"
IV. Garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo y asegurar que el mecanismo de distribución, operación y administración facilite la obtención de información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación; así como evitar que se destinen recursos a una administración costosa y excesiva;	"4.1. Proceso: [...] La entidad ejecutora vigilará el cumplimiento de la aplicación del subsidio federal de este programa para los fines solicitados".
V. Incorporar mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación que permitan ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación;	"4.2. Ejecución: Para el desarrollo de las diversas acciones asociadas con una eficiente operación, seguimiento y evaluación de este programa, la instancia normativa podrá disponer hasta del 4 por ciento de los recursos totales asignados al mismo".
VII. Asegurar la coordinación de acciones entre dependencias y entidades, para evitar duplicación en el ejercicio de los recursos y reducir gastos administrativos;	"5. Auditoría, control y seguimiento: La instancia normativa llevará a cabo acciones periódicas de seguimiento, supervisión y control del programa de subsidio federal, que le permita: a) Tomar medidas preventivas y correctivas en su operación o decidir sobre su terminación, así como la publicación de nuevos [...]"
VIII. Prever la temporalidad en su otorgamiento;	"3.8.1. [...] En términos de lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Vivienda, la instancia normativa será la encargada de desarrollar, coordinar y promover el programa, así como de concertar su ejecución con las entidades ejecutoras".
IX. Procurar que sea el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas que se pretenden,	3.3.1. Requisitos [...] Se beneficiará a aquellas personas que "a) no haya recibido un subsidio federal para vivienda [...] no podrán existir dos subsidios federales destinados a una sola solución habitacional..."
X. Reportar su ejercicio en los informes trimestrales detallando los elementos a que se refieren las fracciones I a IX de este artículo, incluyendo el importe de los recursos.	"6. Evaluación: Con el objeto de enfocar la gestión del programa al logro de resultados para mejorar las condiciones de vida de la población beneficiaria, así como fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio de los recursos, se evaluarán los resultados del programa. La evaluación se complementará con un seguimiento periódico de los recursos ejercidos, acciones ejecutadas y metas alcanzadas".
	4.2.1. Avances físicos y financieros trimestralmente la instancia normativa hará la comparación entre la meta y el ejercicio del periodo de referencia.

FUENTE: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 75 y su última reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2006 y 27 de diciembre de 2006, respectivamente. Acuerdo por el que se emiten y publican las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio para Vivienda, y sus reformas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 19 de febrero de 2007, 24 de agosto de 2007 y 8 de septiembre de 2008, respectivamente.

En conclusión, al no contar en las reglas de operación del programa con la identificación de la población objetivo, tanto por grupo específico como por región del país, entidad federativa y municipio, la CONAVI incumplió con las disposiciones a que deben sujetarse los subsidios federales, en los términos del artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Promovida

08-1-00HDB-07-0139-07-001 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Comisión Nacional de Vivienda realice las acciones necesarias para cuantificar la población objetivo del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para la Vivienda e identificarla por región del país, entidad federativa y municipio, con objeto de dar cumplimiento al artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Comisión Nacional de Vivienda presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 5 Sin Observaciones

Estructura programática

En el artículo 27 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se indica que “Los anteproyectos deberán sujetarse a la estructura programática aprobada por la Secretaría, la cual contendrá como mínimo: I. Las categorías, que comprenderán la función, la subfunción, el programa, la actividad institucional, el proyecto y la entidad federativa”.

El artículo 24 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,^{19/} señala que “La estructura de los programas presupuestarios conforme a la clasificación funcional y programática se compone de las categorías siguientes: I. Función y subfunción, [...] II. Programa: [...] III. Actividad institucional, [...] y IV. Proyecto”.

Conforme a ese mandato, la CONAVI presentó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 (PEF) ^{20/} y en la Cuenta Pública de 2008, ^{21/} la estructura programática siguiente:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PROGRAMA DE ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO Y
SUBSIDIO

FEDERAL PARA VIVIENDA

Grupo funcional	Función	Subfunción	Actividad institucional	Programa presupuestario	Presupuesto aprobado en el PEF	Presupuesto ejercido en la Cuenta Pública
					Miles de pesos	
2. Desarrollo Social	3.- Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional	2.- Vivienda	015 Conducción de la Política Nacional de Vivienda	S177 Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda	3,042,500.0	4,984,369.0

FUENTE: Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008; Cuenta Pública de 2008.

^{19/} **Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria** y su última reforma, publicada el en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2006, y 4 de septiembre de 2009, respectivamente.

^{20/} **Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008**, publicado el en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2007.

^{21/} **Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008**, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Subsecretaría de Egresos, Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes Sobre la Gestión Pública, Disponible en Internet: www.hacienda.gob.mx.

Como se observa en el cuadro, el Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda cumplió con incorporar en el PEF y la Cuenta Pública la estructura programática mínima requerida, de conformidad con lo establecido en los artículos 27 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 24 de su reglamento.

Resultado Núm. 6 Sin Observaciones

Elementos programáticos PEF vs. Cuenta Pública

En el inciso b del apartado “Lineamientos Específicos a observar durante la elaboración de los anteproyectos y la integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008”, del Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2008,^{22/} se indica que los objetivos deben ser la “Expresión del resultado esperado por la ejecución de los programas presupuestarios. Con base en la construcción de la Matriz de Indicadores, se consideran objetivos en los siguientes niveles: i) Fin del programa [...]; ii) Propósito del programa [...]; iii) Componentes del programa [...] y iv) Actividades del programa”.

Asimismo, el numeral II. Actualización de la Matriz de Indicadores y de los Indicadores del PEF 2008 de los Lineamientos para la Actualización de la Matriz de Indicadores de los Programas Presupuestarios y la Elaboración de los Calendarios de Metas de los Indicadores del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008,^{23/} establece que las dependencias y entidades que tengan a su cargo programas presupuestarios deberán realizar la revisión y actualización de la matriz de indicadores de acuerdo con las recomendaciones que emitan la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

En la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 (PEF), la matriz de indicadores del programa y de la Cuenta Pública del mismo año, se observó que en esta última se presentaron los objetivos del programa presupuestario S177 Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, los cuales difieren de los registrados en el PEF

^{22/} **Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2008**, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Unidad de Política y Control Presupuestario. 23 de agosto de 2007, actualización al 28 de diciembre de 2007.

^{23/} Emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Unidad de Política y Control Presupuestario, mediante oficio número 307.-A-0221, del 11 de febrero de 2008.

debido a que se realizaron las modificaciones sugeridas por el CONEVAL,^{24/} con lo que se adecuaron los objetivos, el fin, el propósito y un componente, como se muestra en el cuadro siguiente:

OBJETIVOS PROGRAMÁTICOS DEL PROGRAMA DE ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO Y
SUBSIDIO FEDERAL PARA VIVIENDA

Objetivos	PEF 2008	Matriz de indicadores actualizada	Cuenta Pública 2008
Fin:	Contribuir a que la población de bajos ingresos mejore su calidad de vida.	Contribuir a que la población tenga acceso a un financiamiento para vivienda.	Contribuir a que la población tenga acceso a un financiamiento para vivienda.
Propósito:	La población de bajos ingresos tiene acceso a un financiamiento para vivienda digna.	La población de bajos ingresos tiene acceso a un financiamiento para adquisición de vivienda, autoconstrucción, mejoramientos y/o lotes con servicios.	La población de bajos ingresos tiene acceso a un financiamiento para adquisición de vivienda, autoconstrucción, mejoramientos y/o lotes con servicios.
Componente:	Apoyo económico entregado a la población de bajos ingresos para la adquisición de vivienda, lotes con servicios, autoconstrucción y mejoramientos.	Apoyo económico entregado a la población de bajos ingresos para la adquisición de vivienda, lotes con servicios, autoconstrucción y mejoramientos. Difusión del programa a la población objetivo.	Apoyo económico entregado a la población de bajos ingresos para la adquisición de vivienda, lotes con servicios, autoconstrucción y mejoramientos.

FUENTE: Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008; Cuenta Pública 2008; y matriz de indicadores actualizada.

La alineación referida y registrada en la matriz de indicadores y el reporte de la Cuenta Pública denota la congruencia de los objetivos del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda y el cumplimiento de lo establecido en el inciso b) del apartado “Lineamientos Específicos a observar durante la elaboración de los anteproyectos y la integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008”, del Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2008; así como del numeral II. Actualización de la Matriz de Indicadores y de los Indicadores del PEF 2008, de los Lineamientos para la Actualización de la Matriz de Indicadores de los Programas Presupuestarios y la Elaboración de los Calendarios de Metas de los Indicadores del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008.

^{24/} **Oficio No. HDB.1/053/2009**, del 16 de julio de 2009, **signado por CONAVI**; **Oficio No. VQZ.SE.265/09**, del 30 de julio de 2009, firmado por el CONEVAL; **y los Oficios Nos. VQZ.SE.231/08; Oficio No. 232/08; Oficio No. VQZ.SE.233/08; Oficio No. VQZ.SE.234/08; y Oficio No. VQZ.SE.236/08**, del 17 de julio de 2009, signados por el CONEVAL.

*Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1***Matriz de indicadores**

En el apartado Matriz de Indicadores, inciso a, de la Metodología para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de los Programas Presupuestarios de la APF, Anexo Dos, del Oficio Circular 307-A.-1593, “Lineamientos generales para el proceso de programación y presupuestación para el ejercicio fiscal 2008”, del Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2008, se indica que el fin que establezcan los programas presupuestarios será: “la descripción de cómo el programa contribuye, en el mediano o largo plazo, a la solución de un problema de desarrollo o a la consecución de los objetivos estratégicos de la dependencia o entidad”.

Con la revisión de la matriz de indicadores del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, se determinaron deficiencias de diseño, ya que la CONAVI registra como fin del programa el de “Contribuir a que la población tenga acceso a un financiamiento de vivienda”. Como se observa, se describe que el programa contribuirá a que la población tenga acceso a un financiamiento; sin embargo, el enunciado no identifica el problema de vivienda que pretende atender con las acciones del programa por lo que desconoce la magnitud de la población objetivo y con ello, consecuentemente, limita la evaluación de su fin a mediano o largo plazo.

En la concepción del programa, en su carácter de política pública, no se refiere la causalidad del problema que se quiere atender, por lo que no se logra determinar en qué medida se puede atender el problema de la vivienda y no se precisa el resultado puntual que produce la intervención del programa, tampoco se cuenta con la argumentación exacta sobre el sentido y el propósito de la política que se está llevando a cabo.

Lo anterior implica que no se definan adecuadamente los demás elementos del resumen narrativo de la matriz de indicadores, tales como el propósito, los componentes y las actividades. El análisis del resumen narrativo de la matriz de indicadores con las disposiciones de los lineamientos se muestra a continuación:

ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES DEL PROGRAMA DE ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO Y SUBSIDIO FEDERAL PARA VIVIENDA

Anexo dos, del oficio circular 307-A.-1593	Matriz de Indicadores	Consideraciones
“a) Fin del programa: es la descripción de cómo el programa contribuye, en el mediano o largo plazo, a la solución de un problema de desarrollo o a la consecución de los objetivos estratégicos de la dependencia o entidad”.	Fin: Contribuir a que la población tenga acceso a un financiamiento de vivienda.	Describe el medio para obtener una solución habitacional; sin embargo, no describe el problema social que se quiere atender con el programa.
“b) Propósito del programa: es el resultado directo a ser logrado en la población objetivo como consecuencia de la utilización de los componentes (bienes y servicios públicos) producidos o entregados por el programa. Es la aportación específica a la solución del problema. Cada programa deberá tener solamente un propósito”.	Propósito: La población de bajos ingresos tiene acceso a un financiamiento para adquisición de vivienda, autoconstrucción, mejoramiento y/o lotes con servicio.	Al no contar con la identificación del problema no se define lo que pretende lograr en la población objetivo.
“c) Componentes del programa: son los bienes y servicios públicos que produce o entrega el programa presupuestario para cumplir con su propósito. Un componente es un bien y servicio público dirigido al beneficiario final (población objetivo) o en algunos casos, dirigidos a beneficiarios intermedios. No es una etapa en el proceso de producción o entrega del mismo. Cada componente debe ser necesario para lograr el propósito. No deben faltar en el diseño del programa componentes (bienes y servicios) necesarios para lograr el propósito”.	Componentes: 1.- Apoyo económico entregado a la población de bajos ingresos para la adquisición de vivienda, lotes con servicios, autoconstrucción y mejoramientos. 2.- Difusión del programa a la población objetivo.	Los componentes son adecuados para el financiamiento con el bien que entrega el programa, se limita su evaluación debido a la inercia que genera la falta de identificación del problema. La difusión es un servicio que se otorga a la población objetivo.
“d) Actividades del programa: son las principales tareas que se deben cumplir para el logro de cada uno de los componentes del programa. Corresponde a un listado de actividades en orden cronológico para cada componente. Las actividades deben presentarse agrupadas por componente y deben incluir los principales insumos con los que cuenta el programa para desarrollar dichas actividades”.	Actividades (Componente 1): i. Seguimiento y valoración de las acciones del programa. ii. Transferencia de recursos a las entidades ejecutoras. iii. Operación de las entidades ejecutoras del programa. iv. Seguimiento a la difusión del programa que realizan las entidades ejecutoras. v. Identificación de entidades que pueden ofrecer financiamiento para vivienda a población de bajos ingresos. Actividades (Componente 2): Seguimiento al presupuesto para la difusión del programa	Aun cuando las actividades son las que permiten el logro de los componentes no cumplen el orden cronológico.

FUENTE: Matriz de Indicadores del programa de 2008 (actualizada con observaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y CONEVAL), proporcionada por la CONAVI.

En conclusión, el resumen narrativo de la matriz de indicadores diseñado por CONAVI no define el problema de desarrollo que se pretende atender ni precisa la causalidad del mismo, y no permite conocer en qué medida se atenderá el problema mediante la intervención del programa. Por lo anterior, el programa no se ajustó con lo establecido en el apartado Matriz de Indicadores, de la

Metodología para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de los Programas Presupuestarios de la APF, Anexo Dos, del Oficio Circular 307-A.-1593, “Lineamientos generales para el proceso de programación y presupuestación para el ejercicio fiscal 2008”, del Manual de Programación y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2008.

Acción Promovida

08-1-00HDB-07-0139-07-002 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Comisión Nacional de Vivienda revise y ajuste el fin en la matriz de indicadores del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para la Vivienda, con objeto de que éste describa cómo el programa contribuye, en el mediano o largo plazo, a la solución del problema de desarrollo que pretende atender y en consecuencia modificar el propósito, los componentes y las acciones del programa, en cumplimiento del apartado Matriz de Indicadores de la Metodología para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de los Programas Presupuestarios de la APF, Anexo Dos, del Oficio Circular 307-A.-1593, Lineamientos generales para el proceso de programación y presupuestación para el ejercicio fiscal 2008.

La Comisión Nacional de Vivienda presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1

Incumplimiento de la Ley de Vivienda

El artículo 61, párrafo primero, de la Ley de Vivienda, establece que: “Los subsidios que en materia de vivienda y de suelo otorgue el Gobierno Federal se destinarán exclusivamente a los hogares en situación de pobreza [...]”.

En 2008, el Gobierno Federal destinó 7,326,601.3 miles de pesos en el otorgamiento de subsidios mediante la operación de tres programas, como se observa en el cuadro siguiente:

RECURSOS EJERCIDOS EN LOS PROGRAMAS DE SUBSIDIO A LA VIVIENDA,

2008

(Miles de pesos y por cientos)

Programa	Población objetivo	Recursos	
		Ejercidos	Participación porcentual
Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, CONAVI	Personas de bajos ingresos, entre 2.6 y 5.0 veces el SMGV	4,984,369.8	68.0
Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda "Tu casa", Fonhapo	Familias mexicanas en situación de pobreza patrimonial	1,638,472.5	22.4
Programa de Vivienda Rural, Fonhapo	Familias en situación de pobreza patrimonial que vivan en localidades rurales	703,759.0	9.6
Total		7,326,601.3	100.0

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008, Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda; Reglas de Operación del Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito "Tu Casa", publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2007; Reglas de Operación del Programa de Vivienda Rural, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2007.

Como se observa en el cuadro, la mayoría de los recursos destinados a subsidios para vivienda, por parte del Gobierno Federal (68.0%), corresponden al Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, cuya población objetivo son personas de bajos ingresos, de entre 2.6 y 5.0 veces el SMGV, población que no corresponde a la condición de pobreza definida por el CONEVAL.

Con la revisión de las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, se hace referencia a: "Que la asignación de los subsidios federales se continuará llevando a cabo con criterios de objetividad, identificación, cuantificación, equidad, transparencia, publicidad, selectividad, oportunidad, temporalidad e inclusión social, que respondan a las necesidades habitacionales de las personas [...]"

Para el ejercicio fiscal 2008, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) definió los salarios mínimos, urbano en 1.27 veces el SMGV, y el rural en 0.85 veces el SMGV, como línea de pobreza en la modalidad de pobreza patrimonial. 25/

La CONAVI, en el numeral 3., Lineamientos, de las reglas de operación de dicho programa, define el perfil de los beneficiarios del programa como aquéllos que no hayan recibido un subsidio federal de vivienda y que reporten ingresos iguales o menores a 2.6 y hasta 5.0 veces el SMGV, dependiendo del organismo que los financie.

Al respecto, la CONAVI utilizó “las estadísticas de las necesidades de vivienda nueva y mejoramiento, así como el porcentaje de población ocupada que gane entre 1 y 5 veces el salario mínimo, con este método (el producto de las necesidades totales de vivienda por el porcentaje de población que está en el rango de ingresos del programa) es posible inferir a la población potencial, sin considerar la capacidad de ahorro y de financiamiento de las personas.”26/

El que la CONAVI no destine los recursos del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda exclusivamente a los hogares en situación de pobreza implica que: el programa responde a las condiciones de la oferta (los ingresos mínimos requeridos por los ejecutores para el otorgamiento del crédito) más que a las condiciones de demanda (población en pobreza); la variación en los ingresos mínimos requeridos por tipo de ejecutor conlleva a un trato diferencial de la demanda; y que el tope del ingreso mínimo requerido, duplica el de la línea de pobreza patrimonial del CONEVAL.

Al plantear una definición propia de la población beneficiaria del programa, en lugar de destinar los subsidios exclusivamente a los hogares en situación de pobreza, la CONAVI incumple con el mandato del artículo 61, párrafo primero, de la Ley de Vivienda.

25/ CONEVAL, Banco de México y Comisión Nacional de Salarios Mínimos, salario mínimo vigente a partir del 1° enero 2008, mediante resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2007, en la zona A: \$52.59. **Evolución de la pobreza en México 2009**, Valor de las líneas de pobreza en México, CONEVAL.

26/ Información proporcionada por la CONAVI a la ASF, en atención al requerimiento de información 2.4. mediante oficio número HDB.3/0305/2009, del 20 de mayo de 2009.

Acción Promovida

08-1-00HDB-07-0139-07-003 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Comisión Nacional de Vivienda revise las reglas de operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para la Vivienda, con objeto de garantizar que los subsidios otorgados mediante el programa se destinen a hogares en situación de pobreza, en cumplimiento del artículo 61, párrafo primero, de la Ley de Vivienda.

La Comisión Nacional de Vivienda presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1

Lineamientos para programas federales

En el artículo Sexto de los lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal 27/ se señala que: “Las dependencias y entidades deben dar a conocer mediante sus páginas de Internet, sus objetivos estratégicos y describir la forma en que cada uno de sus programas federales contribuye al logro de dichos objetivos, [...]”.

En la revisión del Portal de Internet de la Comisión Nacional de Vivienda, se observó que en la página de esa entidad no se describen los objetivos estratégicos, ni la forma en que el Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda contribuye al logro de dichos objetivos.

De acuerdo con la CONAVI,28/ “El primer documento normativo que enuncia los objetivos que rigen al Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda son las reglas de operación [...] se puede encontrar de forma breve una explicación de la contribución en la que la CONAVI podrá alcanzar dicho objetivo, en la liga de ‘Información Institucional’”.

27/ Documento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2007.

28/ Respuesta al numeral 2.13., del requerimiento de información de la ASF, mediante oficio número HDB.3/0305/2009, del 20 de mayo de 2009.

Como se observa, en el comentario de la CONAVI no se evidencia que se dio a conocer en su página de Internet los objetivos estratégicos ni la forma en que el programa contribuye a su logro; en su lugar, se presentan los objetivos del programa, en las reglas de operación, como los estratégicos de la CONAVI. Respecto de la contribución, ésta debe ser del programa al objetivo estratégico, no de la CONAVI al programa.

Con lo anterior, la CONAVI no incluyó en la página de Internet sus objetivos estratégicos ni la forma en que el programa contribuye a su logro, por lo cual se incumplió lo establecido en el artículo Sexto de los lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.

Acción Promovida

08-1-00HDB-07-0139-07-004 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Comisión Nacional de Vivienda publique en su página de Internet sus objetivos estratégicos y describa la forma en que el Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda contribuye al logro de dichos objetivos, en cumplimiento del artículo Sexto de los lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.

La Comisión Nacional de Vivienda presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 10 Observación Núm. 1

Difusión de la Matriz de indicadores

Los artículos Décimo Segundo y Décimo Tercero del Capítulo II, “De la matriz de indicadores”, de los lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal refieren que: “Las dependencias y entidades deberán [...] difundir la matriz actualizada

mediante su página de Internet”; y que: “[...] La matriz de indicadores actualizada se incluirá en las reglas de operación de los programas federales sujetos a las mismas, de forma anual conforme a las disposiciones aplicables”.

En la revisión de la información publicada en la página de Internet de la Comisión Nacional de Vivienda, se observó que ésta no cuenta con la difusión de la matriz del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda actualizada que establecen los lineamientos.

La CONAVI remitió a la Auditoría Superior de la Federación la Matriz de Indicadores; 29/ no obstante, en la página de Internet no se identifica que se encuentren publicados estos documentos, ni se incorporó dicha matriz en las reglas de operación del programa, con lo que se limita la valoración de los indicadores en relación con los objetivos que pretenden medir y se incumple con lo establecido en los artículos Décimo Segundo y Décimo Tercero, de los lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.

Acción Promovida

08-1-00HDB-07-0139-07-005 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Comisión Nacional de Vivienda publique en su página de Internet la matriz de indicadores actualizada, y la incorpore a las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para la Vivienda, a fin de permitir la valoración de los indicadores en relación con los objetivos que se pretenden medir, en cumplimiento de los artículos Décimo Segundo y Décimo Tercero de los lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.

29/ Respuesta al requerimiento de información de la ASF mediante oficio número HDB.3/0305/2009, del 20 de mayo de 2009, en el cual se refiere que construyó la Matriz de Marco Lógico (MML) del programa en agosto de 2007 mientras que se cargó en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a finales del mismo mes. También menciona que en diciembre de 2007 la CONAVI recibió comentarios a esa matriz realizados por la SHCP, INMUJERES y CONEVAL; y se realizaron las modificaciones y recomendaciones para consolidar la lógica vertical y horizontal de la MML del programa.

La Comisión Nacional de Vivienda presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 11 Observación Núm. 1

Eficacia en la cobertura de atención

Población objetivo

En el artículo 75, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), se establece, respecto de los programas de subsidios, que: “[...] las dependencias y entidades que los otorguen deberán: I. Identificar con precisión la población objetivo, tanto por grupo específico como por región del país, entidad federativa y municipio”.

El artículo Décimo octavo, fracción III, de los lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal indica que las dependencias deberán incluir en su informe de evaluación un análisis en materia de cobertura y focalización con base en la cuantificación de la población objetivo, en términos geográficos y demográficos, así como en “[...]La población atendida respecto a la población [...] objetivo, desglosando el análisis por las características socioeconómicas y/o niveles geográficos pertinentes”.

Con la revisión de las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda vigentes en 2008 y la información remitida por la CONAVI, se observó que esa entidad la define en el numeral 3.2. Población objetivo, de las reglas de operación del programa, que son: “Todas aquellas personas de bajos ingresos que no hayan recibido subsidio federal de vivienda”; sin embargo, esa población no está cuantificada y tampoco está identificada por región del país, entidad federativa y municipio, como lo indica la LFPRH.

Lo anterior ocasiona que no se tenga claridad respecto de la población que requiere del subsidio del programa para lograr una solución habitacional y del compromiso que asumirían los operadores del programa en función de la disponibilidad de los recursos presupuestales y de determinar en qué tiempo puede atenderse a la población objetivo.

En el caso de la población objetivo del programa, la evaluación del diseño señala que “Derivado de la evaluación del diseño al Programa se identificó que [...] se tienen bien caracterizadas, pero es necesario cuantificarlas integralmente y en cada una de sus categorías”. 30/

Asimismo, con la revisión de la Matriz de Marco Lógico (MML) del programa, se observa que éste cuenta con indicadores de cobertura, pero no con la base de datos para efectuar el cálculo correspondiente de los universales. La falta de conocimiento de la población objetivo del programa impide el establecimiento de metas de mediano plazo y ocasiona que la programación de metas se base sólo en lo realizado en ejercicios fiscales anteriores. Esto implica también que el programa no cuente con herramientas de medición que permitan saber, para fines de focalización, el perfil de la demanda, y por tanto, que el programa opere en función de la oferta de las entidades ejecutoras.

En lo anterior se observó que para el Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, la CONAVI no precisó la población objetivo, en los términos que señala el artículo 75, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Promovida

08-1-00HDB-07-0139-07-006 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Comisión Nacional de Vivienda instrumente los mecanismos de medición para precisar su población objetivo, con objeto de focalizar las acciones del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, a fin de dar cumplimiento al artículo 75, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Comisión Nacional de Vivienda presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

30/ Grupo de Economistas y Asociados (GEA), **Evaluación del Diseño del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda**, Diciembre 18, 2008. Respuesta al numeral 1.9 del Requerimiento de Información, remitido por la CONAVI con Oficio Núm.HDB.3/0305/2009, de fecha 20 de mayo de 2009.

Resultado Núm. 12 Sin Observaciones

Padrón de beneficiarios

El artículo 177, fracción II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece que las reglas de operación de los programas que otorguen subsidios a la población de menores ingresos, deberán prever: “[...] La integración, en términos de las disposiciones generales aplicables, de un padrón de beneficiarios directos [...]”.

El numeral 4.2.3. Padrón de Beneficiarios en materia de vivienda, de las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda establece que: “La Instancia Normativa elaborará y administrará un Padrón de Beneficiarios en materia de vivienda con base en la información proporcionada por las Entidades Ejecutoras o la Sociedad Hipotecaria Federal u otra entidad financiera”.

Con el análisis de la información y documentación proporcionada por la CONAVI, se determinó que el ente fiscalizado cumplió con la elaboración y administración del padrón de beneficiarios del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda;^{31/} no obstante, al comparar los padrones de beneficiarios de 2007 y 2008 proporcionados por la CONAVI,^{32/} se encontró que existen 1,744 registros duplicados, como se muestra en el cuadro siguiente:

^{31/} Se verificó que el padrón de beneficiarios contara con la información que indica el Decreto del PEF 2008 en el artículo 23: “Los programas deberán identificar en sus padrones o listados de beneficiarios a las personas físicas, en lo posible, con la Clave Única de Registro de Población; y [...] en lo posible, por sexo, grupo de edad, región del país, entidad federativa, municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.

^{32/} Las bases de datos de los subsidios entregados y del padrón de beneficiarios en 2007 y 2008 remitidas a la ASF por la CONAVI fueron verificadas mediante visita realizada a las oficinas del área de sistemas de la CONAVI el 2 de septiembre de 2008, según consta en la minuta de trabajo correspondiente.

REGISTROS DUPLICADOS EN PADRONES DE BENEFICIARIOS DE 2007 Y 2008 DEL PROGRAMA DE ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO Y SUBSIDIO FEDERAL PARA VIVIENDA

(Registros)

Entidad ejecutora	Adquisición de Vivienda	Autoconstrucción de Vivienda	Mejoramiento	Total
Crédito y Casa	1			1
Servicios Autoconstrucción			1,330	1,330
INVI		1		1
Financiera Independencia			410	410
INFONAVIT	2			2
Total	3	1	1,740	1,744

FUENTE: Bases de datos de padrones de beneficiarios de 2007 y 2008, proporcionadas por la CONAVI.

En el examen de la bases de datos del padrón de beneficiarios del programa, se encontró que los registros duplicados corresponden a un mismo subsidio otorgado principalmente en la modalidad de mejoramiento, pero con ministraciones diferentes, lo que denota que la CONAVI no registró en forma individual a los beneficiarios, sino en forma nominal por el subsidio recibido o la ministración otorgada.

Al respecto, la CONAVI señaló que en la entrega de más de un subsidio, conviene mencionar que se trata de un beneficiario que recibió el subsidio en dos o más exhibiciones,^{33/} las parcialidades fueron verificadas en las bases de datos de los subsidios otorgados en 2007 y 2008.

Al contar con el padrón de beneficiarios del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, la CONAVI cumplió con lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; sin embargo, no verificó, ni validó la información que éste integra, en los términos de lo dispuesto en el numeral 4.2.3., Padrón de Beneficiarios en materia de vivienda, de las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda.

Después de la reunión de confronta, la CONAVI remitió a la ASF el padrón de beneficiarios actualizado y validado de los beneficiarios del programa de los años 2007 y 2008, en el que se incluyen registros únicos de los mismos, razón por la que se omite elaborar la acción promovida correspondiente.

^{33/} Respuesta a la Cédula de Aclaración de Información 02, remitido vía correo electrónico por la CONAVI con fecha 4 de septiembre de 2009.

Resultado Núm. 13 Sin Observaciones

Incremento de la Cobertura

El Programa Institucional de Trabajo 2008 CONAVI,^{34/} se vinculó con el Programa Nacional de Vivienda, y señala como uno de sus objetivos el de “Incrementar la cobertura de financiamientos de vivienda ofrecidos a la población, particularmente para las familias de menores ingresos”.

El numeral 3.3.2. Procedimiento de selección, de las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, señala que: “Cuando el número de solicitantes calificados sea mayor a los recursos disponibles, se atenderán de acuerdo al orden de solicitud de subsidio federal que reciba la CONAVI, mediante las Entidades Ejecutoras”.

En la comparación de las bases de datos de subsidios entregados en 2007 y 2008 del sistema de captura y dispersión de subsidios (SICADIS), por el Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, se observó que en 2008 se otorgaron 228,430 subsidios, 99.6% más que los 114,450 otorgados en 2007, lo que significa que la atención casi se duplicó a nivel nacional. El incremento de los subsidios se debe al aumento del presupuesto de la CONAVI de 1,000,000.0 miles de pesos en 2008. Los resultados obtenidos se muestran en el cuadro siguiente:

^{34/} Remitido, en respuesta al numeral 1.9 del Requerimiento de Información, remitido por la CONAVI con Oficio Núm. HDB.3/0305/2009 del 20 de mayo de 2009.

**NÚMERO DE SUBSIDIOS OTORGADOS DEL PROGRAMA DE ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO
Y SUBSIDIO FEDERAL PARA VIVIENDA EN 2007 Y 2008**

(Subsidios y por cientos)

Entidad	Subsidios entregados 2007	Porcentaje	Subsidios entregados 2008	Porcentaje	Variación porcentual 1/ (2/1)
Federativa	(1)	(1/A)	(2)	(2/A)	(2/1)
Estado de México	2,227	1.9	11,821	5.2	430.8
Baja California sur	179	0.2	827	0.4	362.0
Nayarit	1,083	0.9	4,806	2.1	343.8
Tlaxcala	1,094	1.0	4,047	1.8	269.9
Guerrero	973	0.8	3,246	1.4	233.6
Nuevo León	2,025	1.8	6,046	2.6	198.6
Campeche	844	0.7	2,323	1.0	175.2
Quintana Roo	1,143	1.0	3,077	1.3	169.2
Veracruz	6,851	6.0	16,945	7.4	147.3
Yucatán	3,727	3.3	8,931	3.9	139.6
Distrito Federal	5,513	4.8	13,144	5.7	138.4
Colima	749	0.7	1,769	0.8	136.2
Morelos	1,586	1.4	3,564	1.6	124.7
Chiapas	2,817	2.5	6,022	2.6	113.8
Sinaloa	4,247	3.7	9,045	4.0	113.0
Sonora	7,726	6.7	16,377	7.2	112.0
Querétaro	1,892	1.7	3,846	1.7	103.3
Tamaulipas	10,760	9.4	21,387	9.4	98.8
Aguascalientes	2,681	2.3	5,159	2.3	92.4
Baja California	3,831	3.3	7,162	3.1	86.9
Oaxaca	1,300	1.1	2,398	1.0	84.5
Zacatecas	1,851	1.6	3,343	1.5	80.6
Puebla	3,296	2.9	5,779	2.5	75.3
San Luis Potosí	2,560	2.2	4,409	1.9	72.2
Coahuila	8,005	7.0	13,530	5.9	69.0
Tabasco	1,092	1.0	1,825	0.8	67.1
Guanajuato	5,595	4.9	9,087	4.0	62.4
Durango	3,358	2.9	5,210	2.3	55.2
Michoacán	4,305	3.8	6,378	2.8	48.2
Hidalgo	3,314	2.9	4,709	2.1	42.1
Jalisco	6,643	5.8	8,931	3.9	34.4
Chihuahua	11,108	9.7	13,287	5.8	19.6
Información parcial	75	0.1	0	0.0	(100.0)
Total (A)	114,450	100.0	228,430	100.0	99.6

FUENTE: Bases de datos de subsidios otorgados en 2007 y 2008, proporcionadas por la CONAVI. Sistema de Captura y Dispersión de Subsidios (SICADIS).

1/ La variación porcentual se obtiene dividiendo los subsidios entregados en 2008 entre los subsidios entregados en 2007 menos 1 y multiplicado por 100.

De acuerdo con lo anterior, en el bienio 2007-2008 el programa incrementó la cantidad de subsidios entregados en cada una de las 32 entidades federativas, que en los casos registrados fue superior al 200.0% respecto del ejercicio fiscal anterior, como en el caso de: Estado de México (430.8%), Baja California sur (362.0%), Nayarit (343.8%), Tlaxcala (269.9%) y Guerrero (233.6%). Este incremento en la cobertura responde a que las instancias ejecutoras presentaron a la CONAVI mayor número de solicitudes en esas entidades federativas.

Las solicitudes recibidas de las entidades fueron atendidas al 100.0%, de acuerdo con las bases de datos de éstas correspondieron en igual número a los subsidios otorgados 114,450 en 2007 y 228,430 en 2008, las cuales fueron autorizadas y otorgadas en cuanto ingresaron en el sistema computarizado SICADIS de la CONAVI, con lo que se dio cumplimiento al numeral 3.3.2. Procedimiento de selección, de las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda. Asimismo, se atendió lo establecido en el objetivo señalado en el Programa Institucional de Trabajo 2008 CONAVI.

Resultado Núm. 14 Observación Núm. 1

Cobertura de atención

El artículo 303 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece que el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) será obligatorio para los ejecutores del gasto, quienes lo aplicarán con base en el conjunto de elementos metodológicos que permitan valorar el desempeño de los programas mediante indicadores expresados, entre otros, en términos de cobertura de atención.

Con la revisión de la información remitida por la CONAVI, se determinó que el Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda no cuenta con los elementos suficientes que permitan medir la atención otorgada relacionada con la demanda real de la población objetivo; en su lugar, el sistema de información computarizado (SICADIS) de la entidad registra la ubicación geográfica en donde fue entregado el subsidio.

Al respecto, la CONAVI explica que: “Las reglas de operación del programa establecen que los subsidios se otorgan de acuerdo con el orden en que son presentadas las solicitudes de subsidios. En ese orden de ideas, tanto en 2007 como en 2008, no hubo una programación de acciones ni recursos a otorgarse con el detalle de entidad ejecutora o entidad federativa; fue la demanda de los apoyos, la que marcó el comportamiento de su distribución [...]”. 35/

Ante la ausencia de elementos para conocer la demanda real en la población objetivo y determinar la cobertura de atención del programa en términos cualitativos y cuantitativos, la ASF evaluó esa cobertura tomando como referencia la información del documento titulado “Necesidades de Vivienda

35/ Respuesta al punto 2.25. del Requerimiento de Información, remitida mediante Oficio Núm. HDB.3/0305/2009, de fecha 20 de mayo de 2009.

2006-2012", publicado por la CONAVI, para medir el impacto de las acciones del programa en las estimaciones que se hicieron para el año de la revisión.

El documento referido señala que "[...] para el periodo 2006-2012, las necesidades de vivienda en todo el país se estiman en más de 4 millones 427 mil viviendas nuevas y más de 2 millones 930 mil mejoramientos. En promedio, se requieren anualmente 633 mil viviendas nuevas y realizar 455 mil mejoramientos a las ya existentes. Estas cifras, significan un cambio en la tendencia y comportamiento de los componentes considerados en el cálculo que integran las necesidades de vivienda. Mientras que el promedio de viviendas nuevas requeridas se reduce respecto al periodo inmediato anterior (2001-2005), el concepto de mejoramiento de vivienda se incrementa, todo esto derivado de la política pública aplicada en los últimos años, que propició un crecimiento del parque habitacional en términos absolutos."

En la revisión de la base de datos de subsidios entregados 2008, remitida por la CONAVI, y su comparación con las estimaciones presentadas en el documento mencionado, se observa que para las necesidades de vivienda nueva el programa contribuyó en el nivel nacional con el 19.8%, al haber otorgado 125,597 36/ subsidios de un total de 634,118 hogares que requerían vivienda.

Por entidad federativa, el programa participó en un rango de 3.1%, en Morelos, y 56.8%, en Sonora, los resultados se muestran en el cuadro siguiente:

36/ Incluye las modalidades de autoconstrucción y adquisición de lote con servicios, ya que no existe un parámetro para estimar su impacto.

COMPARACIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA DE LOS SUBSIDIOS ENTREGADOS POR EL PROGRAMA EN 2008, RESPECTO DE LAS ESTIMACIONES DE NECESIDADES

DE VIVIENDA NUEVA, CONAVI

(Necesidades, subsidios y por cientos)

Entidad Federativa	Adquisición vivienda nueva				
	Necesidades	Subsidios otorgados		% cobertura 1/	(3/1)
		Participación %	Participación %		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sonora	14,887	2.3	8,460	6.7	56.8
Coahuila	16,177	2.6	8,804	7.0	54.4
Tamaulipas	21,360	3.4	11,275	9.0	52.8
Chihuahua	21,614	3.4	11,230	8.9	52.0
Yucatán	12,061	1.9	6,157	4.9	51.0
Durango	8,072	1.3	3,840	3.1	47.6
Distrito Federal	28,072	4.4	11,454	9.1	40.8
Sinaloa	11,452	1.8	4,051	3.2	35.4
Aguascalientes	8,430	1.3	2,418	1.9	28.7
Colima	4,640	0.7	1,122	0.9	24.2
Hidalgo	13,791	2.2	3,168	2.5	23.0
Nayarit	5,168	0.8	1,126	0.9	21.8
Michoacán	14,224	2.2	3,097	2.5	21.8
Guanajuato	24,683	3.9	5,169	4.1	20.9
Zacatecas	5,589	0.9	1,146	0.9	20.5
Veracruz	35,491	5.6	7,016	5.6	19.8
Nuevo León	28,166	4.4	5,559	4.4	19.7
Jalisco	40,156	6.3	6,685	5.3	16.6
Baja California	34,349	5.4	5,326	4.2	15.5
San Luis Potosí	13,371	2.1	1,848	1.5	13.8
Campeche	5,596	0.9	616	0.5	11.0
Tlaxcala	7,749	1.2	778	0.6	10.0
Tabasco	11,293	1.8	1,058	0.8	9.4
Puebla	35,384	5.6	2,958	2.4	8.4
Quintana Roo	17,140	2.7	1,391	1.1	8.1
Querétaro	14,091	2.2	1,082	0.9	7.7
Guerrero	12,200	1.9	813	0.6	6.7
Chiapas	29,477	4.6	1,926	1.5	6.5
Oaxaca	15,310	2.4	727	0.6	4.7
Estado de México	108,812	17.2	4,781	3.8	4.4
Baja California Sur	5,744	0.9	217	0.2	3.8
Morelos	9,569	1.5	299	0.2	3.1
Total	634,118	100.0	125,597	100.0	19.8

FUENTE: Base de datos de subsidios entregados por el programa en 2008; Necesidades de Vivienda 2006-2012, publicado por la CONAVI. Sistema de Captura y Dispersión de Subsidios (SICADIS).

1/ El porcentaje de cobertura se obtiene dividiendo los subsidios otorgados entre las necesidades multiplicado por 100.

Como se observa en el cuadro, la falta de programación de la distribución de los subsidios con base en las necesidades de vivienda ocasionó que el programa tuviera una escasa cobertura en la adquisición de vivienda a entidades federativas con mayores necesidades; tal como sucedió en el Estado de México, que de 108,812 viviendas que requería, se le otorgaron 4,781 (4.4%) subsidios para vivienda nueva, mientras que en Yucatán, de las 12,061 viviendas que necesitaba, se le otorgaron 6,157 (51.0%) subsidios, situaciones similares se registraron en Jalisco, Veracruz y Puebla.

En cuanto a las necesidades de mejoramiento, el programa registró una cobertura de atención a nivel nacional de 25.3%, al otorgar 102,833 subsidios para 406,177 hogares que requerían mejorar su vivienda. Asimismo, por entidad federativa, registró coberturas que van de 3.0%, en Nuevo León, hasta 94.8%, en Nayarit, como se muestra en el cuadro siguiente:

COMPARACIÓN DE LOS SUBSIDIOS ENTREGADOS POR EL PROGRAMA EN 2008, RESPECTO DE LAS ESTIMACIONES DE NECESIDADES DE MEJORAMIENTO, CONAVI

(Subsidios, necesidades y por cientos)

Entidad Federativa	Mejoramiento				
	Necesidades	Subsidios otorgados		% cobertura 1/	
	Participación %	Participación %	(3/1)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nayarit	3,880	1.0	3,680	3.6	94.8
Zacatecas	2,343	0.6	2,197	2.1	93.8
Tlaxcala	4,189	1.0	3,269	3.2	78.0
Sonora	10,489	2.6	7,917	7.7	75.5
Tamaulipas	13,833	3.4	10,112	9.8	73.1
Aguascalientes	3,854	0.9	2,741	2.7	71.1
Campeche	3,196	0.8	1,707	1.7	53.4
Quintana Roo	3,199	0.8	1,686	1.6	52.7
Morelos	6,460	1.6	3,265	3.2	50.5
Querétaro	5,610	1.4	2,764	2.7	49.3
Durango	2,853	0.7	1,370	1.3	48.0
Sinaloa	10,581	2.6	4,994	4.9	47.2
Coahuila	10,758	2.6	4,726	4.6	43.9
Michoacán	8,593	2.1	3,281	3.2	38.2
Yucatán	7,631	1.9	2,774	2.7	36.4
Baja California Sur	1,844	0.5	610	0.6	33.1
Colima	2,059	0.5	647	0.6	31.4
Veracruz	34,416	8.5	9,929	9.7	28.8
San Luis Potosí	9,827	2.4	2,561	2.5	26.1
Guerrero	9,338	2.3	2,433	2.4	26.1
Chiapas	16,845	4.1	4,096	4.0	24.3
Guanajuato	18,043	4.4	3,918	3.8	21.7
Hidalgo	9,441	2.3	1,541	1.5	16.3
Baja California	11,821	2.9	1,836	1.8	15.5
Estado de México	48,984	12.1	7,040	6.8	14.4
Chihuahua	14,862	3.7	2,057	2.0	13.8
Puebla	21,423	5.3	2,821	2.7	13.2
Oaxaca	13,589	3.3	1,671	1.6	12.3
Tabasco	8,109	2.0	767	0.7	9.5
Jalisco	26,292	6.5	2,246	2.2	8.5
Distrito Federal	45,438	11.2	1,690	1.6	3.7
Nuevo León	16,377	4.0	487	0.5	3.0
Total	406,177	100.0	102,833	100.0	25.3

FUENTE: Base de datos de subsidios entregados por el programa en 2008; Necesidades de Vivienda 2006-2012, publicado por la CONAVI. Sistema de Captura y Dispersión de Subsidios (SICADIS).

1/ El porcentaje de cobertura se obtiene dividiendo los subsidios otorgados entre las necesidades multiplicado por 100.

En las necesidades de mejoramiento de la vivienda también se registró la misma situación, al Estado de México se le otorgaron 7,040 (14.4%) subsidios para 48,984 mejoramientos que requerían, mientras que a Nayarit se le otorgaron 3,680 (94.8%) subsidios de los 3,880 necesidades de vivienda. Casos similares se registraron en el Distrito Federal, Jalisco y Puebla. Esto se presenta en el cuadro anterior.

En conclusión, al no contar con los indicadores para el cálculo específico de su cobertura geográfica de atención, la CONAVI no dispuso de elementos metodológicos para planear la distribución del otorgamiento de los subsidios con base en las necesidades de vivienda e incumplió con el artículo 303 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Promovida

08-1-00HDB-07-0139-07-007 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Comisión Nacional de Vivienda diseñe e instrumente el o los indicadores de cobertura del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, a efecto de valorar el desempeño del mismo, en cumplimiento del artículo 303 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Comisión Nacional de Vivienda presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 15 Sin Observaciones

Cobertura de atención por entidad ejecutora

De acuerdo con el numeral 1 de las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda vigentes en 2008, la entidad ejecutora es una dependencia “de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, o persona moral, que se

adhirió al Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, y que apoya a la obtención de una solución habitacional a través de financiamiento”.

En el capítulo primero “Lineamientos Generales de Operación”, del Anexo 4 “Manual de Procedimientos (CONAVI-SHF)”, 37/ se establece que la forma de entregar los subsidios del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda la realizan las entidades ejecutoras mediante la “dispersión de recursos” 38/ que efectúa la Sociedad Hipotecaria Federal, para lo cual le solicita a la CONAVI las cantidades que necesita, vía transferencia electrónica.

En la revisión de la base de datos de subsidios otorgados, proporcionada por la CONAVI, se observó que el total de 228,430 subsidios del programa otorgados en 2008, fueron entregados a los beneficiarios, mediante 61 entidades ejecutoras; de ellas, 7 concentraron el 91.1%: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) con 98,948 (43.3%); Financiera Independencia, S.A. de C.V., con 65,919 (28.9%); Instituto de Vivienda del Distrito Federal (INVI D.F.) con 12,825 (5.6%); Servicios para la Autoconstrucción S.A. con 12,809 (5.6%), Te creemos, S.A. de C.V., con 6,842 (3.0%); Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada S.N.C. (Banjército), con 5,570 (2.4%); y Humanismo Vivo A.C. con 5,203 (2.3%). Los resultados se muestran en el cuadro siguiente:

37/ **Manual de Procedimientos (CONAVI-SHF)**, Anexo 4 del Convenio de Colaboración para la Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, firmado el 7 de enero de 2008.

38/ En el inciso e, de la Cláusula Segunda, del **Convenio de Colaboración para la Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda**, firmado el 7 de enero de 2008, se indica que la CONAVI se compromete a operar el esquema para que los recursos correspondientes al subsidio federal sean entregados por medio de la ventanilla que brinda SHF a las entidades ejecutoras.

SUBSIDIOS FEDERALES ENTREGADOS EN 2008 POR ENTIDAD EJECUTORA

(Subsidios y por cientos)

Entidades ejecutoras	Nombre	Subsidios	Porcentaje (%)	
1	Infonavit	98,948	43.3	} 91.1
1	Financiera Independencia, S.A. de C.V.	65,919	28.9	
2	<i>Subtotal</i>	<i>164,867</i>	<i>72.2</i>	
1	Servicios para la Autoconstrucción, S.A.	12,809	5.6	
1	Instituto de Vivienda del Distrito Federal	12,825	5.6	
1	Te Creemos, S.A. de C.V.	6,842	3.0	
1	Banjército	5,570	2.4	
1	Humanismo Vivo, A.C.	5,203	2.3	
1	Instituto Promotor de Vivienda, Desarrollo Urbano y Ecología de Nayarit	2,932	1.3	
1	Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot)	2,251	1.0	
1	Hipotecaria Crédito y Casa, S.A. de C.V.	2,034	0.9	
1	Finpatria, S.A. de C.V.	1,326	0.6	
1	Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste)	859	0.3	
49	Varios (Entidades financieras: Sociedades Financieras de Objeto Limitado, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Sociedades Financieras Populares, Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Instituciones de Banca Múltiple)	10,912	4.8	
TOTAL	61	228,430	100.0	

FUENTE: Base de datos de subsidios entregados por el programa en 2008, remitida por la CONAVI. Sistema de Captura y Dispersión de Subsidios (SICADIS).

Cabe mencionar que el 72.2% (164,867) de los subsidios fueron entregados a los beneficiarios por dos entidades ejecutoras: Infonavit y Financiera Independencia, S.A. de C.V.; el primero con 98,948 (43.3%), y la segunda con 65,919 (28.9%) de los 228,430 subsidios otorgados, situación que indica que fueron las entidades ejecutoras que integraron los expedientes de los solicitantes de los subsidios con mayor celeridad e ingresaron los datos al sistema computarizado, vía Internet de la CONAVI, lo que motivó que no tuvieran acceso al subsidio solicitantes de otras entidades ejecutoras. 39/

Al respecto, la CONAVI informó que: “En el caso de INFONAVIT, por razones de mercado, es la entidad ejecutora donde más recursos se ejercen, ya que otorga cerca de 500 mil créditos al año que representan el 60.0% del sector vivienda del país y concentra una demanda de varios millones de derechohabientes. En 2007 tuvo una participación en el programa en número de acciones del 63.6%, para el 2008, ésta se redujo a un 43.3%, buscando ampliar los canales de distribución del subsidio hacia otras entidades ejecutoras. Respecto a Financiera Independencia, se debe a que una de las

39/ Información verificada mediante visita realizada a las oficinas del área de sistemas de la CONAVI el 2 de septiembre de 2008, según consta en la minuta de trabajo correspondiente.

estrategias de la CONAVI en 2008 fue promover las modalidades de mejoramiento y autoconstrucción, lo que se ve reflejado en el incremento de participación de las entidades ejecutoras que las operan, no nada más mediante Financiera Independencia, sino también con Servicios para la Autoconstrucción y el Instituto de Vivienda del Distrito Federal. Dentro de la modalidad de mejoramiento, Financiera Independencia fue la que más operó subsidios, debido a que cuenta con líneas de fondeo importantes de SHF para el otorgamiento de sus créditos y una red nacional de promotores de sus productos financieros”.

Con lo anterior, la CONAVI dio cumplimiento a las disposiciones del capítulo primero, “Lineamientos Generales de Operación”, del Anexo 4, “Manual de Procedimientos (CONAVI-SHF)”, en los términos del numeral 1. de las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda.

Resultado Núm. 16 Observación Núm. 1

Eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas

Otorgar apoyos económicos a personas de bajos ingresos

El artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, indica que: “Los responsables de la administración en los ejecutores de gasto [...] deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos programas [...]”.

El numeral 2.1., General, de las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio para Vivienda, señala como objetivo general del programa el de “Otorgar apoyos económicos a personas de bajos ingresos mediante un subsidio federal, para adquirir una vivienda nueva o usada o un lote con servicios, mejorar la vivienda, impulsar su producción social, autoconstruir o autoproducir vivienda”.

Con la revisión de la información del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, se determinó que en 2008 la CONAVI no contó con elementos metodológicos para evaluar el cumplimiento de su objetivo general, ya que desconoce cuántas son las personas de bajos ingresos que requieren de un subsidio federal para tener una solución habitacional.

Según la CONAVI, no se dispone de la información suficiente para cuantificar a detalle a la población objetivo, por lo que se definió con la estimación de subsidios que presentan las entidades ejecutoras, y se calculó que 763,160 viviendas se necesitan anualmente para población ocupada de bajos ingresos,

las cuales, “si bien se encuentran bien caracterizadas, es necesario cuantificarlas integralmente y en cada una de sus categorías”. Con ese dato, el cumplimiento del programa en su objetivo general de otorgar apoyos económicos a personas de bajos ingresos mediante un subsidio federal fue de 29.9%, ya que se otorgaron 228,430 subsidios en relación con las 763,160 viviendas que se calcula se necesitan anualmente para población ocupada de bajos ingresos. 40/

El programa no cuenta con la cuantificación de los hogares de bajos ingresos que tienen la necesidad específica de una solución habitacional, “[...] al no haber realizado un diagnóstico del problema al inicio del programa”. 41/ Con esto, se obliga a otorgar los apoyos económicos a la petición de parte que realicen las entidades ejecutoras sin considerar las necesidades potenciales de la población objetivo.

Además, con la revisión de la base de datos de los subsidios otorgados por el programa en 2008, se tiene que de los 228,430 subsidios otorgados, 228,052 (99.8%) fueron para personas que registraron ingresos aceptados en las reglas de operación y 378 (0.2%) con ingreso mayor al máximo permitido en dichas reglas para ser beneficiario del subsidio. El número de subsidios otorgados a personas con ingreso mayor al máximo permitido se muestra en el cuadro siguiente:

^{40/} **Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2008, Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, Comisión Nacional de Vivienda.** Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

^{41/} Ídem.

SUBSIDIOS OTORGADOS A PERSONAS CON INGRESO MAYOR AL MÁXIMO PERMITIDO, 2008

Entidad Ejecutora 2/	Ingreso en SMGV 1/		Número de personas	Monto (miles de pesos)
	Máximo autorizado	Aceptado X CONAVI		
BANJERCITO	igual o menor a 5.0	de 5.1 a 6.0	337	15,067.1
		de 6.1 a 7.0	23	925.5
		más de 7.1	2	82.7
Subtotal			362	16,075.3
FOVISSSTE	Igual o menor que 4.0	de 4.1 a 5.0	7	170.3
HIPOTECARIA NACIONAL	igual o menor a 5.0	de 5.1 a 6.0	4	147.1
IMGUAY	igual o menor a 5.0	más de 7.1	1	16.0
IMUVI (LEÓN, GUANAJUATO)	igual o menor a 5.0	más de 7.1	1	11.3
INFONAVIT	igual o menor a 4.0	de 4.1 a 5.0	2	43.7
Fundación PROVIVAH	igual o menor a 5.0	de 5.1 a 6.0	1	36.8
Total			378	16,500.5

FUENTE: Base de datos de los subsidios otorgados por el programa en 2008.

1/ Salario Mínimo General Vigente, es decir, lo que resulta de multiplicar por treinta punto cuatro el salario mínimo general diario definido por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para el área geográfica "A".

2/ BANJERCITO: Banco Nacional del Ejército; FOVISSSTE: Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado; IMGUAY: Instituto Municipal de Guaymas, Sonora; IMUVI: Instituto Municipal de la Vivienda, León Gto.; INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Al respecto, la CONAVI señaló 42/ que de los 362 subsidios de BANJERCITO "Se llevó a cabo una actualización de la base de datos de 2008 con información y documentación del 2009, [...] en la cual, de los 362 casos, solamente aparece 1 fuera de reglas de operación, del que se le solicitará nuevamente a la entidad ejecutora la solución a esta inconsistencia".

Respecto de los subsidios fuera de reglas otorgados por las otras seis entidades ejecutoras la CONAVI señaló, en el caso del FOVISSSTE, que en el marco del Convenio de Adhesión con esa entidad ejecutora se elaboró el Manual de Procedimientos de esa entidad ejecutora que regula de la forma siguiente: "[...] podrán recibir subsidio federal; [...] aquellos cuyo ingreso individual sea igual o menor a 4.1 veces el SMGV. o bien ingreso familiar igual o menor a 5.0 veces el SMGV". De las otras 5 entidades ejecutoras se señaló que corresponden a correcciones a la base de datos y "Se dará seguimiento mediante oficio de petición de aclaración de esta inconsistencia".

La ASF solicitó las 378 copias certificadas del documento que muestre el ingreso de los beneficiarios que se identificaron en la base de datos remitida por la CONAVI.

42/ Respuesta a la Cédula de Aclaración núm. 03 remitida a la ASF el 14 de septiembre de 2009.

En conclusión, el Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda no contó con los elementos metodológicos para evaluar el avance en el cumplimiento del objetivo general indicado en el numeral 2.1, de las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio para Vivienda, y las disposiciones del artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, respecto de cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos.

Acción Promovida

08-1-00HDB-07-0139-07-008 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Comisión Nacional de Vivienda diseñe e instrumente el o los indicadores para medir el objetivo general del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, con la finalidad de valorar la eficiencia de su logro, en cumplimiento de las disposiciones del artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Comisión Nacional de Vivienda presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 17 Observación Núm. 1

Acceso a programas de financiamiento y cofinanciamiento

El artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, indica que “Los responsables de la administración en los ejecutores de gasto [...] deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos programas, [...]”.

El numeral 2.2. Específicos, inciso a, de las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio para Vivienda, señala como primer objetivo específico el de: “Fomentar el acceso de las personas de bajos ingresos a programas de financiamiento y cofinanciamiento”.

Con el análisis de la información remitida a la ASF por la CONAVI, se determinó que en 2008 el ente fiscalizado no contó con los indicadores estratégicos para evaluar el cumplimiento del objetivo específico de fomentar el acceso de las personas de bajos ingresos a programas de financiamiento y cofinanciamiento, ya que los indicadores reportados en la Matriz de Marco Lógico del programa, que se encuentran alineados a ese objetivo, corresponden a indicadores de gestión y no de resultados, como se muestra a continuación:

INDICADORES DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE FOMENTAR EL ACCESO DE LAS PERSONAS DE BAJOS INGRESOS A PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO Y COFINANCIAMIENTO, 2008

Indicador 1/	Nombre	Concepto	
		Numerador	Denominador
F1	Participación del programa en el acceso a financiamiento de vivienda	Número de subsidios acumulados otorgados por el programa	Meta de financiamientos para vivienda 2007-2012
P1	Porcentaje de cobertura atendida de vivienda para población de bajos ingresos	Número de subsidios para vivienda otorgados a población de bajos ingresos mediante el programa	Numero de viviendas que se necesitan anualmente para población ocupada de bajos ingresos
P3	Porcentaje de atención a beneficiarios con un ingreso de hasta 3 salarios mínimos	Número de subsidios otorgados a los beneficiarios de hasta 3 salarios mínimos	Número total de subsidios otorgados
P4	Porcentaje de atención a beneficiarios con un ingreso mayor a 3 SM y hasta 5 SM	Número de subsidios otorgados a los beneficiarios con un ingreso mayor de 3 y hasta 5 salarios mínimos	Número total de subsidios otorgados
C1	Cumplimiento de metas de subsidios programados		

FUENTE: Base de datos de los indicadores para el cumplimiento de los objetivos específicos e Informe de la Evaluación Específica de Desempeño y Matriz de Marco Lógico del programa, proporcionados por la CONAVI.

1/ F1= indicador de fin 1; P1= indicador de propósito 1; P3= indicador de propósito 3; P4= indicador de propósito 4; y C1= indicador de componente 1.

2/ Cifra estimada por la CONAVI como necesidad de vivienda anual con base en el número de subsidios que presentan las entidades ejecutoras.

Como se observa en el cuadro, los indicadores no reflejan el avance en “fomentar el acceso de las personas de bajos ingresos a programas de financiamiento y cofinanciamiento” ya que en la estructura de dichos indicadores no se definen los elementos siguientes: a) el número de personas de bajos ingresos que en 2008 requerían el acceso a programas tanto de financiamiento como de cofinanciamiento; b) las necesidades de vivienda de la población objetivo por programa de

financiamiento o cofinanciamiento; y, c) el referente del acceso obtenido antes y después de aplicar las acciones del programa en 2008.

Al respecto, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) realizó la valoración de los indicadores mencionados con los resultados siguientes: 43/

VALORACIÓN DE LOS INDICADORES DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE FOMENTAR EL ACCESO DE LAS PERSONAS DE BAJOS INGRESOS A PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO Y COFINANCIAMIENTO, 2008

Nombre del Indicador	Valoración
Participación del programa en el acceso a financiamiento de vivienda	"El indicador no se considera pertinente ni relevante debido a que sólo indica la cantidad de subsidios entregados con respecto a la meta sexenal. En este sentido, pareciera que lo importante es otorgar apoyos y no necesariamente solucionar el problema que da origen al programa."
Porcentaje de cobertura atendida de vivienda para población de bajos ingresos	"Es pertinente debido que mide la contribución del programa al abatimiento de la necesidad anual de vivienda de la población de bajos ingresos. Es relevante debido que señala adecuadamente la contribución del programa a la atención del problema".
Porcentaje de atención por nivel de ingreso (el nivel será hasta 3 salarios mínimos)	"No es pertinente debido que sólo señala la proporción de subsidios otorgados a población con hasta 3 salarios mínimos respecto al total de subsidios otorgados, mientras el programa define su población objetivo hasta la que recibe 5 salarios. No es relevante debido que no explica la contribución a la atención del problema".
Porcentaje de atención por nivel de ingreso (de 3 a 5 salarios mínimos)	"No es pertinente debido que sólo señala la proporción de subsidios otorgados a personas que tienen de 3 a 5 salarios mínimos (sm) con respecto al total de subsidios otorgados. Al respecto, el programa define como población objetivo a personas con hasta 5 s.m. No es relevante debido que no aporta nada para explicar los resultados del programa en cuanto a la atención del problema".
Cumplimiento de metas de subsidios programados.	No es pertinente ni relevante debido a que su método de cálculo no relaciona el número de subsidios otorgados con respecto al número de subsidios programados.

FUENTE: Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2008, Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, Comisión Nacional de Vivienda. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

De los cinco indicadores valorados sólo el de "Porcentaje de cobertura atendida de vivienda para población de bajos ingresos" muestra la pertinencia y relevancia al medir la contribución del programa al abatimiento de la necesidad anual de vivienda de la población de bajos ingresos; sin embargo, no refleja el avance en el acceso a programas de financiamiento y cofinanciamiento.

Lo anterior impide orientar las acciones y esfuerzos del programa hacia las necesidades reales de la demanda potencial y ocasiona que se labore a petición de parte de las entidades ejecutoras.

43/ Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2008, Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, Comisión Nacional de Vivienda. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

Asimismo, al no contar con indicadores que midan el avance en el acceso a programas de financiamiento y cofinanciamiento denota la falta de precisión del objetivo específico y de la valoración de sus indicadores. Con esto, el Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda no se ajustó a lo establecido en el numeral 2.2. Específicos, inciso a, de sus reglas de operación, ni a lo señalado en el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Promovida

08-1-00HDB-07-0139-07-009 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Comisión Nacional de Vivienda diseñe e instrumente el o los indicadores del objetivo "Fomentar el acceso de las personas de bajos ingresos a programas de financiamiento y cofinanciamiento", en los términos que se establezcan en las reglas de operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, a efecto de evaluar la oportunidad y eficiencia con que se cumplen esos objetivos, en observancia de lo establecido en el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Comisión Nacional de Vivienda presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 18 Observación Núm. 1

Apoyar la capacidad adquisitiva de la población objetivo

El artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, indica que: "Los responsables de la administración en los ejecutores de gasto [...] deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos programas [...]".

En el numeral 2.2., Específicos, inciso b, de las reglas de operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda se establece como segundo objetivo específico:

“Apoyar la capacidad adquisitiva de las personas de bajos ingresos para la formación o la consolidación de un patrimonio habitacional”.

Con el análisis de la información y documentación proporcionadas por la CONAVI, se determinó que en 2008 el programa no dispuso de los indicadores para evaluar el avance en el cumplimiento del segundo objetivo específico de apoyar la capacidad adquisitiva de las personas de bajos ingresos para formar o consolidar un patrimonio habitacional. Los indicadores que presentó la CONAVI se muestran a continuación.

INDICADORES ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE APOYAR LA CAPACIDAD ADQUISITIVA DE LAS PERSONAS DE BAJOS INGRESOS, 2008

Indicador 1/	Nombre	Método de Cálculo 2/
C2	Avance de los subsidios otorgados para adquisición de vivienda	$\sum_{i=1}^n Ad_1 + Ad_2 + Ad_3 \dots Ad_n$
C3	Avance de los subsidios otorgados para mejoramiento	$\sum_{i=1}^n M_1 + M_2 + M_3 \dots M_n$
C4	Avance de los subsidios otorgados adquisición de lote con servicios	$\sum_{i=1}^n L_1 + L_2 + L_3 \dots L_n$
C5	Avance de los subsidios otorgados para autoconstrucción	$\sum_{i=1}^n L_1 + L_2 + L_3 \dots L_n$

FUENTE: Base de datos de los indicadores para el cumplimiento de los objetivos específicos e Informe de la Evaluación Específica de Desempeño y Matriz de Marco Lógico del programa, proporcionados por la CONAVI.

1/ C2= indicador de componente 2; C3= indicador de componente 3; C4= indicador de componente 4; C5= indicador de componente 5.

2/ Las fórmulas son presentadas por la CONAVI y representan una sumatoria de subsidios otorgados ya sea en adquisición, mejoramiento, lote con servicios ó autoconstrucción, según el caso.

Es necesario señalar que para la CONAVI el subsidio del programa apoya, con el recurso federal otorgado, la capacidad adquisitiva de las personas de bajos ingresos, ya que “[...] la capacidad adquisitiva de un consumidor se refiere a cuántos bienes y servicios puede adquirir para satisfacer sus necesidades. Y para efecto de las reglas de operación, tiene que ver con el tipo y tamaño de solución habitacional que puede pagar a partir de su ahorro y capacidad de crédito”.

Los indicadores presentados por la CONAVI muestran que el Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda tiene indicadores de gestión que permiten conocer el

avance en el otorgamiento de subsidios por modalidad; sin embargo, carece de los indicadores que posibilitan medir el apoyo a la capacidad adquisitiva y si los beneficiarios consolidaron o iniciaron la formación de su patrimonio habitacional. Lo anterior denota el incumplimiento del programa de su objetivo específico establecido en el numeral 2.2., Específicos, inciso b, de sus reglas de operación, y de lo establecido en el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Promovida

08-1-00HDB-07-0139-07-010 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Comisión Nacional de Vivienda diseñe e instrumente el o los indicadores del objetivo "Apoyar la capacidad adquisitiva de las personas de bajos ingresos para la formación o la consolidación de un patrimonio habitacional", en los términos que se establezcan en las reglas de operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, a efecto de evaluar la oportunidad y eficiencia con que se cumplen esos objetivos, en observancia de lo establecido en el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Comisión Nacional de Vivienda presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 19 Observación Núm. 1

Ahorro previo

El artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, indica que: "Los responsables de la administración en los ejecutores de gasto [...] deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos programas, [...]".

En el numeral 2.2., Específicos, inciso c, de las reglas de operación del Programa Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, se establece como tercer objetivo específico el de: “Fomentar la corresponsabilidad con los beneficiarios, impulsando acciones para que aporten recursos propios que provengan del ahorro previo”.

Con la revisión de la Matriz de Indicadores del programa, se determinó que en 2008 el indicador alineado al tercer objetivo impide medir si se fomentó la corresponsabilidad de los beneficiarios mediante acciones que permitan el ahorro previo, el indicador propuesto por el programa para la evaluación del cumplimiento de ese objetivo se muestra a continuación:

INDICADOR DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO FOMENTAR LA CORRESPONSABILIDAD DE LOS BENEFICIARIOS, IMPULSANDO ACCIONES PARA QUE APORTEN RECURSOS PROPIOS QUE PROVENGAN DEL AHORRO PREVIO, 2008

Indicador 1/	Nombre	Concepto	
		Numerador	Denominador
C10	Monto de aportación de recursos de terceros	Monto de recursos de terceros	Presupuesto total ejercido anual

FUENTE: Base de datos de los indicadores para el cumplimiento de los objetivos específicos e Informe de la Evaluación Específica de Desempeño, proporcionados por la CONAVI.

1/ C10= indicador de componente 10.

Al respecto, el CONEVAL realizó la valoración de dicho indicador, 44/ y consideró que: “Es pertinente debido a que indica la corresponsabilidad de los beneficiarios, las entidades ejecutoras con respecto al otorgamiento de apoyos. Es relevante debido a que por medio de un método indirecto (aportaciones) evalúa la corresponsabilidad”. No obstante, la construcción de este indicador sólo refleja la gestión realizada con la participación del ahorro previo de los beneficiarios del programa.

Con base en lo anterior, la falta de indicadores limita su valoración, la toma de decisiones, así como medir el avance en el cumplimiento de su objetivo específico de “Fomentar la corresponsabilidad con los beneficiarios, impulsando acciones para que aporten recursos propios que provengan del ahorro previo”. Por lo anterior, no existen indicadores para valorar el logro del objetivo específico referido en el numeral 2.2., Específicos, inciso c, de sus reglas de operación; por lo que se incumple lo señalado en el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Promovida

08-1-00HDB-07-0139-07-011 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Comisión Nacional de Vivienda diseñe e instrumente el o los indicadores del objetivo "Fomentar la corresponsabilidad con los beneficiarios, impulsando acciones para que aporten recursos propios que provengan del ahorro previo", en los términos que se establezcan en las reglas de operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, a efecto de evaluar la oportunidad y eficiencia con que se cumple este objetivo, en observancia de lo establecido en el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Comisión Nacional de Vivienda presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 20 Observación Núm. 1

Impulso a la movilidad habitacional

El artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, indica que: "Los responsables de la administración en los ejecutores de gasto [...] deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos programas, [...]".

En el numeral 2.2., Específicos, inciso d, de las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, se establece como cuarto objetivo específico: "Impulsar la movilidad habitacional apoyando la adquisición de vivienda nueva o usada".

En la revisión de la información y documentación remitida por la CONAVI, se observó que no se dispuso de los elementos metodológicos para medir el avance en el cumplimiento de impulsar la movilidad habitacional, debido a que sólo se registró el avance de los subsidios para la adquisición de

vivienda, sin distinguir si es nueva o usada y el porcentaje en la cobertura de adquisición de vivienda. Los indicadores asociados a ese objetivo se muestran en la Matriz de Marco Lógico siguiente:

INDICADORES DEL IMPULSO A LA MOVILIDAD HABITACIONAL MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA O USADA, 2008

Indicador 1/	Nombre	Concepto 2/	
		Numerador	Denominador
C2	Avance de los subsidios otorgados para adquisición de vivienda	No es aplicable	
		Fórmula: $\sum_{i=1}^m Ad_1 + Ad_2 + Ad_3 \dots Ad_n$	
C6	Porcentaje de cobertura atendida de adquisición de vivienda para población de bajos ingresos	Número de Subsidios para adquisición de vivienda otorgados a población de bajos ingresos mediante el programa	Número de viviendas nuevas que se necesitan anualmente para población ocupada de bajos ingresos

FUENTE: Base de datos de los indicadores para el cumplimiento de los objetivos específicos e Informe de la Evaluación Específica de Desempeño, proporcionados por la CONAVI.

1/ C2= indicador de componente 2; C6= indicador de componente 6.

2/ La fórmula es presentada por la CONAVI y representa una sumatoria de subsidios otorgados en adquisición de vivienda.

De lo anterior, el CONEVAL valoró de uno de los indicadores mencionados, con el resultado siguiente:

VALORACIÓN DE LOS INDICADORES DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE IMPULSAR LA MOVILIDAD HABITACIONAL APOYANDO LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA O USADA, 2008

Nombre del Indicador	Valoración
Avance de los subsidios otorgados para adquisición de vivienda	No se presentó valoración.
Porcentaje de cobertura atendida de adquisición de vivienda para población de bajos ingresos	[...] si se modificara ligeramente podría ser un indicador estratégico ya que pretende medir la contribución del programa a la atención del problema de vivienda nueva. No es relevante debido a que no es un indicador de gestión.

FUENTE: Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2008, Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, Comisión Nacional de Vivienda. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

Al analizar la información del programa respecto de los subsidios otorgados para adquisición de vivienda, se determinó que en 2008 la adquisición de vivienda nueva se incrementó en 41.5 y 56.5%, en subsidios y monto ejercido, respectivamente, respecto del año anterior. Asimismo, en adquisición de vivienda usada, se incrementó 61.7% los subsidios y 103.2% el presupuesto ejercido, en ese mismo lapso, como se muestra a continuación:

ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA O USADA, 2007-2008

(Subsidios y miles de pesos)

Adquisición de Vivienda	Subsidios otorgados			Monto ejercido		
	2007	2008	Variación % 1/	2007	2008	Variación % 1/
Nueva	66,856	94,575	41.5	1,937,708.2	3,031,711.6	56.5
Usada	9,412	15,218	61.7	287,130.0	583,323.3	103.2
Total	76,268	109,793	44.0	2,224,838.2	3,615,034.9	62.5

FUENTE: Base de datos de los subsidios otorgados por el programa en 2007 y 2008.

1/ La variación se obtiene dividiendo los datos de 2008 entre los de 2007 menos 1 multiplicado por 100.

Estos datos muestran el cumplimiento del objetivo específico en el numeral 2.2., Específicos, inciso d), de las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda. Sin embargo, al carecer de indicadores para medir la movilidad habitacional apoyando la adquisición de vivienda nueva o usada, se observó que no se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Promovida

08-1-00HDB-07-0139-07-012 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Comisión Nacional de Vivienda diseñe e instrumente el o los indicadores del objetivo "Impulsar la movilidad habitacional apoyando la adquisición de vivienda nueva o usada", en los términos que se establezcan en las reglas de operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, a efecto de evaluar la oportunidad y eficiencia

con que se cumple este objetivo, en observancia de lo establecido en el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Comisión Nacional de Vivienda presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 21 Observación Núm. 1

Elevar la calidad de vida de la población, mediante el apoyo para el mejoramiento de la vivienda y su entorno urbano

El artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, indica que: “Los responsables de la administración en los ejecutores de gasto [...] deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos programas [...]”.

En el numeral 2.2., Específicos, inciso e, de las reglas de operación del Programa Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda establece como su quinto objetivo específico: “Elevar la calidad de vida de la población, mediante el apoyo para el mejoramiento de la vivienda y su entorno urbano”.

En 2008, la CONAVI no dispuso de los elementos para medir el avance en el cumplimiento de elevar la calidad de vida de la población, ya que define que: “La calidad de vida en relación con la vivienda, se refiere a los beneficios que pretende alcanzar toda persona y su familia, al ocupar una vivienda adquirida o mejorada con apoyo, de un subsidio del Programa, lo cual habrá de ofrecerle seguridad, armonía, comodidad, confort y servicios en su interior y entorno urbano”.

Según los indicadores asociados con ese objetivo, la Matriz de Marco Lógico del programa muestra lo siguiente:

INDICADORES ASOCIADOS A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, 2008

Indicador 1/	Nombre	Concepto 2/	
		Numerador	Denominador
C3	Avance de los subsidios otorgados para mejoramiento	$\sum_{i=1}^m M_1 + M_2 + M_3 \dots M_n$	
C7	Porcentaje de cobertura atendida de mejoramiento para población de bajos ingresos	Número de subsidios para mejoramientos de vivienda otorgados a población de bajos ingresos mediante el programa	Numero de mejoramientos para viviendas que se necesitan anualmente para población ocupada de bajos ingresos

FUENTE: Base de datos de los indicadores para el cumplimiento de los objetivos específicos e Informe de la Evaluación Específica de Desempeño, proporcionados por la CONAVI.

1/ C3= indicador de componente 3; C7= indicador de componente 7.

2/ La fórmula es presentada por la CONAVI y representa una sumatoria de subsidios otorgados en mejoramiento de vivienda.

Como se observa en el cuadro, los indicadores alineados al objetivo de “Eleva la calidad de vida de la población, mediante el apoyo para el mejoramiento de la vivienda y su entorno urbano” no miden la calidad de vida de la población ni el apoyo para el mejoramiento del entorno urbano y sólo muestran que el Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda tuvo resultados de mejoramiento de vivienda que superaron lo que se había programado para 2008.

Al respecto, el CONEVAL valoró de uno de los indicadores mencionados con los resultados siguientes:

EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES ASOCIADOS A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, 2008

Nombre del Indicador	Valoración
Avance de los subsidios otorgados para mejoramiento	No se presentó valoración.
Porcentaje de cobertura atendida de mejoramiento para población de bajos ingresos	Es pertinente debido a que mide la contribución del programa al abatimiento de la necesidad anual de vivienda de la población de bajos ingresos. Es relevante debido a que mide adecuadamente la contribución del programa a la atención del problema.

FUENTE: Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2008, Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, Comisión Nacional de Vivienda. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

La valoración del indicador realizada por el CONEVAL no especifica si se puede medir el hecho de que con los subsidios de mejoramiento otorgados por el programa se eleve la calidad de vida de la población; por el contrario, se infiere que con el otorgamiento de cualquier tipo de apoyo económico se eleva, colateralmente, la calidad de vida de las personas.

Con lo anterior, en 2008 el programa no dispuso de los indicadores ni elementos para medir el avance en el cumplimiento de su objetivo específico de “Elevar la calidad de vida de la población, mediante el apoyo para el mejoramiento de la vivienda y su entorno urbano”, establecido en el numeral 2.2., Específicos, inciso e, de sus reglas de operación, ni dio cumplimiento a lo indicado en el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Promovida

08-1-00HDB-07-0139-07-013 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Comisión Nacional de Vivienda diseñe e instrumente el o los indicadores del objetivo "Elevar la calidad de vida de la población, mediante el apoyo para el mejoramiento de la vivienda y su entorno urbano", en los términos que se establezca en las reglas de operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, a efecto de evaluar la oportunidad y eficiencia con que se cumple este objetivo, en observancia de lo establecido en el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Comisión Nacional de Vivienda presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 22 Observación Núm. 1

Producción social de vivienda

El artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, indica que: “Los responsables de la administración en los ejecutores de gasto [...] deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos programas, [...]”.

En el numeral 2.2., Específicos, inciso f, de las reglas de operación del Programa Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, se establece el sexto objetivo específico: “Promover mecanismos para la producción social de vivienda, la autoconstrucción y la autoproducción en condiciones urbanas o rurales sustentables”.

En 2008, la CONAVI no contó con los indicadores ni con los elementos para evaluar la promoción de mecanismos que realiza el programa en cuanto a la producción social de vivienda, la autoconstrucción y la autoproducción en condiciones urbanas o rurales sustentables. En su lugar, se registró el avance respecto de la meta de los subsidios otorgados para la adquisición de lote con servicios y de autoconstrucción, como se muestra en el cuadro siguiente:

INDICADORES DEL OBJETIVO DE PROMOVER MECANISMOS PARA LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE VIVIENDA, 2008

Indicador 1/	Nombre	Concepto 2/	
		Numerador	Denominador
C4	Avance de los subsidios otorgados adquisición de lote con servicios	$\sum_{i=1}^m L_1 + L_2 + L_3 \dots L_n$	
C5	Avance de los subsidios otorgados para autoconstrucción	$\sum_{i=1}^m A_1 + A_2 + A_3 \dots A_4$	

FUENTE: Base de datos de los indicadores para el cumplimiento de los objetivos específicos e Informe de la Evaluación Específica de Desempeño, proporcionados por la CONAVI.

1/ C4= indicador de componente 4; C5= indicador de componente 5.

2/ Las fórmulas son presentadas por la CONAVI y representan una sumatoria de subsidios otorgados ya sea en lote con servicios ó autoconstrucción, según el caso.

Como puede observarse en el cuadro, los indicadores alineados al objetivo específico de “Promover mecanismos para la producción social de vivienda, la autoconstrucción y la autoproducción en condiciones urbanas o rurales sustentables”, muestran que el Programa de Esquemas de

Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, tuvo resultados que superaron lo que se había programado para 2008, pero no la promoción de mecanismos para la producción social de vivienda, la autoconstrucción y la autoproducción en condiciones urbanas o rurales sustentables.

Al respecto, el CONEVAL realizó la valoración de los indicadores mencionados con los resultados siguientes:

EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DEL OBJETIVO DE PROMOVER MECANISMOS PARA LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE VIVIENDA, 2008

Nombre del Indicador	Valoración
Avance de los subsidios otorgados adquisición de lote con servicios	No se considera pertinente como indicador de gestión, aunque si se modificara ligeramente podría ser un indicador estratégico ya que pretende medir la contribución del programa a la atención del problema de vivienda nueva. No es relevante debido a que no es un indicador de gestión. Aunque su fórmula de cálculo se define sin ambigüedades, su cálculo incluye los subsidios para vivienda usada (numerador) como proporción de las necesidades de vivienda nueva (denominador), por lo que no es confiable.
Avance de los subsidios otorgados para autoconstrucción	Es pertinente debido a que mide la contribución del programa al abatimiento de la necesidad anual de vivienda de la población de bajos ingresos. Es relevante debido a que mide adecuadamente la contribución del programa a la atención del problema. Es confiable debido a que su fórmula de cálculo se encuentra definida sin ambigüedades.

FUENTE: Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2008, Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, Comisión Nacional de Vivienda. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

Aun cuando el CONEVAL consideró pertinente y relevante el indicador de “Avance de los subsidios otorgados para autoconstrucción”, éste no muestra la atención a las necesidades de vivienda en condiciones urbanas o rurales sustentables. Lo anterior denota que el programa no cuenta con los elementos para valorar el indicador del cumplimiento del objetivo específico, ni permite precisar su valoración adecuadamente. Con esto se incumple lo establecido en el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Promovida

08-1-00HDB-07-0139-07-014 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Comisión Nacional de Vivienda diseñe e instrumente el o los indicadores del objetivo "Promover mecanismos para la producción social de vivienda, la autoconstrucción y la autoproducción en condiciones urbanas o rurales sustentables", en los términos que se establezcan en las reglas de operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, a efecto de evaluar la oportunidad y eficiencia con que se cumple este objetivo, en observancia de lo establecido en el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Comisión Nacional de Vivienda presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 23 Sin Observaciones

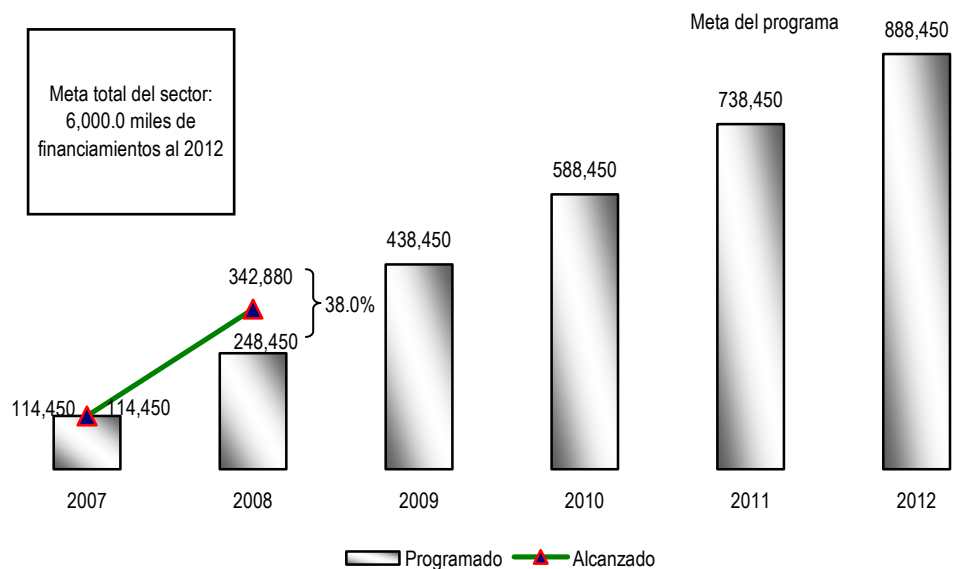
Cumplimiento de metas

El artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, indica que: "Los responsables de la administración en los ejecutores de gasto [...] deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas [...] previstos en sus respectivos programas, [...]".

El Programa Nacional de Vivienda 2007-2012 estableció el compromiso del Gobierno Federal de otorgar 6,000.0 miles de financiamientos para vivienda en el lapso comprendido de 2007 a 2012. Con base en ello y de acuerdo con la información proporcionada por la CONAVI, al Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda le corresponde participar con 888,450 subsidios para ese mismo lapso.

Con el análisis de dicha información, se determinó que en sus dos años de operación el programa otorgó 342,880 subsidios para vivienda, 38.0% más que los 248,450 subsidios que se tenía previsto otorgar en el bienio, como se muestra en la gráfica siguiente:

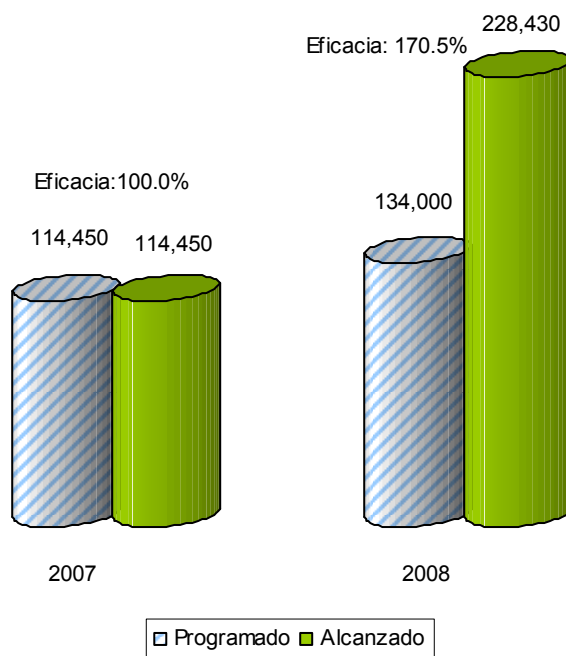
PROGRAMA DE ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO Y SUBSIDIO FEDERAL PARA VIVIENDA
METAS DE MEDIANO PLAZO ACUMULADAS, 2007-2012
(Subsidios)



FUENTE: Programa Nacional de Vivienda 2007-2012; Base de datos del cumplimiento de metas, proporcionada por la CONAVI.

De igual forma, se determinó que la eficacia obtenida por el programa en 2008 fue de 170.5% al otorgar 228,430 subsidios para soluciones habitacionales de los 134,000 programados, debido principalmente a que se recibió, en octubre de ese año, una ampliación de recursos presupuestales por 1,000,000.0 miles de pesos. Los resultados se muestran a continuación:

PROGRAMA DE ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO Y SUBSIDIO FEDERAL PARA VIVIENDA
METAS DE MEDIANO PLAZO ACUMULADAS, 2007-2012
(Subsidios)



FUENTE: Programa Nacional de Vivienda 2007-2012; Base de datos del cumplimiento de metas, proporcionada por la CONAVI.

Con lo anterior, el Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 24 Sin Observaciones

Eficiencia en la Operación

Convenios

En el numeral 3.8.3., Entidades Ejecutoras, párrafo segundo, de las Reglas de Operación del Programa Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, se indica: “La instancia

Normativa se reserva el derecho de suscribir el convenio de adhesión [...]” con las entidades ejecutoras que represente beneficios para la población objetivo.

El numeral 4.1., Proceso, párrafo primero, del mismo documento normativo, indica: “La operación del programa quedará establecida en el convenio de adhesión y en el manual de procedimientos correspondiente”.

En 2008, la CONAVI suscribió 156 convenios 45/ con entidades ejecutoras para la participación en el Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda. De las 156 entidades ejecutoras que suscribieron el convenio, 61 participaron en el otorgamiento de subsidios para soluciones habitacionales y las 95 restantes no tuvieron participación, debido principalmente a que no recibieron solicitudes de beneficiarios, sin que estuvieran obligadas a ello, ya que las citadas entidades ejecutoras, después de analizar el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos establecidos en la normativa y calificado al solicitante de subsidio también como candidato del crédito respectivo, pueden llevar a cabo la solicitud de recursos a la CONAVI.

De las 61 entidades ejecutoras que participaron en el otorgamiento de subsidios del programa, el 72.2% de los 228,430 subsidios otorgados se concentró en el INFONAVIT y en Financiera Independencia, S.A. de C. V., el primero participó en el otorgamiento de 98,948 (43.3%) y la segunda, con 65,919 (28.9%). Las 59 entidades ejecutoras restantes otorgaron el 27.8% (63,563).

Con la suscripción de los 156 convenios entre CONAVI y entidades ejecutoras, la entidad fiscalizada cumplió con lo señalado en los numerales 3.8.3., Entidades Ejecutoras, párrafo segundo, y 4.1., Proceso, párrafo primero, de las Reglas de Operación del Programa Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda.

Resultado Núm. 25 Sin Observaciones

Confiabilidad del registro

El numeral 3.3.1., Requisitos, último párrafo, de las Reglas de Operación del Programa Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda menciona que: “No podrán existir dos subsidios federales destinados a una sola solución habitacional, salvo en los casos previstos en las Reglas”; y la excepción se indica en el numeral 3.5.2. Mejoramiento de vivienda, inciso c, del mismo ordenamiento,

^{45/} Cabe señalar que la CONAVI no programó la suscripción de convenios de adhesión dado que iniciaba el programa.

que señala: “El subsidio federal para mejoramiento de vivienda es el único que se podrá otorgar en varias exhibiciones para el mismo fin, [...]”.

Con la revisión de la base de datos de los subsidios otorgados en 2008 del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, se determinó que la CONAVI registró en su base de datos 3,376 subsidios que corresponden a 1,599 beneficiarios, lo que significa que esos registros son de un mismo beneficiario con dos o más subsidios, como se muestra en el cuadro siguiente:

PROGRAMA DE ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO Y SUBSIDIO FEDERAL PARA VIVIENDA
BENEFICIARIOS CON MÁS DE UN SUBSIDIO REGISTRADOS EN 2008

(Subsidios)

Solución habitacional	No. beneficiarios (1)	No. registros (2)	Diferencia (1)-(2)
Adquisición de lote con servicios y autoconstrucción	305	610	(305)
Mejoramiento de vivienda	1,294	2,766	(1,472)
Total	1,599	3,376	(1,777)

FUENTE: Base de datos de los subsidios otorgados por el programa en 2008.

Como se observa en el cuadro, 1,599 beneficiarios recibieron más de un subsidio. De ellos, 305 beneficiarios recibieron primero un subsidio para adquirir un lote con servicios y otro para autoconstrucción, por lo cual se constituyeron en dos soluciones habitacionales diferentes; respecto de los 1,294 beneficiarios restantes, fueron de la modalidad de mejoramiento de la vivienda, razón por la que se parcializó la entrega del subsidio en dos ó más exhibiciones, en los términos de lo señalado en el numeral 3.3.1. Requisitos, último párrafo, y en el numeral 3.5.2. Mejoramiento de vivienda, inciso c, de las Reglas de Operación del Programa Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda.

*Resultado Núm. 26 Observación Núm. 1***Integración de expedientes**

En el artículo 2, fracción III, del Acuerdo por el que se Establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal, 46/ se señala que el control interno institucional es “El conjunto de medios, mecanismos o procedimientos implementados por los [...] servidores públicos en el ámbito de sus respectivas competencias, con el propósito de conducir las actividades correspondientes hacia el logro de los objetivos y metas institucionales; obtener información confiable y oportuna, y cumplir con el marco jurídico aplicable a las mismas”.

El numeral 5., Auditoría, Control y Seguimiento, de las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, establece que: “La Instancia Normativa [...] deberá contar con un expediente, disponible para fiscalización e integrado por lo menos con los siguientes datos: el Padrón de Beneficiarios en materia de vivienda y comprobación del gasto ejercido. Dicha documentación deberá ser integrada y conservada de acuerdo a la normativa federal aplicable”.

Con la finalidad de evaluar la integración de expedientes del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda en 2008, la ASF determinó una muestra de 455 expedientes de los 228,430 subsidios otorgados. La muestra fue determinada mediante el cálculo estadístico, con un grado de confianza de 95.0%, una precisión del 2.0% y un error permisible de 5.0%. 47/

Cabe señalar que los 455 expedientes técnicos que constituyen la muestra seleccionada del programa correspondieron a igual número de subsidios.

Con la revisión de la información proporcionada por la CONAVI, se determinó que los 455 beneficiarios de los subsidios del programa elegidos con fines de revisión se encontraron registrados en el Padrón de Beneficiarios respectivo; asimismo, la comprobación del gasto está integrada por la solicitud de subsidio y el acta o certificado de recepción del subsidio signados por los beneficiarios.

46/ Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2006.

47/ El cálculo de la muestra se realizó con base en la fórmula siguiente:
$$n = \frac{Nt^2PQ}{d^2(N-1) + t^2PQ}$$
, en donde: n= tamaño de la muestra; d= precisión (0.02); N= tamaño de la población (82,825); P= probabilidad de error (0.05); Q= 1-P (0.95); t= término asociado al nivel de confianza (0.95) =1.96. **Técnicas de Muestreo**, William G. Cochran, 9ª. Impresión 1992. México. Editorial Continental. Página 107.

Con cada uno de los expedientes, se verificó que las solicitudes contaran con los datos de: fecha de la solicitud, nombre y CURP del beneficiario, modalidad de la solución habitacional, valor del proyecto, y la entidad ejecutora; además de la garantía expresa de que el beneficiario no recibió subsidio federal con anterioridad.

También, se constató que los certificados o actas de recepción de los subsidios por parte de los beneficiarios tuvieran los datos siguientes: fecha de recepción del subsidio, nombre, domicilio y CURP del beneficiario, entidad federativa, valor de la solución habitacional, monto del ahorro previo, monto del subsidio federal, monto del financiamiento y por parte de las entidades ejecutoras la modalidad de la solución habitacional.

La muestra de 455 expedientes del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda reveló que 269 (59.1%) corresponden a beneficiarios que optaron por una adquisición de vivienda; 64 (14.1%) para la solución habitacional de autoconstrucción o autoproducción; y los restantes 122 (26.8%) fueron para el mejoramiento de vivienda.

No obstante, al cotejar la información que contienen ambos documentos, se observó que la integración de los expedientes, en el caso de los documentos de recepción, no presenta homogeneidad, ya que de los 455 expedientes de subsidios de la muestra, 424 contaron con Certificados de Recepción, 29 con Actas de Entrega Recepción, 1 con Carta Notarial y 1, tanto con Certificado de Recepción como Acta Notarial. Además, en 35 subsidios que se otorgaron como adquisición de vivienda, 30 fueron solicitados como mejoramiento y 5 no especificaron el tipo de solución habitacional que se requería, lo que limitó la valoración de su eficiencia al existir variaciones en la información disponible.

La falta de uniformidad en los documentos que conforman los expedientes y de la información disponible no permite a la CONAVI revisar con oportunidad la integración de los mismos y que su información sea confiable, en los términos que establece el artículo 2, fracción III, del Acuerdo por el que se Establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal, y del numeral 5., Auditoría, Control y Seguimiento, de las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda.

Acción Promovida

08-1-00HDB-07-0139-07-015 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción

II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Comisión Nacional de Vivienda fortalezca los mecanismos de control para garantizar que los expedientes del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda se integren con la información que establezcan las reglas de operación, en cumplimiento del artículo 2, fracción III, del Acuerdo por el que se Establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal, y del numeral 5., Auditoría, Control y Seguimiento, de las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda.

La Comisión Nacional de Vivienda presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 27 Observación Núm. 1

Aportación mínima de ahorro previo en la modalidad de adquisición de vivienda

El numeral 3.3.1. Requisitos, de las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, establece que: “El subsidio lo podrá obtener cualquier persona [...] que: [...] cuente con el ahorro previo señalado en las modalidades de subsidio establecidas [...]” y el numeral 3.5. Destinos del subsidio, del mismo ordenamiento, señala que “El solicitante del subsidio federal deberá aportar como ahorro previo, cuando menos, el equivalente a 5.0 veces el SMGV en el caso de adquisición de vivienda [...]”.

Tomando como referencia la cantidad de 1,518.74 pesos^{48/} del Salario Mínimo General Vigente (SMGV), al ser multiplicado por cinco veces como indican las reglas de operación fue de 7,993.68 pesos, la cantidad mínima que se debió haber aportado como ahorro previo por parte de los beneficiarios que recibieron subsidios para adquisición de vivienda.

Con la revisión de la base de datos de los que recibieron subsidio por la modalidad de adquisición de vivienda se determinó que 830 beneficiarios entregaron menos de los 7,993.68 pesos indicados como límite mínimo en las reglas de operación.

^{48/} De acuerdo con la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), durante el ejercicio fiscal 2008 el salario mínimo general vigente en la zona geográfica “A” fue de 52.59 pesos diarios.

Para constatar la aportación del ahorro previo en la modalidad de adquisición de vivienda se consideró la muestra de 455 expedientes de los subsidios otorgados por el programa, determinada mediante el cálculo estadístico, con un grado de confianza de 95.0%, una precisión del 2.0% y un error permisible de 5.0%.^{49/} Se encontró que de los 269 (59.1%) expedientes correspondientes a subsidios para la adquisición de vivienda, hay 91 (33.8%) que cuentan con montos inferiores al monto mínimo obligatorio para el ahorro previo en esa modalidad de solución habitacional, y que 178 (66.2%) cumplen con la normativa, como se muestra en el cuadro siguiente:

MONTOS DE AHORRO PREVIO REGISTRADO EN VECES DE SALARIO MÍNIMO EN 2008

Adquisición de vivienda		
Valor de la solución habitacional	Número de actas o certificados de recepción	%
Menos de 5.0 veces el SMGV	91	33.8
5.0 veces el SMGV	178	66.2
Más de 5.0 veces el SMGV	0	0.0
Total	269	100.0

FUENTE: Muestra de 455 expedientes correspondientes a subsidios solicitados y entregados por el programa.

De las 91 actas o certificados con un monto menor a las 5.0 veces el SMGV: 30 (11.1%) presentan los documentos de recepción del subsidio por parte del beneficiario, con el registro de la modalidad de adquisición de vivienda y, en contraste, en la solicitud se dice que el subsidio sería para mejoramiento; 5 (1.9%), tienen la modalidad de adquisición de vivienda en el documento de recepción, pero en su solicitud no se especifica la modalidad requerida; los 55 (20.4%) restantes, cada uno registró 7,686.64 pesos, 307.04 pesos (3.8%) menos que el mínimo establecido para adquisición de vivienda; y 1 (0.4%) expediente se aceptó con el ahorro previo de 3,813.84 pesos, 4,179.84 pesos (52.3%) menos que los 7,993.68 pesos autorizados en las reglas de operación.

Por lo expuesto, se concluye que al haber registrado 830 beneficiarios y comprobado en 91 expedientes que se otorgaron subsidios con montos inferiores a 7,993.68 pesos como mínimo obligatorio para el ahorro previo en la adquisición de vivienda, la CONAVI incumplió lo indicado en el numeral 3.5., Destinos del subsidio, de sus reglas de operación vigentes en 2008.

^{49/} Ídem resultado 26.

Acción Promovida

08-1-00HDB-07-0139-07-016 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Comisión Nacional de Vivienda establezca los mecanismos de control a efecto de garantizar que los solicitantes entreguen los montos del ahorro previo autorizado en los términos que establezcan las reglas de operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda.

La Comisión Nacional de Vivienda presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

*Resultado Núm. 28 Sin Observaciones***Montos máximos del subsidio**

En el numeral 3.5.1., Adquisición de vivienda nueva o usada, inciso a, de las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, se establecen los montos máximos a que deberán ajustarse los subsidios para adquisición de vivienda entregados por el programa, de acuerdo con la tabla siguiente:

MONTOS MÁXIMOS PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA

Valor de la vivienda	Valor de la vivienda nueva	Monto del subsidio federal (vivienda nueva)	Monto del subsidio federal (vivienda usada)
Expresado en veces el Salario Mínimo General Vigente (SMGV)			
Hasta 118.0	hasta 128.0	33.0	33.0
Más de 118.0 y hasta 125.0	más de 128.0 y hasta 135.0	29.0	33.0
Más de 125.0 y hasta 137.0	más de 135.0 y hasta 147.0	23.0	33.0
Más de 137.0 y hasta 148.0	más de 147.0 y hasta 158.0	20.0	33.0

FUENTE: Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda.

En el numeral 3.5.4., Autoconstrucción o autoproducción de vivienda, inciso a, del mismo ordenamiento, se señalan los montos correspondientes a los subsidios para autoconstrucción de vivienda entregados por el programa, según el valor de la solución habitacional, de acuerdo con la tabla siguiente:

MONTOS MÁXIMOS PARA AUTOCONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

Valor del proyecto	Monto del subsidio federal
Expresado en veces el SMGV	
Hasta 54.9	23.0
Más de 54.9 y hasta 69.9	21.0
Más de 69.9 y hasta 89.9	19.0
Más de 89.9 y hasta 102.0	18.0

FUENTE: Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda.

Asimismo, el numeral 3.5.2., Mejoramiento de vivienda, inciso a, ordena que “El subsidio federal para mejoramiento de vivienda, se otorgará para proyectos con valor hasta de 20.0 veces el SMGV [...]”

Para verificar los montos máximos del subsidio establecidos en las reglas de operación se utilizó la muestra de 455 expedientes de subsidios otorgados por el programa, determinada mediante el cálculo estadístico, con un grado de confianza de 95.0%, una precisión del 2.0% y un error permisible de 5.0%.^{50/}

Con la revisión y análisis de la muestra de 455 expedientes de subsidios otorgados por el programa en 2008, se encontró que en 269 correspondientes a la adquisición de vivienda se cumple con los referentes de las reglas de operación, como se muestra en el cuadro siguiente:

^{50/} Ídem resultado 26.

MONTOS DE LOS SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN 2008
(Pesos, expedientes)

Modalidad de la solución habitacional	Monto de la solución	Monto máximo del subsidio	Monto máximo en pesos	Número de expedientes
Adquisición de vivienda	hasta 118.0 veces el SMGV	33.0 veces el SMGV	52,758.29	105
Adquisición de vivienda	hasta 125.0 veces el SMGV	29.0 veces el SMGV	46,363.34	34
Adquisición de vivienda	hasta 137.0 veces el SMGV	23.0 veces el SMGV	36,770.93	41
Adquisición de vivienda	hasta 148 veces el SMGV	20.0 veces el SMGV	31,974.72	89
Total				269

FUENTE: Muestra de 455 expedientes de acciones del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, en 2008 remitida por la CONAVI.

En el caso de autoconstrucción o autoproducción de vivienda, la revisión de los expedientes de la muestra permitió comprobar el cumplimiento de los requisitos de las Reglas de Operación, como se muestra en el cuadro siguiente:

MONTOS DE LOS SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES A AUTOCONSTRUCCIÓN O AUTOPRODUCCIÓN DE VIVIENDA, EN 2008.

(Pesos y expedientes)

Modalidad de la solución habitacional	Monto máximo de la solución	Monto máximo en pesos	Número de expedientes
Autoconstrucción	hasta 54.9 veces el SMGV	36,771.02	40
Autoconstrucción	hasta 69.9 veces el SMGV	33,573.54	14
Autoconstrucción	hasta 89.9 veces el SMGV	30,376.06	10
Autoconstrucción	hasta 102.0 veces el SMGV	28,777.32	0
Total			64

FUENTE: Muestra de 455 expedientes de acciones del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, en 2008 remitida por la CONAVI.

Respecto de los subsidios de mejoramiento, el análisis mostró que tuvieron un valor desde 265.95 a 12,507.76 pesos, es decir menos de 20.0 veces el SMGV, como lo establecen las reglas de operación del programa. Lo anterior se muestra en el cuadro siguiente:

MONTOS DE LOS SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN 2008.

(Pesos, expedientes)			
Modalidad de la solución habitacional	Monto máximo de la solución	Monto máximo en pesos	Número de expedientes
Mejoramiento	hasta 20.0 veces el SMGV	31,974.72	122
Mejoramiento	más de 20.0 veces el SMGV	n.a.	0
Total			122

FUENTE: Muestra de 455 expedientes de acciones del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, en 2008 remitida por la CONAVI.

Al no rebasar ninguno de los montos máximos establecidos para las diferentes modalidades de solución habitacional que puede subsidiar el Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal, la CONAVI cumplió con los numerales 3.5.1., Adquisición de vivienda nueva o usada, 3.5.2., Mejoramiento de vivienda, y 3.5.4., Autoconstrucción o autoproducción de vivienda, de sus reglas de operación, vigentes en 2008.

Resultado Núm. 29 Sin Observaciones

Monto máximo de adquisición de vivienda con financiamiento INFONAVIT

En el numeral 3.3., Beneficiarios, inciso a, de las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, se establece que serán beneficiarios “Personas de bajos ingresos, financiados totalmente por el [...] INFONAVIT, 51/ [...] o cualquier otra entidad de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal de naturaleza análoga que otorgue financiamiento [...]”; y en el numeral 3.5. Destinos del subsidio, se agrega que “En el caso de los beneficiarios señalados [...] el subsidio federal no podrá exceder de 17.0 veces el SMGV para la adquisición de viviendas nuevas y de 25.0 veces el SMGV para la adquisición de viviendas usadas, con valor superior a 118.0 veces el SMGV”.

Para verificar el monto máximo del subsidio en la modalidad de adquisición de vivienda con financiamiento INFONAVIT cuando el valor de la vivienda supera las 118 veces el SMGV establecidos en las reglas de operación, se revisaron 234 de los 455 expedientes determinados en la muestra estadística del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda.

51/ Se consideró revisar en adquisición de vivienda al INFONAVIT porque fue la modalidad y la entidad ejecutora que recibió mayores recursos, según la muestra estadística seleccionada.

De los 234 expedientes revisados, 164 (70.1%) superan el valor de la vivienda de 118.0 veces el SMGV y en 70 (29.9%) casos, el valor de la vivienda es menor. Asimismo, los 164 que superan el valor de la vivienda recibieron un subsidio menor a 17.0 y 25.0 veces el SMGV (27,178.51 y 39,968.4 pesos, respectivamente) en cumplimiento de los numerales 3.3 y 3.5 de las reglas de operación. Lo anterior se muestra en el cuadro siguiente:

VALOR DE LA VIVIENDA Y DEL SUBSIDIO DEL PROGRAMA EN EL INFONAVIT, 2008

Entidad ejecutora	Valor de la vivienda usada y nueva	Monto del subsidio	Número de subsidios	Porcentaje
INFONAVIT	menor de 118.0 veces el SMGV	menor a 17.0 veces el SMGV	70	29.9
INFONAVIT	superior a 118.0 veces el SMGV	menor a 25.0 veces el SMGV	164	70.1
Total			234	100.0

FUENTE: Base de datos de 455 expedientes correspondientes a subsidios solicitados y entregados por el programa, remitida por la CONAVI.

Al mantener los montos autorizados en las reglas de operación de los subsidios federales en relación con el valor de la vivienda, correspondientes a la modalidad de adquisición de vivienda para personas financiadas por el INFONAVIT, la CONAVI cumplió con lo que establece el numeral 3.3., Beneficiarios, inciso a, y el inciso c del numeral 3.5., Destino del Subsidio, de las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, vigentes en 2008.

Resultado Núm. 30 Observación Núm. 1

Capacidad operativa

En el artículo 8, fracción II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se establece que: “Las dependencias y entidades [...] deberán: [...] II. Establecer los procedimientos administrativos que les permitan contar oportunamente con los recursos humanos, materiales y financieros, de conformidad con los calendarios de presupuesto aprobados [...]”.

Asimismo, el numeral 5., Auditoría, control y seguimiento, inciso b, de las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, establece que la

CONAVI debe “Dar seguimiento a la ejecución de las acciones, para conocer la aplicación y orientación de los recursos, así como las metas alcanzadas”.

En respuesta del numeral 2.12. del requerimiento de la ASF, la CONAVI envió^{52/} los reportes y resultados de las acciones de seguimiento, supervisión y control del programa realizadas en 2008. Sin embargo, el análisis de dichos reportes mostró que el seguimiento que se hace no tiene como fundamento el testimonio documentado de que los subsidios se utilizan para lo reportado por las entidades ejecutoras, ni el estado en que se encuentran las soluciones habitacionales apoyadas.

En el numeral 4.1., Proceso, de las reglas de operación, se menciona que “la entidad ejecutora vigilará el cumplimiento de la aplicación del subsidio federal de este programa para los fines solicitados y coadyuvará en el proceso de aplicación de sanciones a los beneficiarios”.

En la práctica CONAVI delega la responsabilidad de garantizar que los subsidios están efectivamente otorgándose a la población objetivo y lo verifica sólo mediante información documental. No cuenta con mecanismos de supervisión y control que le permitan verificar que los ejecutores están cumpliendo, lo cual facilita que tanto los beneficiarios del sector informal se auto ubiquen y las entidades ejecutoras ubiquen a sus clientes, en los niveles de ingreso en que califican para ser sujeto del subsidio. ^{53/}

Como parte del anexo 9 a la respuesta al Cuestionario de Control Interno, remitido a la ASF, ^{54/} la entidad fiscalizada explica que para la ejecución de sus atribuciones “CONAVI no cuenta con ninguna representación regional, estatal o local, desempeñándose sólo con un grupo reducido de colaboradores en la Ciudad de México”, lo cual ocasiona que “Una vez que los beneficiarios ejercen el subsidio [...] la relación con ellos por parte de CONAVI concluye [...]”, lo que da origen a que sean las entidades ejecutoras las encargadas de dar el seguimiento presencial a las soluciones habitacionales.

En la revisión de la plantilla de personal de estructura y de honorarios que participó en el Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal en 2008, se observó que su estructura consta de 62 personas trabajando en el programa: de ellas 20 personas, entre mandos medios y superiores, y 42, entre enlaces y jefes de departamento. Al relacionar las 228,430 acciones reportadas en la Cuenta

^{52/} Mediante el Oficio No. HDB.3/0305/2009 del 20 de mayo de 2009.

^{53/} En la evaluación externa del ejercicio 2007 se hizo una observación al respecto, proponiendo la comprobación de ingreso como vía de control. (ver www.conavi.gob.mx // evaluaciones externas, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Seguimiento a aspectos susceptibles de mejora derivados de las evaluaciones externas 2007; clasificación de los aspectos susceptibles de mejora del Programa de Esquema de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda).

^{54/} Respuesta al Cuestionario de Control Interno remitido a la ASF con fecha de 17 de agosto de 2009.

Pública de 2008 entre las 62 personas del programa, en promedio cada persona debería revisar 3,684, lo que dificulta el seguimiento testimonial de la orientación de los recursos que entrega.

En conclusión, la CONAVI no cuenta con los métodos bajo los cuales realizará la supervisión a efecto de garantizar que los subsidios se otorguen a la población objetivo y a los fines requeridos, con el objeto de dar el seguimiento de la ejecución de las acciones del programa, ya que delega la responsabilidad a las entidades ejecutoras participantes y no cuenta con mecanismos para verificar que éstas están cumpliendo, debido a que no dispone de la infraestructura necesaria para ello. Tampoco se presentó evidencia documental para acreditar el personal y el presupuesto requerido para realizar dichas acciones. Por lo anterior, la CONAVI incumplió con el artículo 8, fracción II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como con lo dispuesto en el numeral 5, inciso b, de las reglas de operación.

Acción Promovida

08-1-00HDB-07-0139-07-017 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Comisión Nacional de Vivienda defina los métodos bajo los cuales realizará la supervisión a efecto de garantizar que los subsidios se otorguen a la población objetivo y para los fines requeridos, lo anterior con objeto de dar el seguimiento a la ejecución de las acciones en los términos que se establezcan en las reglas de operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, en cumplimiento del artículo 8, fracción II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Comisión Nacional de Vivienda presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 31 Sin Observaciones

Economía en el uso de los recursos

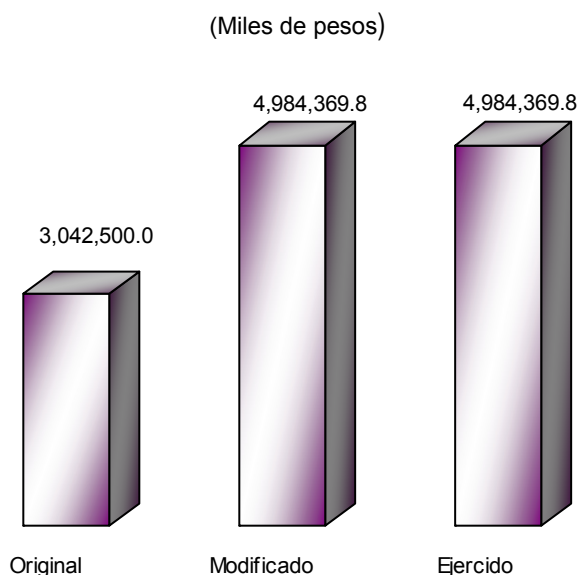
Presupuesto de los programas presupuestarios

El artículo 57 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que: “Los ejecutores de gasto deberán sujetarse a los montos autorizados en el Presupuesto de Egresos para sus respectivos ramos, programas y flujos de efectivo, salvo que se realicen adecuaciones presupuestarias [...]”.

En la revisión de las adecuaciones presupuestarias y de la Cuenta Pública de 2008 correspondientes al Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, se observó que en el programa se ejercieron 4,984,369.8 miles de pesos, cifra que representó 63.8% más que el presupuesto original de 3,042,500.0 miles de pesos debido a que la SHCP le autorizó ampliaciones por un monto de 1,941,869.8 miles de pesos.

En 2008, el programa erogó los 4,984,369.8 miles de pesos que tenía autorizados en el presupuesto modificado. Lo anterior se presenta en la gráfica siguiente:

PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO DEL PROGRAMA DE ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO Y SUBSIDIO FEDERAL PARA VIVIENDA, 2008



FUENTE: Presupuesto de Egresos de la Federación y Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008.

Con las adecuaciones presupuestarias del programa en 2008, los resultados reportados en la Cuenta Pública fueron los siguientes:

- Se otorgaron 228,430 subsidios, de los cuales 102,833 (45.0%) fueron para la modalidad de mejoramiento de vivienda, con una erogación de 588,571.2 miles de pesos, monto que representó 11.8% del total erogado. El resto del presupuesto erogado y de las metas alcanzadas correspondieron a la adquisición de vivienda nueva o usada o de lote con servicios y a la autoconstrucción de vivienda, pero no se especificaron los valores respectivos.
- Adicionalmente, la CONAVI otorgó 3,323 subsidios correspondientes a la reparación o reposición de las viviendas que fueron dañadas por desastres naturales ocurridos en 2008, de los que 1,950 correspondieron al Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda.

Si se considera que el presupuesto del programa se ajustó de 3,042,500 miles de pesos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación a 4,984,369.8, mediante ampliaciones líquidas y adecuaciones presupuestarias para cubrir la demanda de subsidios, la CONAVI cumplió con lo establecido en el artículo 57 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 32 Observación Núm. 1

Confiabilidad de las cifras

El artículo 90 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece que: “Será responsabilidad de los ejecutores de gasto la confiabilidad de las cifras consignadas en su contabilidad [...]”.

Con la revisión de la Cuenta Pública 2008 y de 15 formatos genéricos de los enteros realizados a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por el Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda en 2008, se determinó que de los 4,984,369.8 miles de pesos reportados como erogados, se reintegraron a la TESOFE 121,688.2 miles de pesos por concepto de recursos no devengados, los cuales no se integraron en el reporte de la Cuenta Pública, debido a que la CONAVI no dispuso de la información por corresponder a devoluciones de las entidades ejecutoras.

Con lo anterior se incumplió con lo establecido en el artículo 90 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Promovida

08-1-00HDB-07-0139-07-018 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Comisión Nacional de Vivienda fortalezca los mecanismos de control a efecto de que en la Cuenta Pública se reporten los montos efectivamente devengados del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, y garantizar la confiabilidad de las cifras consignadas en su contabilidad, en cumplimiento del artículo 33 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

La Comisión Nacional de Vivienda presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 33 Observación Núm. 1

Reintegros

El artículo 54, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece que: “Los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, las dependencias, así como las entidades respecto de los subsidios o transferencias que reciban, que por cualquier motivo al 31 de diciembre conserven recursos, incluyendo los rendimientos obtenidos, deberán reintegrar el importe disponible a la Tesorería de la Federación dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre de Ejercicio”.

Con la revisión de 15 formatos genéricos de los enteros realizados a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por el Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda en 2008, se determinó que de los 4,984,369.8 miles de pesos erogados, se reintegraron a la TESOFE 121,688.2 miles de pesos (2.4%) por concepto de recursos no devengados, los cuales no se integraron en el reporte de la Cuenta Pública. De este monto, la CONAVI reintegró 106,146.2 miles de pesos (87.2%) en tiempo; y 15,542.0 miles de pesos (12.8%), se enteraron a la TESOFE de forma extemporánea. Los datos de los recursos no devengados y enterados a la TESOFE se muestran en el cuadro siguiente:

REINTEGROS EXTEMPORÁNEOS DE LOS RECURSOS NO DEVENGADOS POR EL PROGRAMA EN 2008

(Miles de pesos y por cientos)

Formato SIAFF	Fecha	Monto
	En tiempo	
CONAVI-AR-001	15/02/2008	83,384.2
CONAVI-007	02/07/2008	7.7
CONAVI-010	15/07/2008	14.1
CONAVI-011	28/07/2008	3.4
CONAVI-012	28/07/2008	0.4
CONAVI-015	20/08/2008	2,455.8
CONAVI-017	02/09/2008	10,000.0
CONAVI-018	17/10/2008	220.0
CONAVI-022	04/11/2008	10,000.0
CONAVI-033	31/12/2008	23.8
CONAVI-034	31/12/2008	36.8
Subtotal		106,146.2
	Extemporáneo	
CONAVI-030	20/05/2009	50.1
CONAVI-031	20/05/2009	18.8
CONAVI-032	20/05/2009	590.6
CONAVI-035	20/05/2009	14,882.5
Subtotal		15,542.0
Total		121,688.2

FUENTE: 15 formatos de los enteros realizados a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por el Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda en 2008.

Respecto de los productos y cargas financieras generadas por los reintegros realizados de forma extemporánea, se verificó su entero a la TESOFE con las dos fichas de depósito que amparan la cantidad de 51.9 miles de pesos, por concepto de intereses generados.

El reintegro extemporáneo de 15,542.0 miles de pesos de los recursos no devengados por el Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda ocasionó que la CONAVI no se ajustara a los tiempos establecidos en el artículo 54, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Promovida

08-1-00HDB-07-0139-07-019 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Comisión Nacional de Vivienda fortalezca los mecanismos de control para que los recursos no devengados al término del ejercicio fiscal sean devueltos en tiempo y forma, en cumplimiento del artículo 54, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Comisión Nacional de Vivienda presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 34 Sin Observaciones

Comprobación del gasto

En el artículo 98 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se indica que: “Las dependencias y entidades contabilizarán las operaciones financieras y presupuestarias en sus libros o sistemas de registro principales de contabilidad [...]”, el artículo 100, del mismo ordenamiento señala: “Los ejecutores de gasto estarán obligados a conservar en su poder y a disposición de la Auditoría, [...] los libros, registros auxiliares e información correspondiente, así como los documentos justificativos y comprobatorios de sus operaciones financieras”.

Con la revisión del Cierre de Ejercicio de 2008 y de las 27 Cuentas por Liquidar Certificadas del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda de ese año, se verificó la erogación de los 4,984,369.8 miles de pesos reportados por la CONAVI en la Cuenta Pública. De ese monto, 4,730,846.0 (94.9%) miles de pesos fueron erogados en el otorgamiento de 228,430 subsidios para personas de bajos ingresos en la adquisición de su vivienda, de lote con servicios, autoconstrucción o mejoramiento de su vivienda; 89,458.0 (1.8%) miles de pesos se erogaron en gastos de operación; y 164,065.8 (3.3%) miles de pesos se destinaron a 1,950 acciones para reconstruir viviendas dañadas por desastres naturales en los estados de Quintana Roo, Sinaloa,

Chiapas, Veracruz, Tabasco, así como en el Municipio de Mazatlán y las entidades ejecutoras de Kaluz e INVIES.

La aplicación de los 4,730,846.0 miles de pesos erogados por modalidad de subsidio se muestra en el cuadro siguiente:

**GASTO DEL PROGRAMA DE ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO Y SUBSIDIO FEDERAL PARA VIVIENDA,
POR MODALIDAD Y ENTIDAD EJECUTORA, EN 2008**
(Miles de pesos y por cientos)

Entidad ejecutora	Ingreso en SM	Adquisición lote c/servicios		Adquisición vivienda		Auto-construcción		Mejoramiento		Total	
		Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
BANJERCITO	Total			256,690.4	100.0					256,690.4	100.0
	de 0 a 1.0			294.5	0.1					294.5	0.1
	de 1.1 a 2.0			69,773.6	27.2					69,773.6	27.2
	de 2.1 a 3.0			11,566.6	4.5					11,566.6	4.5
	de 3.1 a 4.0			127,574.6	49.7					127,574.6	49.7
	de 4.1 a 5.0			31,405.8	12.2					31,405.8	12.2
	de 5.1 a 6.0			15,067.1	5.9					15,067.1	5.9
	de 6.1 a 7.0			925.5	0.4					925.5	0.4
	más de 7.1			82.7	0.0					82.7	0.0
CEMEX	Total							81,607.2	100.0	81,607.2	100.0
PATRIMONIO HOY	de 0 a 1.0							8,865.4	10.8	8,865.4	10.8
	de 1.1 a 2.0							38,755.8	47.5	38,755.8	47.5
	de 2.1 a 3.0							25,777.3	31.6	25,777.3	31.6
	de 3.1 a 4.0							8,164.3	10.0	8,164.3	10.0
	de 4.1 a 5.0							44.4	0.1	44.4	0.1
FINANCIERA	Total							332,896.4	100.0	332,896.4	100.0
INDEPENDENCIA	de 0 a 1.0							275.5	0.1	275.5	0.1
	de 2.1 a 3.0							332,620.9	99.9	332,620.9	99.9
FOVISSSTE	Total			21,025.6	100.0					21,025.6	100.0
	de 0 a 1.0			369.2	1.7					369.2	1.7
	de 1.1 a 2.0			8,128.1	38.7					8,128.1	38.7
	de 2.1 a 3.0			8,301.5	39.5					8,301.5	39.5
	de 3.1 a 4.0			4,056.5	19.3					4,056.5	19.3
	de 4.1 a 5.0			170.3	0.8					170.3	0.8
HUMANISMO	Total					25,446.2	100.0	56,558.9	100.0	82,005.1	100.0
VIVO	de 0 a 1.0					588.3	2.3	537.7	1.0	1,126.0	1.4
	de 2.1 a 3.0					24,857.9	97.7	56,008.7	99.0	80,866.6	98.6
	de 3.1 a 4.0							12.5	0.0	12.5	0.0
INFONAVIT	Total			3,129,413.9	100.0					3,129,413.9	100.0
	de 0 a 1.0			105,539.8	3.4					105,539.8	3.4
	de 1.1 a 2.0			2,160,977.7	69.0					2,160,977.7	69.0
	de 2.1 a 3.0			831,453.3	26.6					831,453.3	26.6
	de 3.1 a 4.0			31,399.4	1.0					31,399.4	1.0
	de 4.1 a 5.0			43.7	0.0					43.7	0.0
INVI (D.F.)	Total					391,549.6	100.0	18,775.7	100.0	410,325.3	100.0
	de 0 a 1.0					6,727.5	1.7	382.1	2.0	7,109.6	1.7
	de 1.1 a 2.0					87,276.6	22.3	4,701.9	25.0	91,978.5	22.3
	de 2.1 a 3.0					145,504.2	37.2	8,081.7	43.1	153,585.9	37.2
	de 3.1 a 4.0					129,208.2	33.0	4,920.1	26.2	134,128.3	33.0
	de 4.1 a 5.0					22,833.1	5.8	689.9	3.7	23,523.0	5.8
TE CREEMOS	Total							24,061.4	100.0	24,061.4	100.0
BANCO AMIGO	de 3.1 a 4.0							24,061.4	100.0	24,061.4	100.0
								197.9	100.0	197.9	100.0
	de 1.1 a 2.0							5.1	2.6	5.1	2.6
	de 2.1 a 3.0							66.1	33.4	66.1	33.4
	de 3.1 a 4.0							126.7	64.0	126.7	64.0
Otros	Total	20,964.2	100.0	207,905.0	100.0	89,279.9	100.0	74,473.7	100.0	392,622.8	100.0
	de 0 a 1.0	7,087.2	33.8	107,036.4	51.5	16,877.9	18.9	8,548.2	11.5	33,346.2	8.5
	de 1.1 a 2.0	6,721.1	32.1	11,829.9	5.7	13,164.0	14.7	18,048.2	24.2	49,763.2	12.7
	de 2.1 a 3.0	3,625.9	17.3	17,304.7	8.3	43,500.0	48.7	21,596.4	29.1	86,027.0	21.9
	de 3.1 a 4.0	3,488.4	16.6	172,247.3	82.8	15,443.8	17.4	25,651.4	34.4	216,830.9	55.3
	de 4.1 a 5.0	25.6	0.1	5,543.1	2.7	257.4	0.3	618.2	0.8	6,444.3	1.6
	de 5.1 a 6.0			147.1	0.1	36.8	0.0			183.9	0.0
	de 6.1 a 7.0										
	más de 7.1	16.0	0.1					11.3	0.0	27.3	0.0
Total		20,964.2	0.5	3,615,034.9	76.4	506,275.7	10.7	588,571.2	12.4	4,730,846.0	100.0
	de 0 a 1.0	7,087.2	33.8	107,036.4	3.0	24,193.7	4.8	18,608.9	3.2	156,926.2	3.3
	de 1.1 a 2.0	6,721.1	32.1	2,250,709.3	62.3	100,440.6	19.8	61,511.0	10.5	2,419,382.0	51.1
	de 2.1 a 3.0	3,625.9	17.3	868,626.1	24.0	213,862.1	42.2	444,151.1	75.4	1,530,265.2	32.4
	de 3.1 a 4.0	3,488.4	16.6	335,277.8	9.3	144,652.0	28.6	62,936.4	10.7	546,354.6	11.6
	de 4.1 a 5.0	25.6	0.1	37,162.9	1.0	23,090.5	4.6	1,352.5	0.2	61,631.5	1.3
	de 5.1 a 6.0			15,214.2	0.4	36.8	0.0			15,251.0	0.3
	de 6.1 a 7.0			925.5	0.0					925.5	0.0
	más de 7.1	16.0	0.1	82.7	0.0			11.3	0.0	110.0	0.0

FUENTE: Base de datos de los subsidios otorgados por el programa en 2008. Cierre de Ejercicio de 2008. Cuentas por Liquidar Certificadas del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, proporcionados por la CONAVI.

Nota: El concepto de "Otros" se integra por 52 entidades ejecutoras que en 2008 otorgaron subsidios del programa.

Del análisis del cuadro, se desprende que el programa centró la erogación de los recursos presupuestarios principalmente en la adquisición de vivienda con 3,615,034.9 (76.4%) miles de pesos; de ellos, apoyó preferentemente a personas cuyo ingreso fue de 1 a 3 salarios mínimos, ya que se erogaron 2,250,709.3 (62.3%) miles de pesos en el rango de 1.1 a 2.0 salarios mínimos y 868,626.1 (24.0%) miles de pesos en el rango de 2.1 a 3.0 salarios mínimos, en conjunto el gasto fue de 3,119,335.4 miles de pesos en 86.3% del presupuesto erogado en la adquisición de vivienda.

Por entidad ejecutora, el INFONAVIT ocupó el primer lugar; erogó el 66.1% de los 4,730,846.0 miles de pesos erogados en el programa. El INFONAVIT sólo otorgó subsidios para la adquisición de vivienda, y con el subsidio se apoyó preferentemente a personas con ingresos de 1.1 a 2.0 salarios mínimos, en los cuales se ejercieron 2,160,977.7 miles de pesos que representaron 69.1% del gasto en la entidad ejecutora (3,129,113.9 miles de pesos).

El Instituto de Vivienda del Distrito Federal (INVI DF) fue la segunda entidad ejecutora con mayor participación en el gasto fue con 410,325.4 miles de pesos, que representó el 8.7% de los 4,730,846.0 miles de pesos erogados en el programa. En esa entidad ejecutora los subsidios se orientaron principalmente a la autoconstrucción de vivienda y de beneficiarios con ingresos de 2.1 a 3.0 salarios mínimos, a quienes destinó subsidios por 145,504.2 miles de pesos que significó el 37.2% de los 391,549.7 miles de pesos erogados en esa modalidad por el INVI DF.

La CONAVI cuenta con los documentos que comprueban el gasto de los 4,984,369.8 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública de 2008, así como con los registros correspondientes de la orientación del presupuesto ejercido por modalidad del subsidio y nivel de ingreso de los beneficiarios, lo cual permitió cumplir lo dispuesto en los artículos 98 y 100 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Resultado Núm. 35 Observación Núm. 1

Gasto por tipo de subsidio

El artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala que: “Los responsables de la administración en los ejecutores de gasto serán responsables de la administración por resultados; para ello deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos programas”, y agrega en el párrafo cuarto que “Los ejecutores de gasto deberán contar con sistemas de control presupuestario que promuevan la programación,

presupuestación, ejecución, registro e información del gasto de conformidad con los criterios establecidos”.

El numeral 3.5., Destinos del subsidio, de las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, indica que: “Los subsidios se aplicarán en forma directa para los siguientes destinos:

- ”a) adquisición de vivienda nueva o usada
- ”b) mejoramiento de vivienda
- ”c) adquisición de lote con servicios
- ”d) producción social de vivienda, autoconstrucción o autoproducción de vivienda.”

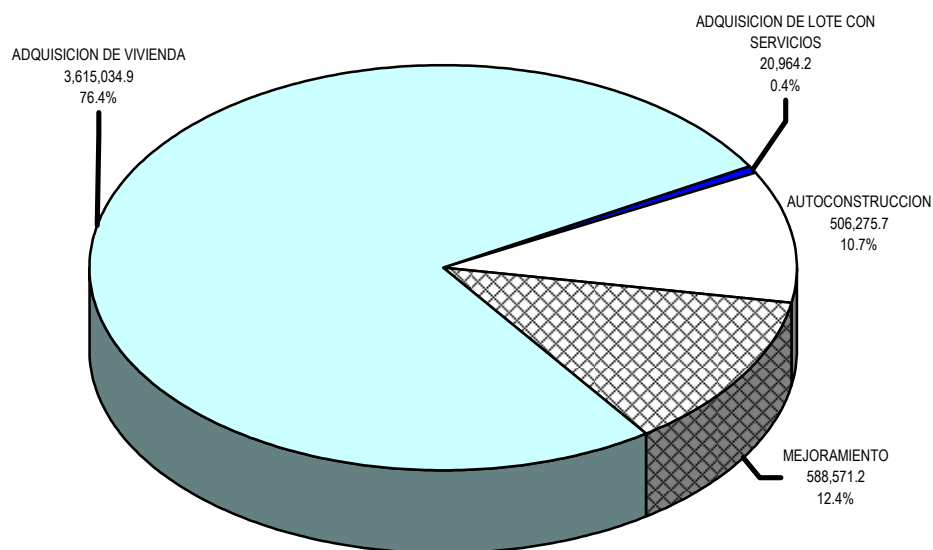
Con el procesamiento y análisis de la información de los subsidios otorgados en el programa en 2008, la ASF determinó que la CONAVI no contó con la programación de recursos por modalidad de los subsidios que otorgaría con los 4,730,846.0 miles de pesos autorizados como presupuesto modificado al programa.

Al respecto, la CONAVI indicó 55/ que “Las Reglas de Operación del Programa establecen que los subsidios se otorgarán de acuerdo con el orden en que sean presentadas las solicitudes de subsidios. En ese orden de ideas, tanto en 2007 como en 2008, no hubo una programación de acciones y recursos a otorgarse [...] fue la demanda de los apoyos, la que marcó el comportamiento de su distribución”.

Los 4,730,846.0 miles de pesos erogados en el programa, se distribuyeron de la forma siguiente:

55/ Respuesta al numeral 2.25, del requerimiento de información, remitida a la ASF con oficio núm. HDB.3/0305/2009, del 20 de mayo de 2009.

EROGACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA POR TIPO DE SUBSIDIO EN 2008
(Miles de pesos y por cientos)



FUENTE: Cierre de Ejercicio de 2008. Base de datos de los subsidios otorgados del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, proporcionados por la CONAVI.

Como se muestra en la gráfica, la distribución de los recursos por tipo de subsidio estuvo determinada por la participación de las entidades ejecutoras y las solicitudes de subsidio de los beneficiarios. Asimismo, el programa registró la mayor erogación de recursos en subsidios para adquirir una vivienda debido a que constituye un bien terminado en su totalidad y requiere de una mayor inversión, independientemente de que fue el más solicitado por 109,793 beneficiarios de subsidio, 48.1% de los 228,430 en total.

Mientras que el menor ejercicio en el programa 20,964.2 (0.4%) miles de pesos, fue para otorgar subsidios para adquirir un lote con servicios, de acuerdo con la CONAVI, esta modalidad no es muy solicitada debido a que no resuelve el problema de la vivienda, ya que las reglas de operación indican

que puede obtener el beneficiario otro subsidio para darle solución a su opción habitacional de iniciar con un lote con servicios.

En conclusión, aun cuando el gasto ejercido por el programa se canalizó a los tipos de subsidio establecidos en las reglas de operación, la CONAVI no contó con la programación de recursos por modalidad de los subsidios que otorgaría con los 4,730,846.0 miles de pesos autorizados como presupuesto modificado, con lo que incumplió lo dispuesto en el artículo 45, párrafos primero y cuarto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Promovida

08-1-00HDB-07-0139-07-020 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Comisión Nacional de Vivienda diseñe e instrumente la base de cálculo que le permita la programación de recursos por modalidad de los subsidios que se otorgarán con el Programa de Esquemas y Subsidio Federal para Vivienda, en cumplimiento del artículo 45, párrafos primero y cuarto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Comisión Nacional de Vivienda presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resultado Núm. 36 Sin Observaciones

Gasto de operación

El numeral 4.2., Ejecución, párrafo segundo, de las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, establece que: "Para el desarrollo de las diversas acciones asociadas con una eficiente operación, seguimiento y evaluación de este Programa, la Instancia Normativa podrá disponer hasta del 4 por ciento de los recursos totales asignados al mismo".

La CONAVI reportó en el Analítico de Egresos de la Cuenta Pública de 2008 una erogación presupuestal para el programa de 4,984,369.8 miles de pesos: 4,730,846.0 (94.9%) miles de pesos se destinaron al otorgamiento de subsidios mediante entidades ejecutoras para las soluciones habitacionales de los beneficiarios; 164,065.8 (3.3%) miles de pesos a la ayuda a los damnificados de los desastres naturales ocurridos en 2008; y 89,458.0 (1.8%) en la operación, seguimiento y evaluación del programa, esta última cifra 2.2 puntos porcentuales por debajo del 4.0% autorizado en las reglas de operación.

En el cuadro siguiente se presentan las erogaciones del programa en el otorgamiento de subsidios y los gastos de operación:

EROGACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA EN 2008

(Miles de pesos y por cientos)

Rubros de gasto	Original (1)	Ejercido (2)	Variación % 1/ (2)/(1)	Participación % (2)/(3)
4000 Subsidios y transferencias	2,926,820.0	4,894,911.8	67.2	98.2
Subsidios directos	2,926,820.0	4,730,846.0	61.6	94.9
Subsidios a damnificados	0.0	164,065.8	100.0	3.3
Gasto de operación	115,680.0	89,458.0	(22.7)	1.8
1000 Servicios personales	10,918.4	9,918.5	(9.2)	0.2
2000 Materiales y suministros	600.0	440.6	(26.6)	0.0
3000 Servicios generales	104,161.6	79,098.9	(24.1)	1.6
Erogación del programa (3)	3,042,500.0	4,984,369.8	63.8	100.0

FUENTE: Cuenta Pública de 2008. Cierre de Ejercicio de 2008. Cuentas por Liquidar Certificadas del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, proporcionados por la CONAVI.

1/ La variación se obtiene dividiendo el presupuesto ejercido entre el original menos 1 por 100.

Como puede observarse, la CONAVI erogó en la operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda 89,458.0 miles de pesos, 22.7% menos que los 115,680.0 miles de pesos autorizados originalmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2008; la variación se explica porque se realizaron adecuaciones presupuestarias autorizadas por la SHCP en los capítulos de gasto 1000 Servicios personales, 2000 Materiales y suministros y 3000 Servicios generales, destinados principalmente a cubrir los recursos necesarios para las acciones en

apoyo a los damnificados. Asimismo, el gasto de operación significó 2.2 puntos porcentuales menos que los que tenía autorizados en sus reglas de operación, con lo que la aplicación de dichos recursos cumplió con lo establecido en el numeral 4.2., Ejecución, de las reglas de operación del programa.

Resultado Núm. 37 Observación Núm. 1

Calidad del bien o servicio

Calidad del servicio en la atención de la población objetivo

El artículo 25, fracción IV, inciso d, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, señala que los programas presupuestarios deberán establecer un parámetro que permita medir el avance en el cumplimiento de los objetivos que “[...] podrá ser estratégico y de gestión, entre otros, en los términos siguientes: [...] d) Calidad, que mide los atributos, propiedades o características que deben tener los bienes y servicios públicos generados en la atención de la población objetivo, vinculándose con la satisfacción del usuario o beneficiario”.

Con la revisión de la información proporcionada por la CONAVI, se determinó que no se contó con los elementos para medir los atributos, propiedades o características de la solución habitacional que apoya con los subsidios otorgados mediante el Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda.

Lo anterior se verificó con el análisis de los datos disponibles en la Matriz de Indicadores del programa, en la cual se registró el indicador denominado “Porcentaje de Beneficiarios Satisfechos con el Programa” el cual propone medir la calidad del programa. No obstante, en la construcción del indicador se mide el “Número de beneficiarios encuestados que califican positivamente el programa en términos de accesibilidad, oportunidad y suficiencia” entre el “Número total de beneficiarios encuestados”, sin considerar las características de: las modalidades de las soluciones habitacionales apoyadas; las de la población objetivo; y, las del subsidio, el crédito y el ahorro previo que completan el esquema financiero.

De acuerdo con el indicador mencionado, en ese año se programó obtener el 85.0% de beneficiarios satisfechos con el programa y se obtuvo, al cierre del ejercicio, el 86.0%. Cabe mencionar que, en el “Informe Final de la Encuesta de satisfacción de Beneficiarios del Programa Ésta es tu Casa”,^{56/} correspondiente a los beneficiarios del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda de 2008, se menciona que la encuesta se aplicó a 851 beneficiarios, cifra que representó el 0.4% de los 228,430 subsidios otorgados por el programa.

Esta falta de elementos se debe principalmente a que las soluciones habitacionales son elegidas directamente por el beneficiario independientemente de sus atributos, propiedades y características, y sólo en razón del valor económico de la misma, ya que al recibir el subsidio federal para una solución habitacional queda, en su carácter de deuda, como responsable de un crédito que está en relación a su capacidad adquisitiva. Asimismo, implica que no se cuente con un parámetro que permita medir la calidad con la que se atiende a la población objetivo, en incumplimiento del artículo 25, fracción IV, inciso d, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acción Promovida

08-1-00HDB-07-0139-07-021 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Comisión Nacional de Vivienda diseñe e instrumente el o los indicadores de calidad que le permitan medir los atributos, propiedades o características de la solución habitacional que apoya con los subsidios, a fin de contar con un parámetro para medir la calidad con la que se atiende a la población objetivo, en cumplimiento del artículo 25, fracción IV, inciso d, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Comisión Nacional de Vivienda presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

^{56/} Fue denominado por la CONAVI “Programa Ésta es Tu Casa” por razones de difusión.

Resultado Núm. 38 Sin Observaciones

Competencia de los actores

Competencia de la CONAVI

El artículo 4o., párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que: “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.

Asimismo, en el artículo 19, fracción VII, de la Ley de Vivienda, se establece la atribución de la CONAVI para “desarrollar, ejecutar y promover esquemas, mecanismos y programas de financiamiento, subsidio y ahorro previo para la vivienda, en sus diferentes tipos y modalidades, priorizando la atención a la población en situación de pobreza, coordinando su ejecución con las instancias correspondientes.”

En el artículo 1 del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de Vivienda, 57/ se establece que la CONAVI “[...] tiene por objeto el fomento, la coordinación, la promoción y la instrumentación de la política y el Programa Nacional de Vivienda del Gobierno Federal [...]”.

Con la finalidad de verificar que la CONAVI tiene competencia o no para operar el Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, se compararon las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Vivienda. El detalle se muestra en el cuadro siguiente:

57/ Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto de 2006.

**COMPETENCIA DE LA CONAVI PARA OPERAR EL PROGRAMA DE ESQUEMAS DE
FINANCIAMIENTO Y SUBSIDIO FEDERAL PARA VIVIENDA, 2008**

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	Ley de Vivienda, facultades de la Comisión Nacional de Vivienda	Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de Vivienda
Artículo 4o. Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.	Artículo 19. Corresponde a la CONAVI: [...] VII Desarrollar, ejecutar y promover esquemas, mecanismos y programas de financiamiento, subsidio y ahorro previo para la vivienda, en sus diferentes tipos y modalidades, priorizando la atención a la población en situación de pobreza, coordinando su ejecución con las instancias correspondientes;	Artículo 1 [...] tiene por objeto el fomento, la coordinación, la promoción y la instrumentación de la política y el programa nacional de vivienda del Gobierno Federal [...]

FUENTE: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley de Vivienda, publicada el 31 de junio de 2006 en el Diario Oficial de la Federación.

Con el análisis de lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Vivienda, se determinó que la CONAVI, sí tiene competencia para operar el Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, con lo que atiende a la facultad de desarrollar, ejecutar y promover programas financiamiento, subsidio y ahorro previo para la vivienda, en sus diferentes tipos y modalidades, tal como lo establece el artículo 19, fracción VII, de la Ley de Vivienda; así como al mandato establecido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, en el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de Vivienda, la entidad no previó el establecimiento de las atribuciones de desarrollar y ejecutar programas de financiamiento, como el Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda.

Como resultado de la reunión de preconfronta, la CONAVI informó que: "...el artículo 14, fracción XIX, del Estatuto Orgánico de la Conavi señala que corresponde a la Subdirección General de Política de Vivienda y Esquemas Financieros formular, ejecutar, conducir, coordinar, evaluar y dar seguimiento a la Política de Subsidios del Gobierno Federal, de conformidad con lo previsto en la Ley, el Programa Nacional de Vivienda y demás disposiciones aplicables, con la participación que corresponda a los sectores público, social y privado".

Asimismo, mencionó que “En cuanto a los infinitivos que dispone el Estatuto Orgánico, se pone a su consideración la siguiente vinculación con la Ley de Vivienda”.

Ley de Vivienda	Estatuto Orgánico
Desarrollar	Formular, conducir, evaluar y dar seguimiento.
Ejecutar	Ejecutar, conducir, coordinar, evaluar y dar seguimiento.
Promover	Formular, coordinar, evaluar y dar seguimiento.

Debido a lo anterior, la ASF omite la acción promovida al haber vinculado las atribuciones indicadas en la normativa aplicable.

Resultado Núm. 39 Sin Observaciones

Competencia de la Subdirección General de Suelo para Vivienda y Enlace con Estados y Municipios

En el artículo 2 del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de Vivienda, publicado el 31 de agosto de 2006, se señala que su objetivo es “establecer las bases de organización, las facultades y funciones que corresponden a las distintas unidades administrativas que integran la Comisión [...]”.

La auditoría reveló que la unidad administrativa responsable del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, es la Subdirección General de Fomento de Suelo para Vivienda y Enlace con Estados y Municipios.

Con la finalidad de verificar si la Subdirección General de Fomento de Suelo y Enlace con Estados y Municipios tiene atribuciones para operar el Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, se analizaron sus facultades, establecidas en el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de Vivienda, y se contrastaron con la atribución de la CONAVI señalada en el artículo 19, fracción VII, de la Ley de Vivienda, lo cual se muestra en el cuadro siguiente:

CUADRO COMPARATIVO DE ATRIBUCIONES

LEY DE VIVIENDA	ESTATUTO ORGÁNICO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA
Artículo 19. Corresponde a la Comisión: VII Desarrollar, ejecutar [...] esquemas, mecanismos y programas de financiamiento, subsidio y ahorro previo para la vivienda, en sus diferentes tipos y modalidades, priorizando la atención a la población en situación de pobreza, coordinando su ejecución con las instancias correspondientes;	Artículo 16.- Corresponde a la Subdirección General de Fomento del Suelo para Vivienda y Enlace con Estados y Municipios el ejercicio de las siguientes atribuciones: I. Desarrollar la relación institucional con las entidades federativas y municipios, así como prestar el apoyo correspondiente a las unidades administrativas de la Comisión en su relación con dichos órdenes de gobierno; II. Promover que los gobiernos de las entidades federativas expidan sus respectivas leyes de vivienda y realizar las acciones conducentes al efecto; III. Promover, de conformidad con las disposiciones aplicables y en coordinación con las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, así como con las entidades federativas y municipios: a) La instrumentación de una estrategia nacional, así como el desarrollo de mecanismos para su implementación, para la incorporación de suelo, la constitución de reservas territoriales, la utilización y aprovechamiento de terrenos ejidales y comunales y la identificación de bienes inmuebles de propiedad federal no productivos o en desuso para su puesta a disposición de los gobiernos locales para destinarlos a programas de vivienda. b) El desarrollo de acciones que fomenten una oferta competitiva de suelo. IV. Instrumentar mecanismos de coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como con las entidades federativas y municipios, para el desarrollo de programas de suelo dirigidos a autoproductores, autoconstructores y otros productores y agentes técnicos especializados que operen sin fines de lucro; V. Diseñar y desarrollar mecanismos que induzcan la colaboración y coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipios, así como la participación de propietarios y desarrolladores para generar suelo con servicios; VI. Promover en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, las adecuaciones necesarias a la normatividad para la constitución, adquisición y desarrollo de reservas territoriales para la vivienda, así como para el aprovechamiento de las áreas intraurbanas; VII. Promover en las entidades federativas, y en su caso en los municipios, la modernización de los registros públicos de la propiedad y de los catastros; VIII. Promover con las entidades federativas y municipios, así como con los sectores social y privado, el desarrollo de acciones de modernización, simplificación administrativa y de reducción en los cobros por trámites relacionados con la producción y titulación de vivienda, así como para el desarrollo integrador de proyectos habitacionales en general, y aquellos que sean encomendados a la Comisión para su ejecución; IX. Promover el desarrollo de mecanismos que permitan conocer y dar seguimiento a las acciones de modernización, simplificación administrativa y de reducción en los cobros por trámites relacionados con la producción y titulación de vivienda; y X. Promover el fortalecimiento de la operación de los organismos estatales y municipales de vivienda.

FUENTE: Ley de Vivienda, Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de Vivienda.

Como se muestra en el cuadro, ninguna de las diez atribuciones de dicha Subdirección General, establecidas en el artículo 16, del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de Vivienda, se vincula con el desarrollo y ejecución de esquemas, mecanismos y programas de financiamiento, subsidio y ahorro previo para la vivienda, atribuciones de la CONAVI indicadas en el artículo 19, fracción VII, de la Ley de Vivienda, y finalidad del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda; por ello la entidad, al no establecer las facultades y funciones de la unidad administrativa encargada de desarrollar y ejecutar el Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, incumple con lo señalado en el artículo 2, del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de Vivienda.

Sin embargo, mediante el oficio número HDB.186/2009 del 1 de abril de 2009, 58/ el Director General de la CONAVI delegó al Subdirector General de Fomento del Suelo para Vivienda y Enlace con Estados y Municipios, la ejecución, coordinación, conducción y seguimiento del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, por lo que se omite la recomendación respectiva.

58/ Remitido por la CONAVI a la ASF mediante el oficio número HDB.3/0505/2009, del 11 de septiembre de 2009, en respuesta al cuestionario de control interno.

Resultado Núm. 40 Observación Núm. 1

Percepción del beneficiario

Satisfacción de la población objetivo

En el artículo Décimo Octavo, numeral V., inciso a, de los Lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, se establece que para la evaluación de consistencia y resultados de los programas, se deberán incluir, entre otros, criterios en materia de la percepción de la población objetivo, así como “Los instrumentos disponibles que le permiten al programa federal medir el nivel de satisfacción de la población objetivo [...] respecto de los bienes y/o servicios que entrega el programa federal”.

Asimismo, el inciso b del mismo ordenamiento, agrega que se medirá “Con base en dichos instrumentos, el nivel de percepción en la población atendida en el logro de los beneficios otorgados por el programa federal”.

Con la revisión del “Informe Final de la Encuesta de Satisfacción de Beneficiarios del Programa Ésta es tu Casa (sic)”, correspondiente al Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda de 2008,59/ se encontró que, para de medir el porcentaje de población beneficiaria que está satisfecha con el programa, en términos de accesibilidad, oportunidad y suficiencia, “[...] se diseño un mecanismo que permitiera realizar la encuesta [...] El mecanismo consistió en aprovechar los recursos institucionales disponibles y sólo contratar la aplicación y levantamiento de la información [...]”.

De acuerdo con la metodología determinada para llevar a cabo la encuesta, ésta sería aplicada a 1,735 beneficiarios; sin embargo, sólo se aplicaron cuestionarios a 851 personas (49.0%) del total de la muestra; ello, debido a que en 316 (18.2%) no se encontró el domicilio; en 262 (15.1%), la vivienda estaba deshabitada; en 173 (10.0%) no le abrieron al encuestador; en 39 (2.2%), la vivienda estaba en construcción; en 31 (1.8%), no se encontró a un informante adecuado para responder la encuesta; en 19 (1.1%), se negaron a contestar la encuesta; y en 44 (2.5%), no se contestó la encuesta por otras causas.

De los 851 encuestados, 551 (64.7%), manifestaron que los requisitos para ser beneficiario del programa son sencillos; 693 (81.4%), consideraron el monto del subsidio recibido como suficiente; y 478 (56.2%), manifestaron que los trámites requeridos hicieron difícil el acceso al subsidio.

59/ Remitido por la CONAVI a la ASF mediante oficio No. HDB.3/0305/2009.

Del cuestionamiento respecto a la dificultad de los trámites para acceder al subsidio, de los 851 encuestados se obtuvo que 478 (56.2%) señalaron que no fue complicado; 251 (29.5%) que fue poco complicado; 97 (11.4%) que estuvo más o menos complicado; 16 (1.9%) lo sintió complicado; y 9 (1.1%) señaló que fue muy complicado.

En conclusión, aun cuando la CONAVI instrumentó las medidas para medir el nivel de satisfacción de la población objetivo respecto de los subsidios que se entregaron mediante el programa, los resultados obtenidos permiten observar que la muestra real efectuada no es representativa bajo el nivel de confianza (95.0%) y error (5.0%) que se habían establecido originalmente, puesto que al reducir la muestra en un 51.0%, el error esperado de la muestra aumenta considerablemente, y el intervalo de confianza se amplía de tal forma que resultó ser una muestra no confiable para realizar deducciones sobre la satisfacción de la población objetivo del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, en incumplimiento del artículo Décimo Octavo, numeral V., incisos a y b, de los Lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.

Acción Promovida

08-1-00HDB-07-0139-07-022 Recomendación al Desempeño

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Comisión Nacional de Vivienda seleccione la institución académica y de investigación u organismo especializado de carácter nacional o internacional, que cuente con reconocimiento y experiencia en materia del programa que garantice la evaluación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda con base en una metodología confiable y que incluya la medición de la percepción de la población atendida en el logro de los beneficios otorgados, en cumplimiento de los incisos a y b del numeral V del artículo Décimo Octavo de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.

La Comisión Nacional de Vivienda presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia.

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas

En resumen, se promovió(eron) 22 observación(es) que generó(aron) 22 acción(es); la(s) cual(es) corresponde(n): 22 a Recomendación(es) al Desempeño.

Dictamen

Con motivo de la revisión practicada en la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), en relación con la auditoría 139 denominada Auditoría de Desempeño al Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, cuyo propósito consistió en evaluar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados en el mencionado programa presupuestal, para verificar el cumplimiento de sus objetivos, se determinó fiscalizar mediante la documentación justificativa y los registros presupuestarios 4,984,369.8 miles de pesos que representan el 100% del presupuesto ejercido reportado en la Cuenta Pública 2008.

La fiscalización se efectuó sobre la información proporcionada por la CONAVI, de cuya veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales y a las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas, así como a la normativa institucional para la fiscalización superior de la gestión gubernamental, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado se realizó de acuerdo con el objetivo y alcance determinado. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión siguiente:

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y con el alcance referido, en 2008 la CONAVI, en el Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, no cumplió con las disposiciones normativas aplicables para construir los indicadores que permitieran medir el cumplimiento de sus objetivos, y tampoco con las disposiciones previstas en sus reglas de operación, como se indica a continuación:

La CONAVI no estableció ningún objetivo que mostrara su contribución a la disminución del rezago habitacional ni de las necesidades de vivienda de las personas de bajos ingresos como consecuencia de que en la Matriz de Indicadores de Resultados el “fin del programa” se formuló sin considerar cómo éste contribuye a la solución del problema que se pretende atender en el mediano y largo plazos; sin identificar la vinculación del “propósito” con el fin del programa, y sin cuantificar la población objetivo potencial por atender.

En su lugar estableció objetivos vinculados con la gestión de la institución, tales como: otorgar apoyos económicos para adquirir una vivienda nueva o usada, mejorar la existente e impulsar la producción social de vivienda; fomentar el acceso a programas de financiamiento y cofinanciamiento; apoyar la capacidad adquisitiva para la formación o la consolidación de un patrimonio habitacional; fomentar la corresponsabilidad con los beneficiarios, impulsando acciones para que aporten recursos propios que provengan del ahorro previo; impulsar la movilidad habitacional apoyando la adquisición de vivienda nueva o usada; elevar la calidad de vida de la población, mediante el apoyo para el mejoramiento de la vivienda; y promover mecanismos para la producción social de vivienda.

Respecto de la operación, en 2008, la CONAVI entregó 228,430 subsidios a personas de bajos ingresos de acuerdo con sus reglas de operación, de ellos, el 63.7% (145,558) fueron hogares que no estaban en situación de pobreza en incumplimiento de la Ley de Vivienda, esto debido a que el organismo no identifica con precisión, ni cuantifica a la población objetivo del programa, en desapego a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La CONAVI incluyó 1,744 registros duplicados en el Padrón de Beneficiarios, ya que, en esos casos, se registraron las parcialidades ministradas del subsidio, en lugar del registro nominal; de una muestra analizada de 455 expedientes, se observó que de 269 (59.1%) subsidios de la modalidad de adquisición de vivienda, 91 (20.0%) registraron montos inferiores al mínimo obligatorio de ahorro aportado por el beneficiario en esa modalidad habitacional y 35 (7.7%) contaron con documentos de recepción por parte del beneficiario con errores en el tipo de modalidad, en incumplimiento de las reglas de operación del programa.

Respecto de la aplicación de los recursos, en el programa se erogaron 4,984,369.8 miles de pesos, cifra que representó 63.8% más que el presupuesto original de 3,042,500 miles de pesos debido a que la SHCP autorizó ampliaciones por un monto de 1,941,869.8 miles de pesos. Del total de los recursos erogados en 2008, se reintegraron a la TESOFE 121,688.2 (2.4%) miles de pesos en forma extemporánea sin que se reportaran en la Cuenta Pública, en contravención de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Los resultados con observación se presentan en el apartado correspondiente de este informe.

Comentarios de la Entidad Fiscalizada

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con

el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado.

Resultado 8

“El artículo 19 fracción VII de la Ley de Vivienda dispone como atribución de la Conavi ‘desarrollar, ejecutar y promover esquemas, mecanismos y programas de financiamiento, subsidio y ahorro previo para la vivienda, en sus diferentes tipos y modalidades, priorizando la atención a la población en situación de pobreza, coordinando su ejecución con las instancias correspondientes’.

“Por su parte el artículo 47 de la Ley de Vivienda, dispone que la Conavi fomentará esquemas financieros y programas que combinen recursos provenientes del crédito, ahorro, subsidio y otras aportaciones, para generar opciones que respondan a las necesidades de vivienda de los distintos sectores de la población, preferentemente de los que se encuentren en situación de pobreza y a los productores sociales.

“Aunado a lo anterior, el Plan Nacional de Desarrollo, obligatorio para las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, en términos de la Ley de Planeación, señala como objetivo 17, Ampliar el acceso al financiamiento para vivienda de los segmentos de la población más desfavorecidos; como se observa, la fuente jurídica, no restringe de manera exclusiva a la atención de la población en situación de pobreza. En ese tenor señala en la estrategia 17.7 Impulsar mecanismos que fortalezcan la capacidad de ahorro familiar, de tal modo que se facilite a las familias mexicanas de menores ingresos el acceso a recursos que les permitan hacerse de una vivienda o realizar mejoras en la que poseen.

“En conclusión, no obstante del contenido del artículo 62 de la Ley de Vivienda, existen fuentes legales y programáticas que legitiman la población objetivo del programa.

“No se omite comentar que el Programa Ésta es tu Casa beneficia a las personas de menores ingresos para acceder a una solución habitacional a través de un subsidio federal que se combina con un financiamiento –en su mayoría en forma de crédito–, y un ahorro del beneficiario. Ésta es tu Casa se distingue del Programa Tu Casa, que ejecuta el Fonhapo, justamente en el nivel de ingreso del beneficiario, ya que en el caso de este programa, no es requisito de elegibilidad, la obtención de un crédito; con ello, las políticas públicas en materia de subsidios para vivienda son complementarias, a fin de evitar cubrir la misma población objetivo, con lo cual se amplía el espectro de atención ciudadana”.

Resultado 27

“Respecto a los 91 expedientes de beneficiarios a los que se les otorgó subsidio sin que cumplieran con el ahorro previo le informo lo siguiente:

”Los subsidios otorgados a través del INFONAVIT fueron formalizados a finales del año 2007, considerando el salario mínimo general diario para la zona geográfica “A” que ascendía a 50.57 pesos, sin embargo, se pagaron en los primeros meses del año 2008, por lo que consideramos que el ahorro previo aportado por los beneficiarios es correcto[...].

”En cuanto al caso de la Entidad Ejecutora Humanismo Vivo A.C. le informo que los subsidios que se otorgaron fueron para mejoramiento de vivienda, para el cual según las Reglas de Operación se requiere un ahorro previo del 5% del valor de la solución, por lo que consideramos si se cumplió con este requisito, sin embargo el formato de Certificado de Recepción de Subsidio Federal empleado por la entidad ejecutora no es el de ésta modalidad, por lo que mediante oficio HDB.10/1036/OT118/2009 se le solicitó la sustitución de éstos”.

IX.4.2. COMITÉ NACIONAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CAÑA DE AZÚCAR

IX.4.2.1. Información General

Atribuciones

La Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 2005, establece lo siguiente:

“CAPITULO II

Del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar

(...)

Sección Segunda

De las atribuciones

ARTÍCULO 10. El Comité Nacional, para el cumplimiento de su objeto, tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Proponer a la Secretaría, en los términos del Sistema Nacional de Planeación, los programas que resulten mas convenientes para la producción, industrialización y comercialización de la caña de azúcar, sus coproductos, subproductos y derivados, así como las obras de infraestructura, considerando el entorno en el que se desenvuelve el sector en el corto y en el mediano plazos;
- II. Generar mecanismos de concertación entre Abastecedores de Caña e Industriales
- III. Analizar el tamaño de los mercados de edulcorantes con el propósito de instrumentar estrategias de expansión y repliegue del azúcar de caña en sus distintas presentaciones, así como sus coproductos, subproductos y derivados, acorde con las tendencias de los mercados y las condiciones del País, que a su vez permitan participar con criterios objetivos y pertinentes en la definición de aranceles, cupos y modalidades de importación de azúcar, coproductos, subproductos, derivados y sustitutos;

- IV. Promover alianzas estratégicas y acuerdos para la integración de los agentes económicos participantes, llevando un registro de acuerdos, convenios y contratos de asociación en participación y coinversiones celebrados entre los Ingenios y sus Abastecedores de Caña;
- V. Evaluar las repercusiones de los tratados de libre comercio en el ámbito de la agroindustria de la caña de azúcar y proponer las medidas pertinentes;
- VI. Instrumentar en coordinación con la Secretaría, un sistema obligatorio de registro e informes de control semanal, mensual y anual del comportamiento del balance azucarero y de edulcorantes totales con base en el ciclo azucarero;
- VII. Llevar el registro y control de niveles de producción óptima por Ingenio para contribuir a elevar la competitividad del sector;
- VIII. Evaluar periódicamente el Sistema de pago de la caña por calidad uniforme y el Sistema de pago por la calidad de la caña individual o de grupo; proponiendo los cambios necesarios que le den viabilidad en el contexto del comportamiento de los mercados. Cualquier cambio necesario deberá ser aprobado por el Pleno del Comité;
- IX. Elaborar balances azucareros y de edulcorantes totales por país, para homologar las políticas públicas de los socios comerciales de nuestro país en relación con costos, precios, subsidios, índices de productividad, fondos compensatorios, estímulos fiscales, tasas de interés, políticas crediticias, políticas comerciales, precios administrados y de mercado que entre otros se consideren para establecer las bases para fijar criterios de precios máximos al azúcar de caña en el mercado nacional;
- X. Conciliar entre los Ingenios del país, la distribución de las cuotas de exportación de azúcar acordadas en los tratados comerciales que México haya celebrado o celebre en el futuro;
- XI. Con base en el balance azucarero para la zafra correspondiente, calcular y proponer el precio de referencia del azúcar para el pago de la caña, llevando registro y control de los precios nacionales del azúcar y de los precios del mercado internacional incluidos los precios del mercado de los Estados Unidos de América;
- XII. Elaborar y aprobar las bases y cláusulas del Contrato y en su caso, sus modificaciones;
- XIII. Fomentar el sistema de pago de la caña de azúcar por calidad individual o por grupos;

-
- XIV. Llevar el registro nacional de los métodos de pago por calidad de la caña adoptado por el Comité de cada Ingenio, considerando los sistemas de determinación de los kilogramos de azúcar recuperable base estándar, para efectos de cálculo del precio de la caña;
 - XV. Elaborar las estadísticas de resultados de producción y productividad de las zafras, tanto de campo como de fábrica;
 - XVI. Proponer a los Abastecedores de Caña y a los Industriales la instrumentación de un sistema de información que permita integrar los costos de producción de la siembra, el cultivo, la cosecha, los costos de transformación y de distribución de la caña y del azúcar, para sustentar las bases del programa de productividad y competitividad de la agroindustria;
 - XVII. Aprobar los programas de fomento que se circunscriban a las Zonas de Abastecimiento, autorizando su ejecución por conducto de los Comités;
 - XVIII. Promover la instalación de los Comités Regionales, apoyados en la multifuncionalidad de las Zonas de Abastecimiento, el desarrollo de los territorios rurales, complementando e integrando las actividades económicas, agrícolas, pecuarias, forestales y pesqueras, para fortalecer el empleo, la inversión y los programas de bienestar social que mejoren los mínimos de bienestar de las familias cañeras y de los pobladores;
 - XIX. Coadyuvar al estricto cumplimiento de la Ley y de todas las disposiciones que de ella emanen, así como concertar acuerdos entre los distintos sectores que intervienen en la agroindustria de la caña de azúcar para incrementar su eficiencia y la productividad;
 - XX. Instrumentar un programa de desarrollo tecnológico que articule el campo con la fábrica para elevar sus niveles de competitividad en forma sostenible;
 - XXI. Aprobar el Reglamento, el programa de trabajo y el presupuesto del Centro de Investigación Científica y Tecnológica de la Caña de Azúcar, recibir informes periódicos y evaluar el cumplimiento de su desempeño, así como proponer las aportaciones que hagan los Industriales, las Organizaciones nacionales y la Secretaría;
 - XXII. Proponer en coordinación con la Secretaría, las acciones y programas de capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología, formulándose y ejecutándose bajo criterios de sustentabilidad, integralidad, inclusión y participación, los cuales formarán parte del Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral, que establece la Ley de Desarrollo Rural Sustentable;
-

- XXIII. Recibir, analizar y evaluar los informes de los Comités respecto de los programas convenidos y sus modificaciones, los avances semanales y acumulados de los programas de campo y de recepción e industrialización de caña en fábrica, los de inicio y término de zafra, los reportes de evaluación de actividades y todos aquellos que a su juicio resulten necesarios para tomar decisiones en materia de esta Ley;
- XXIV. Realizar revisiones, exámenes o auditorías a solicitud de los Comités sobre el desempeño de sus operaciones en general o de alguna en particular;
- XXV. Opinar sobre todos aquellos asuntos que sean sometidos a su consideración y que propicien la eficiencia administrativa y el aprovechamiento pleno de los recursos, a fin de alcanzar niveles de producción de azúcar satisfactorios y aumentar la eficiencia y productividad en el campo cañero y en la fábrica;
- XXVI. Proponer a la instancia correspondiente todas aquellas reglas, definiciones y disposiciones que contribuyan a la instrumentación de la Ley;
- XXVII. Intervenir en las consultas de carácter técnico, presupuestal o programático que le sean planteadas;
- XXVIII. Invitar a los centros de investigación, instituciones de educación superior y organismos no gubernamentales relacionados con la actividad de la agroindustria de la caña de azúcar para escuchar su opinión de acuerdo con la naturaleza de los asuntos a tratar y para incorporarlos al Centro de Investigación Científica y Tecnológica de la Caña de Azúcar, y
- XXIX. Las demás que se señalen en esta Ley.”

Nota: A la fecha de integración del presente Informe, no se contó con la información correspondiente a la Situación Financiera y Presupuestaria y a Indicadores de Desempeño del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.

Tipos de Revisión

El C. Auditor Superior de la Federación y el C. Auditor Especial de Cumplimiento Financiero notificaron a la C. Directora General del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, la inclusión de esta entidad fiscalizada en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización, como sigue:

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN		ORDEN (ES) DE AUDITORÍA		AUDITORÍA	TÍTULO
NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA		

CUENTA PÚBLICA

OASF/1068/2009	7 de Mayo de 2009	AECF/0701/2009	5 de Junio de 2009	201	Programa Complementario de Apoyo al Pago de los Productores de Caña de Azúcar
----------------	-------------------	----------------	--------------------	-----	---

La auditoría realizada fue financiera y de cumplimiento.

IX.4.2.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones

a) Ejercicio 2008

1) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública 2008

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 21 observaciones, de las cuales se derivan las acciones que a continuación se señalan:

ACCIONES EMITIDAS CUENTA PÚBLICA 2008

Tipo de acción	Número
Recomendación	26
Solicitud de Aclaración	1
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	4
Total	31

De las 31 acciones, 26 de ellas (83.9%) son recomendaciones de naturaleza preventiva y 5 (16.1%) de carácter correctivo. De éstas, 10 acciones deberán ser atendidas o solventadas por la entidad fiscalizada; 13 por el Fideicomiso de Riesgo Compartido; 4 por el Órgano Interno de Control en FIRCO; 3 por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y 1 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los plazos y términos que establezcan las disposiciones legales aplicables y las notificaciones expedidas por la Auditoría Superior de la Federación.

IX.4.2.3. Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento

IX.4.2.3.1. Programa Complementario de Apoyo al Pago de los Productores de Caña de Azúcar

Auditoría: 08-1-00AFU-02-0201

Criterios de Selección

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización.

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que el presupuesto transferido para el citado programa se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y las disposiciones legales y normativas aplicables.

Alcance

Universo Seleccionado: 385,494.3 miles de pesos

Muestra Auditada: 384,980.8 miles de pesos

Se revisaron 384,980.8 miles de pesos que corresponden al 99.9% ejercido en la partida 4101 "Subsidios a la Producción" por 385,494.3 miles de pesos en el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, por el Programa Complementario de Apoyo al Pago de los Productores de Caña de Azúcar de la Zafra 2007/2008 (en adelante denominado "Programa Complementario").

Áreas Revisadas

La Dirección General (DG) y la Dirección de Administración (DA), adscritas al Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (CNDSCA); la Dirección Ejecutiva de Apoyos a Agronegocios (DEAA), las gerencias de Administración y Finanzas (GAF) y Estatal en Morelos (GEM), adscritas al Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO); la Dirección General de Medios de Pago (DGMP), adscrita a Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA); la Dirección General de Eficiencia Financiera y Rendición de Cuentas (DGEFRC) y la Coordinación General de Enlace y Operación (CGEO), adscritas a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).

Procedimientos de Auditoría

1. Analizar los ordenamientos jurídico-administrativos con los cuales la entidad fiscalizada regula, fundamenta o motiva su operación, de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (LDSCA), la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH), la Ley Federal de las Entidades Paraestatales (LFEP) y el Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales (RLFEP).
2. Comprobar que en las áreas sujetas a revisión cuentan con manuales de organización y de procedimientos, que se encuentren autorizados, actualizados y difundidos y, en su caso, aplicar cuestionarios de control interno o elaborar descriptivas de procedimientos, de conformidad con la LOAPF, la LFEP, el RLFEP, la LFPRH y el RLFPRH.
3. Verificar que las cifras reportadas en la Cuenta Pública 2008 correspondieron a las presentadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto; las modificaciones al presupuesto se encontraron respaldadas con los oficios de adecuación presupuestaria; los ahorros y economías que al cierre del ejercicio no se devengaron se concentraron en la Tesorería de la Federación (TESOFE); y las Cuentas por Liquidar Certificadas con las que se ministraron recursos al programa, contaron con la documentación justificativa y comprobatoria, de acuerdo con la LFPRH y el RLFPRH.
4. Analizar el marco normativo general y específico que reguló el programa en el 2008, de conformidad con la LOAPF, la LFPRH, el RLFPRH, la LDSCA, el Presupuesto de Egresos de la

Federación 2008 (PEF 2008), el Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería (RLST), Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal (NGCIAPF), los Lineamientos Específicos de Operación del Programa Complementario de Apoyo al Pago de los Productores de Caña de Azúcar de la zafra 2007/2008 (LEOPCAPPCA), Convenios suscritos por el CNDSCA o el FIRCO y la normativa específica.

5. Verificar que se contó con lineamientos para la operación del programa y que éstos fueron difundidos; que la recepción de las solicitudes de apoyo en ventanilla se realizó en el plazo establecido; y el Listado de Abastecedores cumplió con los requisitos, de acuerdo con la LDSCA, la LFPRH, las NGCIAPF, los LEOPCAPPCA y la normativa específica.
6. Comprobar, mediante una muestra, que los ingenios azucareros presentaron la documentación requerida al Agente Técnico para su validación e instrucción de dispersión de los apoyos y éste contó con evidencia de su recepción por parte de los beneficiarios, así como que el monto de los apoyos no excedió el máximo permitido, de conformidad con la LDSCA, la LFPRH, los LEOPCAPPCA, las NGCIAPF, los Convenios de Colaboración y la normativa específica.
7. Verificar si existieron cancelaciones por incumplimiento y, en su caso, analizar las causas y el reintegro de los recursos a la TESOFE; asimismo, que el padrón de beneficiarios se encuentre desagregado, actualizado y publicado, de acuerdo con los LEOPCAPPCA, el PEF 2008 y la normativa específica.
8. Constatar que los gastos de operación se ajustaron al 2% autorizado, que estuvieron debidamente comprobados y los remanentes se reintegraron a la TESOFE, de conformidad con la LFPRH, RLFPRH y la normativa específica.
9. Comprobar que el Agente Técnico realizó la entrega de los informes correspondientes del programa, de conformidad con el Convenio de Colaboración.

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas

Resultado Núm. 1 Observación Núm. 1

Se verificó que el 22 de agosto de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (LDSCA), la cual contempla en su artículo 9 la constitución del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (CNDSCA)

como un Organismo Público Descentralizado cuyo objeto es la coordinación y la realización de todas las actividades previstas en la mencionada ley, relacionadas con la agroindustria de la caña de azúcar.

La administración del Comité está a cargo de la Junta Directiva y un Director General, y tiene como autoridad suprema a la Junta Directiva, integrada por el Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), quien la presidirá; representantes de las secretarías de Hacienda y Crédito Público; de Economía; del Medio Ambiente y Recursos Naturales; del Trabajo y Previsión Social, así como de la Cámara Azucarera, y de las organizaciones nacionales de abastecedores de caña de azúcar.

Sin embargo, dicho organismo inició operaciones hasta el ejercicio 2008, dado que su Junta Directiva se instaló el 13 de marzo de 2008, y el Director General del CNDSCA fue nombrado el 1 de septiembre de 2008, por lo cual no fue instalado dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor de la mencionada ley; no obstante que para su instalación la SAGARPA, como coordinadora de sector, convocaría a los sectores involucrados, en incumplimiento de los artículos 9, 10 y cuarto transitorio, de la LDSCA y 66 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales (LFEP).

Acción Promovida

08-0-08100-02-0201-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación realice con oportunidad las gestiones necesarias para dar cumplimiento a los mandatos que por ley se establecen en lo referente a la creación de entidades, en cumplimiento de los artículos 9, 10 y cuarto transitorio, de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar y 66 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Resultado Núm. 2 Observación Núm. 1

Se constató que la LDSCA, establece que el Director General del CNDSCA tiene, entre otras facultades y obligaciones, las siguientes:

- Presentar para su aprobación a la Junta Directiva, la estructura orgánica y sus modificaciones.
- Someter a la consideración del órgano de gobierno para su aprobación, el Estatuto Orgánico, así como las disposiciones reglamentarias correspondientes para su organización, funcionamiento, control y evaluación.
- Elaborar los manuales de organización, procedimientos y políticas y presentarlos a la Junta Directiva para su aprobación.
- Establecer los instrumentos y procedimientos que permitan que los procesos de trabajo se realicen de manera articulada, congruente y eficaz.
- Establecer los sistemas de registro, control y evaluación necesarios para alcanzar los resultados, metas y objetivos propuestos para el corto y mediano plazo.
- Establecer los mecanismos de autoevaluación que destaquen la eficiencia y eficacia con que se desempeñe el Comité Nacional y presentar al órgano de gobierno por lo menos dos veces al año la evaluación de gestión con el detalle que previamente acuerde con el órgano y escuchando al Comisario público.

Al respecto, se observó que el CNDSCA carece de lo siguiente: Estatuto Orgánico; autorizaciones a las modificaciones de su Estructura Orgánica; manuales de Organización y de Procedimientos; disposiciones de carácter interno que regulen sus actividades; comisario y Órgano de Control y Evaluación; la falta de lo anterior genera que no exista una delimitación de funciones, ni evaluación de la gestión del CNDSCA, a efecto de verificar que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, eficiencia, eficacia, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, en incumplimiento de los artículos 14, fracciones V y VI, 17, fracciones IV, V, VI, 19 y 20, de la LDSCA; 15, párrafo penúltimo, 58, fracción VIII, y 59, fracciones V y IX, 60, 61, fracción II, 62 de la LFEP; y 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH).

Cabe señalar que para que el CNDSCA cumpla con las atribuciones que tiene encomendadas cuenta con un Director General, dos directores de área y dos Subdirectores.

Sobre el particular, la SAGARPA, como coordinadora de sector, no verificó que el Director General del CNDSCA cumpliera con todas las obligaciones legales que se le atribuyen a ese organismo descentralizado para que, en su caso, se realizaran las acciones que subsanaran las deficiencias u omisiones en estricta observancia de las disposiciones aplicables al CNDSCA, en incumplimiento del artículo 66 de la LFEP.

Acción Promovida

08-0-08100-02-0201-01-002 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, como coordinadora de sector, establezca los mecanismos de control necesarios a efecto de verificar que el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar subsane a la brevedad las deficiencias y omisiones de sus disposiciones o, en su caso, que se informe a las instancias competentes para realizar las acciones a que haya lugar, en cumplimiento del artículo 66 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Acción Promovida

08-1-00AFU-02-0201-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar lleve a cabo todas las gestiones necesarias para elaborar, autorizar y difundir su estatuto orgánico, estructura orgánica, reglamento, manual de organización, manual de procedimientos y demás disposiciones de carácter interno que regulen sus actividades, a efecto de verificar que la administración de los recursos

públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, eficiencia, eficacia, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas; asimismo, para que promueva ante la instancia correspondiente la designación de un comisario y se integre en la estructura un Órgano de Control y Evaluación para que se acaten todas las disposiciones aplicables a dicho Organismo Público Descentralizado, en cumplimiento de los artículos 14, fracciones V y VI, 17, fracciones IV, V, VI, 19 y 20 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar; 15, párrafo penúltimo, 58, fracción VIII, y 59, fracciones V y IX, 60, 61, fracción II, 62 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; y 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1

Con el fin de verificar que el CNDSCA haya dado cumplimiento a las obligaciones que establece la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, se solicitó su inscripción en el Registro Público de Organismos Descentralizados que está a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), observándose que dicho registro no existe, toda vez que no se reguló en el Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales (RLFEP), ni se han formalizado sus funciones, no obstante, que las reformas relativas al Registro Público de Organismos Públicos Descentralizados establecidas en la citada ley fueron publicadas en el DOF el 24 de julio de 1992 y su reglamento tuvo reformas el 7 de abril de 1995, sin que se haya modificado a efecto de que éste sea congruente con la ley.

Lo anterior contravino los artículos 24 y 25 de la LFEP.

Cabe señalar que con el oficio núm. AFU/DG/2009/0592 del 7 de octubre del 2009 signado por la Directora General del CNDSCA se solicitó al Procurador Fiscal de la Federación indicar si el Registro Público de Organismos Descentralizados ya está en funciones, a lo que se respondió con el oficio núm. 529-II-DLCEPSL-237/09 del 16 de octubre de 2009 que en el RLFEP publicado en el DOF el 26 de enero de 1990 se omitió establecer los preceptos aplicables al REPODE, por lo cual a la fecha continúa pendiente su creación y funcionamiento y no es posible realizar la inscripción de los documentos o actos que conforme al artículo 25 de la LFEP deben registrarse en el mismo; sin embargo, actualmente la Procuraduría Fiscal de la Federación se encuentra desarrollando un proyecto a efecto de instrumentar el REPODE.

Acción Promovida

08-0-06100-02-0201-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lleve a cabo las gestiones necesarias para promover la modificación de la normativa conducente, a efecto de que se elimine o se regule adecuadamente el Registro Público de Organismos Descentralizados, en cumplimiento de los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Resultado Núm. 4 Observación Núm. 1

Se verificó que durante 2008 la Junta Directiva del CNDSCA realizó 11 sesiones: seis ordinarias y cinco extraordinarias; sin embargo, únicamente el acta relativa a la 4a. sesión extraordinaria, así como la minuta de la tercera sesión extraordinaria están firmadas por los asistentes de dichas reuniones.

Al respecto, se informó que el CNDSCA se encuentra en proceso de regularización; por ello, las actas de todas las sesiones ordinarias, así como de la 1era., 2da., 3era. y 5ta extraordinarias, no se encuentran debidamente formalizadas, ni inscritas en el Servicio Nacional de Registro Agropecuario, incorporándose en esta última omisión, el acta de la 4ta sesión extraordinaria, en incumplimiento del artículo 13, párrafo último, de la LDSCA.

Acción Promovida

08-1-00AFU-02-0201-01-002 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,

recomienda que el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar formalice las actas que se levanten de las sesiones ordinarias y extraordinarias, mediante la firma de sus asistentes y las inscriba en el Servicio Nacional del Registro Agropecuario, en cumplimiento del artículo 13, párrafo último, de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.

El Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Resultado Núm. 5 Sin Observaciones

Se constató que en los Lineamientos Específicos de Operación del Programa Complementario de Apoyo al Pago de los Productores de Caña de Azúcar de la zafra 2007/2008 (LEOPCAPPKA) publicados en el DOF el 24 de septiembre de 2008, se estableció que el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) sería el Agente Técnico, cuya responsabilidad sería el control, autorización y entrega de los apoyos.

En este contexto, como resultado de la evaluación del control interno se observó que el Manual de Políticas y Procedimientos del FIRCO hace referencia a la estructura orgánica dictaminada en junio de 1996 y no considera las modificaciones del 1 de diciembre de 2004, toda vez que hace mención a las direcciones ejecutivas, de Normatividad y Control de la Operación; Desarrollo Técnico e Institucional y Administración y Finanzas, de las que sólo la última corresponde a la denominación actual; no obstante, las áreas que tiene adscritas cada una de dichas direcciones, presentaron modificaciones que no se han actualizado para efectos de los procedimientos que realiza cada una de ellas, en incumplimiento de los artículos 58, fracción VIII, de la LFEP; y 15 del RLFE.

Sobre el particular, esta observación fue identificada en la auditoría núm. 174 denominada Proyecto Estratégico de Apoyo a la Cadena Productiva de los Productores de Maíz y Frijol (PROMAF II), practicada al FIRCO, por lo que la acción correspondiente a una Recomendación identificada con el número 08-3-0816L-02-0174-01-001 se encuentra en el resultado 1, observación 1, de ese informe.

Resultado Núm. 6 Sin Observaciones

Se constató que Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA) sería el emisor y dispersor de los apoyos de acuerdo con los lineamientos del Programa Complementario.

Al respecto, se comprobó que el Manual de Organización y el Manual de Procedimientos de ASERCA para el ejercicio 2008, no se encuentran actualizados, dado que no considera las modificaciones que tuvo la estructura orgánica el 26 de septiembre de 2008.

Adicionalmente, se observó que el Manual de Organización de ASERCA no contempla la Coordinación General de Pagos de Apoyos que señala el artículo 48-BIS del Reglamento Interior de la SAGARPA, publicado en el DOF el 15 de noviembre de 2006, aunado al hecho de que hace referencia a programas y subprogramas que han sido modificados o han desaparecido.

Lo anterior incumplió los artículos 19 de la LOAPF y; 6, fracción I, 8, fracciones I y II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH).

Sobre el particular, esta observación fue identificada en la auditoría núm. 200 denominada Esquemas de Comercialización de Frijol e Infraestructura Comercial, practicada a ASERCA, por lo que la acción correspondiente a una Recomendación identificada con el número 08-0-08F00-02-0200-01-002 se encuentra en el resultado 2, observación 1, de ese informe.

Resultado Núm. 7 Sin Observaciones

Se constató que en el Analítico de Egresos de la Cuenta Pública 2008, se reportó que el CNDSCA, en la partida 4101 "Subsidios a la producción" no contó con asignación original, tuvo ampliaciones por 470,000.0 miles de pesos y reducciones por 75,830.0 miles de pesos, lo cual resultó en un presupuesto modificado de 394,170.0 miles de pesos, de los cuales se reportaron como ejercidos 385,494.3 miles de pesos y economías por 8,675.7 miles de pesos, y que al compararlas con las cifras registradas por la Dirección General de Eficiencia Financiera y Rendición de Cuentas (DGEFRC) de la SAGARPA en el Estado del Ejercicio del Presupuesto, no se determinaron diferencias, por lo que se concluyó que las cifras reportadas son confiables, en cumplimiento de los artículos 90 de la LFPRH; y 242 del RLFPRH.

Respecto del presupuesto modificado, se constató que se encuentra respaldado con los oficios de adecuación presupuestaria correspondientes, debidamente autorizados por la SHCP, en cumplimiento de los artículos 57, 58 y 59 de la LFPRH; 92 al 96, 98, 99 y 105 del RLFPRH.

Resultado Núm. 8 Observación Núm. 1

En el análisis de los oficios de adecuación presupuestaria que modificaron el presupuesto del CNDSCA, se observó que durante el ejercicio 2008 se dotó de recursos a la actividad prioritaria U016 "Programa Complementario de Apoyo al Pago de los Productores de la Caña de Azúcar para la zafra 2007/2008", mediante la ampliación líquida núm. 2008-8-116-5521 por 470,000.0 miles de pesos, provenientes de "Alianza para el Campo" del programa de Activos Productivos, en su componente de Ganadería y de las ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados para ese mismo componente. Al respecto, la Subdirección de Análisis Programático y Cuenta Pública de la SAGARPA, indicó que éste movimiento se realizó de forma excepcional, debido a la obligatoriedad de cumplir con los compromisos adquiridos por la SAGARPA para la instrumentación del Programa Complementario, aunado a que dichos movimientos no afectaron metas, ni objetivos institucionales.

Por otra parte, se observó que con las adecuaciones presupuestarias núms. 2008-8-F00-7759 y 2008-8-F00-8021, se efectuaron reducciones líquidas al CNDSCA por 75,830.0 miles de pesos, de las cuales, la primera por 58,350.0 miles de pesos se realizó para transferir recursos a ASERCA para cubrir obligaciones del PROCAMPO capitaliza y la segunda por 17,480.0 miles de pesos para transferir recursos al Ramo 23, en el concepto ahorros y economías del ejercicio, sin que se haya presentado la autorización del Órgano de Gobierno del CNDSCA para la realización de dichos movimientos presupuestales, en incumplimiento del artículo 58, fracción II, de la LFEP.

Acción Promovida

08-1-00AFU-02-0201-01-003 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar implemente los mecanismos de control necesarios para que las modificaciones a su presupuesto cuenten con la aprobación de su Órgano de Gobierno, en cumplimiento del artículo 58, fracción II, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

El Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1

Se constató que en la Tercera Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva del CNDSCA celebrada del 18 al 26 de junio de 2008, se planteó la crisis de solvencia que enfrentaba el sector azucarero y la incapacidad de los industriales de pagar el precio de referencia señalado en el DOF el 12 de diciembre de 2007, como consecuencia de vender a un precio distinto del publicado y cuyo diferencial equivalía a 3,200,000.0 miles de pesos.

Al respecto, en la Cuarta Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva del CNDSCA del 1 de septiembre de 2008, se acordó otorgar un apoyo con fondos federales y estatales que se repartiría en tres partes: 25.0% de apoyo Federal (800,000.0 miles de pesos); 25.0% de apoyo estatal (800,000.0 miles de pesos) y; 50.0% de pago de los ingenios (1,600,000.0 miles de pesos).

Para ello, la Secretaría de Economía (SE) establecería el Programa de Apoyo al Sector Agroindustrial de la Caña de Azúcar (PROINCAÑA) de conformidad con las atribuciones que le confiere el artículo 34, fracciones XXIII y XXXI, de la LOAPF para otorgar los fondos federales y que la SAGARPA establecería un Programa Complementario de Apoyo al Pago de los Productores de la Caña de Azúcar de la Zafra 2007/2008, para la parte estatal de conformidad con las atribuciones previstas en el artículo 35, fracciones I, y XIV, de la LOAPF.

Respecto de este último programa, el Oficial Mayor de la SAGARPA informó que para contar con los recursos, los gobiernos de las entidades federativas con producción de caña de azúcar manifestaron oficialmente su interés en destinar los recursos de la segunda reasignación de gasto a federalizar señalados en el artículo 34, fracción III, inciso b, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 (PEF 2008) para atender la problemática que presentó la cadena de la agroindustria de la caña de azúcar, por lo que se reorientaron los recursos, como se describe a continuación:

Tabla de Aportaciones para el Programa Complementario
(miles de pesos)

Entidad Federativa	Aportación Requerida	Aportación SAGARPA- Estados	Aportación Directa del Estado
Campeche	6,500.0	6,500.0	0.0
Chiapas	39,400.0	39,400.0	0.0
Colima	14,200.0	12,300.0	1,900.0
Jalisco	101,500.0	56,700.0	44,800.0
Michoacán	20,000.0	20,000.0	0.0
Morelos	27,700.0	24,500.0	3,200.0
Nayarit	33,300.0	23,600.0	9,700.0
Oaxaca	41,700.0	41,700.0	0.0
Puebla	30,600.0	30,600.0	0.0
Quintana Roo	16,700.0	14,000.0	2,700.0
San Luis Potosí	78,800.0	30,200.0	48,600.0
Sinaloa	28,900.0	28,900.0	0.0
Tabasco	28,200.0	28,200.0	0.0
Tamaulipas	33,400.0	33,400.0	0.0
Veracruz	299,000.0	80,000.0	219,000.0
TOTALES	799,900.0	470,000.0	329,900.0

Fuente: Documentación proporcionada por la SAGARPA.

Con base en lo anterior, la SAGARPA realizó las adecuaciones presupuestarias correspondientes a efecto de transferir los 470,000.0 miles de pesos al CNDSCA para la instrumentación del Programa Complementario y así dar cumplimiento a los compromisos establecidos por el sector. Asimismo, para el apoyo estatal se firmaron convenios de coordinación únicamente con los estados de Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí y Veracruz por 322,100.0 miles de pesos a efecto de que estos aportaran recursos, dado que en los lineamientos de operación del Programa Complementario, se consideró que los estados podrían aportar recursos complementarios.

Sin embargo, la Junta Directiva del CNDSCA carece de facultades expresas para acordar la participación de recursos estatales en la operación del Programa Complementario, por lo que excedió las facultades y obligaciones que le establece el artículo 14 de la LDSCA.

Acción Promovida

08-1-00AFU-02-0201-01-004 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar implemente mecanismos de control, a efecto de que su Junta Directiva se ajuste estrictamente al cumplimiento de las facultades que le confiere el artículo 14 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.

El Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Resultado Núm. 9 Observación Núm. 2

Se constató que en la publicación de los lineamientos del PROINCAÑA se estableció como población objetivo al organismo intermedio para que mediante éste se entregaran los apoyos a los ingenios y en los lineamientos del Programa Complementario se señaló como población objetivo a los productores de caña; sin embargo, el apoyo debió tener como población objetivo en ambos programas a los ingenios, toda vez que el apoyo era tendiente a ayudar a los industriales a cubrir sus adeudos con los abastecedores de caña de azúcar, aunado a que el objetivo del programa buscaba complementar el

pago de la liquidación 2007/2008 y no otorgar un ingreso adicional a dicho pago; asimismo, no se estableció que para la liquidación de la zafra, el ingenio no debía pagar la parte correspondiente al 25.0% del apoyo estatal, lo que ocasionó que los productores que ya habían recibido su pago conforme al precio de referencia, cedieran los derechos al cobro.

Cabe señalar que con esta política pública se pretendía regular el mercado y que los productores recibieran un pago mínimo por su caña; sin embargo, no todos los ingenios del país cumplían con la mecánica de operación para recibir los subsidios, toda vez que algunos de ellos promovieron amparos en contra de la aplicación de los precios de referencia para las zafras 2006/2007 y 2007/2008. Al respecto, se dejó de apoyar a 13 ingenios cuya producción de azúcar en 2008 fue de 930.0 miles de toneladas métricas y en consecuencia, a los abastecedores de caña de los mismos, al obtener un ingreso menor. Además, al haber implementado el otorgamiento del subsidio que atendía la misma problemática mediante dos programas distintos, ocasionó exceso de trámites y gastos tanto para el gobierno como para los particulares, en incumplimiento de los criterios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas que rigen el ejercicio del gasto público federal.

Lo anterior incumplió el artículo 1, párrafo segundo, de la LFPRH.

Acción Promovida

08-1-00AFU-02-0201-01-005 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar fortalezca los mecanismos de control, análisis y evaluación que le permitan determinar, antes de la instrumentación de programas de apoyo al sector azucarero, la idoneidad de la mecánica de operación por implementar, a efecto de lograr los objetivos planteados en ajuste a los criterios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas que rigen el ejercicio del gasto público federal, en cumplimiento del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones que estimen pertinentes.

Resultado Núm. 10 Sin Observaciones

Se constató que los LEOPCAPPCA establecieron como objetivo, otorgar un apoyo directo por única vez, al pago de los abastecedores de caña de azúcar, para cubrir la liquidación final de la zafra 2007/2008, así como para mantener la producción de azúcar y fomentar el fortalecimiento de la cadena de caña de azúcar.

Asimismo, se estableció que el monto específico de los apoyos sería determinado por el CNDSCA, el cual se fijó en 143.098132533143 pesos por tonelada de azúcar producida, de acuerdo a la información proporcionada por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), cuyo cálculo de distribución se muestra a continuación:

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS CON MOTIVO DEL PROGRAMA
COMPLEMENTARIO

(Cifras en miles de pesos)

Estado	Núm. Ingenios Totales	Azúcar Producida (Tons. Métricas)	Aportación Estatad	Aportación Federal	Valor Total
Campeche	1	44,270	0.0	6,335.0	6,335.0
Colima	1	98,092	0.0	14,036.8	14,036.8
Chiapas	2	271,698	0.0	38,879.5	38,879.5
Jalisco	6	700,598	44,800.0	55,454.3	100,254.3
Michoacán	3	138,126	0.0	19,765.6	19,765.6
Morelos	2	191,452	0.0	27,396.4	27,396.4
Nayarit	2	230,073	9,700.0	23,223.0	32,923.0
Oaxaca	3	336,221	0.0	48,112.6	48,112.6
Puebla	2	211,132	0.0	30,212.6	30,212.6
Quintana Roo	1	115,041	0.0	16,462.1	16,462.1
San Luis Potosí	4	543,563	48,600.0	29,182.8	77,782.8
Sinaloa	3	199,404	0.0	28,534.3	28,534.3
Tabasco	3	134,655	0.0	19,268.9	19,268.9
Tamaulipas	2	230,311	0.0	32,957.1	32,957.1
Veracruz	22	2,076,051	219,000.0	78,079.0	297,079.0
	57	5,520,687	322,100.0	467,900.0	790,000.0

Fuente: Informe final de la zafra 2007/2008 del SIAP, Memoria de cálculo entregada por la Dirección de Administración del CNDSCA.

También se señaló que la instancia normativa sería la Subsecretaría de Agricultura de la SAGARPA y que los gobiernos de los estados podían realizar aportaciones complementarias para efectos del subsidio.

Lo anterior cumplió los lineamientos tercero, fracción II, quinto, fracciones I, II, III, IV, y V, décimo y décimo tercero de los LEOPCAPCA.

Resultado Núm. 11 Sin Observaciones

Se verificó que el 25 de septiembre de 2008 el CNDSCA y el FIRCO firmaron un convenio de colaboración por el cual se fijaron las bases y procedimientos para implementar el Programa Complementario. Para ello, se estableció que el CNDSCA aportaría 470,000.0 miles de pesos al FIRCO, de los cuales se destinaría hasta el 2.0% para gastos de operación (9,400.0 miles de pesos), por lo que el CNDSCA emitió dos Cuentas por Liquidar Certificadas por 420,000.0 y 50,000.0 miles de pesos, respectivamente, las cuales se encuentran comprobadas con el citado convenio y los recibos emitidos por el FIRCO.

Asimismo, se comprobó que el FIRCO reintegró 84,505.7 miles de pesos a la TESOFE dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio 2008 provenientes de reducciones líquidas por 75,830.0 miles de pesos y economías por 8,675.7 miles de pesos.

Lo anterior cumplió los artículos 52, 54 y 89 de la LFPRH; 73, 176, párrafo primero, y 241 del RLFPRH; y la cláusula quinta del convenio de colaboración suscrito entre el CNDSCA y el FIRCO el 25 de septiembre de 2008, que establece dentro de las obligaciones del FIRCO recibir los recursos financieros y emitir los recibos correspondientes, así como reintegrar a la TESOFE los recursos federales que no se hayan aplicado en la implementación del Programa Complementario.

Resultado Núm. 12 Observación Núm. 1

Se comprobó que en el convenio de colaboración celebrado entre el CNDSCA y el FIRCO se estableció la constitución de una Comisión de Regulación y Seguimiento (CRyS), que estaría integrada por la Directora General del CNDSCA y representantes de la Subsecretaría de Agricultura y del FIRCO; sin embargo, en las actas de instalación y primera reunión ordinaria de la mencionada comisión, se observó que la persona que asistió por parte de la Subsecretaría de Agricultura, tuvo sólo

el carácter de invitado y en las reuniones posteriores, no asistió representante alguno de esa subsecretaría, no obstante que ésta es la instancia normativa del programa.

Por otra parte, se constató que la vigencia del convenio sería hasta la conclusión de las acciones previstas en el mismo; sin embargo, a la fecha de cierre de los trabajos de auditoría (diciembre de 2009) éstas no se han concluido dado que no se ha entregado por parte del FIRCO el informe financiero auditado descrito en la cláusula quinta, inciso n, del convenio de colaboración celebrado entre el CNDSCA y el FIRCO. Cabe señalar que el FIRCO señaló que el programa se operó prácticamente en los meses de noviembre y diciembre de 2008 (2 meses), sin embargo, el término de las actividades relacionadas con el Programa Complementario se extendieron hasta 11 meses más (noviembre de 2009), cuando se debe entregar el informe financiero auditado, por lo que no se observaron los criterios de eficacia y control que deben regular la Administración Pública.

Lo anterior incumplió el artículo 1, párrafo segundo, de la LFPRH; y las cláusulas sexta, inciso c, y séptima, párrafo segundo, del convenio de colaboración celebrado entre el CNDSCA y el FIRCO el 25 de septiembre de 2008, relativas a la vigilancia y supervisión del cumplimiento del convenio por parte del CNDSCA; y a la constitución de la CRyS.

Acción Promovida

08-1-00AFU-02-0201-01-006 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar constituya las Comisiones de Regulación y Seguimiento de acuerdo con la normativa aplicable, y que las acciones para realizar los programas sujetos a reglas de operación atiendan a los criterios de eficiencia y control, en cumplimiento del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de los convenios de colaboración específicos que se realicen.

El Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Resultado Núm. 13 Sin Observaciones

Se verificó que el FIRCO celebró convenios de coordinación con los Gobiernos de los Estados de Nayarit, San Luis Potosí, Jalisco y Veracruz, a efecto de que éstos aportaran recursos por 322,100.0 miles de pesos para el Programa Complementario de Apoyo al Pago de los Productores de Caña de Azúcar Zafra 2007/2008, como se muestra en el cuadro siguiente:

SITUACIÓN DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN

(Cifras en miles de pesos)

Estado	Fecha de suscripción	Monto convenido	Monto aportado	Diferencia convenido vs. aportado	Monto ejercido	Recursos no ejercidos
Jalisco	10-Oct-08	44,800.0	44,800.0	0.0	41,475.4	3,324.6
Nayarit	08-Oct-08	9,700.0	6,131.6	-3,568.4	6,110.0	21.6
San Luis Potosí	30-Sep-08	48,600.0	26,358.9	-22,241.1	26,148.5	210.4
Veracruz	30-Oct-08	219,000.0	0.0	-219,000.0	0.0	0.0
Total de Apoyo Estatal		322,100.0	77,290.5	-244,809.5	73,733.9	3,556.6

Fuente: Convenios de colaboración con los 4 estados y transferencias bancarias.

Respecto de las diferencias señaladas en los Estados de Nayarit y San Luis Potosí por 3,568.4 miles de pesos y 22,241.1 miles de pesos, corresponden a la parte proporcional que pagarían dichos estados a los productores de tres ingenios que no fueron apoyados, por no cumplir con los requisitos del citado programa.

En cuanto a los recursos no ejercidos por 3,556.6 miles de pesos, fueron reintegrados con sus respectivos productos financieros por 120.6 miles de pesos mediante transferencias bancarias a los gobiernos de los estados.

Lo anterior cumplió la cláusula tercera de los respectivos Convenios de Coordinación celebrados con los estados de Nayarit, Jalisco y San Luis Potosí, relativa al compromiso del estado de entregar recursos para el Programa Complementario y la obligación del FIRCO de reintegrar los productos financieros y los recursos que no se hayan aplicado en el cumplimiento del objeto del convenio de coordinación.

Resultado Núm. 14 Observación Núm. 1

Se verificó que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca del Estado de Veracruz (SEDARPA) suscribió convenio de coordinación con el FIRCO, mediante el cual se comprometió a aportar 219,000.0 miles de pesos que no entregó durante la vigencia del convenio (31 de diciembre de 2008), lo que propició que el pago de los beneficiarios finales del Programa Complementario de dicha entidad federativa, resultara disminuido en un 74.0% por los recursos estatales que no fueron aportados.

Cabe señalar que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el convenio no sería motivo de sanción, sin embargo, se debió considerar la modificación o dar por terminado anticipadamente el convenio de coordinación. Por otra parte no se formalizó el acta de finiquito del convenio por parte de la SEDARPA.

En este contexto, respecto de la aportación federal correspondiente al 26.0% del monto de los apoyos, se autorizó a la Gerencia Estatal del FIRCO en Veracruz efectuar los pagos de los recursos federales, los cuales ascendieron a la cantidad de 65,236.7 miles de pesos, en beneficio de 57,297 abastecedores de caña de 17 ingenios del estado de Veracruz.

En consecuencia, las metas convenidas no se cumplieron; no obstante, que la SEDARPA comunicó con el oficio núm. SEDARPA 012/2009 del 15 de enero de 2009 al Gerente Estatal del FIRCO en Veracruz que el 14 de enero de 2009 se había cumplido con el Programa Complementario, al entregar la cantidad de 76,000.0 miles de pesos a nueve Ingenios Azucareros; sin embargo, el monto que les correspondía a éstos era de 91,867.9 miles de pesos, por lo que se dejó de entregar la cantidad de 15,867.9 miles de pesos.

Adicionalmente, no se informó de la entrega de apoyos por 12,426.5 miles de pesos para los ingenios “Constancia” y “San Nicolás”; así como, de los recursos destinados a los seis ingenios FEESA del estado de Veracruz por 78,684.9 miles de pesos y que estaban presupuestados para ser apoyados con los recursos del gobierno estatal, en perjuicio de la población objetivo del Programa Complementario.

Lo anterior incumplió el artículo 1, párrafo segundo, de la LFPRH; y las cláusulas tercera, incisos a, y c, séptima y octava del Convenio de Coordinación celebrado entre el FIRCO y el Gobierno del Estado de Veracruz; y numeral 2 de su Anexo Técnico, relativas al importe que transferiría la SEDARPA de Veracruz al FIRCO para la realización del Programa Complementario; de los compromisos de las partes para el seguimiento, finiquito y cuestiones no previstas en el convenio; de la terminación

anticipada; y de las acciones, metas y montos de inversión que se realizarían por cada una de las partes.

Acción Promovida

08-1-00AFU-02-0201-01-007 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar establezca los mecanismos de control para que cuando su Junta Directiva instrumente programas mediante los cuales se involucren recursos estatales, éstos sean anteriormente consensuados, a efecto de evitar el incumplimiento de las metas programadas y perjuicios a la población objetivo, en cumplimiento del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la normativa específica que se emita.

El Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Acción Promovida

08-3-08I6L-02-0201-01-001 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Fideicomiso de Riesgo Compartido refuerce sus mecanismos de control, a efecto de que los convenios celebrados con los estados se cumplan en los términos y plazos establecidos o, en su caso, se realicen las modificaciones o cancelaciones necesarias para determinar e informar de la variación en las metas y objetivos originalmente planteados a las autoridades competentes, que permita una adecuada y oportuna toma de decisiones, en cumplimiento del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la normativa específica que se emita.

El Fideicomiso de Riesgo Compartido presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Resultado Núm. 15 Sin Observaciones

Se verificó que en los LEOPCAPPCA, se estableció que las ventanillas de atención recibirían solicitudes hasta el 30 de septiembre de 2008.

Posteriormente, la Dirección General del CNDSCA amplió en tres ocasiones la fecha de cierre de ventanillas con el propósito de lograr el acceso al programa de la mayor cantidad de beneficiarios posibles, quedando finalmente ésta para el 14 de noviembre de 2008.

Asimismo, el FIRCO estableció el 19 de diciembre de 2008 como fecha límite para la presentación de la documentación corregida o complementaria, de conformidad a lo autorizado por la CRyS en el Acuerdo núm.1, de la segunda reunión ordinaria del 4 de diciembre de 2008.

Lo anterior cumplió el lineamiento VI, numeral 2, de los LEOPCAPPCA y del Acuerdo núm. 1, de la segunda reunión ordinaria del 4 de diciembre de 2008 de la CRyS, relativo al plazo para entregar documentación corregida o complementaria.

Resultado Núm. 16 Sin Observaciones

Se constató que el FIRCO reportó para efectos de Cuenta Pública recursos ejercidos por 459,228.2 miles de pesos en el Programa Complementario de Apoyo al Pago de los Productores de Caña de Azúcar de la Zafra 2007/2008, de los cuales 73,733.9 miles de pesos corresponden a recursos estatales y 385,494.3 miles de pesos a recursos federales.

Respecto de la aplicación de los recursos federales, se constató que 4,679.0 miles de pesos corresponden a gastos de operación y 380,815.2 miles de pesos a los apoyos autorizados, de los cuales el 31 de marzo y 5 de junio de 2009 se realizaron reintegros por 133.2 miles de pesos debido a la cancelación de 38 cheques de los estados de Quintana Roo y Sinaloa, de lo que resultó un monto final de apoyo de 380,682.0 miles de pesos, distribuidos de la manera siguiente:

RECURSOS ESTATALES Y FEDERALES EJERCIDOS PARA EL PAGO DEL APOYO COMPLEMENTARIO

(Cifras en miles de pesos)

ESTADO	PAGADO ESTATAL	PAGADO FEDERAL	PAGADO TOTAL	NO PAGADO ESTATAL	NO PAGADO FEDERAL	NO PAGADO TOTAL
Campeche	0.0	5,907.2	5,907.2	0.0	0.0	0.0
Chiapas	0.0	38,822.9	38,822.9	0.0	0.0	0.0
Colima	0.0	14,021.8	14,021.8	0.0	0.0	0.0
Jalisco	41,475.4	51,339.1	92,814.5	0.0	0.0	0.0
Michoacán	0.0	14,721.4	14,721.4	0.0	0.0	0.0
Morelos	0.0	17,490.0	17,490.0	0.0	0.0	0.0
Nayarit	6,110.0	14,628.0	20,738.0	0.0	0.0	0.0
Oaxaca	0.0	21,923.2	21,923.2	0.0	0.0	0.0
Puebla	0.0	26,857.6	26,857.6	0.0	0.0	0.0
Quintana Roo	0.0	16,279.0	16,279.0	0.0	114.8	114.8
San Luis Potosí	26,148.5	15,701.5	41,850.0	0.0	0.0	0.0
Sinaloa	0.0	28,030.3	28,030.4	0.0	18.4	18.4
Tabasco	0.0	16,781.2	16,781.2	0.0	0.0	0.0
Tamaulipas	0.0	32,942.1	32,942.1	0.0	0.0	0.0
Veracruz	0.0	65,236.7	65,236.7	182,979.3	0.0	182,979.3
TOTALES	73,733.9	380,682.0	454,416.0	182,979.3	133.2	183,112.5

Fuente: Base de datos de los beneficiarios del programa, proporcionada por el FIRCO.

Sobre el particular, se constató que la entrega de apoyos a los abastecedores de caña de azúcar se realizó mediante pagos directos o cesiones de derechos a 44 de los 57 ingenios existentes en el país.

Lo anterior cumplió los lineamientos cuarto, fracción IV, y quinto de los LEOPCAPPCA.

Resultado Núm. 17 Sin Observaciones

Se constató que 13 ingenios a los cuales se les asignó originalmente un monto de apoyo por 133,086.3 miles de pesos (59,833.2 miles de pesos de aportación estatal y 73,253.1 miles de pesos de aportación federal), no fueron apoyados por no cumplir los requisitos del Programa Complementario: siete de ellos manifestaron su compromiso de cumplir con lo establecido en el programa, siempre que no se les violentaran los derechos adquiridos por los amparos concedidos contra la aplicación de los precios de referencia publicados en el DOF el 12 de diciembre de 2007; de los otros seis, no se cuenta con la solicitud de apoyo.

Asimismo, se identificaron 5,142 casos de productores que fueron rechazados por no cumplir con alguno de los requisitos del programa como solicitud – contrato de cesión de derechos, copia de la identificación del productor o del representante legal, copia de la preliquidación o liquidación, documentación comprobatoria de la existencia de la organización o de los poderes legales del apoderado.

Lo anterior cumplió los lineamientos cuarto y quinto de los LEOPCAPPCA.

Resultado Núm. 18 Observación Núm. 1

Se observó que el FIRCO implantó el “Sistema Universal de Registro del FIRCO” (SURF-Cañero), para registrar la información correspondiente al Programa Complementario, el cual presentaba errores de captura.

Al respecto, con motivo de la revisión practicada por la Auditoría Superior de la Federación, el FIRCO emprendió acciones para corregir la base de datos del SURF Cañero; sin embargo, dichas cuestiones no fueron debidamente revisadas y validadas al momento de realizar la carga de datos en el citado sistema.

Lo anterior incumplió los artículos 1, párrafo segundo, de la LFPRH; 9, fracción III, Normas Tercera y Cuarta del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal publicado en el DOF el 27 de septiembre de 2006, con reformas publicadas el 28 de marzo de 2007 y el 12 de mayo de 2008, el cual estuvo vigente en el ejercicio fiscal de 2008; y del acuerdo número 5 de la primera reunión ordinaria de la CRyS, relativo a revisar la coincidencia de los datos de volúmenes totales de caña molida neta y azúcar equivalente del ingenio, en el informe oficial de corrida final de la zafra 2007/2008 y en el listado de abastecedores entregados por el Ingenio.

Acción Promovida

08-3-08I6L-02-0201-01-002 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Fideicomiso de Riesgo Compartido fortalezca sus mecanismos de control para que la información registrada en los sistemas informáticos implementados para los diversos programas de los que forme parte, sea anterior y debidamente revisada y validada, a efecto de que toda la información que se genere con base en ellos sea veraz, confiable y oportuna, en cumplimiento de los artículos 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 9, fracción III, Normas Tercera y Cuarta del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de

Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal y de la normativa específica que se emita para cada programa.

El Fideicomiso de Riesgo Compartido presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Resultado Núm. 18 Observación Núm. 2

Se comparó el volumen de azúcar equivalente de los listados de abastecedores de los 44 ingenios apoyados contra los reportados por el SIAP, así como con los informes de corrida final de zafra 2007/2008, de lo que se determinaron diferencias en seis casos, a lo cual el FIRCO realizó diversas aclaraciones, de las que se desprende lo siguiente: en un caso, el ingenio informó el volumen de azúcar refinada en vez de la estándar; en dos casos, los ingenios reportaron volúmenes de azúcar mayores a los de los listados de abastecedores, por una mejor eficiencia en fábrica; en un caso se señaló únicamente el porcentaje de cálculo para determinar el azúcar equivalente; en un caso se entregó un listado de abastecedores erróneo y, en un caso el ingenio no reportó 400 toneladas en el listado de abastecedores, a efecto de recibir el apoyo correspondiente, en perjuicio del mismo.

Sobre el particular, se observa que los datos que contiene el Reporte del SIAP en relación al volumen de azúcar física equivalente, no son homogéneos para todos los ingenios, ya que en uno se consideraron las toneladas de azúcar refinada y en dos el resultado de la producción por una mejor eficiencia en fábrica. Cabe señalar que dicha situación no afectó los apoyos otorgados en el Programa Complementario, toda vez que éstos se determinaron de acuerdo a las cifras de azúcar equivalente presentadas en el Listado de Abastecedores por cada productor; sin embargo, la información que se tomó como referencia para hacer la distribución global de los apoyos fue la que reportó el SIAP.

Cabe señalar que en la práctica, el SIAP procesa la información que solicita el CNDSCA a los ingenios a efecto de llevar el registro y control de los niveles de producción óptima y elaborar las estadísticas de productividad de las zafas, no obstante que es una atribución del CNDSCA. Adicionalmente el CNDSCA no tiene establecidos criterios para homogeneizar la información de la producción que emiten los ingenios azucareros.

Asimismo, se concluye que el personal del FIRCO de las Gerencias Estatales de Puebla y Veracruz en el periodo de noviembre y diciembre de 2008, no efectuó una adecuada validación de los volúmenes totales señalados en el Listado de Abastecedores contra el Informe de Corrida Final de la zafra

2007/2008, lo que ocasionó que no se apoyaran 400 toneladas del Ingenio Atencingo del estado de Puebla y que hasta el momento de la revisión se aclararan las diferencias determinadas en los volúmenes de azúcar equivalente de los Ingenios La Gloria y Mahuixtlán del estado de Veracruz.

Lo anterior incumplió el artículo 10 de la LDSCA; y el acuerdo número 5 de la primera reunión ordinaria de la CRyS, en el que se estableció que se verificara la coincidencia de los datos de volúmenes totales de caña molida neta y azúcar equivalente del ingenio, en el informe oficial de corrida final de la zafra 2007/2008 y en el listado de abastecedores entregados por el Ingenio.

Acción Promovida

08-1-00AFU-02-0201-01-008 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar implemente los mecanismos de control necesarios para dar cumplimiento a todas sus atribuciones y que la información que obtiene por parte de terceros, guarde consistencia en su integración, para emitir con base en ella los informes oficiales requeridos para la oportuna y adecuada toma de decisiones, en cumplimiento del artículo 10 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.

El Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Acción Promovida

08-3-08I6L-02-0201-01-003 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Fideicomiso de Riesgo Compartido refuerce sus mecanismos de control, a efecto de que toda la documentación que se presente para efectos de otorgar un subsidio, sea debidamente

revisada y validada para que, en su caso, se hagan las correcciones correspondientes en los tiempos y formas establecidos para ello, en cumplimiento de la normativa específica que se emita para cada programa.

El Fideicomiso de Riesgo Compartido presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Acción Promovida

08-9-08I6L-02-0201-08-001 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Fideicomiso de Riesgo Compartido, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no revisaron adecuadamente los volúmenes de azúcar equivalente reportadas por los ingenios en los Listados de Abastecedores contra los informes oficiales de corrida final de la zafra 2007/2008, lo que provocó que no se apoyaran 400 toneladas de azúcar de un ingenio, en incumplimiento del acuerdo número 5 de la primera reunión ordinaria de la CRyS, en el que se estableció que se verificara la coincidencia de los datos de volúmenes totales de caña molida neta y azúcar equivalente del ingenio, en el informe oficial de corrida final de la zafra 2007/2008 y en el listado de abastecedores entregados por el ingenio.

El Órgano Interno de Control en el Fideicomiso de Riesgo Compartido proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 19 Sin Observaciones

De los 44 Ingenios que solicitaron apoyo por un monto total de 454,416.0 miles de pesos, se verificó que entregaron al FIRCO los documentos consistentes en: carta compromiso de cumplimiento de Programa Comercial sancionado por la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcohólica;

cartas en las que se hace constar la liquidación final de la zafra 2006/2007, así como la preliquidación 2007/2008 con base en el precio de referencia publicado para dichas zafras en el DOF el 12 de diciembre de 2007 sancionadas por el Comité de Producción y Calidad Cañera (CPCC); carta de obligación de pagos en la que se calendarizó el total de los adeudos a los abastecedores de caña de azúcar sancionada por el CPCC; listado de abastecedores de caña de azúcar y el informe oficial de corrida final, ambos documentos de la zafra 2007/2008, en cumplimiento del lineamiento quinto, fracciones V, y VI, de los LEOPCAPPCA.

Asimismo, se verificó que se aplicó el precio de referencia publicado en el DOF el 12 de diciembre de 2007 para el cálculo del pago de la caña de azúcar realizado por los ingenios en la zafra 2007/2008, en cumplimiento de los artículos 57 y 58 de la LDSCA; del Acuerdo para la Determinación del Precio de Referencia del Azúcar para el Pago de la Caña de Azúcar de la Zafra 2007/2008, publicado en el DOF el 12 de diciembre de 2007.

Resultado Núm. 20 Observación Núm. 1

Se verificó que para el pago de los apoyos a 128,842 productores, se realizaron cesiones de derechos al cobro a efecto de que los Ingenios fueran los beneficiarios finales de los subsidios que se otorgaron mediante el Programa Complementario, sin embargo, dicho mecanismo de pago generó diversas problemáticas por la dificultad de los Ingenios para obtener la totalidad de las cesiones de derechos de los productores a los que ya había liquidado en su totalidad.

Al respecto, en el Ingenio Fomento Azucarero del Golfo del Estado de Veracruz, se verificó que para efectos de la cesión de derechos de productores (personas físicas) se aceptaron cartas poder que señalaban de manera general que eran para “firmar los pagares de avío, refacciones y préstamos que se concedieran como productor de caña de azúcar, para que se hagan efectivos los pagarés ante los bancos, se retiren los abonos químicos y los implementos necesarios para la siembra y el cultivo de las cañas, se firmen vales de almacén y comprobantes de las entregas, así como el resto de documentación establecida por el ingenio o la organización con los productores, como contratos de apertura de crédito de habilitación o avío refaccionario y compra-venta de caña de azúcar, estados de cuenta, preliquidaciones y liquidaciones”, sin embargo, dicho mandato no señalaba que podían realizar las cesiones de derechos por los subsidios que otorgó el gobierno.

Asimismo, se observó que las solicitudes - contratos de cesiones de derechos, no eran específicas en cuanto al monto de los apoyos que se cedían, ya que se identificaron solicitudes en donde se señala que el monto a ceder era de 145.0 pesos, por lo que se resalta el hecho de que los términos de los

contratos que se suscriben, deben ser claros y no dejar duda sobre la intención de los contratantes, que den lugar a la interpretación, toda vez que el monto de los apoyos es el objeto principal de la cesión de derechos al cobro. Adicionalmente, el formato del contrato de cesión de derechos señalaba erróneamente a ASERCA en lugar del FIRCO, como operador del programa.

Cabe mencionar que en la primera reunión ordinaria de la CRyS se acordó que se realizaría la consulta sobre la viabilidad de adoptar mecanismos para aceptar a los apoderados reconocidos por los ingenios de los productores (personas físicas), para realizar los trámites correspondientes al Pago Complementario, así como la autorización de la instancia normativa para aceptar el formato del contrato de cesión de derechos que señalaba como operador del programa a ASERCA; sin embargo, en reuniones posteriores de la CRyS, no se señaló el resultado de dicha consulta.

Lo anterior incumplió el artículo 1, párrafo segundo, de la LFPRH; y el lineamiento quinto, fracción II, de los LEOPCAPCA.

Acción Promovida

08-0-08100-02-0201-01-003 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación refuerce sus mecanismos de control a efecto de que establezca con precisión, en el caso de los programas, los documentos que se requieren para las cesiones de derechos al cobro de los subsidios, así como para que en los documentos en los cuales se ceden los derechos al cobro, se especifique con claridad, por parte del cesionario, lo que está cediendo, en cumplimiento del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y de la normativa específica que se emita.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Acción Promovida

08-3-08I6L-02-0201-01-004 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Fideicomiso de Riesgo Compartido fortalezca los mecanismos de control para comunicar a la población objetivo la forma en que deben ser llenados los formatos que establezca para efectos de los diversos programas que realiza, de manera que la documentación se formule adecuadamente; asimismo, para que en los casos en los que existan cesiones de derechos al cobro de los subsidios que otorgue el Gobierno Federal, se precisen adecuadamente sus alcances jurídicos y sean previamente consultados con las autoridades correspondientes para su aceptación, en cumplimiento del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la normativa específica que se emita.

El Fideicomiso de Riesgo Compartido presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Resultado Núm. 20 Observación Núm. 2

Se constató que para efectos de simplificar la validación del trámite de los apoyos del Programa Complementario en el periodo de noviembre y diciembre de 2008, mediante el oficio núm. 200.200.00.00.-2847/08 del 24 de noviembre de 2008, el DEAA del FIRCO informó a las distintas Gerencias Estatales, que las cesiones de derechos fueran suscritas por los representantes de las organizaciones de productores, los cuales debían ser designados específicamente para tales efectos en las asambleas que realizaran las organizaciones de acuerdo con las formalidades previstas en la normativa aplicable y cuyas actas tenían que estar protocolizadas ante Notario Público.

Al respecto, se observó que los ingenios: José María Morelos, Melchor Ocampo, Tamazula, Atencingo, Compañía Azucarera del Río Guayalejo y el Mante de los estados de Jalisco (tres), Puebla, Tamaulipas (dos), realizaron cesiones de derechos firmadas por el representante de las organizaciones, en razón de agilizar el trámite, de acuerdo con lo estipulado en las actas de asamblea.

Por otra parte, seis ingenios: Compañía Azucarera la Fe, Tala, Lázaro Cárdenas, Santa Clara, Santa Rosalía y Benito Juárez de los estados de Chiapas, Jalisco, Michoacán (dos) y Tabasco (dos), señalaron en las actas de asamblea que designaban a un representante para firmar las cesiones de derechos, derivado de situaciones como desconocimiento de los productores, que éstos se encontraban fuera de las entidades, eran menores de edad o habían fallecido.

Cabe señalar que los Lineamientos establecían que para efectos del pago del apoyo, en el caso de cesiones de derechos al cobro, se realizaría siempre y cuando se presentara el consentimiento del productor mediante el contrato respectivo.

Sin embargo, al establecer un mecanismo alternativo para llevar a cabo las cesiones de derechos, se constató que no se cuenta con un consentimiento expreso por cada uno de los productores que resultaron beneficiados con el Programa Complementario, aún cuando la liquidación de la zafra se hubiera realizado por el Ingenio, por lo que no se puede considerar que cada uno de ellos consintió la cesión.

Lo señalado se confirma debido a que:

- a) 313 productores del Ingenio Presidente Benito Juárez del Estado de Tabasco se negaron a firmar el contrato de cesión de derechos a favor del Ingenio por un importe de 974.0 miles de pesos; no obstante, éstos fueron firmados por el delegado especial nombrado en sesión extraordinaria de la organización a la que pertenecen dichos productores. Cabe mencionar que el acta con la que se otorgó el poder al delegado especial, no se encontraba debidamente protocolizada a la fecha de la realización del contrato de cesión de derechos.
- b) Se nombraron por unanimidad representantes de las organizaciones CNC, CNPR, Delegación y Cañeros Unidos para firmar las cesiones de derechos de 268 productores del Ingenio Cía. Azucarera la Fe, S.A. de C.V., del Estado de Chiapas cuyo monto global de apoyo ascendió a 1,585.9 miles de pesos; sin embargo, dado que éstos habían fallecido, se encontraban fuera del estado o del país o eran menores de edad, no pudieron otorgar su consentimiento para realizar el trámite de referencia.

Cabe señalar que de esta situación no se solicitó a la instancia normativa que emitiera su opinión al respecto.

En este contexto, como parte de la información presentada con motivo de los resultados preliminares mediante oficio núm. 220.200.02.00.-036/09 del 9 de octubre del 2009 se manifestó por parte del FIRCO que las organizaciones puedan representar a sus agremiados, no obstante, tal y como lo

Menciona el FIRCO, dicha representación atiende al interés general, y para la entrega de subsidios, prevalece el interés particular de los productores beneficiados.

Lo anterior incumplió el lineamiento cuarto, fracción IV, inciso d, de los LEOPCAPPCA.

Acción Promovida

08-3-08I6L-02-0201-01-005 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Fideicomiso de Riesgo Compartido fortalezca sus mecanismos de control para verificar que los contratos de cesión de derechos que realicen en los diversos programas que opere, sean suscritos por las personas facultadas para tal efecto y que los cambios en la forma de operación se informen a las instancias correspondientes, para que éstas, en el ámbito de sus atribuciones, emitan las autorizaciones que, en su caso, procedan conforme a derecho, en cumplimiento de la normativa específica.

El Fideicomiso de Riesgo Compartido presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Acción Promovida

08-9-08I6L-02-0201-08-002 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Fideicomiso de Riesgo Compartido, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión autorizaron aceptar contratos de cesión de derechos firmados por representantes de las

organizaciones cañeras, a efecto de ceder los apoyos otorgados a favor de los ingenios azucareros, sin que se cuente con el consentimiento expreso por cada uno de los productores que resultaron beneficiados con el Programa Complementario, en incumplimiento del lineamiento cuarto, fracción IV, inciso d, de los Lineamientos Específicos de Operación del Programa Complementario de Apoyo al Pago de los Productores de Caña de Azúcar de la Zafra 2007/2008.

El Órgano Interno de Control en el Fideicomiso de Riesgo Compartido proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 21 Sin Observaciones

Se observó que los recursos federales efectivamente ejercidos para el Programa de Apoyo Complementario para el pago de Productores de Azúcar ascendieron a 380,682.0 miles de pesos.

Al respecto, se verificó que los registros de pago están sustentados con el oficio de solicitud de recursos de las Gerencias Estatales que emitía el SURF Cañero, cuyo importe total fue de 454,416.0 miles de pesos (recursos federales y estatales).

Asimismo, se constató que el pago de los apoyos se efectuó dentro de los tiempos establecidos, en cumplimiento del lineamiento quinto, fracción VI, numeral 6, de los LEOPCAPPCA.

Sobre el particular se identificó que de los apoyos por 454,416.0 miles de pesos se pagaron 453,247.4 miles de pesos a los Ingenios Azucareros a los que pertenecen los productores beneficiados en virtud de los contratos de cesión de derechos al cobro presentados por los mismos. En este contexto, se comprobó la realización de actas de entrega-recepción de recursos, así como la elaboración de los recibos que comprueban la entrega de los apoyos, por parte de los representantes legales de los ingenios.

Cabe señalar que en los estados de Quintana Roo y Sinaloa se emitieron pagos de manera directa a 251 productores por 1,301.8 miles de pesos, de los cuales se cancelaron 34 del Ingenio San Rafael de Pucte, S.A de C.V., de Quintana Roo por 114.8 miles de pesos y, cuatro del Ingenio El Dorado de Sinaloa por 18.4 miles de pesos, por lo que fueron reintegrados a la TESOFE, mediante los avisos de reintegros núms. 7118722 y 7118798 del 31 de marzo y 5 de junio de 2009, respectivamente, ya que los beneficiarios no se presentaron a cobrar.

Lo anterior cumplió el lineamiento décimo segundo de los LEOPCAPPCA.

Resultado Núm. 22 Sin Observaciones

Se realizó visita a la Gerencia Estatal del FIRCO en Morelos los días 21, 22 y 28 de julio de 2009, a efecto de realizar la revisión de la documentación presentada por el “Ingenio Fideicomiso Emiliano Zapata” en relación al Programa Complementario.

Al respecto, el 22 de julio de 2009 el personal de la Auditoría Superior de la Federación en coordinación con el de la Gerencia Estatal del FIRCO en Morelos, solicitaron diversa información al Representante Legal y Gerente General del citado ingenio, el cual entregó la documentación siguiente: auxiliares contables de las cantidades reportadas como caña neta y azúcar producida para los ciclos 2006/2007 y 2007/2008; reportes de almacén como evidencia del volumen de azúcar producida por el ingenio durante el ciclo 2007/2008; estado de cuenta bancaria donde se recibieron los apoyos por un importe de 12,281.1 miles de pesos, así como los recibos generados por la recepción de los mismos y; copias de una muestra aleatoria de facturas generadas en 2008 en las que se demuestra que el pago a los productores se realizó conforme al precio de referencia publicado en el DOF el 12 de diciembre de 2007. Asimismo, se presentó el Informe de Corrida para la zafra 2008/2009, con lo cual se evidencia que el Ingenio Emiliano Zapata continuó con la producción de azúcar para dicho periodo.

Por otra parte, se revisó una muestra aleatoria de 792 expedientes de productores en poder de la Gerencia Estatal del FIRCO en Morelos, con un importe de apoyo de 2,937.9 miles de pesos, los cuales fueron integrados en cumplimiento del lineamiento quinto, fracción VI, numeral 3, de los LEOPCAPCA.

Resultado Núm. 23 Observación Núm. 1

Se verificó que la asignación original para gastos de operación fue de 9,400.0 miles de pesos, los cuales correspondieron al 2.0% del total de los recursos federales por 470,000.0 miles de pesos para el Programa Complementario.

Al respecto, se constató que el FIRCO ejerció la cantidad de 4,679.0 miles de pesos, de los cuales 566.1 miles de pesos fueron erogados por las Gerencias Estatales del FIRCO en los estados y, 4,112.9 miles de pesos corresponden a los pagos realizados en oficinas centrales, por la suscripción de los anexos técnicos de ejecución núms. 14 y 18, de conformidad con el Convenio de Colaboración del 17 de abril de 2007, realizado entre la Financiera Rural como fiduciaria del FIRCO y el Colegio de Posgraduados (COLPOS), con el fin de conjuntar acciones, voluntades y recursos, para que el

COLPOS coadyuvará con el FIRCO para la operación, seguimiento y evaluación de los distintos programas del FIRCO, en virtud del cual suscribiría anexos técnicos de ejecución específicos.

En razón de lo anterior, el 1 de octubre de 2008 se firmó el anexo técnico de ejecución núm. 14, a efecto de que el COLPOS otorgara al FIRCO los servicios técnicos de apoyo complementarios, para la ejecución y seguimiento del Programa Complementario, por un monto de 3,105.0 miles de pesos, el cual fue ejercido para el pago de prestadores de servicios (honorarios), de acuerdo al apéndice del anexo técnico de ejecución núm. 14, del cual se observó que no se encuentra firmado por parte del Director Ejecutivo de Administración y Finanzas del FIRCO que se señala como testigo del anexo de referencia.

Asimismo, el 4 de diciembre de 2008 se suscribió el anexo técnico de ejecución núm. 18 por 460.0 miles de pesos, mediante el cual el COLPOS se comprometió a otorgar los servicios técnicos de apoyo necesarios para la realización del informe financiero auditado del Programa Complementario; no obstante lo anterior, el apéndice que forma parte del anexo técnico núm. 18, señala como fecha de suscripción el 1 de octubre de 2008, lo cual es incorrecto toda vez que la fecha de elaboración del anexo es posterior.

Cabe señalar que en los LEOPCAPPCA no se estableció esta mecánica de operación para ejercer los recursos correspondientes a los gastos de operación, en incumplimiento a los criterios de eficiencia, eficacia, control, transparencia y rendición de cuentas que regulan la administración de los recursos públicos en el gobierno federal.

Lo anterior incumplió el artículo 1, párrafo segundo, de la LFPRH.

Acción Promovida

08-3-08I6L-02-0201-01-006 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Fideicomiso de Riesgo Compartido fortalezca sus mecanismos de control, a efecto de que los instrumentos jurídicos que realice se encuentren debidamente firmados por todos aquellos que se señalen en éstos; asimismo, que se formalicen con los datos adecuados a su elaboración y el ejercicio de los gastos de operación se ajuste a la mecánica establecida en atención de los criterios de eficiencia, eficacia, control, transparencia y rendición de cuentas que regulan la administración de los

recursos públicos en el gobierno federal, en cumplimiento del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El Fideicomiso de Riesgo Compartido presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Resultado Núm. 23 Observación Núm. 2

En el análisis de la ejecución de las acciones pactadas con motivo de los anexos técnicos de ejecución núms. 14 y 18, así como en sus respectivos apéndices y adendums modificatorios, se observó que:

1. El 14 de octubre y 9 de diciembre de 2008 se instalaron los grupos de trabajo que darían seguimiento a las acciones acordadas en los anexos técnicos núms. 14 y 18, respectivamente, a efecto de informar sobre su desarrollo a los directores generales del FIRCO y el COLPOS; no obstante lo anterior, sólo se cuenta con la evidencia de su instalación, más no así, de otras sesiones que hayan realizado para cumplir con las funciones encomendadas en incumplimiento del acuerdo sexto de los anexos técnicos de ejecución núms. 14 y 18; y cláusula sexta del convenio de colaboración suscrito entre el FIRCO y el COLPOS el 17 de abril de 2007, en las cuales se señala la instalación de los grupos de trabajo que darían seguimiento a cada uno de los anexos técnicos.
2. Se constató que 45 recibos presentados por los prestadores de servicios profesionales por 675.0 miles de pesos para cubrir los honorarios del mes de diciembre de 2008, fueron elaborados el 12 de diciembre, así como los informes de actividades que debían presentar, a efecto de que el COLPOS pudiera efectuar el pago correspondiente, motivo por el cual se realizaron pagos por concepto de honorarios que no se encontraban efectivamente devengados. Al respecto, el COLPOS informó que dicha situación obedecía a la administración del mismo, toda vez que de no haberlo hecho de esa manera se le hubiera pagado al personal de honorarios hasta enero de 2009; sin embargo, se comprobó que cinco prestadores de servicios profesionales por un monto de 105.0 miles de pesos, que también laboraron el mes de diciembre de 2008, les fue pagado hasta enero de 2009. Cabe señalar, que para efectos de liberar el pago el FIRCO debe validar los informes mensuales de los prestadores de servicios.

Lo anterior incumplió el artículo 1, párrafo segundo, de la LFPRH; las cláusulas primera, segunda y séptima de los contratos suscritos con cada uno de los prestadores de servicios profesionales,

relativas a entregar mensualmente un informe de actividades en los últimos cinco días de cada mes; a la obligación del COLPOS de pagar los honorarios mensualmente; y que el pago se realizaría previa entrega al COLPOS del informe mensual.

Acción Promovida

08-3-08I6L-02-0201-01-007 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Fideicomiso de Riesgo Compartido fortalezca sus mecanismos de control, a fin de que el personal encargado de dar seguimiento a los distintos instrumentos jurídicos que se suscriban, efectúen e informen de dicha actividad en los tiempos y formas previstos para tal efecto, así como para que el pago de los prestadores de servicios profesionales contratados por terceros en virtud de los convenios celebrados con el Fideicomiso de Riesgo Compartido, sean previamente devengados, en cumplimiento del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la normativa específica que se emita para tal efecto.

El Fideicomiso de Riesgo Compartido presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Resultado Núm. 23 Observación Núm. 3

Se constató que para la realización de las acciones de los anexos técnicos de ejecución núms. 14 y 18 celebrados en la Ciudad de México, Distrito Federal los días 1 de octubre y 4 de diciembre de 2008 entre los directores generales del FIRCO y del COLPOS, se le depositaron a éste último recursos por 3,652.9 y 460.0 miles de pesos, en los meses de noviembre y diciembre de 2008, el cual los manejó en cuentas que no son productivas, ocasionando que no exista entero por productos financieros a la TESOFE.

Cabe mencionar que el FIRCO era el responsable de solicitar al COLPOS los remanentes de los recursos no comprometidos y no ejercidos, así como de los productos financieros que se hubieran

generado a la fecha de vencimiento del anexo técnico núm. 14 para su entero a la TESOFE, de acuerdo a lo señalado en sus acuerdos segundo, párrafo último, y séptimo.

Por otra parte, el FIRCO no estableció en el anexo técnico núm. 18 suscrito con el COLPOS que los recursos debían permanecer en cuentas productivas, lo que generó que éstos permanecieran ociosos para la Hacienda Pública Federal desde el mes de diciembre de 2008.

Además, a la fecha de cierre de los trabajos de auditoría (diciembre de 2009), las cuentas presentan saldos por 547.9 y 460.0 miles de pesos en infracción de los acuerdos segundo, párrafo último, y séptimo del Anexo Técnico de Ejecución núm. 14 suscrito entre el FIRCO y el COLPOS el 1 de octubre de 2008, relativas al entero a la TESOFE de los productos financieros que se generaran con los recursos señalados en el anexo; y de los artículos 85 del RLFPRH; y 109 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería (RLST).

Acción Promovida

08-3-08I6L-02-0201-01-008 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Fideicomiso de Riesgo Compartido establezca claramente en los instrumentos jurídicos que suscriba y ejerza con recursos federales provenientes de subsidios, la obligación de mantenerlos en cuentas productivas, y enterar los productos financieros generados a la Tesorería de la Federación, en cumplimiento del artículo 85 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 109 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería, así como de la normativa específica que se emita.

El Fideicomiso de Riesgo Compartido presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Acción Promovida

08-9-08I6L-02-0201-08-003 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Fideicomiso de Riesgo Compartido, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no revisaron las causas que originaron la falta de entero de productos financieros del Colegio de Postgraduados a la Tesorería de la Federación, así como el reintegro de los recursos no ejercidos con motivo de la celebración de los anexos técnicos de ejecución núms. 14 y 18, solicitando en su caso las cargas financieras correspondientes por haber mantenido los recursos provenientes de subsidios, ociosos para la Hacienda Pública Federal, en incumplimiento de los acuerdos segundo, párrafo último, y séptimo del Anexo Técnico de Ejecución núm. 14 suscrito entre el FIRCO y el COLPOS el 1 de octubre de 2008; los artículos 85 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 109 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería.

El Órgano Interno de Control en el Fideicomiso de Riesgo Compartido proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 23 Observación Núm. 4

Se constató que de los recursos entregados por el FIRCO para el Anexo Técnico de Ejecución núm. 14 por 3,652.9 miles de pesos, a la fecha de cierre de los trabajos de auditoría (diciembre de 2009), la cuenta del COLPOS presenta un saldo de 547.9 miles de pesos que corresponden al 15.0% destinado al costo de administración, técnicos e indirectos del COLPOS que no se han ejercido, en incumplimiento del acuerdo séptimo del citado Anexo suscrito entre el FIRCO y el COLPOS el 1 de octubre de 2008, relativo al reintegro de los remanentes de los recursos no comprometidos y no ejercidos a la fecha de vencimiento del anexo; de los artículos 85 del RLFPRH; y 109 del RLST.

Asimismo, se observó que el 15 de mayo de 2009, se suscribió el acta finiquito de los trabajos realizados por el COLPOS en relación al Anexo Técnico de Ejecución núm. 14, no obstante, dicha acta finiquito fue formalizada posteriormente, toda vez que con el oficio núm. DIR.VIN.09.184 del 15 de

junio de 2009, el Director de Vinculación del COLPOS solicitó al Director Ejecutivo de Apoyo a los Agronegocios que remitiera dicha acta. Posteriormente, como parte de los trabajos de auditoría se solicitó mediante el oficio núm. B3.2/201/005/2009 del 21 de julio de 2009, la entrega del acta debidamente formalizada, lo cual se realizó hasta agosto de 2009, es decir, cuatro meses después de haber finalizado los trabajos del anexo núm. 14.

Sin embargo, en el acta finiquito no se realizó ningún comentario respecto de la falta de entero de productos financieros a la TESOFE, así como de la falta de la documentación original comprobatoria del ejercicio del gasto de 547.9 miles de pesos, que corresponden al 15.0% de los gastos de administración, no obstante de la realización del acta finiquito del convenio, con lo que se determinó que no existió una adecuada supervisión por parte del FIRCO al COLPOS en relación al ejercicio y comprobación de los recursos materia del anexo núm. 14.

Lo anterior incumplió el acuerdo cuarto, inciso g, del Anexo Técnico de Ejecución núm. 14, relativo al acta de cierre y finiquito en la que se establezcan las condiciones y efectos de la terminación del anexo.

Acción Promovida

08-3-08I6L-02-0201-01-009 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Fideicomiso de Riesgo Compartido fortalezca sus mecanismos de control, a efecto de verificar que los remanentes que no se ocupen en los fines previstos de los programas que opera, se reintegren a la Tesorería de la Federación en los tiempos señalados en las disposiciones aplicables y que se analicen las condiciones en que se den por terminados los instrumentos jurídicos que suscriba, a efecto de que se cuente con toda la documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos, en cumplimiento de los artículos 85 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 109 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería; y de la normativa específica que se emita para tal efecto.

El Fideicomiso de Riesgo Compartido presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones que estimen pertinentes.

Acción Promovida

08-3-08I6L-02-0201-03-001 Solicitud de Aclaración

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción I, 15, fracción XV y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Fideicomiso de Riesgo Compartido aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 547.9 miles de pesos, por concepto del 15.0% destinado al costo de administración, técnicos e indirectos del Colegio de Postgraduados del anexo técnico de ejecución número 14, que no se ejercieron a la fecha de vencimiento del citado anexo, en cumplimiento de los artículos 85 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 109 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería; y del acuerdo séptimo del Anexo Técnico de Ejecución núm. 14 suscrito entre el Fideicomiso de Riesgo Compartido y el Colegio de Postgraduados el 1 de octubre de 2008. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.

El Fideicomiso de Riesgo Compartido presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Resultado Núm. 23 Observación Núm. 5

Se constató que con el oficio núm. 200.200.00.00.-1345/09 del 18 de mayo de 2009 la DEAA del FIRCO solicitó al Director de Vinculación del COLPOS información respecto del avance general de las acciones convenidas y perspectivas para la conclusión del anexo técnico de ejecución núm. 18, cuya vigencia era al 30 de junio de 2009; en respuesta mediante el oficio núm. DIR.VIN.09.171 bis del 26 de mayo de 2009, se informó que debido a la huelga que sufrió la Institución por más de tres meses (15 de febrero al 22 de mayo de 2009), se retrasó la ejecución de las acciones del anexo técnico núm. 18, por lo que se solicitó una prórroga de cinco meses para darle cumplimiento.

En razón de ello se suscribió el addendum a dicho anexo el 4 de junio de 2009, en el cual convienen modificar el Acuerdo Séptimo para cambiar la vigencia al 30 de noviembre de 2009.

Sobre el particular se observa que el FIRCO desde que tuvo conocimiento de la huelga que enfrentaba el COLPOS, debió convocar a una reunión a efecto de definir la posibilidad de la cancelación del anexo técnico núm. 18, y recuperar los recursos entregados al COLPOS. Refuerza lo anterior el hecho

de que la cantidad aportada por el FIRCO por 460.0 miles de pesos se encuentra en la cuenta de Santander Serfin núm. 6-55-01-97-67-67 que no genera intereses, por lo cual desde el mes de diciembre de 2008 dichos recursos se mantienen improductivos para la Hacienda Pública Federal, aunado a que los recursos y sus remanentes serían otorgados al COLPOS para efectos del Fideicomiso de Administración e Inversión núm. 167,304 el cual tiene como fin apoyar la investigación científica y desarrollo tecnológico.

Debido a lo anterior, el FIRCO no ha remitido el Informe Financiero auditado para la conclusión del programa al CNDSCA.

Cabe señalar que el acuerdo segundo señalado en el anexo técnico de ejecución núm. 18 firmado en México, Distrito Federal el 4 de diciembre de 2008 por los directores generales del FIRCO y del COLPOS, relativo a que los remanentes de los recursos no comprometidos y no ejercidos a la fecha de vencimiento de dicho anexo quedaran a favor del COLPOS para aportarlos a un fideicomiso, no se encuentra establecido en los LEOPCAPPCA y desvirtúa el fin para el cual fueron determinados que es para los gastos de operación del programa, en incumplimiento del artículo 1, párrafo segundo, de la LFPRH; del lineamiento séptimo y décimo tercero de los LEOPCAPPCA.

Acción Promovida

08-3-08I6L-02-0201-01-010 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Fideicomiso de Riesgo Compartido realice un adecuado seguimiento del cumplimiento de los instrumentos jurídicos que suscriba y que guarden relación con otras obligaciones previamente establecidas y que realice las modificaciones o cancelaciones de éstos, cuando se presente un caso fortuito, que aun siendo previsible no se pueda controlar y repercuta en su oportuna realización; asimismo, que los recursos federales provenientes de subsidios que se otorguen para gastos de operación, se utilicen exclusivamente para el fin por el cual fueron entregados de inicio y se lleven a cabo las acciones para concluir con el informe financiero auditado, cerrar el programa, e informar de ello a las instancias correspondientes, en cumplimiento del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la normativa específica que se emita para tal efecto.

El Fideicomiso de Riesgo Compartido presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Acción Promovida

08-9-08I6L-02-0201-08-004 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Fideicomiso de Riesgo Compartido, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión estipularon que los remanentes y recursos no ejercidos del anexo técnico de ejecución núm. 18 celebrado entre el Fideicomiso de Riesgo Compartido y el Colegio de Postgraduados, quedarían a favor de este último para que los destinara al Fideicomiso de Administración e Inversión núm. 167,304, con lo que se desvirtúa el fin para el cual fueron otorgados que era los gastos de operación del Programa Complementario, en incumplimiento de los lineamientos séptimo y décimo tercero de los Lineamientos Específicos de Operación del Programa Complementario de Apoyo al Pago de los Productores de Caña de Azúcar de la Zafra 2007/2008 y del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El Órgano Interno de Control en el Fideicomiso de Riesgo Compartido proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.

Resultado Núm. 24 Observación Núm. 1

Como parte de la visita efectuada a la Gerencia Estatal del FIRCO en Morelos el 21 de julio de 2009, se verificó que reportaron gastos de operación por 52.6 miles de pesos, integrados por 18.9 miles de pesos para el capítulo 2000 "Materiales y Suministros" y 33.7 miles de pesos del capítulo 3000 "Servicios Generales".

Al respecto, se observó que dichos gastos son prorrateados entre los diversos programas que se operan en dicha Gerencia Estatal, dado que presentan facturas por importes superiores al gasto ejercido por el Programa Complementario, a lo que la Gerencia Estatal del FIRCO en Morelos señaló que los gastos para el Programa Complementario, fueron autorizados casi al final del ejercicio (noviembre de 2008), por lo que se reubicaron gastos y se ejecutaron otros de último momento dentro de las partidas autorizadas.

Por lo cual no existe un control y registro detallado de la aplicación de los recursos ejercidos con motivo de los gastos de operación en la Gerencia Estatal del FIRCO en Morelos.

Lo anterior incumplió el artículo 1, párrafo segundo, de la LFPRH.

Acción Promovida

08-3-08I6L-02-0201-01-011 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Fideicomiso de Riesgo Compartido refuerce sus mecanismos de control, a efecto de que los recursos que se le otorguen por concepto de gastos de operación guarden estricta relación con las erogaciones realizadas, única y exclusivamente, del programa del que provienen, en cumplimiento del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El Fideicomiso de Riesgo Compartido presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Resultado Núm. 25 Sin Observaciones

Se constató que el FIRCO entregó mensualmente los informes físico-financieros al CNDSCA durante el período de octubre de 2008 a abril de 2009, correspondientes al avance en la ejecución del Programa Complementario, en cumplimiento del lineamiento noveno, párrafo segundo, de los LEOPCAPPCA.

Resultado Núm. 26 Observación Núm. 1

Se solicitó al CNDSCA la documentación relativa a la entrega de los informes trimestrales que la Coordinadora de Sector debe remitir con motivo de los programas sujetos a reglas de operación a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, para lo cual la entidad fiscalizada proporcionó la información que se presentó a la DGEFRC de la SAGARPA para efectos del informe de Cuenta Pública 2008.

Sin embargo, dicha información no sustenta el hecho de que se haya cumplido con la entrega de los informes sobre el presupuesto entregado a los beneficiarios a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como del cumplimiento de metas y objetivos con base en indicadores de desempeño, en incumplimiento del artículo 181, párrafo primero, del RLFPRH.

Al respecto, por intervención de la Auditoría Superior de la Federación, mediante el oficio núm. AFU/DG/2009/0658 del 9 de octubre de 2009, la Directora General del CNDSCA instruyó al Director de Administración de la Caña de Azúcar realizar la presentación de los informes trimestrales ante los órganos correspondientes a efecto de que el CNDSCA se ponga al corriente en lo relativo a dicho asunto.

Acción Promovida

08-1-00AFU-02-0201-01-009 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar establezca los mecanismos de control para que, en lo sucesivo, se cumpla con la realización y entrega de los informes sobre el presupuesto entregado a los beneficiarios en el aspecto de capítulo y concepto de gasto, así como del cumplimiento de metas y objetivos con base en indicadores de desempeño, en cumplimiento del artículo 181, párrafo primero, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Resultado Núm. 27 Observación Núm. 1

Se verificó la publicación del padrón de productores beneficiarios en el Portal de Obligaciones de Transparencia del FIRCO, en el apartado XI "Programas de Subsidios", el cual se encuentra desagregado por sexo, región, entidad, municipio y monto actualizado de los recursos ejercidos por 454,416.0 miles de pesos (estatales y federales); sin embargo, no se publicó en la página electrónica de la SAGARPA, ni de los demás ejecutores de gasto, en incumplimiento de los lineamientos décimo primero, párrafo último y décimo cuarto, párrafo primero, de los LEOPCAPPCA

Además, el listado de beneficiarios del Programa Complementario publicado por el FIRCO no incluye la leyenda "Este programa es de carácter público, no es patrocinado...", en incumplimiento del lineamiento décimo primero de los LEOPCAPPCA y del artículo 23, fracción I, del PEF 2008.

Al respecto, por intervención de la ASF, el CNDSCA emprendió las acciones para que el padrón de beneficiarios se publique tanto en su página electrónica, como en la de la SAGARPA. Asimismo, el FIRCO incluyó la leyenda de transparencia en el padrón de beneficiarios publicado en su página electrónica; sin embargo, se considera necesario fortalecer los mecanismos de control en futuros programas, a efecto de cumplir con la normativa aplicable.

Acción Promovida

08-1-00AFU-02-0201-01-010 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar establezca los mecanismos de control necesarios para que los padrones de los beneficiarios de los programas sujetos a reglas de operación que realice se publiquen en los tiempos y la forma señalados para tal efecto, en cumplimiento del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal que corresponda, así como de aquella que se emita para cada programa en particular.

El Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Acción Promovida

08-3-08I6L-02-0201-01-012 Recomendación

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que el Fideicomiso de Riesgo Compartido refuerce sus mecanismos de control, a efecto de que en la difusión y promoción de los programas sujetos a reglas de operación, se asegure de que en toda la papelería, documentación oficial, así como la publicidad y promoción se incluya la leyenda de transparencia, en cumplimiento del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal que corresponda, así como de aquella que se emita para cada programa en particular.

El Fideicomiso de Riesgo Compartido presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes.

Impacto de las Observaciones

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Importe: 547.9 miles de pesos

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios o ambos a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin.

Recuperaciones determinadas: 547.9 miles de pesos

Operadas: 0.0 miles de pesos

Probables: 547.9 miles de pesos

El monto de 547.9 miles de pesos corresponde a la falta de comprobación de los recursos financieros entregados por parte del FIRCO al COLPOS correspondientes a costos de administración, técnicos e indirectos, que forman parte del presupuesto asignado para gastos de operación del FIRCO por el Programa Complementario.

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas

En resumen, se promovió(eron) 21 observación(es) que generó(aron) 31 acción(es); la(s) cual(es) corresponde(n): 26 a Recomendación(es), 1 a Solicitud(es) de Aclaración y 4 a Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

Dictamen

Con motivo de la auditoría practicada en el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, en relación con el Programa Complementario de Apoyo al Pago de los Productores de Caña de Azúcar, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera para comprobar que el presupuesto transferido para el citado programa se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y las disposiciones legales y normativas aplicables, se determinó fiscalizar un monto de 384,980.8 miles de pesos, que representa el 99.9 % de los 385,494.3 miles de pesos reportados en Cuenta Pública de 2008.

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, atendiendo a, los ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la normativa institucional para la fiscalización de la gestión gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoría se

ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar cumplió con las disposiciones normativas aplicables al Programa Complementario de Apoyo al Pago de los Productores de Caña de Azúcar de la zafra 2007/2008 respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observación que se precisan en el apartado correspondiente de este informe, y que se refieren principalmente a la creación de un organismo público descentralizado con una estructura insuficiente (un director general, dos directores de área y dos subdirectores) para cumplir con sus atribuciones; falta de estructura orgánica debidamente autorizada; de manuales de organización y de procedimientos; de los sistemas de registro, control y evaluación necesarios para alcanzar los resultados, metas y objetivos para el corto y mediano plazo; de auto evaluación que destaquen la eficiencia y eficacia con la que se desempeña el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, así como en incumplimiento de las funciones que tiene a su cargo; desactualización de manuales del Fideicomiso de Riesgo Compartido (Agente Técnico) y de Apoyos y Servicios a la Comercialización (Dispensor de Apoyos); actas de sesiones de la Comisión de Regulación y Seguimiento en las que no participa la instancia normativa y convenios con fecha de conclusión indefinida; deficiencias en los registros del sistema instrumentado para llevar el control de los apoyos, inconsistencias en la integración de la información que emana de los ingenios, entrega de los apoyos a los ingenios azucareros mediante contratos de cesión de derechos realizados por los representantes de las organizaciones a las que pertenecen los productores, falta de control en el ejercicio y control de los gastos de operación.

Comentarios de la Entidad Fiscalizada

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado.